امداد الفتاوی

پښتو

جلد ۲

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا
اشرف علی تھانوی قدس سرہٗ

بترتیب جدید

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
بانی جامعہ دارالعلوم کراچی و مفتی اعظم پاکستان

مترجم

مولانا زاھد اللہ شاہ حقانی

کتاب الزکوٰۃ
کتاب الصوم
کتاب الحج
کتاب النکاح
کتاب الحدود التعزیر
کتاب الایمان

مکتبۃ الحرم
قصہ خوانی بازار محلہ جنگی پشاور
اکوڑہ خٹک نوشہرہ
0300-9305019
0306-7616560

اِمدادُ الفتاویٰ

پښتو

۲

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا

اشرف علی تھانوی قدس سرہٗ

بترتیب جدید

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بانی جامعہ دارالعلوم کراچی و مفتی اعظم پاکستان

مترجم

مولانا زاھد اللہ شاہ حقانی

مکتبۃ الحرم

قصہ خوانی بازار محلہ جنگی پشاور

اکوڑہ خٹک نوشہرہ

0300-9395919

0306-7616569

کتاب پیژندنه.....

دکتاب نوم : امدادالفتاوی

دمصنف نوم : اشرف علی تهانوی رحمه الله

دمترجم نوم : مولاناازاهدالله شاه (حقانی)

کمپوزر : قاری روح الله (صافی)

دیزاین : مولوی محمدبشیر (طیب خیل)

تهیه وترتیب: صافی کمپوزنگ سنټرمحله جنگی پشاور #-0312- 9885005

Emil: Hedayatullha.safi@yahoo.com

ناشر: مکتبة الحرم

مدیرمکتبه: طالب العلم فضل الرحمن حیدری اوحافظ عین الدین ابراهیمی

دچاپ ځای: .....اعراف پرنټرز ندیم ټریډ سنټر محله جنگی پېښور

عرض ناشر:

زماله تولوعلماء کراموا وطلباء عزاموا و عامو کتونکوڅخه هیله اوتمناده کچری دی کتاب کښی کومه لفظی اویانوره غلطی وی دابه زمونږڅخه سهواً شوی وی تاسی داغلطی مونږته په ګوته کړی ترڅوی پوری په آینده کښی داتکرارنشی اواجربه ئې انشاء الله تعالی الله جل جلاله درکوی والسلام.

درابطی نمبر: 9395919 - 0300# 7616569- 0306

دجاب او ترجمې ټول حقوق دناشر سره خوندي دي

دامدادالفتاوی دډیم جلددمضامینوفهرست

نوټ باندي زکات شته اوکنه ۳٤

دسپینو زور اوسروزرو دپیسی وغیره حکمونه په زکات اوبیع کښی ۳۷

حکم دکډون په سرو اوسپینو کښی ۳۸

حکم داداکولوزکات چه په هغی غش غالب وی یا هغه سکه نقدین نه وی ۳۹

دتولی په حساب سره دزکات دنصاب اندازه ۳۹

بیان دهغه قرضی دمهر چه دهغی په وجه زکات ۳۹

نه واجبیږی اوهغه چه زکات پری واجبیږی ۳۹

تنخواورشوت چه مال کښی یو ځای شی دهغی دزکات حکم ٤۱

خلاصه سوال زکات مخلوط ازرشوت وتنخواه ٤۱

په کلابتون (دسرویا سپینوتارچه په ریښمووغیړولی شی) ٤۳

اوپیته چه په کپړا اوغیړوی دهغی په اندازه زکات ورکول ٤۳

په کمخواب (دریښم یو قسم کپړا) باندي چه کپړا غالب وي په هغي کښی شک ختمول ٤۳

په نصاب دکال تیریدو معنی ٤۳

حکم دهغه زکات چه خرچ کړیشی په بعض رشته دارانو ٤٤

چه کوم کلی کې مال موجودشویدی په هغی ځای کې دزکات خرچ کولوغوره والی ٤٤

دبل جنس نه دزکات اداکولوحکم ٤٤

زکات ورکول دخلاف جنس نه ٤٥

دتملیک دحیلی تحقیق ٤٥

په حرام مال کښی دزکات حکم ٤٦

دزمکي دخراج رقم چه دزمیندار په ذمه دي پدي کښي دزکات حکم ٤۷

یوسړي دنصاب مالک نه وي اوزکات اخلي ددي څه حکم دي ٤۸

دم جواز استقراض ازمد زکات برائ مد دیګر مدرسه وصرف مد دردیګر ٤۸

حکم زکات درمکانات کرایه ٤۹

که طالب العلم مالدار هم وي زکات اخستل ورته جائزدي ٤۹

تحقیق وجوب زکات براصل ومنافع درمال تجارت وکمپنی وصرف زکات درمدرسه ۵۰

په ورک شوي مال کښي دزکات ورکولو حکم ۵۵
په کالو ، لوښو ، اوغیره منقوله جائداد کښي دزکات حکم ۵۶
دمني اډرپه ذریعي سره زکات اداکول ۵۷
تحقیق داداکولو دزکات په ذریعه دمني اړډر اوپدي مسئله باندي دشبه جواب ۵۸
د زکات په وکیل جوړولوکښي غلطي ۵۹
د وکیل زکات رو پي په نو نو نوسره بدلول ۶۰
سیدانو دپاره د زکات حرام دي ۶۰
یوسړی په سید مشوروي هغه ته دزکات ورکولوڅه حکم دي ۶۱
نا بالغ باندي زکات نشته ۶۱
دبل چاپه مکان کي اوسیدونکي مالک نصاب باندي زکات واجب دي ۶۲
په جائدادغیرمنقوله کښي دمالداړئ داندازي تحقیق ۶۲
دمیاشت په ختمیدوکه دزکات دوجوب حساب ۶۳
کړان وي نو دزکات اداکولو طریقه ۶۳
زکات حساب قمری (سپورمی حساب) کال سره کول پکاردي شمسي (لمرحساب) سره نه ۶۴
په معادنوکښی خمس واجب که اسلامی بیت المال نه وی نوپه فقیرانوخیرات کول لازم دی ۶۵
دکوم قرض چه دوصولیدوامیدنه وي په هغي کي دزکات دواجبیدوبیان ۶۶
قیمت دجائدادنصاب نه زیات وي اوامدني ۶۷
باندي صرف کړاره کیږي پدي کي زکات شته یانه ۶۷
دتیروشوکلونوپه زکات کي هرکال په اندازي دواجب ۶۸
جداکولو حکم دحج واجبیدل مانع دزکات نه دي ۶۸
کډوبیزو دبرابروالی په صورت کي دیو قسم نه زکات ۶۸
اداکولي شي خوچه کوم زیات وي هغي نه اداکول پکاردي ۶۸
دځاروپه زکات کي دنصاب پوره کیدومعني اودبهشتي ۷۰
کوهر دعبارت تحقیق چه ددي نه خلاف معلومیږي ۷۰
طالبانوباندي زکات خرچ کول افضل دي اګرچه لري وي ۷۰
داشرفوزکات وزن سره ورکړي یادي ۷۱

لره روپي اوکنړي اودروپوزکات ورکوي ۷۱
په کال بدلیدودزکات کښي اشکال ۷۱
زکات اداکولوکښي که څه فاسد شرط ولګوي ۷۲
نوداشرط لغودي اوزکات کښي څه نقصان نشته ۷۲
کرایي یادتجارت په کشتي باندي دزکات حکم ۷۲
چنده اخوستونکي والوته زکات پیسي ورکولوسره زکات نه اداکیږي ۷۳
یوداسي مشترک شي چه هغه تقسیږي نه دهغي حصه زکات کښي ورکول ۷۳
دزکات په روپو کي داسي سکه اداکول چه قیمت دروپي برابر وي او وزن کي برابر نه وي ۷۴
که په چاباندي قرض وي نوهغه ته قرض پریخودوسره زکات نه اداکیږي ۷۴
په زکات کي دهغه څیزونوقیمت ته اعتبار ۷۵
دي کوم چه عام طور سره رائج اومشهور وي ۷۵
استعمالي مشین باندي زکات نشته ۷۶
تنخواه نه چه کټ شي کومه روپي جمع شي (پراویدت فنډ) پدي زکات نشته یانه ۷۶
فصل درتنقیح وجوب یاعدم وجوب زکات برابر ۷۷
پراویډیټ بنابرداخل بودنش دردین قوی یاضعیف ۷۷
دسرو جوړه شوي پوزه یاغابنونوباندي زکات ۸۲
دزکات دمال نه په یتیمانانوخوراک کول یاکپړوجوړلوحکم ۸۳
په حیله دتملیک کی دنابالغه دتملیک حکم ۸۳
دښځی دمهرقرض چه دخاوندپه ذمه دی په هغی زکات نشته ۸۳
دوکیل زکات واجب التملیک اوغیرواجب ۸۴
التملیک رقوم یوبل سره دیوځای کولوحکم ۸۴
په تجارت مشترکه کی زکات مشترکه واجب نه دی ۸۵
دمختلفوسکو زکات ۸۵
حکم صرف کردن چنده زکات درتنخواه مدرسین مدرسه دورسکونت طلبه اغنیاء ودرکرایه مکان برائی مدرسه ۸۶
دتبدیل ملک دمعنی تحقیق ۸۶

ادلة حکم یضم المستفاد الی نصابه من جنسه ۸۷
دپیمانه اوفرق تحقیق ۸۸
عدم جوازجبربرچنده ازمال زکات ۸۹
تحقیق وجوب وعدم وجوب زکات در مویشی ازقسم گاؤ و جاموش وغیره بقدر نصاب که ۸۹
غرض ازانهازراعت واستعمال گوشت وشیروغیره باشدنه تجارت ۹۰
دمدرسوسفیر دعاملینوپه حکم کښی نه دی ۹۰
اشترازکوة ازمسکین ۹۱
فصل فی العشر والخراج ،په باغونوکښی عشر ۹۱
عشردرزمین واب محصول ۹۲
تحقیق وجوب عشربرزمینداریاکا شت کار ۹۲
دعشری زمکی تحقیق ۹۳
تحقیق عشر وخراج دراراضی هند ۹۳
تحقیق په افینو کښی دعشردقیمت وکولو جواز ۹۵
عدم سقوط عشر باداء محصول سرکاری ۹۵
حکم دسرکاری زمکوپه باره دوجوب عشر ۹۶
حکم عشردترکاری وعدم جوازاجاره باغ ۹۸
دتانتوپه پتی کې عشردي ۹۹
جواب یک سوال غیرمذکورة درباره زمین عشری ۹۹
دتحقیق خراج ۱۰۰
زکواة الفرض فی نبات الارض ۱۰۰
عشری اوخراجی نبودن الخ ۱۰۵
عشر بودن الخ ۱۰۶
فصل فی الصدقة الفطروغیرهااولویت ۱۱۰
مصرف صدقه ببلدی که دران خودباشد ۱۱۰
حکم صدقه فطریک کس برجماعتی یاجماعت بریکی ۱۱۰
دنفلي صدقو مصرفونه ۱۱۱

معنی جلت صدقه نافله اغنیاء ۱۱۱
وجوب قضاصدقه فطر بعد بلوغ اگرولی ادانه کرده باشد ۱۱۲
حکم ادائي صدقه فطر فدیه صلوة ازغیر منصوص مثل برنج وغیره ومقدارانها ۱۱۳
تحقیق صدقه فطر ازجانب منکوحه غیرمزفوفه ۱۱۴
جوازفدیه دادن برادر را ۱۱۴
وجوب صدقه فطربرمسافر اضحیه ۱۱۵
سرسایه دخپل طرفنه اونابالغه اولاد دطرفنه واجب دی ۱۱۵
تحقیق ادائي فدیه صوم وصلوة درحیات خود وتعریف شیخ فانی ۱۱۶
دمحرم نفلي صدقه وغیره مالداردپاره جائزده ۱۱۷
هندوته نفلي صدقه ورکول جائزدي ۱۱۷
دمحصول چونکې نه بچ کیدونکې که ګرفتارکړي اوپه هغي انعام ملاؤ شي نوپه هغي دزکات حکم ۱۱۸
دصاع وزن ۱۱۹
کتاب الصوم والاعتکاف ۱۲۰
داوه ویشتم رجب د روژي تحقیق ۱۲۰
دهزاري روژي حکم ۱۲۱
درمضان په روژه کې دپردئ ښځي نه جلت (موټک وهل) کول ۱۲۲
په تاردخبرورکولوحکم اومعلومات دروژي اوداخترمیاشت دلیدلو ۱۲۳
کلام برجواب سوال متعلق صوم وافطاربرخبرکه در سال ۱۳۲۷ هـ اکثر جاواقع شد ۱۲۵
دتاردخبرتحقیق ۱۲۹
دخط دحکم تحقیق ۱۲۹
درمضان وغیره سپورمي دلیدوپه باره کې دټیلفون حکم ۱۳۰
حکم انتظارخبررؤیت درصورت عدم غیم ۱۳۱
د پیشمني اخري وخت ۱۳۱
دفع استدلال بررمضانیت اوخوف شوال ۱۳۲
تحقیق ومشوره تحصیل خبر رویت ازمقامات مختلفه وایصالش بمقام دیگر ۱۳۳

برني جواب سر ه دځندیني مضمون خط هم لیکلي شوي وه ١٣٤
واجب نبودن تحقیق هلا ل ازدیګربلا د ١٣٥
طریق موجب اعتبارخبرهلا ل ١٣٥
دروژماتي وخت اوغرونمر په مینځ کې دځائل کیدوحکم ١٣٦
حاجیانوته دعرفی دروژي حکم ١٣٧
چه چرته شپرمیاشتي ورځ اوشپرمیاشتي شپه وي هلته دروژي نیولوحکم ١٣٧
په روژه ماتي اوپیمشني کې دډول حکم ١٣٧
دکنروروژوپاره دکنرونیتونوحکم ١٣٩
وجوب صوم بررائی هلال که شهادتش نه شنیده باشد ١٣٩
مقدار جم غفیر ١٣٩
ددی الحجی میاشت کې دایام بیض روژوحکم ١٤٠
حکم روزه یوم الشک وتردد نیت میان دو روزه دران یوم ١٤٠
دحدیث من صام یوم الشک تحقیق ١٤١
حکم تعیین سال ویوم وغیره درقضائی صوم فرض ١٤٢
دبانګ په اوریدوپیشمني پریخودلوحکم ١٤٣
حکم عدم رویت هلال درتاریخ که اوراثلا ثین شمارکرده اند بوجه شهادت بلد دیګر ١٤٤
بیان اشتراط عدالت ومعنی ان درشهادت رؤیت هلال رمضان وعید ١٤٥
تحقیق په اعتباراختلاف دمطالع کې اوپدي باب کې دابن عباس رضی الله عنهما دحدیث مراد ١٤٥
معتبربودن رؤیت هلا ل ازدوربین یادردریاائینه وغیره ١٤٧
دیوکس په ګواهي دسپورمي دلیدلوفیصله کولوحکم ١٤٨
عدم اعتبار حکایت رؤیت بلا طریق موجب ١٤٩
عدم اعتبارقول اهل هئیت درافطاروصوم ١٥٠
دروژي اولمانځه وختونه ١٥٠
عدم اعتبارحساب جنتري درافطاروصوم ١٥٢
افطاردرغره رمضان وصوم غره شوال بعدم رویت ١٥٢
صرف دمحرم دلسمي ورځي روژي نیولوحکم اوتحقیق ١٥٣

رساله کلمة القوم فی حکمة الصوم ١٥٣
دشپي نه دروژي دپاره نیت کې دروایتونوپه منیځ کې تطبیق ١٦٢
ذکردبعضومسئلوکوم چه متعلق دي دمیاشت درمضان وغیره سره ١٦٣
باب مایفسدبه الصوم اویکره ومایوجب القضاء والکفارة ١٦٤
دهغه څیزونوبیان چه هغه سره روژه ماتیږي یامکروه کیږي اوقضایاکفاره نه زمیږي ١٦٤
تحقیق مفطـــرشدن حقنه ١٦٤
وجوب قضاصوم باانزال که بقبله ومس شد ١٦٤
حکم انزال درصوم بدوانیدم اسپ ١٦٥
حکم ادخال صائم چیزي رادرکوش وبینی ١٦٧
په غورکې په قصدسره اوبواچولوسره روژه ماتیږي یانه ١٦٨
حکم جماع کردن صائم بوقت فجربظن شب ١٦٨
حکم فردبرون اب درحلق بغطا ١٦٩
حکم رفتن اب دربینی بحالت استنشاق ١٦٩
ددي مسئلي تتمه ازملحقات تتمه اولی امدادالفتاوی ١٧٠
دفائدي دمضمون تکمله چه خبرداري نمبر٣ کې لیکلي شوید ه ١٧٠
حکم یافتن برګ تنبول دردهن بوقت صبح ١٧١
حکم بقائي سرخی تنبول دردهن ١٧١
حکم فسخ نیت صوم درشب ١٧٢
حکم افطارغیرناوی صوم ١٧٣
حکم دادن کفاره نمازمیت به بنی هاشم ١٧٣
دروژي کفاره په اداکولوکې دکال تعین کول اودروژي په کفاره کې تتابع (پرله پسي والي) ضروري ده ١٧٤
تداخل کفارات صوم یعني دځوروژودپاره یوه کفاره پوره ده ١٧٥
تحقیق وتفصیل تداخل کفارات صوم ١٧٦
عدم وجوب تقدیم قضاء برکفاره ١٧٧
طاعونی ستن (ټیکه) سره روژه نه ماتیږي ١٧٨

په روژه کې په خوله کې ددوائي کښودوحکم ۱۷۹
التي(قي) روژه ماتونکې کنړلوسره قصداً خوراک وکړي دي باندې دقضااوکفاري حکم ۱۷۹
بخورهغه څيزونه چه سوزولوسره دهغې نه خوښوي څې دي سره روژه ماتيدل ۱۸۰
عمل برتخمين درتعدادصيام فاسده ۱۸۱
وجه مفطر نبودن غيبت باوجودمفطر بودن زنا حالا نکه غيبت اشدمن الزنااست ۱۸۱
حکم تبرودرصوم برائ دفع تشنگی ۱۸۲
په روژه کې دشين مسواک وهلوحکم ۱۸۳
په روژه کې په غابنونوباندې ددوائي مکلو(منجن وغيره) حکم ۱۸۳
حکم خوردن علا نيه دررمضان برائ معذورفطر ۱۸۴
مکروه نبودن روزه ازبودن دندان مصنوعی دردهن ۱۸۴
حکم وجوب کفاره برافطارکردن قبل الغروب بسبب رويت هلا ل قبل ازغروب ۱۸۴
يوسړي ټول عمرپه سفرکې وي نوهغه به قضاراوړي يانه ۱۸۶
دروژې په حالت کې په فرج کې ربرداخلولوحکم ۱۸۶
دانجکشن ستنی سره روژه ماتيږي يانه ۱۸۷
دفعی اشکال متعلق عقوبت برترک افطارنفل ۱۹۰
دبواسيرومسه داستنجاء په وخت کې بره کولوسره روژه ماتيږي يانه ۱۹۱
متعددمسائل فديه صوم ۱۹۲
دشيخ فانی پيژندګلو ۱۹۳
باب الاعتکاف / باب دي په بيان داعتکاف کې ۱۹۴
خروج معتکف بسوئي صحن مسجدکه برسقف دکا نها باشد ۱۹۴
حکم اخراج ريح معتکف رادرمسجد ۱۹۴
عدم جوازخروج معتکف بعذرمرض يادوا ۱۹۵
حکم ديوار مسجددرحق معتکف ۱۹۵
خارج بودن فصيل ازمسجد ۱۹۶
عدم جوازمعتکف درغسل خانه ووجوب قضاء درغسل کردن روزانه درغسل خانه ۱۹۶
اعتکاف کې دچپ ناستي حکم ۱۹۶

داعتکاف په باره کې څه جزئي ۱۹۷
کتاب الحج ۱۹۷
حج دپاره دهرکس دمال مناسب تونبه شرط ده ۱۹۷
په حج کې ښځې سره محرم ضروري کېدل اوکه نه وي نوپه اخرعمرکې وصيت کول ۱۹۸
په پا للواودنکاح داولادباندي دحج مخکې کولوحکم ۱۹۹
صحيح بودن حج درايام حکومت شريف مکه ۲۰۰
حکم حج کردن مفلس ازمال عطاکرده غيربرايي حج ۲۰۰
دميلين اخضرين حقيقت ۲۰۱
دساه دبيماري دوجه دحج فرضيت نه ساقطيږي ۲۰۱
حکم منع زوج ازحج زنی راکه بچه شيرخوارداشته باشد ۲۰۱
تحقيق عدم وجوب حج برکسی که منافع اراضی ۲۰۲
اوهمه خرج شودوهيچ رقم فاضل نمی ماند ۲۰۲
حج برائ کسی که اګرحج کندبرائ صرفه هيچ سرمايه نمايد ۲۰۳
حکم سفرحج زنی که شوهرش نفقه نه دهد وبرادرانش بحج روند ۲۰۳
حرام مال سره حج فرض کيږي يانه ۲۰۴
دحج دمياشتونه مخکې دحج طريقه ۲۰۴
باب الاحرام واركان الحج ۲۰۵
باب دي په بيان داحرام اودارکانودحج کې ۲۰۵
داحرام په حالت کې دپان استعما لولوحکم ۲۰۵
افاقی (چه دمکي اوسيدونکي نه وي) لره بغيره داحرام نه په حرم کې دداخليدوحکم ۲۰۶
مدينی منوري قصدکوونکي ته بغيرداحرام نه حرم ته دداخليدوحکم ۲۰۶
حج تمتع کوونکي دپاره دطواف قدوم حکم ۲۰۶
محرم دپاره يادشکريې ځناورذبح کول څنګه دي ۲۰۷
حلاله (ذبح) دسرخريلونه وروستوده يامخکې ۲۰۷
ايادطواف زيارت دپاره دمستقل احرام ضرورت دي ۲۰۷
دقربانی په ورځوکې سعی کول ۲۰۷

لبس رنګين ومخيط احرام دحج /احرام په عمري سره دبدلولوحکم ۲۰۸
حکم تبيدل احرام حج وعمره ۲۰۸
په متمتع باندي دم شکرنه علاوه دقربانی واجبيدل ۲۰۹
دحج نه پس دشکرئی ددم حکم ۲۱۰
﴿باب الحج عن الغير﴾ ۲۱۰
باب دي په بيان دکولودحج دطرفه دغيرنه ۲۱۰
تحقيق اشتراط حج خود برائ حج بدل ۲۱۰
فائده ازحافظ عبدالمجيدصاحب تهانوي نزيل بمبئ لسفرالحج ۲۱۲
﴿مسائل منثوره متعلقه بالحج﴾ دحج متعلق مختلف مسئلي ۲۱۲
په حج کې دروضه منوره دزيارت حکم ۲۱۲
دقرباني دورځونه حلق (سرخريبل) وروستوکولو حکم ۲۱۳
دمابنام لمونځ عرفات کې اودماسخوتن لمونځ په مزدلفه کې دکولوحکم ۲۱۳
عرفات کې وروستو دجمع نه دمازيګراود ۲۱۳
ماسپخين لمونځ جمع کولوځه حکم دي ۲۱۳
مزدلفه کې دمابنام اوماسخوتن لمونځ يوځاي اداکولوکې امام شرط نه دي ۲۱۴
مزدلفه کې مابنام اوماسخوتن کې ترتيب واجب دي ۲۱۴
دنذرحج کولوسره صاحب دنذرحج نه اداکيږي ۲۱۴
دنذرحج سره فرض حج اداکيږي يانه ۲۱۵
په عرفات کې دونو لګولوحکم ۲۱۵
﴿کتـــــاب النکاح﴾ ۲۱۷
داکتاب دي په بيان دنکاح کې ۲۱۷
ولی چه دمنکوحی داجازت نه بغيرنکاح وکړي دهغی حکم ۲۱۷
دکونکي دنکاح طريقه ۲۱۸
بي بي لره په سفر کې دبوتلومتعلق حکمونه ۲۱۸
بې بي سره دخپل خپلوانوسره دملاويدونه منع کولو تفصيل اوحکمونه ۲۱۹
بي بي لره دولياتوسره دملاويدونه منع کول ۲۲۰

حدحق زوجه ومحارم اودملاقات باهمی ۲۲۱
دنابالغه نکاح بغيردولي نه باطل دي ۲۲۲
دنابالغي نکاح په اجازت دولي باندي موقوف دي ۲۲۳
دنابالغي نکاح دپلارنيکه نه بغيردبل چادطرفه دکولوحکم ۲۲۴
ماشومي په خپل عبارت باندي کړي شوي نکاح دولي په اجازه موقوف ده ۲۲۶
دنابالغي دنکاح اجازت دمورطرفنه کولوحکم سره ددي ۲۲۷
نه چه تره يې موجوددي اوپلارې په سفرکې وي ۲۲۷
دښځي خاونددحقونوتفصيل ۲۲۸
دنکاح په وخت کې دښځي په مکان داوسيدوشرط ۲۲۹
په وعدي نه پوره کولوسره نکاح نه باطليږي ۲۳۱
دبالغي کنډي ښځي نکاح بغيردولی نه ۲۳۱
دبالغی نکاح په غيرکفوکښی بغيراجازت دولی نه نه صحيح کيږی ۲۳۱
بي بي ته اوله شپه د راتلودوخت دعاګانی ۲۳۲
ايادنکاح ترلودپاره دمنکوحي تعين دهغي نوم سره اخستل ضروردي ۲۳۳
حکم صحت نکاح بدون ذکراسم زوجه وقتيکه نزد ۲۳۴
ګواهان وقاعدين بمقدمات نکاح وغيره زن متميزشود ۲۳۴
دنکاح دټرلوضرورت ۲۳۴
يوه زنانه دبلوغت دعوي اوکړي دهغي دقبليدوشرطونه ۲۳۸
دجينی دبالغ کيدوعلامات اودهغی دحکم تفصيل ۲۳۹
دنوي مسلمانه شوي پيغلي جيني دنکاح صحيح کيدوشرطونه ۲۴۳
ترجيح خامسه صـ ۱۵۱ په بيان دهغه فائدوچه ۲۴۴
متعلق دی دنکاح دنوی مسلمانه شوی زنانه سره ۲۴۴
دنقل (پيښو) په طوردنکاح صيغه وئيلوسره نکاح نه کيږي ۲۴۶
شرط بودن درانعقادنکاح بلفظ زوجنی لله يا ۲۴۸
مولانافهميدن انکه ازين لفظ نکاح منعقدشود ۲۴۸
دجينئ په نکاح باندی معاوضه اخستل جائزنه دی ۲۵۰

نکاح نه مخکې چه کوم رقم دمنکوحې ۲۵۳
پلارته ورکولې شي دادمهرنه شمارلوحکم ۲۵۳
بعض ځایونوکې دجینې واله خلق چه روپۍ اخلي دامهردي یانه ۲۵۳
حکم ددي چه لفظ نکاح اووایه اوحکم ۲۵۴
ددي چه زنانه داجازت دنکاح نه انکارکوي ۲۵۴
ددي زمانی عیسایې بنځوسره په نکاح باندي اشکال جواب ۲۵۵
څلوروبیبیانو په موجودګی کې دپنځمی سره نکاح ۲۵۷
څلورونه دزیاتونکاح حیله باطل ده ۲۵۷
په سخت مرض کې نکاح کول ۲۵۹
دنیت نه بغیرمحض په لفظ هبه سره نکاح نه منعقدکیږی ۲۶۱
که ولی نه بغیربل څوک دنابالغی نکاح وکړی نودهغی څه حکم دی ۲۶۲
اجازت نکاح فضولی بتمکین من الوطی ۲۶۲
توقف نکاح فضولی ۲۶۳
مرزائی اوسنی کښی دنکاح کولوحکم ۲۶۴
مسلمانی بنځی نکاح دقادیانی سره جائزنه دي ۲۶۴
دهغه د جوازدفتوي نقل ۲۶۶
جواب چه دلته اونه شو ۲۶۶
دسنی بنځی شیعه سره نکاح ۲۶۷
دسنی بنځی شیعه سره دنکاح کولوتفصیل الخ ۲۶۸
دسنی نکاح دشیعه سره ۲۷۰
نکاح دمرتدی الخ ۲۷۱
دمنکوحی دلورنکاح دخاوندنمسی سره جائزده ۲۷۲
دموردترورلورسره دنکاح کولوحکم ۲۷۲
دتره د خوي لورسره دنکاح کولوحکم ۲۷۲
صرف تحریر ایجاب وقبول سره نکاح نه کیدل اودجائزکیدوشرط ۲۷۲
دمرتدی بنځی دتوبی نه وروستودخپلی مخکنی ۲۷۴

خاوندنه بغیربل چاسره نکاح نه دی کول پکار ۲۷۴
لفظ قبول په ځای الحمدلله وئیلوسره نکاح نه کیږی ۲۷۴
دجینی چپ والی هغه وخت اذن دی چه ولی ۲۷۵
تپوس اوکړی کنی په ژبه جواب ضروری دی ۲۷۵
جوازنکاح بایجاب وقبول وکیل روبرویې شاهدین ۲۷۶
حکم نکاح فرزندخودبادخترمزینه خودکه زوج ان مزینه زنده ۲۷۶
است وشبه است که دختر ارنطفه زانی باشد یاازشوهرمزینه ۲۷۶
حکم نکاح مردوزن که هردومدعی زوجیت اند وقبل ازان نکاح نه شده باشد ۲۷۷
جواز نکاح زن باپدرنسبی برادررضاعی خود ۲۷۸
غلطی نکاح خوان درعقدبمرددیګروعدم صحت این نکاح ۲۷۸
دری څله ایجاب اوقبول کول مستحب نه دی ۲۷۹
ابن الزناء سره دصحیح النسب زنانی دنکاح حکم ۲۷۹
ولدیت کې غلطی سره نکاح نه منعقدکیږی ۲۸۰
جمع درمیان زنی وزوجه پدراو ۲۸۰
جوازززیادت علی الاربعة دراماء ۲۸۰
تحقیق نکاح زن مکرره الاعضاء ۲۸۱
عدم جوازنکاح بادوزنان که باهم توام ومتفق اند ۲۸۱
خلوت صحیحه بودن ازفرار زوجه ازمکان خلوت ۲۸۲
صحیح بودن نکاح بقبول وکیل ولی دختر ۲۸۳
وروکوالی کې دواده حکم ۲۸۴
رساله ضم شاردالأبل فی ذم شاردابل ۲۸۷
دایت وابتلوالیتمی نه دااستدلال کول ۳۰۱
چه دمامشوم نکاح جائزنه ده دهغی حکم ۳۰۱
خنثی (هیجرا) حکم ۳۰۲
کنډولره ددویمی نکاح نه دمنع کولوحکم ۳۰۳
دیو سړی څوبنځی وي نوخاوندلره دهری یوي کورکې څپه تیرول ضروری ۳۰۴

دی یادیوي بنځی کورته ټولی رااوغواړی اوښپه تیره کړی داکافی دی ۳۰۴
المصراح فی اجرة النکاح ۳۰۵
په نکاح باندی پیسی اخستلوباره کې بیان ۳۰۵
درتحقیق اجرة الانکاح ۳۱۱
نقل تحریر مولوي کوهرصاحب توسنوي شریف ۳۱۳
نظائر شرعی ۳۱۵
روایات کتب معتبره فقه درجوازاجرة نکاح خوانی ۳۱۵
بازبرین جواب مکتوب ذیل امد ۳۱۶
دی نه وروستودهغی صاحب خط راغی ۳۱۷
باجوباندی دتحقیق یوزبرست کوزار ۳۱۹
په مهرباندی دوس نه لرلوپه وخت دنکاح حکم ۳۲۶
دولی دادن بغیردنکاح صحیح کیدوشرطونه ۳۳۰
بنځی باندي دانشرط الخ ۳۳۰
﴿ باب الجهازوالمهر/ باب دی په بیان دجهیزاودمهرکې ﴾ ۳۳۱
تحقیق استحقاق مهردرحالت نشوز زن وواپسی جهیزازشوهر ۳۳۱
دنکاح په وخت کې دمهرپه اندازه مقررکولوکې ۳۳۲
دښځی اوخاوندپه مینځ کې داختلاف حکم ۳۳۲
په اداکولودمهرکې دنیت ضروروت ۳۳۳
ایامهرپه قسطونواداکول اونان نفقه ساقط کول جائزدی ۳۳۳
دپنځه ویشت نقدو روپومهرپه بدله کې پنځه ویشت روپوسپین زرورکولوحکم ۳۳۴
دمهرفاطمه رضی الله عنها تحقیق ۳۳۴
مرکب سره دمهرموجل تحقیق ۳۳۵
یوه زنانه دمرض دوجه نه دکوروالی قابله نه وي دهغی دمهرحکم ۳۳۶
رساله تعدیل اهل الدهرفی درجة تقلیل المهر ۳۳۷
تمهید/ دمهردکموالی تحقیق ۳۳۷
دریاست جاوره دخط مضمون ۳۳۷

قبض بودن تخلیه صاحب حق ۳۴۲
حکم معاف کردن منکوحه حقوق خودبذمه شوهر ۳۴۲
ترجیح عدم عفومهردرصورت کثیربودن مال متروک میت ۳۴۲
دیوهندوبنځی سوالونه داسلام اوجهیزدکالواودخپلی لوروغیره په باره کې ۳۴۳
حکم معافی مهرصغیره بعوض طلاق ۳۴۳
حکم معافی مهرصغیره بعض طلاق ۳۴۳
باب المحرمات وغیرها / باب دی په بیان دهغه بنځوحرام کړوشووغیره کې ۳۴۴
حکم زنی که باوجود شوهربادیګرنکاح کند ۳۴۵
دحرمت مصاهرة ثبوت دپاره دشهادت ضروری کیدل ۳۴۶
حرمت مصاهرت کې مراهق هم دبالغ په شان دی ۳۴۷
اشتراط شهوت عندللمس برائ حرمت مصاهرت وشرط مشتهات بودن ۳۴۸
دخسرانکورته صرف لاس لګول الخ ۳۵۰
عدم حرمت مصاهرت بمس صغیروصغیره ۳۵۱
عدم ثبوت حرمت مصاهرت وقتی که انزال نشود ۳۵۲
رضاعی وریری سره نکاح حرامو الی ۳۵۲
حرمت نکاح باعم رضاعی وخال رضاعی ۳۵۳
عدم جوازنکاح بادخترمرضعه که ازشوهرثانی پیداشود ۳۵۳
ترور(پلارخور) اووریره په یونکاح کې جمع کول حرام دی ۳۵۴
دنکاح نه وروستودخوابنی خپل حمل دځوم نه خودل ۳۵۵
ددی سوالوپه نسبت سره دمولوي محمدرشیداحمدصاحب استفتاء ۳۵۵
ددی سوال په نسبت سره دمولوي محمدرشیدصاحب دوباره استفتاء ۳۵۶
خسرخپل خوي ته دنکاح نه وروستوانکورته دلوروئیلوحکم ۳۵۷
بنځی ته په خوب کې خوي لوروئیلوحکم ۳۵۷
که چاخورسره زناوکړه نوددی خورمزینه داولادنکاح خپل اولادسره کولی شی یانه ۳۵۷
عدم حرمت مصاهرت بنکاح فاسد ۳۵۸
عدم ثبوت حرمت مصاهرة بزناکردن دامادبازوجه پدرزوجه خود ۳۵۸

دختر انگورته بغیردعلم دشهوت نه صرف لاس لګول اوخسرسره دزنااقرارکول بغیر دتصدیق دخاوندموجب دحرمت مصاهرت نه دی اوزانی اومزینه په اقرارسره هم حرمت مصاهرت نه ثابتیری ۳۵۹

عدم زوال نکاح بحرمت مصاهرة وعدم جوازنکاح ان زن قبل طلاق شوهر ۳۶۰

فسادنکاح اززناکردن به خوشدامن رضاعی نه بطلان او ۳۶۲

حکم نکاح عم وابن الاخ رضاعاً اززنا ۳۶۳

حرمت نکاح ورسوم شادی الخ ۳۶۳

نکاح باولاد بهنوئی که ازبطن نکاح همشیره نکاح نباشد ۳۶۳

حرمت زوجه بمس مادرش وجواب شبه بی قصوربودن زوجه ۳۶۴

حرمت نکاح عمه رضاعیه ۳۶۴

تعدیه حرمت مصاهرت مزینه بجانب اصول وفرع رضاعیه ۳۶۵

جوازنکاح زانی از زوجه پسر مزینه ۳۶۵

یوخط چه په سوال اوجواب مشتمل وه راغی ۳۶۶

حکم نکاح درصورت شبه رضاعت ۳۶۷

جواب سوالات درباره زنابارببیه خود ۳۶۸

علت نکاح بازنیکه زناباولدمزینه اوکنانید ۳۶۸

دلیل ثبوت حرمت مصاهرت باازنا ۳۶۹

حرمت نکاح بافروع اخت رضاعیه ۳۷۰

دمامښځی سره اودځوي ښځی سره الخ ۳۷۱

عدم اعتبارقول مرضعه وشهادت زنان دررضاع ۳۷۱

جوازنکاح بااخت نسبیه اخت رضاعی وبرادر رضاعی ۳۷۲

جوازنکاح پدربایک زن ونکاح پسرباخواهرازن ۳۷۲

دحرمت نکاح اولادابن دونکاح مذکوره بالادرسوال ۳۷۳

دزیدهرضعه ټولی جینکې په زیدباندی حرام دی ۳۷۳

عدم اعتباررضاعت باستعمال شیرزن درمغزیاګوش یابینی ۳۷۳

تحریم لبن فحل ۳۷۴

عدم ثبوت رضاع ازمحض ګرفتن بچه ثدی رادردهن ۳۷۵

عدم حکم رضاع الخ ۳۷۶

جوازنکاح بادختررضاعی منکوحه پدر ۳۷۶

حکم اخراج منی بساق یادست حائضه ۳۷۷

رساله جالائل الانباء فی حرمة حلائل الابناء ۳۷۷

استفسار ۳۷۷

ددی اشتهارجواب ۳۸۰

استدلال برحرمت مادرمخطوبه ۳۸۴

باب الاولیاء والاکفاء / درتحقیق بعض تخالف درعبارت دورساله ۳۸۴

ترتیب اولیاء نکاح ومعنی مدرابودن برشفقت ۳۸۴

تحقیق ولایت ام بوقت فقدان یاغیبت منقطعه عصبات ۳۸۵

زاینه ته حق دپرورش کولونشته ۳۸۶

دتره ځوي په موجودګی کې مورشریکې ورورته دنکاح ولایت نشته ۳۸۷

دتره په موجودګی کې مامانه ولایت نشته ۳۸۷

ترتیب درولی مجنون ۳۸۷

دفع شبهات ازمسئله کفائت ۳۸۸

حصول کفائت درمال باقدرت ۳۹۰

نکاح ولی باغیرکفو بوقت عدم تلبیس وغیره ۳۹۰

دموردنابالغی لورنکاح کولوحکم غیرکفوته ۳۹۲

کفائت کې هنراوجال چلن معتبرکیدل ۳۹۲

اشتراط قضاء قاضی درفسخ نکاح بغیرکفو ۳۹۴

اعتبارکفائت دربعض اقوام عجم وعدم اعتبارنسب مادردرکفائت ۳۹۵

کفائت درمیان قریش وانصار ۳۹۶

دسکه پلارپه موجودګی کې میرانه پلاردطرفنه دنابالغ دنکاح کولوحکم ۳۹۶

شرائط خیارفسخ نکاح الخ ۳۹۷

دنکاح متعلق مختلفی مسئلی ۳۹۸

حکم نکاح زوجه مفقوددرصورتیکه عادة موت زوج یقینی باشد ٤٠٧
شرط نکاح مفقود الزوج ٤٠٨
زوج مفقود الخبرالخ ٤١١
دائیه (نااومیده) بځی دتیونونه که دپی په ځای سپینی اوبه راوځی نودی سره حرمت رضاعت ثابتیری یانه ٤١٢
دپیوپه ځای اوبو راوتلوسره حرمت نه ثابتیری ٤١٣
حکم وطی با لشبه وارتدادزوجه وحکم عقر ٤١٣
عدت فرقت مرتده کښي مرتده ته طلاق ور ٤١٤
کول اودتوبه کولونه پس دنکاح کولوحکم ٤١٤
حکم ارتدادزوجه وفسخ شدن نکاح مرتده خواه تلفظ کلمات کفرازاعتقادباشد یا بلااعتقاد وازهودبود یا بتعلیم غیر ٤١٥
تحقیق مسئله متعلقه ارتدادزوجه ٤١٦
عدم بطلان حکم تحلیل ازردت زوجه ٤١٧
حکم تطلیق مرتد ٤١٧
﴿کتاب الطلاق﴾ ٤١٨
حکم طلاق با الکنایه طوعاً اوکرهاً ٤١٨
طلاق نویسا نیدن ٤٢٠
وجوب حلاله درطلقات ثلاثه ٤٢١
عدم وقوع طلاق بلفظ توبه ازمنکوحه خود ٤٢٣
تحقیق عذرنه بودن جهل بالحکم درطلاق ٤٢٣
حکم تطلیق مبهم ٤٢٥
دکنروزنانوپه صورت کې یوغیرمعین ته طلاق ورکولوپه ٤٢٦
صورت کې خاوندته خیارتعین حاصلیدوباندی دشبهی جواب ٤٢٦
صحت وقوع طلقات ثلاث دفعةً ٤٢٧
مخکینی خط اوفتوی جواب لاندی دی ٤٣٠
حجت قول عادل یاتحری درصورت نسیان عدد ٤٣٣

حکم دادن دوطلاق دوزوجه رابلاتصریح تقسیم ٤٣٥
وبلاتعین مطلقه حکم طلاق غضبان ومدهوش ٤٣٥
ملحقات تتمه اولیٰ صـ ٣٣٢ ..... ٤٣٦
حکم طلاق غضبان ومدهوش ٤٣٦
حکم طلاق مریض مدعی اغماء که خلاف ظاهرباشد ٤٣٩
ازترجیح الراجح جلدخامس صـ ٢٠ ..... ٤٤٠
عدم وقوع طلاق سکران ازمباح ٤٤١
حکم تعلیق طلاق وتعلیق ظهاربشرط محدود ٤٤١
تتمه سابعه ترجیح الرجح ازالنورجمادی الاول [١٣٥٧] صـ ٤ ..... ٤٤٢
تحقیق احکام اقسام ثمانیه تعلیق طلاق ثلث مرات ٤٤٢
طلاقه ثلثة معلق بالشرط ٤٤٤
حکمونه یې دادی ٤٤٤
روپیه دادن کسی شوهرزنی راکه اوراطلاق دهد ٤٤٦
حکم وقوع طلاق بتلفظ این کلمه که ((واسطه نشته)) ٤٤٧
حکم جمع بین الکنایه والصریح ٤٤٧
ترجیح الراجح جلدثالث صـ ٢٠٠ ..... ٤٤٨
په دی باندی دلاندینی سوال راغی ٤٤٩
دناجوری دطلاق حکم ٤٥٠
وقوع طلاق ازتعلیل طلاق بیکی ازشروط اربعه وبگفتن این لفظ که اګریک شرط هم متحقق شودتراطلاق است مراهیچ دعوی برتونیست هرجاکه خواهی نکاح کنی ٤٥١
تحقیق مانع بودن قسم وقوع طلاق را ٤٥٢
نقل رقعه مصحوبه این سوال ٤٥٢
وقوع طلاق بلا تصریح اسم وبلاخطاب زوجه ٤٥٢
حکم طلاق زوجه که زوج اوراباسم غیراوطلاق دهد ٤٥٣
تحقیق عدم کنایه بائن بائن صریح ولحاق بقیة بابقیة ٤٥٣
تحقیق عدم ترتیب احکام تجدیدعقدبرایجاب وقبول مکرر متعارف ٤٥٤

دمامشوم دطلاق حکم ٤٥٤
لفظ ازاده کړی می یې طلاق صریح دی ٤٥٥
دځه مصلحت دوجه نه دښځی خاونداووئیل چه ٤٥٧
اوس نکاح نه ده ښوی دی سره نکاح باطلیږی یانه ٤٥٧
ښځی ته دالیکل چه تانه یوطلاق مغلظه اشدکالجبل ٤٥٧
ښځی ته اوزه زمونږتا سره څه واسطه نشته څوک کور ٤٥٨
سړی اوکوره بازارکې اوهلته اوسیږه دوئیلوحکم ٤٥٨
په باب دطلاق کې دخبرواحدحکم ٤٥٩
طلاق راکړه طلاق راکړه طلاق راکړه زماځه کولی شی ددی ویناځه حکم ٤٦٠
که دایې ووئیل چه که دپلارکورنه لاړی نودری طلاقه ٤٦١
نودپلاردمرګ نه وروستوبه هم داقسمه باقی وی یانه ٤٦١
اوزه چه چرته دزړه خواړی هلته لاړه شه وئیلوحکم ٤٦١
زینب سره دنکاح کولونه منکې داویناچه که دزینب په موجودګی ٤٦٣
کښی می بله نکاح وکړه نوهغی نوی ته به طلاق وی ددی څه حکم دی ٤٦٣
که مونځ دی ونه کړونوپه مونږه باندی حرامه یې دوئیلوحکم ٤٦٥
طلاق می درکړویاطلاق می درکړو پرې می خودلی یاکه دامی ٤٦٥
کورته راوسته نودهغی موربه می رواستی وی دوئیلوحکم ٤٦٥
ورومبی یوطلاق ورکول بیاوئیل چه دری طلاقه می کړل دوئیلوحکم ٤٦٦
محل اومحلله کې دکوروالی په واقع کیدوکې داختلاف فیصله ٤٦٧
طلاق نامه دښځی منظوری سره دمشروط کولوحکم ٤٦٨
نه زه ستاخاوندنه ته زمانځه ستامانره هیڅ تعلق نشته دوئیلوحکم ٤٦٩
وقوع طلاق بلفظ بائن وقت مذاکره ٤٦٩
طلاق معلق کولواوبیابیاوئیلوحکم ٤٧٠
لفظ صریح سره طلاق ورکولواودسوال په جواب کې ددغه الفاظوداعادی حکم ٤٧٠
طلاق دی که تا مانره خبری وکړی اوزماتانره څه واسطه نشته دوئیلوحکم ٤٧٢
که ښځی سره داشرط وکړی چه که ستانه می علاوه بل چانره ٤٧٢

نکاح وکړه نوهغی ته طلاق دی ددی حکم داحنافوپه نزدځه دی ٤٧٢
خاونداووئیل چه که مانامه په پوری کورته رانغلی نوزمادطرفنه ٤٧٣
جواب دی بیاخاونداانکاروکړودی صورت کې طلاق واقع کیږی یانه ٤٧٣
حکم شهادت طلاق بذریعه سماع واقعه من وراء الحجاب وحکم طلاق باقرارخود ٤٧٤
تحقیق اضافت درباب طلاق ٤٧٥
وقوع طلاق بائن به لفظ فارغ خطی ٤٧٦
حکم تعلیل طلق مغائرتعلیق ان ٤٧٧
معنی د حدیث حتی تذوق عسلیة او حلاله کې انزال شرط نه کیدل ٤٧٧
شرط وقوع طلاق بلفظ ازنکاح من بیرون است ٤٧٨
حکم اقتصارتخییرطلاق برمجلس ٤٧٨
توقف ثبوت اقرارطلاق برحجت ٤٧٩
عدم وقوع طلاق به کفتن این لفظ داسی وکښری په حالت دمذاکره دطلاق ٤٧٩
حکم زن مطلقه ثلثه ناقابل وطی ٤٨٠
نه بودن ارتداددرحکم طلاق ٤٨١
تحقیق نه بودن خلوت صحیحه هم درحکم وطی درباره تحلیل ٤٨١
حکم طلاق مُکره که بوقت طلاق نیت تقلیدامام شافعی کند ٤٨٢
حکم این الفاظ (ماراده کړیده چه دابه هرګزځان سره ٤٨٢
نه ساتم زمادویمه نکاح وکړه اوتعلق ددی ختم کړی ٤٨٢
ازترجیح الراجح جلدخامس صـ ۱۹ ..... ٤٨٣
الفاظ (ماپه یوځل پریخوده) ٤٨٤
عدم صحت حلا له ازنکاح فاسد ٤٨٦
ته دویمه نکاح وکړه وئیلو حکم ٤٨٧
نکاح نه پس دعوی خارجیدوسره نکاح نه ماتیږی ٤٨٨
بیان دحیلی دنکاح چه داقسم وکړی چه که کومی ٤٨٨
ښځی سره می نکاح وکړه نوهغی ته طلاق ٤٨٨
حکم تعلیق بنکاح باطل وتفصیل صورتعلیقش کتابة ٤٨٩

طلاق اونکاح رجعتری کولوحکم ٤٩٠
که یوسړی ووائی چه که زه فلانی اوفلانی کورته لاړم ٤٩٣
نوزامدخوله ښځی ته دی طلاق وی ددی څه حکم دی ٤٩٣
ایادطلاق اطلاع ورکول ضروری دی ٤٩٤
دیوال څانه طلاق اوعتاق اوریدولوسره شهادت ورکولوحکم ٤٩٥
دپلارپه حکم سره ښځی ته طلاق ورکولوحکم ٤٩٦
فصل فی فسخ النکاح والخلع ٤٩٦
حکم اشتراط قاضی برائ فسخ نکاح وشرائط فسخ نکاح ٤٩٦
فسخ شدن نکاح نابالغه بشهادة کاذبه بحکم حاکم مسلم ٥٠٠
دخلع حکمونه ٥٠٢
اشتراط بلوغ زوج درخلع ٥٠٣
فصل فی الظهاروالایلاء ٥٠٤
حکم تشبیه بالمحارم بقصدطلاق اوښځی ته مور خوروئیل ٥٠٤
حکم دوئیلوددی لفظ که ته می اوساتلی نوخپله مورخوربه می ساتلی وی وغیره ٥٠٧
درتحقیق بعض مسائل مندرجه تتمه اولی وثانیه امدادالفتاوی ٥٠٧
درتحقیق قول قائل بزن الخ ٥٠٨
عدم تحقیق ظهاربگفتن زوج زوجه خودرابوقت اطلاع نکاح بابنت عم که این همشیره من است مرااین نکاح منظورنیست وحکم عدم فسخ نکاح کې بتولیت پدرشده بوجه عدم قبول بعد بلوغ ٥٠٩
طریق تفریق ازعنین ٥٠٩
فصل فی العدة والرجعة ٥١٢
عدم جوازسفر حج درعدت اگرچه دریک جابودن متوقع نه باشد ٥١٢
جوازنقل معتده بضروت مرض واستیفاء دیون وغیره ٥١٣
ابتدائ عدت دراستکتاب مقید بدستخط ازوقت دستخط ٥١٤
عدت مطلقه که قبل بلوغ خلوت شده باشد ٥١٥
عدت منکوحة الغیروفات زوج ثانی ٥١٥
حکم عدت ممتده الطهر ٥١٦

اقل مدت حائضه درعدت طلاق ٥٢٠
تصدیق مخبره بانقضائ عدت بشرط شهادت قلب ٥٢٠
دنوی مسلمانی شوي عدت ٥٢١
استفتاء یوسوال اوجواب دتحقیق په غرض درلیږم چه داصحیح دي که غلط ٥٢٢
الجواب خلاف الصواب من بعض مدرسی مدرسة فیض الغربانی اره ٥٢٢
الجواب من صاحب الفتاوی مع الردعلی الجواب الاول ٥٢٢
بیادهغه سائل داخط راغی ٥٢٥
بیاددی سائل خط راغی ٥٢٥
دهغی فتوی نقل ٥٢٥
الجواب من صاحب الفتوی ٥٢٦
عدت زنی که شوهرش درسفروفات یافته ٥٢٨
حکم گزارد ن عدت درمکا ن زوج وقتیکه وفات زوج درمکا ن برادراوشد ه ٥٢٩
حکم خروج درعدت ازخوف شرجن ٥٣٠
بطلان نکاح معتد ه ووجوب تکمیل عدت سابقه ٥٣٠
دجواب ورکوونکې د طرفنه معلومات ٥٣١
اوس ددی معلوماتوجواب ٥٣١
دسوالونوجوابونه ستاسوپه خدمت کې درلیږم ٥٣١
مرتده باندی عدت ٥٣٣
خلوت صحیحه اوفاسده کې بغیردکوروالی عدت واجبیدل ٥٣٤
وجوب عدت درتفریق ازنکاح فاسد ٥٣٤
عذرنبودن نااتفاقی درانتقال فی العدة ٥٣٥
په مروباندی دغم په ورځوکې دپان خوړلوحکم ٥٣٦
دغم په ورځوکې دکومنزاستعمالولوحکم ٥٣٦
عدم جوازاستعمال چوړی بلوردرعدت ٥٣٧
عدم صحت بعدثلاه ٥٣٧
معاف کړه پریږده وئیلوسره رجوع کیږي یانه ٥٣٨

حکم اسقاط حمل مطلقه حامله ۵۳۹
فصل فی النسب والحضانة والنفقات ۵۳۹
عدم ثبوت نسب ازنکاح باطل ۵۳۹
حکم عدم ثبوت نسب اولادی که ازنکاح ۵۴۰
محارم پیداشودوغیروارث بودن ایشان ۵۴۰
ثبوت نسب ازشوهرگوبظاهرتعلق نه باشد ۵۴۰
تحقیق نه سیدبودن اولادازمردغیرسیدوزن سیده ۵۴۴
دیوځای نه ډیراوردسوال په عربی کې راغی ۵۴۵
اوس هغه په پښتوکې سره دجواب نه نقل کوم ۵۴۵
حل اشکال متعلق ثبوت نسب ازپدرواکتساب رق ازمادر ۵۴۵
ثبوت نسب ولدالزنااز اقرار ۵۴۶
اوس ددی خبری باره کې معلومات کول غواړو ۵۴۷
دښځی دطلاق نه وروستوچه کوم اولاد وی پلاربانددی دهغی نفقه ۵۴۸
که معتده دخاوندپه کورکې نه اوسی نوخاوندباندی نفقه نشته ۵۴۸
که معتده خپله کتلی شی بیاهم په خاوندنفقه نشته ۵۴۸
تحقیق سقوط نفقه درطلاق علی مال ۵۴۹
بښځی ته دخوابنی نه جداکورورکول دخاوندپه ذمه واجب دی ۵۴۹
استحقاق زوجه نفقه راهرگاه بوجه ظلم زوج درخانه اونیایّد ۵۵۰
حکم مطالبه نفقه زمان ماضی ۵۵۱
حکم سقوط نان نفقه درحالت نشوز ۵۵۱
عدم رجوع خرچه معالجه زوجه ازترکه او ۵۵۲
حکم وجوب کفن بذمه شوهر ۵۵۲
دډیروبښځوپه نفقی کې دبرابروالی تحقیق ۵۵۳
حق پرورش دخترپدررامی رسدیاساس را ۵۵۴
مؤخربودن خال درحق پرورش نابالغان ازخواهر ۵۵۵
حکم استحقاق عم برائ تربیت طفل درصورت عدم وجودوالدان طفل ۵۵۵

درتحقیق بعض مسائل مندرجه تتمه اولیٰ وثانیه امدادالفتاوی ۵۵۵
حکم حق پرورش طفل برائ جدفاسددربعض صور ۵۵۶
ضابطه درتربیت اولاد واهتمام نکاح ثان ۵۵۷
﴿کتاب الحدودوالتعذیر﴾ ۵۵۸
توحدیاتعددعقردرصورمختلفه ۵۵۸
عدم استلزم ارتفاع حدوددرمتعه ارتفاع زنارا ۵۵۹
دمدرسودجرمانی حکم ۵۶۰
حکم جرمانه بررعیت ۵۶۰
بعض احکام جرمانه متعارفه بعض اقوام ۵۶۰
تعذیرواجب بودن برکودکان هندوکه مصحف راسوختند ۵۶۱
دی سره یې سوال کوونکې ته یوخط هم ولیږلوالندی لیکلی کیږی ۵۶۲
جائزنه بودن جرمانه مالی ازملازم درصورت ترک ۵۶۳
کردن ملازمت خلاف درصورت دیگرحصول مقصود ۵۶۳
تحقیق حکم جرمانه ۵۶۴
تحقیق جرمانه زنا ۵۶۵
دلیل حرمت جرمانه مالی ازحدیث ۵۶۵
دطالب علم په غیرحاضری باندې دجرمانی حکم ۵۶۶
جرمانه براهل مواشی درصورت اضرارزراعت ۵۶۷
جرمانه ۵۶۷
کتاب الایمان ۵۶۹
تعددکفاره به تعددیمین ۵۶۹
تحقیق توحدیاتعدد قسم به تعددمقسم علیه ۵۷۰
عدم انقعادیمین لقوله ان فعلت کذافانازان باالبنت ۵۷۰
دکفاره دقسم حکم ۵۷۰
حکم قسم کړفتن مشتبه با لسرقه ۵۷۱
دبرنی جواب تتمه ۵۷۲

عدم انعقادیمین بصیغه توبه ۵۷۲
حنث دریمین براتمام کتب درسیه جمله یااکثر ۵۷۳
وقتیکه کسی قسم خوردکه فلان عالم نخواهدبود ۵۷۳
حکم شخصی که نوید که عهدمی کنم اگرفلان ۵۷۳
وظیفه نخوانم ازبعیت فیض مرشد محروم شود ۵۷۳
کتاب النذور ۵۷۴
داوبی دقربانی په نذرکې سره ددی نه اوس ملاویږی هم دغویې دذبح کولوحکم ۵۷۴
داوبی په ځای اوه بیزی ذبح کول دنذردپاره جائزدی ۵۷۴
یانه اویووخت کې یې ذبح کړي یابیل وختونوکې ۵۷۴
ایاقربانی نذرکې ایام نحر کې حلاله ضروری ده ۵۷۴
دلوي اخترنه مخکې یاوروستودویمه قربانی دواجبی قربانی نه علاوه کول ۵۷۴
حکم کفائیت هفت کوسفنددرتدرشتر ۵۷۵
صیغه دنذرپه پښتوکې ۵۷۶
نذربمجلس مولدوتقسیم شیرینی ۵۷۶
حکم جانورنذرونیازبزرگان ۵۷۷
حکم فاتحه ونذرونیازاولیاء الله وبزرگان ۵۷۸
تفصیل درنذرهزارر کعت برتقدیرسلامت کسی ازمقدمه ۵۸۰
تحقیق حکم نذربالذبح ۵۸۰
دنابالغه دنذرحکم ۵۸۱
دیوي میاشتی دروژوپه نذرکې یوبل پسی پیوست نیول دي یانه ۵۸۱
دبیزی په معین بچی دقرباني نذر ۵۸۱
نذرذبح شاة برشفائی شاة ۵۸۲
لمونځ ګزاروباندي دي خوراک کولوپه نذرکې ۵۸۳
که مالدارداخوراک وکړي نوصحیح دي یانه ۵۸۳
په دروغژنه مقدمه کې نذرمنلوسره دهغی پوره کول واجب دي یانه ۵۸۳
محلی والوباندی دغواخورولوپه نذرکې مالدارخورلی شی یانه ۵۸۴

تحقیق نذربرائ اغنیاء ۵۸۴
تحقیق ایفائی نذراطعام به لحم عقیقه ۵۸۵
تدریج درایفائی نذر ۵۸۵
عدم صحت نذربفعل غیر ۵۸۶
انعقادنذردرودشریف ۵۸۶
اشتراء منذورلغیرالله ۵۸۶
کتاب الوقف ۵۸۷
معزول متولیان مسجدبسبب مخالفت شرع وبی انتظامی ۵۸۷
منع تطرق درخانقاه موقوف ۵۹۱
وقف علی الوراث بحالت مرض الموت ۵۹۲
وقف بصورت وصیت علی الوارث ۵۹۳
وقف بودن قبرستان عام ۵۹۴
ضمان خزانچي بادخال روپیه وقف دربنک ۵۹۴
تحقیق وقف بودن بیانبودن چنده ۵۹۶
حکم اشتراط ادائی زکات ازامدنی وقف ۵۹۶
ددی برنی سوال په باره کې شبه ۵۹۷
دبرنی جواب په باره کې شبه ۵۹۷
برنی جواب په باره کې شبه ۵۹۸
تحقیق وقف بودن یانبودن جائدادیکه بعضی ۵۹۸
نوابان به بعضی علمائ بعنوان وقف داده ۵۹۸
خلاصه بعض عبارت دستاویزکه درفتاوی بدان تعرض رفته ۵۹۹
وقف باغ بغرض شیرینی رمضان ۶۰۳
دنیت فسادسره یادمصرفونودغیرنه علاوه دنورو ۶۰۴
څیزونوسره پیوست کول سره دوقف باطیدل ۶۰۴
دوقف کنړمتولیان جوړول یایونائب اودویم اصل جوړول ۶۰۷
دصحت په حالت کې داویناچه فلانی زمکه جومات دپاره ورکوم یامی ۶۰۸

ورکړیده دي سره وقف ثا بتیږی اومیراث به دیکې نه جاري کیږی ۶۰۸
وقف کړی شوی زمکه دهغی دمشتری نه اخستل جائزنه دی ۶۱۰
دقبرستان کانړی خرخول اوپه هغی باندی جومات دپاره فرش جوړول ۶۱۰
وقف شوی قران مجیدکې تلاوت کول جائزدی اودهغی بیعه کول جائزنه دی ۶۱۰
دیوکلی ټیکس دچاپه نوم معاف کول معافی ده وقف نه دی ۶۱۱
دجائدادخراج چه دیوخاندان په نوم یې کړی وی دهغی دتقسیم طریقه ۶۱۱
دبادشاه اوغیربادشاه په وقف کې فرق ۶۱۱
بیکاره زمکه کې چه هغی کې دزیدجنکی پرنالی غورزیږی هلته دوقف
ددوکانونو جوړولوحکم ۶۱۲
مندر، نصراینانودعبادت ځای، دپاره وقف شوی زمکه دیوزمکې په بدل کې اخستل ۶۱۳
دمسلمان په زمکه باندی دمندرزمکې دپاره داوبونالی جاری کول ۶۱۳
دوقف کولونه وروستودعوی دتعلیق کول اودوقف دمتولی ۶۱۳
دکافی کیدوپه اندازه دوقف نه اخستل جائزدی ۶۱۳
صرف کردن امدنی ددین وقف مسجد برمجاهدین ومجروحین ویتامی ۶۱۴
مصرف رقم فاضل ازوقف متعلق مسجد ۶۱۶
صرف وقف یا چندهٔ بمسجد بمسجد دیگرمعه سوال برجواب وجوب ازان ۶۱۷
عدم صرف وقف مسجد بمدرسه وطلبه ۶۱۹
حل اشکالی برعبارت رساله القاسم متعلقه بنت خاص ابطال فرائض دروقف ۶۲۱
تحقیق زوال وقف ازملک ۶۲۴
حکم اشتراط جائداددیگرازمنافع وقف ۶۲۵
تفاوت درمشاهره متولیان که اولادواقف باشند ۶۲۵
حکم وقف نمودن که ازان حرمان ورثاء ازنصیب شان لازم اید ۶۲۶
جوازخرج امدنی وقف متولی رابراولادخوداګراولاد موافق شرط واقف باشدیابرسید ۶۲۶
جوازخروج قیمت اضیحه که ازمال وصیت کرده شود ۶۲۷
براولاد متولی اګراولاد مصرف ان باشد یابرسید ۶۲۷
عدم ثبوت وقف بغیرالفاظ خاصه ۶۲۷

عدم جوازمنافع زائدعلی العقدمرمتولی را ۶۲۸
حکم درختان نصب کرده عامی درقبرستان ۶۳۰
حکم مساجدومقابرمنهدمه ۶۳۰
بطلان دهن وعدم حرمت دربنائیکه ازرقم قرضه مشروط به ربوراساخته شده ۶۳۱
عدم جوازاستعاره پاره یائ قران درمجالس ۶۳۲
سوم مروج هرګاواقف نیت نفی ان نموده ۶۳۲
حکم ثمارانشجارمغروسه درارض مسجد ۶۳۳
دجومات دزمکې دمیوؤحکم ۶۳۳
ساختن سین بورډ ازرقم مدرسه ۶۳۴
حکومت جومات دپاره زمکه ورکول یاحکومت یوجومات ۶۳۴
وران کړي دضرورت دوجه نه اوبل جومات جوړکړي ۶۳۴
هدم سرکارمسجدي رابضرورت وتعمیرمسجدی دیګربعوض ان ۶۳۶
عدم صلاحیت حاکم غیرمسلم برائ تصرف دروقف ۶۳۷
تحقیق احکام وقف برمملوکیت یاموقوفیت جاګیر ۶۳۹
سوالات متعلقه استحقاق امام تنخواه دار درغیبت خوداز واقف ۶۴۲
بطلان وقف باشتراط بطلان اوبحالت خاص ۶۴۲
(وقف) عدم جوازمنافع زائده الخ ۶۴۳
تحقیق حکم وقف علی الاولاد ۶۴۳
وقف مرهون وشرط ادائی زردهن ازوقف دیګربعد بیع ۶۴۶
حکم وقفی که دران ازسرکارزمین یاروپیه ګرفته شامل ۶۴۶
کرده شودودوکس سرکاری شریک انتظام کرده شود ۶۴۷
عدم صحت وقف معلق ۶۴۸
درتصرف اوردن زرچنده بطورقرض ۶۴۸
چنده په داسی طریقی سره جمع کول چه ښ فیصده دهغی نه کټ ۶۴۸
کړی اودهغه چندی والووارثانوته ورکړی کوم چه وفات شویدی ۶۴۹
احکام المساجد ۶۴۹

مسائله اهل الظلة فی مسئلة الظلة ٦٤٩
حکم ساښان درمسجد/په جومات کې دسیوری دپاره دچوپال جوړولوحکم ٦٤٩
وړومبی خط ددی بزرګ ٦٤٩
دړومبی خط جواب دعاجزدطرفنه ٦٥٠
دبرنی خط جواب باره کې دویم خط ٦٥٠
ددویم خط جواب دعاجزدطرفنه ٦٥١
دی جواب باره کې دریم خط ٦٥٢
ددی عاجزدطرفه ددي دریم خط جواب ٦٥٣
په جومات کې فضول خبری کول ٦٥٦
په جومات کې یوبل سره دخبروکولوحکم ٦٥٧
په جومات کې خبرودپاره کښیاستل ٦٥٧
دجومات انګړاوچهت ٦٥٨
داب المساجدعلی اداب المساجد ٦٧٢
بعضی حصی دجومات لره دلاری جوړولوحکم () ٦٧٧
جامع مسجدکې پنځه وخته لمونځ کول غوره دی یادمحلی په جومات ٦٧٩
کې اودجامع مسجد فضلیت دجمعی سره خاص دی یاعام دی ٦٧٩
کفارولره دجومات په خواکې دباجی اوطنبل وهلواجازت جائزنه دی ٦٨٠
دالغلط والمفاسدفی حکم اللغط عند المساجد ٦٨٠
عدم ګزاشتن مسجد می برائ جماعت ٦٨٤
دمحلی دجومات حق ٦٨٤
استعمال نظرنجی داد ۀ هندو محب اسلام درمسجد ٦٨٤
چنده هندودرمسجدیاصرف مال حرام درتعمیرمسجد ٦٨٦
دکافرجومات جوړول ٦٨٦
صحیح بودن وقف هندوبرائی مسجد ٦٨٧
دضرورت نه زیات دجومات خائسته کولوحکم ٦٩٠
حرمت منع ازمسجدشخصی راکه مدتی درخانه خود ٦٩١

نمازاداکرده بازدرمسجدامده نمازاداکند ٦٩١
حکم نمازدرمسجد یکه بغرض فاسد تعمیرکرده باشد ٦٩١
نقل انقاض مسجدی بدیګری وقت استغنا ٦٩٣
حکم اتلاف اشیائی مسجد ٦٩٤
کې بعضی شریران دوقف جائداداواملاک الخ ٦٩٤
حکم مسجدبناء کرده بمال حرام ٦٩٤
دډمی په زمکه کې دجومات جوړولوحکم ٦٩٥
تحقیق معامله اوقاف متعلقه جامع مسجدکرانه ٦٩٥
جومات دلاندی دوکانونه جوړول ٧٠٣
عدم جوازساختن حوض که جزوی ازان زیرمسجدباشد ٧٠٨
عدم جوازساختن حوض که جزوی که ازان زیرمسجدالخ ٧٠٨
منع بناء دوکان وطریق زیرفنائی مسجد ٧٠٩
ادخال طریق درمسجد ٧١١
دنابالغه په زمکه کې جومات جوړول جائزنه دي ٧١٢
عدم جوازهدم مسجدبغرض مرمت وقت منع بانی ٧١٣
دحکومت جومات دپاره زمکه ورکول اوپه هغی کې جومات جوړول ٧١٤
حکومت په خپله مملوکه زمکه کې دعاموخلقودخیرخواهي دپاره ٧١٤
په نوی جومات کې زورشاملولوسره دزورابادی کیږی یانه ٧١٥
تعمیرهیئت مسجد ٧١٦
مال تجارت داشتن درمسجد ٧١٦
تسلیم ثمن درمسجد ٧١٦
په جومات کې دبجلئ د(رنراحکم) ٧١٧
عدم جوازهدم مسجدبرائ مسجدی دیګرکه وسیع ترباشد ٧١٧
حکم زمین که جزومسجدی منحرف بودبعدراست کردن خارج ماند ٧١٨
حکم دفن باجرت درزمین وعدم صحت مسجدبزمین غیربلاذن اواګرچه ازقانون الخ ٧١٨
زیادتی ثواب درمسجدنبوی ومسجدحرام عام است باجماعت اداکننده یامنفرداً ٧١٩

تفرج ومشی درمسجد ۷۲۰
سوختن روغن گل وگل کردن چراغ درمسجد ۷۲۰
نقل مسجداز مکانی بمکان دیگربضروروت ۷۲۱
جائزبودن ممانعت ازدرامدنی درمسجد شخصی راکه موجب فسادباشد ۷۲۲
حکم سرقه مال مسجدوتلف کردن ان ۷۲۳
(رساله القوال الاهلی فی وقف جامع دهلی) ۷۲۳
مصارف وقف مسجد ۷۲۳
ناجائزبودن تقسیم شیرینی ازمال وقف ۷۳۰
حکم سائلان درمسجدوخوردن واشامیدن درمسجدوغیره ۷۳۰
فریدالدین منتظم جامع مسجددهلی ۷۳۱
په جومات کې سوال کول ۷۳۱
په جومات کې خوراک کول ۷۳۲
په جومات کې اوده کیدل ۷۳۲
جائزبودن گرفتن شامیانه بکرایه برائ مسجد ۷۳۲
په جومات کې پکې لکول ۷۳۳
بادکشی وروشنی برقی درمسجد ۷۳۶
منع متولی عوام راازچاه مسجد ۷۳۶
پرلت وهل په جومات کې جائزدي ۷۳۶
حکم شامل کردن زمین نابالغ درمسجد ۷۳۸
بیع متولی اسباب مسجدرا ۷۳۸
په جومات کې داوازوالاګړی کیخودل جواز ۷۳۹
نقش کردن ایات درمحراب مسجدوغیره ۷۴۰
روشن داشتن چراغ درمسجدغیروقت نماز ۷۴۰
حکم دخول کافر درمسجد ۷۴۱
حکم مسجدساختن درجائیکه بعدایک مدت ویران شود ۷۴۲
دریاب دورانولودویري نه جومات نړول ۷۴۳

دجومات تعمیرشروع کړي اودلمونځ اجازت ۷۴۴
ورکړي اوبیاانکاروکړي نوداجومات کیږی یانه ۷۴۴
حکم خفتن درمسجد ۷۴۶
دجومات په صحن کې کټ اچول ۷۴۷
دجومات په روپوکې جومات دپاره تجارت کول ۷۴۷
شرائط تولیت مسجد ۷۴۷
تحقیق حلت کلکله هائ اورده مسجدرسم جعلاء ۷۴۹
حکم ترغیب چنده درمسجد ۷۴۹
استحباب سلام کردن وقت داخل شدن درمسجدوقتی که کسی دران نباشد ۷۴۹
دریچه کشادن سوئی مسجد ۷۵۰
تحقیق معنی حدیث مسندکه نبی ﷺ درمسجد ۷۵۰
فضیح فضیح نوشیدوجواب اشکال بران معه بقیه سوال ۷۵۰
تحقیق صلوۃیادخول مسجددرنعال ۷۵۱

بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب الزکاة والصدقات

نوټ باندې زکات شته اوکنه

سوال: (۱) نوټ باندې زکات شته اوکنه ؟ په ټولو نوټونو باندې ټول حکمونه ددرهمواو دنانیرو جاري کیږي یانه ؟

جواب: نوټ په حقیقت کښې سند دې دروپې اوپه دې رۅپې باندې ده ته هروخت قدرت شته چه کله غواړي وادي خلي نودانوټ په خپله مال ندي مګردکومي روپې چې داسند دې هغه مال دې اوددې وجه نه چه په دې قدرت حاصل دي نو ضمار کښې داخل ندي لهذا په دې و اجب دې اواحکام مختلف دي بعضي جاري کیږي اوبعضي نه، که بالیقین سوال وي نودهغه جواب ورکړي شي مثلا د لسو روپو څه شي واخسته او اخستونکي نوټ ورکړي نوپه خرڅونګي زور نشته چه ضرور به دي اخلي په دیکښې مثل د درهمو او دنیانیز دندي او وجوب زکات کښې دي لکه چې تیرشول!

سوال: (۲) الامداد ماه صفرالمظفر (۱۳۲۷) نوټ متعلق یو مضمون چهاپ کړی شویدی په هغه کښې دا وو چه نوټ مال نه دي. اودی سره زکات نه اداکیږي. (۱) نواوس دامشکل پیداکیږي چه چاسره سیواد نوټ نه څه نقد نشته نو په هغه باندی دکال تیریدو نه پس زکات واجیبدل نه دی پکار، (۲) پدی طریقه سره داهم خیال پیداکیږی چه په زکات کښې نقد روپې دډاګ په ذریعه اولیږی اوچه چا ته لیږلي کیږي هغه ته د روپی په بدله کښې نوټ ملاؤ شو نوزکات اداشو که نه. (۳) په بهشتی زیور کښې راته یادیږی چه جناب لیکلی دي چه نوټ په کمی یازیاتي کښې نه شي ورکولی ، ددي نه معلومیږي چه نوټ او روپی یوشی دي. (۴) نو دي صورت کښې نوټ زکات کښې اداکولی شی اوزکات هم په نوټ باندی واجیبدی شي. (۵) نن صبا خو رمضان کښې دزکات ورکو لووخت راغلی دي اودلته زیاتو خلقو سره نوټونه دي نقد روپی نشته نودي صورت کښې څه کول پکاردي.

جواب: (۱) داشبه غلطه ده ځکه چه دانوټ دکومی روپی سند دي هغه خو مال دي چه ګورنمنټ په ذمه قرض دي، پدی باندي زکات واجب دي (۲) چه کله دي دانوټ نقد جوړکړی شوی قبضه کښې راولی نو دغه وخت به زکات اداکیږي. (۳) دا معلومیدل غلط دي دکمی زیاتی

دناجائز کیدلودابنیادنه دي چه دواړه یوحکم دي. بلکه ددي بنیاد دادي چه کمی او زیاتی حواله کښې هم جائز نه دي او نوټ معامله دحوالی ده. (۴) دا تفریع غلطه ده لکه څنګه چه مخکښې معلومه شوه. (۵) داکول پکار دي چه خپله که ورکوي نواول دانوټ نقد کړئ اودغه نقد مسکینانو ته ورکړئ. یا داسی اوکړی چه په دغه نوټ کپړی یا غله واخلی اودغه کپړا یاغله زکات کښې ورکړئ یاداسی اوکړي چه کوم مسکین له مثلاً لسو روپو نوټ ورکوی هغه ته اووایه چه ته چرته نه لس روپی نقد راوړی. چه کله هغه راوړی نوورته اووایه چه ددغه روپو په بدل کښې زمونږدانوټ واخله نو دغه خرڅ په ذریعه سره زکات ورکوونکی سره چه نقد روپی راشی نو هغه مسکین ته ورکړئ. بیا هغه خپل قرض دنوټ نه اداکوی اوکه دنقدنه ادکوی دویم کس په ذریعه که اداکوي نوداسي سړی دي وکیل جوړکړي چه هغه دغه طریقی پیژني او دهغه په ذریعه دی اداکړي : (نوټ) دا ما واضح اولیکل خو زماداخیال دی چه ترڅو دیوعالم نه دازبانی زده نه کړی نو پوهه کښې به غلطی وی. [رمضان ۱۳۳۷ واحوادث خامس ص ۲۷].

سوال: (۳) نن صبادنو ټونو دومره سخت رواج شویدی کله کله په میاشتو هم دروبی شکل لیدلوته نه میلاویږي په تنخواوغیره نوټونه اوهغه په خرچه کښې راځي (۱) دوکاندار یو نوټ یو پیسه واخلی روپي حصی حصی ورکوی دا کموالی پوره کول جائزدي یانه. که روا وی نو بیا ددی دپاره دشرعی څه حیلی ضرورت شته لکه څنګه چه دروپي شکل کښې کیږي چه دی سره یوه پیسه شامل کړی او ورکړی. (۲) که چری چاسره دنصاب برابر نوټونه جمع شی نودکال تیریدونه پس زکات په نوټونو واجیږي یانه، داشبه ځکه پیداشوه چه نوټ حقیقت کښې نه سپین زر دي نه سره زر. کچیري اوویئلی شی چه دنوټ په جاری کیدوکښې حکومت قرضدار دي اوقرض کښې زکات واجب دي نو ددی متعلق داعرض دي چه حکومت قرضداربی شک دی. خوحکومت نه ددی وعده کړیده اونه دهغه په ذمه دي چه دیو روپی نوټ په بدل کښې روپی ورکړی، بلکه هغه څلورشپیته پیسی یا شپاس انی یااته ډبل انی چه دسپینو زو نه وی ورکړی نواخستونکی انکارنه شی کولی دغه رنګ دلوئ رقم نوټونو کښې دغه پیسی یا انه یا دوو انو والاشکل مخی ته راتللی شی نو دي صورت ددی به داسی مثال شی چه یو سړي مثلاً ډبل سړي دیولاکو پیسو قرضداردي یا دپنځوس زرو کانسی دانی ددووانو قرضدار وی نو دی صورت کښې دقرضخواه په ذمه به زکات واجب شی. (۳) هم په دغه اندازه داتیازره تکومهرچه ترلی کیږي پدیکښې داکیدو دمهرپه وخت کښې ښځه باندی به زکات واجیږی یانه که نه واجیږی نوبیا فرق څه دی. امید دی دجواب ددلیل ضرورت نشته صرف دحضرت تحقیق غواړم ؟

جواب: وړومبي مقدمه بايد ځان پوهه ول پکاردي هغه دا چه دنوټ حقيقت څه دي پس دنوټ حقيقت دادي چه په اول وخت کښي چه حکومت ته تاروپی ورکړه او نوټ دي ترينه واخسته نوحکومت ددغه روپی قرضدار دي اونوټ ددغه قرض سند دي ، نو اصل حق دمالک دغه روپی ده ، او بياچاته نوټ ورکول دخپلی هغی قرضی چه دحکومت په ذمه ده حواله کول دي .دی سره دټولوسوالونوجواب اوشوخو واضحه ئی بيا هم ليکم.(۱) داکمی پوره کول اودی طريقه سره ورکول جائز نه دی ځکه چه حواله کښي کمی اوزياتی روانه دي اوددي حيلی محل حواله نه ده بلکه بيع لاس په لاس کښي زياتی دي چه دلته کښی نشته (۲) زکات واجبيږی ځکه چه ددی اصل حق مال دي او دامثال ځکه غلط دي چه دي چه کښي اصل حق دزکات مال نه دي بلکه سامان دي او دويم جنس سره دادکيدونه چه کوم اشتباه راغلی ده قرضه په بل جنس سره په رضادډواړه طرفينو اداکول صحيح دي . (۳) اوددغه مخکښي تقريرنه دټکو په مهر کښي اود نوټ په بدل کښي فرق ښکاره شوه چه مهر کښي اصل واجب ټکی دي اودلته داسی نشته لکه چه ذکر شول .چه راحواث خامس ص ۳۰)

سوال : (۴) زکات دمنی اډر په ذريعه سره ليګو کښي ډاک خانی نه چه چا ته ليګلی کيږی نو نوټونو ورکولی کيږي اونوټ سره زکات نه اداکيږي ددي مشکل نه بچ کيدو دپاره څه صورت اختيارکړی شی ؟

جواب: زه داسی کوم چه دي ځای کښي يو وکيل جورکړم چه دانوټ نقدکړه اوفلانکی مستحق ته ورکړه.

سوال : (۵) دزکات په منی اډر کښي ډاک خانی نوټونه ورکولی شی ياروپی ورکولی ضروری؟

جواب: دواړو يوشی دی دزکات اداکيدو شرطونه دواړو صورتونوکښي شريک دي .

سوال : (٦) هرکله چه ليګوونکی ته ډاک خانی نه عموماً نوټونو ورکولی کيږي نوبيابيمه ولی ته کوی ځکه چه هغی فيس هم بچ کيږي .

جواب: داسی دی وکړی مګردزکات اداکيدلودپاره دنوټ قبض کافی نه دي .

سوال :(۷) په نوټ باندی زکات شته يانه ؟

جواب: زکات شته **نوټ**:- په ذريعه زکات صرف هغه وخت اداکيږي چه مسکين دغه نوټ نقدکړي ياپري څه واخلی دی .

سوال :(۸)زکات کښی نوټ ورکولوسره زکات اداکيږی يانه ، دارنګه نور رقم چه واجب التمليک دی لکه فديه دروژی اودمانځه وغيره؟

جواب: چونکه دا مال نه دی صرف سند دمال دي پدی وجه نوټ ورکولوسره زکات نه اداکيږي اودغه صورت د نورو رقمونو واجب التمليک هم دی .بلکه دی صورتونوسره زکات وغيره ادکيږی .(الف) يا خوخپله مسکين ته نقدورکړی ياڅه شی چه دمال دقسم نه وی دومره قيمت کښی ورکړی چه امام ابوحنيفه رح په نزد زکات په غيرجنس کښی هم اداکيږی . (ب) يامسکين ته نوټ ورکړی اودغه مسکين بيادانقد يا دبل جنس په بدل کښی خرڅ کړی نوپه نقد ياپه جنس باندی قبضه روالی. اوس ددغه قبض په وخت کښی زکات وغيره اداشو اوکه چری دا دواړه صورتونه اونه شی مثلاً ددی مسکين نه دغه نوټ ضائع شو يا هغه خپل قرض کښی چا ته ورکړه نو دی صورت کښی زکات اداشو.مسکين ته زکات کښی نوټ ورکړی شی بيادی مسکين ته ددی نوټ قيمت کم ملاو شو ددی حکم!.

سوال :(۹)که چری يومسکين ته په زکات وغيره کښی نوټ ورکړی شی اوددغه نوټ نقد يا جنس کښی قبضه راوستو خو دی نوټ اخستونکی پدی نوټ کښی کموالی وکړ مثلاً يوروپی يو پيسه اودارنګه يو مدرسه کښی ورکړه اومهتمم دغه نوټ نقد کړو اويوطالب علم ته ئي ورکړه کوم چه مستحق وه. اودنقدکولوپه وخت کښی هم دغه کموالی وکړی نو آيازکات کښی پوره روپی اداشوی يايو پيسه کم روپی اداشوه اوکه د خپل مخامخ داسی ونه شی نو معلومه ده چه چرته يي نوټ ليګلی وه .هلته داسی شويدی خو داحتياط خبره ده .﴿جواب﴾ دی صورت کښی يو پيسه کم روپی اداشوه .يوپيسه مثلاً دغه کس ته په زکات کښی نوره هم ورکول پکاردی دغه رنګه که معلوم شی چه ستا پشی شا هم کموالی شويدی بيا هم يو پيسه مسکين ته ورکړه!.

دسپينو زور اوسروزرو دپيسی وغيره حکمونه په زکات اوبيع کښی

سوال :(۱۰)ګوټه (د سرو اوسپينو تارونو پيته) کمخواب (دريښمو کپړا) دسلوروسپين زر سوچه بنارسی ،لوپټی اوتاش وغيره پدی ټولوباندی زکات کيږی يانه اوددی اخستلو خرڅولو کښی به دبيع صرف حکمونو لحاظ کيږی که نه ؟

جواب: تاش نه پيژنم پدی نوروڅيزنو باندی زکات دی اوددی په بيع صرف حکمونه جاری کيږی يعنی چه څومره سپين زردی نو دهغی په اندازه کښی کموالی زياتوالی جائزنه دی اوداپه هغه اندازه دی چه داسلورسپين زروی .اګرچه کمه درجه کښی وی .اوکه چری بل شی وی (يعنی وروستو معلوم شی چه داسپين زرنه دی .نو بيا به حکم بدلوشی فقط . ۱۵ شعبان ۱۳۲۱ھ امدادص۱۵۴ ج ۱]

حکم دگډون په سرو اوسپینو کښی

سوال: (۱۱) فقهاء چه لیکی که غش (گډون) غالب وی نو غش به ی اوکه سره اوسپین غالب دی نو دغه اوس ددی څه معنی ده . بعض گډون داسی وی چه بغیردویلی کولو نه جداکیږی اوبعض جداکیداشی دواړه مراد دی یا یو. دویمه خبره داده چه ددغه گډون لحاظ اواعتبار ددغه کالو په لحاظ سره دی کوم کښی چه موجود دی یاد نصاب په لحاظ سره هم ، مثلاً کالی خالص دی که دغه کالی د گډون دزیادت دوجه نه ، ساقط الاعتبار شی نو دنور کالو مقدارد زکات نصاب ته نه رسی .یا داصورت چه دی نا قص کالو کښی دخالص سپینو اندازه اولګوی او نورکالی مقدار دنصاب ته رسی یاخالص کالی دنصاب برابر دی اودازیادت دگډون دمقدارنه زیادت دی نو اوس دی صورتونوکښی به څه کوی آیا کوم کالوچه دغه گډون غالب دی د هغی دزیادت اوکموالی کلمونه ددغه کالو اعتبارسره دی سره دی دنورو کالوپه اعتبارسره؟

جواب: سرو سپینو سره چه ددی نه علاوه بل شی گډشی دهغی دوه صورتونه یو دا چه دواړه جداوی اوپه ویلوکیدونه وی یوځای کړی شوی. نوددغه مجموعه یوحکم نه دی دسروسپینو په مقدارکښی به دسرو دسپینونه علاوه کښی به دهغی حکمونه جاری کیږی مثلاًپه بیع صرف کښی اوزکات کښی مقدار دسروسپینومعتبردی مجموعه کښی نشته دویم صورت دادی چه جدانه وی اوپه ویلی کیدوسره یوځای شوی وی اویو کړی شوی وی پدی فقهاء وائي چه دغلبه اعتباردی یعنی که غالب سره یاسپین وی نو په تولی مجموعی کښی دسرو سپینوحکم به جاری وی اوکه بل شی غالب وی نو دغه مجموعه به ددغه بل شی په حکم کښی شاملیږی پدی کښی چه څومره سره سپین دی خو پدی کښی دسروسپینوحکمونه نه جاری کیږی .نو پدی زکات شته نه پکښی دبیع صرف حکمونه معتبردی ، دی سره تولوسوالونو جواب راووتوکه په یو حکم کښی شک وی نو بیا معلومات دی اوکړیشی ، فقط. [۱۵ شعبان ۱۳۲۱ھ الامدادص۱۵۵]

حکم داداکولوزکات چه په هغی غش غالب وی یا هغه سکه نقدین نه وی

سوال: (۱۲) دګلټ سکی په حقیقت کښی دهغی قیمت برابر نه دی کوم چه لیکلی شویدی اوشرعاً مال دی خکه چه دا اندازی پوری نوټ سره مشابه دی اودا خبرهم راغلی دی چه روپی

به دګلټ نه جوړیږی اوداخبره ماخپله کښی کتلی ده چه دسپینو دګرانوالی دوجه پارلیمنټ کښی داخبره سرته رسیدلی ده چه که ائتنده دسپینوسکی جوړی کړیشی نو په هغی کښی به صرف شپږمه حصه دسپینو شاملیږی نوپدی صورت کښی هم داسکی مال نه دی دشریعت په نظرکښی څکه دیکښی غش غالب دی نو بیا زکات په اداکولو کښی نورهم ګرانوالی شو ، براه کرم تفصیلی جواب وکړی څکه چه ماته د زکات اداکیدوکښی پدی خبرو سره ډیر ګرانوالی مخی ته راځی ؟

جواب: دګډون دزیادت نه داخبره صحیح ده چه سره او سپین نه دی خو داصحیح نه ده چه مال نه دی .مال تعریف پدی صحیح دی لهذ دامال دی ، البته که زکات دغیرجنس نه اداکیدی نو ددی سرۀ او سپین هم تاوانی وه .خو غیرجنس سره هم زکات اداکیږی هر کله چه بازار ددی صحیح قیمت د واجب برا بر وی او دغه برابروالی شته نوددی وجه زکات کښی څه مشکل نشته لکه څنګه چه پیسو سره دنقد ینو زکات اداکیدی شی او که چری دغه شان احتیاط وی نو بیا یو قیمتی شی واخله لکه کپړه یا غله دزکات په زینت ورکړه [۱۳۳۸ھ]

دتولی په حساب سره دزکات دنصاب اندازه

سوال: (۱۳) دسرو او سپینودنصاب اندازه د تولی په حساب سره او انګریزی سکی په اعتبار سره به څومره وی ؟

جواب: مشهوره خبره دوه پنځوس نیمی تولی سپین زر او اوه تولی سره زر دلګهنۀ دتولی چه دهغی حساب سره روپی دیولسو ماشووی.

بیان دهغه قرضی دمهر چه دهغی په وجه زکات

نه واجبیږی اوهغه چه زکات پری واجبیږی

سوال: (۱۴) مهر مؤجل چه دهغه ورکولو فی الحال اراده نه وی دزکات مانع ګرزی یانه ؟

جواب: دیکښی اختلاف دی علامه شامی نقل کوی زاد القهستانی عن الجواهر والصحیح انه غیر مانع،نوصحیح خبره داده چه دزکات واجبیږی فقط [۱۵شعبان ۱۳۲۱ھ]

سوال: (۱۵) هغه قرض دپاره دمهرپدی نیت سره چه دابه اداکوم دامانع دی دوجوب دزکات اودقربانی نه یانه ؟

جواب: (۱) دیکښی اختلاف دي درمختار کښی مهر مؤجل اومعجل دواړه مانع دزکات لیکلی دی اوطحطاوی دوه قوله بیان کړی دی معجل مانع دزکات دی اومؤجل نه دی که چری اداکول وی نو مانع دی دزکات نه اوکه اداکول نه وه نو بیامانع نه دی نو ټول دری قوله شول طحطاوی دقهستانی دویم قول غوره والی نقل کړی دی خو زماپه نزد دریم قول غوره دی، والله اعلم!

سوال: (۱۶) څه فرمائي علماء دین اومتقیان دشرع متین چه دزیدپه ذمه څلوزره روپی قرض دمهرمؤجل دی آیا داقرض دسرسایه، قربانی دمنختی دپوره کولو، زکات اودحج نه مانع دی یا نه داصورت ددی پنځو واړو امورونه مانع دی که بعضو نه؟

جواب: شامی په کتاب الزکوة کښی داختلاف نقل کولونه پس جواهر دقهستانی په حواله نقل کړیدی والصحیح انه غیرمانع، اوهرکله چه زکات مانع نه دی نو واجباتونه هم مانع نه دی ځکه دزکات شرطونه ټولو نه سخت دی. [۸ محرم ۱۳۲۲]

سوال: (۱۷) دویمه مسئله داده چه زمادوالده مرحومه څه کالی دی چه هغی باندی کال کښی پنځوس روپی زکات کښی راځی چه هغه ماباندی اداکول واجب دی خو ماته مهر هم اداکول دی چه هغی کښی زر روپی معجل وی هغه خو اداشوی خونهه زره پاتی دی نودی حالت کښی ماباندي زکات واجب دی که نه دی والدصاحب فرمائي چه [عالمگیری] کښی دی چه زکات نشته د هغی عبارت دادی، کذالک المهرینمع مؤجلا کان اومعجلا لانه مطالب به کذا فی المحیط السرخسی وهو صحیح علی ظاهر المذاهباه. [عالمگیری ج اول ص ۲۸۳ مطبوعه مصر کتاب الزکات]

---

[1] فی هذا الجواب رجوع عن الجواب السابق کمالایخفی ثم اعلم ان مولاناطال بقائهم رجحوا القول الثانی فی الجواب السابق والقول الثالث فی هذا الجواب وفی کلاالرجحتین نظرلان العلة التی جعلوا الدین مانعامن الزکوة لاجلهاموجودة فی المهر، مطلقاسواء کان مؤجلاً اومعجلاً کان له نیة الاداء ام لا لانهم قالوا ان حاجة المدیون الی هذا المال حاجة اصلیة لان قضاء الدین من الحوائج الاصلیة والمال المحتاج الیه حاجة اصلیة لایکون مال الزکوة اه شامی والمهرمطلقادین له مطالب من جهة العبادو المدیون مامورمن جهة الشرع بادائها فیکون هومحتاجاً الی المال فی فراغ الذمة ویکون المال مشغولاً بحاجة اصلیة فلایکون مال الزکوة ونیة الاداء وعدمهالامدخل له فی المنع وعدمه لانه غیرمؤثرفی العلة کمان الدیون الذی هویدل مال التجارة اوغیرهالاداخل فی اسقاطه الزکوة ودعدمه فی کون المدیون محتاجاً الی فراغ الذمة وعدمه وکون المال مشغولا بالحاجة الاصلیة وعدمه لانه لایراء ذمة من عدم عده دیناکمالایخفی فالاظهرعندی القول الاول ولاعبرة لنقل القهستانی عن الجواهرتصحیح الثانی فلیتأمل (داتغیرد تصحیح الاغلاط ص ۳۰ نه شویدي)

جواب: پدیکښی روایت هم شته چه دامهر مانع نه دی دوجوب دزکات نه تطبیق دواړو کښی دادی که ددی سړی نیت وی دمهر دادکولونه بیازکات واجب نه دی اوکه نیت ئي نشته نو زکات واجب دی خوکه دامهرورستو واجب شوی وی اوداکالی ستااختیار کښی مخکښی نه وه نودمهر دواجبیدونه مخکښی زکات بلا اختلاف واجب دی!

سوال: (۱۸) قرضه دمهر زکات ساقط کوی که نه؟

جواب: فی الدرالمختارباب الزکوة فارغ عن دین له مطابق من جهة العباد الی قوله ولو صداق زوجة الموجل للفراق وفی ردالمحتارغزاه فی المعراج الی شرح الطحاوی وقال عن ابی حنیفة رحمه الله لایمنع وقال صدرالشهید لا روایة فیه ولکل من المنع وعدمه وجه زادالقهستانی عن الجوهر والصحیح انه غیرمانع [ج ۲ ص ۸۰۷] دی سره دمسئلی اختلاف اوزکات واجبیدل معلوم شول.

تنخواواورشوت چه مال کښی یو څای شی دهغی دزکات حکم

سوال: (۱۹) تنخوا اورشوت دواړه ګډوډ دی پدی زکات شته که نه؟

جواب: په ټولو (۱) باندي زکات واجب دي، فی الدرالمختار لواخلط السلطان المال المغصوب بماله ملکه فتجب الزکوة الی قوله لان الخلط استهلاک اه فقط [۱۵ شعبان ۱۳۲۱ھ امداد ص ۱۵۲ ج ۱] امدادالفتاوی جلد اول ص ۱۵۲

خلاصه سوال زکات مخلوط ازرشوت وتنخواه!

خلاصه جواب:- وجوب زکات تسامح قید ضروی درجواب متروک نمودن وان واجب الذکر بود وهذ اذاکان له مال غیرمااستهلکه بالخلط متصل عنه یو فی دینه الخ، درالمختار اصلاح تسامح:- واجب بود که تمام شرائط که دروجوب زکات مال مخلوط حلال به حرام درکتاب الدرالمختار وردالمحتار بود ازان روایت ماخوذه امداد الفتاوی درج فرموده باشد تاکه سائل در غلطی نه افتد. تمام عبارت هردوکتاب تحریرکرده می شود بعده مقصودبوضوح خواهد بخواند.

---

[1] یعنی په هغه معلوموشرطونودزکات چه په هغی کي فراغ عن الدین هم دي. چونکه حرام مال ګډوډولوسره هلاک کیږي. اوهلاک کولوسره دهلاک کوونکي په ذمه واجبیږي په دي وجه کتی به شی چه ددغه ګډوډ مال نه چه دحرام مال په اندازه اوزي اودنصاب برابرپاتی کیږي نوپه باقی باندي به زکات واجب وي کنی نه واجبیږي دحضرت مولاناپه جواب بعض عالمانو کلام کړیدي کوم چه دمحلقاتوپه تتمه اولی کي ذکراواحقرملحقاتوپه اصلاحاتوکي په دي باندي کلام کړیدي ۱۲ تصحیح الاغلاط ص ۲۲!

ولوخلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكوة فيه يورث عنه لان الخلط استهلاک اذالم يكن تميزه عند ابی حنيفة رحمه الله وقوله ارفق اذكلمايخلو مال عن غصب وهذا اذاكان له مال غير مااستهلكه بالخلط منفصل عنه يوفی دينه والا فلا زكوة كما لو كان الكل خبيثاكما فی النهر ۱۲ [الدالمختارص ۳۹] قوله كما فی النهرای اول كتاب الزكوة عند قول الكتر وملک النصاب حول ومثله فی الشربنلالية وذكره فی شرح الوهبانية بحثاوفی فصل العاشر من التتارخانية عن فتاوی الحجة من ملک اموال غيرطيبة اوغصب اموالا وخلطها ملكها بالخلط ويصير ضامنا وان لم يكن له سواها نصابا فلا زكوة عليه فيها وان بلغت نصابا لانه مديون ومال المديون لا ينعقد سببا لوجوب الزكوة عند نا الخ ، فافادو بقوله وان لم يكن له نصاب الخ ،.ان وجوب الزكوة مقيدبما اذاكان له نصاب سواهاوبه يندفع ماستشكله فی البحرمن انه ملكه بالخلط فهومشغول باالدين فينبغی ان لا تجب الزكوة الخ، . لكن لا يخفی ان الزكوة حينئذ انما تجب فيما زاد عليها لا فيها لا يقال يمكن ان يكون له سواهامما لا زكوة فيه كدورالسكنی وثياب البذلة ممايبلغ المقدارما عليه اويزيدفتجب الزكوة فيهما من غيران يكون له نصاب اخرسواها لانا نقول انه لماخلطها ملكها وصارمثلها دنيافی ذمته لا عينهاوقدمناان يصراولا الی مال الزكوة دون غيره حتی لو زوج علی خادم بغير عينه وله مائتا درهم وخادم صرف دين المهرالی المائتين دون الخادم ای فلوحال الحول المائتين لا زكوة عليه لا شتغالهابدين مع وجود مايبقی به من جنسه وهو الخادم وهناكذالک مالم يملک نصاباً زائداً نعم تظهرالثمرة فيمااذا ابرآه المغصوب منهم كمانقله فی البحرعن المبتغی باالغين المعجمة وقال هو قيدحسن يجب حفظه انتهی واذاصالح غيرمائة علی عقار مثلاً فيبقی ماغصبه سالماً عن الدين فتجب زكوة الی اخر ۱۲ ردالمختارص باب الزكوة هكذا فی الكتاب والله تعالی اعلم باالصواب ۴۰ [حرره فقيرمحمد بخش ساكن جوتی] **تكمله دخبره ۵** :-

هغه حاشيی ليكلی شويدی تردی به انشاء الله شائع كړيشی !

[اشرف علی رحمه الله تتمه ۱۳۲۰هـ (تتمه اولی /ص ۳۴۰)

په كلابتون (دسرويا سپينوتارچه په ريښمووخيژولی شی)

اوپيته چه په كپړا اوخيژوی دهغی په اندازه زكات وركول.

سوال:(۲۰)كه چری په كوټه اوكلابتون باندی زكات وی اوكپړاباندي تكی وي نودهغي اندازه به كولی شی يانه ؟

جواب: اندازه به كيږی اواحتياط دادي چه د اندازي نه زيات وكړي .فقط [۱۵ شعبان امداد ص ۱۵۲ ج اول

په كمخواب (دريښم يو قسم كپړا) باندي چه كپړا غالب وي په هغي كښی شک ختمول.

سوال:(۲۱)كمخواب كښي كپړا غالب وي جدا لحاظ به كيږي يا دنورو څيزونولحاظ سره ؟

جواب: دغالب دامعنی نه ده كله دي سوال [۱] چه څلور سواله مخكښی ذكرشول چه په هغي كښی څومره سپين وی نوهغه شان زكات واجب دي فقط والله اعلم [۱۵ شعبان ۱۳۲۱هـ]

په نصاب دكال تيريدو معنی

سوال:(۲۲)ديو كس امدني هره ورځ ده هغی بغير دسودنه په طور دامانت بينک كښی پيسي جمع كوي مثلاًدجنوري مياشت نه دسمبرپوري امدني اندازي سره زكات قابل شو تر اخرمياشت دسمبرپوري دهغي دزكات حساب څه رنګ دي څه آمدني باندي يوولس مياشتي تيري شي څه باندي لس څه باندي څلور بلكه څه باندي دوه څلورورځي تيري شي ددي امدني نه خرچه هم كيږي خودكال دختميدو په وخت دخرچ كيدوباوجودهم زكات قابله ده خوپه هيڅ امدنی باندی هم كال پوره تيرنه دي كله چه ذكرشو؟

جواب: كوم وخت چه دغه جمع دنصاب برابرشوه ددغه تاريخ نه كال شروع شو.اوكال ختميدوپوري چه څومره هم موجودوي خوپدی شرط دنصاب نه كم نه وي په تول زكات واجب دي .اگرچه په هره حصه كال نه وي تيرشوي اويادكال په مينځ كي دنصاب نه كم شوي وي ، وفی الدرالمختاروشرطه كمال النصاب ولوساعة فی طرفی الحول فلايضرنقصانه بينهماالخ،۳ذی الحجه/ ۱۳۲۱هـ، امداد/ص ۱۵۷/ج ۱،

---

[۱] په موجوده ترتيب كي ص ۵ په سوال نمبر ۲ باندي دي ۱۲،

حکم دهغه زکات چه خرچ کړیشی په بعض رشته دارانو

سوال: (۲۳)خپل سکه وروریا پلارشریک یامورشریک یارضاعی وروروخوریاخورئی یا خورزه یاورارهٔ یاوریرهٔ یامامایاترور(دمورخور) یاپپو(یات پلارخور) یاوښی یاخینه یاخوانبی که بالغ وي که نابالغ وي دوي ته زکات اوسرسایه ورکول جائزدي که نه ؟

جواب: جائزدي که نابالغ وي نوبیاداشرط هم دي چه دهغی پلارمالداره نه وي اګرکه موریې مالداره وي ، وفی الدرالمختارولاالیٰ طفله بخلاف ولده الکبیروابیه وامراته الفقیراء وطفل الغنیة فیجوزلانتفاء المانع الخ ، قلت الضمائر فی طفله وولده وابیه وامراته راجعة الی الغنی کمافی الشامیه ،

۲۶محرم / ۱۳۲۲هـ (امداد/ صـ ۱۵۸/ ج۱)

چه کوم کلی کې مال موجودشویدی په هغی ځای کې دزکات خرچ کولوغوره والی

سوال: (۲۴)یوسړی په وطن اصلی کې کم اوسیږی اوپه وطن اقامت کې زیات اوسیږی نو زکات دکوم ځای خلقوته ورکول پکاردی ؟

جواب: فی ردالمحتارویعتبرفی الزکوة مکان المال کلهاواختلف فی صدقة الفطر کمایاتی الخ ، دی روایت سره چه مال کوم ځای موجودشوي دی دهغه ځای خلق زیات حقدار دي چه زکات ورکړی . الابعارض فصلوه ، که بیاهم بل ځای تا اولیږي نوهم زکات اداکیدیشی فقط والله اعلم ،

۲۶محرم / ۱۳۲۳هـ (امداد/ صـ ۱۵۸ / ج۱)

دبل جنس نه دزکات اداکولوحکم

سوال: (۲۵)یوکس په زکات کې څه روپی راوستی خوهغه روپی په خپل مصرفونوکې خرچ نه کړي خوددغه روپویې کپړایاغله یاڅه بل څه واخستل اومصرف کې خرچ کړل .نوآیازکات ادانه شواودوباره به زکات ورکوي ؟

جواب: اداکیږي ، لان البدل فی حکم الاصل عندالحنفیة ،خوپدی شرط سره چه مال اخستی شوي ددومره قیمت وي .اخستونکې چادهوکه بازنه وي ګنړلی .کنی دبازاردقیمت په اندازه به زکات اداکولی شی ، ۲۷محرم / ۱۳۲۲هـ (امداد/ صـ ۱۵۸/ ج۱)

زکات ورکول دخلاف جنس نه

سوال: (۲۶)څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین په دي مسئله کې چه که په څه کې زکات واجب وي .نوآیاددغه مال نه زکات اداکول ضروري وي یادخلاف الجنس نه اداکړي نوهم اداکیدیشی ، لکه دچاپه ذمه دسرویاسپینوپه زکات کې یوه روپی واجب وي اوهغه ددی یوي روپی کپړاواخلی اوچاته ورکړي نوزکات اداکیږی کنه ؟

جواب: زکوت خلاف الجنس نه هم اداکیږي اوخلاف جنس په قیمت کښې دواجب په برابرئ پکار دی واجمعوا انه لوادی من خلاف جنس اعتبرت القیمته شامی [صـ ۳۰ ج ۲] نودي صورت کښې زکات اداکیږي ځکه چه رکن دزکات تملیک دي اوهغه دلته اوموندی شو. فی ردالمحتار فلواطعم یتیماً ناویاً الزکوة لا یجزیه الا اذادفع الیه المطعوم کما لوکساه ای کما یجزئه لوکساه ج۲ بشرط ان یعقل القبض صـ ۳ ج۲ وقال الشامی بعد اسطر ففی الکسوة لا شک فی الجواز لوجودالرکن وهو التملیک فقط !.جمله اخیره رمضان ۱۳۲۰ هـ [امداد صـ ۱۴۶ ج اول]

دتملیک دحیلی تحقیق

سوال: (۲۷)دتملیک ګولو حیله چه اکثرو اسلامي مدرسوکښې کیږي پدیکښې خو نیت یقیناً صحیح نه وي اګرچه دفقه په روسره داصورت جائزوي ، نو ایا الله پاک چه نیت او دزړه ارادي ګوري پداسي کولو سره به رضا شي اوداحیله کوونکي به اخرت کښې دنیولونه خلاص شي؟

جواب: دورع اوتقوی نه علاوه هم زماپه نزد دفقه په رو سره دزکات نه اداکیږي ، ځکه چه تملیک دزکات رکن دي اوتملیک کښې چه عقد کوونکي جداوی نوتملیک نه کیږي اوپدي صورت کښې خو دوړاو په مضبوطو ګواهو باندي اقرار کوي چه تملیک مقصود نه دي . فی الدرالمختار وقدمناان الحیلة ان یتصدق علی الفقیرثم یامره یفعل هذه الا شیاء وهل له ان یخالف امره لم اره والظاهرنعم وفی ردالمحتاروفی التعبیرثم اشارة الی انه لوامره اولاً لا یجزی لا نه یکون وکیلاعنه فی ذالک الخ ، ثم نظرفیه[1] ونظرت فی ذالک النظر فیقی الحکم سالماً فقط ۲۷ محرم [امدادالفتاوی صـ ۱۵۹ ج اول]

---

[1] تقریرنظرالشامی ان المعتبرنیة الدافع ولذاجازت وان سماهاقرضااوهبة فی الاصح کماقدمناه فافهم وتقریرمولانا فی ذلک النظر علی مارأیته مکتوبابهامش الشامی بخطه طال بقائه علی رؤس المستفیدین ان التملیک رکن الزکوة ولم یوجدفی التوکیل بخلاف القرض والهبة فانما تملیک وان اختلف الجهة وعسی ان یکون قوله فافهم اشارة الی ذلک آه

په حرام مال کښې دزکات حکم

سوال: (۲۸) رشوت سره حاصل شوي مال باندي زکات واجب دي يانه ، نن صباعام مسلمانان چه په رشوت اوحرام کسب باندي لګيا دي نو زکات ورکولونه هم بي پرواه دي پدي بنياد چه حرام مال کښې زکات نشته حالانکه په خپله ئي استعمالولو کښې څه نه کوي اونه هغي نزدي خپلوان چه غريبان دي او دزکات مصرف هم دي دا روپي اتفاقاً دوي ته ملاؤ شي ، نوزکات په نيت دوي ته ورکړي شي نوڅه باک پکښې شته ؟

جواب: فی الدرالمختار (۱) ولوخلط السلطان المال المغصوب بماله ملکه فتجب الزکوة فيه ويورث عنه لان الخلط استهلاک اذالم يکن تميزه الخ ددي روايت نه معلومه شوه چه پدي مال زکات شته دي والله اعلم ۲۷ محرم ۱۲۲۳هـ [امداد الفتاوی صـــ ۱۶۰ ج اول] **خلاصه سوال**:- زکات درمال رشوت وکسب حرام ! **خلاصه جواب**:- وجوب زکات !

تسامح:- سوال از مال رشوت وکسب حرام خالص بود نه از مال مخلوط حلال بحرام بود جواب ازثانی است ومطابق سوال نيست ، اصلاح تسامح:- لازم است که جواب بااين طور داده آيد اگرمال تمام حرام وخبيث است چنانچه رشوت وکسب حرام دران زکات واجب نيست بلکه کل واجب التصديق است ، فی القنية لوکان الخبيث نصاباً لا يلزمه الزکوة لا ن الکل واجب

وعندی ان نظر مولانا غيرتجهة لان القول العلامة سلم کونه توکيلاوليس کذلک کمالايخفی والحق فی النظر ان يقال ان التمليک الذی هو فعل المعطی غيرکاف فی اداء الزکوة بل يشترط التمليک وهواختياری ههنافيتوقف علی قبول الاخذ ولم يوجد ههنالانه لم يعلم التمليک اصلافلايکفی هذا التمليک فی اداء الزکوة نعم ان علم الاخذانه بالشرط وقيل يتادی الزکوة بلاشبهة بل مخ باقی حصه - ان الهبة والصدقة لاتفسدان بشرط الفاسدومن ههنا علم مافی قوله طال بقائه ،قطع نظرپرهيزگاری نه زماپه نزدالی قوله په دی صورت کې دواړه دقوي شهادتونو په قرينوسره دامعترف دي چه تمليک مقصودنه دي - لان فی صورة المتعارفة تمليکا بالشرط لاهزلاوبينهمافرق فتدبر، (داعبارت دتصحيح الاغلاط صـ ۲۷ نه نقل شويدي)

(۱) اصل سوال کې په ظاهره دخلط قيدنشته اوپه دي وجه هغه عام دي اوشامل دي خالص اومخلوطته خوحضرت مولان اصاحب دعرف دوجه نه دامال مخلوط وګنړلواوپه هغی بنيادپې ددی جواب ورکړيدي خوپه حرام مال کې تفصيل دادي چه که چرته هغه حرام مال خالص وي بياخوپه هغی کې زکات واجب نه دي ځکه چه که دهغی مالک معلوم دوي بياخوددي واپس کول واجب دي اوکه معلوم نه وي نوتول صدقه کول واجب دي اوکه چرته مخلوط مال دي نوبيابه کتی شی چه که چرته دحرام مال په اندازه دهغی نه اوباسی نودنصاب برابرپاتی کيږي يانه که پاتی کيږي نودي باقی کې زکات واجب دي اوکه نه پاتی کيږي نونه دي واجب دحضرت مولاناپه دی جواب بعض عالمانو کلام کړيدي کوم چه اولی په محلقاتو کې ليکلي شويدي اواحقريه دي باندي دمحلقاتوپه اصلاحاتو کې کلام کړيدي (داعبارت دتصحيح الاغلاط صـ ۲۸ نه نقل شويدي - ۱۲

لتصدق عليه فلا يفيد ايجاب التصدق ببعضه الخ ، ومثله فی البزازيه ۱۲ [ردالمحتار صـــ ۲۹] باب زکوة قوله بماله متعلق بخلط وامالوخلط بمغصوب اخر فلا زکوة فيه کمايذکره فی قوله کما لوکان الکل خبيثاً ۱۲ ردالمحتار صـــ۲۹ هکذا فی الکتاب والله اعلم باالصواب حرره فقيرمحمد بخش عفی عنه ساکن چوتي تتمه اول صـــ ۱۳۳۹!

دزمکي دخراج رقم چه دزميندار په ذمه دي پدي کښې دزکات حکـــــم

سوال: (۲۹) دچاڅه روپي دزمکي دخراج دزميندارپه ذمه قرض دي دري سوه روپونه زيات دي ددي زکات کوم وخت ورکول پکاردي اوپدي روپوکښې کال تيريدل شرط دي(۱) يانه ؟

جواب: فی الدرالمختار واعلم ان الديون عندالامام ثلثة ، قوی ومتوسط وضعيف فتجب زکوتها اذاتم نصاباً وحال الحول الخ ، وفی ردالمحتارقوله حال الحول ای ولو قبل قبضه فی القوی والمتوسط وبعده فی الضعيف وفی الدرالمختار الدين القوی کقرض وبدل مال تجارة وفی العالمگيری رجل احرارمنه ثلث سنين کل سنة ثلث درهم فحين مضی ثمانية اشهر ملک مائتی درهم فينعقد عليه الحول فاذامضی بعد ذالک فعليه زکوة خمس مائة الخ ، ددي بنياد دي صورتونوکښې چه تپوس پکښې شويدي زکات فرض دي اوکال تيريدل هم شرط دي . پاتي شوه داخبره چه ابتداء دکال کوم وخت به اخستي شي ؟ دهغي تفصيل دادي چه که دازمنيدار دداسي نصاب مالک نه وي کوم چه دقرض دجنس نه دي نوبياخوچه دي کوم وخت دنصاب برابرداجرت مالک شي نودغه وخت نه به حساب کولي شي . کما فی العالمگيريه رجل اجرارمنه ثلث سنين کل سنة ثلث مائة درهم فحين مضی ثمانية اشهرملک مائتی درهم فينعقدعليه الحول فاذامضی حول بعد ذالک عليه زکوة خمس مائة الخ . اوکه دي مالک وه دنصاب چه کوم ذکرکړي شو نوبيا دغه اجرت دکال دتيريدو دهغي اصل نصاب تابع به شي نوڅومره چه دي داجرت مالک کيږي نوهغه مقدار به اصل نصاب سره ملاؤ شي ، نوچه اصل نصاب باندي کال تيرشو نوڅومره چه دي داجرت مالک شوي په هغه هم کال تيرشو . اواصل

---

(۱) داتغيردتصحيح الاغلاط صـ ۲۸ نه اخستی شويدي ۱۲ - نصاب اودي مقداردواړوباندي زکات واجب دي، کماتقضينه اطلاق قولهم والمستفادفی اثناء الحول يضم الی نصاب من جنسه انتهی شامی ،خواداکول دزکات ددين مذکورمخکې دقبض کولونه واجب نه دي !

هغه وخت واجب دي چه هرکله دهغه قرضه ذکرشوي نه دوه سوه درهمه يعني څلورپنځوس روپي دولس اني دري رتي وصول کړيشي لانه دين متوسط وقال فی الدرالمختار وعند قبض مائتين منه بغيرها ای من بدل مال لغير التجارت والدين المتوسط والله اعلم وعلم اتم واحكم[امدادص ۱۶۲ ج اول]

يوسړي دنصاب مالک نه وي اوزکات اخلي ددي څه حکم دي

سوال: (۳۰)يوسړي سره څه کالي دي خود نصاب نه کم دي ده ته که څوک زکات ورکوي نوځومره اندازي پوري اخستي شي ؟

جواب: فی الدر المختار وکره اعطاء فقيرنصاباً واکثر، دي روايت نه معلومه شوه چه دغه کس ته بی دکراهت نه جائز دي خوچه بياهم صاحب نصاب نه شي .اوزيات اخستل ورته مکروه دي

(۱).والله اعلم [ذالحجه ۱۳۲۱۴هـ امداد ص ۱۶۲ ج اول]

دم جواز استقراض ازمد زکات برائ مد ديگر مدرسه وصرف مد دردیگر

سوال: (۳۱)يو مدرسه کښي دوه مده دي يو مدکښي زکات صدقي اوسرسايه وغيره امدني جمع کيږي اودويم مدعام اغراضودپاره دي چه په هغي کښي په يوځاي امدادي پيسي اوچندي او دواده دپروګرامونووغيره مال جمع کيږي دزکات ، صدقو ،فديو، دمد نه ديتيمانانو اوغريبانانوخوراک سکاک دکپړو جاموضروريات پوره کيږي اوعام اغراضودمدنه داستاذانو تنخواه، دملازمينو، دځاي کرائي اومدرسه دفرش په صفايانوکښي اوداشتهاراتودچهاپ کولواوخورولواوپه ډاک وغيره باندي خرچ کيږي مدرسه دپاره دزمکي اخستلوپه وجه په مدرسه باندي څه روپي قرض دي اوهغه خپلي پيسي غورځي اوپه مدرسه کښي دعام اغراضوپه مدکښي دومره شته چه دده قرضه هم پوره کړي اودهغي نه پاتي کيږي هم .اوس صرف دامعلومات کول غواړوچه دعام اواغراضومدکښي څومره روپي دي هغه وکړو اونوري دزکات دمدنه ورکړونود روادي يانه اودي خزانچي ددي وجه وئيل چه کيدیشي مد زکات نه اخستل جائزنه وي نوپديکښي ئي سوچ کول بلکه نورو اراکينو ئي هم وويل چه داجائزنه دي

---

[1] خوکه چرته داسړي قرضداروي يابې بال پچ زيات وي چه قرض اداکړي په حاجتونوباندي يې خرچ کړي اوبيانصاب نه پاتی کيږي [illegible] نه دي کذافی الدرالمختار ۱۲ منه ؛

خوهغوي اونه منل اوهغوي وويل چه جائزدي اونه دزکات دمدنه داقرضه اداکړه نودي خزانچي دزکات دمدنه دغه قرضه اداکړه اوس داګناه دخزانچي په غاړه شته يانه اوداکاردرست دي که نه يعني دزکات نه قرضه اداکول جائزدي يانه جواب راکړي دابه ستاسوزياته مهربانی وي ؟

جواب: دورکوونکو(۱) په اجازت باندي داجائزده ځکه چه دغه مالو نه ترځوددوي داختيارنه وتلي نه وي .اوداخبره چه پديکښی ددي معطين (ورکوونکي)اجازت دلالة موجود دي کنه دايوواقعه ده خوظاهره داده چه اجازت شته ځکه چه چنده ورکوونکي چه کله چنده ورکوي نوهغوي خپل اختيارختم کړي اوهغه متولی ته مکمل اختيارورکړي ددي وجه دي مسئله کښي دغه جائزدي. والله اعلم [امدادص۱۶۳ / ج اول]

سوال: (۳۲)دزکات مدنه قرض واخلي اوبل مدکښي ئي خرچ کړي پدي طريقه سره کله چنده راشي نودامال به بيادزکات مدکښي شامل کړي داجائزدي يانه ؟

جواب: داهم دورکوونکي په اجازت سره جائزدي .[۱۴ صفر ۱۳۳۰هتتمه اولی ص۵۸ ؛

حکم زکات درمکانات کرايه

سوال: (۳۳)چه فرمايند علماء دين ان درين مسئله که برمکانات ودوکانات که زائدازسکونت هست وبرای کرايه گرافته می شود آيازکات واجب است يانه .بينواتاجروا؟

جواب: زکات براينها واجب نيست زيراکه نامی شدن نصاب ازشرائط زکات است ومکانات (۲) نامی نيستندومنها کون النصاب نامياً.عالمگيری ج اول ص۱۷۱. ولا فی ثياب البدن واثاث المنزل ودار السکنی ونحوها،درمختار قوله ونحوها کحوانيت وخانات يستغلها. [طحطاوی مصری ج اول ص۳۹۲ ذی قعده ۱۳۰۰هـ امداد ج اول ص۱۶۴)

که طالب العلم مالدار هم وي زکات اخستل ورته جائزدي

سوال: (۳۴)که سفرکښي يو مالدار طالب وي يا سړي صاحب نصاب دي برابره خبره ده که دنصاب په اندازه ورسره وي يانه .دوي ته زکات ورکول جائز دي يانه ؟

---

[1] داتغيردتصحيح الاغلاط ص ۲۹ نه نقل شويدي ۱۲ ؛

[2] البته که چرته څوک داتجارت کوي چه مکان اخلی اوخرڅوي نودمال تجارت پهٔ شان دي دمکانونوپه قيمت کې هم زکات لازم دي ۱۲ ؛

جواب: مسافرصاحب نصاب که طالب وي اوکه بل څوک وي چه خرچه ورسره نه وي نو زکات اخستل ورته دحاجت په اندازه جائزدي. که فقیرانودحاجت نه زیات هم اخستي شي ، ابن السبیل وهوکل من کان مالا لا معه درمختارفی الشامی عن الفتح ولایحل له ان یاخذلکثرمن حاجته،اوبعض فقهاء چه طالب علم دپاره زکات اخستل مطلقاً جائزکړیدي کمافی الدرالمختار ان طالب العلم یجوزله اخذالزکوة ولوغنیاً الخ .نوداخبره قابل اعتماد نه ده کمافی الطحطاوی وهذاالفرع مخالف لا طلا قهم الحرمة فی الغنی ولم یعتمده احد الخ،نو په مرجوح قول باندي فتوی ورکول باطل دي .کمابین فی رسم المفتی.الله اعلم.

[۲۹محرم ۱۳۰۴ھ امداد ص۱۲۵ ج اول]

تحقیق وجوب زکات براصل ومنافع درمال تجارت وکمپنی وصرف زکات درمدرسه

سوال: (۳۵) څه فرمائي علماء دین پدي مسئله کښي چه یوکمپنی جوړه شویده چه یو خاص مقررکړي شوي سرمایه سره کاروبارچلول غواړي اوداسرمایه په خاص مقرر حصو (سل یا زر) باندي تقسیم کړي اوبیا دا حصي په خاص قیمت باندي خرڅوي. څوک یوه حصه اخلي څوک دوه څوک څلور څوک لس الی غیر ذالک ،دغه شان دوي دسرسایي دغه خاص قیمت اخلي اوکاروبارچلوي اودکاروبارڅه قسم هم معلوم نه دي بلکه هغه دکمپني په مشوري دي که هغه سود باندي پیسي ورکولوکښي مصلحت ګڼړي نو په سود ورکوي اوکه څه قسم کارخاني جوړولو کښي فائده ګڼړي نوکارخانه جوړه وي .که دوکان کښي فائده وي نو دوکان جوړه وي .بس کوم کارکښي ورته فائده وي هغه کوي حصي اخستوونکي والو ته ددي کاروبارسره هیڅ تعلق نشته نه مال تقسیمولي اونه روپي واپس اخستلي شي اونه انفرادي حیثیت سره څه قسم مداخلت کولي شي اواجتماعي حیثیت سره صرف دومره مداخلت کولي شي څومره چه دوي ته دکمپنی دقواعداو ضوابط په دو سره حق حاصل دي انفرادي حیثیت سره هرحصه دارته دوه حقه حاصل دي .یوداچه نفع څومره دده حصه کښي راشي هغه دي واخلي ، دویمه داچه که دي خپله حصه دچاپه لاس خرڅوي نو خرڅولي شي ددي نه زیات حق ورته نشته ددي متعلق اوس داخبره معلومول غواړوچه هغه روپي چه کمپني والو ددي حصواخستوونکي والونه حاصل کړیدي اودي سره ئي کوم څیزونه منقوله اوغیرمنقوله اخستي دي پاتي هغه روپي څه بل کار کښي لګولي دي دادچاپه ملک کښي دي .

دحصواخستونکي والو یادکمپني که کمپني ته مالک اووائي اوداحصي اخستونکي (خریدان شیرز) دکمپني نه سودي قرضه اخستوونکي اوګڼړي نودوي به داصل مال اودسود دواړو زکات اداکوي یاصرف دسود ، جواب ورکولوکښي داخبره به هم مخي ته کیږي چه حصه اخستوونکي اصل رقم دکمپني نه شي وصولولی، البته که چري کمپني ماته شي نودهغوي سرمایه به په حصه دارانو کښي دحصوپه اندازه تقسیم کولي شي اوکه حصو اخستوونکي والوته مالک اووئي اودکمپني ارکان نودي صورت کښي دوي زکات کومي قاعدي مطابق اداکوي پدي جواب کښي هم داخبره مخي ته کیږي چه دي حصو اخستوونکي والوته په کمپني کښي سیوا ددغه دوه حقوقونه چه ذکرشول نورڅه اختیارنشته اوداخبره دي هم مخي ته وي دمالکانو اختیاراتونه دومره مجبوري اودکمپني دومره پوره اختیاردي کمپني سره غاصب په درجه کښي داخل نه کړي .بینواتوجروا؟

جواب: دقواعدو په مقتضي سره ښکاره خبره خوداده چه کمپني کښي درقم داخلولي نه پس دي داحصه ذاران مالکان شي اودکارکوونکي وکیل اودواپس نه راتلوهغه فاسدشرط چه دهغي اثردحصه دارانوپه ګټي باندي ونه غورزیږي بلکه دوکیل په مزدوري باندی اوغورزیږي چه کوم مزدوري مقرر ده دهغي نه زیاتي هغه مستحق نه شي . اودا شرط خودمالک په رضاسره دي . ددي وجه غصب کښي نه داخلیږي . اوهرکله چه حصه داران درقم مالکان دي نوزکات هم په دوي واجب دي پاتي داخبره چه که داتحقیق ونه کړیشي چه دغه رقم څومره اندازه کښي اوکوم صورت کښي دي بیاهم پدي بنیاد چه داصل رقم محل زکات واجبیدل یقني دي اوبل څه امردزکات غورزوونکي اومنع کوونکي دي هغه مشکوک دي اوالیقین لا یزول باالشک پدي ټول رقم باندي زکات واجب دي اوکومه نفع چه حاصله شویده په هغه کښي دشک څه وجه نشته څه پوري چه دهغي خلاف څه خبره ښکاره شوي نه وي ، اواستحصاباً دغه حکم به باقي . والله اعلم .اوواقفین نه معلومه شوه چه ددي خبروتحقیق هم اسانتیاسره کیدیشي پدي صورت کښي دزکات حکم به په اسانتیاسره مقررکړیشي. (نوټ) ښه خبره داده چه علماء سره هم مشوره وکړیشي . [۲۳ذی الحجه ۱۳۵۳ھ النور ذی القعده ۵۴ھ]

سوال: (۳۶) څه فرمائي علماء دین پدي مسائلوکښي اول یوسړي په یوانجمن دمتفق تجارت کښي شریکیدودپاره پیسي داخل کړي شریک ته په انجمن ددي کاروکښي داخستوخرڅولو دمال انتظام اوداهتمام هیڅ قسم مداخلت نشته ، مهتمم اومشرد کارشپږ میاشتي کښي برابره خبره که کال پوره وي خودمقرري قاعدي مطابق دګټي پیسي شریکانوته لیږي صورت

کښي داګټه چه شریک ته رسیدلي ده پدي زکات واجب دي یاپه اصل مال وګټي پیسي شریکانوته دواړوباندي . دوهم داچه دزکات مال دمسلمانانودماشومانوپه تعلیم باندي خرچ کول جائزدي یانه عام ددي نه چه داتعلیم دیني وي یادنیوي مثلاً زکات ورکوونکي صرف دقومي همدردي اواسلامي محبت په خاطردامقصود وي چه مسلمانان په دي زمانه کښي دهغه علومونه چه آله دکاروبارو دژوند ګرځیدلي ده نه شي حاصلولي ددي وجي نه چه دوي په غریبي کښي ژوند تیروي . چه دوي په هغه علومو کښي ښه ماهرشي اوپه دوي دحکومت نوکرئ اومعاش دروزاه کولاؤشي اوپدي سره ددوي دغه غریبي اوتنګدستي لرشي بیا چه دوي ددنیوي حاجت نه وزګارشي نوکه دالله توفیق ملګري وي نو نه دوي په دیني کارونو کښي دمددکولو هم امید شته نو دغه مال دزکات ددي ماشومانوپه خوراک څکاک کتابونو اخستو یا استاذانو په تنخوایا

مدرسه په جوړولوکښي یانورضروري سامان ناسته ولاړه کښي اونوردارام په اسبابوکښي ددي ماشومانو اومدرسي والوکښي خرچ کول جائزدي یانه ؟

جواب: دړومبي سوال جواب دادي چه دکال په پوره کیدو کښي چه څومره قیمت وي داصل مال دهغي په حصه کښي اوپدي چه څومره ګټه راغلیده دواړو کښي زکات واجب دي فی الدرالمختار نام ولوتقدیراً باالقدرة علی الا ستمناء ولوبنائیه والمستفادوسط الحول یضم الی نصاب من جنسه فیزکیه بحول الا صل۱۲ وفی عرض تجارة قیمة نصاب ۱۲واللہ اعلم . دوهم سوال جواب دزکات اداکولوکښي چونکه تملیک شرط دي نو دغه ذکرکړیشوي مصرفونو کښي زکات نه اداکیږي البته دجائزحیله ده (۱) چه اول دي چامستحق کس نه تملیک وکړي بیا دهغه دخپل طرف نه په دغه مصرفونو کښي خرچ کولو هم اختیار شته (یصرف الی کلهم اوبعضهم تملیکاً لا الی بناء مسجد وکفن میت وقضاء دینه وثمن مایتعلق لعدم التملیک وهوالرکن وقدمنا ان الحیلة ان یتصدق علی الفقیر ثم یامره ان یفعل هذه الاشیاء وهل له ان یخالف امره لم اره والظاهر نعم ۱۲ واللہ اعلم [امداد صـــ ۱۶۵ ج اول] کمنپي کښي چه کومي روپي ولګوي اصل اوګټه دواړو باندي دزکات حکم

---

(۱) خوداحیله که چرته صرف دضابطی پوره کولودپاره یې کړي وي نوزکات نه اداکیږي اوکه چرته تملیک واقعی کیږي نودیته حیله وئیل مجازدي اوزکات اداکیږي ۱۲ منه!

سوال: (۳۷) زیددیومیل کمپني حصي واخستي یوه حصه یي په اوه سوه واخسته نن هغه حصه په څلورسوه کښي نیولي کیږي اصل حصه دسلوروپو دهغي دکال ګټه کله سل روپي وي کله زیاته ، زیدزکات څرنګه ورکړي اوتفصیل سره عرض دادي چه دیکښي جائداد یعني عمارت اودهغي مشینونه سانچي وغیره ټول دپنځوشت لاکوروپودي اوجمع شوي روپي پنځویشت لاکه دي دزیدپه حصه کچیري داجائداداودغه جمع شوي روپي تقسیم شي نو ددووسوروپوراتلوامیددي داخوجواب دي .اوس بنده بیاتفصیل سره عرض کوي هرکله چه کمپني شروع شوه نویوه حصه دسلوروپووه دغه رنګ دلسوزرو حصو اخستونکي خلق شول چه دهغي نه لس لاکه روپي جمع شوي هغي سره یي یوعمارت جوړ کړاوځه مشینونه یي راوړل هغه یي پکښي اودرول په ړومبي کال سل روپي باندي دغه کمپني ګټه لس روپي تقسیم کړه نویوه حصه چه دسلوروپووه هغه په دوه سوه روپي دي مخکښي اخستونکي نه عمر واخسته دوهم کال دشلو روپو یوه حصه چه دسلو وه په هغي تقسیم شوه چه دهغي په وجه دحصي قیمت اوچت دري سوه شو دعمر نه یوه حصه بکرپه دري سوه کښي واخسته دغه شان دزیاتي ګټي کولودوجي قیمت اوچت شو. اوبکرنه خالدځلوسوه کښي واخسته بیاخالدنه زاهدشپږسوه کښي بیازاهدنه زیدپه اوه سوه کښي واخسته اوس پدي کال کښي هغه حصه په څلورسوه کښي نیولي کیږي سرمایه اوعمارت چه جمع کړیشي نو زیدپه حصه کښي دوه سوه روپي راتلي شي اودکال ګټه کله سل روپي کله دوه سوه کله یونیم سل روپي اوس سوال دادي چه دکال په امدني باندي زکات ورکړي یاسرمایه اوجائداد قیمت کړي چه څومره حصه دزیدپه حصه کښي راشي په هغه اندازه زکات ورکړي یااصل حصه دسلو وه په هغه اندازه زکات ورکړي یا نن صبادهغي قیمت څلورسوه دي په هغه اندازه زکات ورکړي تاسو ولیکي؟

جواب: جواب نه مخکښي دامقدمي اوریدل پکاردي (۱) دتجارت په اصل اوګټي دواړو باندي زکات دي (۲) په عماراتواو الاتویعني مشینونوباندي زکات واجب نه دي

(۳) حرام مال چه خپل ملکیت کښي ګډوډ شي زکات پري شته خوپه اندازي دحق دبل کس چه دقرض دوجه نه دي زکات نه مستثنی دي یعني زکات پري نشته.ددي مقدماتو نه پس اوس پوهیدل پکاردي چه په دړومبني شرکت کښي داصل شریک چه کومه حصه مثلاً سل روپي وه په هغه کښي څه حصه په عمارتونو اومشینونوباندي ولګیده دهغي زکات واجب نه دي اوځه حصه تجارت کښي ولګیده په هغي کي سره دګټي زکات واجب دي برابره خبره ده که دغه ګټه ټوله دي شریک ته ملاؤ شوي وي یا تقسیم شوي وي اوپه نوره سرمایه کښي شامل شوي وي

مثلاً سلوروپو کښي شل روپي په عمارتونو اومشینو نوباندي ولګي اودغه اتیاؤباندي پنځلس روپي ګڼه اوشي چه په هغي کښي لس شریک ته ملاؤشي اوپنځه په سرمایه په داخل کړیشي اوس زکات په پنځه نوي روپي باندي واجب دي . بیا چه داحصه مثلاً چاواخسته نوحقیقت دعقدپه دائمي چه پنځه اتیا روپي د پنځه اتیاروپوپه بدل کښي شوي او یوسل پنځلس روپي دحصي دعمارتونو اومشینونو په بدل کښي ځکه چه ددي تاویل نه بغیر دابیع نه جائز کیږي اوس شک په دغه قبضه کښي دي نودمشین اوعمارت په حصه کښي قبض هډوشرط هم نه دي اوس حصه دپنځوسوپاتي شوه نوبیع صرف په بنیادخوقبض په مجلس کښي ضروري دي اوهغه دلته ممکن نه دي اوس ددي صحیح کیدلوډپاره داحیله کیدي شي چه کوم سړي صورةً اوعرفاً خرڅوونکي دي هغه داخستوونکي دحصي پنځه اتیا روپي بیا ددي پنځه اتیاروپوحواله دي په هغه پنځه اتیا روپو باندي اوکړي چه په کارخانه کښي دده منیجرپه قبضه کښي ده اوس دي سره دغه اخستونکي دخپل طرف نه وکیل اوامین جوړوي اوس داحواله سره دقبض ددي امین نه دغه پنځه اتیا روپي ددغه اخستونکي دحصي په ملکیت کښي راغي اومعامله پوره شوه اوس دملکیت راتلودورځي نه کال تیریدوپوري به کتلي شي چه دعمارتونواومشینونونه علاوه ټوله سرمایه څومره ده اودغه پنځه اتیا روپو سره چه اصل مال اوګټه ملاؤکړي نوڅومره شول نودغه مجموعه باندي زکات واجب دي . اود هغي قیمت اعتبار به نه کیږي دکوم بدل کښي ئي چه داحصه اخستلي ده دغه رنګ که داحصه بل چااخستلي وي دغه تفصیل اوتاویل اوحکمونه به په هغي کښي هم وي اوکه بغیرددي تاویل نه ئي اخستي ده ، نوکه دقیمت مقدار دحصي نه زیات وي نو اوس داعقد جائز نه دي خودي حصي کښي دچاحق نشته ځکه چه زکات به صرف په حصه کښي وي اوکه دقیمت اندازه اومقدار دحصه نه کم وي نوداعقد هم ناجائزدي اوزیاتي حصه دبل کس یعني دخرڅوونکي (بایع) حق دي خو چونکه دغه اخستونکي په قبض اوملکیت کښي یوڅاي دي ددي وجه نه دزکات به مجموعه کښي وي مګر دهغه حق چه ذکرشود هغي په اندازه داسړي قرضداردي . ددي وجه نه دغه حیثیت دزکات داندازي نه به باهر وي البته که دغه صاحب معاف کړي نوبیا باوجود ددي نه چه دامال حرام دي خوقرض هم نشته نومجموعه کښي به زکات ورکوي . اوکه داخرڅوونکي (بایع) حربي وي نوبیا پدي روایت سره چه اباحت زیاده من الحربي دازیاتي حصه دغیرحق هم نه دي امیددي چه دي تقریر سره دسوال ډټولوحصوجواب وشو . الله اعلم [۳ شوال ۱۳۳۹] نورعلماء ته هم وښایه یاخپله سوچ کول ضروري دي [حوادث ص۴۱ ج ۱]

سوال:(۳۸)مخکښي ذکرشوي کمپني (۱) یعني دکپړواودمالوچومیلونه) که د دوزرو روپو حصي واخلي نوددي په امدني باندي زکات واجب دي یاپه دغه دوه زره روپو باندي زکات واجب دي یاامدني اودغه دو زره روپو دواړو باندي زکات واجب دي ؟

جواب: زکات په اصل مال اوګټه دواړو باندي واجب دي [اتمه اولی ص۱۰۰]

په ورک شوي مال کښي دزکات ورکولو حکم

سوال:(۳۹)که څه کالي دوه کاله سړي سره اوبیادسړي نه لاړشي یعني ورک شي نوهغي زکات ورکول لازم دي یانه ؟

جواب: که په خپله ئي خرچ کړل نوبیا دتیروشوو کلونو زکات ورکول واجب دي . بخلاف المستهلک بعدالحول لوجودالتعدی اوکه پخپله ورک شول نوتیروشوکالونوزکات ساقط یعني ختم شو . ولافی هالک بعد وجوبها اوکه دورکیدونه پس بیا ملاؤشول نو بیا به کتلي شي که چرته دغه کال دزکات پوره کیدونه پس ملاؤ شول نوددغه ورک شو ورڅو زکات پري لازم نه دي ولافی مال مفقود وجده بعد سنین ، پاتي شوه د ائنده دزکات ورکولو مسئله دهغي حکم دادي نوکه دي کس سره ددي نه علاوه مخکښي نه نور قسم نصاب وي نوهغي سره به ددي زکات هم ورکړي اوکه دنصاب نه کم وي نو بیا دموندلودورځي نه کال پوره تیریدل شرط دي . والمستفاد وسط الحول یضم الی نصاب من جنسه فیزکیه بحول الاصل قوله الی النصاب قید به لانه لوکان النصاب ناقصاً وکمل بالمستفاد فان الحول ینعقدعلیه عند الکمال شامی ، اوکه دکال دمینځ کښي ملاؤ شول نوبیابه هم کتلي شي چه ده سره نور مال هم داسي قسم شته یا نه ، که چري نشته نوبیا دموندلودوخت چه پري کال تیرشو نوزکات پري لازم اوکه مال هم شته چه دواړه ملاؤشي نونصاب یانصاب نه زیاتیږي نودهغي زکات به هم دغه مال سره ورکړي . وشرط کمال النصاب فی الحول فلایضرنقصانه بینهافلوهلک کله بطل الحول ، درمختار . والله اعلم [۱۲ذی القعده ۱۳۰۴هـ امدادص۱۲۲ جلد اول]

---

[۱] یعنی دکپړي اودمالوچودمیلونودحصوچه دهغی تذکره دکتاب په اصل ترتیب کې ددي نه مخکې سوال کې راغلیده ۱۲ محمدشفیع ۱

په کالو ، لوښو ، اوغیره منقوله جائداد کښي دزکات حکم

سوال:(٤٠)څه فرمائي علماء دین چه دزکات دفرض کیدومسئله په کالودزنانه باندي جاري کیږي یاهغه ځایونه اوکلی چه پري سالانه ګټه راځي په هغي باندي زکات شته یادهغه ځاي په قیمت باندي زکات ورکول پکاردي اوهغه لوښي لکه دیګونه اوتبونه چه غټ غټ وي او ټول کال کښي کله کله استعمالیږي اوهره ورځ نه استعمالیږي نوداسي لوښي په هغي لوښوکښي شامليږي چه کوم استعمالیږي یانه بینواتواجروا؟

جواب: درومبي سوال جواب چه کوم کالي داغستودپاره نه وي بلکه داجاري ،تجارت یادحاجت په وخت کښي داستعمالولودپاره وي یاهغه کالي چه دهغي استعمال منع وي پدیکښي په اتفاق دمجتهدینو زکات فرض دي اوهغه کالي چه دهغي استعمالول مباح (جائز) دي پدیکښي دامامانواختلاف دي امام ابوحنفیه (رح) په نزد دیکښي فرض دي لعموم قوله تعالیٰ والذین یکترون الذهب والفضة ولا ینفقونهافی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم [الأیة] وقوله علیه السلام فی الرقة ربع العشر وخصوص ما ورد فیه وهو روی الترمذی عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده ان امرتین اتیارسول الله صلی علیه والسلام فی ایدیهماسواران من ذهب فقال لهما تودیان زکوته قالتالا فقال لهمارسول الله صلی الله علیه والسلام اتحبان ان یسور کمالله بسوارین من نار قالتا لا قال فادیازکوته، وماروی مالک وابوداودعن ام سلمة قالت کنت البس اوضاحاً من ذهب فقلت یارسول الله صلی الله علیه والسلام اکتر هو فقال مابلغ ان یودی زکوته فزکی فلیس بکتر والله اعلم د دویم سوال جواب قاعده کلیه که نصاب دنقدونه وي نوپدیکښي زکات مطلقاًواجب دي اوکه ځناورو کښي وي اوخریدونکي وي بیاهم زکات واجب دي اوکه نقدهم نه دي اوخریدونکي ځاروي نه دي نویه نیت دتجارت سره زکات واجب دي که نیت دتجارت نه وي بیانه دي واجب .بل لا بدمع الحول من شئی اخر وهو الثمینة کمافی الثمنین ای الذهب والفضة اوالسوم کمافی الا نعام اونیة التجارة فی غیرماذکرنا. شرح الوقایة نوهغه ځایونه چه دتجارت دپاره وي دکال تیریدونه پس دهغي په قیمت اوګڼي باندي زکات واجب دي اوکه اجاري دپاره وي یا خپل مصرفونودپاره وي نوپخپله خودیکښي واجب نه دي وکالحوانیت والعقارت،شامی اودغه شان که داګټه یاکرایه دغلي دجنس نه وي البته که داکه کرایه یاداګټه دنقدیاتونه وي اوپدي کال تیرشي نوپدي زکات واجب دي لمامرمن وجوب الزکوة

فی النقدین مطلقاً والله اعلم . دریم سوال جواب : هغه لوښي چه استعمالیږي هغه په حاجت اصلیه کښي داخل دي پدي کښي زکات نشته ، ولابد ان یکون فاضلاً من حاجته الاصلیه کاالاطعمة والثیاب واثاث المنزل .شرح الوقایه ، والله اعلم [امداد صـــ ١٦٧جلد ١]

دمني اډرپه ذریعي سره زکات اداکول

سوال:(٤١) مني اډرپه ذریعي سره فقیرته زکات لیږلوسره زکات اداکیږي یانه .وجه دشک داده چه فقهافرمائي چه دزکات په اداکولوکښي کافرلره وکیل نیول جائزدي خودلته ډاک خاني والاصرف وکیل نه دي بلکه داعقدقرض کښي داخلید وسره داصورت مومي چه دي کافرمدیون ته ویئلي شي چه زمونږداقرض زیدته ورکړه اوزړه کښي دانیت دي چه مونږدازکات کښي ورکوؤ لهذادي مسئله کښي دوؤوجونه شک دي یو داچه حواله سره زکات اداکیږي یانه ، دویم داچه دکافردغه شان ورکولوسره زکات اداکیږي یانه ، نن صبا په مدرسه کښي ددي ډیردستوردي؟

جواب: فی الدرالمختار[1] مسائل متفرقه من کتاب الهبة تملیک الدین ممن لیس الدین باطل الا فی ثلث حوالة اووصیة واذسلط المملک المدیون علی قبضه ای الدین فصیح حینئذٍ ومنه مالو وهبت من انبهاماعلی ابیه فالمعتمدالصحة للتسلیط، ددي جزئیه ومنه مالووهبت نه معلومه شوه چه په صورت دتسلیط کښي فی الحال تملیک کیږي . ګني صمت به دتسلیط سره نه معلل کوي ځکه چه دقبض حسي وخت کښي دهبي په صحیح والي کښي هیڅ شک نشته بیادیکښي صحت ته ترجیح ورکولي کښي څه معنیٰ نشته .ددي نه ثابته شوه چه خپله دغه تسلیط تملیک دي اګرچه دقبض نه مخکښي ددغه تسلیط نه جداکیدل جائزدي .

لعدم تمام العقدکمالوقال وهبت ولم یقل الا خرقلبت یصح رجوعه ومع ذالک هوتملیک ویصح نیة الزکوة عنده وان لم ینووقت قبول الموهوب له ، پس هرکله داتسلیط تملیک دي اودتملیک په وخت کښي نیت کول دا داکولو د زکات کافي دي .اومني اړدرلیږلو کښي خویقیناً تسلیط دي لهذا دمني اړدر دروانیدوپه وخت نیت کافي دي اوس دواړه وجه دشک ختم شوي . ځکه چه دلته حواله سره زکات ادانه شو

---

[1] ددی جواب وضاحت امدادالفتاوی دریم جلدصـ ٥٢کې شته ١٢تصحیح الاغلاط صـ ٣٠ :

اونه دکافر په ورکولوسره بلکه دزکات ورکوونکي په تسلیط سره اداشو کماذکرة مفصلا فقط
والله اعلم ۱۸ ربیع الاول سنه ۱۳۲۱هـ [امداد ص ۱۲۹ ج ۱]

تحقیق دادکولو دزکات په ذریعه دمني اړدر اوپدي مسئله باندي دشبه جواب

سوال:(۴۲)فتاوی اشرفیه حصه دوم صفحه ۲۵ کښي دزکات په مني اړدر سره لیږلو کښي ماته پوره په پوهه کښي نه دي راغلي څکه چه تسلیط ته ئي تملیک وئیلي دي اوس دي مسئلي کښي که چیري فقیرته براه راست مني اړدر نه کړي بلکه دیو مالدارپه ذریعه سره ولیږي نو لازماً داتسلیط تملیک نه دي بلکه توکیل بالقبض دي یعني دي دقبض دپاره وکیل شو اوس نیت کول دمني اړد د لیږلوپه وخت کښي هم نه راځي اوفقهاء دي تسلیط ته توکیل بالقبض وائي اوبیاددي نه وروستومسلط اصل فی القبض لنفسه وي . شامي قوله علی قبضه باندي سائحانی نه نقل کړي دي . وج یصیروکیلا فی القبض عن الا مرثم اصیلاً فی القبض لنفسه الخ . اوکوم عبارت چه درمختاروا لا ا لا ا ذاسلطه سره تعبیر کړیدي ،هدایه صفحه [۱۷۰] کتاب الوکالة باالبیع والشراء من تملیک اندین من غیر من علیه الدین من غیر ان یوکله بقبضه وذالک لا یجوز الی قوله بخلا ف ماذاعین البائع لا نه یصیر وکیلا عنه فی القبض ثم بتملکه الخ ،.سره تعبیرکړیدي دي سره ثابته شوه چه توکیل اوکیل جوړیدل ،تسلیط (غلبه موندل) یوشي دي اوصاحب درمختارهم کتاب الوکاله باالبیع والشراء ، کښي دي مسئله لره وجعل البائع وکیلا بالقبض دلا لة الخ ، نه تعبیرکړیده اوکه تسلیط نه مراد مانحن فیه من تملیک هم مرادشي نومعنی دالا اذاسلطه علی قبضه شوه اوتملیک په قبض توکیل شوپه قبض نه تملیک په عین باندي نونیت په وخت دتملیک کښي څنګه مستحق شو؟

جواب: دتسلیط اوتوکیل یووالی هغه وخت به نقصاني وه چه دلته صرف تسلیط وي اودلته خوتملیک هم دي . کماهو مذکورصریحاً فی قوله تملیک الدین الخ، اوددي په شرط کښي وئیلي وه . اذاسلطه الخ، نوتملیک سره دتوکیل بالقبض راغي اوتملیک په وخت کښي نیت ورسره ترلي شویدي نوبس داځاي دشک نه دي . اوسوال کښي چه دسائحانی عبارت دي دهغي نه پس سائحانی وائي و اذانوی فی ذالک التصدق باالزکوة اجزاه کما ا لاشباه ، پدي تقریرسره چه کومه ویره وه دیوالي دتملیک اوتسلیط هغه ختم شوه څکه چه دلته اتحاد (یوالی) دعوی نه ده شوي اوکه دي جملي نه هم وي چه په خپله تملیک تسلیط دي نوددي نه

اصل مقصودي دادعوی کول دي چه تملیک دقبض وخته پوري نه دي وروستوشویدي ، بلکه فی الحال وروستوشویدي البته په تعبیرکښي تسامح ده . مقصود ده دعوی جداوالی اوفرق دي په تملیک اوتسلیط کښي . فافهم (پوه شه) البته دغیر فقیرپه معرفت سره لیږلوکښي داتقریرنه جاري کیږي دهغي اصل مسائل هم تپوس نه دي کړي څنګه چه دي ظاهري عبارت نه معلومیږي دمدارسوذکر خو عام وو خوهغي طرفته توجه ونه کړي شوه .بهرحال کښي وکیل نیت ته به شرط ووئیلي شي . واقعي اصل جواب کښي ددي وضاحت مناسب بلکه ضروري وه والله اعلم [۲۵ ذی الحجه ۱۳۲۱هـ امدادص ۵۲ ج ۳]

د زکات په وکیل جوړولوکښي غلطي

سوال:(۴۳)زید عمرو ته ووئیل چه زه څه کتابونه زکات کښي ورکول غواړم پدیکښي لس کتابونه هندي ته دورکولو اراده ده . ته په څه چل دهغي نه تپوس وکړه چه ایاهغي ته اولیږلي شي یا ته دهغي دطرفنه وکالةً قبضه کړه هنده په دغه ښارکښي نه وه . اتفاقاً سره بکرراغي نوعمرو ورته ووئیل چه هندی نه تپوس وکړه اوبیاماته خبراکړه. غلطي سره بکرپه ځاي دهندي زینب نه تپوس وکړو اوعمروته ئي خبر ولیږلو چه زه نه خرڅوؤم ته خپله قبض کړه اوخرڅ ئي کړه خط کښي بکر دزینب هندي هیڅ چانوم نه دي لیکلي عمرو دا وګنړل چه زه دهندي وکیل یم اوکتابونه یي خرڅ کړل . هرکله چه یي قیمت بکرته اولیږلواوورته یي ولیکل چه داهندي ته ورکړه نوبکرخبرورکړو چه ماخو دزینب نه تپوس کړي وه . اوتاخود زینب باره کي ماته وئیلي وه غرض داچه زیدپه خیال کي کتابونه هندي ته ورکړل اوعمروهم خپل خیال کي دهندي طرف نه قبض وکړو. بکرنه اتفاقاًغلطي وشوه اوس دازکات اداشویا نه اوددي کتابونوقیمت چاته ورکول پکاردي دي مسئله کي ډیره پریشاني ده ؟

جواب: دلته واقع کي عمرو دهیچاوکیل هم نه دي اوس دغه تصرف به په حق دکتابونو دزید کي بیع فضولي ده . که زیدئي نافذکوي نونافذیږي اوقیمت په ملک دزید کي دي او کتابونوپه ځاي به اوس زکات کي روپي اوګنړلی شي که اوس دغه روپي په قبضه دزینب کي نه وي راغلي نوزید ته اختیاردي چه چاته ورکوي . اوکه داقبض زینب ته رسیدلي دي او دابیعنه باقي دي نواوس دزیدنیت کولوسره زکات اداکیږي .اوکه باقي نه وي نوزید دي دعمرو نه رجوع وکړي اوعمرو دي دبکرنه اوبکر دي دزینب نه څکه دا تول تصرفات وغیرپه حق کي وشول . اوکه زید دابیع نافذنه کړه نوبیادهم دغه کسان رجوع وکړي اورجوع نه پس به

داکتابونه مشتري نه واپس واخلي اوروپي دي ورته واپس ورکړي . او داکتابونه به بیازیدته ورکړي بیاچه داکتابونه زکات چاته هم ورکوي وردي کړي .فقط [امداد ص۱۲۹ ج۱]

د وکیل زکات روپي په نو ټو نوسره بدلول

سوال :(٤٤) یوسړي څه روپي دزکات په مد کي خپل یو دوست ته ورکړي چه دارقم یو مدرسي ته ولیږه دي دوست دغه روپي دنوټونوپه لفافه کي بندکړي اوخپل نابالغ ځوي ته چه په څه نه پوهیږي ور یي کړي چه دارجسټري کړه دي ماشوم په هیره سره درجسټري په ځاي دغه شان خط کي بندي کړي اوډاک خانه کي یي پریخودي دي خط کي دمدرسي دپاره هغه نوټونه وه خوداخط لاړه کي ورک شو اومدرسي ته ونه رسیدو. اوس اوفرمائي چه داروپي دچاپه ذمه دي چه مدرسه ته یي اداکړي بینواتوجروا؟

جواب: فی الدالمختار کتاب الایداع فلودفعهالولده المیزالی قوله لم یضمن ، خلاصه ددي روایت په بنیاد داشوه چه دي ماشوم ته ورکولوباندي خوځه ضمان نشته خوچه داروپي یي نوټونوسره بدل کړي نودي سره دادوست ضامن شو اوروپي به ددي دوست په ذمه (۱)شي. فقط [۲۸ رجب ۱۳۲۹هـ (تتمه صـ۵۷ ج ۱)]

سیدانو دپاره د زکات حرام دي

سوال :(٤٥) سید صاحب نصاب وي اوده خپلوانوکي غریب اومحتاج وي اودهغوي دامداد ذریعه بغیردزکات نه نه وي داسي حالت کي دي سیدصاحب نصاب لره جائزدي چه دي خپل خپلوانوته چه محتاج زکات ورکړي یانه دي دپاره چه دهغوي حاجت پوره شي دغه رنګ نور قومونه شیخ مغل پښتانه چه صاحب نصاب وي اوهغوي سید غریب ته زکات کي څه ورکړي نو داجائزدي یانه ځکه چه نن صبادسیدانو دذریعه معاش دنشت والی دوجه حالت ډیرکمزوری دي اوبیت المال هم نشته چه دهغي سره یي امداد وکړیشي . دحدیث اودفقه په دلائلوسره تفصیل سره ولیکي .

جواب: بني هاشم ته زکات ورکول جائزنه دي اګرکه ورکوونکي هم بني هاشم وي یانور څوک وي . لقوله علیه السلام لابی رافع مولی القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الی بنی هاشم الخ ، قلت

(۱) البته که چرته دابدلیدل په اجازت سره واقع شوي وي نوبیاضامن نه دي ۱۲

ولا تفتر بمایذکر ومن جوازهالهم لسقوط عوضهاوهو الخمس لا نه قیاس فی مقابلة النص اولاً ثم هذالقیاس نفسه لا یتم لا نه علیه السلام علل حرمتها بکونها اوساخ الناس لا تبعویض الخمس ههنا وانما هی حکمه مستقله فی مشروعیة حکم الخمس فلما لم یکن من ارتفاع الخمس ارتفاع حرمةالزکوة فتأمل حق التامل . اوسیدانو خدمت په هریو اونفلي صدقوسره ممکن دي اودا دوي دپاره حلال وي . فی الهدایه بعدالروایة المذکورة بخلاف التطوع فقط! (امداد/صـ ۱۷۰/ج۱)

یوسړی په سید مشوروي هغه ته دزکات ورکولوڅه حکم دي

سوال :(٤٦)یوکس ته سید وئیلي کیږي خودهغه دنسب څه پته نه لګي بلکه داخیال کولي شي چه دهغه سره غم خواري وغیره کیدلي شي پدي وجه ورته سید وئیلي کیږي اوهغه رشتي کومي چه عام طور سره په شیخ سره رابللي شي هم دوي کي شته نوداسي سړي ته زکات مال ورکولي شي یانه یاصرف دسیدنوم اوریدلوسره دده سید منل پکاردي اګرکه سید نه وي ؟

جواب:) نسب کي تسامح یعني اوریدل کافی دي چه کله بنکاره دروغژن نه وي . فقط!
ذی الحجه ۱۳۳۰ هـ [تتمه اولی صـ ۵۸]

نا بالغ باندي زکات نشته

سوال :(٤٧) (۱) ولي اودیتیم په سرپرست باندي دیتیم په مال کي زکات واجب دي یانه ؟ (۲) اویتیم چه دنصاب مالک دي زکات پري شته یانه ؟

جواب: نمبر۱ نمبر۲ نشته . بلکه جائزهم نه دي . فقط .

سوال :(٤٨)دنابالغه دڅه شي نه زکات ویستل پکاردي یانه ، امیددي چه دشریعت په رنړاکي جواب سره خبرداري اوفرمائیلي شي ؟

جواب: فی الدرالمختار وشرط افتراضها (الزکوة) عقل و بلوغ الخ ، وفیه ویجب (العشر) فی الدین وفی ارض صغیرالخ ،دي روایتونوته دوه خبري معلومي شوي یودا چه دنابالغ په مال کي زکات واجب نه دي دویم دا چه دنابالغه دزمکي په پیداورکي عشرواجب دي . بعض خلق عشرته هم زکات وائي ددي وجه جواب کي م ددواړوحکم ولیکلو .(تتمه ثالثه / صـ ۷۲)

دبل چاپه مکان کي اوسيدونکي مالک نصاب باندي زکات واجب دي

سوال:(٤٩) مثلاً يوسړي دچاپه مکان کي بغير دکرائي نه اوسيږي خوخپل ملکيت کښي هيڅ ځاي داوسيدونشته روزانه خرچونه په مشکل سره يي څه اندازي پوري بچ کول چه هغه نصاب ته ورسيدل بيا په هغي کالی جوړ کړل دسوال په طوريي خپل کورواله ته څه داغستو دپاره حواله کړل اوس داکالي دخپل اصلي حاجتونونه فارغ ګنړلي کيږي يانه ؟

جواب: ردالمحتار جلد ثانی صفحه ٩ کي پدي مسئلي کي اختلاف بيان کړيدي .خوکه چري دانقدين دي غرض سره کيخودلي وي چه په اصلي حاجتونواوسيدو ځايونووغيره کي خرچ کړيشي نوزکات پکښي واجب دي .بس احتياط دادي چه زکات پکښي واجب دي . اوخاص ددي وجه نه چه کالي جوړول دادليل چه دکورجوړولويااخستلوڅه اراده نشته .فقط ٥ محرم ١٣٢٢هـ (تتمه صـ٥٠)

سوال:(٥٠) يوسړي سره دوه سوه روپي نقدي دي چه په هغي کال هم تيرشوخوپه دي خيال يي جمع کړيدي چه داوسيدو دپادره پري څه ځاي واخلي يعني دده دخپل اوسيدو ځاي نشته بلکه خورسره اوسيږي بل داچه په ده قرض هم نشته پدي صورت کي زکات ورکول واجب دي يانه ؟

جواب: پديکښي اختلاف دي خو غوره خبره داده چه زکات واجب دي والتفصيل فی ردالمحتار جلد ثانی صفحه ٩ / ٥ رجب ١٣٢٩هـ (تتمه اولی صفحه ٥٧)

په جائدادغيرمنقوله کښي دمالداری داندازي تحقيق

سوال:(٥١) سرسايه ، قربانی ، دزکات اخستلوحرامواليو وغيره اوصدقات واجبه دپاره دجائداد غناء (مالداری) په څه طريقي ده . ډيري جزئي م وکتلي خو زړه م پري يخ نه شو برهنه کي دي چه دزمکي قيمت که نصاب ته رسي نوداغنا (مالداری) ده شامی په يوځاي کښي دي (کتاب الا ضحيه) قوله واليسار الخ ولوله العقاريستغله فقيل تلزم لوقيمة نصاباً وقيل لويدخل منه قوت سنة تلزم وقيل قوت شهرفمتی فضل نصاب تلزمه الخ .

او کتاب الزکوة کي دي علی قوله فارغ عن حاجته الا صلية وفيهاسئل محمدعمن له ارض يزرعها اوصانوت يستغلها اودارعلتهاثلا ثة الا ف ولا تکفی لنفقة ونفقة عياله سنة يحل له اخذالزکوة وان کان تبلغ قيمتهاالوفاً عليه الفتوی وعندهمالا يحل . دغه رنګ اختلاف په برجندی ابوالمکارم اوبزازيه ،جامع الرموز اواشباه کښي هم دي چرته يي زمکه په حاجت

اصلي کښي داخله کړيده اوچرته ترينه ويستي ده ځنګه چه شامي کښي دي چرته يي دزمکي قيمت نه وروستودزمکي نه راويستلي شوي روزي دکال يادمياشت معتبرکړيده چرته پس دراوتلونه دکال يادمياشت دداخليدواعتباريي کړيدي . اګرچه دشامی فتوی موجوده ده خودلته مقابله دحلا لوالی اودحراموالی ده اوکلمه د((عند)) ((عندهما)) کښي په مذهب دلالت کوي .شامی ورومبي جلدکښي راځي . يعمل بماصح من المذهب لا بفتوی المشائخ المذهب ماقال الا مام . اوبل ځاي کښي يي ددي خلا ف وئيلي دي . الروايه المختارللفتوی مرجح علی ظاهرالروايه .دويم جلدکښي راځي ترک ظاهرالروايه بقول المشائخ .چه دي مسئله کښي بالکل صفاواضح حکم اوفرمائي فقط.!

جواب: دغه ذکرشوي روايتونودسوال نه زياتوکتلوخوموقع جوړه نه شوه خوماخپل استاذ عليه الرحمت دامام محمد رحمه الله په قول باندي فتوی ورکولوباندي ليدلي دي اوپه خپله هم ددي عاجزپدي عمل دي خوپدي کي لږ تفصيل دي که چري دي جائدادنه داسړي غله حاصلوي نوده دغه غلي اعتباردي که داغله دټول کال په خرچ سره مقدارنصاب ته نه رسي نوسرسايه اوقربانی واجب نه ده . اوزکات هم داسړي اخستلي شي اوامام صاحب هغه چه وه هغه مطلقاً نه دي کما فصل فی رسم المفتی والله اعلم [١١ جمادی الاولی ١٣٢٧هـ فقط (تتمه اولی صـ٥٠)

دمياشت په ختميدوکه دزکات دوجوب حساب

ګران وي نو دزکات اداکولو طريقه

سوال:(٥٢) زيديوکارخاني کښي حصه داردي .دکارخاني سالانه مال ګټه اوبقصان دشمسي مياشتوپه حساب سره ٣٠ جون باندي کيږي په ٣٠ جون چه څومره ګټه په دغه حساب کي جمع شي نوپه دغه ګټي باندي ټول کال خپلي خرچ پوره کولي شي . زيدباندي په رمضان المبارک کښي زکات واجبيږي دی همیشه په رمضان المبارک کښي زکات جدا کوي هغه پدي شان سره چه کوم مال په کارخانه کي درمضان په مياشت کي پاتي شي هغه خپل ملکيت کي شماري .مثلاً ٣٠ جون ته چه کله حساب دکتاب تيارشو . نودزيد سرمايه سره دګټي زر روپي وه .اوپه ستمبرکي يعني رمضان کي پري زکات واجب شو . دي وخته پوري سل ١٠٠ روپي خرچ شوي وي اونهه سوه روپي پاتي وي نوده نهه سوه روپي شمار کړي اوزکات يي جداکړو چه کومه ګټه يانقصاني پدي کارخانه کښي په مينځنو دري مياشتو ګي اوشودهغي

شماریي اونه کړوځکه چه دکارخاني سالانه حساب په حساب شمسي سره کیږي په مینځ کښي نه کیږي نه کیدلي شي ایاداصورت جائزدي یازیدد خپل دري میاشتودمال نفع اونقصان شمار کړي اوزکات ورکړي ؟

جواب: داخوصحیح ده چه درمضان پوري ځومره روپي خرچ شوي وي په هغي زکات واجب نه دي خودي نهه سوه روپوسره داصل سرمایه اوپه دي دریو میاشتوکي ځومره ګټه شویده په تولي مجموعي زکات واجب دي پاتي داخبره چه دکال مینځ کښي حساب نه کیږي که واقعي داحساب ګران وي نوبیاتخمینه په احتیاط سره کول کافی دي اودعاجز په خیال کي دتخمینه دپاره دتیرشوي کال په نسبت راوان کال زیات غوره دي .یعني راوان جون کي چه کله دي حساب نه دسرمایه اوګټي اندازه معلومه شي نودغه مجموعه په هغه پریخودي شوؤ دریومیاشتوقمري (سپورمي په حساب) باندي تقسیم کړي چه څه تقسیم کي حاصل شول دهغي اداکولوسره دمخکي زکات پوره کړي . دغه رنګه داسلسله دی جاري اوساتي پدیکښي صرف دومره وشول که زکات همیشه دوه ځلي کولوسره به اداشي . اواحتیاط دپاره که څه زیات ورکړي نوکیدیشي کمی اوزیاتي معاف کړیشي اوکه ددي نه څه اسان صورت را اوزي نوهغه دي غوره کړیشي . [١٨رجب ١٣٢٧هـ تتمه اولی ص٥١]

زکات حساب قمری (سپورمی حساب) کال سره کول یکاردي شمسي (لمرحساب) سره نه

سوال: (٥٣) عمرو تجارت کوي اودکال حساب ٣٠ جون نه په حساب شمسي سره تیاره وي اوپه ٣٠ جون زکات جداکوي دکال ګټه ٥٢٥ روپي یا اوسطاً زر روپي نوره وشوه لهذا دقمري (سپورمي حساب) اوشمسي (لمرحساب) حساب کي دفرق دوجي نه لس روپي زیاتي شماري اوپدي لسوروپو کي هم زکات ورکوي . ایاداصورت جائزدي ؟

جواب: امیددي چه زکات اداشي اوکه څه زیاتي ورکړي نوډیره داحتیاط خبره ده . ١٨رجب ١٣٢٧هـ [تتمه اولی ص ٥٢]

سوال: (٥٤) زیدته دروزمره خرچ نه زیات اول جنوري ١٩١٣ کال باندي سل روپي ملاؤ شوي چه ده داپیسي دجمع کولوپه طورسره کیخودي او ٢٥ دسمبر ١٩١٣ کال یعني یوولس میاشتي پس ده پنځه زره روپي نوري هم راغلي چه دي لره هم ده دجمع کولوپه غرض دي سلوروپوسره کیخودي اوس اول جنوري ١٣١٤ دکال ختمیدونه پس ورومبي ورځ ده اوس په

ده صرف په دغه سل روپو کي زکات واجب دي یا پنځه زره اوسلوروپوکي واجب دي ځکه په دي پنځه زره روپوخوصرف پنځه ورځی تیري شویدي .

جواب: په زکات کي دقمري کال حساب دي اوشمسي کال لوي وي دقمري نه نو ٢٥ دسمبر باندي چه ده ته پنځه زره روپي راغلي دي هغه دقمري کال تیریدونه پس راغلي دي پدي وجه دي کي زکات واجب نه دي .رمضان ٣٢هـ کال (حواشی ص ١٤٥ جلد اول دویم)

په معادنوکښي خمس واجب دي که اسلامي بیت المال نه وي نوپه فقیرانوخیرات کول لازم دي

سوال: (٥٥) ماقولکم اندرینکه درکتب فقهاء نوشته اندکه برلعل ومرجان خمس لازم وواجب نه ګردد وزیراکه برقعربحر قهرسلطان نمی رسد همچنان درمعدن جبال وصحرا خمس لازم نیایددرین صورت مرادفقهاء کدام جبال وصحرااست مطلق ست یامقیدست که قهرسلطان دران جبال نرسدهرشقی اختیارفرمایند موجهه بیان فرموده جواب ارشادفرمایند ومعنی قهرسلطان نرسیدن اګرواضح فرموده شودتاحکم مسئله ګردد الغرض دراطراف ونواحی این دیارجبال کثیره است که دربعض کوه چنان ست که مسکن مردمان است وبعض کوه چنان است که چراګاه مرغی اهل قریه است وبعض چنان است که اهل قریه هیزم وحطب ازان کوه می ارندبعض کوه بیکارافتاده است لیکن همه جبال درما تحت سلطنت انګریز است ومرادفقهاء کدام کوه است وبرتقدیروجوب خمس برفقراخمس راتقسیم کردن جائزګردد یانه زیراکه سلطان اسلام یافته نمی شود . الحاصل برتقدیر خمس برکدام جبال وصحراء لازم اید .وبرتقدیر عدم لزوم خمس کدام جبال وصحرا مرادفقهاء است وقهرسلطان درجبال مذکوره رسیدن اطلاق است یانه .فقط ؟

جواب: فی الهدایه والبنایه ثم ان وجده فی ارض مباحة کالجبال والمفاوز فاربعه اخماسه للواجده وکذافی الدالمختار وغیره من کتب الفقه . ازین روایت معلوم شد که مضمون سوال که همچنانه درمعدن جبال وصحراء خمس لازم نیایدصحیح نیست پس سوالات متفرعه برین هم ضروري نماند البته دریاقوت وزمرودوفیروزه عدم وجوب خمس نوشته اندلیکن نه بدین سبب که بران قهر وارد نشده زیراکه وقت فتح جبال وصحاری داخل قهر می شوند کما فی الهدایه والبنایة لا نها ای اراضی المعدن کانت فی ایدی الکفره وحوتها ایدیناغلبة فکانت غنیمة وفی الغنائم الخمس الخ .بلکه بناء برانکه حجار که ازمعدن یافته شودخودمحل خمس نیست چنانکه روایتش

درهدایه مذکور است واین خمس راخود برفقراء تقسیم نمودن جائزاست اگرچه فروع واصول این کس باشند. فی ردالمحتارعن کافی الحاکم ومن اصاب رکازاوسعه ان یتصدق بخمسه علی المساکین فاذااطلع الامام علی ذالک امضی له ماصنع وان کان محتاجاً الی جمیع ذالک وسعه ان یمسکه نفسه وان تصدق علی اهل الحاجة من ابائه واو لا ده جازذالک ولیس هذابمنزلة عشرالخارج من الارض الخ . جلد دویم صفحه ٧٧ هرگاه باوجود امام جائزاست بوقتاً فقدان امام بدرجه اولیٰ خواهد بوداری در ارض غیر مملوکه در دارالحرب باشد هم رکاز ملک واجداست کما صرحوابه والله اعلم [٢٧شوال ١٢٢٧هـ (تتمه اولیٰ صـ٥٢)]

دکوم قرض چه دوصولیدوامیدنه وي په هغي کي دزکات دواجبیدوبیان

سوال: (٥٦) زیدپه چاباندي پنځه سوه روپي قرض دي اوهغه سړي روپي ورکولو کي هسي بهانی کولي اوس به زید ددغه پیسوهرکال زکات اداکوي یانه ایازیددي روپوکي دزکات ورکولو ذمه داردي کومی چه په چاقرض دي اوددي قرض دورکولوامیدهم کم وي یابالکل نه وي . که چري زید په هرکال ددي روپوکي دزکات ورکولوذمه دارنه دي نوکه چري دا قرض ده ته ملاؤشو نوبیا دتیرشوؤ تولوکلونوزکات په یوځاي ورکول لازم دي یاهغه وخت لازم دي چه کله ده ته داقرض اداشي ؟

جواب: پدکي مختلف اقوال دي اوهرطرفته تصحیح هم کړي شوي ده چه دهغي تفصیل په ردالمحتار دریم جلدصفحه ١٤ او٩٩ کي موجوددي . دبنده په نزد دیکښي غوره قول دادي چه دکوم قرض داداکیدوامیدکم یابالکل نه وي نوپه هغي زکات واجب نه دي اوادا کیدونه پس چه څومره اندازه کي وصول شي دکال تیردو نه پس صرف په هغي اندازه باندي زکات واجب دي . ومتمسکی فیه ومافی ردالمحتاربعدنقل عبارة النهرعن الخانیه قوله قلت و قدمنا اول الزکوة اختلاف التصحیح فیه ومال الرحمتی الی هذاوقال بل فی زماننا یقرالمدیون بالدین وبملا ئة ولا یقدرالدائن علی تخلیصه منه فهوبمنزلة العدم جلد دوم صفحه ٩٩ والله اعلم .[اول محرم ١٣٢٨هـ کال (تتمه اولیٰ صـ٥٣)

قیمت دجائدادنصاب نه زیات وي اوامدني باندي صرف کزاره کیږي پدي کي زکات شته یانه

سوال: (٥٧) یوسړي زمکه ده چه دهغي ددووسوو ٢٠٠ درهمونه زیات دي خودهغي نه چه کوم فصل پیداکیږي دهغي خوراک تول کال دپاره نه پوره کیږي . یاپوره شي خوزیاتیږي نه په داسي سړي سرسایه اوقرباني واجب ده یانه . فقط؟

جواب: امام محمد رحمه الله په نزد داسړي غني (مالدره) نه دي اوپدي باندي فتویٰ ده . کذافی ردالمحتار جلد دویم صفحه ١٠٤/عن التتارخانیه . ددي وجه نه په ده سرسایه اوقرباني واجب نه ده! . ١٠ ١٣٢٨هـ (تتمه اولیٰ صـ ٣٥)

سوال: (٥٨) دیوسړي د دوه دري سوو روپو جائداددي چه دهغي په پیداور دوه دري میاشتي ګزاره کیدیشي . اوپه نورومیاشتوکي مشقت مزدوري سره وخت تیروي ددي نه بغیر بله طریقه نه شته په ده سرسایه واجب ده یانه . که په دي واجب نه وي خوده جائداد دومره دي چه دهغي په پیدوارتول کال ګزاره کیږي خوبچ کیږي تري نه . پدي هم واجبیدل نه دي پکار . ځکه چه دي دپاره داجائدادپه ضروري حاجتونوکي دي حالانکه زیات عالمان داسي خلقودپاره سرسایه واجب ګڼري نوضروري حاجتونوکي کوم څیزونه دي ؟

جواب: وفی ردالمحتاروذکرفی الفتاویٰ فیمن له حوانیت ودورللغة لکن غلتهالا یکفیه ولعیاله انه فقیرویحل له اخذالصدقة عندمحمد رحمه الله وعندابی یوسف رحمه الله لا یحل وکذالوله کرم لا تکفیه غلته ولوعنده طعام للقوت یساوی مائتی درهم فان کان کفایة شهر یحل اوکفایة سنة قیل لا یحل وقیل یحل لانه مستحق الصرف الی الکفایة فیلحق باالعدم وقدادخرعلیه السلام لنسائه قوت سنة الی قوله وفیها سئل محمد رحمه الله عمن له ارض یزرعها اوحانوت یشتغلها اودارعلتها ثلا ثة الا ف ولا تکفی لنفقته ونفقة عیاله سنة یحل له اخذ الزکوة وان کانت قیمتها تبلغ الوفاء وعلیه الفتویٰ وعندهمالایحل الخ . جلد دوهم صفحه ١٠٣-١٠٤ ددي نه معلومه شوه چه دچادجائداد امدني کال دپاره پوره نه وي هغه ته زکات حلا لیدوکي اختلا ف دي امام محمد رحمه الله په نزد ده ته زکات ورکول جائزدي دادلیل شویدي چه په ده سرسایه واجب نه ده . اوچادپاره چه امدني دکال دخرچ دپاره پوره وي نودي دپاره خوماڅه جزئیه اونه لیده لیکن دادلیل نه دهغه حکم هم

دغه ذکرشوي په شان معلومیږي . وهوقوله لانه مستحق الصرف .الخ . [اول محرم ۳۴هـ کال وتتمه رابعه صـ ٦]

دتیروشوکلونوپه زکات کي هرکال په اندازي دواجب جداکولو حکم دحج واجبیدل مانع دزکات نه دي

سوال: (۵۹) یوکس باندي دشوکالوزکات واجب دي اداکولوپه وخت کي دهرپوره کال زکات چه واجب دي اداکیږي به یانه دهغي نه جداپه هرکال کي کیږي؟

جواب: اول دپوره مال زکات واجب دي اوپه دویم کال دواجب په اندازه جداکولونه پس دپاتي مال زکات واجب دي وعلی هذا (۲) دحج واجبیدل دزکات مانع نه دي که دکال په سرکي ده سره نصاب شته نوکال تیریدوسره په ده زکات واجب دي اگر که په هر جزوکال نه وي تیر شوي اواگرچه حج فرض شوي وي .۲۲رمضان ۱۳۲۸هـ کال (تتمه اولی صـ۵۴)

ګډوبیزو دبرابروالی په صورت کي دیو قسم نه زکات اداکولی شي خوچه کوم زیات وي هغي نه اداکول پکاردي

سوال: (٦۰) **وړومبي سوال**:- غایة الاوطار کي دي ګډي بیزي دنصاب پوره کیدو قرباني اوګټه کي برابردي خو دواجب په اداکیدو اوقسمونوکي نه دي برابر. حضرت ددي نه معلومیږي چه څلویښت بیزوکي یوه ګډه زکات کي نه شي اخستي اونه ددي په عکس باندي . بنده سره یوسل یوویشت نصفانصف یعني هردواړو قسمونونصاب موجود دي . دګډوبیزوپه زکات مادوه ګډي ورکړیدي اوتیرشوي کال مادوه بیزي ورکړیدي اوس دي مسائل لره وګوره اوداقصراوباسه . **دویم سوال**:- که دیرش بیزي وي اولس ګډي وي نوزکات کي چه کوقسم زیات دي هغه نه ورکړي یا چه کوم غواړي. **دریم سوال**:- که نصفانصف یعني دواړوقسمونونصاب برابرموجودوي نودهغي څه حکم دي . **څلورم سوال**:-پنځوس غواګاني دي چه په هغي کي شرکت نشته اوشل غواګاني دي شریکي دي یعني دغه شلوکي هریونیم دي .

نولس غواګاني داهم شوي اوس دالس به په پنځوسوکي شمارلي کیږي یانه . **پنځم سوال**:- جداجدا سرونه[1] په شپیتوغوګانوکي شریک دي نودادیرش شوي دي کي دي زکات واجب دي یانه ؟

جواب: جواب داول سوال :- فی الدرالمختارباب الزکوة الغنم لا فی اداء الواجب.وفی ردالمحتارلا ن النصاب اذاکاناضاناً یوخذالواجب من الضان ولومعزاًمن المعزولو منهمامن الغالب ولوسواء فمن ایهماشاء جوهرة ای فیعطی ادنی لا اعلی اواعلی الادنی الخ. ددي روایت په بنیادچه کوم تپوس شوي وه چه ګډي بیزي په نصاب کي برابردي نواختیاردي که بیزه زکات کي ورکوي اوکه ګډه که دادنی قسم نه ورکوي نوهغه ورکړه چه په خپل قسم کي ډیراعلیٰ وي .مثلاً که دبیزي په ځاي ګډه ورکړي نوهغه ګډه په نوروکي اعلی اوافضله پکارده. اوکه افضل دي ورنه کړه نواوس دافضل چه څومره قیمت دي دغیر افضل په ورکولوسره دهغي قیمت یوه نیمه روپي دي .نواوس دغیرافضل ګډي ورکولوسره اته انی هم مسکین ته په شکل دزکات کي ورکړه . دویم سوال جواب:- دمخکښي روایت ددي جواب هم معلوم شوچه دي صورت کي بیزه واجب ده . دریم سوال جواب:- نصفانصف یعني چه دواړوعددبرابردي نودیکي اختیاردي خوسره دهغي قیدنه چه اعلی اوادنی وه چه مخکښي تیرشو. څلورم سوال جواب:- چونکه غیرمشترک هم نصاب ته رسي ددي وجه نه هغه لس غوګاني به هم دي سره شامل کړي .فی الدرالمختار باب زکوة المال ولا تجب الزکوة عندنا فی نصاب مشترک المراد اویکون بلوغه النصاب بسبب الا شتراک وضم اخذ الماکین الی الا خر بیحث لا یبلغ مال کل منها نصاباً قوله بینه فی التجنیس ثمانون شاةً بین اربعین رجلا لرجل واحدمن کل شاة نصفهما والنصف الا خرللباقین لیس علی صاحب الا ربعین صدقة عندابی حنیفة رحمه الله وهوقول محمد رحمه الله ولوکان بین رجلین تجب علی کل منهماشاة لا نه مما یقسم فی هذه الحالة وفی الا ولیٰ لا یقسم الخ . ای لا ن قسمة کل شاة بینه وبین من لا تمکن الا باتلا فها بخلا ف قسمة الثمانین نصفین . پنځم سوال جواب :- هم اوشودي تیرشوي روایت نه اوس . ۲۷ ذی الحجه ۱۳۲۸هـ کال (تتمه اولی صفحه ۵۴)

---

[1] ددی مطلب داګنړلی شوي وه چه شپیته غواګانی په دوؤسرو کې مشترک دي جواب په دي باندي مبنی دي اوکه چرته دامطلب اوکه چرته دامطلب وي چه شپیته سړي دنیمی نیمی غوامالکان دي اویوسړي دبقیه نیمی نیمی نوجواب دادي چه په هیچازکات نشته ۱۲ .

دځاروپه زکات کي دنصاب پوره کیدو معني اودبهشتي

ګوهر دعبارت تحقیق چه ددي نه خلاف معلومیږي

سوال: (۶۱) تاسوچه مخکښي کومه اختلافی مسئله لیکلي وه هغه داده ؟

جواب: په پوره نصاب کي دبرابروالی مطلب دادي . که دواړوکي یوکم دي نو دابه نه وائي چه نصاب ته به پوره ویئلي کیږي . اوداعام دي دنصاب نه زیات ته هم . اوس چه دهرشریک اتیااتیادي نودي اتیاته به دوه نصابه نه وائي لهذا په هریوشریک باندي یوه ګډه لازم ده . دانی نه اعلی یااعلی نه ادنی . ددویم شریک خوهډواعتبارنشته . دهرشریک (۴۰×۴۰) دواړه څیزه دي نواتیاشول نویوشاوری په یوشریک واجب دي ، کتبه اشرف علی ۱۸ محرم / ۱۳۲۹هـ

اوبهشتي ګوهرکي داسي لیکلي شویدي زکات په باره ګډي بیزي یوشان دي برابره خبره ده که ګډه لم والاوي چه هغي ته دنبه وائي یا معمولي وي . که دواړونصاب پوره وي نو ددواړو زکات به جدا جداورکوي . اوکه دهریونصاب پوره نه وي خوچه دواړه یوځاي کي نونصاب ته رسي نودواړه به ملاوکړشي اوچه کوم زیات وي نوزکات کي به کي څلویښت بیزو اوځلویښت ګډوکي یوه ګډه لازمیدل ثابتیږي اودبهشتي ګوهر دعبارت نه دوه ګډي ثابتیږي که دبهشتي ګوهردعبارت دغه مقصدوي یعني که زیدسره صرف دبیزونصاب دي نو دهغي زکات به ورکولي شي اوکه دګډونصاب پوره وي نوهغي نه به ورکولي شي . انفرادي حالت کي په ورومبني تحریراوبهشتي ګوهر په تحریرکي اودمولانا عزیزالرحمن اومولاناخلیل احمدصاحب په تحریرکي اختلاف نشته . اوکه ددي رسالی دعبارت نه دوه ګډي لازم راتلل مقصود وي نواختلاف راغلو . په عرض دي چه حضرت په خپل الفاظوسره اولیکي چه دبنده ته داخبره بنکاره باعث دارام ده .

جواب: دبهشتي ګوهرظاهرعبارت نه چه کوم مطلب پوهي ته راځي هغه په واقع کي زماد تحریرخلاف دي ځکه چه په فقه دپوه دصفاکولوپه وجه په هغي باندي تفصیلي نظر اونه کړیشوځکه داسي اوشول بهشتي ګوهرزماتحقیق مه ګڼري . فقط ۱۳۲۹هـ کال (تتمه اولی صفحه ۵۵)

طالبانوباندي زکات خرچ کول افضل دي اکرچه لري وي

سوال: (۶۲) زکات سرسایه اودقرباني څرمنوقیمت په خپل نزدي غریبانوباندي خرچ کول افضل دي یابل ځاي کي په اسلامي مدرسو وغیره کي زیات مستحق څوک دي اوزیات ثواب په

کوم کي دي . که خپل نزدي غریبانانوته ورنه کړي اواسلامي مدرسوته ولیږي څه ګناه پکي شته یاجائزدي؟

جواب: فی الدرالمختارباب المصرف وکره نقلهاالا الی قرابته اواحوج اواصلح اورع اوانفع للمسلمین اومن دارالحرب الی دارالمسلمین اوالی طالب علم . وفی المعراج التصدق علی العالم الفقیر افضل وفی ردالمختار ای من الجاهل الفقیر قهستانی اج۲ صفحه ۱۱۰] دي روایت نه معلومه شوه چه په طالبانوخرچ کول ډیرافضل دي اګرکه لري وي . [محرم ۱۳۲۹هـ (تتمه اولی صـ۵۲)]

دانشفوزکات وزن سره ورکړي یادي

لره روپي اوګڼري اودروپوزکات ورکوي

سوال: (۶۳) که چاسره اشرفي وي نودهغي زکات داسي طریقي سره ورکړي چه هغه وزن کړي اودهغي څلویښتمه حصه چه څومره راوزي دهغي قیمت ورکړي اوقیمت هم دکره سرو ولګوي . یاڅنګه چه دده ناقص سره دي اوبازارکي ددي ګاک ډیرملاویږي یاداسي چه یوه اشرفی دپنځلس روپي په برابري سره چه څومره حساب راوزي دهغي برابرزکات ورکړي ؟ (۲) په مدرسوکي دزکات پیسي نوروفنډونوسره یوځاي کول جائزدي یانه ؟ (۳) دیوقسم فنډدبل قسم سره مطلقاً هم جائزدي یانه . قاضي خان په باب فی الزکوة کي ناجائزلیکلي دي اکثرو مدرسوکي دغه شان کیږي دمد زکات نه علاوه نورمدونه خویوځاي کولي شي اوبعض ځاي کي دزکات مدهم یوځاي کولي شي .

جواب: اول سوال جواب :- دواړوطریقوسره جائزدي . دویم اودریم سوال جواب:- د ور کوونکي دزکات په اجازت سره جائزدي . ۱۴ صفر ۱۳۳۰هـ کال (تتمه اولی صفحه ۵۸)

په کال بدلیدودزکات کښي اشکال

سوال: (۶۴) یوسړي په ورومبني تاریخ دجمادالاولی باندي دري سوه روپي وي اته میاشتي کي ۳۰ ذی الحجه پوري ده ته تجارت په ذریعي سره سل روپي ګټه اوشول اوس ده سره څلور سوه روپي دي دی غواړي چه اول تاریخ دمحرم نه خپل کال کاغذونوته ترتیب ورکړي . اوس داتومیاشتو زکات هغه څوروپي دي دي غواړي چه اداکړي . براه کرم په جواب سره کامیابي غواړو؟

جواب: پدکي يوخرابي راځي هغه داچه زکات واجبيږي په هغه مقداربانديي کوم چه دکال تيريدوپه وخت کي موجودوي نودي صورت مسئوله کي فرض کي کړه چه کال تيرشو يدي ۳۰ربيع الثانی پوري . اوفرض کړه چه دغه وخت روپي زياتي وي . اوکله چه ده اول محرم نه حساب کيخودو نوديرشم ذی الحجی پوري چه څومره روپي شي دهغي زکات به ورکړي که دغه وخت کمي شوي نوزکات به هم کم کړيشي اوهرکال به دغه احتمال وي ۲۵ذی الحجه ۱۳۳۱ھ کال (تتمه اولی صفحه ۱۰۱)

زکات اداکولوکښي که څه فاسد شرط ولګوي

نوداشرط لغودي اوزکات کښي څه نقصان نشته

سوال: (٦٥) السلام عليكم :- زکات ورکوونکي خپل قرضدارته پدي شرط زکات مال ورکړي چه داقرضداري دي زکات ورکوونکي ته مال فوراً واپس ورکړي پدي صورت کي زکات اداکيږي يانه .ځکه اول شرط خوواپسي دمال ده .دويم قرضداري دي صورت کي پوره مالک نه شي جوړيدي .دريم باالواسطه هم نه دي اودقرضداري هيڅ اعتبارنه شي کيدي اودي معامله ته شرط باالمواجبه وائي ؟

جواب: وعليكم السلام :- داشرط ددي وجه نه چه دادتبرعاتواواحساناتونه دي داباطل دي .دي سره دزکات په اداکولو کي فسادنه راځي .اوداشبه چه قرضداري پوره مالک نه دي غلطه خبره مالک خوپوره دي خوتمليک کي ئي يوشرط کړيدي چه دهغي اثريه تمليک کي هيڅ نشته .بخلاف دهغي حيله متعارفي چه هغي صرف شکل دمالک وي خوحقيقت کي ملک نه وي بياهم غوره داده چه داسي شرط بالکل ونه کړيشي ځکه چه شرط خوهسي هم فاسددي بلکه بغيردشرط نه هغه مالک جوړکړ چه کله مالک شي بياترينه خپل قرض اوغيوړه که نه درکوي په زوره ترينه هم اخستل جائزدي اوکه داشبه وي چه هغه باندي دومره وس نه وي نوجواب دادي چه کله پري وس نشته نوکه دشرط لګولونه پس هم نه ورکوي نوبيابه څه کوي نودشرط لګولواونه لګولودواره حالتونه برابردي .۲۸ربيع الاول ۱۳۳۲ه (تتمه ثالثه صفحه ۱۳۲)

کرايي يادتجارت په کشتي باندي دزکات حکم

سوال: (٦٦) هرسفينه برائي تجارت است ان رازکات واجب است يانه . بينواتواجروا؟

جواب: درين دوصورت است يکی آنکه ازين سفينه کرايه حاصل کرده شود واين مثل حانوت کرايه است .که زکات بران حانوت واجب نيست . دوم آنکه هرگاه اين سفينه خريده بودکه بدست خريداري خواهم کرد پس اين مال تجارت است وبرمال تجارت زکات واجب است . ۱۰ محرم ۱۳۳۲ھ کال (تتمه ثانيه صـ ۱۲۲)

سوال: (٦٧) اګرنزدکسي بعدحولان حول دوصد پنج درهم هفت مثقال ذهب موجود باشد بران کس به حسب مذهب امام ياحکمي همی باشد که بجز پنج درهم که زکات دوصد درهم است چيزي ديګر واجب نباشد زيراکه پنج درهم که ازنصاب فضه افزوده باشد بخمس نصاب نمی رسد هفت مثقال ذهب ناقص ازنصاب است ياقيمت ذهب باکسر فضه يعني مابقي من نصاب الفضه منضم شده بحساب خمس دران هم زکات واجب باشد ؟

جواب: فی الدرالمختار من ذهب اوورق مقوماباحدهما فلواحدهما ازوج تعين التقويم بـه ولوبلـغ باحدهما نصاباً دون الاخر تعين مايبلغ به الخ . وفی ردالمحتار عن البحر والنهر عن المحيط من انه لا تضم احدالزيادتين الی الاخریٰ الی قوله وعندناتضم لوجوبها فی الکـسور وبعـده باسـطر ان السروجی نقل عن المحيط الخلا ف بالعکس جلد ۲ صحفه ٤٨-٤٩ وفی ردالمختارعن البـدائع ان ماذکر من وجوب الضم اذالم يکن کل واحد منهما نصاباً بان کان اقـل الخ .جلد ۲ صحفه ۵۳ . بنـابرين روايـات ذهـب رابفـضه مقـوم کـرده درمجموعـه زکـات واجـب خواهدشـد ودرعفوزيادت اختلاف است واحوط وجوب است ۱۲ محرم ۱۳۳۲ھ کال (تتمه ثانيه صفحـه ۱۲۵)

چنده اخوستونکي والوته زکات پيسي ورکولوسره زکات نه اداکيږي

سوال: (٦٨) څه فرمائي علماء دين چه مدرسی دپاره چنده تولونکوتـه زکات ورکولوسره زکات اداکيږي يانه ؟

جواب: نه اداکيـږي . ۲۰ محرم ۱۳۳۱ھ کال (حوادث اولـی صفـحه ۱۹)

يوداسي مشترک شي چه هغه تقسيمږي نه دهغي حصه زکات کښي ورکول

سوال: (٦٩) ددیوبند مدرسه کي ديو پريس ائيني (مشين) ۲۲×۲۹ ډبل ضروت دي ما سره موجود دي په ۱۳۰ روپي کي چه پيسي پري زمادي يووخت کي دهغي ۱۴۰ روپي يو صاحب راکولي ماسره دکار دکموالي په وجه خالي پروت دي که څوک اخستونکي راشي نو ۲۵۰

پوري که زه دا په داسي صورت کي ورکړم چه څه روپي نقد واخلم اوڅه روپي دزکات په مدکي مدرسي ته ورکړم نودکتابونوزکات به اداشي . ؟

جواب:بغیردتملیک نه مسکین ته ورکولوسره زکات نه اداکیږي کومه حصه چه ئي خرڅه کړي نه ده هغه ئي وقف کړه بیاخو زکات اداکیږي اوکه دچهاپ کولو مالک ته ئي ورکوي بغیردقیمت نه نودهغه مسکین کیدل شرط دي ددي معلومات پکار دي یوصورت کیدیشي چه په خپله یادیوبااعتماد وکیل په ذریعه هغه حصه چه خرڅه شوي نه دي دیو مسکین په ملک کي راولي اوبیادچهاپ کولو والاهغه نه واخلي . برابره خبره ده که مسکین داسي طالب العلم وي چه هغه ته دقیمت په برابر څه فائده رسول مقوصود وي . که هغه یووي اوکه ډیروي .
۲صفر ۱۳۳۲ھ (حوادث ثانیه صفحه ۱۳۲)

دزکات په روپو کي داسي سکه اداکول چه قیمت دروپي برابر وي او وزن کي برابر نه وي

سوال:(۷۰) که یوسړي ته په زکات کي دوه تولي سپین زر ورکول وي اودهغه قیمت یوه روپي دي . نوهغه ته یوه روپي ورکول پوره دي یانه که دادسپینوپه حکم کي شي نوایانوره سپین هم لازمیږي ؟

جواب:دوه تولي سپین پوره کول واجب دي برابره خبره ده که سکه ده اوکه غیر سکه ده لان فی الجنس لایعتبر القیمة . ۱۷صفر ۱۳۲۳ھ (تتمه ثالثه صفحه ۱۶)

که په چاباندي قرض وي نوهغه ته قرض پریخودوسره زکات نه اداکیږي

سوال:(۷۱) څوورځي وشوي چه والدمکرم اومعظم فرمائیلي وه چه ته مولانا صاحب په خدمت کي یوخط پیش کړه اومسئله ترینه معلومه کړه چه مثلاً دزیدپه عمرو باندي قرضه ده خوزید ته دقرضي ملاویدو امید نشته اوزیدته قرض هم اداکول دي چه دهغي مقدار دهغه قرض برابر وي یازیات وي . که زیددا اوغواړي چه زه داقرض ده ته په زکات کي معاف کړم نودي سره دده زکات اداکیږي یانه . زما خیال شوچه کیدیشي دامسئله په بهشتي زیور کي وي نو ماهغي کي تلاش کړه نود بهشتي زیور مطبوعه بلالی اسستیم ساډهوره حصه سوم صفحه ۳۹ دیارلسم کربنه باندي ماوکتل . مسئله :- که غریب سړي باندي ستالس روپي قرض دي اوستادمال زکات هم لس روپي یاڅه زیات دي نوهغه ته خپله قرضه دزکات په نیت معاف کولوسره زکات نه اداکیږي . التبه هغه ته لس روپي دزکات په نیت سره ورکولو کي

زکات اداکیږي اوي دغه روپي په خپل قرض کي دهغه نه اخستل جائزدي ددي ماخپل والدصاحب ته اوفرمائیل لږي ورځي وروستو بیاوالدصاحب اوفرمائیل چه عالمګیري کي لیدلي دي چه دي طریقه سره زکات اداکیږي دهغي عبارت دادي فصل فی هبة الدین من المدیون بنیة الزکوة ولووجوب جمیع الدین من المدیون بنیة الزکوة عن الدین فی الا ستحسان یکون مودباً وتسقط عنه الزکوة الخ . جلد اول حاشیه عالمګیري صفحه کربنه ۲۲ مطبوعه مصر . اوبل ځاي کي راغلي دي . ولومرفقیراً بقبض الدین له علی آخرونواه عن الزکوة عین عنده جاز کذافی البحرالرائق الخ عالمګیري وړومبي جلد صفحه ۱۴۲ کربنه ۴ مطبوعه مصر . نواوس مولاناصاحب په خدمت کي اولیکه چه په کوم باندي عمل وکړیشي نواوس حضرت داسي جواب اوکړي چه دوالد صاحب زړه پري یخ شي ؟

جواب:وړومبي عبارت کي عن الدین راغلیدي . نوپدي سره خاص دهغه قرض چه څومره زکات واجب وه خاص دهغه حصه زکات اداکیدل لازم راغلل نه دنورومالونوچه کوم بعینه موجود دي دهغي زکات . دریم عبارت کي چونکه قبض دین (قرض قبض کولو) نه پس هغه قرض نه شو بلکه عین شو ددي وجه نه زکات اداشو کوم چه اصل سوال وه په هغي کي دزکات اداکیدل لازم نه راځي . ربیع الثاني ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه صفحه ۳۰)

په زکات کي دهغه څیزونوقیمت ته اعتبار دي کوم چه عام طور سره رائج اومشهور وي

سوال:(۷۲) څه فرمائي علماء دین اومفتیان شرع متین پدي صورت کي چه زید دکتابونو تجارت کوي اوخپل کتابونه مختلف قیمتوسره خرڅوي چاله نیم قیمت باندي ورکوي . چا په دریمه حصه قیمت باندي رعایت کوي چاته څلورمه حصه قیمت پوري ارزان ورکوي چاته په کمیشن ورکوي اوچاته په پوره قیمت باندي ورکوي چه کوم مشهور قیمت دي اود مال ورکولو ئي هم مختلف صورتونه دي اوس هغه غواړي چه دخپل مال زکات په نقد روپو باندي اداکړي اوس به دکوم قیمت اعتبارکوي داخستلو یادخرڅولو اوپه خرڅولو کي به دکوم قیمت اعتبار کیږي ؟

جواب:پدیکي دجزئي ملاوید خوڅه امید نشته خودقواعدونه معلومیږي چه ددي تاجرانه قیمت خواعتبارنشته ځکه چه هغه په ارازن رعایت کولو اوخاص مصلحتونوپه بنیاد دي جدا جدا اخستونکي چه کوم قیمت سره اخلي دهغي اعتبار دي . اوکه پدیکي اختلاف دي

نواکثرو اومشهورواعتباراوهغه نزدي متعين کيږي يعني هغه قيمت چه څوک دارزانولو درخواست اونه کړه نوپه هغه قيمت باندي خرڅولي کيږي . ۱۳ ربيع الثاني ۱۳۳۳هـ (تتمه ثالثه صفحه ۱۳۴)

استعمالي مشين باندي زکات نشته

سوال :(۷۳) مالوچويومشين دي په هغي کي يوه حصه ده چه دهغي کتنه هرکال ملا ويږي چه کومه کتنه ملاويږي دهغي زکات برابر ورکولي کيږي اوچه کومي روپي مشين کي لګيدلي دي هغه روپودزکات ورکولو ضرورت شته يانه ځکه چه دامشين داوسپني دي ديته هرکال دجوړو لوهم ضرورت راځي اوپدي مشين کي دډيروحصه ده داپه چنده سره دي هندوان اومسلمانان دواړه پکي شريک دي؟

جواب : دامشين اله صنعت (جوړولويوآله) ده تجارت مال نه دي پدي وجه ديکي زکات نشته ۷ جمادی الثانی ۱۳۲۳هـ (تتمه ثانيه / ص ۱۴۰)

تنخواه نه چه کتب شي کومه روپي جمع شي (پراويډنټ فنډ) پدي زکات نشته يانه

سوال :(۷۴) سرکاري ملازمينودتنخواه نه يوآنه روپي په فنډ کي جمع کيږي اوسره دسوده بياااستعفی ورکونکي ته ملاويږي ددي دزکات څه حکم دي دمهر دقرض په شان دقبض کولودورځي نه ورته دکال تيريدل معتبر دي يادنوروقرضونوپه شان چه کله ملاؤشي نودتيروشوؤکلونوهم زکات ورکول واجب دي ؟

جواب :داقوي مضبوط قرض دي لهذا مخکي کلونوهم زکات واجب دي . ۲۵ شوال ۱۳۳۴هـ (تتمه رابعه / ص ۵۵)

سوال :(۷۴) زيددپوريلوي [۱] ملازم دي دقواعدمطابق کمپني ريلوي دده دتنخواه نه اته روپي سيکړه (سلوکي) کتې کړي اوهغه جمع کوي يوکال کي چه څومره روپي کتې کړي اوهغه جمع شي نوهغه هومره روپي کمپني دخپل طرفنه يوځاي کړي داصل روپو په ډبل يوکاغذ ملازم ته

[۱] نوټ دتنخواه نه چه جداشی اوکومی روپی جمع شی دیته پراویډیټ فنډ وائی ددی متعلق دحضرت هغه متضادفتوی ددی صفحه نمبر ۷۴ او ۷۵ کې شائع شوي په مرض وفات کښ حضرت توجه دي طرفته وکړي شوه نودمسئلی مکمل دتحقيق دپاره يې احقراومولانامحمداجمل صاحب مامورکړوداتحقيق ص ۴۴ سوال نمبر ۷۲ کې ليکلی شويدي هلته يې وګورئ ابنده محمدشفيع !

وليږي که چري زياتي کتنه وشي نوملازم ته زياتي ورکړه اوکه نقصان وشي نوبيا دهغي کتې کولي شي خوپه دغه جمع کړي شوي روپو باندي دملازم هيڅ حق نشته اونه ئي په خپل خرچه کي رواستلي شي تردي چه دنوکري نه رخصت کړلي شي څه فرمائي علماء دين چه په دي جمع شوي روپوباندي زکات شته يانه که زکات وي نوپه دغه اصل روپو چه څومره کتې شويدي ياپه ټولوروپوباندي ؟

جواب :فی الطحطاوی ولواجر عبده اوداره بنصا ب ان لم يکونالتجارة لا تجب مالم يحل الحول بعد القبض فی قوله وان کان حکمه کاالقوی لا ن اجرة مال التجارة کثمن مال التجارة فی صميع الرواية الخ . صفحه ۶۵۷ . ددي روايت نه معلومه شوه چه په دغه جمع کړي شوو روپوکي زکات نشته التبه دوصو ليدونه پس پري زکات واجب دي پدي تفصيل سره چه که ده سره ددي نه مخکي څه نصاب نشته نوبيابه دکال تيريدونه پس زکات ورکوي اوکه ده سره نصاب وي دهغي نصاب سره زکات ورکوي . شوال ۱۳۳۸هـ (تتمه خامسه / ص ۱۰۳)

فصل درتنقيح وجوب ياعدم وجوب زکات برابر

پراويډيټ بنابرداخل بودنش دردين قوی ياضعيف

سوال :(۷۶) امدادالفتاوی تتمه اربعه ص ۵۵ اوتتمه خامسه ص ۱۰۳ کي دپراويډيټ فنډ (جمع کړي شوي) په باره کي دوه فتوی متعارض دي دهغه تحقيق په غرض روياتوتلاش وکړيشو نولاندينی تحقيق ثابت شو اوس ديکي کوم ته راجح ووئيلي شي هغه تحقيق دادي فی البدائع وجملة الکلام فی الدين انها علی ثلاث مراتب فی قول ابی حنيفة رحمه الله [۱] دين قوی ودين ضعيف ودين وسط کذا قال عامة المشائخ ، اماالقوی فهوالذی وجب بدلا عن مال التجارة کمثن عرض التجارة من ثياب التجارة وعبيدالتجارة ولاخلاف فی جوب الزکوة فيه الاانه لايخاطب باداء شی من زکوة مامضیٰ مالم يقبض اربعين درهما (الی قوله) واماالدين الضعيف فهوالذی وجب بدلا عن شئی سواء وجب له بغير صنعه کالميراث اوبعضه کمابوصية او وجب بدلا عماليس بمال کالمهروبدل الخلع والصلح عن القصاص وبدل الکتابة ولا زکوة فيه مالم

[۱] وقال ابويوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله الديون کلهاسواء وکلهاقوية تجب الزکوة فيهاقبل القبض ،بدائع ،ص ۱۰، ج۲ ، ومثله فی المبسوط ، ص ۱۹۰، ج۲ ؛

یقبض کله ویحول علیه الحول بعدالقبض ! واماالدین الوسط فما وجب له بدلا عن مال لیس للتجارة کمثن عبد لخاطب با الا داء مالم یقبض مائتی درهم فاذاوثمن ثیاب البذلة والمهنة وفیه رویتان عنه ذکرفی الا فصل انه تجب فیه الزکوة قبل القبض لکن لا یخاطب با الاداء مالم یقبض درهم فاذا قبض مائتی درهم زکی لامضی وروی ا بن سماعة عن ابی یوسف عن ابی حنیفة رحمه الله انه لا زکوة فیه حتی یقبض المائتین ویحول علیه الحول من وقت القبض وهو اصح الروایتین عنه (الی قوله) ولا بی حنیفة رحمه الله وجهان احدهما ان الدین لیس بمال بل هوفصل وجب وهو فصل تملیک المال وتسلیمه الی صاحب الدین والزکوة انما تجب فی المال (الی قوله)فی الخلا فیات کان ینبغی ان لا تجب الزکوة فی دین مالم یقبض ویحول علیه الحول الا ان وجب بدلا عن مال التجارة اعطی له حکم المال لان بدل الشئ قائم مقامه کانه هوفصار کان المبدل قائم فی یده وانه مال التجارة وقدحال علیه الحول فی یده، والثانی ان کان الدین مالا مملوکاً ایضاً لکنه مال رقبة ویداً فلا تجب فیه الزکوة کمافی الضمار ، فقیاس هذا ان لا تجب الزکوة فی الدیون کلها لنقصان الملک بفوات الید الا ان الدین الذی هوبدل مال التجارة التحقیق بالعین فی احتمال القبض لکونه بدل مال التجارة قابل للقبض والبدل یقام مقام المبدل والمبدل عین قائمة قابلة للقبض فکذامایقوم مقامه وهذا لمعنی لا یوجد فیها لیس ببدل فیماهوبدل عمالیس بمال وکذا فی بدل مالیس للتجارة وعلی الروایة الصحیحة انه لا تجب فیه الزکوة مالم یقبض قدرالنصاب ویحول علیه الحول بعدالقبض لان الثمن بدل مال لیس للتجارة فیقوم مقام المبدل ولوکان المبدل ولوکان قائماً فی یده حقیقة لا تجب الزکوة فیه فکذا فی بدله بخلا ف مال التجارة انتهی (بدائع/ ص ۱۰ / ج۲) وفیه فی تفسیر مال الضمار هوکل مال غیرمقدور الا نتفاع به مع قیام اصل الملک (الی قوله) فان کان مدفناً فی البیت تجب فیه الزکوة باالاجماع وفی المدفون فی الکرم والدارالکبیرة اختلا ف المشائخ انتهی (بدائع / ص۹ / ج ۲) وفی المبسوط الشمس الا ئمة سرد الا قسام الثلثة للدیون ثم نقل رایته ابن سماعة التی صححها صاحب البدائع انه اختیار الکرخی ثم ذکر من قول ابی حنیفة رحمه الله ماذکره صاحب البدائع فی الاول بعینه ثم قال وفی الا جرة ثلا ث روایات عن ابی حنیفة رحمه الله (۱) فی روایة جعلها کالمهر لانهالیست ببدل من المال

حقیقة لا نها بدل عن المنقعة (۲) وفی روایة جعلها کبدل ثیاب البذلة لان المنافع مال من وجه لکنه لیس بمحل لوجوب الزکوة فیه .(۳) والا صح ان اجرة دارالتجارة اوعبدالتجارة بمنزلة ثمن متاع التجارة کلماقبض منهااربعین تلزمه الزکاة اعتباراً لبدل المنفعة ببدل العین (مبسوط /ص ۱۹۵-۱۹۶ / ج۲) وفی البحرالرائق ولواجرعبده اوداره لنصاب ان لم یکونالتجارة لا تجب مالم یحول علیه الحول بعدالقبض فی قوله وان کان للتجارة کان حکمه کا لقوی لا ن اجرة مال التجارة کمثن مال التجارة فی صحیح الروایة الخ ،وقال فی حاشیه منحة الخالق علی قوله کان کله کالقوی،هذا مخالف لا فی المحیط، حیث قال فی اجرة مال التجارة اوعبدالتجارة روایتان فی روایة لا زکوة فیها حتی یقبض ویحول علیه الحول لا ن المنفعة لیست بمال حقیقة فصار کالمهر وفی ظاهرالروایة تجب الزکوة ویجب الاداء اذایقبض منها مائتی درهم لا نهابدل مال لیس بمحل لوجوب الزکوة فیه لان المنافع مال حقیقة لکنها لیست بمحل لوجوب الزکوة الخ.، قلت وهذا صریح فی انه علی الروایة الاول من الدین الضیعف وعلی ظا الروایة من المتوسط لا من القوی لان المنافع لیست بمال زکوة وان کانت مالاً حقیقة تامل ثم فی الولو الجیة التصریح بان فیه ثلث روایات (منحة الخالق علی البحر/ ص۲۰۸ /ج۲) ددي عبارتونونه ثابته شوه چه امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله په نزد دیون (قرضونه) دري قسمه دي ضعیف ، قوي ، متوسط . قوي دین (قرض) هغه دي چه دمال تجارت یاسروسپینوپه بدله کي دچاپه ذمه کرځیدلي وي اومتوسط هغه دي چه دمال په بدل کي کرځیدلي وي خوهغه مال تجارت یانقد سره سپین نه وي بلکه دکورسامان وغیره وي اوضعیف دین هغه دي چه دهیڅ مال په بدله کي دقرضدارپه ذمه وي کرځیدلي لکه قرض دمهروغیره . دین قوي باندي قبضه کولونه مخکي هم زکات هرکال واجبیږي مګراداکول یي هغه وخت ضروري دي چه کله څلویښت درهم یادهغي په اوندازه روپي وصول کړیشي ددي نه مخکي اداکول نه واجبیږي خوچه کله زکات اداکول شي نودټولومخکي کلونوحساب سره دي اداکړیشي اودین ضعیف نه پس چه څوپوري کال نه وي تیرشوي هغه وخته پوري زکات نه واجبیږي . اودین متوسط کي امام ابوحنیفه (ح) نه دوه رویتوانه راغلي دي یوداچه ددین قوي په شان زکات خودمخکي ورځوهم واجب دي خواداکول ئي صرف دڅلویښتودرهمویه وصولیدو لازم نه دي بلکه پوره نصاب یعني دوه سوه درهمه یادوه پنځوس نیمي تولي سپین زر چه کله وصول کړیشي هغه وخت اداکول لازم دي

خودتیروشو ورځوزکات واجب نه دي بلکه دقرض وصولیدونه پس چه پري کال تیرشي
نوبیاپري زکات واجب دي اوصاحب بدائع دااخري روایت ډیرصحیح قرارکړیدي بس امام
ابوحنیفه رحمه الله دمذهب خلاصه داشوه (۱) چه کوم قرض دځه مال تجارت یاسروسپینو په بدل
کي دچاپه ذمه واجب شویدي (چه هغي ته دین قوي وائي) نوپه هغي باندي دتیروشوو
ورځوزکات واجب دي خوادائیګي هغه وخت لازم ده چه کله دځلویښتو درهموبرابر وصول
کړیشي (۲) چه دداسي مال په بدل کي نه وي برابره خبره ده چه دهیڅ څیزمعاوضه نه وي لکه
حصه دمیراث اووصیت یا معاوضه وي خودمال معاوضه نه وي لکه قرضه مهر (دین ضعیف)
دیکي دتیروشوو ورځوزکات واجب نه دي بلکه دقبضه نه وروستوچه کال پري تیرشي هغه
وخت زکات واجب دي (۳) یامعاوضه دمال وي خودتجارت دمال معاوضه نه وي لکه دکورني
سامان معاوضه (یعني دین متوسط) پدیکي هم دصحیح روایتونومطابق امام اعظم رحمه الله په
نزد دتیروشوو ورځوزکات واجب نه دي بلکه دقبضه دوصولیدو نه پس چه پري کله کال تیرشي
هغه وخت زکات واجب دي اودزکات اداکولو تفصیل دادي که چري دي سړي سره ددي رقم نه
علاوه نورځه نصاب دسروياسپینوموجود وي نوچه ځومره رقم وصول شي هغه به دي اصل
نصاب سره شامل کړي که ده سره نه وي نوبیاچه کله دوه سوه درهمه یعني دوه پنځوس نیمي
تولي سپین زرو په اندازي رقم وصول کړیشي اوپه هغي کال تیرشي نو هغه وخت زکات واجب
دي. دهغي نه پس اوس داګوري چه پراویډیټ فنډ کي چه کومي روپي جمع دي اودحکومت
یاکارخانه په ذمه قرض دي هغه د دریوقسمونوکي په کوم قسم کي داخل دي داخوښکاره خبره
ده چه دین قوي خونه دي ځکه چه هغه خودمال تجارت معاوضه نه ده بلکه دخدمت معاوضه
ده څنګه دبحرالرائق عبارت ان لم تکونالتجارة لاتجب مالم یحل الحول نه وضاحت سره
ثابت دي چه که غلام یامکان تجارت دپاره نه وي نودهغي خدمت اواجرت ته مال تجارت نه
شي وئیلي نوخدمت دحر (ازاد) ته خوبدرجه اولی مال تجارت نه شي وئیلي. اوس دوه احتماله
پاتي دي که خدمت ته مال اووائي نودین متوسط کي داخل دي اوکه بالکل مال ئي ونه ګڼړي
نودین ضعیف کي داخل دي امام اعظم رحمه الله نه پدي دوه احتمالونوسره دوه روایتونه نقل
شویدي چه په هغي کي منحة الخالق دمحیط په حواله وضاحت کړیدي چه دواړوکي
ظاهرروایت دادي چه دادي مال وګڼړلي شي اودین متوسط کي دي داخل کړیشي اویو دریم
روایت مبسوط کي دي تفیصل دادي چه اجرت اوخدمت نه مطلقاً مال اونه غیرمال بلکه که
غلام دتجارت خدمت یادکوردتجارت اجرت دي نومال دي ګڼي غیرمال وړومبي صورت دین

قوي کي داخل دي اودویم صورت دین ضعیف کي اودریم روایت مبسوط صحیح کړیدي
خودابحث اوخبري اوروایتونواختلاف دغلام دخدمت په باره کي دي چه من وجه مال دي
اودفقهاؤ دي وضاحت مطابق دحرخدمت مال نه دي ددي وجه نه اختلاف دروایت پدي مسئله
که موثرنه معلومیږي. اوخلاصه داشوه چه دین قوي کي دداخلیدوصرف یوصورت کیدیشي
چه دتجارت دغلام خدمت یادکوردتجارت یادزمکي دتجارت معاوضه وي ددي نه علاوه
هیڅ قرض اجرت په دین قوي کي بالاتفاق داخل نه دي اوداښکاره خبره ده چه دپراویډیټ فنډ
روپي چه دملازم دتنخواه سره کیخودلي شویده یادانعام په طورسره چه دحکومت سره جمع
کړي شویدي هغه پدیکي هیڅري شامل نه دي. ددي وجه نه دیکي صرف دوه احتماله
کیدیشي چه دین متوسط وي یا دین ضعیف اودین متوسط کي هم ددي داخلیدل ځکه ګران
دي چه دوه روایتونه چه حواله دمنحة الخالق لیکلي شویدي هغه دواړه دغلام دخدمت په باره
کي دي. دحر (ازاد) دخدمت په هغي کي ذکرنشته. اوداښکاره خبره ده چه دحرخدمت دغلام
په خدمت نه قیاسیږي اودفقهاء دوضاحت مطابق خدمت دغلام دافی الجمله مال دي
اودحرخدمت مال نه دي نوداښکاره شوه چه دادین دین ضعیف کي داخل دي اوکه دیته دین
متوسط هم وه وائي بیاهم دصحیح روایت مطابق دامام اعظم رحمه الله په نزد دین متوسط هم په
حکم ددین ضعیف کي دي پدي هم دتیروشوورځوزکات واجب نه دي کماصرح به فی البدائع.
غرض داچه دپراویډیټ فنډ روپي په دین قوي کي نه شي داخلیدي اودین متوسط کي هم
داخلول چرته درروایت مطابق نشته ځوپوري چه دحر (ازاد) خدمت ته مال ونه وائي په وضاحت
دفقهاء سره اوکه باالفرض په دین متوسط کي هم داخلیدل اومني نوده دي حکم هم دصحیح
روایت مطابق ددین ضعیف په شان دي چه پدي باندي دتیروشو ورځوزکات واجب نه دي. (
خبرداري) (۱) دفقه روایتونوکتلواوغورکولوسره احقرهم ته هم داصحیح معلومیږي چه
پدي فنډ باندي تیروشو ورځوزکات واجب نه دي. داحتیاط دپاره دنورعلماء نه معلومات
کول هم مناسب دي. بل داچه دصاحبین په نزد دیون کي ددین قوي، متوسط اوضعیف څه
تفصیل نشته بلکه هرقسم قرض باندي دتیروشوو ورځوزکات واجب دي. ددي وجه احتیاط
اوتقوی باندي دعمل کولو سره که دتیرشووورځوزکات ورکړي نوبهتره ده اوکیدیشي چه
ددي اختلاف نه بچ کیدودپاره زمونږ په کلوکي عام طورسره دمهرتړلو په وخت دروپوپه خاي

---

(۱) داتنبیه دحضرت سیدحکیم الامت په حکم سره زیاته کړي شویده ۱۲ محمدشفیع!

خودتیروشو ورځوزکات واجب نه دي بلکه دقرض وصولیدونه پس چه پري کال تیرشي
نوبیاپري زکات واجب دي اوصاحب بدائع دااخري روایت ډیرصحیح قرارکړیدي بس امام
ابوحنیفه رحمه الله دمذهب خلاصه داشوه (۱) چه کوم قرض دځه مال تجارت یاسروسپینو په بدل
کي دچاپه ذمه واجب شویدي (چه هغي ته دین قوي وائي) نوپه هغي باندي دتیروشوو
ورځوزکات واجب دي خوادائیګي هغه وخت لازم ده چه کله دځلویښتو درهمو برابر وصول
کړیشي (۲) چه دداسي مال په بدل کي نه وي برابره خبره ده چه دهیڅ څیزمعاوضه نه وي لکه
حصه دمیراث اووصیت یا معاوضه وي خودمال معاوضه نه وي لکه قرضه مهر (دین ضعیف)
دیکي دتیروشوو ورځوزکات واجب نه دي بلکه دقبضه نه وروستوچه کال پري تیرشي هغه
وخت زکات واجب دي (۳) یامعاوضه دمال وي خودتجارت دمال معاوضه نه وي لکه دکورني
سامان معاوضه (یعني دین متوسط) پدیکي هم دصحیح روایتونومطابق امام اعظم رحمه الله په
نزد دتیروشوو ورځوزکات واجب نه دي بلکه دقبضه دوصولیدو نه پس چه پري کله کال تیرشي
هغه وخت زکات واجب دي اودزکات اداکولو تفصیل دادي که چري دي سړي سره ددي رقم نه
علاوه نورځه نصاب دسروياسپینوموجود وي نوچه ځومره رقم وصول شي هغه به دي اصل
نصاب سره شامل کړي که ده سره نه وي نوبیاچه کله دوه سوه درهمه یعني دوه پنځوس نیمي
تولي سپین زرو په اندازي رقم وصول کړیشي اوبه هغي کال تیرشي نو هغه وخت زکات واجب
دي. دهغي نه پس اوس داګوري چه پراویدیټ فنډ کي چه کومي روپي جمع دي اودحکومت
یاکارخانه په ذمه قرض دي هغه د دریوقسمونوکي په کوم قسم کي داخل دي داخوښکاره خبره
ده چه دین قوي خونه دي ځکه چه هغه خودمال تجارت معاوضه نه ده بلکه دخدمت معاوضه
ده څنګه دبحرالرائق عبارت ان لم تکونالتجارة لاتجب مالم یحل الحول نه وضاحت سره
ثابت دي چه که غلام یامکان تجارت دپاره نه وي نودهغي خدمت اواجرت ته مال تجارت نه
شي وئیلي نوخدمت دحر(ازاد) ته خوبدرجه اولی مال تجارت نه شي وئیلي. اوس دوه احتماله
پاتي دي که خدمت ته مال اووائي نودین متوسط کي داخل دي اوکه بالکل مال ئي ونه ګڼړي
نودین ضعیف کي داخل دي امام اعظم رحمه الله نه پدي دوه احتمالونوسره دوه روایتونه نقل
شویدي چه په هغي کي منحة الخالق دمحیط په حواله وضاحت کړیدي چه دواړوکي
ظاهرروایت دادي چه دادي مال وګڼړلي شي اودین متوسط کي دي داخل کړیشي اویو دریم
روایت مبسوط کي دي تفیصل دادي چه اجرت اوخدمت نه مطلقاً مال اونه غیرمال بلکه که
غلام دتجارت خدمت یادکوردتجارت اجرت دي نومال دي ګڼي غیرمال وړومبي صورت دین

قوي کي داخل دي اودویم صورت دین ضعیف کي اودریم روایت مبسوط صحیح کړیدي
خودابحث اوخبري اوروایتونواختلاف دغلام دخدمت په باره کي دي چه من وجه مال دي
اودفقهاؤ دي وضاحت مطابق دحرخدمت مال نه دي ددي وجه نه اختلاف دروایت پدي مسئله
که موثرنه معلومیږي. اوخلاصه داشوه چه دین قوي کي ددا خلیدوصرف یوصورت کیدیشي
چه دتجارت دغلام خدمت یادکوردتجارت یادزمکي دتجارت معاوضه وي ددي نه علاوه
هیڅ قرض اجرت په دین قوي کي بالاتفاق داخل نه دي اودابنکاره خبره ده چه دپراویدیټ فنډ
روپي چه دملازم دتنخواه سره کیخودلي شویده یادانعام په طورسره چه دحکومت سره جمع
کړي شویدي هغه پدیکي هیڅري شامل نه دي. ددي وجه نه دیکي صرف دوه احتماله
کیدیشي چه دین متوسط وي یا دین ضعیف اودین متوسط کي هم ددي داخلیدل ځکه ګران
دي چه دوه روایتونه چه حواله دمنحة الخالق لیکلي شویدي هغه دواړه دغلام دخدمت په باره
کي دي. دحر(ازاد) دخدمت په هغي کي ذکرنشته. اودابنکاره خبره ده چه دحرخدمت دغلام
په خدمت نه قیاسیږي اودفقهاء دوضاحت مطابق خدمت دغلام دافی الجمله مال دي
اودحرخدمت مال نه دي نودابنکاره شوه چه دادین دین ضعیف کي داخل دي اوکه دینه دین
متوسط هم وه وائي بیاهم دصحیح روایت مطابق دامام اعظم رحمه الله په نزد دین متوسط هم په
حکم ددین ضعیف کي دي پدي هم دتیروشوورځوزکات واجب نه دي کماصرح به فی البدائع.
غرض داچه دپراویدیټ فنډ روپي په دین قوي کي نه شي داخلیدي اودین متوسط کي هم
داخلول چرته درروایت مطابق ننشته څوپوري چه دحر(ازاد) خدمت ته مال ونه وائي په وضاحت
دفقهاء سره اوکه باالفرض په دین متوسط کي هم داخلیدل اومني نوده دي حکم هم دصحیح
روایت مطابق ددین ضعیف په شان دي چه پدي باندي دتیروشو ورځوزکات واجب نه دي. (
خبـــرداري) (۱) دفقه روایتونوکتلواوغورکولوسره احقرهم ته هم داصحیح معلومیږي چه
پدي فنډ باندي تیروشو ورځوزکات واجب نه دي. داحتیاط دپاره دنورعلماء نه معلومات
کول هم مناسب دي. بل داچه دصاحبین په نزد دیون کي ددین قوي، متوسط اوضعیف څه
تفصیل نشته بلکه هرقسم قرض باندي دتیروشوو ورځوزکات واجب دي. ددي وجه احتیاط
اوتقوی باندي دعمل کولو سره که دتیرشووورځوزکات ورکړي نوبهتره ده اوکیدیشي چه
ددي اختلاف نه بچ کیدودپاره زمونږ په کلوکي عام طورسره دمهرټرلو په وخت دروپو په ځاي

---

(۱) داتنبیه دحضرت سیدحکیم الامت په حکم سره زیاته کړي شویده ۱۲ محمدشفیع!

اتیازره ټکي دوه دیناره سوررنګ واله وئیل کیدل چه دوه نیم زره روپي قیمت ئي وه والله سبحان الله وتعالیٰ اعلم . السائل الاحقرمحمد شفیع عفاالله عنه خادم درالعلوم دیوبند ۱۲ صفر ۲۲ھ

جواب: ستاسوتحقیق صحیح دي لهذا زه هم دا اختیاره وم اوددي دخلاف نه رجوع کوم . اشرف علی ۱۳ صفر / ۲۲ھ!

دسرو جوړه شوي پوزه یاغابنونوباندي زکات

سوال: (۷۷) اکثر خلق غابنونه دسروپه تارونوسره ټرې یا خالي غابنې دسروزرونه ډکوي د سرو زروپوزه په مخ باندي ولګوي اودابغیردځه زخم تکلیف نه جداکیږي خودغابنې نه دغه شان سره نه جداکیږي سوال دادي چه په صاحب نصاب باندي ددي سروهم نصاب واجب دي؟

جواب: فی الدرالمختار عدالجزئیات المتعدد التی لا فیها الزکوة مانصه لعدم النمو وفي ردالمحتار لانه غیرمتمکن من الزیاده . الخ . ج ۲ / ص ۱۴ / دینه معلومه شوه چه دسروپه دغه پوزه زکات واجب دي اوکوم سره چه غابنې ترینه ډک کړیدي په هغي زکات نشته[1] ۲۲ ذی قعده / ۱۳۳۴ھ (تتمه رابعه / ص ۷۵)

سوال: (۷۸) درتفصیل بعض صورضروریه اعتبار قیمت درادائ زکات ازخلاف . احقرتراوسه پوری دسروزرودطلائی زکات چه روپوسره اداکولی شی داطریقه خودلته اوکیدیشی چه زماچرته لیکلی شوی فتوی کی هم دامضمون وی چه دکالووزن به وکړی دهغومره سرو قیمت څلویښمته حصه به ورکړی خومبمی مولوی صاحب احمد حسن سنبهلی ماته یو روایت وخودلوچه دهغی نه معلومه شوه چه صرف دسروقیمت لګول پوره نه دی بلکه دهند سرو دجوړیدو یعنی کهرائي قیمت به هم لګوی . ددي مجموعه دقیمت څلویښتمه حصه به زکات کی ورکوی داخواصل مسئله ده .التبه که یوځای رواج داوی چه دسرواخستوخرڅولو په وخت کی ددي کهرائی نه لګوی نوهلته به بیازکات کي هم نه لګوی صرف سروقیمت چه دکوم حیثیت سره دی لګوی . اوس دقاعدی تقاضاداشوه که داسی ځایونو کی دکالومالک دکالوتجارت کوی نوهغه به کهرائي لګوی که تجارت نه کوی صرف استعمال کی راولی نو هغه به نه لګوی . که چرته رواج ددی خلاف وی نوهغه به هلته هغه شان کوی ددی یوفرع دا هم

[1] داجواب دفائدونه لیکلی شویدي دعالمانونه امیددي چه که چرته داجواب صحیح نه وي نودتصحیح دینی دپاره جواب ورکونکی ته خبدارئ دپوه نه پس به زه دخپل جواب نه رجوع وکړم اوهغه جواب په شائع کړم ۱۲ منه!

ده که چاته داتیاروپوزکات قیمت سره ورکوی اوپیسوسره غواړی نوددوو روپوسپین چه څومره پیسوباندی ملاویږی اوهغه پیسې دسپین دارزانوالی ده وجه نه ددوو روپونه کم وی نو ددی اداکول پوره نه وی . بلکه پوره ددوو روپوپیسی به ورکوی ځکه چه سکه سره قیمت دروپی اوچت شو اوهغه روایت دادی . ولوکان له ابریق فضة وزنه مائتان وقیمته لصاغته ثلث مائة ان ادی من العین یؤدی ربع عشره وهوخمسة قیمتهاسبعة ونصف وان ادی خمسة قیمتهاخمسة جاز ولودای من خلاف جنسه یعتبرالقیمة بالاجماع کذا فی التبین / عالمګیریه ج۲ / ص ۱۱۵ / کتبه اشرف علی ۴ ربیع الاول / ۱۳۳۴ھ (ترجیح رابع / ص ۷۲)

دزکات دمال نه په یتیمانانوخوراک کول یاکپړوجوړلوحکم

سوال: (۷۹) یوسړی یتیم خانه جوړه کړیده اوهغه دمسلمانانونه زکات ،سرسایه ، دقربانی څرمنوپیسی اخلی هغه یتیم بچوته دخوراک سکاک اوکپړوانتظام خپله کوی بچو ته روپی لاس کی نه ورکوی اونه دزکات پیسی بل چاته دتملیک په حیله ورکوی بل سړي وائي چه داروپی چرته په مستحق دزکات باندی تملیک کړه اوبیاپه یتیم بچوباندی خرچ کول پکاردی ګنی دزکات ورکوونکوزکات نه اداکیږی نودی صورت کی څه کول پکاردی؟

جواب: تملیک په ټولورقمونوکی شرط دی که روپی یاروپوسره بل څه شی راغلی دهغه شی وی مثلاً کپړی ورکړی .خودیکی څوشرطونه دی . اول داچه درقم ورکوونکی ددی اخستودپاره اجازت وی . دویم داچه دهغه شی قیمت ددی رقم سره برابروی . دریم داچه ددی بچوپه ملک کی راولی مثلاً خوراک ته کیښوده نوزکات ادانه شوبل چاده لرګی وغیره دقیمت اعتبارنشته . ۱۵ ذی قعده / ۱۳۳۲ھ (تتمه خامسه / ص ۷۳)

په حیله دتملیک کی دنابالغه دتملیک حکم

سوال: (۸۰) نابالغ یتیم بچی ته زکات ورکولوسره اداکیږي یانه ؟

جواب: اداکیږي خوپدی شرط چه مصرف دزکات وی . ۱۵ ذی قعده / ۱۳۳۲ھ (تتمه خامسه / ص ۳۷)

دښځی دمهرقرض چه دخاوندپه ذمه دی په هغی زکات نشته

سوال: (۸۱) ددی عاجزدنکاح دیرش کاله اوشول مهرپاؤباندی پنځه سوه روپی مقررشوی وه اوسه پوری ورکړی شوی نه دی دمکان خلقوغوختی هم نه دی باوجود دطاقت او وس نه

اداکړی شوی نه دی . پدی دیرش کاله کی هیڅ کال هم ددی مهر درقم دزکات ورکولو خیال دبنده په زړه کی نه دی تیرشوی هرکال ددی بنده سره رمضان شریف کی چه څومره رقم جمع کیږي دهغی زکات ورکولی شی اوهرلوی خترکی دکورد خلقوطرفنه یوبیزه قربانی کیږي . اوس عرض دادی چو دکورد خلقودمهرد هغه پیسوزکات ددی دیرشو کالوپه حساب سره جدا ورکول پدی بنده واجب دی یانه . جواب سره کامیابی غواړو . درمضان شریف وروستوانشاء الله تعالیٰ دبنده اراده ده چه دمهرپه پیسو کی دکورخلقوته یوه زمکه چه دنهه سوه روپی ده ورکړم ؟

جواب:دقرض زکات خوستاپه ذمه باندی په هیڅ حال کی نشته که احتمال وی نو کیدي شی چه دبنځی په ذمه وی ځکه چه مهردښځی حق دی دهغی حکم ددرمختاروغیره نه لیکم هغه داچه چه څوپوری مهرهغی ته رسیدلی نه وی ترهغي پوری په هغی هم زکات نشته اوچه کله اورسیدونو دهغی تفصیل دادی که نقدروپی ورته رسیدلی وی نوهغه تاریخ نه دهغی په ذمه زکات واجب دی اودتیروشوو کلونوواجب نه دی اوکه په مهرکی زمکه ملاؤشوه نوپه هغی زکات نشته . ۲۲ رمضان / ۱۳۳۷هـ (تتمه خامسه / ص ۹۳)

دوکیل زکات واجب التملیک اوغیرواجب

التملیک رقوم یوبل سره دیوڅای کولوحکم

سوال:(۸۲)که واجب التملیک اوغیرواجب التملیک مال په یوتیهلی کي کیخودی شي صرف په کاغذونوکی جداجدا لیکلی شوی وه چه په هغی کی اوګوری نوواجب التملیک دهغی په مدکی خرچ کړی اوغیرواجب التملیک دهغی په مدکی نودغه شان دواړه یوڅای کیخودلوسره دزکات یادقربانی دځرمنوقیمت اداکیدیشی یانه . که یومدرسه کی دواړه یوڅای کیخودلی کیږی نودپوه باجود دغه سره دزکات یادقربانی دځرمنوقیمت اداکیدي شي یانه که یومدرسه کی دواړه یوڅای کیخودلی کیږي نودپوهي باوجوددغه مدرسی ته زکات روپی ورکول جائزدی یانه ؟

جواب:فی ردالمحتار من الفصل التاسع من زکوة التتارخانیة دفع رجلان لرجل دارهم یتصدق بهاعن زکوتهما فخلطهاثم دفعها ضمن الا اذاوجدالاذن اواجازا لمالکان اووجد دلالة الاذن بالخلط کماجرت العادة من ارباب الحنطة بخلط ثمن الغلات کذا البطحان ضمن اذاخلط حنطة الناس الا فی موضع یکون ماذوناً بالخلط عرفاً الخ ملخصاً ج۲/ص ۱۲۲/ ددی روایت نه معلومه

شوه چه دورکوونکوپه اجازت سره داجائزدی که دااجازت صراحتاً وی اوکه دلالةً وی خوچه کمزوری دلالت نه وی اوبغیرداجازت نه جائزنه دی بلکه تاوان پری لازمیږی په کومه مدرسه کي اوکه دلالةً وی خوچه کمزوری دلالت نه وی اوبغیرداجازت نه جائزدی بلکه تاوان پري لا زمیږی په کومه مدرسه کی چه ددی قیداجازت رعایت وی په هغی کی ورکول جائزدی ګنی نه دی . ۲ ذی الحجه / ۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه / ص ۳۱۵)

په تجارت مشترکه کی زکات مشترکه واجب نه دی

سوال:(۸۳)په شریک تجارت کی دکال تیریدونه پس په شریکه زکات واجب دی ؟

جواب: نه دی واجب . پاتی سوال جداورکول واجب دی . جواب نه . آو واجب دی پاتی سوال یعنی ټول شریکان په یوځای پیسی دي اوباسی . جواب نه ، پاتی سوال که بعض حصه دران زکات ورکول نه غواړی نوهرسړی خانته خپلی روپی اومال دکال تیریدونه پس څه دده حصه کی زکات اداکولی شي ؟ جواب :- آو اداکولی شي تتمه خامسه / ص ۳۲۷ .

دمختلفوسکو زکات

سوال:(۸۴) مادنورد ملکونودسپینواودتانبی سکی جمع کړیدی چه دهغی وزن اوقیمت مختلف دی نورمال سره ددی سکوهم زکات ورکول واجب دی یانه که ورکوی نوکوم طریقی سره څکه چه دیکی ډیری داسی سکي هم شته چه دهغی قیمت معلوم نه دی اومعلومولئي ډیرګران هم دی ؟

جواب:دتانبی په سکوکی خوزکات نشته البته که په نیت دخرڅولوپې اخستی وی چه که څوک اخستونکی ګټه راکوی نوخرڅ به ئي کړم پری نوبیاپری زکات واجب دی اودسپینو په سکوباندی هرحال کی زکات فرض دی اوکه زکات کی روپی ورکوی نودغه وخت کی به دسکوقیمت معتبرنه وی بلکه وزن به ئي معتبروی یعنی که داسکی په وزن کی څلویښت روپووی نو دهغی زکات به یوه روپی وی . ۸ محرم / ۱۳۳۴هـ (تتمه رابعه / ص ۷۰)

حکم صرف کردن چنده زکات درتنخواه مدرسین مدرسه دورسکونت طلبه اغنیاء ودرکرایه مکان برائی مدرسه

سوال:(۸۵)څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین دلاندینومسئلوپه باره کی چه په مدرسو کی دغریب طالبانواودیتیمانانودخوارک څکاک اولباس نه علاوه مهتمم دزکات مال په دی لاندینوخیزونو کی خرچ کولی شي. (۱) دباورچی تنخواه اوخوراک وغیره کی (۲) دمدرسین، مهتمم اودچندی راټولوونکوتنخواه په اندازی دشماردغریبانانواویتیمانا نو یعنی مدرسه کی غریب اومالدار دواړه قسم طالبان سبق وائی. نودغریبانانودحصی هومره مدرسین وغیره تنخواګانوکی دزکات مال خرچ کولی شي یانه (۳) دځای کرایه چه هلته طالبان اوسی اوسبق لولی اوآیادطالبانو دکرایي په مکان کی مهتمم څوک بل سړی اچولی شي دهغی دمصلحت باره کي څه دخل نه وی (۴) اودلوستلودپاره دکرائي په مکان کی غریبان اومالداره دواړه قسم اوسیدل جائزدي یانه (۵) بچودپاره په سبق کی دپوهي دپاره په سنکولونوکی، سپی پیشو زمری وغیره تصویران کیخودل جائزدي یانه بینواتوجروا؟

جواب:ماسیوا دسوال څلورم نه دهغی دجواب تفصیل لاندی لیکلی کیږی. دنورو سوالونو مشترک جواب دادی چه داټول کارونه جائزنه دی اودهغه تفصیل دادی که صراحتاً یادلالة دچندی ورکوونکودطرفنه ددی اجازت وی نوجائزدی ګنی نه دي جائز. اوکه داکرایه دچندی نه نه ورکوی بلکه دوقف مال نه ورکوی نو په هغی کي داتفصیل دی که وقف کوونکی صراحتاً یادلالة تعمیم کړی وی چه داعام ده نوبیاجائزدی ګنی نه دی جائز. اوس چه جائزنه دی پدي صورت کی که چرته دجماعت دیوځای والی دوجه نه دمالدارواوغریبانو یوځای کیناستل ضروری وی نوبیادمالداروحصی کرایه یاخوپه خپله اداکړی یادی دداسی فنډنه ورکړیشی چه هغی کی تخصیص نه وی. ۱۵ شوال / ۱۳۳۲ھ (تتمه خامسه / ص ۲۲)

دتبدیل ملک دمعنی تحقیق

سوال:(۸۶) دامشهوره ده چه دملک بدلیدوسره دمال نه حرامواليختم شی داصحیح دی یانه؟

جواب:دملک بدلیدوسره دعین دبدلیدو دامعنی نه ده کومه چه عوام اخلی بلکه مطلب دادی چه یوسړی سره په یوخاص طریقی سره څه شی راشی چه هغه سړی ته هغه طریقه حلال وی. خوکه بل سړی ته په دغه طریقه یوشی راشی نو هغه ته حلال نه وی دی سړی دی بل سړی ته په

څه بل طریقی داشی ورکړوچه ده هم حلال وی خودیکی به دوړومبی طریقی څه لحاظ نه وی اودهغی ثواب به هم باقی نه وی مثلاً مالداره ته صدقه اخستل حرام دی خویو فقیرته یوشی په صدقه کی ملاؤشی اودی فقیردی مالداره ته په هدیه کی ورکړه اوس ده ته حلاله ده. نوګویادایوبل شی شو دامطلب دی ددی قاعدی. اوداچه مشهوردی چه دهوکه ورکولوسره یوشی حرمت ختمیږی دابالکل غلط دی فقط. (امداد / ج ۲ / ص ۱۲۹)

ادلة حکم یضم المستفاد الی نصابه من جنسه

سوال:(۸۷)اسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عرض دادی چه یضم المستفاد الی نصابه من جنسه څه دلیل دی که چرته یوحدیث مرفوع یاموقوف معلوم وی نومهربانی وکړی سره د حوالي دکتاب اودباب نه خبرداری راکړی بنکاره خوداده چه قوله علیه السلام لازکوة فی مال حتی یحول علیه الحول. ددی نه معلومیږی چه واجب نه دی کماهو قول البعض. دکنزالدقائق په حاشیه می داحدیث لیدلی دی ان من السنة شهراً تودون فیه زکوة اموالکم فماحصل بعدذالک فلازکوة علیه حتی یجئ راس الشهرروا ه الترمذی. خودی عاجز ترمذی شریف یوځل سرسری اوکتلوددی مضمون څه حدیث می ونه لیدو. باقی دحضرت سوری دی په مونږهمیشه وی؟

جواب:اسلام علیکم. فی شرح العینی للهدایة فان قلت ماتقول ما فی الحدیث الذی استدل به الشافعی رواه الترمذی (بسنده) عن ابن عمر رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من استفادمالاً فلا زکوة علیه حتی یحول علیه الحول رواه ابن ماجةمن حدیث عمرة عن عائشة رضی الله عنها قالت سمعت رسول الله ﷺ یقول لا زکوة فی مال فی یحول علیه الحول قلت اما حدیث بن عمر رضی الله عنه فانه ضعیف لان فیه عبدالرحمٰن بن زید قال الترمذی وهوضعیف فی الحدیث ضعفه احمد بن حنبل رحمه الله علی بن المدینی وغیرهما من اهل الحدیث وهوکثیر الغلط وقال الترمذی ایضاً وروی ایوب وعبدالله بن عمر رضی الله عنهما وغیرواحدعن نافع عن ابن عمر رضی الله عنه موقوفاً قلت انفرد الترمذی باخراج هذاالحدیث وانفردایفربالموقوف واماحدیث ابن ماجه ففیه الحارثه بن محمد وقال احمد لیس بشئی

وقال يجئ ثقة ولوثبت لما كان مخالفاً لمذهبنالان حول الاصل حول الزيادت كماقالوافى الاولادوالارباح والزيادة فى البدن باالثمن ثم قال فى حديث ان من السنة شهراً مانصه ولم اره فى الترمذى ثم قال ان مذهبناف هذالباب وهوقول عثمان وابن عباس والحسن البصرى والثورى والحسن ابن صالح الخ . مختصراً وقال محمدفى موطاه بعدنقل قول ابن عمرلا تجب فى مال الزكوة حتى يحول عليه الحول مانصه الا ان يكتب مالا فيجمعه الى مال عنده معاً يزكى الى قوله وهوقول ابى حنيفة رحمه الله وابراهيم النخعى وفى التعليق الممجدعن ابن الهمام هكذا وقال اصحابنا هوحديث ضعيف وعلى تسليم ثبوته فعمومه ليس مراداً للا تفاق على فروج الارباح والا ولاد فعلنا باالمجانسة فقلناانما اخرج الاولاد والارباح للمجانسة لا للتولدفيجب ان يخرج المستفاد اذاكان من جنسه وهوادفع للحرج على اصحاب الحرق الذين يجدون كل يوم درهماً فاكثرواقل فان فى اعتناء الحول لكل مستفادٍ صريحاً عظيماً وهومرفوع باالنص الخ . قلت لا نسب الترمذى القول باالفهم الى سفيان الثورى ماهل الكوفه ووجدت فى حاشيه الترمذى مكتوباً بخطى مانصه محمول على مال جديدلا المنضم الى نصاب فلادليل فيه قيام هذالاحتمال ومع كون الحديث موقوفاً على الاصح الخ . يدى عبارت كى ستادتولوسوالونوجواب ذكركرى شويدى ۲۳جمادى الثانى ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانيه / ص۱۴۹)

دپيمانه اوفرق تحقيق

سوال:(۸۸) فرق په مقدار كې اختلاف دي كافى كې شپږديرش رطل دى، محيط كې شپيته صحاح كې شپاړلس رطله اوتكمله كې دي چه فرق په سكون سره فرق شپاړلس رطله دي .اوپه قول دبعضوشپاړلس رطله اوپه قول دبعضوخلوررطل دي اوفرق په فتح سره اتيارطله دي قاموس كې دي مكيال بالمدينة يسع ثلث اصع ويحرك وهوافصح اويسع ستة عشر رطلا اواربعة ارباع ؟

جواب: شخيين چه دكعب بن عجره نه روايت نقل كړيدى په هغى كې دسرور دوعالم جناب نبى كريم ﷺ ارشاددي فاحلق راسك واطعم فرقاً بين ستة مساكين اوددي نه پس داعبارت دى والفرق ثلثة اصع،كيدىشى چه داعبارت درواي مدرج وي مگرپدي باندى دوروستو اوراتلونكوفقهاؤ محديثينواوماهرين لغت اوتولوثقاتوانكارنشته نوداترجيح شوه چه په

احكام شرعيه كې چه كوم مقداردى معتبردي هغه دري صاعه (سيره) دي صاحب مرقات طيبى نه ددى قول نقل كولونه پس نوراقوال په قيل سره نقل كړيدي باقى نوراقوال به پدي باندى حمل كيږى چه دمختلفوځايونومطابق داتول اطلاعات صحيح دي .ددى نظيرزمونږپه محاوره كې دلفظ ((سير)) يا((من)) سره كيږي چه هرځاى كې په جدامقام باندى ددى اطلاق كيږى .مگراحكاموكې چه دكوموا عتباردي هغه هغه دي چه كوم اول ذكر كړي شول ۱ محرم ۱۳۳۴هـ (تتمه رابعه / ص ۵)

عدم جوازجبربرچنده ازمال زكات

سوال:(۸۹)احقرته ددي اشكال دحل كولوضرورت دي چه كه دزكات دمدنه چنده اوغوختى شى اوپديكې دځه دباؤيازورنه كارواخستلى شى نوجائزدي يانه اشكال دپيداكيدووجه داده چه دحديث ((الابطيب نفسه)) نه خوفرضى صدقى باهردي .ځكه چه هغه په هرحال كې اداكول غواړى كه په خوش دزړه وي يانه وي ددى وجه نه زكات دباؤسره وصول كولوكې په فرضوكې امدادكول دي بل داچه امام اومشرته دځرگندو مالونوزكات په زوره اوغصى سره وصول كول جائزدي ددى نه معلومه شوه چه فرض صدقو كې طيب نفس شرط نه دي . بعض چنده اخستونكوسره خبري اوشوي نودهغى ن داشك پيداشومهربانى وكړي دمسئلى حكم سره خبرداري اوفرمائى ؟

جواب: كه چرته فرض نمونځ باندى زوركول جائزوي نودهغى سره خصوصيات لازم نه دي په هغى به هم سختى كول جائزوه ،مثلاً فلانكي جماعت كې وكړه فلانكي كهنته كې وكړه فلانكي امام پسى وكړه هركله چه دانشته .نوددى نه معلومه شوه چه داصل فعل باندى دسختى جائزكيدوسره پداسى خصوصياتوباندى دسختى كولوجوازنه راځى نوپدى قيدباندى سختى جائزنه شوه چه زكات فلانكي مصرف كې وركړه نوحديث ((لايحل الخ)) داهم عام شواوسلطان ته داسى اختيارات دشريعت دطرفنه حاصل دي ، اوبغيرسلطان پدي قياس كول مع الفارق دي وهذاظاهرجداً ! ۲۵ذى الحجه / ۱۳۴۵هـ (تتمه خامسه / ص ۳۷۲)

تحقیق وجوب وعدم وجوب زکات درمویشی ازقسم کاؤ وجاموش وغیره بقدرنصاب که غرض ازانهازراعت واستعمال گوشت وشیروغیره باشدنه تجارت

سوال:(۹۰)څه فرمائی علماء دین پدی مسئله کښی چه زید سره ځناور قسم دگډی،بزی، غواگانی اومیښی دومره شمیر کښی دی چه په هغی زکوة واجب دی خو دخرڅ دپاره نه دی چه کوم تری بچی پیداکیږی هغه دفصل،زمیداری په کار راځی اوماده بچی دپیو(شودو) داستعمال دپاره اوگډی،بزی وغیره دغوښی وغیره دپاره استعمالیږی ددی نه علاوه داځناوردکال په نیمه حیصه یادهغی نه هم زیات په داسی زمکه کښی څری چه هغه زمکه په کرایه ورکړی شویده اودهغی زمکی حاصل کړی شوی خراج اومال سرکارته اداکولی شی اوڅه زمانه دداسی حاصل کړی شوی زمکی پیداواروابنه کورکی په ځناوروخوړلی کیږی پدي صورت کښی په دغه ځناوروکی زکوة واجب دی یانه بینواتوجزوا؟

جواب: فی الدرالمختار باب السائمه هی المکتفیه بالرعی المباح فی اکثرالعام لقصد الدار والنسل والزیاده والثمن الی قوله لواسامها للحم (للاکل)فلازکوة فیها کما لواسامها للحمل والرکوب الخ وفی الرهالمختار لوحمل الکلاء الیها فی البیت لاتکون السائمه بحر .ددی عبارت نه لاندی خبری راوتی دی (۱)چه کوم کال تیریدوباندی زکوة واجبیږی دهغه کال دزیاتی حصی دی څریدو اعتبار دی .(۲)چه مباح وابنه ئی پری خوزولی وی اوپخپله راختلی شوی وابنه مباح دی اومحصول سره مملوک نه جوړیږی (۳)که وابنه ئی پری په کور خوزولی وی نوبیا دزکوة واجبیدوشرط نه دی موندلی شوی والله اعلم(۴) خوراک دپاره چه کوم ځناوراوپاللی شی په زکوة نشته دی دغه رنگه دباروړه لودپاره یاسورلی دپاره یازمینداری دپاره چه ساتلی شوی په هغی هم زکوة نشته ځکه چه زمینداری دپاره هم دبار وړلو په حکم کښی دی اشرف علی ۲۱/شوال ۱۳۵۰ھ النورص ۱۰ربیع الثانی ۵۱ھ؛

دمدرسوسفیر دعاملینوپه حکم کښی نه دی

سوال:(۹۱) څرنگه چه عاملین صدقات ورکولو سره اداکیږی اودقائم مقام دعملین گنلی کیږی یاهغه مال چه څوپوری مهتمم یابانی دمدرسی ته دزکوة ورکونکودطرفه دنائب کیدوپه طور مستحقین باندی خرچ نه کړی زکوة نه اداکیږی؟

جواب:اودغه دویم جزدی /۲۰جمادالاولی ۱۳۳۱ھ؛

اشترازکوة ازمسکین

سوال:(۹۲) کتابونوپه زکوة کښی که چیره کتابونه مسکین ته ورکړی اوددی مسکین نه په تجارتی نرخ سره ددواړوطرفینوپه رضاسره داکتابونه زکوة ورکونکی واخلی نوڅه باک په کی شته یانه ؟

جواب:دبیعی په صحیح والی کی هیڅ شک نشته باقی دا که دحالاتو نه معلومه شی چه زمونږدلحاظ دوجه نه دومره قیمت قبول کړیدی نودی صورت کی مکروه دی .دلیله حدیث ارادة عمرؓ اشترأ الصدقة ونهیهﷺ عنه/۱۳ربیع الثانی ۳۳ھ؛

فصل فی العشر والخراج ،په باغونوکښی عشر

سوال:(۹۳)دباغونوزکوة څه رنگه ورکول پکاردی آیادباغونوپه پیداوارکښی عشر (لسمه حصه) یانصف عشر(شلمه حصه) ورکول پکاردی عام باغونه چه څوپوری تیارشوی نه وی خرڅیږی اوچه کله تیارشی نوبیانه خرڅوی حاصل داچه دپیداوارادومیوی نیووپه وخت کښی هغه ته اوبه نه شی ورکولی بیا بعضی خلق دباغ فصل خرڅ کړی نوایادعشر یانیمه عشر داندازی مطابق فصل خرڅول نه دی په کارلکه هغه دزکوةپه مصرفونوکښې ورکول پکار دی یادفصل دقیمت نه عشر یانیم عشر ورکول پکار دی که چری قیمت سره ورکول پکاروی نوپه دی کښی دعشر یادنیم عشر زکوة نشته بلکه څلویښتمه حصه زکوة دی بیادکال تیردوشرط جدادی ځکه چه ډیر خلق دباغونودزکوة نه غافل دی ددی مفصل جواب سره موطمئین کړی ؟

جواب:فی ردالمحتاراختلفوافی وقت العشر فی الثماروالزرع فقال ابوحنیفهؒ وزفرؒ یجب عندالظهورالثمرة والامن علیها من الفسادوان لم یستحق الحصاد اذابلغت حداًینتفع بهاوقال ابویوسفؒ عنداستحقاق الحصادوقال محمدؒ اذاحصدت وصارت فی البحرین وفی الدرالمختارولوباع الزرع ان قیل اذاً له فالعشر علی المشتری ولوبعده فعلی البائع الخ.دی مختلفو اقوالوکښی زماپه نزدامام یوسفؒ قول زیات انصاف والادی دهغی په بنیادچه دمیوودپخوالی په وخت داباغ دچاسره ووپه هغه عشرواجب دی که میوه ورکوی یادهغه قیمت.خو په دی شرط چه بیع باطل شوی نه وی کنه دبائع په ذمه دی ځکه چه دده دملکیت نه

باهرشوی نه دی اواوبو ورکولو ته دیکښی څه دخل نشته بارانی زمکه اوباغ کی هم عشردی
اوکه په قیمت ئی ورکړی نوزکوة به په روپو کی نه وی بلکی دخق عشر بدل به وی بس په
دیکی هیڅ شک نشته دی اوکه دامام ابویوسف رحمه الله قول وانه خلی نوچه کوم قول اخلی
دهغی موافق دعشردواجبیدو وخت به اوگوری./۲۶محرم ۱۳۲۲هـ الامدادص۱۵۷/

عشردرزمین واب محصول

سوال:(۹٤)زیددیوسړی په زمکه کښی کرونده کوی اوپینځه روپی دوانی یوبیگه
څلورکنال یاتیامرلی)کرایه دی زمیدارته ورکوی اوزید ته کله کله اوبه خورهم هرکال کول
راځی پدی کی چه کومه غله کیږی دهغی زکوة څومره اوڅه رنگه ورکړی؟

جواب:فی ردالمختارویجب (العشر) فی مسقی السماء وسیح ونصفه فی مسقی غرب ودالیة وفی
کتب الشافعیه اوسقاه بماء اشتراه وقواعدنالاتاباه ولوسقی سیحاً وبالة اعتبر الغالب
ولواستویانصفه وقیل ثلثة ارباع الخ .ددی نه معلومه شوه که اوبه خور اوبه اخلی بیاورکوی
نوشلمه حصه به دخپل پیداور ورکوی اوکه په مفته کوی نودکوهی داوبه خوردی هم شلمه
حصه ورکوی اوپه نهر اوبه کولوسره لسمه حصه دی ورکړی چه کله زمکه عشری وی یعنی
دکافرنه نه وی اخیستی شوی اوپه کوم کال چه اوبه خوراونه کړی نوپه هغی کال دی لسمه
حصه ورکړی اوچه کوم دوه قسمه اوبه خوردی نوچه کوم غالب وی دهغه اعتباردی اوکه
داړه برابروی نو په تولو کی یوشلمه حصه اویو څلویښتمه حصه دی ورکړی.

تحقیق وجوب عشربرزمینداریاکاشت کار

سوال(۹۵) دزید دزمکی عمروپنځلس منه غله فی بگه (څلورکنال) هرکال کرلودپاره
ورکوی باقی غله زید اخلی اوزیددی غله نه دوه روپی دوافی بیگه(څلورکنال) کښی
سرکارته ورکوی نوزیددی غله زکوة څنگه ورکوی؟

جواب:(۱)فی الدرالمختا روالعشر علی الموجر کخراج موظف وقالا علی المستاجر کمستعیرمسلم
وفی الحاوی وبقولهماناخذقلت ولکن افتی بقول الا مام جماعة من المتاخرین الی ان قال لکن فی

(۱)اجواب دتصحیح الاغلاط صـ ۲۷نه نقل شویدي ۱۲

زماننا عامة الاوقاف من القریٰ والمزارع فی المستاجرتحصل غرامات مؤنهمایستاجرها بدون
اجرالمثل بحیث لانفی الاجرة ولا اضعافها بالعشر اوالخراج المقاسمة فلاینبغی العدول عن الافتاء
بقولهمافی ذالک لانهم فی زمنایقدرون اجرة المثل بناء علی ان الاجرة سالمة بجهة الوقف ولاشئ
علیه من عشروغیره امالو اعتبردفع العشرمن جهة الوقف وان المستاجرلیس علیه سوی الاجرة
المثل تزید اتفاقاً کثیرة کمالایخفی فان امکن اخذها لااجرة کاملة یفتی بقول الامام
والابقولهمالمایلزم علیه من الضرر الواضح الذی لایقول به احدوالله تعالی اعلم الخ.ددی عبارت
نه معلومه شوه چه که موجر پوره موزد وری واخلی اومستاجر سره کم پاتی شی نوعشر
دموجرپه ذمه دی اوکه موجر کم واخلی اومستاجرسره زیات پاتی شی نودمستاجرپه ذمه
دی ځکه چه زمونږ علاقو کښی مزدوری کم اخیستی شی ددی وجه نه زه فتوی دعشر
دواجبیدوپه مستاجر باندی ورکوم .هن که چرته پوره اجرت اخیستی شی چه په هغی
زمیندار عشر په ښایسته اندازسره اداکولی شی نودغه وخت عشر واجبیدوفتوی په موجر
ده پدی مسئله کښی داجرت اوپیداوارنسبت معلوم نه دی ددی وجه نه په حکم کی تعین
نشی کیدلی.والله اعلم /امداج اول ص ۱۲۰/

دعشری زمکی تحقیق

سوال:(۹٦)دعشری زمکی باره کی چه دحضرت څه معلومات دی تفصیل سره دی اولیکلی شی؟

جواب:حاصل دمقام دادی چه کومی زمکی پدی وخت کښی دمسلمانانوپه ملکیت کښی دی
اودوی ته هم ددغه مسلمانانودطرفنه رارسیدلی دی میراثی اواخیستلی شوی(هلم جرا)دا
زمکی عشری دی اوپه مینځ کښی چه کومو زمکومالک کافروگرځیدونوداعشری پاتی نه
شوی اودکوموچه حال معلوم نه دی اوهغه پدی وخت کښی مسلمانانوسره دی داهم داسی
اوگنړه چه دادمسلمانانو لاس ته راغلی دی بدلیل الا ستصحاب.نوداهم عشری شوی
وقدرالعشرمعروف فقط/۱۸محرم/۱۳۲۲هـ(شمه اولی ص ۵۰)

تحقیق عشر وخراج دراراضی هند

سوال:(۹۷)اوس موجوده وخت کی دهندوستان زمکه خراجی ده که عشری ده هرکله چه
دبرطانی حکومت په دهوکه دبادشاهی هغه پری په خپله قبضه اواقتدارکی واخیستل نوهغه

وخت کښی ئی عام اعلان وکړ چه ټولی زمکی ضبط کړی شوی اودچا حق نشته که دزمکی مالک دعوی ثبوت پیش کړی شو نو هغه ته به دحاکم دتجویز مطابق ورکولی شی پدی وجه چه کومو مالکانودزمکو په دعووباندی گواهان پیش کړل نو هغوی ته هغه زمکی یادهغی په ځای نوری ورکړی شوی اوبعضو ته په څه کاریا حیله کی زمکه ورکړی شوه اودزمکی ټکس سرکاری چه کوم سالانه دزمیدارونه بادشاه اخلی مقرر کړواو بعضوته ئی معاف کړو؟

(۲)په اندازه دواجیدودعشر یانیم عشر په کاشتکار باندی واجبیږی که زمیندار باندی کاشتکار هغه دی چه دزمکی ټول خدمت کوی او مالک دزمکی یعنی زمیندار دهغه نه نیم یادریم حصه پیداورپه شرطونو پیداورچه جنس دی یا غیرجنس دی په دی حیثیت سره اخلی سرکاری زمکی کرایه زمیندار اداکوی؟

(۳)دیوکلی بعضی حصه دزمکی پیداور دارومدار په اسمانی اوبو باندی دی اودهغی اوبه خورنه کیږی یعنی که صرف باران باندی اکتفاوکړی شی نو پیداور کم کیږی اوچه اوبه خورورسره شی نو زیات کیږی اوکله داسی هم کیږی چه دکومی زمکی اوبه خور کیږی خوپه وخت سره باران کیدودوجه نه داوبه خور ضرورت ختم کړی شی پدی ټولو صورتونو کښی په اندازی دواجیدو دعشر کښی عشر واجیږی یانیم عشر؟

جواب:(۱)دضبط کولودوه معنی کیدی شی یوقبضه مالکانه که قبضه مالکانه وی نودازمکی عشری پاتی نه شوی دویم قبضه ملکانه حاکمانه اومنتظمانه اوداحقر په نزدپه مضبوطو قرینوسره دیته ترجیح ده نوکه داسی قبضه وی نو دازمکه عشری به په خپل حال عشر وی البته که دمخکی نه دازمکی عشری نه وی یاسرکار بله زمکه ددی زمکی عوض کی ور کړیده یادځه صله اوانعام کی څه زمکه ورکړه نواوس چونکی دورکولونه مخکی په غلبی سره دسرکارپه ملکیت کی راغلی دی نوداعشری پاتی نه شوه

(۲)والعشر علی الموجر کخراج موظف وقال علی المستاجر کمستعیر مسلم وفی الحاوی وبقولهاناخذ وفی المزارعة ان کان البذرمن رب الارض فعلیه ولومن العامل فعلیهما بالحصة درمختار .ددی نه معلومه شوه چه که دکرای زمکه وی نومفتی به قول دادی چه په کاشتکار عشر دی اوکه بټهاتی(چه زمکه داجاره دار اوزمیدارکی تقسیم وی) باندی وی اوتخم دکاشتکاروی نوزمینداراوکاشتکاردواړه باندی دخپلی حصی په اندازه دی (۳)ویجب (العشر)فی مسقی السماءاو سیح کنهر الی قوله ویجب نصفه فی مسقی غرب ای دلوکبیر ودالیة

ای دولاب لکثرة المونة وفی کتب الشافعیه اوسقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تاباه ولوسقی سیحاً وبالة اعتبرالغالب ولواستویا فنصفه وقیل ثلثة ارباع .درمختار قلت واختلف الترجیح والاحتیاط فی الثانی ددی نه معلومه شوه چه بارانی زمکه کی عشر دی او اوبه خور دکوهی اوتالاب کښی نیم عشر دی اودکومی زمکی خور چه دواړه طریقو سره وی نوپه هغه کی دغالب اعتباردي .اوکه دواړه برابر وی نوپه نیم پیداوارکی عشر اوپه نیم پیداوارکی عشردی ./۲۷محرم ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه ص۱۰)

تحقیق په افینو کښی دعشردقیمت وکولو جواز

سوال:(۹۸)دافینوپه زکوة افینودغلی په شان ورکول پکار دی که قیمت باندی ورکول پکاردی نوکوم صاحب سره واضح رایه راکړی چه دافینو خرڅول په حکومت کی کیږی چاله افینوپه زکوة کی ورکول په ملک کښی دجرم په وجه ممکن نه دی؟

جواب:قیمت ورکول صحیح جائز دی /۲۴ربیع الثانی ۱۳۳۱ھ (حوادث ص۱۹ج اول دوم)

عدم سقوط عشر باداء محصول سرکاری

سوال:(۹۹)دزمکوکرایه سرکاری اداء کولوسره څنګه چه دقاری عبدالرحمن رحمه الله پانی پتی اودشیخ عمر رحمه الله صاحب تهانوی تحقیق دی عشر اداء کیږی یا نه داحتیاط معامله خو ښکاره ده چه مستحقینوته جداورکړی شی خومضبوط قول ستا په نزد کوم یودی؟

جواب:مونږ ته خودامعلوم ده چه دی سرنه اداء کیږی لکه څنګه چه داحکم ټکس سره زکوة نه اداءکیږی باقی ددی حضراتودارشادبنیاد معلوم نه دی حوادث /ص۱۹،ج اول دوم/ دفع تعارض ددی عبارت بهشتی زیور وعلاج القحط والوباء درباب عشر

سوال:(۱۰۰)بهشتی زیور دریمه حصه کې /ص۳۹/کښی دی که پتی ته اوبه خورنه کړی شی صرف دباران اوبو سره پیداروشو یادلختی اودریاب په غاړه په هغه ترائی باندی بی څه شی وکرلو اوبیړداوبه خورنه پیدا وار وشو اوس دی پتی کی چه څومره پیداوار وشی نودهغی لسمه حصه خیرات کول واجب دی الخ .اوکه پدی پتی کی څه لګولی وی یابلی طریقی سره اوبه خورکوی نودپیدوارشلمه حصه دی خیرات کړی فقط .ددی نه معلومه شوه چه نهری اوبارانی پتی کی لسمه حصه واجب ده اودکوهی والا باندی شلمه حصه اوپه علاج

القحظ والوباء(کتاب نوم دی) کی لیکلی دی که بارانی وی نو لسمه حصه اوکه نهری وی یاپه کوهی اوبه کیږی نوشلمه حصه واجب ده اوس عرض دادی علاج القحط کی دنهری حکم صراحتاً شلمه حصه لیکلی ده اودعربی کتابونونه دنهری حکم لسمه حصه معلومیږی کما فی القدوری العشر واجب سواء سقی سیحا اوسقته السماء ازین سواد) ددی عرضونو جواب سره ممتاز کیدل غواړو(۱) داوبه خورنه څه مراد دی .(۲) ګرستی (کورسامان) اسباب دګرستی څه معنی ده ؟

جواب:هیڅ تعارض نشته په کوم نهری کې چه لسمه حصه لیکلی ده ،هغه دي چه په هغی کې اوبه خوراونه کړیشی اوقیمت ورکول هم اونه شی دبهشتی زیورپه وړومبی عبارت کې دهغی تصریح ده اوپه کوم نهری کې شلمه حصه لیکلی شوه مراددهغی نه هغه دي چه هغی کې اوبه خوروکړیشی یاداوبوقیمت ورکړیشی ، دګرستی معنی ده دکورسامان اودعشرلفظ عربی کتابونوکې کله کله عام معنی کې ارځی ، عشر، نصف عشر(نیم عشر) دواړه ته شامل دی درمختارکې تفصیل شته ، رجب ۱۳۳۶ھ (تتمه خامسه / صـ ۶۲

حکم دسرکاری زمکوپه باره دوجوب عشر

سوال:(۱۰۱)پنجاب علاقه کې سرکارڅه زمکی دنهرپه اوبوباندی آبادي کړیدی ددی نه زمکووړومبنی حال داوه چه یوځنګل بیابان وه سیوادوابنسونه نورڅه پیداوارنه وه څه خلقوخپل څاروي پدی ځنګل کې څرول اوسرکارته یې څه نقددی بدل کې ورکول چه کله دسرکارارادە دنهرداوبوراتلوسره ددی دآبادولووشوه نودهغه ځای اوسیدونکوته یې ووئیل چه دازمکې آبادکړي نودوی ووئیل چه زمونږنه څودپتی کارنه شی کیدي نوسرکار دباهرنه خلق راوستل اودازمکی یې آبادکړي په دغه وخت دغه ځای کې دمختلف ملکونو خلق آبادوه دبنده عاجزتعلق هم دغه ځای سره دي سرکارهغه ځای زمکي فی الحال خلقوته میراث کې ګرځولی دي اودڅه کرایه نقدمقررشوي دشپږمیاشتویادکال دکاشتکارانونه اخلی اومالک په خپله سرکارجوړشویدی چه کله نه دازمکي آبادشویدی ټول زمیندارد هغه ځای ددی دآمدنی نه عشربرابراداکوي لکه څنګه چه نورملکونوپنجاب هندوستان کې عشرویستلی شی اوداعشرخلق واجب ګڼړي خوڅه وخت نه یومولوي صاحب فتوی ورکړیده چه دازمکی سلطانی دي پدیکي نه عشرواجب دي نه خراج دفتوی نقل لاندي لیکلی کیږي

،اراضی المملکة والحوزلاعشرية ولاخراجية لاشئی علی زراع الارض السلطانية من عشراوخراج سوی الاجرة (درمختار) قلت وهذالنوع الثالث یعنی لاعشرية ولاخراجية من الارض تسمی ارض المملکة واراضی الحوزوهومامات اربابه بلاوارث وال بيت المال اوفتح عنوة وابقی للمسلمين الی يوم القيمة وحكمه علی مافی التتارخانية يجوزللام دفعة الی الزارع باحدالطريقين اماباقامتهم مقام الملاک فی الزراعة واعطاء الخراج واماباجارتهالهم بقدر الخراج فيكون الماخوذفی حق الامام خراجاً ثم ان كان دارهم فهوموظف وان كان بعض الخراج فخراج المقاسمة واومافی الاكرة فاجرة لاغيرة لاعشرولاخراج فلمادل دليل علی عدم لزوم المؤنتين العشروالخراج فی الاراضی المملكة والحوزكان الماخوذمنهااجرة لاغيرالخ مافی الدرالمنتقیٰ ملخصاً قلت هذا لاشئی علی زرعهامن عشراوخراج - شامی ج ۳ / ص ۳۹۵/ ازمسائل مسطوره بالامستفادګردیدکه زمینهائی سلطانیه یعنی مالکان سوائی سلطان ندارندنه عشری نه خراجی .فقط الخ -دافتوی مې دیوبل مولوي صاحب په خدمت کې لیږلی وه نوهغوی داجواب وکړه **نقل دجواب**:- یوروایت شامی باب الرکاز کې دالیدلی شوي واحترزبه عن داره وارضه دارالحرب الی ان قال فان ارضهادارالحرب ليست ارض خراج وعشرالخ ، ددی روایت نه معلومیږی چه هندوستان وغیره په زمکوددارالحرب کې عشرخراج هیڅ نشته په سنده کې یومولوي صاحب دي هغه دالیکلی دي چه دي زمکوکې عشرواجب دي په شان دزمکودهندوستان اوپنجاب ،اودمخکې فتوی عبارت دشام اومصرزمکوسره خاص کوي یعنی شامی چه لیکلی دي هغه دشام اومصرزمکي بحث دي عام نه دي، اودشامی بعض عباراتونه دعشرواجبیدل ثابتوي ،داوږدوالی دوجه نه ددی فتوی عبارت نقل نه کړي شوفقط ،حضرت په خدمت عالیه مونږ عرض کوؤچه دغه برنوزمکوکې عشرواجب دي یانه ؟ ددغوزمکونه علاوه دپنجاب اوهندوستان زمکوڅه حکم دي .عشری دی که خراجی دوړومبی فتوي دعبارت اودشامی باب الرکازروایت څه مطلب دي دکتابونوپه حوالی سره تفصیلی جواب سره زړه یخیدل غواړو؟

جواب:دسلطانی زمکوهغه حکم دی دپاره دي چه هغه دبیت المال یادعام مسلمانانو دي .کمافی ردالمحتاروهذانوع ثالث یعنی لاعشرية ولاخراجية من الارض تسمی ارض المملكة واراضی الحوزوهومامات اربابه بلاوارث وال بيت المال اوفتح عنوة وابقی للمسلمين الی يوم

القیمة (ص۳۹۵/ج۳) اوکومی زمکي چه سوال کې ذکرشویدی هغه داسی نه دي ،نوپه هغه حکم باندی داحکم چه ذکرکړي شوبناء کول جائزنه دي .بیاپه خپله ددی ذکرشوؤ زمکوپه حکم کې هم کلام دی ، کماقال فی ردالمحتاروبان الملک غیرشرط فیه بل الشرط ملک الخارج الی قوله فکان الملک الارض وعدمه سواء کمافی البدائع ثم الی قوله فالقول بعدم الوجوب فی خصوص هذاالارض یحتاج الی دلیل خاص ونقل صریح الخ (ص۳۹۴/ج۳) خصوص دصاحبینوپه قول عشردپیداوارپه مالک دي دزمکي په مالک نشته ، کمافی ردالمحتارقلت فعلی هذالاشئ علی زارعها من عشراوخراج الاعلی قولهمابان العشرعلی المستاجر کمامرفی بابه (ص ۳۹۵/ج۳) اوپدی باب کې دي وفی الحاوی القدسی وبقولهماناخذ ،ج۲ ص ۸۸ / اوبعض جزئیاتونه چه شبه دصاحبینوپه نزد دنه واجبیدوکیږی نودهغی بنیاددادي چه هغوی اجرت (مزدوري) نه خراج وئیلی دي نودخراج مکرروالی ته واجب نه وائی ،کمافی ردالمحتار واماعلی قولهما فاالظاهرانه کذالک لماعلمت ان الماخوذلیس اجرة من کل وجه لانه خراج فی حق الامام ،ص۸۹/ ج۲ / بس معلومه شوه چه دی عبارتونوسره پدی باندی استدلال نه شی کیدي په کوموزمکوچه خراجی تعریف صحیح راځی په هغی خراج دي اوپه کوموچه دعشرتعریف صحیح راځی نوپه هغی عشردي ،البته ددرمختارباب الرکازعبارت خبرورکوي چه عشراوخراج واجب نه دي مګرداموقوف دي په دارالحرب کیدلوباندی اوپدیکې هم دکلام ګنجائش شته ، ۲۲رمضان / ۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه / ص ۳۰۲)

حکم عشردرترکاری وعدم جوازاجاره باغ

سوال: (۱۰۲) ازقسم ترکاری باجازت صاحب باغ اګرزراعت کرده شودمثل میتهی وباذنجان وکدووترئ ومرچ وغیره وغیره شرعاً برآن هم چیزی عشرلازم می شودیانه ،اګرشودازقیمت آن یاازنفس آن داده میشودآب چاه می باشد اګرتالاب می باشد چه حکم ست مثلاً کسی کدام باغ راباجاره ګیردباین شرط که تمام ثمره درخت راتاک سال باجاره ګرفت وقدری قدری دران باغ زمین خالی هم باشدبخوشی درضائ مالک باغ دران زراعت ترکاری هم کردازان باغ هرچه فائده شود یانقصان مقدارمبلغ حصول ازباغ عشرداده میشودیازکات موافق شرع رابیان فرمائید!

جواب: عشرلازم میشودخواه ازقیمت دهندیاازعین آن ،وآب تالاب وآب چاه یک حکم دارد که درونصف عشرواجب می شودچون باله آب رسانیده شود ،کذافی الدرالمختار وآنچه درمثال صورت اجاره باغ فرض کرده شده است این اجاره جائزنیست لوردوه علی استهلاک العین ثمرباغ بدستوردرملک مالک اصلی خواهدماندوعشرش بذمه اوواجب خواهدبودوآنچه درزمین خالی باذن مالک کاشت کرده است آن درملک کاشت کننده خواهدبودوتفصیل عشری وخراجی درکتب فقه موجوداست مثلاً درصفائی معلامات وزکات وقتی واجب باشدکه این ثمره یاغله فروخت کرده روپیه اوجمع کرده شودبرقدر نصاب ازانکه فارغ ازدین وغیره باشدسال کامل ګزارد (تتمه اولی / صـ ۳۱۲)

دتانتوپه پټی کې عشردي

سوال: (۱۰۳) چري (باجره غنم اودجوارشنه بوتی) چه غویان اومیښی وغیره شنه شنه خوری چه دکرلونه لږه موده وروستودځناورودخوراک دپاره کټ کول یې شروع کیږی اوخوپوري چه پکې جواررائی نوډیردهغی نه څاروؤخورلی وي پداسی فصل کې به زکات کوم شکل کې اداکولی کیږی ،اوزکات په بوټودجوارو(تانتی) هم دي اوپه جواروهم دي چه په تانتوزکات دي نودولاړولسمی حصی زکات ورکولوسره اداکیږی یانه؟

جواب: لسمه یاشلمه حصه څرنګه زمکه چه وي په ټول پیداواربانديدی صورت کې غوره داده چه په ولاړپټی کې اندازه وکړي اوهغه هومره دي ترینه جداکړي آخرکې دغه فصل یادهغی قیمت دي دعشرپه مصرف کې خرچ کړي ۳ذی الحجه / ۱۳۲۹هـ (تتمه اولی / صـ ۵۷)

جواب یک سوال غیرمذکوره درباره زمین عشری

اسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته :- درمختارکې دي یجب العشرالی قوله ومسقی سماء الخ ،اوپه دغه کې وي ،الی فی نحومطب وقصب فارسی وحشیش وتبن ، اوردالمحتارکې دي غیرانه لوفصله قبل انعقادالحب وجب العشرفیه لانه صارهوالمقصود(ج۲ / صـ ۸۰) ددی روایت په بنیادستاپه سوال کې سلوکې روپی عشرواجب دي اوپه بوسوکې نشته لیکن ددانه جوړیدونه مخکې چه څومره هم کټ کړي شول چه هغی ته خیدووائی په هغی کې عشرواجب دي ! ۲۱شوال / ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه / صـ ۸۰)

دتحقیق خراج

سوال :(۱۰۴) نن صباخراج اداکول واجب دي يانه اوکه اداکولی شی نودهغی مصرف اواندازه څه وه ؟

جواب : فی الدرالمختاریجوزترک الخراج للمالک لاالعشروفی ردالمحتارترک السلطان او نائبه الخراج لرب الارض اووهبه ولولشفاعة جاء عندالثانی وحل له لومصرفاً والا تصدق به به بفتی ومافی الحاوی من ترجیح حله لغیرالمصرف خلاف المشهورج۲/ص ۹۱/ وفی الدرالمختار وثالثهاخراج الی قوله وثالثهاحواه مقاتلون وفی ردالمحتارالذی فی الهدایة وعامة الکتب المعتبرة انه یصرف فی مصالحنا کدالثغوروبناء القناطروالجسوروکفایة العلماء والقضاة والعمال ورزق المقاتلة وذراریهم (ج۲/ص۹۲-۹۳ /ددی عبارت نه داامورمستفادشول (۱) که داکس دخراج مصرف وي نوخپل خرچ کې خراج راوستی شی (۲) اوکه دي مصرف نه وي نودیکې اختلاف دي (۳) دخراج په مصرفونوکې عالمان هم دي ! ۲۷محرم/ ۱۳۳۳ھ !

زکواة الفرض فی نبات الارض

پس دحمداودصلوة نه دي احقرته دیومخدوم واجب الاحترام خط راغی چه هغی کې دعشردمسائلوپه باره کې حکم شوي وه .دي وجه دحکم منلونه دغه مسائل جمع کړي شول اودی بزرګ ته می ددي نه یورساله جوړه کړه اومناسب نوم هم ورته کیخودلی شو اوس دهغی سوال اوجواب نقل کولی شی !

سوال :(۱۰۵)عرض دادي چه په باب دعشرکې چه کومی زمکی دمونږسره دي عجیبه کشمکش کې یو زیات ددی باره کې تپوسونه اومعلومات کولی شی ایک قسم معافی وي دوضبط کړي شوي چه دهغی محصول انګریزي حکومت ته ورکولی شی دادواړه قسمه زمکي کله مالک کری ،یازیاتی په غله یاروپوباندی اجاره کولی شی نبائی (دزمکي دپیداوارهغه تقسیم چه مالک اواجاره دارپه خپل مینځ کې اوکړي)باندی کاشتکاریعنی کرونده کوونکي ته مالک ورکوي دبعضواوبه خورپه نهرونودحکومت په روپوکیږی بعضواوبه خورپه کویانوکولی شی بعض صرف باران سره اوبه کیږي پدي ټولی کې عشریانیم عشردي یاهغه معافی زمکه کې عشردي اوضبط کړي شوي زمکه کې نیم عشردي چه کومی زمکي اجاره باندی ورکړي شویدي پدیکې په کاشتکار(خادمان) باندی

عشردي یامالکانوباندی حاصل داچه ددی مسئلی ډیرزیات ضرورت دي عام طورسره ټولوته پدی باب کې غلفت کیږی

جواب :**الروایة الاولی** فی الدرالمختارمن باب العشرمن الزکوة وتجب فی مسقی سماء ای مطروسیح کنهربلاشرط نصاب راجع للکل وبلاشرط بقاء وحولان حول لان فیه معنی المؤنة ولذاکان للامام اخذه جبراً ویوخذمن الترکة ویجب مع الدین وفی الارض صغیرومجنون ومکاتب ومادون ووقف وتسمیته زکاة مجازالامافی مالایقصدبه استغلال الارض نحوخطب وقصب فارسی وحشیش وتبن وسحف وصمغ وقطران وخطمی واشنان وشجروباذنجان وبزربطیخ وقثاء وادویة کحلبة وشونیزحتی لواشتغل ارضه بمایجب العشرویجب نصفه فی مسقی غرب ای دلوکبیرودالیة ای دولاب لکثرة المؤنة وفی کتب الشافعیة اوسقاه بماء اشتراه وقواعدنالاتاباه ولوسقی سیحاً وبا لةاعتبر الغالب واستویافنعقه وقیل ثلثة ارباع بلارفع مؤن ای کلف الزرع وبلااخراج البذر لتصریحهم بالعشرفی کل الخارج الی قوله واخذالخراج من ذمی اشترای ارضاعشریة واخذالعشرمن مسلم اخذهامنه من الذمی بشفعة اوردت علیه لفسادالبیع اه مختصراً فی ردالمحتارقوله وتبن بالباء الموحدة قال فی الفتح غیرانه لوقصله قبل انعقادالحب وحب العشرفیه لانه صارهوالمقصود!

الروایة الثانیة فی الدرالمختارویؤخذالعشرعندالامام عندظهورالثمرة وبدوصلاحها، برهان الی قوله لایحل الخ فی ردالمحتارواختلفوفی وقت العشرفی الثمارالزرع فقال ابوحنیفة رحمه الله وزفررحمه الله یجب عندظهورالثمرة والامن علیهامن الفسادفیه تحت قوله لایحل الخ فی الواقعات عن البزازیة لایحل الاکل من الغلة قبل اداء الخراج وکذاقبل اداء العشرالا اذاکان المالک عازماًعلی اداء العشراه وهوتقییدحسن! **الروایة الثالث** فی الدرالمختارویسقطان بهلاک الخارج فی ردالمحتارقوله ویسقطان ای العشروخراج المقاسمة الی قوله وفی البزازیة هلاک الخارج بعدالحصادلایسقطه وقبله یسقط لوبافة لاتدفع کالغرق والحرق واکل الجرادوالحروالبرداماذااکلته الدابة فلالا مکان الحفظ عنها غالباً ! **الروایة الرابعة** فی الدرالمختارولوباع الزرع ان قبل ادراکه فالعشرعلی المشتری ولوبعده فعلی البائع ! **الروایة الخامسة** والعشرعلی الموجرکخراج موظف وقال علی المستاجرکمستجرمسلم وبقولهمانأخذوفی

المزارعة ان كان البزرمن رب الارض فعليه ولومن العامل فعليهمابالحصة فى ردالمحتارقوله كخراج موظف فانه على المؤجر اتفاقاً الى قوله واماخراج المقاسمة وهوكون الواجب جزئاً شائعاً من الخارج كثلث وسدس ونحوهمافعلى الخلاف كمافى شرح دارالبحاروكذاالخراج الموظف على المعبر ذخيره اى اتفاقاً بدائع اماالعشرفعلى المستعير كمايأتى تحت قوله وبقولهماناخذفلا ينبغى العدول عن الافتاء بسولهمافى ذلك لانهم فى زماننا الى قوله والافبقولهمالما يلزم عليه من الضررالواضح الذى لايقول به احدوفيه تحت قوله وفى المزارعة لكن ماذكر من التفصيل يخالفه مافى البحروالمحتى والمعراج والسراج والحقائق والظهيرية وغيرها من ان العشرعلى رب الارض عنده وعليهماعندهمامن غيرذكرهذا التفصيل وهو الظاهرلما فى البدائع من ان المزارعة جائزة عندهماوالعشريجب فى الخارج والخارج بينهمافيجب العشرعليهماه الى قوله فكان ينبغى للشارح متابعة مافى اكثرالكتب !

الرواية السادسة فى الدرالمختاروثالثهاخراج الى قوله حواه مقاتالونافى ردالمحتارالذى فى الهداية عامة الكتب المعتبرة انه يصرف فى مصالحان كسدالثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والقضاء والعمال ورزق المقاتلة وذراريهم اى ذرارى الجميع ! **الرواية السابعة** فى الدرالمختارمن باب المصرف اى مصرف الزكوة والعشرفى ردالمحتار وهو مصرف ايضاً لصدقة الفطروالكفارة والنذروغيرذلك من الصدقات الواجبة كمافى القهستانى ! **الرواية الثامنة** فى الدرالمختارباب العشروالخراج والجزية ارض العرب ومااسلم اهله طوعاًاوفتح عنوة وقسم بين جيش والبصرة ايضاً باجماع الصحابة عشرية الى قوله عشرية ومرفى الزكوة فى ردالمحتار تحت قوله وقسم بين جيش ولوقال بيناالشمل مااذاقسم بين المسلمين غيرالغانمين فانه عشرلان الخراج لايوظف على المسلم ابتداء ذكره القهستانى درمنتقى !

الرواية التاسعة فى ردالمحتارعن الاسعاف واذادفع المتولى الارض مزارعة فالخراج اوالعشرمن حقه اهل الواقف ،ص۳۹۵/ج۳ ! **الرواية العاشرة** ولواحياه مسلم اعتبرقربه ماقارب الشئى يعطى حكمه ! الرواية الحاديةعشرفى الدرالمختارولاخراج ان غلب الماء على ارضه اوانقطع الماء اواصاب الزرع افة الى قوله فان عطلهاصاحبهاوكان خراجها موظفاً اواسلم صاحبهااواشترى مسلم من

ذمى ارض خراج يجب الخراج فى ردالمحتار قوله ولاخراج الخ اى خراج الوظيفة وكذاخراج المقاسمة والعشربالاولى لتعلق الواجب بعين الخارج فيهما ! **الرواية الثانية عشر** فى الدرالمختارولايؤخذالعشرمن الخارج من الخراج لانهمالايجتمعان فى ردالمحتاراى لوكان له ارض خراجهاموظف لايؤخذمنا العشرالخارج وكذالوكان خراجهامقاسمة من النصف ونحوه وكذالوكانت عشرية لايؤخذمنهاخراج لانهمالايجتمعان الخ ! **الرواية الثالثة عشر** فى الدرالمختارترك السلطان اونائبه الخراج لرب الارض اووهبه له ولوبشفاعة جازعندالثانى جازوحل له لومصرفا والاتصدق به يفتى ولوترك العشرلايجوزاجماعاً ويخرجه بنفسه للفقراء اه مختصراً فى ردالمحتارقوله وحل له لومصرفاً كالمفتى والمجاهدوالمعلم والمتعلم والذكروالواعظ عن علم ولايجوزلغيرهم وكذااذاترك عمال السلطان الخراج لاحدبدون علمه ! ددى روايتونونه لاندينى مسئلى ثابت شوي (خبرداري) كوم څاي كې چه لفظ دعشرراشى نوهغه عشراونيم عشردواړوته عام دي .(۱) عشر(لسمه حصه) يانيم عشر (شلمه حصه) په عشرى زمكه كې چه دهغى تعريف راروان دى په ټول پيداوارکې واجب دي نه ديكې څه نصاب شرط دي اونه قرض يې منع كولى شى نه دفصل اخراجات ددى نه جداكولى شى البته چه كوم خلق په فصل كې په څه خاص پيداوارکې كارکوي نودهغوي دحصى عشرپه خپله دهغوى په ذمه دي (۲) دنابالغ بچى اوليونى په زمكه كې هم عشر واجب دي (۳) وقف زمكه كې هم عشرواجب دي (۴) هريوپيداوارکې چه كوم نه امدنى حاصلول مقصودوي عشرواجب دي كه غله وي كه ميوه وي نوپتى اوباغ دواړوكې واجب دي (۵) دعشرمقدارکې تفصيل دادي چه دكوم اوبه خورباران سره اوشى په هغه پيداوار كې لسمه حصه واجب ده اودكوم اوبه خورچه كوهى يادنهراخستى شوي اوبوسره اوشى پديكې شلمه حصه واجب ده اوكه داواړوقسم سره اوبه شوي وي نوغالب ته اعتباردي .اوكه دواړه برابروي نودبعض په نزدشلمه حصه اوبعض په نزددعشردريمه ربع يعنى څلويښتوكې دري واجب دي (۶) خيدوغيره چه كټ كړيشى په هغى كې هم عشرواجب دي اودتيارئ نه پس چه كوم بوس دغله نه اورځى په هغى كې نشته (۷) چه كله ميوه قابل داطمينان شى دهغه وخت په حساب سره پكې عشرواجب دي (۸) تيارئ نه مخكې چه څومره خرچ كړي وي دهغى ټول حساب يادلرى دهغى هم عشرواجب دي (۹) كه ميوه دشوكولونه مخكې يا پتى ريبلونه مخكې په څه غيراختياري آفت لكه ولى

یاغرق یاسوزیدوسره میوه یاغله هلاک شی نوهغی کې عشرنشته اوکه غلاکړي شی
یاځناوریې اوخوری نوعشرنه ساقطیږی عشرواجب دي (۱۰) دپخیدلونه مخکې که پتی یې
خرڅ کړونوعشرداخستونکې په ذمه دي اوکه دپخیدونه پس یې خرڅ کړونودخرڅوونکې په
ذمه دي دغه حکم دمیوي هم دي .(۱۱) چه کومه زمکه اجاره باندی ورکړي نودهغی عشر په
قول دصاحبینو چه مفتی به دي په خپله خپله حصه کې (۱۲) دعشرمصرف هغه دي کوم چه
زکات دي یعنی مسکینان چه اصول وفروع (دپلاراولاد) اوهاشمی نه وي اوښځه خاوندنه
وي (۱۳) عشری زمکه هغه ده چه کله نه مسلمانانوهغه فتح کړي وه دهغه وخت نه
دمسلمانانوپه ملکیت کې روانه وه .برابره خبره که میراث سره وي یاپې اخستلی وي یعنی
په مینځ کې هغه دکافرپه ملک کې کې نه وي راغلی اوچه کومه داسی نه وي هغی ته خراجی
وائی (۱۴) خراج دوه قسمه دي یوموظف چه دهغی دکرائي وي یایومقررمقدار وي
مثلاروپی بیګه (څلورکنال) یاکم زیات ،دویم خراج مقاسمت چه دپیداوارځه حصه په
یوخاص نسبت سره واخسلی مثلاً نیمه یادریمه وغیره !(۱۵) خراجی زمکه کې خراج واجب
دي (۱۶) خوخراج مؤظف هله واجبیږي چه دفصل نفع اخستوقدرت وي باوجود دامکان
لرلودفصل نه که زمکه دغه شان پریږدي داخرج واجبیږي .البته که دکروندي قدرت نه وي
نوبیانه واجبیږي ساقط شواوخراج مقاسمه په شان دعشرهغه وخت واجبیږی چه په واقع کې
پیداشوي وي (۱۷) که مسلمان دیوکافرنه زمکه واخلی نوهغه به خراجی وي (۱۸) که
مسلمان دکافرپه لاس عشري زمکه خرڅه کړي نوهغه به خراجی شی (۱۹) دخراج مصرفونونه
په عام فائدوکې دي عالمان ،مدرسین،مفتیان اوطالبانوخدمت دیکې داخل دي (۲۰)
عشراوخراج دواړه یوه زمکه کې واجب نه دي (۲۱) خراجی زمکه نه به عشرنه شی ویستی
(۲۲) دارنګه چه کومه زمکه کې عشرواجب دي که دهغی نه خراج واخستلی شی نوعشرنه
ساقطیږی څه رنګه چه دتجارت مال نه انکم تیکس اداکولوسره زکات نه ساقطیږی (۲۳)
خراج مؤظف په اتفاق دامامانودزمکې دمالک په ذمه دی کاشتکار (خدمت کوونکې) په
ذمه نه دي البته دخراج مقاسمه حکم دعشرپه شان دي (۲۴) که خراجی زمکي محصول
دبادشاه دطرفه معاف وي بیاهم که هغه خراج مؤظف وي نوهغه دزمکی دمالک په ذمه دي
مخکې پدیکې داتفصیل دي که داکس دخراج مصرف وي مثلاً مفتی دي ،مدرس یاواعظ
دي نوهغه ته په چپل خرچ کې راوستل جائزده اوکه مصرف نه وي نوپه هغه واجب دي چه

دامصرف ته ورسوي داسلامی مدرسودچندي مددي دپاره ډیرمناسب دي البته که دزمکی
نه فائدي اخستوباندی قدرت نه وي نوخراج ساقط (واجب نه) دي درانګه خراج مقاسمت هم
داتفصیل دي (۲۵) اوکه په وجه دمعاف کیدوددی محصول دمقدارپه تعین کې ګرانی وي
نودهغی سره نزدی زمکي چه معاف نه وي دهغی محصول معتبردي (۲۶) وقف زمکوکې دي
هم عشریاخراج دپیداوارنه اوباسی اونوردي په خپلومصرفونوکې خرچ کړي شی ! [
خبرداری]دخراجی زمکوخراح حق دشریعت کېدل تراوسه احقرته هم معلوم نه وه اوس ددی
تحقیق نه وروستودمعافی زمکومتعلق داخبره خصوصیت سره قابله دخبرداری اوداهتمام
ده چه ددی دخراج دي دتردی زمکوسره اندازه وکړي اواسلامی مدرسوته دي اورسوی کنی
ددوي په ذمه به داحق شرعی واجب پاتی شی اودعشرحق شرعی کیدلونه بی خبرکیدل
یاانکارکول داخوغلفت اولویه غلطی ده داتول ددیارلسوروایتونونه دهغی په ډبل یعنی
شپږویشت مسئلی ثابت شوي ولله الحمد علی اتمام الجواب والله اعلم بالصواب وعنده ام
الکتاب ضمیمه :-. فی ردالمحتارتحت قول الدرالمختاریجب العشرمانصه ثبت ذالک بالکتاب
والسنة والاجماع والمعقول ای یفترض لقوله تعالی واتوحقه یوم حصاده فان عامة
المفسرین علی انه العشراونصفه بینه قوله ﷺ ماسقت السماء ففیه العشروماسقی
بغرب اودالیة ففیه نصف العشر، ص۷۸/ قلت ایضاًلقوله تعالیٰ یاایهاالذین امنوانفقومن
طیبات ماکسبتم وممااخرجنالکم من الارض الایة ! ددی عبارت نه معلومه شوه چه په قران
اوحدیث اواجماع اوقیاس سره ثابته شوه چه عشرپه شان دزکات فرض دی ، ددی نه
داپوهیدل پکاردی چه ددي دنه سستی یاغلفت کول څنګه دي والله الموفق ،اشرف علی
۱۰رجب / ۱۳۳٤هـ !

عشری اوخراجی نبودن الخ

سؤال:(۱۰۶) عشری اوخراجی زمکي دارالسلام پوري منحصردي که غیردارالسلام نه هم شته ؟

جواب:فی ردالمحتارباب الرکازتحت قول الدرالمختارفی ارض خراجیة اوعشریة الخ بعدبحث طویل
مانصه ثم رایت عین ماقلته فی شرح الشیخ اسماعیل حیث قال ویحتمل ان یکون احترازعماوجدفی
دارالحرب فان ارضهالیست ارض خراج اوعشرالخ .ج۲/ص ۷۲/ مصریه/ ۱۲۹۴هـ!

عشر بودن الخ

سوال:(۱۰۷)دهندوستان په زمکوباندی عشرفرض دیانه ؟

جواب: فی ردالمحتارعن شرح شیخ اسماعیل حیث قال ویحتمل ان یکون احترازا عماوجد فی دارالحرب فان ارضها لیست ارض خراج اوعشر،ج۲/ ص ۷۲/ وفی الدرالمختارارض العرب ومااسلم اهله طوعااوفتح عنوة وقسم بین جیشناوالبصرة عشریة اه ! ج۳/ صـ ۳۹۳/ مصریه / که هندوستان دارالسلام اومنی نوپه دریم قسم کې ددا خلیدودوجه ددی زمکه مسلمانانو سره ده خوچه چرته دیو کافرنه حاصله شوي نه وي عشري ده ،اوکه دارالسلام نه وي نوددي زمکه نه عشری ده نه خراجی ده ۲۱صفر/ ۱۳۴۰هـ!

سوال:(۱۰۸)الامداد جلد ۲ / نمبر۷/ په میاشت دمحرم ۱۳۳۵هـ کې یومضمون په عنوان دزکات الارض کې دي ،نمبر۳ خراج مؤظف په اتفاق سره دزمکی په مالک دي دکاشتکارپه ذمه نه دي البته دخراج مقاسمت حکم په شان دعشردي انتهی ! داخیری فقری دامطلب دي چه په مالک اوکاشتکاردواړوباندی په خپلی حصی کې خراج مقاسمت واجب دي ددی دلیل صراحتاًپه درمختاراوردمحتارکې زمادسرسری نظرنه سره تلاش کولونه تیرنه شوبلکه دهغی خلاف پدی وجه ددرمختارددی قول (وفی المزارعة ان کان البذرمن رب الارض فعلیه ولومن العامل فعلیهمابالحصة) په شرح کې بالکل آخرکې شامی لیکلی دي ! ان علم ان هذاکله فی العشرام الخراج فعلی رب الارض اجماعاً کمافی البدائع شامی ،ج۲/ ص ۵۷/ ددی نه مخکې دعشرواجبیدوحکم په تفصیل سره سره داختلاف نه بیان شویدی اودلته هغه تفصیل ذکرکړي شوي معتبرپه عشرکې دخراج نه جداکوي .ددی نه خومعلومه شوه چه خراج مطلقاً په مالک دزمکي دي په فصل کې که خراج مؤظف وي یامقاسمه وي اوحضرت مدظلهم عمه فیضهم چه کوم تفصیل لیکلی دي اودغه مطلق یې مقید کړیدي تاسوپه مهربانی سره ددی دماخذعبارت بعینه نه خبرداری راکړئ دابه سبب دپوه اوزړه دپخه والی وګرځی اوداشک به لري شی والسلام !

جواب:دامدادد غه جلددغه صفحه کې دالروایة الخامسه ذلاندی دردالمحتارداعبارت دي واماخراج المقاسمة وهوکون الواجب جزءً شائعامن الخارج کثلث وسدس ونحوهما فعلی الخلاف کذافی شرح دارالبحارکې پدی باندی ۲۳هم متفرع کړي دي اوپه شان دعشرمطلب

دادي علی الخلاف دي اوس تاسوچه دبدائع نه عبارت نقل کړیدی دی دواړو عبارتونوپه تطبیق کې غوروکړه ماخپل ماخذولیکلو.۱۹رمضان/ ۱۳۳۹هـ!

سوال:(۱۰۹)پدی باندی دشک راتللی شی چه دغه عبارت ذکرکړي شوي دشرح البحاردلیل دعقداجاره دي نه دمزارعة یعنی ددی زمکي دتقیسم ځکه چه شامی هم دادی مقصددپاره رواړي دي .ددی وجه نه تحت قوله کخراج مؤظف فان علی الموجرالخ یې رواړي دي .اودحضرت عبارت نمبر۳ حکم دعقدمزارعت بنکاره کوي پدی وجه لفظ دکاشتکارهغی طرفته اشاره کوي ،فلم یصح الاستدلال بتلک العبارة علی ذالک،هاکه دحضرت عبارت نمبر۳ نه مرادحکم دعقداجاره وي بیاخوځه شک نشته ،اوس پدی حالت کې په مهربانی سره حکم دخراج دعقدمزارعت (یعنی تقسیمی زمکي) بیاکړي چه ټول په مالک دزمکي دي یاپه کاشتکارهم په خپله حصه کې شته .څنګه چه دعشرحکم دي که په دواړومثل عشروي نوشامی ددی عبارت (ثم اعلم ان هذاکله فی العشر اماالخراج فعلی رب الارض اجماعاً کمافی البدائع) څه مطلب دي !

جواب:دکتاب کتلووخت نه ملاویږی دنورو علماؤنه معلومات وکړه اوداطمینان حاصلیدونه وروستوکه دي یادوي ماته هم خبرراکړه ماته به هم فائده وشی ! ددی نه پس مستفتی دیوبندته خط ولیکلوچه سره دجواب نه لاندی نقل کیږی ددرخواست موافق دهغه دجواب یې دلته هم خبرراکړواودیوجزء یې دلته نه تصحیح وکړه .هغه تصحیح هم سره دجوابه دلته نقل کیږی ! **والمجموع هذا** ! بخدمت جناب مفتی درالعلوم دیوبندعم فیضه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته په کوموبرنوکرخوباندی چه اوږدخط راخکلی شویدی مهربانی وکړي .ددي مدلل جواب سره خبرداری راکړي اوبله داخبره چه که خراج مقاسمه صرف په مالک دزمکي وي نودټول پیداوارپنځمه (چه کوم ددی ځای خراج دي) ددې نه به اخستلی شی یاچه څومره حصه دهغه په پیداوارکې مقرره دهغی خمس (پنځمه حصه) به اخستلی شی ،امیددواړوسوالونوجوابونه سره دلائلوولیکلی شی چه صورت دمسئلی واقعی دي والسلام !

جواب:شامی دریم جلدباب العشروالخراج والجزیة کې درمختارقول وهوای الخراج نوعان خراج مقاسمة الخ شرح کې دی وقدتقرران خراج المقاسمة کالعشرلتعلقه بالخارج ولهذایتکررېتکررالخارج فی السنة وانمایفارقه فی المصرف فکل شئی یوخذمنه العشر اونصفه

یوخذمنه خراج المقاسمة وتجری الاحکام التی قدرت فی العشروفاقاوخلافاً الخ ددی عبارت نه معلومیږی چه دشامی نقل کړي شوي عبارت ،ثم اعلم ان هذاکله فی العشر اما الخراج فعلی رب الارض اجماعاً کمافی البدائع ،کې خراج نه مرادخراج مؤظف دي نه خراج مقاسمة اواصل مسئلی متعلق یوروایت شامی باب الرکازصـ ۴۵ کې دادي ولهذاقال القهستانی بعدقوله فی الارض خراج اوعشرالاخضرفی ارضناسواء کانت جبلا اوسهلا مواتا اوملکا واحترزبه عن داره وارضه الحرب ثم رأت عین ماقلته فی شرح الشیخ اسمٰعیل حیث قال وتحمیل ان یکون احترازاً عما وجدفی دارالحرب فان ارضهالیست ارض خراج اوعشرالخ ددی نه معلومه شوه چه هندوستان زمکي نه عشري دي نه خراجی فقط والله تعالیٰ اعلم. کتبه عزیزالرحمٰن ۱۲ربیع الاول / ۴۰هـ / بخدمت سراهابرکت مرشدي ومولوي حضرت حکیم الامة دمت برکاتهم ،بعدازسلام علیکم وکورنشات بندګانه معروض انکه حسب ارشادمفتی صاحب سلم تحقیق بعینه خدمت کې لیږلي کیږی ،اودجناب مفتی صاحب بالکل اخیری ارشادچه ددی نه معلومیږی الی قوله نه خراجی صحیح دي ،مطلب دادي چه ستاسواوچته رائی ددوي سره موافق ده یانه والسلام

الجواب- آوصحیح ده خوکه دچاپه نزدادارالسلام وي نوداحکم به بیانه وي ! **سوال ۲**:- جواب مسئلی شرعی دادن براه صاحب ضروری امراست که ازهل ذکرظاهری وباطنی ذات والا اندوبرماسوال واجب است که عقل وعلم مایان ناقص است درباره اراضی تمام هندوستان وپنجاب وخصوصاً ډیره غازی خان که سرحداضلاع پنجاب است این ضلع قریب وماتحت کوه است مګرضلع هذااکثرزمین صفاء ازجمراست ضلع شامل صوبه پنجاب جانب غربی دریاسنداست عشری اندیاخراجی تمام کتب فقه بناء عشری وخراجی برفتوحات اول داشته اندآن بطورعلم القین ظاهری نمی شودمګرمولوی همایونی درفتاوی خودنوشته که ملک سنده وهندخراجی است که محمدابن قاسم ثقفی درخلافت ولیدبوقت فتح خمس نهاده بطریق خراج کمایشعربه رسائل مخدوم ابی الحسن الدأرهری قال الشیخ الحسن فی بیان اراضی الهندوالسندفی ضمن راجاویدالذی کان قبل نبوت عیسیٰ علیه السلام کانت خراجیة وخراجها الخمس وبعدالاسلام بقیت ایضاً خراجیة ۱۲ ،فتاوی همایون ودررساله الامدادبابته ماه شعبان ۱۳۳۴هـ است ،که مسلمان دیوکافرنه واخلی نوهغه به خراجی وي الخ ،ودرتتمه

جلداول فتاوی امدادیه صـ ۵۰ کتاب الزکوة مرقوم است ،کومی زمکي چه اوس دمسلمانانوپه ملکیت کې دي الخ .هغه زمکي عشري دي ، تاخرلهذامعروض جواب امورذیل مفصل عنایت فرمایند (۱) زمین ضلع ډیره غازی خان پنجاب عشری است یاخراجی (۲) تحریرمولوی همایونی صحیح است قابل اطمینان است یانه مدلل تحریر فرمایند (۳) جناب والاکه درتتمه جلداول فتاوی امدادیه صـ ۵۰ کتاب الزکوة فرق وتعریف عشری وخراجی تحریرفرمودندنقل کدام کتاب فقه معتبردرج نه فرمودندمهربانی فرموده ازماخذآن اطلاع دهندکه ازکدام کتاب وازکدام عبارت این فرق وتعریف استخراج فرموده فتویٰ دادند (۴) برمردمان اینجاخراج نهایت گران است اکثربرابرتمام آمدنی اراضی می باشندانګریزان رامی دهندوان بموجب تحقیق ان صاحب محسوب نمی گردد ومردمان غربامقروض اوکجاآرندخمس دیګربمساکین دهنداین تکلیف مالایطاق است وآن درشرعی نمی باشد. البته بعضی ایماندارعشرین دادن برخودلازم کرده اند مساکین رامی دهنددرین باره امرفیصل مدلل تحریرفرمایند. چونکه مسعودحضورپرنورسراسررحمت برائ مسلمانان است وحکیم امت اندهرحال بجواب باصواب سرفرارفرمایند! ۱۵ذی قعده / ۱۳۴۳هـ ! **الجواب قوله فی السوال**:- برفتوحات اول داشته اندااقول بشرطیکه استیلاء کافری برآن طاری نه شده باشدقوله وآن بطورعلم القین ظاهرنمی شودبسی جاهاتواترحاصل است .واګرنباشد استصحاب راحکم خواهندګفت قوله کمایشعربه سائل المخدوم اقول اول بلاسندحجت نیست ثانیابعد تسلیم استیلاء کفارآن رافع ګشت بازموجب جدید مؤثرخواهدشداکنون جوابات سولات به ترتیب میدهم ! (۱) اګرتعریف عشری صادق باشدعشری است واګرتعریف خراجی صادق باشد ! (۲) بالاګزشت (۳) آن تعریف نیست بلکه بناء علی المقدمات المعلومه بیان علامات ست وآن مقدمات این است ! (**الف**) عشری چنداقسام است لیکن قسمیکه درهندوستان که پنجاب وسنده دران داخل است یافته میشودآن ست که فقهاء درتعریفش نوشته اندااوفتح عنوة وقسم بین جیشاکذافی الدرالمختار! وقال فی ردالمحتارولوقال بیننا لشمل ماذاقسم بین المسلمین غیرالغانمین فانه عشری لان الخراج لایوظف علی المسلم ابتداء ذکره القهستانی درمنتقی ! (**ب**) سلاطین الاسلام هندوستان رافتح کرده یقیناً بعض کسان رااراضی عطاکرده اندوران وقت آنهایقیناً مصداق تعریف عشری بودندبازایشان بدیګران منتقل شدندارثایاشراء اونحوه الی

قتناهذا اوهرجاکه حال وسائط بالقین معلوم نباشد استحصاب راحکم قرارداده خواهد شد پس آنچه الحال بدست مسلمان ست وسائط رامسلمان قرارخواهنددادا (ج) تخلل کافرعشری راخراجی میکند کماصرحوابه پس بعداین مقدمات احکام منقوله امدادالفتای ورساله الامداد ظاهراست (۴) عشروخراج ازحقوق شرعیه است پس چناچنه انکم تیکس مسقط زکات نیست همچنین محصول سرکاری مسقط این حقوق نباشدو تکلیف مالایطاق که درشرع مرفوع است مرادنفی تشریع است نه نفی وقوع گوازغیرشارع بلا اذن شارع باشدخوب تامل باید کرداین مغلطه عظیمه است که اثرش برعقیده محتمل است البته اگربقول بعضی که ارض دارالکفرنه عشری است نه خراجی نقله فی ردالمحتارکسی تشبث کندامیدکه بحالت چنین ابتلاء گنجائش باشدواللہ اعلم ۲۸ جمادی الثانی / ۱۳۴۳ھ تمت رسالة النثرللعشر!

فصل فی الصدقة الفطروغیرهااولویت

صرف صدقه ببلدی که دران خودباشد

سوال: (۱۱۰) که یوکس دخپل وطن غریبانانواومسکینانوته دزکات یاسرسایه نه بعضی حصه ورکړي اوخه یازیاته دبل وطن غریبانومسکینانوته ورکړي نوبغیردکراهت نه جائزده یانه اودوطن لفظ عام که اصلی وي که داوسیدووي ؟

جواب: زکات حکم خوددی نه مخکې جواب کې تیرشویدی اوسرسایه اداکوونکي ځای معتبردي ددغه ځای خلق ډیرحقداردي اودغه تفصیل دسوال بغیردعذرنه دانقل مکروه دي ! فی الدرالمختاروفی الفطرة مکان المودی عندمحمد رحمه الله وهوالاصح لان رؤسهم تبع لراسه اه ! ۲۷ محرم / ۱۳۳۲ھ (امداد / صـ ۱۵۸ / ج ۱)

حکم صدقه فطریک کس برجماعتی یاجماعت بریکی

سوال: (۱۱۱) دیوی ډلی صدقه فطر (سرسایه) یوکس ته ورکول یادیوکس سرسایه یوکس ته یاپه عکس ددی یعنی دیوکس سرسایه یوي ډلی باندی تقسیم کول څنګه دي ؟

جواب: فی الدرالمختاروجازدفع کل شخص فطرته الی مسکین اومساکین علی المذهب کماجازدفع صدقة جماعة الی مسکین واحدبلاخلاف اه وزجعه فی ردالمحتار! ددی معلومه شوه چه سوال کې دری واړه صورتونه جائزدي ۲۰ صفر / ۱۳۲۵ھ (امداد / صـ ۱۶۳ / ج ۱)

سوال: (۱۱۲) ویجب دفع صدقة فطرکل شخص الی مسکین واحدحتی لوفرقه علی مسکینین اواکثرلم یجزویجوزدفع مایجب علی جماعة الی مسکین واحدکذافی جماعة اوعلی العکس هکذافی قاضی خان / ص ۲۱۱ / دواړه عبارتوپه منیځ کې چه کوم اختلاف معلوم شوغوره والی کوم ته دي اووجه دغوره والی څه ده ، پوره امیددی چه ډیرزردی شبهاتونه په جواب سره شک ختم کړي !

جواب: فی الدرالمختاروجازدفع کل شخص فطرته الی مسکین اومساکین علی ماعلیه الاکثروبه جزم فی الواجبة والخانیة والبدع والمحیط وتبعهم الزیلعی فی الظهار من غیرذکرخلاف وصححه فی البرهان فکان هوالمذهب کتفرق الزکوة والامرفی حدیث اغنوهم للندب فیفیدالاولویة ولذاقال فی الظهیریة لایکره التاخیرای تحریماکماجازدفع صدقة جماعة الی مسکین واحدبلاخلاف یعتدبه فی ردالمحتارقدصرح فی مواهب الرحمٰن بالخلاف فی المسئلتین بقوله ویجوزاخذ واحد من جمع ودفع واحدلجمیع علی الصحیح فیهما اه / ج ۲ / صـ ۱۲۵-۱۲۲ / ددی عبارتونونه ددواړوخبرودجائزکیدوغوره والی معلوم شو ! اول محرم / ۱۳۳۴ھ (تتمه رابعه / صـ ۷)

دنفلي صدقومصرفونه

سوال: (۱۱۳) ددي ملک رواج دادي چه مړي پسي ثواب رسولودپاره وارثان دخپل خپل وس مطابق پوخ کړي شوي خوراک په خلقو خوري اوروپي پیسي وغیره صدقه کوي . اوس ددي خوراک پوخ شوي اورپوحقدارڅوک څوک دي . فقیر مسکین یتیم طالب العلم وغیره غریب غریبانان چه وس یي وي سودخور اوبي لمازه ته دعوت ورکول اوپه هغوي خورل څنګه دي ؟

جواب: دانفلي صدقه ده هرچادپاره جائزده لیکن زیات بهتر مسکینانوته ده. اوکه دمشهورتیادپاره وي نوټولودپاره بچ کېدل واجب دي فقط (تتمه اولی / صـ ۱۲۳ جلد ۱)

معنی حلت صدقه نافله اغنیاء

سوال: (۱۱۴) نفلي صدقي غریبانومالداروټولوته مباح (روا) ده . ددي څه معنی ده آیا دامعنی ده چه هرکله یوشي دالله تعالی په حضورکې پیش کړي شو اودهغي دایصال ثواب (ثواب رسول مړي ته) نیت دچادپاره وکړي نوداصدقه شوه اوس ددي خوراک ټولوته جائز

دي يانورځه بياپس دخرچ نه دايصال ثواب ضرورت شته که دغه کافي دي؟

جواب:دتلاش باوجود هم ددي پوره تحقيق ملاؤ نه شوليکن دقواعدونه معلوميږي چه بغيردتمليک داصدقه ونه شوه ځکه چه دصدقی په مفهوم کې تمليک داخل دي پاتي شوه داخبره چه ددې چاته حلا ليدل اوحراميدل ددي معنی دامعلوميږي چه کوم شي مالدارو وغيره ته ورکولوسره نه اداکيږي نوپه چاخرچ کولي شي په هغه واجب دي خرچ کوونکې ته دخپل مصرف اودخپل مستحق نه کيدو اطلاع اوخبرداري ورکړي ځکه چه دايو وهم اواحتمال دي چه کيدیشي هغه دحقيقت يادشريعت دحکم اطلاع نه وي اودا واجب دده په ذمه پاتي شي نودايوقسم دهوکه ده اوداتاوان دي اوداحرام وي البته بيت المال ته زکات وغيره راشي نو بادشاه خودمشري په وجه دفقيرانوهم نائب دي ددي وجه نه دهغه قبضه دفقيرانودحصي قبضه په ځاي ده نودي سره داددووصدقوسره متصف شو اوکه زکات دي نوديکې فراخي راغله اوغيرمصرفونوکې ددي وجه نه حرام دي دريمه طريقه چه دي تولوصورتونوکې مشترک اوبغير دواسطي نه دحلا لوالي فائده ورکوي داده چه صدقه کسل ـــ تمليک باندي زماني په اعتبارسره نه مخکښي ده اونه وروستوده بلکه پيوست ده بس صدقه کيدل اومملوک ګرځيدل په يوځاي متحقق شول. ددي وجه نه هم دغه وخت کې حلا لوالي اوحراموالي راغي اګر چه تمليک باالذات مقدم وي اوهرکله چه معلومه شوه چه تمليک په وخت صدقه کيږي نوددي مخکښي کړي شوي نيت ته اعتبار نشته البته زکات کې دزکات ويستوپه وخت کې نيت ته اعتبارنشته ځکه چه هلته نيت دپاره دواجبيدوشرط دي نه دثواب دپاره که هغه تمليک باندي موقوف دي والله اعلم(۲۷ ذی الحجه ۲۲ھ)

وجوب قضاصدقه فطر بعد بلوغ اګرولی ادانه کرده باشد

سوال:(۱۱۵)دماشوم مالک نصاب ولی که دده طرفنه سرسايه ادانه کړي نودبالغيدونه پس پدي ماشوم صدقه فطرواجب ده يانه ؟

جواب:آوپدي ماشوم دبالغيدونه وروستوسرسايه واجب ده اوکه داماشوم صاحب نصاب نه وي اګرکه پلا رئي صاحب نصاب وه خوهغه ادانه کړي نودي ماشوم باندي بالغيدونه پس واجب نه ده کذافی الدرالمختارو وردالمحتار قوله علی کل مسلم حر باب الصدقة الفطر صفر ۱۳۲۹ھ کال تتمه اولی صفحه ۵۲)

حکم ادائي صدقه فطر فديه صلوة ازغير منصوص مثل برنج وغيره ومقدارانها

سوال:(۱۱۶)زمونږپه ملک بنګاله کې عام طورسره هريوکس اوناکس دخوراک دپاره وريژي وي نور کوم خوراک زمونږپه ځاي کې نه شي خوړي کيدي نودي صورت کې مونږنيم صاع (سير)وريژوسره سرسايه اداکولی شو يانه . دفقه کتابونو حوالوسره وليکې(۲) زمونږ دبنګاليانوعام خوراک وريژي دي نومونږنيم صاع وريژوسره دمړي قضاشوؤ لمونځونو فديه اداکولي شويانه؟

جواب:(۱) فی ردالمحتارباب صدقة الفطرومالم ينص عليه کزره وخبزويعتبرفيه القيمه. نوکه يوسړي سرسايه کې وريژي اداکول غواړي نودهغه وريژو وزن ياپيمانه معتبر نه دي بلکه هغه وريژي به دومره وي چه په قيمت کې دنيم صاع غنمو يايوصاع اوربشو برابر وي مثلا نوهله به سرسايه اداکيږي . اوکه نيم صاع وريژي ئي ورکړي اوهغه په قيمت کې ددغه څيزونونه کم وي نوصدقه ادانه شوه (۲)فی الدرالمختار يعطی لکل صلوة نصف صاع من برکالفطرة وکن احکم الوترالصوم فی ردالمختار قوله نصف صاع من برای اومن دقيقه اوسويقه اوصاع من تمراوزبيب اوشعيراوقيمته . ددي نه معلومه شوه چه دلمونځ اوروژي فديه کې هغه مقداروركولی کيږي کوم چه دسرسائي وي. که وريژي فديه کې ورکول غواړي نوپدي هم دغه شرط دي چه درومبی سوال په جواب کې ذکرشو .والله اعلم ! ذی الحجه ۱۳۲۴ھ (امداد صفحه ۱۶۰ج ۱)

سوال:(۱۱۷) صدقه فطر ماسوائ اجناس گندم وجوخرماوزبيب ازديگراشيامثلاً جوار، باجره، برنج وغيره دادن جائزياحسب روايت جوهرطحطاوی که درباب احکام العيدين لا يجوز الا باالقيمة غيرجائزانچه درنسخه بهشتی زيور ازديگر اشياء.دادن جائزنوشته ايدکدام اتسناددارد که برآن اعمتادکرده ايد!

جواب:صدقه فطرازجواراباجره وغيره برابرباشدوهمين معنی است عبارت مذکوره سوال را لا يجوزباالقيمة ای لا يجوز باعتبار الوزن بل باعتبارالقيمة بان يساوی فی القيمة احدی المنصوصات فی الدرالمختار مالم ينص عليه کزره وخبزيعتبرفيه القيمة وفی ردالمحتار بعد ذکرالفروع لان القيمة انماتعتبر فی غير المنصوص عليه الخ

ربيع الاول ۳۱ھ (تتمه ثانيه صفحه ۱۹)

سوال:(۱۱۸)څه فرمائي علماء دين اومفتيان شرع متين دي مسئلي په باره کې چه سرسايه کې وريژوسره صدقه اداکړي نوداجائزدي يانه . اوکه جائزوي نوڅرنګه اداکول پکاردي . دغنمو په طريقي سره يابلي طريقي سره خاص کر هغه ځاي کې چه هغه دوريژونه علاوه نورمنصوصي څيزونه نه ملاويږي. هلته که نيم صاع وريژي اداکړيشي جائزدي يانه پينوتوجروا فقط ؟

جواب:دمنصوصي څيزونونه علاوه يعنی غنم کشمش چواري اواوربشونه علاوه که په بل جنس سره صدقه اداکوي نوپه هغی کې قيمت معتبردي يعنی هغه دی منصوصی څيزونوکې چه ديوقيمت سره برابر وي مثلاً نيم صاع غنمو سره برابروي يايوصاع اوربشوسره برابر وي . اوکه هلته غنم اووربشي نه وي نودنزدي ځايونوقيمت به معتبر وي . فی الدرالمختار ومالم ينص عليه كزرة وخبزيعتبر فيه القيمة فی ردالمحتارقوله وخبزعدم جواز دفعه الا باعتبارالقيمة هوالصحيح لعدم ورودالنص به فكان كاالزره وغيرها من الحبوب التی لم يرد بها لنص وكالا قط(بحر جلد ۲ صفحه ۱۲۲) (نووريژي هم ددي قاعدي موافق ورکړي .

والله اعلم كتبه اشرف,علی ۱۴رمضان ۱۳۳۳هـ (تتمه ثالثه صفحه ۱۴۸)

تحقيق صدقه فطر ازجانب منكوحه غيرمزفوفه

سوال:(۱۱۹)دکوم زناني چه واده شوي وي اوهغه جينئ دمورپلا رپه کورکې وي بالغه وي يانابالغه نودهغې سرسايه دمورپلار په ذمه ده که د صخردکور په ذمه ده ؟

جواب: که داجينئ مالداره وي نودخپل مال نه په دي سرسايه واجب ده که بالغه وي اوکه نابالغه وي اوکه مالداره نه وي اوبالغه وي نودهيچاپه ذمه نشته اوکه نابالغه وي اورخصتي نه وي شوي نودهيچاپه ذمه هم نشته . ۳جمادی الا ولی ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانيه صـ ۲۵)

جوازفديه دادن برادر را

سوال:(۱۲۰) شخصی نمازدوماه قضاکرده بودقبل موت وصيت کردکه ازاموال متروکه کفاره اش اداکرده شود ودرميان برادران ميت بعضی غنی وبعضی فقير .اکنون برادر غنی از ثلث مال اراده کفاره ميداد ونيزی خواهدکه بعض کفاره فقيراجنبی راوبعض برادر را فقير خودرادهدآيابرارش راکفاره دادن رواباشديانه ؟

جواب:هرگاه برادررا اززکات دادن درست است ،فديه وکفاره هم درست است لا شتراکهافی الوجوب . ۷ رجب الرجب ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانيه صفحه ۱۵۲)

وجوب صدقه فطربرمسافر اضحيه

سوال:(۱۲۱)مسافرچه په خپل ځاي کې صاحب نصاب وي ده ته دسفر په حالت کې دقرباني اوسرسايه ورکولو وس وي نوده باندي قرباني اوفطرانه واجب ده يانه . خوسفر په حالت کې ده سره دنصاب برابر مال نشته خودضرورت په وخت دچانه راغوختوطاقت ئي شته ددي کس څه حکم دي ؟

جواب:فی الدالمختار باب المصرف وابن السبيل وهوكل من له مال لا معه فی ردالمحتار عن الفتح ولا يحل له ای لا بن السبيل ان ياخذ اكثر من حاجته . جلد۲ صفحه ۹۹ . وفی ردالمحتار باب صدقة الفطر على كل حر مسلم ولوصغير مجنوناً ذی نصاب فاضل عن حاجته الا صلية وان لم يتم وبه ای لهذا النصاب تحرم الصدقة وتجب الا ضحية وفيه كتاب الا ضحية وشرائطها ا لا سلام والا قامة وايساراخ . ددي روایاتونه داخبري فائده کېږي (۱) داسي مسافرباندي نه فطرانه واجب ده نه قرباني ځکه چه[1](۱)دصدقي واجبيدل اوصدقي داخستو حراميدل دواړه نه يوځاي کېږي اودي کس زکات اخستل جائز دي نوفطرانه(سرسايه) اوقرباني په ده واجب ده(۲)دي کس زکات اخستل خودرست دي ليکن حاجت نه به زيات نه اخلي او ورکوونکې دي هم دده نه دخپل حاجت معلومات وکړي دحاجت نه زيات دي نه ورکوي (۳)اوکه دي مسافرسره نصاب هم موجود دي بياپري هم قرباني واجب نه ده خو فطرانه پري واجب ده (۴)که دقرباني ورځوکې مقيم شو نوقرباني پري واجب ده(۵)سفرنه مرادشرعي سفردي . ۲۲ شوال ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانيه صفحه ۸)

سرسايه دخپل طرفنه اونابالغه اولاد دطرفنه واجب ده

سوال:(۱۲۲)زيديوسړي دي چه دکورمالک دي اودده متعلقين په تفصيل سره دادي . بي بي دده ،بالغ ځوي خپل ورور، دواره بڅځه ،دوه بيبياني اوځلور دزيد لونړه دي يوه

[1] کوم مسافرچه خان سره نصاب نه لري خودحاجت په اندازه هغه سره مال موجودوي هغه زکات نه شی اخستی البته په هغه باندي دصدقه فطردواجبيدونه څه امرمانع نشته نوپه ده صدقه واجب ده ۱۲رشيداحمدعفی عنه

خوانه لور واده شوي چه صخر کره اوسيږي اوکله کله ددوي کورته هم راځي دويم نابالغه واده کړي شوي اودريمه نابالغه واده کړي شوي دادواړه هم دزيدسره اوسيږي څلورمه نابالغه واده کړي شوچه صخر کره اوسي . دزيد خورواده شويده اوس دوي کره دميلمستياپه طور راغلي ده يوه خادمه بي پلاره بي مورە اوبي خاونده چه دهغي کپړا خوراک هم دزيدپه ذمه دي پدي کې دچاچافطرانه دزيدپه ذمه ده ؟

جواب: زيدپه ذمه صرف دخپل طرفنه اودخپل نابالغه چه کمزوري اولاد دي دهغوي دطرفنه فطرانه واجب ده مګر هغه جينئ که نابالغه وي او واده شوي وي اورخصتي هم شوي وي خوپدي شرط چه دخاونددخدمت لا ئقه وي ددغه جينئ سرسايه دزيدپه ذمه واجب نه ده فی الدرالمختار عن نفسه وطفله الفقير الی قوله ولوزوج طفلة الصالحة لخدمة الزوج فلا فطر الخ . وفی ردالمحتار لوسلمت لزوجها لا تجب فطرتهاعلی ابيها . الخ ، فقط والله اعلم اول ذی القعده ۱۳۲۶ھ (تتمه اولی صفحه ۲۰)

تحقيق ادائي فديه صوم وصلوة درحيات خود وتعريف شيخ فانی

سوال: (۱۲۳) دقضانمځونواوروژو فديه سړي په خپل ژوندکې اداکولي شي يانه ؟

جواب: فی الدرالمختار بعد ذکرالفديه للشيخ الفانی اذکان الصوم اصلا بنفسه وخوطب بادائه فی لولزومه الصوم لکفارة يمين اوقتل ثم عجز لم تجزالفدية لان الصوم ههنابدل عن غيره. فی ردالمحتار هذااای وجوب الفديه علی الشيخ الفانی ونحوقوله اصلا بنفسه کرمضان وقضائه والنذر کما مر فيمن نذر صوم الا بد وکذالونذر صوما معيناً فلم يصم حتی صار فانيا جازت له الفديه، بحر جلد۲ صفحه ۱۹۳ وفی ردالمحتار عن الکافی ان العاجز عن صوم هوبدل عن غيره کما فی کفارة اليمين والقتل لوفدی عن نفسه فی فی حياته بان کان شيخافانيالا يصح الخ .جلد۲ صفحه ۱۹۲ . فی ردالمختار ولوفدی عن صلا ته فی مرضه لا يصح بخلا ف الصوم ، فی ردالمحتار لا نه يصلی بما قدر ولوموصياً براسه فان عجزعن ذالک سقطت عنه اذاکثرت الخ .ددي روايتونونه معلومه شوه چه شيخ فاني دروژي فديه په خپل ژوندکې ورکولي شي خودنموځ نه شي ورکولي ځکه چه اشاری سره دقضا نموځ کولي شي اودشيخ فانی نه علاوه بل څوک نه دنموځ فديه ورکولي شي نه دروژي والله اعلم ۲۵ ربيع الاول ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانيه صفحه ۲۲)

دمحرم نفلي صدقه وغيره ما لداردپاره جائزده

سوال: (۱۲۴) يوسړي عام خلقوته دعوت وکړو يوسړي دبل کس نه تپوس وکړو چه دا دعوت څنګه دي . نو هغه جواب ورکړو چه دادالله دپاره دمحرم صدقه ده . نوددي خوارک جائزدي يانه اومالداره اوغټ خلق داخوراک خوړي شي يانه اودعوت کوونکې ته ثواب ملاويږي يانه ؟ اوپه کوم ځاي کې چه غريبانان نه وي نوپه چابه ئي خوره وي ؟

جواب: فی الدرالمختار قبيل باب الرجوع فی الهبه لا لغنيين لان الصدقة علی الغنی هبة وفيه فی مسائل مترفقه کالهبه الصدقة الی قوله ولوعلی غنی لان المقصود فيها الثواب لا العوض وفيه باب المصرف ولا الی غنی ولا الی بنی هاشم وجازت التطوعات من الصدقات وغلة الا وقاف لهم ای بنی هاشم الخ .مختصراً . ددي روايت نه معلومه شوه چه نفلي صدقه دمالداروپاره جائزده . برابر خبره ده که هغه حکماً هبه وي اوکه صدقه وي اوپدي کې ثواب هم دي اګرچه فقيرته دورکولوبرابر نه ده نوپدي مسئله کې دالفظ لله دی (الله دپاره) صدقه ده نودانفل ده ددي وجه نه مالداره ته حرامه نه ده ليکن په غريبانوباندي دخوړلوثواب زيات دي . اومالداره ته څه بهانه کول غوره دي اوکه هلته غريبان نه وي نوبل ځاي ته غريبانوته دي وليږي که خوراک وي يادهغه دقيمت برابر نقدمال . والله اعلم ۱۳ ربيع الاول ۱۳۲۹ھ (تتمه اولی/ صـ ۱۴۴)

هندوته نفلي صدقه ورکول جائزدي

سوال: (۱۲۵) مابيان القران کې دسورت البقره په تفسيرکې وليدل چه حضرت فرمائيلي دي چه حربي کافرته هيڅ صدقه ورکول جائزنه دي اوصرف ذمي کافرته نفلي صدقه ورکولي شي ددي نه داخبره ثابته شوه چه هندوستان کې چه دا دارالحرب دي پدیکې هندوانوفقيرانوته صدقه نه دي ورکول پکار تردي وخته پورې مادي خلقوته دابراهيم ﷺ قصه ياده وله خيرات ورکولودپاره نوددي خيرات کولو اوس چه څنګه حکم دي ؟

جواب: ډيردکارتپوس دي جواب درکوم مراددحرابي نه محارب دي حربي مسالم نه دي چه دده حکم دذمي په شان دي عبارت کې قيدپاتي شويدي مګر دقواعدو نه خپل قيد معلوميږي . ۲۵ ربيع الاول ۱۳۵۴ھ (النورصفحه ۱۰ ۵۵ھ)

دمحصول چونکې نه بخ کېدونکې که ګرفتارکړي اوپه هغي انعام ملاؤ شي نوپه هغي دزکات حکم

سوال:(۱۲۶)یواسلامي حکومت دنوروقوانینوسره یوقانون داهم دي چه یوسړي خپل محصولي مال بغیر دسرکاري محصول اداکولونه په پټه اوړي نودي به ګرفتار کولي شي اودهغه ټول مال نیلام کوي نیم مال ګرفتارووونکې ته ورکوي اونورسرکارپه خپل خزانه کې داخلوي پدي وجه یوسړي دیوهندومال ونیوه اوپه هغي ئي انعام حاصل کړو .دانعام په پیسوکې ئي څه خپل خرچی دپاره کېخودي اوڅه ئي چاته قرض ورکړو اودي قرضدار ووئیل چه په دي روپوباندي به زه یومکان واخلم اودهغي کرایه به میاشت په میاشت تاته درکوم دمکان بیعه نامه ئي په خپل نوم وکړه اوقرضدارصرف په ژبه اقراروکړلو اوس پدیکې دڅو خبرومعلومات غواړم (۱) دغه هندو چه ذمي دي ټولوقوانینیوسره ئي ددي قانون هم پابندي هم وعده کړیده نوایا دامام المسلین دذمي نه داسي قسم وعده اخستل جائزدي یانه (۲) که داقانون دذمي په حق کې نافذاوجائزنه وي نودګرفتارونکې انعام اخستل دغاصب په حکم کې دي یانه(۳) که حکم یي دغصب (په زوره اخستل) وي نو واپس کول یي واجب دي یانه(۴) که واپس نه کړي نوزکات پري واجب دي یانه (۵) دي قرضدارته دقرضي داپیسي چاته واپس کول پکاردي قرض ورکوونکې ته یاهغه هندوته چه دچامال دي (۶)که قرضدار ادانه کړي نوقرضدارخوخپله هم اصل مالک ته دي واپس کولو اراده نه لري نوده ته دغوختوحق شته یانه (۷) قرضدارمیاشت په میاشت پیسي ورکول سوددي یانه . اوقرضدارته هم ددي روپودغوختوحق شته یانه .فقط بینواتواجروا؟

جواب:وړومبي مال تجارت باندي دمحصول اخستوشرعي قانون اوپیژني بیابه دسوال جواب ولیکلي شي حسبما فی الدرالمختار وردالمحتار (۱) هغه مال دتجارت وي (۲) په ټول کال کې صرف یوځل واخستلي شي زیات وانه خستلي شي (۳) هغه مال دنصاب په اندازه وي (۴) په ده باندي دومره قرضه نه وي چه هغه نصاب کم کړي (۵) که هغه و وائي چه دي مال کې زمانیت دتجارت نشته یاپدي کال کې زمانه په بله څوکۍ کې ددي مال محصول اخستې شویدي یازماپه ذمه قرض دي . چه دهغي نه پس نصاب نه پاتي کېږي دده نه په حلف (قسم) واخلي اودهغي تصدیق (ریشتون والی) به وکړي (۲) شلمي حصي نه به زیات ترینه نه اخلي(۷) دمال مالک نابالغه نه وي،

که ددي قانون نه خلاف محصول واخستلي شونوظلم به وي . نوکه دغه حکومت کې ددي قانون پابندي نه وي نوبیاخودمال ګرفتارول حرام دي اوپه ظلم باندي امداد دي اوپدي انعام اخستل صراحتاً اکل سحت (خوړل دحرامو) دي . اوکه ددي قانون پابندي وي (ددي موقع ډیره لري ده) نوبیا ګرفتارول جائزبلکه تابعداري ده. اوپه حق باندي امداد دي .خو پدي انعام اخستل درجه اجرت علی الطاعت کېدونه هم ناجائزه اورشوت دي بهرحال چه کوم انعام دي هغه هرحال کې ناجائزه دي ، ددي نه پس دسوالونو جوابونه ترتیب سره لیکلي کېږي (۱) دشریعت دقانون مطابق لوظ اخستل جائزدي اوددي نه خلاف اخستل ناجائزه دي (۲) هرحال کې یي حکم دغصب دي (۳) واپس کول ئي واجب دي خلا ف لوظ اخستل ناجائزدي (۴) که ده خپل مال کې یوځاي کړونوزکات واجب دي (۵) که چري دي انعام اخستوونکې داانعام نور مال سره یوځاي کړو نودي مالک شو اګر چه ملک خبیث (داملک صحیح نه دي) وي . نوداقرض به ده ته واپس کولي شي اوکه یوځاي نه کړوبالکل جدائ کېخودلي دي نومالک هم هغه هندو دي که قدرت او وس یي وي نوده ته دي ورکړي (۶) که قرض ورکونکې ده ته یوځاي کړي نودغوختو حق لري کني نه لري.
(۷) که دا داصل قرض ماهانه قسط وي نو سودنه دي اوکه ددي نه علاوه وي نوسود دي اوداصل قرض غوختل جائزدي اودسودغوختل جائزنه دي. ۲۵ رمضان ۱۳۳۲ھ

دصاع وزن

سوال:(۱۲۷)دحضرت بهشتي زیور نومی کتاب کې دفطراني باره کې په کتو کې زاغلل چه نیم صاع عراقي اتیاتولي وي . اودسیرپه حساب یوسیردولس نیمي چیتاکې وي . یعني دومره فطرانه اداکول پکاردی . دي عاجزچه فقهاؤ څنګه لیکل کړي دهغي حساب یي ولګولو نودنیم صاع عراقي انګریزي سیرپه حساب سره یو سیریوولس نیمي چیتاکې وه. نه ده معلوم چه دیوي چیتاکې کمي زیاتي ولي راځي ،زه چه څومره پوري پوهیږیم نو زماحساب کې به غلطي راغلي وي ددي وجه نه امیدلرم چه نیم صاع عراقي انګریزي یوسیردولس نیمي چیتاکې کوم حساب سره کېږي دي فقیرته وښائي الله دی ددواړو جهانونو کامیابي درته نصیب کړي ؟

جواب:دټولوحسابونواخیري واپسي مثقال ده دهغي په حساب کې داختلاف دوجه نه

دصاع په حساب کې اختلاف رائي خوداختلاف تاوان نه ورکوي ټولوکې فراخي ده
۹جمادي الثاني ۱۳۴۳ھ

کتاب الصوم والاعتکاف

سوال:(۱۲۸)ابن ماجه کې باب الصیام اشهرالحرام کې دي چه حضرت محمد ﷺیو صحابي ته اوفرمائیل چه صم اشهرالحرام . اوپه دغه باب کې دي ان النبي ﷺنهي عن صیام رجب، پدي دواړوحدیثونوکې دتطبیق څه صورت دي ؟

جواب:ددی حدیثونونه معلومیږي چه دجاهلیت دزماني خلقودرجب په تعظیم کې ډیره غلو(زیاتي) کوله .ددي وجی نه دعتیره رسم پدي ګواه دي چه هغه پدي حدیث لا فرع ولا عتیره باندي منسوخ کړي شویدی خصوصادمُضرقبیلي ټولونه زیات په دي خبره کې مبالغه کوله تردي چه دهغوی طرفته درجب اضافت کیږي لکه چه حدیثوکې ترکیب رجب مضرپدي لا لت کوي نوپدي وجه تخصیص سره درجب تعظیم داد جاهلیت یوه نخښه وه پدي وجه احتمال وه چه بعض خلق درجب تعظیم کوي او اوس ئي اسلام قبول کړیدي کیدیشي داخلق یاددوي داکاروبارنور خلق هم دغه رنګ دتعظیم په قصد سره پدي کې روژه ونه نیسي . ددي وجه نه شارع علیه السلام ددي منع وکړه لکه څنګه چه بعض احادیثوکې دصوم یوثبت نه منع راغلي ده حالا نکه دلا ئلوسره اواجماع سره دهغي جواز ثابت دي هلته هم دغه وجه ده چه دیهود داعمل چه دروژي تخصیص دي نور خلق ذریعه دتعظیم اونه ګرځوي . دغه رنګ درجب روژي نه منع کیدل هم پیژندل پکاردي نودي حیثیت سره دامنع کړي شوه نودامنهي عنه ده . دویم حیثیت رجب کې صرف دشهر حرام (دعزت میاشت) کیدودي چه پدیکې اونورو اشهر حرام کې مشترک دي د وړومبي حیثیت سره چه نه ګوري بلکه دي دویم حیثیت ته ګوري نودي میاشت کې روژه نیول مستحب دي نو دواړوحدیثونوکې تعارض نشته لا ختلاف المحملین کماذکرنا افقط (امداد/صـ ۱۷۱/ج ۱)

داوه ویشتم رجب د روژي تحقیق

سوال:(۱۲۹)بهشتي زیور شپږمه حصه کې ددي متعلق دالیکلي دي .چه دي ته عام خلق دمریم دروژي سپورمي وائي اوددي په ۲۷د رجب روژه نیول ګنړي چه دزړو روژوثواب دي شریعت کې ددي څه اصل نشته که نفلي روژه نیول غواړي نواختیارشته الله رب

العزت چه څومره غواړي ثواب به ورکړي دخپل طرفنه زریالک مقررمه ګنړه الخ ،ددي عبارت نه شبه راځي ددي نه څه مضبوط حقیقت شته اونه کمزوری خویوکمزوری اصل دیکې موندلی شویدي پدي وجه الا مداد رجب میاشت ۳۴ھ کې په دي نور تحقیق هم کړي شویدي چه بعینه لا ندي نقل کیږي . پدي میاشت کې په ۲۷ تاریخ ددي اعمالورواج دي (۱) روژه چه دهغي په روایتونوباندي شیخ دهلوي ماثبت بالسنة کې ډیره سخته جرحه کړیده صرف یو روایت چه دابوهریره ﷺ نه موقوفاراغلي دي چه په هغه کې داروژه دشپیتومیاشتو روژو برابر وئیلي شویده شیخ دادټولونه غوره اوغنمیت ګنړلي ده خوبیا هم درواېت په ختمیدو کې وئیلي دي فهذه احادیث ذکرت فیماحضرعندنامن الکتب ولم یصح منها علي ماقالواشئ وغایته الضعف وجلهاموضوع مګرباهم شیخ یوحدیث په روایت دابن ابي شیبه وطبراني دحضرت عمرﷺ نه نقل کړي چه حضرت عمر ﷺ درجب په روژه باندي خلق په لا سونوباندي وهل اوپه زوره به ئي خوراک کې خکته کول چه دامیاشت په جاهلیت کې معظمه وه . اوپه اسلام کې پریخودلي شویده. دغه تعظیم خبره که بیاهم څوک روژه نیسي نو یو خودابه دحضرت ﷺ ارشادنه ګنړي دابوهریره ﷺ روایت به ګنړي دویم داچه دیته هزار یعني دزوروژوبرابرپه ثواب کې به نه ګنړي ځکه چه بیاچه کوم طریقي سره نقل شویده هغي کې بدلیدل راځي ، دریم داچه دابه دصحیح حدیث سره برابرنه ګنړي خامخاضروراً کمزوری به ګنړي ، اوداهم دچاعالم فقیه نه به تپوس وکړي چه دابوهریره ﷺ دغه فضلیت بیانول اودحضرت عمرﷺ منع کولوکې دعمل په اعتبار سره کوم غوره دي الخ. نواصل خوښکاره شو. پاتي داچه روژه نیول نه نیول اودحضرت ابوهریره ﷺاودحضرت عمرﷺدفتوی تعارض کې دعالم نه تپوس وکړي چه غوره کوم دي قواعدوسره خودومره ګنجائش شته چه دجاهلیت سره مشابه کیدو دوجه نه داروژه منعه شي اواوس خوهغه مشابهت پاتي نه شو ددي وجه نه اجازت ورکړیشي بهرحال داروژه دی دعمل په اعتبارسره نه منع کوي خو دعقیدي اصلاح داوکړي فقط ۲۷ ذی الحجه ۱۳۳۴ھ (تتمه رابعه صفحه ۸۵)

دهزاري روژي حکم

سوال:(۱۳۰) هزاره روژه چه مشهوره ده ددي څه سندنه ملاؤیږي یوکس دامام غزالي رحمه الله دمکاشفة القلوب نه یوحدیث پیش کړیدي . عن ابي هریره رضی الله عنه قال قال رسول

الله ﷻ من صام السابع والعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهراًوهو اول يوم نزل فيه جبرائيل ﷺعلى النبى ﷺبالرسالة وفيه اسرى به ﷺداحديث ئي پيش كړو اوبيائي وويل چه ددي خلا ف حديث وائ نو وښائي . حضرت شيخ عبد الحق ﷺمحدث دهلوي ماثبت بالسنة كې داروايت خونه دي راوړي خودي معني په شان نور روايتونه ئي راوړي دي . اووئيلي دي چه داټول ضعيف روايتونه دي هغه دا هم وائي چه داسي قسم عملونوكې داسي روايتونونه سندنيول ضروري دي دده داخبره داسي ده چه ددي جواب په پوهه كې نه راځي لهذا پدي مسئله كې جناب څه ارشاد فرمائي اوروايت دكوم كتاب دي اوځنګه دي ؟

جواب: (۱)دمكاشفة القلوب روايت دنظرلا ندي نه دي تيرشوي . نقل كوونكې په ذمه صحيح كول دنقل دي اودسند حال درجالو (روايانو) دكتلونه به معلوميږي باقي يوعلت په دي حديث كې ښكاره دي . وهواول يوم نزل فيه جبرائيل ﷺالخ . دحضرت ﷺ شروع دوحى په ربيع الاول كې مشهوردي. پاتي روژه درجب داخو بي اصل نه ده خبره پدي خاص شمير كې ده هغه ددي حديث نه هم ثابته نه ده بلكه ددي مشهور شميرنه هم زيانه ثابيتيږي ددي وجه نه دادعوى صحيحه ده چه ددي مشهورشمير /۲۷ رجب / چرته پته نشته اوكه دي ذكرشوي علت باندي نظركولوسره دحديث په ثبوت كلام اوخبري وكړيشي نوهم ګنجائش شته ۲۲رجب ۱۳۳۲هـ

درمضان په روژه كې دپردئ ښځي نه جلق (موټک وهل) كول

سوال:(۱۳۱)يوكس دپردي ښځي په ذريعه رمضان كې جلق اوهلو(موټک وهل) اوس دي

---

[1] حضرت قدس سره التشرف كې فرمائى دابوهريره ﷺحديث چه كوم سړي داوويشتم رجب روژه ونيسى الله تعالى دهغه دپاره دشپيتوروژوثواب ليكى اوهغه ورځ ده كومه چه جبريل ﷺباندي نازل شو (څه خاص شكل مراددي مثلامعراج دپاره) ، روايت كړيدى دابوموسى مدينى په كتاب فضائل الليالى والايام كې دمشهربن حوشب دروايت نه هغه دابوهريره ﷺنه روايت كوي -فائده دامياشتى كه نيمى ددير شوشى اونيمى ديوكم ديرشونوددى روژوشميراوه سوه اويا جوړيږي اولرى نه ده چه دااصل وي دهغه كوم چه عام خلقو داكسردآسانتياد پاره ختم كړي وي اوماچه په خپلوبعضورسالوكې ددي نفى كړيده نوهغه دى اثرباندى دپوهيدولونه مخكې وه خوپه دى شرط چه دااثردسندپه روسره ثابت وي اوماته دسندپته نشته (التشرف صـ ۲۴) ، قلت احياءالعلوم صـ ۳۲۸/ ج۱/ بيان الليالى والايام الفاضله كې ددى روايت په سندباندي دزين الدين عراقى ديوجليل القدرمحدث په حاشيه كې كلام نه كول دليل دصحت دي ۱۲ رشيداحمدعفى عنه!

سړي ته زناكار وئيلي شي يانه اوددي ښځي اصول (مورنياوغيره) لور وغيره ددي سړي په حق كې څه دى اودده دروژي څه حكم دي ؟

جواب: دزناپه تعريف كې ادخال الذكر قدرالحشفة داخل دي . كماالدرالمختار: ددي وجه نه داحقيقي زناخونه ده التبه دزنامقدماتوته هم په حديث كې زناوئيلي شويده ددي وجه نه داحكماً زناده يعنى په ګناه كې دزناپه شان ده اوچونكه مس باالشهوة يعنى شهوت سره لا س كولوسره اصول دفروع حراميږي ددي وجه نه داحكم پري ثابيتيږي . التبه كه انزال شوي وي نو بيا حراموالي نه ثابيتيږي كما فى الدرالمختارواصل ممسوسة بشهوة واصل ماسة وفروعهن وفيه ايضافلوانزل مع مس اونظرفلا حرمة وبه يفتى . اوروژه فاسده شوه اوصرف قضاپري لا زم ده فى الدرالمختار اذاستمنى بكفه الى قوله كذا .فقط !

په تاردخبرورکولوحکم اومعلومات دروژي اوداختردمياشت دليدلو

سوال:(۱۳۲)دوړوكې اخترخبرورکول دتارپه ذريعي سره آياپدي عمل پكاردي يانه په صحيح سندسره اوفرمائي ؟

جواب:تارپه دلا لت وضعي غيرلفظي كې په شان دخط دي اوددي فرق په لحاظ سره په خط كې خپله دجداكېدو علامت موجود اوتاركې نشته په نسبت دخط كې دادتوپي اوطنبل وغيره په شان دي اوخط په هغه كارونوكې چه لازمى دى بغيرداقراردليكونكې يادګواهانودپيش كولونه حجت نه دي ماسيوادځوكالونونه چه سخت ضرورت وي ياپه شرط داض وي لكه دبادشاهانوحكمونه وغيره اوهغه امورچه غيرملزمه وي كه دي كې حالات دريشتونوالي اوصحيح والي جمع شوي چه هغي سره نسبت كاتب ته يقني وي نوداحجت دى كنى نه اودتوپ وغيره حكم هم دى اموروكې دغه دى .چه كله دصحت يقين وي نومعتبردي كنى نه دي نوخبرداختردمياشتى چه داهم په شان دمياشتى دروژى ده .دهغه امورونه ده چه هغه غيرملزمه وي چونكه زمونږپه علاقه كې مسلمان والى نشته نودوى دارومدارصرف په اخبارباندى دى اودشهادت څه لحاظ نشته كه چرى تارورکونكې كې انصاف نه وه اودزميان والى نه وه مسلمان نه وي اولحاظ دشهادت كې هم نه دي پدېكې ګمان غالب وي دمنع كولونوعمل پرى مطلقاً جائزنه دي .اوكه ديكې ذريعه غيرمسلم نه وه اوتارورکونكى انصافداردي اولحاظ دشهادت هم دچاپه اعتبارسره منع كوونكې نه وي

نوددی حکم په شان دحکم دنطق (خبرو) دی ،اوچه کله صفاورځ (وریځ) نه وي نوددیروکسانوګواهی اوخبراوکه وریځ وي بیاددوؤګواهانوانصاف کوونکوخبرباندی عمل جائزدي اودیوکس په خبرعمل هیڅ شان سره جائزنه دي ! والدلائل علی الدعاوی المذکورة هذه وفی الدرالمختار بخلاف کتاب الایمان فی دارالحرب حیث لایحتاج الی بنیة لانه لیس بملزمة وفی ردالمحتارقوله لانه لیس بملزم لان له ان لایعطیهم الامان بخلاف کتاب القاضی فانه یجب علی القاضی المکتوب الیه ان ینظرفیه ویعمل ولابدللملزم من الحجة وهی البینة ، فتح / ج٤ / صـــ ٥٤٦/ مطبوعه مصر/ وفی ردالمحتار وذکرفی الکفایة اخرالکتاب عن الشافی ان الصحیح مثل الاخرس فاذاکان مستبیناً مرسوماً وثبت ذالک باقراره اوبنیة فهوکالخطاب ،ج٤/ صـــ ٥٤٨/ وفی ردالمحتار وقدمنااول القضاء استظهار کون علة العمل بماله رسوم فی دواوین القضاة الماضیین هی الضروره وههناکذالک فانه یتعذر اقامة البنیة علی مایکتبه السلطان من البراء ت لاصحاب الوظائف ونحوهم وبعداسطر عدیدة وان ابن الشحنه وابن وهبان جزماً بالعمل بدفترالطرف ونحوه لعلة أمن التزویرکما جزم به البزازی والسرخی وقاضیخان قال ان هذه العلة فی الدفاترالسلطانیه اولیٰ کمایعرفه من شاهداحوال اهالیهاحین نقلها، ج٤ / صـــ ٥٤٧/ وفی ردالمحتارقال البیری المرادمن قوله لایعتمدای لایقضی بذالک عندالمنازعة لان الخط ممایزور ویفتعل کمافی مختصرالظهیریة وبعداسطر قال الیشخ ابوالعباس یجوزالرجوع فی الحکم الی دواوین من کان قبله من الامناء ای لان سجل القاضی لایزورعادة حیث کان محفوظاً عند الامناء بخلاف ماکان بید الخصم الخ ،وبعداسطر وصرح ایضاً فی الاسعاف وغیره با ن العمل بمافی دواوین القضاة استحسان والظاهران وجه الا ستحسان ضرورة احیاء الاوقاف ونحوهاعند تقادم الزمان بخلاف سجل الجدیدلامکان الوقوف علی حقیقه مافیه باقرار الخصم اوالبنیة فلذالایعتمدعلیه الخ ،ج٤ / صـــ ٤٧٨/ وفی الهدایة کتاب الشهادة ثم التزکیة فی السران یبعث المستورة الی المعدل فیهاالنسب والحلی والمصلی ویردالمعدل وکل ذالک فی السرکیلا یظهر فیخدع اویقصد وفیها بعداسطر واذکان رسول القاضی والذی یسئل عن الشهود واحداجازالی قوله ولهماانه لیس فی معنی الشهادة الخ ، قوله مستورة اسم للرقعة التی یکتبها القاضی ویبعثهاسراً بیدامنه الی المزکی سمیت بذالک لانها تستری عن نظرالعوام کفایة وفی ردالمحتار یتسحر بقول عدل وکذا بضرب

الطبول وبعداسطرلایجوزاذالم یصدقه ولابقول المستورمطلقاً وباالاولیٰ سماع الطبل اوالمدفع الحادث فی زماننالاحتمال کونه لغیره ولان الغالب کون الضارب غیرعدل فلاحینئذمن التحری فیجوزلان الظاهرمذهب اصحابنا جوازالافطار بالتحری وبعداسطر وقدیقال ان المدفع فی زماننا یفیدغلبة انطق وان کان ضاربه فاسقاً لان العادة ان الموقت یذهب ال دارالحکم اخرالنهارفیعین له وقت ضربه ویعینه(۱) ایضاً للوزیروغیره واذاضربه یکون ذالک بمراقبته الوزیر واعوانه للوقت المعین فیغلب علی الظن بهذه القرائن عدم الخطاء وعدم قصدالافساد، ج۲ /ص ۱۲۹-۱۷۰/ وفی ردالمحتار وکون المدعی والکاتب زمیین یقوی شبهة التزویربعداسطروقلمایشبه الخط من کل وجه الخ ، ج٤ / صـــ ٥٤٩ / وفی الدرالمختار ولوکانوابلدة لاحاکم فیهاصاموالقول ثقة وافطروا باخبارعدلین مع العلة للضرورة وبعداسطرقبل بلاعلة جمع عظیم والله اعلم ۲۷شوال / ۲۱هـ (امداد / ج۱ /ص ۱۷۲)

دعیدمبارک لفظ دتارپه ذریعه معتبردي یانه

سوال:(۱۳۳)دکراچي نه یوتارراغي چه دهغي مضمون عیدمبارک (اخترمبارک شه) اودا تاردهلته نه په یوکم دیرشم تاریخ ورکړي اودورځي لس بجي چنارګړه خوکې ملا ؤشو لهذا په دي بعض خلقوروژه ماته کړه اوټولومسلمانانوروژه ماته نه کړه چاچه روژه ماته کړه په هغوي کفاره شته یانه ؟

جواب:صرف ددغه مضمون تارشرعاً شبه نه پیداکوي ددي وجه نه پدي خلقوکفاره لا زم ده ونظائره کثیره فی الفقه . البته که وروستوپه دلیل شرعي دمیاشت دلیدوخبرچرته نه ثابت شونوکفاره نشته کمافی الدرالمختار ولم یطرء مسقط . فقط ۳شوال ۱۳۲۷هـ !

کلام برجواب سوال متعلق صوم وافطاربرخبرکه در سال ۱۳۲۷ هـ اکثر جاواقع شد

ورومبي سوال جواب اصل طریقه دثابتیدوپه لیدلودمیاشت شهادت دي چه رویت یعني لیدلي ئي وي یاګواهي.ده په مخاخ یاګواهي په فیصله دشرعي حاکم تردي چه ګواهي ورکول دبل چاپه لیدوداهم حجت اودلیل نه دي کذا فی الدرالمختار وردالمحتار، پاتي

---

[1] اقول هذا فی الاصل ای الشامی ولیحرربل هوللوزیراوالوزیر ۱۲ تصحیح الاغلاط صفحه ۳۱،

داچه استفاضه (حکم بل ځای ته نقل کول) ته چه ئي حجت وئیلي وي نودا په خپله فی ذاته دلیل نه دي بلکه ددي علت اووجه ئي دالیکلي ده لان البلدة لاتخلوعن حاکم شرعي عادة فلابدمن ان یکون صومهم مبیناعلی حکم حاکمهم الشرعي فکانت تلک الاستفاضة بمن نقل الحکم المذکورکذافی ردالمحتار/ ج ۲/ ص ۱۵۰ / اوکوم ځای کې چه داعلت نه وي نوهلته به حجت هم نه وي اوزیارت دورځي دروژي په خبرکې خواستفاضه هم نه دي شوي اودجمعي دورځي میاشت اودخالي په شپه اودورځ کې دتارپه ذریعي بعض خلقو ته استفاضي شبه پیداشوي وه اوتارورکونکو کې زیات خلق ناپوه خپل رائي استعمالوونکې احتیاط نه کونکې اوعالمانوطرفته ورګرځیدونکې نه دي .پدي وجه معلوم ده ددي وجه نه علت هم موجودنه دي اوحجت هم نه شي نیولي. که تارهم په شان دژبي دخبرپه شان اوګڼي مګرپه خپله دژبي په خبرکې هم دغه شرط دي نوپه تارکې به ولي نه وي نوبس اکثرځایونوکې دتارپه بنیادباندي روژي ماتوونکونه لویه غلطي شویده والله اعلم / ۱۲۰ شوال ۱۳۲۷هـ (تتمه اولی/ صـ ۶۰)

سوال:(۱۳۴)درمضان اوشوال سپورمي لیدل خبردتارپه ذریعه معتبر دي یانه اودتارپه خبرباندي روژه نیول یاماتول جائزدي یانه بنیواتوجروا؟

جواب:ددي نه مخکې بنده تاردخط یاطنبل (چه پیشمني کې وهي) اومدفع یعني توپ (مابنام روژه ماتي په وخت کې وهي) باندي قیاس کړي وه اوپه دي ئي یوتقریر[1] هم لیکلي وه چه په هغي دتارپه ذریعي دخبرقبلولوځه بعضی شرطونه ئي لیکلي وه مګردي کال ۱۳۲۷ هـ کې دشوال دمیاشت دلیدومتعلق په تارباندي عمل کوونکو خلقوکې ناپوهو اوکم علموخلقوبي احتیاطیانی کړیدي اودهغه نه چه کوم فتني اوشرو نه پیداشول دهغي لیدو سره تجربه وشوه چه عوامودهغه قیوداتواوشرطونو خیال نه دي کړي اوبل داچه دمضبوط او متواتروخبرونونه معلومه شوه چه په تار کې قسماقسم غلیطانو اودهوکوهم ډیرزیات احتمال دي پدي وجه دادخط نه هم ډیر کم دي چه خط کې خوبیاهم هغه شان ددي طرز دکاتب څه پیژندګلوخوکېږي بیاهم الخِط یشبه الخط په بعضو

[1] داتقریراصل امدادالفتاوی مطبوعه مجتبائی ۱۳۲۹هـ ورومبی جلدصـ ۱۷۲ کې چاپ شویدي اویوبل تقریردتارمتعلق دی تتمه کې دي هغه هم دي سره ګورئ ۱۲ دی نوي تبویب کې صـ ۸۷ باندي دي نوي تبویب کې صـ ۹۲ باندي رشیداحمد

احکاموکې وئیلي شویدي اوتارکې ددي څه علامت نشته . اودطنبل چه (پیشمني کې دخلقوراویخولوبرپاره وهي) یامدفع (یعني دروژه ماتي یو آله وهي) نه هم ډیر کمزوري دي ځکه چه ددي وهل دلویي ډلي دحاضرینوپه شرکت کې کېږي چه دیکې دهوکې کولوقصدډیرلری وي. په تارکې دا هم نشته .پدي امورواندي دنظرکولونه اوس دوجه دبندیدو ذرائع دهغه تفصیل نه رجوع کوم اوس مقررکوم چه دي باب کې تارکې دتارخبربالکل داعتبار قابل اودعمل لا ئق نه دي لهذانظائره فی الفقه منهاعدم جوازالقضاء بعلمه کمابسط القول فیه فی الدرالمختار وردالمحتار. ج۲/ صـ ۵۳۴ او ۵۵۰ / والله اعلم / ذی قعده ۱۳۲۷هـ (تتمه اولی/ صـ ۶۱ / وحوادث ۱،۲ / صـ ۵۴)

سوال:(۱۳۵)دحکمد تارمتعلق چه دهغي عبارت نقل نه کړي شو؟

جواب:اول دوه مسئلي دتمهیدپه طور لیکلي کېږي بیابه دسوالونوجوابونه پیش کېږي

اوله مسئله:- داده چه تار په دلا لتٔ وضعیه غیرلفظیه کې دخط په شان دي دومره فرق دي چه خط کې په خپله علامه دجدائي دپیژندګلووي اوپه تارکې نه وي. دخط په نسبت توپ (مابنام روژه ماتي دپاره یوګولي خلا صه کړي هغي سره خلق خپله روژه افطارکوي) اوطنبل (پیشمني پاخولودپاره وهلي کېږي) وغیره سره ئي زیات مشابهت دي اودخط حکم دادي چه هغه کارونه چه هغه لا زمي وي بغیردکاتب داقراریادګواهانودپیش کولونه حجت اودلیل نه دي ماسیوادځوکا ونونه چه سخت ضرورت وي یاچه شرط ددي چه بچ شي دروغونه لکه دبادشاهانوحکمونه وغیره اوهغه غیرملزمه امورچه هغي کې حلات دریشتون والي اودصحیح والي جمع شوي وي چه هغي سره کاتب ته نسبت یقني وي نو حجت دي ګڼي نه دي اودتوپ وغیره حکم دي امورکې دغه دي چه کله دصحت یقین وي نو معتبر دي ګڼي نه دي . نوداختردمیاشتي خبرهم په شان دمیاشتي دروژي اوامورملزمه نه دي .چونکه زمونږپه علاقه کې مسلمان والی نشته ددی وجه نه دارومدارصرف په اخبارباندی اوشهادت هم لحاظ نشته .که تارورکوونکې کې اسلام اوانصاف نه وي اودیوکس په اعتبارسره دمنع کولوګمان زیات وي نوعمل پری مطلقاً جائزنه دي .اوکوم اعتبارسره چه مانع نه وي لکه خبري کول.نوکله چه شین وي نوډیروکسانوخبرمعتبردي اوکه وریځ وي نوبیادوه ګواهانوانصاف کوونکوپه خبرباندی عمل جائزدي خوخبره داترپه میاشت کې ده ددی وجه نه دیوکس په خبره باندی هیڅ شان سره عمل جائز نه دي (ثم ساق

الدلائل علی الدعاوی) امدادالفتاوی، **دویمه مسئله**:- (۱)داده چه طریقه داثبات درؤیت (لیدل دمیاشتی) یالیدل دي یاګواهی په مخامخ وي یاګواهی په فیصلی دباشرعه حاکم وي تردی چه دبل چاپه لیدواثبات کول هم حجت نه دي ،کذافی الدرالمختارورد المحتار،اوس پاتی داخبره چه استفاضه ته یې حجت وئیلی دی .نوهغه په خپله حجت نه دي بلکه دهغی وجه یې دالیکلی ده لان البلدة لاتخلواعن حاکم شرعی عادة فلابدمن ان یکون صومهم مبیناً علی حاکمهم الشرعی فکانت تلک الاستفاضة بمعنی نقل المذکور الخ .کذافی ردالمحتار، ج۲/صـ ۱۵۰/ اوکوم ځای چه داعلت اووجه موجودنه وي هلته به حجت نه وي .ددی تمهیدنه وروستواوس دغه دي چه کله دصحت یقین وي نوعلا قه کې مسلمان ولی نشته ددي وجه نه دارومدارصرف په اخباراندیاوشهادت هم لحاظ نشته که تارورونکې کې اوانصاف کوونکې په خبراندي عمل جائزدي خوخبره د اخترپه میاشت کې ده ددي وجه نه دیوکس په الشرعي فکانت تلک الا ستفاضة بمعنی نقل المذکور الخ .کذافی ردالمختار ، ج۲ /ص ۱۵۰ /اوکوم ځاي چه داعلت اووجه موجودنه دي هلته به حجت نه وي ددي تمهید نه وروستواوس دسوالونوجوابونه درکوم. نمبر(۱) ددي یوتاریادګنړومضمون لیدل پکاردي که داوي چه دلته سپوږمي راختي ده یافلا نکې کس لیدلي ده یاډیروسړولیدلي ده ادزیاتوتارونوداسي مضمون وي نوبیاخو معتبر نه دي اګرچه څومره تارونه هم وي اوکه دامضمون وي چه مالیدلي ده یافلانکې زمامخکې دخپلولیدلوبیان کړي یادلته فلانکې باشرعه حاکم یاعالم اومفتي داخبره قبوله کړیده یادلته اختر دي نوددي حکم دادي که یوتاروي نوعمل جائزنه دي ځکه چه خبره داختر په میاشت کې ده اوکه دوه دري اووریځ نه وه بیاهم عمل جائزنه دي اوکه دوریځ په حالت کې دوه دري معتبر کسان راغلل یادوریځ دحال نه بغیراته لس کسان راغلل اومضمون هغه وي کوم چه اخر کې لیکلي شویدي چه مالیدلی ده الخ .نوددي حکم دادي چه که زړه ګواهي درکړه چه دي کې خطا اودروغ نه دي شوي نوعمل جائزدي اوکه زړه ګواهي درنه کړه نوعمل جائزنه دي اوکوم ځاي کې چه لوي عالم وي نوهلته دعوامودزړه ګواهي معتبرنه ده دعالم دزړه ګواهي اوفتوی حجت اودلیل دي اودعوامو ځان نه خیالونه کول اودفتوي خلا ف کول جائزنه دي اودیوځاي دتاردخبرچه

---

[1] دامسئله صـ ۹۰باندي په عنوان دکلام دجواب دسوال متعلق دصوم اوافطار الخ نقل کړي شویده ۱۲ رشیداحمدعفی عنه!

بل ځاي ته دتارپه ذریعه ورکولي کېږي خوددي مضمون چونکه هغه شان نه وي دکوم معتبروالی چه بره .بیان شو ددي وجه نه هغه هم معتبر نه دي اودغه تفصیل دصورتونواوداحکاموپه خط کې هم دي مخکې عبارت چه دتاردحکم په باره کې وه که دلفظ تارپه ځاي لفظ دخط کېخودلي شي نودخط دتولواحکاماتوتعین به وشي (۱) چه کومه طریقه په خبرکې دحجت اودلیل ده (۲) ذکرکړي شویده چونکه دهغي ملکونودتارپه راتلویاراغښتوکې دهغوي رعایت نه کېږي ددي وجه نه حجت نه دي البته که دشرعي قاعدوپوره رعایت وینودجزئي واقعي په باره کې په هغه وخت دیوعالم نه دشرعي مسئلي اودحکم تپوس وکړي اوصرف اختلاف دمطالع داحنافوپه نزدمنع کېدل قبول نه دي (۳) پدي وجه معاملاتواودیاناتوکې فرق دي دغه شان په ګواهي اوخبر کې فرق دي دغه شان په ګواهي اوخبرکې هم فرق دي ځکه چه معاملاتوکې شهادت اوګواهي ته اعتبارنه ورکول مطلقاً مستلزم نه دي اودیاناتوکې مطلقاً اعتبارنه کول پدیکې تفصیل دي کوم چه نمبر۱ کې تیرشول (۴) ځنګه چه دتار په مضمون کې تفصیل دي دغه رنګ دخط په مضمون کې هم دي چه نمبر۱ کې تفصیل سره ذکرکړي شویدي. فقط والله اعلم ۸ شعبان/ ۱۳۲۹هـ

تتمه اولی صـ ۲۴،

دتاردخبرتحقیق

سوال:(۱۳۶)دسپوږمي دلیدوخبر چه دیوښار یاګنړوښارونونه دتاردخط په ذریعه راشي نو اعتبارپري کول پکاردي یانه ؟

جواب په تارکې دهغي هیڅ علامت نه وي چه دچاتاردي بل داچه دیکې غلط اونورګډوډهم ډیرکېږي پدي وجه معتبرنه دي (تتمه ثالثه/ص ۸۰)

دخط دحکم تحقیق

سوال:(۱۳۷)دخطونوپه ذریعه سره دیوښاریاډیروښارونونه دیوکس یاډیروکسانو سپوږمي لیدوخبرراشي چه مونږه په ۲۹تاریخ په خپله یاډیروکسانوسپوږمي لیدلي وه داخبره داعتبارقابله ده یانه ده اودعواموادخاص قاضي صاحب په نوم خط کې څه فرق شته یانه ؟

جواب: فی ردالمحتار والظاهرانه یلزم اهل القری الصوم بسماع المدافع اورؤیة القنادیل من المصر

لا نه علا مة ظاهرة تفيدغلبة الظن حجة موجبة للعمل كماصرحوابه واحتمال كون ذالك بغيررمضان بعيداذلا يفعل مثل ذالک عادة فی ليلة الشک الا ثبوت رمضان/ ج ۲ / ص ۱٤۰ / وفی الدرالمختار لا يعمل بالخط الا فی مسئلة كتاب الامان ويلحق به البرات ودفترباع وصراف سمساروجوزه محمدﷺ لودادقاضی وشاهدان يتقن به قيل وبه يفتی واطال فی ذالک ردالمحتار ورجع العمل به اذاامن التزوير. ج٤ / ص ٥٤٦ -٥٤٩ / ددي نه معلومه شوه چه دژبي مضمون حجت دي هغه خط سره هم حجت دي چه كله دخط پوره پيژندگلواودهغي دواقع كېدو اطمينان وشي اوقاضي اوعوام برابر دي (تتمه ثالثه / صـ ۸۰)

درمضان وغيره سپورمي دليدوپه باره كې دتيليفون حكم

سوال:(۱۳۸) (۱) څه فرمائي علماء دين اومفتيان شرعي متين پدي مسئله كې چه داختر دسپورمي دليدوخبردچامعتبركس نه دتيليفون په ذريعه معلوم شي نودشريعت په نزد به هغه معتبر ګنړلی کېږي يانه ؟ (۲)كه درمضان سپورمي هم په دغه طريقه سره معلومه كړيشي نومعتبرګنړلی کېږي يانه. ؟

﴿دواړوسوالونوجواب﴾ اګرچه ددي دواړومياشتوپه ګواهي كې په بعض حكمونوكې اختلاف يعني فرق هم دي خوداشرط پكې شريک دي چه ګواهي وركوونكې انصاف عدل والا وي يامستورپه معني ددي چه وصف ئي معلوم نه وي اودلته خوهغه په خپله ذات هم معلوم نه دي غيرمعلوم الذات دي . پاتي شوه داخبره چه اول خوتيليفون كې اوازصفانه شي پيژندلي دويم داكه اوپيژندی شي بياهم اوازنوكې تشابه (يوبل په شان) وي اوچه كوم شرط دي دمتحجب (پټ كړي شوي سړي) دتعين (چه دهغي دخبروپه وخت كې دوه معتبركسان هغه ويني اوهغه ده ته ګوري چه داخبرو والا فلانكې سړي دي اودامحتاج الی التعين دي.دی وخت كې دواړوته ګوري دادلته ممكن نه دي ددي وجه نه داګواهي دتيليفون په ذريعه رمضان يا[1] اخترکې معتبره نه ده . فی الدرالمختار. ج۲ / للصوم مع علة كغيم وغبارخبرعدل اومستورعلی ماصححه البزازی علی خلا ف ظاهرالرواية لا فاسق اتفاقاً الخ ،(فيه جلد٤) ولا يشهدعلی محجب بسماعه منه الا اذاتبين القائل الی قوله مع شهاده إثنين بانها فلا

[1] كه چرته آوازوغيره سره دخبروركوونكی امتيازكيږي اوهغه عادل هم وي نورمضان كې داخبر معتبردي البته په فطر كې په هرحال كې معتبرنه دي ۱۲ رشيداحمدعفی عنه !

نة بنت فلان الخ. قرب ۱۳۳٦هـ (حوادث خامسه / صـ ۱۱)

سوال:(۱۳۹) ديوښار مفتی يادينداارعالم ته دسپورمي ليدوثبوت دشريعت موافق راغي اوس دی داخبردبل ښارمفتی يادينداارعالم ته دتيليفون په ذريعه وكړي چه دي كې داخبر وركونكې اودچاته چه خبر كېږي دواړه ديوبل خبري ښي اوري اوپيژني اودخبروپه وخت كې دبل چا واسطه هم نشته اودا چاته چه خبر كېږي هغه ددي خبر په ريشتونوالی كې هيڅ قسم شک اوشبه نه كوي اوس دي خبر باندي عمل كول جائزدي يانه اوداسي شان مسئله كې بل قابل اعتبار تيليفون ته ضرورت پاتي كېږي يانه ؟

جواب: يوخبره خوخپله په هغه منلي شوي اوقبول كړي شوي طريقه كې ده دهغي سوال مقصودنه دي دويمه خبره دتيليفون په واسطه كې ده اودغه دتپوس مقصود دي نودهغي جواب خوښكاره دي چه كوموحكمونوكې حجاب (پرده) دقبلولومانع ګرځي په هغي كې معتبر نه دي اوپه كوموكې چه دغه پرده مانع نه ګرزي په هغي كې كه په مضبوط قرينوسره دخبري كوونكې معلومات اوشي نومعتبره ده.۱۲محرم / ۱۳۲۸هـ (حوادث خامسه /صـ ۳۱)

حكم انتظارخبررؤيت درصورت عدم غيم

سوال:(۱٤۰)په ۲۹ شعبان سره ددي نه چه وريځ نه وه بياهم سپورمي اونه ليدي شوه پدي صورت كې انتظاركول چه كه صباته دسپورمي خبروشونودروژي نيت به وكړو .اوكه خبر ونه شونوروژي نيت به نه كو. ؤ داجائزدي يانه ؟

جواب: دبعضواقوالوپه بنيادكه مطلع صفانه وي نوهم انتظارمنقول دي خوزيات مناسب په عام حالتونوكې په دويم قول فتوی وركول دي چه انتظاردي نه كوي. فی الدرالمختار ولا يصام يوم الشک هويوم الثلا ثين من شعبان وان لم يكن علة ای علی القول بعدم اعتبار اختلا ف المطالع لجواز تحقيق الرؤية فی بلدة اخری وامامقابلة فليس بشک ولا يصام اصلاً الخ . فقط والله اعلم ۱۰ رمضان ۱۳۲۲هـ امداد / ج۲ / ص ۱۷۴)

د پيشمني اخري وخت

سوال:(۱٤۱)په رمضان المبارک مياشت كې دشپي چه څومره حصه پاتي شي چه هغه وخت كې د پيشمني خوراک كول جائزدي ؟

جواب: دهیئت دقاعدومتعلق چه دنمر راختونه یوه نیمه ګهنټه مخکې پوري[1] پیشمني خوراک کولې شي اوفقهاؤ دیراحتیاط کړیدي چه دنمرپریوتونه ترنمرراختوپوري چه څومره وخت دي هغه په اوه ۷ تقسیم کړي په شپږمه حصه کې خوراک دپیشمني خورلې شي. ۱۲ذی الحجه ۱۳۲۲هـ امداد /ص ۱۷۴ / ج ۱)

دفع استدلال برمضانیت اوخوف شوال

سوال: (۱۴۲)تاسو کیدیشي داخترپه باره کې سوچ نه وي کړي دګل (دوشنبه) په شپه سپوږمي تندرونیولو یعني داتوار۱۳ تاریخ وه نودزیارت په ورځ (پنجشنبه)اختروشواو صحیح وشو کوموخلقو چه دشپږم په ورځ اختر کړي وه دهغوي حساب سره دسپوږمي تندر په پنځلسم تاریخ راځي چه هیڅ طریقي سره ممکن نه دي؟

جواب: فی شرح الچغمنی ص ۹۰ واذابعدعن الشمس مقداراً قرینا من اثنی عشر جزء واقل منه بقلیل اواکثرکذالک علی اختلا ف لا وضاع المساکن فان المسکن اذاکان مدارالقمرفیه اقرب الی انتصاب یکون روية الهلا ل فیه اسرع بل الروية تختلف فی مسکن واحد ایضاً بسبب قرب القمر وبعده عروضه وکونه فی اجزاء مختلفة من فلک البروج وغیر ذالک وایضاً فیه ص۹۲ ، وانمالا یختلف حدالقرب والبعدفی الخسوف بااعتبارجهتي القعدة واختلا ف البقاع کمایختلف فی الکسوف لا ن الخسوف امر عارض للقمرفی ذاته بخلاف الکسوف فانه امریعرض للشمس بالنسبة الی الا بصاراخ وفی الحاشیة للامام لا یختلف وجوداً وعدماً بحسب البقاع وان اختلف قدراً بسبب وقوع کله اوبعضه فی دائرة مخروط ظل الارض . په ورومبي عبارت کې تصریح ده چه دسپوږمي لیدل په اختلا ف دځایونو سره مختلف کیږي . اودویم عبارت کې داتصریح ده چه کوم وخت سپوږمي په اختلا ف دځایونوسره نه وي مختلف شوي اودتاریخ مدار خوپه لیدودي نودافرض کړه چه یوځاي کې مانښام اتوارپه شپه لیدلي شویده اوروښانه شویده دګل په شپه اوپه بعضی ځای کې لیدلي شویده دګل په شپه اوروښانه شویده دپنځم په شپه اوددي ممکن کیدل بره ذکرشول نوکه سپوږمي دګل په شپه تندرنیولي وي نوخامخادغه وخت به ټولوځایونوکې شوي وي اوداخبره ښکاره ده چه

[1] بعض موسمونوکې ددی نه زیات هم ګنجائش شته دااحتیاط ولیکلی شو ۱۲ منه!

داشپه دروښانتیادګل دورځي والوپه حساب سره پنځلسمه وي اودغه روښانوالی دپنځم دورځي والوپه نزدځورلسمه وي نوثابته شوه چه دهیئت دقاعدي سره هم دسپوږمي تندرنیول په پنځلسم شپه کیدل ممکن دي نوپدي بنیادباندي دسپوږمي توریدل دځه تاریخ دمقررتیادلیل نه شي جوړیدي نودسپوږمي دتندرپه بنیاد باندي دشکې اودشبهي څه ګنجائش نشته التبه داشبه کیدیشي چه بل ځاي کې دسپوږمي لیدل معتبر کیدل نه دي پکار خودیکې هم اختلاف دي بعض امامانومجتهدینو دهر ځاي لیدل هغه ځاي دپاره معتبر کړیدي ځنګه چه قیاس غواړي التبه زمونږ امام ابوحنیفه رحمه الله ددي اعتبار نه دي کړي خوداعتبار نفي کیدوسره دواقع کیدوانکار لا زم نه راځي پاتي داچه داولي ئي اعتبار نه دي کړي. بهر حال هغه دشرعي ددلیلونونه دشارع دغه غرض ګنړلي د ي هغه دلیلونه دادي. صوموالرؤية وافطروالرؤية اونحن امة امية لا تکتب ولا نحسب ونحوذالک .بهرحال دایوانتظامي اسانتیادپاره دټول هندوستان ګهړي ئي په یوخاص وخت دغرمي په مطابق سره مقررکړیدي چه حساب وغیره کې دهغي اعتبار اولحاظ کیږي . والله اعلم ۲۲ ذی الحجه ۱۳۲۳هـ امداد /ص۱۷۴ /ج۱)

تحقیق ومشوره تحصیل خبر رویت ازمقامات مختلفه وایصالش بمقام دیگر

سوال: (۱۴۳)په خدمت کې دجناب مولا نا حافظ محمد اشرف علی صاحب ادام الله تعالی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ،کمیتي والو داځل دهندوستان مشهوروښارونو اوکلوته نه چه کوم ددي ملک نه هرطرفته پراته دي لکه کلکته ، مدارس ،بمبي ،پیښور ، بنګلور، ګلولیار ، دهلي، میرټه، سهارنپور،ډیره اسماعیل خان ، سرینګروغیره کې اوه شپیته خطونه اوتارونه دسپوږمي دلیدلوباره کې ولیږل ددي د پاره چه په ټولوځایونوکې د رمضان سپوږمي په یوه ورځ قرار ومومي په دي خبر ي باندي دعمل کولو باره کې سپوږمي دلیدلوپه موقع دیارلس تارونه اوولس خطونه درمضان دسپوږمي دلیدوباره کې دجمعي په ورځ اورسیدل صرف کلکته اوپیښور کې داسمان داحاطي دوجه سپوږمي ونه لیدلي شوه په ټول هندوستان کې دخالي ورځي دسپوږمي تصدیق وشو اوس ددي خبري معلومات کول غواړوچه که دکمیټي دطرفنه داسي انتظام همیشه دپاره مقررکړیشي نوداځه لوي کاردي یانه اوصرف فتوی غوښتل په لا ندیني جواب پوري موقوف ده داځل حیدراباد اوسنده اوعلا قه مورد کې داتوار په ورځ روژه وه دغه شان دي علا قي والوته

خبرورکړي شويدي چه ديوي روژي قضابه راوړي دي دپاره ګزارش دي چه لا ندينې فتوی جواب ۲۵ رمضان پوري راکړي چه که داختر په موقعي باندي ددي دجوازڅه صورت وي چه عمل پري وکړي شي اونوروعلماؤپه خدمت کې هم ددي مضمون فتوی جداجدا ليږلي شويدي دجوابونوراسيدوسره به خوري هم کړلي شي . پولټيکل سيکرټري انجمن نعمانيه لا هور.

استفتاء ۵۵۱ -: لا ندينې مسئلي يعني لا ندينې حالا تومطابق دجناب په نزد په شريعت غراي محمدی علی صاحبها الصلوة والسلا م مفتی به جواب څه دي چه که داسي انتظام وکړيشي چه دسپوږمي ليدودپاره دهندوستان مختلف لوي لوي ځايونونه دليدلوخبروتار برقي په ذريعه راغوښتل شي اوداسي برقي تارونه دمشرق نه مغرب ته شمال نه جنوب ته دهندوستان نه لس پنځلس ياشل حاصل کړيشي اودهغه زياتوالي اوتواتراومختلفو اوهرقسم طرفونونه چه هغي په سوونوميله فاصله وي دوه څلورګهنټي يوشان ډير زيات خبرونه رارسيدل ددينوي معمولي عقل مطابق هم د دروغو هغه نري غوندي شک هم بالکل ختموي اوريشتونوالی هغه پوهواوعلم خودعام عقل مطابق کېږي خودشرعي قواعدومطابق داسي برقي تارونوپه خبرباندي سپوږمي ليدوقراري کېدیشي يانه په هردواړوحالتونوباندي چه مطلع صفاوي يانه اوداخبره دهم خيال کې وساتلي شي چه دا تارونه هغه خلقوته ورسي چه دهغوي سره دخط ا وکتابت په ذريعه داخبره پخه شوي وي چه په فلا نکې تاريخ په فلا نکې وخت به دسپوږمي دليدوپه بار کې خبردليږلي کېږي اوهغه داسي مسلمان وي چه هغه کلک اعتماد والاوي اومعتبرګواه وي ؟

جواب: داصورت کې داخبر متواتر شرعاً هم معتبردي برابره خبره ده که مطلع صفاوي اوکه نه وي خوکه بل ځاي ته داخبردخط ياتارپه ذريعه ليږي لکه څنګه چه ددي خط نه معلوميږي[1] نوهلته خوداخبرتواتر په ذريعه نه دي رسيدلي اوکومي طريقي سره چه رسيدلي دي هغه شرعاً حجت نه ده ددي وجه نه هغه خلقوپه حق کې داخبردعمل قابل نه دي وهذاکله ظاهر ۱۴۰ رمضان المبارک ۱۳۲۴ھ!

برني جواب سره دلاندينې مضمون خط هم ليکلي شوي وه

مکرم بنده السلام عليکم دمسئلي جواب خو وليکلي شو اوس خپله رائي ا ومشوري په

[1] يعنی داسی اوچت ځای کې ولاړي چه دوړومبی مقام دافق نه دهغی بدل شو ۱۲ منه!

طورسره پيش کوم ددي قبلول يانه قبلول دخپلوارکانوپه قبليدوکې ولره هغه داده چه دروښي خوثابته شوه چه داخبربل ځاي کې دعمل قابل نه دي نوداسي صورت کې خوخبرکول بيکاره وي خوکه دنوروعلماؤ فتوی هم پدي دعمل دقابل کېدو راشي او دمجلس دعالمانوپه نزد دغه فتوی غوره هم وي بياهم څووجوپه بنياد داحکم انتظام مناسب نه معلوميږي وړښي داچه بي ضرورته دمجلس والوباندي دومره خرچوبوج اچول که داپيسي په قيمتي کار کې خرچ کړيشي نوځنګه به ښه وي دويم په داسي انتظام کې زماغوندي سړونيت هم خالص کېدل ګران دي دمشهوروالی اودلوي والی هغه نرئ غوندي اثر به ضروري اوزه تاسوته نه وايم دټولومنل هم ګران دي نوپدي صورت کې په مسلمانانو کې ډيراختلاف اوجدائي پيداشي . څلورم کميټي کې چه دارسم جاري شي نوبياراتلونکې ارکانوکې ممکن نه بلکه غالبه ده چه په معلوماتواودخبرپه رسولوکې دومره احتياط ونه کړي اوددي جوړونکې به دهغي وخت هغه خلق وي والله اعلم. داخاتمه اوپوره معلومات مه ګنړي زمونږ دمولا نا غلام احمد صاحب اونوردکميټي عالمانواوارکانو په نزد چه کومه خبره فيصله کړي شوه نوهغه دمبارک وي برابره خبره ده که ددي موافق وي اوکه خلاف وي (امداد /ص ۱۷۲ /ج۱)

واجب نبودن تحقيق هلا ل ازديګربلا د

سوال: (۱۴۴)په کوم ښارکې چه دوريځ دوړي دوجه نه دمطلع صفاوالی په صورت کې ۲۹شعبان يارمضان ته سپوږمي په نظر رانشي نوايادوي مکلف دي چه کوشش وکړي اودنوروښارونونه خبراوغواړي يانه ؟

جواب: هيڅ يوحکم ده دليل نه بغير نه ثابتيږي اوددي واجبيدوهم څه دليل نشته لهذا داکار واجب نه دي (تتمه ثالثه/ ص ۷۹)

طريق موجب اعتبارخبرهلا ل

تتمه دمخکې سوال که مکلف وي نوهغه کومه ذريعه ده چه دهغي ذريعي په وجه سره خبرونه وغوښتلي شي اوهغه داعتبار قابل هم وي اوهر کله چه معتبر ذريعي سره دبل ښارنه خبرراشي نوددي قاضي يامفتی ته ددي منل ضروري دي يانه که قاضي ونه مني ياومني خوعمل ونه کړي نوګنهګارشويانه ؟

جواب :ددي مکلف خونه دي خوکه دبل ځاي نه خبر راشي نودهغي معتبرکېدودپاره داشرط دي چه هغه به په مضبوط طريقي سره رارسيدلي وي اوهغه طريقه داده (۱) ګواهي چه خپله ئي ليدلي وي (۲) ګواهي کول دهغه چاپه ګواهي چه هغه ليدلي وي (۳) دريمه ګواهي کول په حکم دحاکم (۴) څلورم استفاضه چه داهم په حکم کې ده کذافی الدرالمختار قوله شهدوا انه شهد الی قوله مجتبی وغیره وفی ردالمحتار من قوله بطریق موجب الی قوله لا نه حکایة، ج۲ /ص۱۵۵ / اوهرکله چه دي ذريعوسره خبرراشي پدي باندي عمل واجب دي اومخالفت کول ګناه ده که دچاپه اجتهاد کې داطريقه قابله داعتبار نه وي نوهغه معذوردي اوپه رمضان کې چه څنګه دسپوږمي په ليدوباندي ديوشهادت معتبردي دغه رنګ په دغه رنګ شهادت هم ديوشهادت مغتبردي ، فی الدرالمختاریقبل (الی فی رمضان) شهادت واحدعلی اخر الخ . ج۲ /ص ۱۴۲ /اودغه شان چه چرته حاکم نه وي اختر کې شمار خوضروري دي دګواهانو خولفظ دشهادت ضروري نه دي کذافی الدرالمختارایضاً ولوکانوابلدة لا حاکم فیها صاموابقول ثقة وافطر وااخبارعدلین مع العلة . ج۲ /ص۱۴۲

دروژماتي وخت اوغرونمر په مينځ کې دحائل کېدوحکم

سوال :(۱۴۵)دمانښام دمانځه اودروژه ماتي وخت صرف دنمر پريوتوسره کېږي ياڅه وخت وروستوچه کله غرچه شپږاوه ميله فاصله باندي دمغرب طرفته وي اونمر دهغي غر شاته شي نودمانښام دمونځ اودروژه ماتي وخت کېږي يانه ؟

جواب : دمانښام دلمونځ اودروژه ماتي وخت صرف دنمر پريوتوسره کېږي څه وخت وروستوکيدوضرورت نشته اګرچه دمغرب طرفته غردی ځکه چه غروب (نمرپريوتو) دامعنی نه ده چه دیناکې دچرته نمرپه نظرنه راځی داسی خوممکن نه ده چرته نمرغورځيږی اوچرته راخيژي بلکه دنمرپريوتودامعنی ده چه زمونږ دافق (کناری) نه پناه شی اوپه مشرق کې تياره رانښکاره شی. هن کله يوسړی په نمرولاړوي اونمروينی نوهغه ته روژه ماتوؤل جائز نه دي ځکه چه دهغه دافق نه پناه شوي نه دي اوالمراد باالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس بحيث يظهرالظلمة فی جهة المشرق قال ﷺاذاقبل الليل من ههنافقدافطر الصائم ای اذاوجوت الظلمة حسافی جهة المشرق فقدظهروقت الفطر . شامی کلکتي .ج۲ /ص۸۰ / جمادی الاول ۱۳۰۳ھ

(امداد/ص ۱۷۸)

حاجيانوته دعرفی دروژي حکم

سوال :(۱۴۶)دعرفی په ورځ چه عرفه کې کوم حاجيان ولاړوي هغوي ته داروژه نيول جائزدي يانه د حديث نه ثابت دي چه نبي ﷺدعرفی په ورځ روژه نه ده نيولي کمافی الترمذی افطرالنبی ﷺ بعرفة وارسلت ام الفضل اليه بلبن فشرب. دغه رنګ ډيرحديث پدي دلالت کوي چه کوم حاجيان چه عرفه کې ولاړدي هغوي روژه نيول نبه نه دي يشقوی به الرجل علی الدعاء ، اوکوموعالمانوچه د دوي دپاره روژه جائزکړيده په هغي زمونږعمل دي ددي پوره معلومات وليکي ؟

جواب :دعرفی دورځي روژه دهغه حاجيانودپاره چه هلته والاړي دي که ويره دکمزوري نه وي نوبغيردکراهت نه مستحب ده اوکه دکمزوري ويره وي مکروه ده . فی الدرالمختار فی الصيام المستحبة وعرفة ولوالحاج لم يضعفه الخ . قوله لم يضعفه صفته لحاج ای ان کان لا يضعفه عن الوقوف بعرفات ولا يخل باالدعوات ميحط فلواضعفه کره ردالمحتارج۲ / ص۸۳۰ / والله اعلم اقول وعليه يحمل افطار رسول ﷺوتحريضه عليه مطلقاً ، ۲۰ ذی الحجه ورځ جمعه ۱۳۰۴ھ (امداد/ص۱۸۲/ ج۱)

چه چرته شپږمياشتي ورځ اوشپږمياشتي شپه وي هلته دروژي نيولوحکم

سوال :(۱۴۷)دجزيره لاپ لينډ اوسيدونکې چه هلته شپږمياشتي ورځ اوشپږمياشتي شپه وي دوي به روژه کوم اعتبارسره نيسي که وايي چه دګهړي په اعتباراونيسي نوپدي داشبه کېديشي چه دحضرت ﷺ په زمانه بابرکت کې ګهړي نه وه نوهغوي ولي ددي جزيري په باره کې څه حکم نه دي فرمائيلي نه فقه کې چرته شته يادټولي ورځي روژه اونيسي يانه ، بينوتوجروا؟

جواب :هلته نه څوک اوسيږي اونه څوک ژوندی پاتي کېدايشي ددي وجه نه څه سوال متوجه دي اونه جواب څه ضرورت شته. ۲۵ شوال ۱۳۲۸ھ (تتمه اولی/ ۲۳)

په روژه ماتي اوپيمښي کې دډول حکم

سوال :(۱۴۸)که رمضان المبارک کې دپيښمني اوروژه ماتي دپاره صحيح وخت خوډلو

دپاره په جامع جماعت کې دډول څه انتظام وکړيشي اودهغه په ذريعه تمامو مسلمانانوته خبرورکړيشي اوهغوي ته صحيح وخت وښائي چه غلطي نه بچ شي نوداشريعت په روسره جائزدي يانه بعض خلق دناقوس (بنکروهل) وغيره اودهندوانوعبادت سره مشابهت راتلو دوجه نه اودحضرت ﷺ اوصحابه ﷺپه زمانه کې دنه ثابتيدو دوجه نه بده ګڼړي اودشريعت نه خلا ف ګڼړي جواب سره ده دليل نه راکړي اوداسي تقريراوفرمائي چه هغي سره ټول شکونه ختم شي اګرچه دهري مسئلي دليل پکارنه وي خودي مسئله کې ددي شبهاتودوجه نه ددليل ضرورت پيداشويدي فقط ؟

جواب: پيشمني کې طنبل خوفقهاء جائزليکلي دي دروژه ماتي اودپيشمني مصلحت خويوشان دي ددي وجه نه مابنام کې هم څه باک نشته خوچه دجومات فرش نه چه جداوي اوناقوس وغيره سره خوددي مشابهت ځکه نشته چه هغه خلق پدي طريقي سره داعلا ن کولوخصوصيت ته خوعبادت وائي اودلته څوک هم داسي نه وائي اوپه خيرالقرون ددي شکل دنکاح دطنبل سره دي چه هغه کې هم مقصوداعلان دي ديولوي اطاعت دتحقيق اوددي نه هم مقصوداعلان ددي يووخت داطاعت دتحقيق بلکه که سوچ وکړي نوطنبل په خپل غرض کې ديته دومره محتاج نه دي څومره چه دعوامو په اعتبارسره داپه خپل غرض ديته محتاج دي اول رمضان ۱۳۳۰هـ (تتمه اولی / ۲۲)

سوال:(۱۴۹)دپيشمني وخت کې روژه دارته خبرورکولواودخوب نه پاڅولو دپاره شپيلي وهل ټلي وهل ياتوپه ياګولي پريخودل جائزدي يانه بعض خلق وائي چه دحضرت ﷺ په زمانه کې بانګ وئيل کېدو اوس بانګ وئيل جائزبلکه سنت دي اوددي خلاف بدعت دي پدیکې څه معلومات دي بينوتوجروا؟

جواب:دفقهاؤ دکلام نه خواجازت معلوميږي خوپدي شرط چه سازپکې نه وي اوبانګ کې التباس دي ددي وجه امت پريخودو. اوحضرت ﷺ دالتباس ختميدوانتظام کړي وه دحضرت ﷺ نائب يعني خليفه ته اوس هم اجازت شته ځکه چه هم څه کوي نوانتظام به ئي کوي اونورخلق په داسي انتظام طاقت نه لري ددي وجه نه هرکس ته ددي اجازت نشته . ۱۳شعبان ۱۳۳۹هـ (تتمه خامسه / ص ۱۹۳)

دڅنړوروژوپاره دڅنړونيتونوحکم

سوال:(۱۵۰)دکفاري په روژوکې به هري روژي بيل بيل نيت کوي ياصرف يوځل نيت دشپيتوروژودپاره کافی دي ؟

جواب:هره ورځ جدانيت کول ضروري دي چه دفلانکې روژي کفاره (تتمه ثانيه / ۱۳۳۲ شعبان /۱۳۳۹هـ)

وجوب صوم بررائی هلال که شهادتش نه شنیده باشد

سوال:(۱۵۱)يوکس درمضان سپورمي وليده خوقاضي ونه منل دغه کس روژه نيولي وه اوماتي ئي کړه په ده کفاره لا زم ده يانه ؟

جواب: صرف قضالا زم ده. فی الدرالمختاررأی مکلف هلال رمضان اوالفطر وردقوله بدليل شرعی صام فان افطر قضی فقط الخ،۱۴رجب ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانيه / ص ۵۶)

سوال:(۱۵۲)دسپورمي کتلوپه ورځ دسپورمي په ځاي کې وړي وړي دوريځوټکړي وي اونورټول اسمان صفاوي نوليدلوکې يعني رؤيت کې دوريځی حکم دي يابغير دوريځی نه ؟

جواب: دوريځی حکم دي، ۲شعبان ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانيه / ص ۲۰)

مقدار جم غفير

سوال:(۱۵۳)دلويې ډلي (جم غفير) شمارتقريباً څومره دي ؟

جواب:په هرځاي کې دابادي په کمي زياتي باندي ددي په شمارکې هم فرق راځي حاصل دمشترک دادي چه زړه ګواهي ورکړي چه دومره سړي به غلط ويونکې وی ۲شعبان ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانيه / ص۲۱)

سوال:(۱۵۴)داختراودرمضان دسپورمي دليدوپه ګواهي باندي قاضي به دڅومره اندازي پوري کسان معتبردي چه مطلع ددوړی اووريځی نه صفاوي اودهغوي خبره اومنلی شي اودفقی کتابونوکې هم غفير(ډيرګڼ) ليکلي دی. ددي نه څه مراد دي اوپدي کې دعالمانوڅه څه اقوال دي ؟ اومفتی به خبره کومه يوه ده ؟

جواب: مختلف اقوالوسره صحيح حديث دادي. يقع العلم الشرعی وهوغلبة الظن بخبرهم وهومفوض الی رای الامام من غير تقديربعد وعلی المذهب کذافی الدالمختار،ج۲ /ص

۱۲۸، تتمه ثالثه / ص ۸۱)

دذی الحجی میاشت کې دایام بیض روژوحکم

سوال :(۱۵۵)څه فرمائي علماء دین اومفتیان شرعي متین پدي مسئلې کې چه یوسړي دایام بیض روژي په ددیارلسم څوارلسم پنځلسم تاریخ باندي نیسي خواوس لوي اخترکې ۱۳ تاریخ باندي خوروژه نیول حرام ده نوایام د۱۴-۱۵-۱۶ تاریخ ته ونیسي یاڅه وکړي مګردوه دایام بیض ورځی ۱۳ -۱۴-۱۵ فوت کېږي ؟

جواب: پدي میاشت کې دایام بیض روژي نه شي نیولي دبدل په طور که ۱۲باندي ونیسي یاددي نه پس ونیسي ټول برابردي، ۲ذی الحجه ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه/ ص۹۸)

حکم روزه یوم الشک وتردد نیت میان دو روزه دران یوم

سوال :(۱۵۶)نې دجولائي پنځویشتم دکال ۱۹۱۴ھ په مطابق دوړومبي روژه یا ۳۰ شعبان دخالي ورځ ده دجنتري په حساب سره نن وړومبي روژه ده خوپه ۲۹ شعبان په اسمان دومره سخته وریځ وه چه سپوږمي خوپرېږده نمرهم په نظرنه راتلو اونه تراوسه دباهرنه څه خبرسپوږمي دلیدوراغلي دي پداسي حالت کې به روژه نیسي یانه اوکه څوک په داسي نیت ونیسي چه که سپوږمي ښکاره شوه نوفرض روژه به وي اوکه ښکاره نه شوه نونفل داجائزدي یانه مادانیت کړیدي چه دفرض روژوقضاراوړل دي که سپوږمي ددیرشووي نوبیاخونن ورځ روژه به قضاروژوکې شمارشي اوکه د۲۹ وي نوداروژه به رمضان شریف وړومبي روژه اداشي داصورت جائزدي یانه اوکه وروستوکلک خبرراغي چه میاشت د۲۹ ده نوبیادهغي روژي دقضاراوړوضرورت نشته !

جواب:عوامو ته دشک دورځي روژه نه ده نیول پکار .اوکه په سوال کې چه کوم دوه قسم نیت لیکلي شویدي دامکروه دي که چرې په دغه ورځ دمضان میاشت ثابته شوه نودواړو صورتونوکې به درمضان روژي وي دقضاضرورت نشته . فی الدرالمختاریصومه الخواص ویفطرغیرهم الی قوله ویصیرصائماً مع الکراهة لووردفی وصفهابان نوی ان کان من رمضان فعنه والا فعن واجب آخر واکذایکره لوقال اناصائم ان کان من رمضان والا فعن نفل مترددبین مکروهین اومکروه وغیره مکروه فان ظهررمضانیة فعنه والا نفل فیهماای

الواجب والنفل الخ . ۳رمضان ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانیه/ ص ۱۵۸)

دحدیث من صام یوم الشک تحقیق

سوال :(۱۵۷)حدیث کې من صام یوم الشک فیه عصی اباالقاسم ﷺ ذکره البخاری تعلیقاً ووصله الخمسته وصححه ابن خزیمه وابن حبان کذافی بلوغ المرام والمصفی شرح الموطا درمختاروالا لیکلي لا اصل له ،مګردصحیح مقابل کې تنقیدپه محدیثین باندي دفقهاء کراموقول قابل داعتمادنه دي ځکه چه تنقید دهرچاحق نه دي پدي باب کې دمحدیثین قول معتبردي لکل رجال مقوله مشهوره ده لهذا ستاسوپه تحقیق کې څه رنګ دي ؟

جواب: فی ردالمحتارعلی قول الدرالمختار فلا اصل له مانصه کذاقال الزیلعی ثم قال ویروی موقوفاً علی عماربن یاسروهوفی مثله کالمرفوع الخ. قلت وینبغی حمل نفی الا صلیة علی الرفع کماحمل بعضهم قول النووی فی حدیث صلوة النهارعجماء انه لا اصل له علی ان المرادلا اصل لرفعه والا فقدوردموقوفاً علی مجاهدوابی عبیده وکذا هذا اورده البخاری معلقاً بقوله وقال صلة عن عمارمن صام الخ . قال الفتح واخرجه اصحاب السنن الاربعة وغیرهم وصححه الترمذی عن صلة بن زفر ا ج۲ /ص ۱۴۲ مصریه (تتمه ثانیه / ص ۱۷۴)

سوال :(۱۵۸) درمختاریوعبارت دکتاب الصوم نه دیوم الشک دروژي په باره کې لیکم دهغي په مطلب باندي نه پوهیږم . والتنفل فیه احب ای افضل اتفاقاً وان وافق صواماً یعتادو لا یصومه الخواص ویفطرغیرهم بعد الزول به یفتی نفیاً لتهمة النهی. آخري عبارت دکربني دلا ندي چه دي هغي نه معلومیږي چه خواص چه چاته دیوم الشک دروژي دنیت کیفیت معلوم وي هغوي ته دشک دورځي روژه نیول جائزدي حالا نکه حدیث لا تقدموا رمضان بصوم یوم اویومین عام دي خواص دکوم ځاي نه مستثنی شول بیاهرکله چه خواصوته دروژي اجازت دي نوعوام به څه رنګ بچ کېږي دفقه په قاعدوچه نظروکړي نوعوام ته په امحتان کې دغورزیدو دویري نه خواصوله هم بچ کېدل پکاردي. ؟

جواب:عن ابی هریرة رضی الله عنه عن النبی ﷺ قال لا یتقدم من احدکم رمضان بصوم یوم اویومین الا ان یکون رجل کان یصوم صومه فلیصم ذالک رواه البخاری . ددي حدیث نه خودومره معلوم شول چه دبعضو عوراضودوجه نه بعض کسان دمخکې روژه نیولوسره مستثنی دي

نوکه چرته بل دلیل سره نوربعض افراد هم مستثنی وي حدیث لا تقدموا رمضان بصوم یوم اویومین سره تکراؤنه خوري اودشک دورځي روژه نیولو په باره کې بل دلیل موجوددي اوهغه دلیل ددي حضراتوخپل عمل دي . حضرت علی ﷺحضرت عائشه ﷺحضرت عمروابن عمر ﷺ حضرت انس بن مالک حضرت ﷺ اسماء ﷺ بنت ابی بکر ﷺحضرت معاویه ﷺحضرت عمروبن العاص ﷺ داصحابه کرام دي چه ددوي عمل حالایدرک باالقیاس کې مرفوع حکمي دي اومایدرک باالقیاس کې دلیل دي حدیث مرفوع دمؤول کېدو .اوددي تابعینونه هم داعمل منقول دي حضرت مجاهد رحمه الله، حضرت طاوس رحمه الله، حضرت سالم ابوعبدالله رحمه الله، حضرت میمون بن مهران رحمه الله، حضرت مطرب بن الشخیر رحمه الله، حضرت بکربن عبدالله المزنی رحمه الله، حضرت ابوعثمان نهدي رحمه الله، داټول نومونه په نیل الاوطار ج ۴/ ص ۷۷ / کې شمارکړيدي نوحدیث لا تقدموا غیرصوم یوم الشک غیرصوم په عام عاداتوورځوباندي محمول دي داخودعالی نومونه نقل شویدي اواحقرعرض کوي چه که سوچ وکړي نوحدیث لا تقدموا الخ . دشک روژي سره هیڅ تعلق نشته ځکه چه دحدیث معنی داده چه درمضان نه مخکې روژه مه نیسي نوداخوښکاره ده چه هغه دغیررمضان روژه ده اوپه یوم الشک باندي دغیررمضان کېدوحکم نه شي کېدي کوم سړي چه دیوم الشک روژه نیسي نوهغه په حیثیت سره درمضان دورځ کېدو روژه نیسي نه دغیررمضان تعظیم اواستقبال درمضان دپاره اواحتیاط کول په دینی کارونوکې په خپله به شریعت کې غوښتلی شویدي اومنصوصی دي څوپوري چه څه فساد لازم رانشي اوپه خواصوکې دفساداحتمال نشته اوپه عوامو کې شته پدي وجه شرعي قاعدوپه دواړوکې فرق وکړو پاتي داخبره چه پدي کاردخواصوسره خوعوام په امتحان کې غورزیږي نوددي خبري احتمال په هغه وخت کې دي چه عوامونه ددي خبروي نوخواص ددي خبروعوامونه ولي ورکوي بلکه که تپوس وکړي نوهم څه بهانه کولي شي یاانکارهم کولي شي اوداسي انکارکول مذموم نه دي۔ ۲۹شعبان ۱۳۳۷ھ (حوادث خامسه / ص۲۸)

حکم تعیین سال ویوم وغیره درقضائی صوم فرض

سوال:(۱۵۹)دبیماري په وجه څوکالوروژي زماقضاشوي وي په هغي کې سره دنفلي روژواوپه وروستووالي دوجه نه چه قضاشوي دي دټولوشماردري شپیته دي په هغي

څلوردیرش ځله ماادا کړي مګردنیت کولوکې ددي خیال چري هم ذهن کې پیدانه شوچه فلانکې کال دروژونیت کوم اودوه څلووځله خوداسي هم اتفاق وشوچه دشپي نه مي دروژي دنیولوځه سپکه غوندي اراده وکړه خومشکل نیت بیادسحردنمرزوال نه مخکې به وکړو جنتي کالي کې دامسئله لیکلي ده چه دقضاروژونیت دشپي نه کول ضروري دي اوبل دکال خیال هم ضروري دي چه دفلانکې کال روژه قضاراړوم مادکال خیال چري هم نه دي کړي اودوه څلورځله صحیح شمارهم معلوم نه دي اومشکل نیت خوسحردنمردزوال نه مخکې چه کړیدي اوس غرض دادي چه داڅلوردیرش روژي چه مانیولي دي هغه صحیح دي یانه یادهغي دوباره ونیسم ؟

جواب: کومي روژي چه دورځي په نیت باندي نیولي شویدي هغه خوقضاکې شمارنه دي درمضان په قضاکې دشپي نه نیت کول شرط دي پاتي دایقین کول چه دفلانکې کال روژه نیسم پدي کې دوه قوله دي په جنتي کالی کې داحتیاط قول اخستي شویدي باقي ضرورت کې په دویم قول باندي هم عمل کولوګنجائش شته فی الدرالمختار ولونوی قضا رمضان ولم تعیین الیوم صح ولوعن رمضان نین کقضاء الصلوة صح ایضاً الی قوله وهورای التعیین المعتمدقال فی ردالمحتارقدعلمت ان الثانی مصحح وان کان الا حوط التعیین! ط/ج ۵ / ص۷۱۹ / پدي وجه داسي فرض قضاروژي چه هغي کې تعین نه دي شوي صحیح دي!۴ربیع الاول ۱۳۳۳ھ ثالثه / ص ۲۱)

دبانګ په اوریدوپیشمني پریښودلوحکم

سوال:(۱۶۰)یوکس دخوب نه پاڅیدوپدي خیال چه شپه لا پاتي ده پیشمني خوارک ئي شروع کړو چه ناڅاپه دبانګ اواز غوږته راغي هغه دبانګ اوریدوسره فوراً نوړي دخولي نه وغورزوله اوخوله ئي صفاکړه اومابښام نمر پریوتوپوري ئي روژه پوره کړه نوایاددده داروژه صحیح ده اودقضاضرورت شته یانه ؟

جواب: داخبره خوډیره لري ده چه صرف دصبا په راختوسره بانګ شروع شي عام طور سره بانګ دوئیلونه مخکې صباراخیژي نوددهٔ خوارک کول دصبادراختونه پس شویدي پدي وجه داروژه نه دي شوي التبه که بانګ دصبا دراختونه مخکې شوي وي نوبیاروژه صحیح ده۸. رمضان ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه /ص ۷۳)

حکم عدم رویت هلال درتاریخ که اورائلا ثین شمارکرده اند بوجه شهادت بلد دیگر

سوال:(۱۶۱)یوښارکې په ۲۹ شعبان دوریځی اوددوړي دوجه نه سپوږمي ونه لیدئی شوه دبل ښار ګواهي باندي اعتبارووکړي شی چه په ۲۹ شعبان سپوږمي په فلا نکې ځای کې مالیدلي ده داخبره قاضي ومنله اوددي ګواهي په اعتبارسره په صبادیرشم تاریخ باندي سره ددي نه چه مطلع صفاهم وه اوسپوږمي په نظر رانغله نودي صورت کې چه دهغي ښار درؤیت په حساب سره ۲۹ دي اوددي ګواهي په حساب سره دیرشم تاریخ دي نواوس څه کول پکاردي اوکه چرې هغه ګواه خاص دهغي ښار په ۲۹ شعبان باندي دسپوږمي لیدلو بیان وکړي اوفوراً حاضرنه دي نوپه دي صورت کې به څه فرق راځي یانه ؟

جواب: فی الدرالمختار ولوصاموالقول عدل حیث یجوزوغم هلا ل الفطر الخ ،وفی ردالمحتارعن المعراج عن المجتبی ان حل الفطرهنا(ای فیما اذاغم هلا ل الفطر) محل وفاق وانماالخلا ف فیما اذالم یغم ولم یرالهلال فعندهمالا یحل الفطروعندمحمد رحمه الله یحل کما قاله شمس الا ئمة الحلوانی وحرره الشرنبلا لی فی الا مداد قال فی غایة البیان وجه قول محمد رحمه الله وهوالا صح ان الفطرمانثبت بقول الواحدابتداء بل بناء وتبعاً فکم من شي یثبت ضمناولا یثبت قصداً الخ ،ج ۲ / ص ۱۵۱ / ددي نه معلومه شوه چه دي صورت کې اختلاف دي خودعلامه شامي رحجان دامام محمد رحمه الله په طرف دي چه داصحیح اوغوره دي چه که مطلع صفاهم نه وي بیاهم اترکول پکاردي خوکه چرته دعوامودګډوډ وکښدوویره وي نودشخین په قول فتوی ورکول مناسب دي بلکه ددي ګواه ته تنبیه هم ورکول پکاردي ردالمحتار قال فی الدررویعذروذالک الشاهدای لظهورکذبه /ج۲/ص۱۵۱/اوکوم ګواه چه خپله ښارکې موجود وه اودغه وخت خاضرنه شواومیاشت پس راشي اوبیان وکړي نوپه هغه به اعتبارنه کیږي ځکه چه ده واجب پریخودل پدي وجه دي عادل (انصافداره) پاتي نه شو اوداسي سړي ګواهی دقبلیدو پاتي نه شوه فی الدرالمختار وهل له ای للفاسق ان یشهدالی قوله ویجب علی الجاریة المخدرة ان تخرج . ج ۲ /ص ۱۴۵-۱۴۵/التبه که ددي موقوف کښدوځه عذر چه کوم په شریعت کې منلي کیږي بیان کړي نوبیابه ئي ګواهي قبلولي شي کمافی ردالمحتار صفحه مذکوروقول الشارح وهل له یفیدعدم الوجب بناء علی عدم علمه

بااعتقاد القاضی الخ ،وفی ردالمحتاروعلیه تفرع مالوشهدوفی اخررمضان برؤیة هلا ل صومهم بیوم ان کانوافی المصرردت لترکهم الحسبة وان جاورمن خارج قبلت من الفتح ملخصاً ج۲/ ص ۱۴۵ / تتمه ثالثه / ص ۸۰)

بیان اشتراط عدالت ومعنی ان درشهادت رؤیت هلال رمضان وعید

سوال:(۱۶۲)درمضان اوخترمیاشت لیدوپاره په ګواهانوکې دعدل ضرورت شته یانه اودعدل تعریف څه دي یعنی دمیاشت دلیدوپه باره کې دفاسق فاجریامستوالحال ګواهي معتبرده یانه ؟

جواب:فی الدرالمختارللصوم مع علة کغیم وغبارخبرعدل اومستورعلی ماصححه البزازی علی خلا ف ظاهرالروایة لا فاسق اتفاقاً الی قوله وشرط للفطرمع العلة والعدالة نصاب الشهادة الخ . وفی ردالمحتارالعدالة ملکة تحمل علی ملازمة التقوی والمروة والشرط ادناهاوهوترک الکبائروالا صرارعلی الصغائرومایخل بالمروة ج ۲ /ص۱۴۵ / دا شرط دیوکس په خبرکې دي اولویه جمعه چه تواترته رسي هغي کې شرط نه دي (تتمه ثالثه /ص۸۲)

تحقیق په اعتبارداختلاف دمطالع کې اوپدي باب کې دابن عباس رضی الله عنه دحدیث مراد

سوال:(۱۶۳)دسپوږمي لیدوباره کې دځومره لرې ځای نه خبردیوښارنه په بل کې منلي کیدیشي پدیکې څه عالمانواختلا ف شته یانه اوپه مذهب حنفي کې پدي خبره کې مفتی به قول کوم یودي؟

جواب: فی الدرالمختارواختلا ف المطالع غیرمعتبرعلی ظاهرالمذهب وعلیه اکثرالمشائخ وعلیه الفتوی بحرعن الخلاصه فیلزم اهل المشرق اهل المغرب اذاثبت عندهم رؤیة اولیک بطریق موجب الی قوله قال الکمال الا خذبظاهرالروایة احوط ج۲ص۱۵۴-۱۵ ددي نه معلومه شوه چه مفتی به قول دادي چه اختلا ف دمطالع معتبرنه دي! ۲۵ رمضان ۱۳۳۳هـ (وتتمه ثالثه / ص ۸۲)

سوال:(۱۶۴) څه فرمائي علماء ددین په دي مسئله کې چه دمدرسه اشرفیه راندیر یوطالب علم دسپوږمي دلیدوګواهي دلرې ځای نه دلوي اخترنه مخکې نه نامنظوګنړي اودخپل ذهن موافق دلیل دشامی داعبارت چه لاندي لیکلي کیږي پیش کوي یاشریعت موافق دي یانه دي

یفهم من کلامهم فی کتاب الحج ان اختلا ف المطالع معتبرفلایلزم شي لوظهرانه رئ فی بلدة اخری بیوم وهل یقال کذالک فی حق الا ضیحة بغیر الحاج لم اراه والظاهرنعم الخ مختصراً ؟

جواب: قیاس خوداغواړي چه اختلاف دمطالع دمعتبر شي خواحنافوپدي قول دنبي ﷺ باندي لا نکتب ولا نحسب [الحدیث] ددي اعتبار نه دي کړي چه حرج اورعایت دقواعددهئیت سره نه وي نو اوس ددي حدیث په بنیاد چه اختلا ف دمطالع دبالکل معتبر نه شي نه دعبارت دواقع کېدونه مخکې اونه وروستو بلکه دهرځاي لیدل دده هرځاي دپاره پوره شي دواقع کېدونه مخکې خوهیڅ ځاي هم اعتبار نه دي شوي هنَ بعض ځایونو(۱)کې لکه بعض صورتونودحج کې ددي اعتبارکول په ظاهره سره معلومیږي خوکمزوري خیال کې دااعتبارداختلا ف مطالع نه دي لا طلاق الحدیث بلکه پدي حدیث باند عمل دي الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والا ضحی یوم تضحون الحدیث اوکماقال ، ددي وجه نه صاد هدایه دحج په مسئله کې داحدیث دلیل کې نیولي دي حیث قال وفی الامر باالاً عادة حرج ،اوعلا مه شامی خودنه قبلولو دګواهي بنیاد په اعتبار داختلا ف مطالع ګرځولي دي خوداصراحتاً هیڅا هم نه دي نقل کړي بلکه یفهم من کلامهم ئي وئیلي دي چه دهغي معنی داده چه دهغه دکلام نه دااعتبار راوځي نوداحنافوپه نزدپه ټولوځایونوکې اصل اختلا ف مطالع ته اعتبار نه ورکول دي دادلیل وګرځیدو!

کماهوظاهرمن اطلا قاتهم، اواستنباط دعلا مه شامی دقربانی په مسئله کې پدي بنیاددي چه هغه دحج په بعض مسئلوکې دګواهي دنه قبلولوبنیادپه اعتبارداختلا ف مطالع نیولي دي حالا نکه که سوچ وکړي نوداکارصحیح نه دي بلکه دګواهي دي نه قبلولو بنیادپه هغه حرج باندي دي نوهرکله چه بنیادصحیح نه دي نوچه کوم شي دبنیاددي هغه به ځنګه صحیح شي خصوصاً چه کتابونه هم دمذهب خلا ف وي نو په دي صورت کې چه تپوس کړي شویدي پدیکې ګواهي نه قبلول صحیح نه دي . والله اعلم۲ربیع الثاني پنجشنبه / ۱۳۰۵ه / امداد / ص ۱۸۲ /ج۲ ؛

سوال:(۱۶۵)حدیث دابن عباس چه ترمذي اوبخاري روایت کړیدي ایافقهاء ددي نه صرف اختلا ف دمطالع استنباط کړیدي پدي حدیث کې دحضرت ﷺ الفاظ نه دي نقل

---

[1] تغیرتصحیح الاغلاط ص ۳۲ څخه کښې!

شوي صوف ابن عباس دکُریب رحمه الله شهادت نه وه قبول کړي چه دشام نه ئي مدیني منوري ته راوړي وه. نوداستدلال کېدیشي چه داختلا ف مطالع په وجه ئي قبول نه کړویادی یوازي وه دهغي دوجه نه داګواهي قبوله شوه اوس کوم فقهاء چه اختلا ف دمطالع معتبر نه ګڼري (که چه په درمختاراوعالمګیري کې لیکلي شویدي) نوهغوي پدي حدیث عمل دڅه وجه نه ونه کړو.پدي حدیث باندي ښه رنړاواچوي ؟

جواب: څوک چه اختلا ف دمطالع معتبرګڼري هغوي پدي حدیث دلیل نیولي دي اوحدیث ددي محتمل هم دي خوچه څوک اختلا ف دمطالع معتبر نه ګڼري هغوي ددي نه داجواب ورکوي کوم چه امام نووی رحمه الله ددي حدیث دلا ندي دبعض شوافعو نه نقل کړیدي وقال بعض اصحابناتعم الروية فی موضع جمیع اهل الا رض فعلی هذا نقول انمالم یعمل ابن عباس بخبر کریب لا نه شهادة فلا تثبت بواحد. اوحدیث ددي احتمال هم لري فاذاجاء الا حتمال بطل الا ستدلا ل دغه رنګ هکذا امرنارسول ﷺ کې هم دوه احتماله ده په داسي حالت دامام نووي رحمه الله ددي نه پس داووئیل چه لکن ظاهرحدیث الخ. په مقابل باندي حجت نه شي کیدی. ۱۴ ذی الحجه ۱۳۳۴ه (تتمه خامسه / ص ۳۷۵)

معتبربودن رؤیت هلا ل ازدوربین یادردریاياائینه وغیره

سوال:(۱۶۶)شخصی دردوبین ماه هلا ل عیدالفطرامسال بتاریخ بست ونهم دیده است ایااین رؤیت هلا ل صحیح باشدیانه ؟

جواب: دوربین محض اله تحدیدبصراست ورؤیت ببصر واقع است پس حکمش مثل عینک باشد وبرین دیدن رویت که مداروجواب احکام است صادق است پس لا محاله صحیح ومعتبرومناط احکام باشد التبه اگربدلا ئل فن این امربه بثوت پیوندوکه خاصیت ان دوربین چنین است که هلا ل باوجود تحت افق بودن بواسطه ان بنظرمی اید حتی که شمس هم باوجود عدم طلوع ازافق دران طالع می نمایداری صحیح ومعتبرنباشد ۱۹ ذی قعده ۱۳۳۳ه (تتمه ثالثه / ۱۲۰)

سوال:(۱۶۷)دلا ندیني سوالونو جوابونه دفقهی اودحدیث په رنړاسره ولیکې (۱)په۲۹ تاریخ دویم کس چه دهغه نظر کم وه په سفرروان وه دمانښام په وخت کې په ځنګل کې چمشوسره یاپه دوربین سره دواړه اخترمیاشت ولیدله چمشویاددوربین نه بغیرنه شي

لیدلي اوددي دواړونه علاوه بل چاسپوړمي لره نه ده لیدلي په داسي حال کې به دادواړه بله ورځ روژه نیسي که نه اخترلمونځ به کوي اوچاچه نه ده لیدلي دهغوي څه حکم دي ؟(۲)دوه کسه په دریاب کې روان دي ۲۹ رمضان باندي په اوبو کې دواړوته دسپوړمي عکس بالکل صفاپه نظرراغي خواسمان ته کتلوباندي سپوړمي نه معلومیږي یادنظردکمزوري دوجه نه یادبل څه دوجه نه اوددي دواړوکسانونه علاوه بل څوک دسپوړمي لیدوبیان نه کوي داسي وخت کې دي دواړدپاره اونوروخلقوته څه حکم دي(۳) دوکسان په یوځای کې دي ۲۹رمضان باندي دوړاوته په آئینه کې صفاسپوړمي ښکاره شوه خواسمان ته دواړه نه شي کتلي په داسي حالت کې هغوي څه وکړي. ؟

جواب: دوربین یاخوردبین سره دکتلوڅه جداحکم نه دي بغیردآلې دلیدلوچه کوم احکام دي هغه ددي هم دي که په کناره داسمان باندي وریځ یادهن وغیره وي نوددوي لیدل بیادنورودپاره کافی دي ټول دعمل وکړي خوپه شرط دي چه څه مانع نه وي اوکه څه وریځ دوړه نه وي نو نورچاته هم عمل جائزنه دي اودوي ته هم جائزنه دي بلکه روژه داونیسي (۲) دریاب ته هم دچشمي وغیره په شان دلیدویوآله دي ووئیلي شي ددي حکم هم په شان دهغي جواب دسوال نمبراول دي (۳) دیته دي هم په شان د دریاب یوآله دلیدو اووایه اوپه دي کې هم هغه تفصیل دي کوم چه وړومبي سوال جواب کې دي تیرشو.۱۸ ربیع الاول ۱۳۳۴ھ (تتمه رابعه / ص ۶۶)

دیوکس په ګواهي دسپوړمي دلیدلوفیصله کولوحکم

سوال:(۱۶۸) په یوځای کې دقاضي دحکم تصدیق دپاره دبل ځای صرف دیوسړي ګواهي ضرورت به وي که ددوؤسړواوپدي کې عدالت شرط دي یانه مثلا زیددشوال دسپوړمي لیدوباره کې ګواهي واخسته اوخپل ښار آله اباد کې ئي دکوژي حکم وکړو اوس بکرچه اله آباد کې پاتي کېدوهغه کانپورښارته ددي خبروی وړوچه فلا نکې ښار کې زیدباقاعده ګواهي راوړیده اودکوژي حکم یي کړیدي اوس تاسوهم کوژي کړي پدي صورت کې اګرچه داخبره مسلم ده چه دقاضي حکم حجت شرعي دي دبل ښاردپاره هم مګرچه حکم باندي اثبات وي اوس ددي خبري تپوس کول غواړوچه صرف دبکر ګواهي دزیددحکم ثابتولودپاره کانپوروالوته پوره ده یانه دبل کس دګواهي ضرورت شته اوکه زیدپه خپله

کانپورته دګواهي اخستوخبرورکړي نوکانپوروالوته کوژي کول جائزدي یانه اوچاچه صرف دبکرپه ګواهي کانپورکې کوژي کړي دهغوي څه حکم دي ؟

جواب: فی الدرالمختارفی احکام هلال رمضان وتقبل شهادة واحدعلی اخر کعبدوانثی ولوعلی مثلهماالخ . وفی ردالمحتار بخلاف الشهاة علی الشهادة فی سائرالا حکام حیث لا تقبل مالم یشهدعلی شهادة کل رجل رجلان اورجل وامراتان وفی الدرالمختار احکام هلا ل الفطر وشرط للفطرمع العلة والعدلة نصاب الشهادة ولفظ اشهدوعدم الحدفی القذف تعلق نفع العبدلکن لانشرط الدعوی الی قوله ولوکانوابلدة لا حاکم فیهماصاموا بقول ثقة وافطرط بااخبارعدلین مع العلة للضرورة،ددي روایتونونه معلومه شوه چه دبکرګواهي په باره دلیدلودسپوړمي درمضان کې معتبره ده لان الشهادة علی القضاء کالشهادة علی الشهادة لکونهماموجبین. دغه رنګ دزیدقول هم معتبردي لا نه شهادةعلی الشهادة،اوداختر دمیاشت په لیدوکې شمیرشرط دي .کا الا صل وان سقط لفظ الشهادة فی سائرالا حکام هلا ل رمضان . اوداهم ددي روایتونونه معلومه شوه چه عدالت په هرحال کې شرط دي. ۱۷ شوال ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه / ص ۹۲)

عدم اعتبار حکایت رؤیت بلا طریق موجب

سوال:(۱۶۹)دلته زمایوګاونډي نائب تحصلیداردبصري دحکومت په حکم سره بغدادته تللي وه اوس هغه چهتي واخسته نو ۲۰ جون باندي دبغدادنه دجلی کې په کشتي کې راروان شو نورمضان المبارک سپوړمي دشپږم په ورځ یعنی دزیارت په شپه هغه اودهغه ټولو ملګروولیده اودزیارت په ورځ یي روژه ونیوه. اوس داتپوس کول غواړوچه دهغي سپوړمي لیدل ددي ځاي خلقودپاره منل پکاردي یانه اوپاتي شوه داخبره چه دهغوي ګواهي دشریعت په نظرمعتبرده یانه دي کې بحث نه دي که نورداسي خبراورسیږي چه هغه قابل داعتباروي اوپه هغه عمل وکړیشي پدي باندي مونږته خبرداري وفرمایي ؟

جواب: دلته هم یوخبردبجنورنه راغلي دي بابومردان علی صاحب لیکلي دي چه دشپږم په ورځ دلته سپوړمي نه ده لیدلي شوي مګردزیارت په ورځ صبائي جهان ابادنه دسپوړمي لیدلومعتبرګواه راغي مونږهم روژه ونیوله انتهی . دادوه خبره شول قاعده کلیه پدي باب کې داده چه ددا سي خبردمعتبرکېدودپاره شرط دادي چه هغه په طریقه موجب سره

راورسي اوطريقه موجب داده(۱) چه خپله يي ليدل وي اوګواهي وکړي(۲) بل څوک ووينې نودهغه په هغه ګواهي وکړي (۳) په حکم ګواهي کول (۴)استفاضه چه داهم په حکم دحکم دحاکم کې ده .اوصرف حکايت نقل کول معتبرنه دي (زوال السنه / ص ۱۵) دغه رنګ ديوکس دخبرمعتبرکېدودپاره علت يعني وريځ شرط ده دغه رنګ دليدونکې ثقه والی شرط دي يعني چه عدل اوصدق پکې وي. کذافی کتب الفقه نوددجلی په خبرکې په اسمان کې څه علت ثابت نه دي اوګواهي ورکوونکې يوصاحب دي اودنورو خلقودليدلوروايت صرف يوحکايت دي چه معتبرنه دي اوکه داصاحب ثقه (ريشتوني عادل) هم نه دي نوبياخوبل امرهم منع کوونکې دي اودجهان اباددخبرهم مونږته په طريقه موجب نه دي رارسيدلی. لهذادواړه خبرونه حجت نه دي ! اشرف علی ۲۷ رمضان المبارک ۱۳۳۵هـ (تتمه خامسه / ص ۳۳)

عدم اعتبارقول اهل هئيت درافطاروصوم

سوال :(۱۷۰) علماء دين اومفتيان شرعي متين پدي مسئله کې څه ليکې چه همدم اخبارلکنهوپه تاريخ لسم جولائي ۱۹۱۷هـ کال کې يومضمون چهاپ شويدي چه لفظ په لفظ لا ندي ليکلي کېږي پدي باندي عمل درامدکولوپه شريعت کې څه حکم دي اوپدي عمل وغيره پکاردي يانه اوددغه خبرومنل جائزدي يانه ؟

دروژي اولمانځه وختونه

(۱) همدم اخبار ۲۱جون ۱۹۱۷ کال وګوره (چه هغي کې دوختونومتعلق يومضمون وه چه دهغي دي مسئلي سره څه تعلق نشته) (۲) مسلمانان که علم هئيت زده کړي نوهغوي ته به پته ولګي چه الشمس والقمر بحسبان ،څومره پوری تصديق کېږي قران شريف سوره رحمن ايت ۵ (۳) اسمانونه زمکې اوسپوږمي داګي په شکل کې دي پدي چه کوم حساب راځي دراختو اوپريوتودلمرنوهغه مخروطي(اوګد) شکل کې لا زم راځي نوپه اوږدوشکلونواواګي په شان شکلونوکې فرق وي په همندکې دوخت معياردشمس وسطی په لحاظ سره کېږي پدي وجه چه دراختواوپريوتويوځاي کې راوستل وي نوچه کوم فرق په شمس وسطی(يعني بالکل دغرمي وخت) اوشمس وافقی (يعني دراختواوپريووخت دلمر) کې دي هغه ختمول لا زم دي پدي وجه يودوه منټه کې زياتي بغيردتسلسل نه راځي

(۴) شپه اورځ هميشه دځليريشتوګهنټووي چه کله نمرراختواوپريوتوکې کمي اوزياتي اوشي بياهم په ځليريشتوګهنټوکې فرق نه راځي (۵) زيارت په ورځ پنځم جولا لی ۱۹۱۷هـ په ۹:۳بجې باندي دماسپخين نه مخکې سپوږمي تندرنيولي په دغه وخت دسپوږمي عمر څوارلسوورځونه زيات وه اوپه دغه ورځ په پنځلسم روژه ۱۳۳۵هـ کې هيڅ شبه نه شي کېدي (۶) رمضان المبارک بغير دليدو دسپوږمي نه نه شي فرض کېدي خود دريو ورځوسپوږمي يادځوارلسمي سپوږمي سره څه شبه نه پاتي کېږي چه دجمعه په ورځ ۲۰ جولائي ۱۹۱۷ کال باندي ديرشم روژه ده په دغه ورځ که مطلع (سپوږمي دراختوځاي) صفانه وي نودليدلوځه حاجت نشته دعلم هئيت په لحاظ دخالي په ورځ ۲۱جولائي ۱۹۱۷ کال باندي دشوال مياشت په تاريخ ۱۳۳۵هـ کې ليدل لا زم راځي اوپه دغه ورځ روژه نيول بغيردشبه نه حرام دي

جواب :اول خودرياضي پدي مقرمقدموکې بعضوکې شک کړي شوي دي دويم ددي نه قطع نظرپه شرکت کې ددي بالکل اعتبارهم نه دي شوي حديث نحن امة امية لا نکتب ولا نحسب الشهرهکذا وهکذا.ددي صفانفي کوي يعني ددي داعتبارکېدونه که نظرکت کړي هم ددي واقع کېدونه اوهرقانون ته دااختياردي چه دځه امرواقع کېدونه باوجودهم پدي باندي به خپل حکمونه نه مبني کوي لکه څنګه چه دعدالت متعلق قانون چه جاکم په خپل ليدونکې علم باندي بغير دانتظام دګواهي نه شي کولي ددي دامعني نه ده چه دحاکم دخپل ليدونکې نفي اوشوي بلکه معنی داده چه باوجود دواقع کېدونه پدي باندي دحکم بنيادکېخودل جائزنه دي دغه رنګ دلته هم پوه شه چه پدي قانون دشريعت باندي دخلاف عقل کېدوالزام نه شي لګيدي چه داقانون دشريعت دعقل نه خلاف دي دا الزام نه شي لګولي اوددي رازهغه دي چه طرفته په دي مخکې حديث کې اشاره کړې شويده يعنی دشريعت په اسانوقاعدوباندي مبني کېږي نه چه په باريکواودقيقوقاعدوباندي دريم داچه په شپږم نمبرکې دااومني چه روژه نه ده فرض شوي نودخالي په ورځ دشوال مياشت ليدل يقني ګنړل دهغي منافي دي ځکه چه که اومني چه دجمعي په ورځ ديرش روژي دي نوداخولا زمه ده چه سپوږمي دزيارت په ورځ راختلي ده اګرچه دهغي ښکاره کېدل دروژي دواړه جمع شول اوداجمع خومحال ده مستلزم دي پدي کې دروژي فرض کېدوته نولازم راغلل فرض کېدل اونه فرض کېدل

دروژي دواړه جمع شول اوداجمع خومحال ده مستلزم حال ته محال وي نودافتوی ورکول چه دخالي په ورځ روژه نیول حرام دي داخبره باطله ده ځکه چه داپه هغه مقدماتوبناده چه هغه محال دي حاصل داچه داخیال بالکل غلط دي اوپدي باندي عمل کول بالکل حرام دي داخائسته طریقي سره خواره کړي . کتبه اشرف علی ۲۵ رمضان المبارک / ۳۵ھ (تتمه خامسه / ص ۳۲)

عدم اعتبارحساب جنتري درافطاروصوم

سوال:(۱۷۱)دجنتري په حساب سره ددي خودي میاشت راختل منلي شویدي خومیاشت نه ده لیدلي شوي پدي حساب سره دشوال ۲۹ ورځي جوړیږي اوس دذی الحجی رومبي تاریخ شروع شویدي اوس شبه داراځي چه دذی قعدي میاشت لیدلي شوي نه ده دجنتري په حساب سره شوال ۲۹ ورځي حساب شویدي اوس که هغه هم د ۳۰ ورځواومني نوبیاخو ورمبي تاریخ دجمع نه پکاردي ځکه چه دذی قعدی میاشت خوهم نه ده لیدلي شوي اوس تاسو اوفرمائي چه دذی الحجه ورومبي تاریخ کښخودو دپاره دشوال ۳۰ ورځ پوره منل راځي یادجنتري په حساب سره چه ئي ۲۹ ورځ منلي وي دغه به ګنړلي کېږي بل داچه که څومیاشتوپوري دوریځ دوړي دوجه نه مثلا که دشپږومیاشتوپوري سپوږمي ونه لیدي شوه نوبیاپه داټولي میاشتي د دیرشوورځوګنړل پکاروي یانه که داسي عمل وشي نوبیاخوداخطره ده چه دقمري کال ۳۵۵ ورځي دي پدي کې به ضرور زیاتي کېږي اوکه ټولي میاشتي ددیرشو ورځوونه مني نوداشبه ده چه کله سپوږمي ونه لیدي شوه نوبیاددیرشوورځي ولي نه مني ؟

جواب:په شریعت کې خویادسپوږمي لیدل حجت دي یاګواهي کول په لیدوباندي یاداچه دیرش ورځي پوره شي که دورومبي دوه خبري ونه شوي نودریمه خومقرره اوکومه خواه چه ئي لیکلي ده دابه هغه وخت صحیح وه چه شریعت داقاعده منلي چه قمري کال ۳۵۵نه نه زیاتیږي ددي لازم دباطل کېدوددپاره څه دلیل دي . ۱۱ذی الحجه ۱۳۳۷ھ (تتمه خامسه / ص ۱۰۳)

افطاردرغره رمضان وصوم غره شوال بعدم رویت

سوال:(۱۷۲)مشرقي بنګال کې زیات خلقودپنځم په ورځ روژه نیولي ده اودزیات به ورځ

ئي اخترکړي وه اوس مونږ خلقوچه دګل په ورځ روژه ونه نیوه اودشپږم په ورځ اخترونه کړه دغه روژه مونږ ونه نیوه پدي کې مونږ ټول ګنهګارشویانه ؟

جواب:که دګل دورځي (دوشنبه) خبرمعتبرطریقي سره راغلي وي نویوه روژه به قضاراوړي اوکه نه وه اودشپږم په ورځ ئي هم روژه نه وه نوګنهګاردي او ګل دورځي دروژي حساب به پرې نه وي. ۹ ذی قعده ۱۳۳۲ھ (تتمه خامسه / ص ۱۷۱)

صرف دمحرم دلسمي ورځي روژي نیولوحکم اوتحقیق

سوال:(۱۷۳)بنده تراوسه دافتوی ورکوله چه دلسم محرم صرف یوه روژه نیول بغیر دکراهت نه جائزده خودرمختاروغیره کې دهغي خلاف یوه جزئیه راوته پدي وجه مارجوع وکړه اوس ددي جزئي موافق فتوی ورکوم چه یوازي په لسم محرم روژه نیول مکروه ده . دي سره نهمه روژه نیولوسره داکراهت ختمیږي دغه رنګ که لسمي روژي سره یوولسمه هم ونیسي نوهم کراهت نه راځي خوورومبي صورت غوره دي چه دنهم محرم روژه ورسره ونیسي هغه جزئیه ده . المکروه تحریماً کالعدین وتنزیهاکعاشورا وحده وفی ردالمحتار قوله وعاشوراوحده ای مفرداً عن التاسع اوعن الحادی عشرامداد لا نه تشبه باالیهودمحیط ص۱۳۴ /ج۲ / فقط (ترجیح الراجح / ص۸۰/ ج ۲)

سوال:(۱۷٤) ضروری تپوس داکول چه احقردبهشتي زیور په دریمه حصه کې دنفل روژي په بیان کې ولیدل چه دحرم په لسم تاریخ روژه نیول مستحب ده احقرپه لسم تاریخ صرف یوه روژه ونیوله . اوس بعضي خلق اعتراض کوي چه دنهم اولسم دواړه پکارده یوه روژه کې اختلاف سره ارشاد وفرمائي ؟

جواب:واقعي دوه روژي نیول پکاردي دبهشتي زیورلیکلووخت کې ددي پوره تحقیق نه وه شوي خوکه نهمه روژه ونه نیسي نویوولسمه دي ورسره ونیسي . ۱۳۴۳ھ (ترجیح ۵۰ / ص۱۵۳)

رساله کلمة القوم فی حکمة الصوم

سوال:(۱۷۵)تمهید یوصاحب دخپل خط سره دیومولوي صاحب مضمون دخودلودپاره راولیږلودهغي متعلق دلته یو تحقیق لیکلي شویدي لا ندي دواړه نقل کولي شي

مضمون:-درمضان دروژي متعلق یوډیرضروري اصلاح طرفته تاسو متوجه کول غواړم

ځکه چه ترځو پوري چه زما یاد دي نوتاسو تراوسه پوري دي اهم مسئلي طرفته توجه نه
ده کړي داخبره خومسلّم ده چه درمضان دروژواصل مقصد قوت بهیمه کمزوري کول دي
اوقوت ملکیه غالب کول دي ددي وجه نه شارع ددي حرکتونو نه څوورځو دپاره بندیز
وکړو کوموسره په قوت بهیمه (څناوروطبیعت اومزاج) راپاریږي یعني خوراک څکاک
اودبیبیانو نه فائده اخستل اوددي دریو څیزونوپریخودلونه پس مادي حیثیت سره دروژي
حقیقت مکمل کولي شي دغه وجه ده چه دد دین په رازونوچه کوم خلق پوهیږي هغوي
دروژي دپوره کېدودپاره چه کومي خبري ضروري ګنړلي دي په هغه کې یوه داده چه په
خوراک کې څومره پوري وس وي کمي وکړيشي په دغه وجه امام غزالی رحمه الله په
احیاءالعلوم کې لیکلي دي چه دروژي دپوره کېدودپاره پنځم شرط دادي چه دروژه ماتي
په وخت کې حلال خوراک هم دومره ونه کړي چه هغه سره خیټه ډکه شي ځکه چه دالله رب
العزت په نزدهیڅ یولوښي دخیټي نه زیات بدترین نشته چه کوم دحلا ل خوراک نه ډک
شي په حقیقت کې روژي سره دالله ددشمن شکست اودخواهشاتو نفساني کمزوري کول
څه رنګ ممکن دي چه یوسړي دروژه ماتي په وخت کې هغه کمی هم په ځاي راوړي په
کوم چه دورځي شوي دي بلکه کله کله قسماقسم خوراکونوسره دهغي دپاسه نورهم زیاتي
وکړي تردي چه یومستقل عادت جوړشویدي چه درمضان دپاره هرقسم خوراکونه راوړلي
شي اوپدي کې هغه خوراکونه هم راوړلي شي کوم چه په میاشتوکې هم نه شي خوړلي
حالا نکه دامعلومه ده چه دروژي مقصد دي اوږي وسیدل اوخوهشات نفساني ته شکست
ورکول ددي دپاره چه نفس ته دتقوی حاصلولوقوت حاصل شي خوهرکله چه معده دصبائي
نه ترمابنامه پوري خالي وساتلي شي تردي پوري چه ددي نفس خواهش خوراک طرفته
پیداشي اوددي شوق خوراک طرفته زیات شي بیادي نفس باندي خوندور خوراکونه
اوخوروي نوهغه ښه خوشحاله کړي اومورکړي نودهغه دي خوندورخوراکونوته شوق
نورهم زیات شي نودده قوت دوچنده شي نوهغه خوهشات بیارابیدارشي کوم چه دباؤ
شوي وه. غرض داچه دروژي روح دهغه قوتونوکمزوري کول دي کوم چه ګناه طرفته میلان
پیداکولوکې دشیطان اله ده داغرض صرف دخوراک کموالی سره حاصلیدیشي اوهغه
دادي چه روژه دارصرف هغه خوراک وکړي چه کوم درمضان نه علاوه همیشه خوري خوکه
دصبائي اومابنام دواړووختونوخوراک په یوځاي وخوري چه کوم درمضان په روژوکې نه

وه پکارنوده ته دروژي نه هیڅ فائده نه رسي . بلکه دروژي په ادابوکې دادي چه روژه
داردي ډیرنه اوده کېږي چه ده ته دلوږي اوتندي احساس وي اودخپل قوت هغه کمزوري
ورته معلومه شي (احیاءالعلوم ج۱) مطبوعه مجتبائي پریس صـ۱۴۷/ دحدیثودمطالعي نه
هم ددي تائید کېږي ځکه چه دحضرت محمد ﷺ اودصحابه په زمانه کې په رمضان کې
دخوراک دپاره څه زیاتي اهتمام نه کېده بلکه معمولي خوراک به په رمضان کې هم خوړي
کېده رسول الله ﷺ کهجوري یااوبوسره روژه ماتوله پیشمني کې هم دیوحدیث نه
معلومیږي چه صرف کهجوري ئي خوړلي وي وروستوبعض صحابه ستوانوشربت راوړه
حضرت ﷺ ستوان وڅکل ددي نه زیات ماته به دغه مبارکه زمانه کې خوشبوداراورنګین
خوراکونه په نظرنه راځي خواوس دمسلمانانوحالت څه دي په رمضان دیومیلي
یادیوتقریب صورت اختیارکړیدي یومعمولي سړي دپاره هم روژه ماتي کې پخه کړي
شوي غله اوپکوړي خولا زمي وي پیشمني دپاره هم ئي (شوره) اهم څیزفرض کړي
شویدي په خوراک کې چه کوم کس دال روټي خوړي هغه کم نه کم دترکاري زیاتوالي کوي
دمالداروخلقودسترخوان خوپه رمضان کې درنګ په رنګ خوراکونویوه ګلدسته جوړه
شي ددعوتونوچغې ګرمي شي دروژه ماتي رسم خوخالص دواده یومجلس جوړشي داکار
معمولي دینادارونه دي علماء اوصوفیان هم پدي رنګ شویدي په رمضان کې په ځاي
ددي چه دقران اوحدیث درسونه وکړيشي دارام اوراحت دپاره زمونږپه عربي مدرسه کې
چهټیاني وکړيشي مادیوخالص دتصوف مرکزپه متعلق کې یو مضمون لوستي وه چه
دهغي خلا صه داده چه دمابنام نه ترپیشمني وخته پوري ټول خلق چه ددي مرکزنه روحاني
فیض وچتوي هغوي بیداروي اوډیردخائسته خوراکونومزي اخلي تراویح نه مخکې
اومینځ کې اوتراویح نه پس دري ځله چائي څکلی کېږي تاسوخوزیاتره دعالمانواو
صیوفیانو صحبت نه فیض اخستي دي پدي وجه باندي ماته اوکتوونکوته پدي معامله
کې دخپلومعلوماتونه فائده راورسوي اوداهم وښائي چه ددي سندخه دي اوداحالت
دروژي دمقصدونونه منافي دي یانه ؟

تحقیق -: بعدالحمدوالصلوة دمقصودي تحقیق نه مخکې دیوابتدائي خبروضرورت دي
(۱) حکمونه په اعتباردثابتیدوسره دري قسمه دي منصوص،اجتهادي،اوذوقی اجتهادي
کې داجتهادنه مرادهغه دي چه کوم ته فقهاء اجتهادوائي اوداسي اجتهادنه چه کوم

حکمونه ثابتیږي هغه هم په واقعي کې دنص نه ثابتیږي په اجتهادسره صرف هغه رابنکاره کولي شي پدي وجه وئیل کیږي چه القیاس مظهرلا مثبت اوذوقی هغه حکمونه دي چه هغه دنص مدلول نه دي نه بغیر دواسطي کوم شان دمنصوص دي اونه په واسطه سره کوم چه داجتهادشان دي بلکه هغه حکمونه صرف وجداني وي اوپه دغه ذوق اواجتهادکې فرق دادي چه کوم حکمونه اجتهادي وي هغه خودنص مدلول دي اوداذوقي دنص مدلول نه دي ددي وجه نه مجتهدینونه داسي حکمونه نه دي نقل شوي نه په چاباندي دهغي حکمونه منل واجب دي صرف داهل ذوق وجدان دهغه حکمونوپه بنیادکېخودلي شویدي البته پدي کې بعض حکمونه داسي هم وي چه دقران اودسنت داشارونه دهغي تائیدکېدیشي پدي صورت کې دهغه قائل کېدل جائزدي اوکه دقران اوسنت نه خلاف وي نودهغي ردکول واجب دي اوکه قران اوسنت یي تائید هم نه کوي اودقران اوسنت خلاف هم نه وي نوپدیکې دواړه طرفوته ګنجائش شته دغه شان که یوصاحب ذوق دهغي تائید والی معلوم وي اوبل ته دهغي مخالفت بیاهم په هغي کې دواړه طرفوته ګنجائش شته اواجتهادیات دفقی حصه ده اوذوقیات دتصوف (۲) داجتهادي حکمونوبنیادپه علت کېخودلي شویدي چه هغي سره حکم متعدي کېدیشي اوددوقیات بنیاد صرف په حکمت کېخودلي شویدي هغه هم غیرمنصوصي دي چه دهغي سره حکم نه متعدي کیږي اونه حکم وجود دي سره تړي شوي اونه دحکم نشتوالی دي سره تړلي شوي دي اودانشتوالی دحکم په دوران دحکمت منصوصه کې هم عام دي لکه په طواف کې رمل(پهلواني سره تلل) کول چه دهغي بنیادپه یوحکمت وه مګرهغه انحصاردحکم پاتي نه شو خوټول مسئلي دتصوف ددي شان مه ګڼه پدي کې بعض اجتهادي اوبعض منصوصي هم شته منصود دادي چه هغه کې کوم ذوقیات دي دهغي دغه شان دي کوم چه ذکرکړي شو (۳) یوبل اعتبارسره دحکمونودوه قسمه نوردي مقاصداومقدمات چه کوم حکمونه ذوقي دي هغه صرف مقدمات وي مقاصدنه دي مقاصدي صرف منصوص وي یااجتهادي (۴) اجتهادي اومنصوصي حکمونه داشریعت دي اوچه کوم حکمونه ذوقي دي هغه شریعت نه دي البته هغي ته دشریعت پټ رازونه وئیلي کېدیشي اوابتدائي خبري چه څوک دشریعت په قاعدوکې ماهروي هغه بنکاره دي اوس مقصودپیش کوم چه داکومه مسئله چه بحث کې راغلیده دانه منصوصي ده نه اجتهادي ده صرف ذوقي ده اوذوقي کې اختلافي ده پدي وجه دامام غزالي

رحمه‌الله دغه ذوق دي اوځه چه ئي پدي باره کې په احیاءالعلوم کې فرمائیلي دي هغه بنیادپدي ذوق باندي دي اودهغه په نزدځه درمضان تخصیص نشته مطابق دلوږي په باره کې هغه ددي قائله دي اودبعضوذوق ددي نه خلاف دي پدي وجه علی قاری په شرح دشمائل ترمذی کې دابن الجوزي نه نقل کړیدي . ومن جهلة الصوفیة تقلیل المطعم واکل الدسم حتی یبلس بدنه ویذب نفسه بلبس الصوف ویمتنع من الماءالبارد وماهذه طریقة رسول ﷺ ولاطریقة صحابته واتباعهم وانهاکانوایجوعون اذالم یجدواشیئاً فاذاوجدوااکلوالخ ،(من حاشیه تقلیل الطعام بصورة الصیام) اوشاه ولي الله په حجة الله البالغه کې په ابواب الصوم کې فرمائي ثم ان تقلیل الا کل والشرب له طریقان احدهما ان لا یتناول منهماالا قدرًایسیرا والثانی اوتکون المدة المتخللة بین الا کلات زائدعلی القدرالمعتادوالمعتبرفی الشرع هوالثانی لانه یخفف ونیقه ویذیق بالفعل مذاق الجوع والعطس ویلحق البهیمة حیرة ودهشة ویاتی علیهااتیاناً محسوساً والاول انمایضعف ضعفاً یمربه ولا یجدبالا حتی یدنفه ایضاً فان الاول لا یاتی تحت التشریع العام الا بجهدفان الناس علی منازل مختلفة جداً الخ. ددي نه دامعلومه شوه چه دي مسئله کې ذوق کې اختلاف دي اوس کتل دادي چه کوم ذوق قران اوسنت ته ډیر نزدي دي ددي موازنه په هغه شي سره کېدیشي چه کوم شي دذوق په تائیدکولوغوراوسوچ وکړي بهرحال دوړومبی ذوق خوداتائیدات کېدیشي (الف) کتب علیکم الصیام کماکتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کی تحذرون المعاصی فان الصوم یعقم الشهوة التی هی امهااویکسرها(ب) قال رسول الله ﷺ یامعشرالشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصرواحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیه با لصوم فانه له وجاء(رواه الشیخان) (ج) هغه حدیثونه چه لوړي په فضیلت کې اودخیتي ډکولوپه مذمت کې راغلیدي مګردي ټولواستدلالاتوکې شبهات دي (الف) وړومبی داچه ددي داتغیریوازي نه دي بل تغیرهم احتمال لري پدي وجه ابن جریر دسدي نقل کړیدي فتتقون من الطعام والشرب والنساء مثل ماتقوقبلکم . اوتفسیرنیشاپوري کې دي لعکم تتقون بالمحافظة علیهالقدمهاوبعداسطراولعکم تنظمون فی سلک اهل التقوی فان الصوم شعارهم اوکه هغه تفسیر اومنلي شي بیابه مقصودباندي دلالت کولوکې داشبه ده چه قوت بهیمه ماتول په کم خوراک باند موقوف نه دي کمامرقریباً عن حجة الله البالغه وسیأتی ایضاً او(ب) کې

داچه پدیکې دروژي خاصیت بیان کړي شویدي دروژي دشریعت والی حکمت نه دي بیان شوي اوداخاصیت په کم خوراک پوري موقوف نه دي ځکه چه داتجربه ده چه په رمضان کې پوره هم مورشي خوندوروخوراکونوبیاهم کمزوري راځي اوددي رازدادي چه عادت وه دوه وخته په شوق سره دخوراک اواوس صرف په شوق سره صرف یووخت خوړی کېږي یعني مابنام اوپیشمني کې دناعادتي دوجه نه په شوق سره نه شي خوړلي کېدیشی ددي وجه نه هغه دبدن جزواودهغي بدل نه جوړیږي بیاچه دده عادت وخت راشي نوددي عادت دوجه نه دطبعیت ډیرشوق وي اوسره دشوق نه خوراک ته څه نه ملاویږي پدي وجه طبعیت کمزوري کېږي په دي وجه داکمزوري په مینځني لسوورځو کې بره غوندي اواخیري لسو ورځو کې ډیره شي اوداپه ښکاره محسوسیږي البته که څومیاشتي په مخه روژي وي نوځوورځي کې به دخوراک دوختونوعادتونه بدلیدل نوبیابه دوړاه وخته په شوق سره خوراک خوړلي کېده اودبدن جزوبه جوړیده اوکمزوري به نه پیداکېده اوشهواني قوتونه به نه ماتیدل ددي رازدوجه نه ټول عمرروژه غوره نه کړي شوه اوپه داؤدي روژه (چه یوه ورځ روژه اوبله ورځ کوژه وي) کې مخکې عادت نه بدلیږي ددي وجه نه دهغي اجازت سره دفضیلت نه ورکړي شویدي اودغه تقریرپه (الف) کې هم کېدیشي که داتفسیرمتعین هم وګڼلي شي بیاهم روژه په هرحال کې شهواني قوتونو لره ماتوونکې ده وهذا هوالذی وعدناه فی قولناوسیأتی ایضااود(ج) کې داده په کوم حدیثونو دلوړي په فضیلت کې اودخیتې مړیدوپه خدمت کې راغلیدي په هغه کې دااحتمال شته چه کېدیشي دلوړي نه مرادلوړه اضطرار ي وي یعنی څه دخوراک نه وي نودهغي فضیلت یادکړي اوصبروکړي که څنګه چه نصوص کې دبیماري فضیلتونه بیان شویدي نودهغي دامطلب نه دي چه په قصدسره ځان بیمارکړه. ددي وجه نه په ایت ولنبلونکم کې ئي لوړه په مصیبتونوکې شمارکړیده اوټول مصیبتونه چه دغه ایت کې بیان شویدي ټول غیراختیاري دي نودلوړي نه هغه مراددده چه کومه غیراختیاري ده دارنګه دخیتې په مړولوکې چه کومه بدي ده په هغي دااحتمال شته چه خیټه ډیره زیاته ډکه کړي چه دمړیدودپاسه هم خوري پدي وجه په حدیث کې اکثرهم شبعائي فرمائیلي دی من شبع منهم یي نه دي وئیلي دغه شان خیتې مړولوته خوفقهاء هم حرام وئیلي دي کذافی الدرالمختارورد المحتار کتاب الکراهة داخوپه دوړومبي ذوق په تائیداتوباندي خبري وي اوس ددویم ذوق دتائیداتوبیان پیش

کوم(د) حدیث کې راځي شهریزادفیه رزق المومن کذافی المشکوة عن البهیقی، نوایادا خبره عقل منې چه زیادت د رزق په رمضان کې ورکړیشي اودهغي نه فائده اخستلودپاره شوال ته دانتظارکولوحکم وکړي (ه) دروژه ماتي په وخت کې دحضرت ﷺ نه دانقل شویدي. ذهب الظماوابتلت العروق وثبت الاجرروا ه ابوداؤد، انشاء الله خوښکاره دي چه دتندي ختمیدل اوبدن رګونه خړوب کېدل بغیر اوبوڅکلوباندي دخړوب کېدونه نه شي کېدي اوسره ددي نه په اجراوثواب کې هم کمي رانغي ځکه چه ثبت الاجرنص دي اوپه خوراک اوڅکاک کې څه فرق نشته چه دیوي نه مړیدل دښه وي اودبل نه دښه نه وي (و) په حدیث دروژه دارمړولو فضیلت اوثواب راغلیدي (مشکوة عن البهیقی) که چرې ځان مړول ښه نه وي نوبل مړول چه دهغي سبب اومدد دي هغه به هم ښه نه وي لان مقدمة الشی ملحق به ، دانه چه داجرموجب به وه. (ز) خوراک باندي مړول اوپه اوبوخړوبول دشهوت دمقدماتونه دي اوکورالي کول خوپه خپله قضاء شهوت دي که مړول اوخړوبول دروژي روح خرابوي نوبیاکورالي کول دهغي زیات خرابوونکې دي مګردهغي دکموالي هیڅاهم ترغیب نه دي ورکړي بلکه دهغي فراخه اجازت ئي داحسان به موقع کې فرمائیلي دي فاالان باشروهن وابتغواماکتب الله لکم . اودي سره ئي کلوواشربوا، هم یوځاي فرمائیلي دي اودټولواخري حدیي فرمائیلي دي. حتی یتبین لکم الخیط الا بیض من الخیط الاسودمن الا فجر(ج) که په رمضان کې کموالي دخوراک څۀ مقصودي کاروي .دروژي فضیلت سره به دهغي بیان کړي وي اودروژي منکراتوسره دخیتې ډکولوبدوالي اومذمت په نصوصوکې یادمجتهدینوپه بیان کې ولي نه دي راغلي ایادي سره په اکملت لکم دینکم کې اشکال نه راځي داپنځه مویدات شول دذوق ثاني دپاره چه اوس ذهن ته راغلل که ذوق والاپه وړومبي ذوق کې څه خرابي راوباسي هم مونږته نقصان نشته ځکه چه اختلاف حکمونوکې دوړاوطرفوته ګنجائش وي دي پاره دامطالبه به هم کېدیشي چه وړومبي ذوق والا ددویم ذوق والوته بد رداودهغوي سپکاوي اوبدوالي نه بیانوي ځکه ذوقیاتوکې داسي اختلاف څه بدکارنه دي ځکه چه خلقوکې ددي کولواونه کولو مسئله کې هم اختلاف دي اوداسبابو استعمالولواونه استعمالومسئله کې هم اختلا ف دي اوداسي نوري هم ډیري مسئلي شته دغه شان دامسئله هم فقهي نه ده ددي دومره اهتمام وکړیشي پدي وجه سره ددي نه چه فقهاء ترمسحباتوپوري لیکل کړیدي مګردیته چرته هم

خیال نه دي کړي اوکه دامسئله فقهي هم وي نوداختلا ف دوجه نه به بیاهم دغه حکم وه دي تقریرنه امیددي چه دسوال داصلي جزونوجواب شوي وي باقي دزیاتي خبرومتعلق هم څه مختصرعرض کوم(۱) دصحابه په وخت کې ددي اهتمام نه وه داحجت نه شي جوړیدي ځکه چه دهغوي په وخت کې هرڅه کې سادګي وه دهغي عادت موافق عمل وه بل داچه دصحابه چه رمضان دپاره دزیات خوراک اهتمام نه وه دغه رنګ درمضان خصوصیت سره دکم خوراک هم اهتمام نه وه بیاددي نه دغه دعوی یعنی هغه خاص حکمت بنیادباندي دلوړي اهتمام څنګه ثابت شو(۲) اوددي نه یومجلس جوړیدل که دحدود دننه وي نوڅه پراوه ده په خپله حدیث کې راځي چه رمضان دپاره ټول کاله پوري جنت خائسته کیږي(مشکوة عن البیهقی نوکه په هغه تقلیدکې دلته هم څه اهتمام وي نوڅه باک دي(۳)ددعوتوواوازونه کول داخودخیراخواهي یوکړي ده حدیث کې دیته شهرالمواساة فرمائیل شویدي (مشکوة عن البهیقی) (۴) دروژه ماتي مجلس هم یوه کړي ده ،فرصت عندالفطر(روژه ماتی خوشحالي) اولادته ددین توفیق ملاویدل پدي خوشحالي کول مجلس کول ولي بددي دیته قران مجید قرة العین(سترګویخوالي) وئیلي شویدي(۵) داسلامي مدرسوپه چهټیانوکې ارام کول اودرمضان دپاره ښه عملونه کول ولي ښه نه ده اوهغه ددي سره دعادت په طورسره نه شي جمع کیدي (۶) دصوفیانودطبیعت نه خلا ف دي هغوي غریبانان خوپخپله خپله ځان دهرچانه کم ترګنړي دخپل مددنه پخپله داسي خلق منع کوي .

بامدعي مگوئید اسرارعشق ومست *** بگزارتابمیرد در رنج خودپرستي

دي احقرته دصوفیانوپه نوروعملونوکې دتقلیدتوفیق ملاؤنه شو مګرداطریقه چه مي واریده . جواب به هم نه وه اوریدلي ضرور حرص وشوه چه چائي څکل دوینې پاتي کیدودپاره یوښه تدبیردي مګرزمادغه حرص پاتي شو پدي وجه چه بیابه دخوب نه محرومه شم چه په هغي کې ددي نه هم زیات حرص کوم اوڅنګه چه کم خوراک کې مي هغه ذوق خوښ شو چه هغه کې مړیدل هم په لاس راشي دغه رنګ په کم خوب کې مي هغه ملسک خوښ دي چه هغه خوب کې نقصان نه راولي هغه مسلک دادي ، حدیث -: من صلی العشاء فی جماعة فکانماقام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعة فکانماصلی اللیل کله لمالک ومسلم تفسیر :- عن انس بن مالک رضی الله عنه تتجافی فی جنوبهم عن المضاجع قال مابین المغرب

والعشاء وعنه ایضاً نزلت فی انتظارالصلوة التی تدعی العتمة وعنه ایضاً فی قوله تعالی کانواقلیلامن اللیل مایهجعون قال یتیقظون یصلون مابین هاتین الصلاتین مابین المغرب والعشاء وعن محمدبن علی قال لا ینامون حتی یصلون العتمة وعن ابی العالیة قال لا ینامون بین المغرب والعشاء (تفسیرابن جریر) وفی الدرالمنثور کانوا لا ینامون اللیل کله الخ . فالقلیل لا یقابل الکثیر بل یقال الجمیع فهوفی معنی البعض(کذابیان القران) اثرقال سعیدبن المسیب من شهدالعشاء من لیلة القدر فقداخذبحظ منها(موطاالامام.المالک) قلت وکانه تفسیر للمرفوع من حرم خیرهافقد حرم فالذی شهدفی جماعة لم یحرم خیرها،ددي خوب دغوره والی ده وجه نه دچائي هغه حرص هم لاړواوپه خپله مې زړه پوه کړوچه الله تعالیٰ به ناکاره خلق هم اوښنی . ددی ښنی په امیدباندی خبزه ختموم اوددی حقدارهم زیات شوپدی وجه ددی نوم هم دمضمون مناسبت سره تجویزکوم یعنی کلمة القوم فی حکمة الصوم ! **ضمیمه** :- داهم احتمال دي چه دامام غزالی رحمه الله بیان دذوق په اختلا ف سره بدلیږي اوس بدنونه دومره کمزوري دي چه دومره کم خوراک هم یقیناً په نیکوعملونوکې نقصان پیداکوي باقي داچه حضرت امام داعنوان دومره سختی سره ولي اوفرمایه دهغي وجه داده چه په صوفیه حضراتوباندي بعض حالتونو یادبعض اصلاحاتوغلبه کیدیشي په هغي کې داسي قسم عنوانونه بې اختیاره پیداکیدیشي اوپدي ځای کې یوه بله نکته هم زده کول پکاردي ګویاچه دطریقت په قاعدوکې هغي دمسئلي بالکل روح دي هغي داده چه دسالک مقصودامامانو دموافق فرښتوسره مشابهت دي اودامشابهت چه څنګه زیات مړیدوسره فوت کیږي دغه رنګ دیري زیاتي لوړي سره هم ځکه چه فرښتي ددواړونه پاک دي اوداټول تحقیق په هغه تقدیرباندي ضروري دي چه دروژي حکمت قوت شهواینه ماتوول اوګنړي کنې که دایوامر تعبدي شي لکه څنګه چه دروژي شماردي هغي کې څه حکمت معلوم نه دي نوبیاددي ټولوسوالونوهډوګنجائش نشته اوبعض حدیثونودالفاظونه دغه تعبدښکاره اوقوي معلومیږي پدي وجه ارشاددي من صام رمضان ایماناً واحتساباً رواه الشیخان . حیث جعل الباعث علیه الا یمان وطلب الثواب لا شیاء من الحکمة والمصلحة وهذا هوالتعبد .والله اعلم ۲۵ شعبان ۱۳۵۲ھ (النورص۹/ شوال/ ص ۵۳)

دشپي نه دروژي دپاره نيت کې درواېتونوپه منيځ کې تطبيق

سوال:(۱۷۶)په بهشتي زيوردريمه حصه کې په دريمه صفحه کې ددي عنوان دلا ندي (درمضان دروژي بيان) دامسئله ليکلي شويده . **مسئله** -: که چري څه خوړلي څکلي يي نه وي نودورځي دغرمي نه يوه ګينټه مخکې درمضان دروژي نيت کول صحيح دي . دي عاجزدرمضان شريف نه مخکې دامسئله کتلي وه اودهغي موافق په سفرکې مي څوروژي ونيوي کله کله به مي خيال وشوه چه که چري لس يولس بجوپوري په سفر کې څه ستړي والی ياتکليف محسوس نه شي نوروژه به نيسم کني نه نيسم پدي وجه دځوروژونيت مي دروځي په لسوبجووکړوپه دي وخت کې کتاب تسيرالاصول الی جامع الا صول دارود مترجم څلورمه حصه ګورمه په دي کې پنځمه صفحه باندي دروژي دنيت په بيان کې داحاديث ليکلي شويدي عن حفصه رضی الله عنها قالت رسول ﷺمن لم يجمع الصيام قبل الفجرفلاصيام له اخرجه اصحاب السنن ، وعن عائشة رضی الله عنها وحفصة رضی الله عنهاانهما قالتلايصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجراخرجه مالک والنسائی . ددي ترجمه يې داليکلي ده چه دپيشمني نه مخکې دروژي نيت اونه کړودهغه روژه نه کېږي حضرت مهرباني وکړي زروفرمائي چه دي کتاب کې داحديث ليکلي شويدي داصحيح دی يانه ؟ که صحيح وی نو د وړومبي مسئلي سره ددي تطبيق دي اودي عاجزچه دادومره روژي ونيوي چه دهغي نيت ئي دلسوبجونه کړي وه هغي روژي وشوي يانه ؟

جواب: روی مسلم عن عائشة رضی الله عنها قالت دخل النبی ﷺذات يوم فقال هل عندکم شئ فقلت يارسول الله ﷺماعندناشی فقال فانی صائم[الحديث] وروی الشيخان وغيرهما ان النبی ﷺبعث رجلا ينادی فی الناس يوم عاشوراان من اکل فليصم(ای ليمسک) بقية يومه ومن لم ياکل فلا ياکل (التعليق المبعد) وړومبي حديث نه دنفل روژي نيت په ورځي کې. اودويم حديث نه دفرض روژي نيت په ورځي کې معلوميږي ځکه ړومبی دلسم محرم روژه فرض وه، به وردکښر من الا خبارکماخرج الطحاوی الربيع وعائشه وعن جابروعن قيس رضی الله عنهم وفی الباب اخباراخرمخرجة فی السنن والصحاح(التعليق الممجد) اورمضان دوجه دمقررکېدونه مشابه دي دلسم محرم روژي سره چه وړومبي فرض وه نوپه نفل اوهغه چه مقررفرض روژه ده پديکې نيت کول دورځي هم جائزدي نوخامخابه دحديثونوپه مينځ کې تطبيق دپاره چه کوم حديث سوال کې ذکرشويدي دابه ددي روژونه بغير په

نورورځوباندي حمل کېږي لکه قضاء کفاره يانذرشومثلا ، اوستاهغه روژي بي شکه صحيح دي ، ۲۵ رمضان المبارک ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانيه / ص ۱۲۷)

څنګه چه لسوکالوماشوم لمونځ نه کوي نودوهلوحکم دي اياپه روژه کې هم دغه حکم دي

سوال:(۱۷۶) **بهشتي زيوردولسمه** :- مسئله چه کله هلک ياجيني دروژي نيولو لائق شي نوهغوي ته هم دروژي حکم دي اوچه کله دلسوکالوعمر ته ورسي نو روژه پري په وهلواونيسي که تولي روژي نه شي نيولي نو چه څومره نيولي شي اودي نيسي(بهشتي زيور ص۳۲مجتبائي دهلي مسئله نمبر۱۴ فتاوی رشيديه) ماشومانوته دلمونځ حکم داوه کالوپه عمر کې دي اولسوکالونه پس دوهلوحکم دي که لمونځ نه کوي نودروژي به نسبت هم دغه حکم دي يانه ؟

جواب: دروژي په باره کې داحکم نه دي ، فقط(ص ۱۳۴ فتاوی رشيديه حصه دوم قاسمی ديوبند) په ظاهره سره دواړوکتابونه کې اختلا ف معلوميږي وضاحت اوفرمائي

جواب: فی الدرالمختاراول کتاب الصلوة بعدذکرحديث مروا اولادکم باالصلوة وهم ابناء سبع واضربواهم عليهاوهم ابناء عشرمانصه والصوم کاالصلوة علی الصحيح کمافی صوم القهستانی معزيا للزاهدي الخ. ددي نه معلومه شوه چه دي کې دوه قوله دي په يوکتاب کې يوقول اخستي شويدي په دويم کتاب کې دويم قول اخستي شويدي نوهيڅ اشکال نشته ۲ذی قعده ۵۴هـ (النور /ص ۲۰ ذی قعده)

ذکردبعضومسئلوکوم چه متعلق دي دمياشت درمضان وغيره سره

سوال:درمضان دمياشت ګواهي چه دشريعت دقانون مطابق دباهرنه دقاضي نه علاوه بل چاته راشي اوقاضي هغه اونه مني نودي کس دپاره ديرشم روژي نيول څه حکم دي چه دقاضي اودعام خلقوپه نزدهغه يوکم ديرشمه روژه ده اودوريځ دوجه نه سپوږمي نه وي ليدلي شوي لکه څنګه چه سخکال وشوه اوآياپه ده ضروري ده چه عام مسلمانانوته ددي معتبرګواهي اوددي بنيادباندي ديوي روژي دقضاراوړوخبرورکړي ياقاضي ته پريږدي چه عام خبارئي واله هغه ته راګرځي اوپه هغه باندي داعلان کولو اونه کولوبوج پروت دي بهرحال دقاضي په اختلا ف باندي داسړي په خپل يقين اودمعتبري ګواهي کې په کوموکوم خبروماموردي ؟

جواب: دښکاره قاعدونه معلومیږي چه دقاضي سره دی اختلا ف نه کوي نه عمل کې نه په اعلان کې یا دعمل دي نه کېدوپه وخت پدي باب کې هغه دقاضي شرعي قائم مقام دي البته که ده یقین معلوم شي چه قاضي خطاشویدي نوخاص خلقوته ددي حقیقت خبرپه داسي طریقه ورکړي چه پکې څه قسم گډوډي اوفتنه نه وي. ۵ شوال ۱۳۳۴ھ (تتمه رابعه ص ۵۵)

باب مایفسدبه الصوم اویکره ومایوجب القضاء والکفارة

دهغه څیزونوبیان چه هغه سره روژه ماتیږي یامکروه کیږي اوقضایاکفاره لازمیږي

تحقیق مفطـــرشدن حقنه

سوال: (۱۷۹)حقنه (چیلم) سره روژه ماتیږي یانه که ماتیږي نوپه څه وجه. اوروژه حقنه (چیلم) سره ماتولی شوي یانه. په روژه کې خوبه څه نقصان نه راځي ؟

جواب: فی الدرالمختار ولوادخل حلقه الدخان افطر ای دخان کان الی قوله فلیتبنه له فی ردالمحتاروبه علم حکم شرب الدخان ونظمه شرنبلالی فی شرحه علی الوهبانیة بقوله-

ویمنع من بیع الدخان وشربه وشاربه فی الصوم لا شک یفطر

ویلزمه التکفیرلوظن نافعا کذا ادافعا شهوات بطن فقرروا،

پدي روایت کې صفادي چه حقنه سره روژه ماتیږي اوکفاره (۱) واجبیږي پاتي شوه داخبره چه دي سره روژه ماتول نوکوم سړي چه دعذردوجه نه څښي هغه ته مکروه نه ده اوکوم سړي چه صرف دشوق اومشغولتیا دوجه نه څښي هغه دپاره مکروه ده۱۰رمضان ۱۳۲۲ھ (امداد ج۱ ص ۱۷۳)

وجوب قضاصوم باانزال که بقبله ومس شد

سوال: (۱۸۰)یوکس درمضان دروژي نیت وکړواوصبائي یې اتفاق سره خپلي بي بي سره

(۱) افطارپه نفس شرب باندي نه شی قیاس کیدی څکه چه دنفس شرب حکم ضرورت اوعدم ضرورت سره مختلف کیدیشی خوافطارکې هیڅ ضرورت نشته په دي وجه افطارکې مطلقا مکروه کیدل پکاردي الا اذالم یکن هناک مفطرآخر ۱۲تصحیح الاغلاط صفحه ۳۱،

یوځاي شو دیوځاي کېدوپه حال کې بي اختیاري سره انزال وشو دغه وخت هغه غسل وکړو اودسحرلمونځ ئي جمعی سره وکړواوتوله ورځ یې روژه سره تیره کړه پداسي حال کې دي کس دپاره قضااوکفاره دواړه ورکول پکاردي یاصرف قضاراوړي یاقضااوکفاره دواړه معاف دي آیادصبح صادق نه ترلمرختوپوري هم هغه حکمونه دي چه کوم دنمرراختونه پس یادنمرپریوتونه پس دي ؟

جواب: فی الهدایة لوانزل بقبلة اولمس فعلیه القضاء دون کفاره، ددي نه ثابته شوه چه که بښکلولوغیره سره انزال وشوه نودروژي قضا لازم ده کفاره نشته خوپه دغه ورځ هم توله ورځ خوراک څښاک جائزنه دي اوداجواب په هغه صورت کې دي چه دیوځاي کېدونه مرادصرف مچي اخستل وي اوکه چري مراد کوروالي وي نوقضااوکفاره دواړه لازم ده لکه څنګه چه بښکاره ده اودصبح صادق دراختونه پس هم هغه حکم دي کوم چه دنمرراختونه پس دي والله اعلم ۱۱رمضان المبارک ۱۳۲۴ھ (امداد ج۱/ ص ۱۷۲)

حکم انزال درصوم بدوانیدم انپ

سوال: (۱۸۱)یوکس ته کله کله داخبره پیښږي چه کله په اسپه باندي سورشي اوزغلوي یې نوشرمګاه په حرکت کې راشي اومني اوزي اتفاق سره یوه ورځ دروژي په میاشت کې په اسپه سوروه چرته تلودغه واقعه راپیښه شوه ددي په باره کې چه دشریعت څه حکم وي په هغي خبرداري راکړي آیاکفاره ده یاقضا؟

جواب: په ده(۱) نه کفاره شته اونه قضابلکه روژه یي صحیح ده اوپه ځاي ده فی الدرالمختاراواحتلم اوانزل بنظراوبفکراه قلت وهذا المسئول عنه دونه کماهوظاهروالله اعلم وایضاً ۱۸ رمضان المبارک ۱۳۲۵ھ (امداد ج ۱/ص ۱۷۸)

سوال: (۱۸۲) په اس باندي دسورلي په وخت کې شرمګاه حرکت کولوسره مني اوزي روژه ماته شوه یانه ؟

(۱) احتیاطاً قضاء نیول پکاردي دي جواب باندي هم بعض عالمانوکلام کړیدي کوم چه په محلقاتودتتمه اولی ص ۳۲۲په حوالی سره ددی نه وروستوسوال (۱۷۷) کې په دي کلام اوشواحتیاطاً دقضانیولوحکم اولیکلی شو ۱۲ محمدشفیع فان دفیق وانصف فان الانصاف خیرالاوصاف چونکه خاص جزی دستیاب نشدجناب مجیب مدظله وقدس سره!

جواب: نه ، تسامح درلفظ قلت وهذا المسئول دونه

اصلاح تسامح ازتجربه معلوم است که بوقت سواری فرج بسرج سوده میشودبسبب حرکت ازمزاج رقیق مني بدفق وشهوت ولذت بیرون مي اید اغلب که مرادسائل همین طوراست پس ازین قاعده وعبارت ردالمحتار روزه ان شکسته معلوم میشودقضاء است کفاره نیست. قوله(اومس فرج بهیمة اوقبلها فانزل) وکذالا یفسدصومه بدون انزال بالاولیٰ ونقل فی البحر وکذا الزیعلی وغیره الاجماع علی عدم الا فساد مع الانزال واستشکله فی الا مداد بمسئلة الاستمناء بالکف قلت والفرق ان هناک انزالاً مع مباشرة بالفرج وهنابدونهاوعلی هذافالا صل ان الجماع، المفسد للصوم هوالجماع صورة وهوظاهراً ومعنی فقط وهوالا نزال عن مباشرة بفرجه لا اوفی فرج غیر مشتهی.عاده اوعن مباشرت بغیرفرجه فی حمل مشتهی عادة ففی الا نزال بالکف اوبتفخیذاوبتبطین وجدت المباشرة بفرجه فی فرج غیرمشتهی عادة وفی غیر مشتهی عادة وفی انزال المس ادمی اوتقبیله وجدت المباشرة بغیر فرجه فی محل مشتهی اما الا نزال بمس اوتقبیل بهمیة فانه لم یوجدفیه شی من معنی الجماع فصار کالا نزال بنظر اوفکر فلذا لم یفسد الصوم اجماعاً هذا ماظهرلی من فیض الفتاح العلي۱۲ ردالمحتار۲ص۱۲۱ /ج۲ / ظاهراست که درمانحن فیه مباشرت فرج ثابت است مانندا ستمناء باالکف اوباالتفخیذاوباالتبطین چراکه فرج بسرج مباشرت شد وبعده انزال شد روزه فاسد بخلا ف انزال بمس فرج بهیمه وتقبیل ان وانزال بسبب نظر وفکر که دراه فرج مباشرت نیست پس مانحن فیه فوق شد نه دون آن فتدبر. قدس سره درین

جواب نظرثاني بامعاون فرمایند که بنده را روایت ذیل ردالمحتار درخوف شوخشیت انداخته است که براندام لرزه افتاده است چه امکان است که امثال ماقیاس مسئله برفتوی دهند والله تعالی هوالمصوب والعاصم ، القاضی اذاقاس مسئلة علی مسئلة وحکم ثم ظهر روایة بخلا ف اذکیا خوارزم قاس المفتی علی القاضی لا لی ان قال والکلام فی الخصومة فی الا خره ولا شک ان کلا من المباشرو المتسبب ظالم اثم وللمظلوم الخصومة معهما ۱۲ ردالمحتار ج۳ /ص ۵۳ (تتمه اولی / ص ۳۴۶)

حکم ادخال صائم چیزي رادرکوش وبیني

سوال:(۱۸۳)اي عالمانوددین اومفتیان دشرعي متین په رمضان کې دروژه دارپه غوږ پوزه یاسترګه کې څه شی بهیدونکې لکه تیل یاعرق یااوبه وغیره یااوچ شي لکه سفوف وغیره دارواچوي یاپه سرکې دماغوطاقت دپاره تیل یاعرق یااوبه اچول اوابوکې دننه اودس ماتول یاغوپه وهل یا غړغړي کول اوپه سرباندي یا به بل ځاي باندي دوائي لګول یاپه یوژور زخم کې چه په سرکې وي یاخیتهه یاپه بل ځاي کې وي په هغي مرهم لګول یاعرق یاتیل وغیره دارواچول جائزدي یا نه اوکه جائزنه وي بیاهم یورروژه سره ددینه چه ورته پته ده چه جائزنه ده بیاهم په خطائي سره یاقصد سره یاداچه پته ورته نشته . دجائزپه خطائي سره یاپه قصدسره ئي په دغه څیزونوکې یوکاروکړونودیکې په کوم صورت کې کفاره ده اوکوم صورت کې قضاده اوکوم صورت کې نه کفاره نه قضاء ؟

جواب:دغوږیادپوزي په سوري کې لونده دوائي اچولوسره روژه ماتیږي اوکفاره واجب نه ده ومن احتقن اواستعط اوراقطرفی اذنه افطرولا کفارة علیه(هدایه) اوکه وچه دوائي وي نوکه دماغوته رسیدل یقیني وي نوروژه ماتیږي، والاّلا .کمابحثه الشامی . اوپه سترګي کې دوائي یاسر باندي لګول روژه نه ماتوي ولا باس بالکحل ودهن الشارب (هدایه)اواوبه رسول په دغه ځایونوکې په صحیح روایت روژه نه ماتوي ولواقطرفی اذنه الماء اودخله لا یفسدصومه (هدایه) اوپه اوبوکې اودس ماتولوسره یاغوپه وهلوسره هیڅ نه کیږي البته که اوبه دننه لاړي نوماتیږي ولوابالغ فی الا ستنجاء حتی بلغ موضع الحقنة فسدوهذافلمایکون ولوکان فیورث داء عظیماً (درمختار) اوکفاره نه لا زمیږي کمافی مسئله الاحتقان فی الهدایه،علی هذا القیاس که غر غړي کولوکې اوبه دمری نه ښکته لا ړي نوروژه ماته شوه والاّ لا . اوسروغیره باندي دوائي لګول جائزدي قیاساً علی العین ودهن الشارب. اوکه دسریاخیتي زخم دومره ژوردي چه دماغوته یاخیتهه ته رسي نوپدي کې دوائي اچولوسره روژه ماته شوه خوپه دي شرط[1] چه هغه دننه خیتي یادماغوته اورسي . ولوداوی جائفة اوامة فوصل الی جوفه اودماغه افطر(هدایه) اوچونکه لونده دوائي کې رسیدل ښکاره وي په دي وجه دهغي کې دروژي ماتیدومطلقاً حکم کړي شو،الا ان یعلم عدم وصوله الی الجوف والدماغ اوداوچي دوائي حکم دهغي په عکس

[1] تغیرتصحیح الاغلاط ص ۳۱ نه شویدي۱۲

دي اونوروزخمونوکې دوائي اچولوسره روژه نه ماتيږي . اووچه دوائي کې تفصيل ذکرکړي شو اوکوم صورتونه چه ذکرشول پدي کې چه کوم کې روژه نه ماتيږي په هغي کې نه قضاشته نه کفاره اوپه کوموکې چه روژه ماته شوه په هغي قضاشته کفاره نشته که په قصدسره وي برابره خبره ده که دمسئلي يودوه وي اوکه نه وي لا ن الجهل لا يعتبرفی ضروريات الدين، اوکه په هيره سره وي نوروژه صحيح ده ځکه چه خوراک اوڅکاک چه پوره روژه ماتوونکې څيزونه دي اوکفاره هم واجبوي پدي کې په هيره سره روژه نه ماتيږي نو نوروڅيزونوکې په طريقه اولی سره په هيره روژه نه ماتيږي والله اعلم ۱۳۰۴ هـ امدادالفتاوې ج۱ ص ۱۷۹)

په غورکې په قصدسره اوبواچولوسره روژه ماتيږي يانه

سوال :(۱۸٤) دشرح وقايه په کتاب الصوم باب مايوجب الا فساد کې ئي ليکلي دي اوصب فی احليلة وهن ادنی اذنه ماء الی قوله لم يفطر اومولوي عبدالحي لکهنوي فرنکي محل نورالله مرقده ددي عبارت توجيه داليکلي ده امافی صب الدهن فی الا حليل لا نه ليس بين المثانة وبين الاجوف منفذيصل به اليه حتی يوجدالمفطر،وفی صب الماء فی الاذن لا نه ليس فيه صلا ح البدن بخلا ف الدهن .ما ددي عبارت دمطالعی نه دامعلوم کړي وه چه که روژه دارقصداً په غوږکې اوبه واچوي نوروژه نه ماتيږي يانه تاسوفرمائيلی وه چه په قصدسره اوبواچولوسره روژه ماتيږي اوس عرض کوم چه زماهغه پوه صحيح نه وي نه ستاسواومعتبراومفتی به قول راته وښائي ؟

جواب :اصل خبره داده چه دي مسئله کې اختلا ف دي صحيح والی دواړوطرفوته شته کېديشي ماپه احتياط باندي عمل بئيرګنړلوځکه چه ليکلي وه بهرحال دواړوطرفته ګنجائش شته ، هدايه تبيين ،محيط ،اودلوالجيه کې روژه نه ماتيدوته يې ترجيح ورکړيده چه اوخانيه بزازيه اوفتح اوبرهان کې ئي روژه ماتيدوته ترجيح ورکړي ده کذا فی ردالمحتارباب مايفسدالصوم ومالا يفسده.۸ جمادي الا خری ۱۳۲۹ھ (تتمه اولی / ص ۲۳)

حکم جماع کردن صائم بوقت فجربظن شب

سوال :(۱۸۵)يوکس دژمی په موسم کې درمضان چه مياشت کې دروژي په نيت کوته کې خلي بی بی سره ډخوبه راويښ شونوده داخيال وه چه شپه ده بی بی سره کوروالي وکړو

چه باهزئي وکتل نوصباشوي وه دي دواړوپه ذي خيال چه روژه نه دی شوي اوبه ئي وڅکلي په دي صورت کې دوي دواړوباندي کفاره ده ياصرف قضا اوپه دي صورت کې که دواړواوبه نه وي څکلي نوپه دوي کفاره وه ياصرف قضياروژه صحيح وه ؟

جواب:چه کله په خيال دشپي کورالی وکړواوبيائي وکتل چه صباراختی دي داروژه صحيح نه ده خوټوله ورځ به خوراک څکاک نه کوي اوکفاره پري لا زم نه ده واذاتسحروهوبظن ان الفجرلم يطلع فاذاهوقدطلع امسک بقية يومه ولا کفارة عليه (هدايه) فی الدرالمختارفی موجبات القضاء اوجامع علی ظن عدم الفجر،اوکه دورځي يي اوبه اوڅکلي .دروژي هغه تعظيم ونه کړوکفاره لا زم نه ده قضاهرصورت کې لازم ده که اوبه يي څکلي وي اوکنه . والله واعلم ۱۳۰۴ھ (امداد/ج۲/ ص۱۸۰)

حکم فردبرون اب درحلق بخطا

سوال :(۱۸٦)که يوروژه دارپه رمضان کې په درياب کې لا مبووهي اوپه دهوکې سره بغيرداختياره سره ددي نه چه روژ ه يي يادده بياهم ځوځله اوبه وځلکې نوپه ده کفاره ده ياصرف قضا؟

جواب : سره دياددروژي نه بغيردقصدنه که اوبه ئي اوڅکلي ځوداسې صرف خطائي کوونکې دي په ده باندي قضاء ده . ولوکان مخطيااومکرهافعليه القضاء (هدايه) فی موجبات من الدرالمختاروان فطرخطاء بان تمضمض فسبقه الماء والله اعلم امداد/ج۱ /ص ۱۸۰)

حکم رفتن اب دربينی بحالت استنشاق

سوال :(۱۸۷) که ديوروژه دارسره دياده داستنشاق په وخت کې دپوزي دطرفنه اوبه په خطائي سره ياقصد سره دماغوته ورسيدي يادماغوته نه دي رسيدلي مګردومره لري لا ړي چه ده ته تکليف وشونوپه ده کوم صورت کې کفاره ده اوکوم صورت کې قضاء ده اوپه کوم صورت کې نه کفاره ده نه قضائ ؟

جواب:دمتن دروايت متعلق دپوزی په لاراوبه رسيدلوسره روژه نه ماتيږي قياساً علی ادخاله الا ذن والله اعلم ۱۳۰۴ھ (امداد/ج۱/ ص ۱۸۱)

ددي مسئلي تتمه ازملحقات تتمه اولیٰ امدادالفتاوی

خبرداري ۳ (۱) :-فتاوی امدایه مطبوعه مجتبائي اول جلد/ص۱۸۱/ کې چه کومه مسئله ذکرشویده چه دپوزې په لاړدماغوته اوبورسیدلوسره روژه نه ماتیږي الخ په دي مسئله کې بعضووجوباندي ماته ترددي یعنی که پوزه باندي مړۍ ته اوبولاړي بناخوروژه ماته ده پدیکې شک نشته صرف دماغوته درسیدوپه صورت کې راته شک دي تحقیق وکړي بعض وکړي بعض عالمانودشرح المجمع عبارت نقل کړیدي لواستنشق فوصل الماء داخبریي راکړیدي لواستنشق فوصل الماء فوصل الماءالی دماغه افطر۱۲؛ شربنلایي حاشیه دررالمکارم نمبر۲۰۳ کتوونکې دهم دعالمانونه ددي تحقیق وکړي اشرف علي

فائده :-اودغه داهم لیکلي دي که دربعض مسائل فتاوی امدادیه په تسماح واقع است اگرجناب اجازت دهندبحضور فرستاده اینده بعده بطورالحاق طبع کناشدتاکه عوام درغلطي نه افتندالخ مادهغې اجازت مهرباني سره لیکلي دي که ماته دهغي فهرست راغي انشاءالله په څه موقع کې به زه هغه خواره کړم کنې دکتونکوداسانتیادپاره زه دهغه پته لیکم دي پاره چه دهغه نه په خپله معلومات وکړي اوښه خبره داده چه دهغه نه دهغه ځایونومعلومات وکړي اوداسي عالمانونه ځان مطمئن کړي کوم باندي چه دمخکې نه اطمینان دي دهغه پته داده مولوي محمدبخش صاحب ډاکخانه شهرچوتي ضلع ډیرغازي خان ملک پنجاب .ددي اخري مشوري وجه داده چه زمادهغه سره ملاقات نه دي شوي اونه ئي راته پوره حالات معلوم دي اشرف علی (تتمه اولی/ ص۳۲۸)

دفائدي دمضمون تکمله چه خبرداري نمبر۳ کې لیکلي شویده

په دغه فائده کې چه کوم فهرست ذکرشویدي بیاهغه دویم ځل ماته راغلی یوپه ۳۰ربیع الثانی / ۱۳۳۲هـ / کې لیکلي شوي(۲) وه دریم په ۱۸ رجب / ۱۳۳۲هـ / کې راغله دلته هغه هم هغه شان نقل کوم چاته اطمینان اوشي ډیره ښه ده کنې داطمینان دځاي نه معلومات وکړي(۳) اشرف علی ۵ رجب / ۱۳۳۲هـ (ملحقات تتمه اولی / ص ۳۳۰)

---

[1] امدادالفتاوی مخکینی مطبوع کې دی ځای کې څه اطلاګانی دمختلفوبابونومتعلق لیکلی شویدی داسبابوپه متعلق دنمبر۳ اطلاع وه هغه دلته نقل کړلی شوه ۱۲محمدشفیع!

[2] بیادریم فهرست د۱۸رجب ۳۲هـ لیکلی شوي راورسیدو ۱۲!

[3] دادمسئلوفهرست ددی دویم جلدپه اخرطبع کړي شویدی هغه دي وکتلی شی ۱۲محمدشفیع!

حکم یافتن بزک تنبول دردهن بوقت صبح

سوال :(۱۸۸) دیروخلقوپه رمضان کې دشپې په نیت دروژي پان وخوړواوځملاستل اتفاق سره ټولوته خوب ورغي ټول دغږغړي کولونه پان یې خوله کې وه چه اوده شول سحرراپاسیدل نودچاپه خوله کې پوره پان وه دچاپه خوله دچړي نه زیات دچاپه خوله کې چړي برابردچاپه خوله کې ددال ماش برابراودچاپه خوله کې صرف یودوه پانړي وي اودچاپه خوله کې هیڅ نه وه خوشپې یې غرغړه نه وه کړي نوپدي صورت کې دچاروژه صحیح ده اوپه چاباندي قضاواجب ده اودچاروژه چه صحیح نه وه اوهغه روژه ماته کړه یعني کوژه یې وکړه نوپه هغه به کفاره واجب وي اودچاچه روژه صحیح وه اوهغه دناپوهی نه کوژه کړه نوپه هغه کفاره ده یاقضاء ؟

جواب :اوده کېدوپه وخت کې پان خوله کې وه اواوده شول اودسحره پوري خوله کې وه. روژه ماته اوپه کوم صورت کې چه پان خوله کې نه وه نوښکاره خبره ده چه تیرشوي به وي اودابه اووایوچه دسحرنه پس ئي تیرشویدي لان الحادث یضاف الی اقرب الا وقات علی مافی قواعدالفقه ،اوکه پان ئي خوله کې پوره اومونږوبیاهم غالبه ده چه دهغي هغه رس به یې ضرورمري کې تلي وي دهغه دلیل دادي چه حکیمان اوطبیبان اصل السوس وغیره خوله کې کېږدي اوخوب معلوموي که رس نه وي رسیدلي نوددي نه څه فائده شوه چه کله رسیدل ثابت شي نوځکه ددي خوب کې روژه ماته ده اوقضاپري لازم ده او(شرب نائماً درمختارفی موجبات القضاء) اوکه داوده کېدونه مخکې یې پان توکړواوغرغړي ئي ونه کړي نوکه خوله داوري هومره یادهغي نه زیات وه اوپه خوب کې یې تیرشونوقضاپري واجب ده اوکه ددي نه کم وي نوروژه ماته نه وه ولواکل لحماً بین اسنانه فان کان قلیلا لم یفطر وان کان کثیر الفطر والفاصل مقدارالحمص ومادونهاقلیل هدایه،اوروژه ماتول دصحیح روژي واله اوفاسدي روژي واله تیرشو فتذکر،التبه که سره دصحیح کېدودروژي نه یې روژه ماته کړه نوکفاره اوقضادواړه لازم دي لان ظنه لیس بمستندالی دلیل شرعی والله اعلم ۱۳۰۴ هـ (امداد /ج۲/ ص ۱۸۱)

حکم بقائي سرخی تنبول دردهن

سوال :(۱۸۹) یومولوي صاحب دلته دامسئله بیان کړه چه دي سره عوامونه مشکل

جوړشو هغه داچه مولوي صاحب فرمائيلي دي په څنګه دريښموتارتقسيموونکې په خوله کې ريشم تلوسره دهغي رنګ په توکانړوکې راځي که روژي په حالت کې دغه توکانړي تيرشول نوروژه ماته ده دغه شان پان خوړونکې ته هم سره دخولي صفاکولونه هم دپان هغه سوروالی په توکانړوکې سحره پوري راځي کوم سړي چه پان خوري هغه که خوله صفاهم کړي اوبيائي هم دغه توکانړي تيرشول روژه ماته شوه اوس معلومات کووچه ددي پان قياس دريښم په مسئله بادندي کول صحيح دي يانه که صحيح وي نوبياخودتول عمرپان خوړونکوباندي ددغه روژودوپاره نيول لازم دي يانه که لازم دي يانه که لازم وي بياچه کوم دمرضونودوجه نه دتمباکوخوړلوعادت دي هغوي ته به ډيرتکليف شي سره دتيريدو دتوکانړودروژي دصحيح والی که څه صورت وي نووي ليکې ؟

جواب: دريښموتارتقسيموونکې مسئله خودروژي په حال پوري مقيدده يعني دروژي په حالت کې هغي تارپه خوله کې لوندکړو اوکټ کړو اوپه توکانړوکې دهغي رنګ راغي اوهغه څوک تيرکړي اودلته خوپان دروژي په حالت کې نه شي خوړلي مخکې نه خوړلي شوي وي چه دهغي اثرپه خپله روژه کې هم سره دکوشش دلري کولونه هم موجودوي کوم چه داختيارنه باهردي اوداسي غيراختياري اثرروژه نه ماتوي په خپله دروژي په حالت کې هم دوړه يامچ يالوګی مړي ته دننه شي هغي سره هم روژه نه ماتيږي ځکه چه هغي ته يي عذروئيلي دي لعدم امکان التحرزعنه .دارنګه وئيلي شويدي اوبقی بلل فيه بعدالمضمضة وابتلعه مع الريق کطعم ادوية ومص اهليلج الخ کذافی الدرالمختار رجب ۳۶هـ (خامسه / ص ۶۲)

حکم فسخ نيت صوم درشب

سوال:(۱۹۰) يوسړي درمضان په شپه دروژي درمضان نيت وکړويابغيردرمضان نه دشپي يادورځي دنفل روژي نيت وکړواوس هغه په شپه کې ياورځ کې عذردوجه نه يابغيردعذرن نيت ماتوولي شي يانه اوکه ده دانيت په عذرسره يابغيرعذرنه مات کړواوکوژه يي وکړه نوپه ده کفاره ده ياصرف قضاء؟

جواب: نيت ماتول دشپي ممکن دي چه دکوژي قصدوکړي اودورځي چه کله روژه شروع شوه اوس نيت ماتول بي کاره دي ولا يبطل باالمشية(قوله انشاء الله) بل بالرجوع عنهابان

يعزم ليلاً على الفطر ونية الصائم الفطرلغو (درمختار) نوکه رمضان کې دشپي نيت کړي وه اومات ئي کړو اودورځي ئي کوژه وکړه نوقضالا زم ده. ومن اصبح غيرناوللصوم فاکل لا کفارة عليه ،اوکه دورځي يي مات کړواوکوژه يي وکړه نوکفاره لا زم ده لمامرمن ان نية الصائم الفطر لغو. اوکه بغيردرمضان نه دشپي نيت يي دروژي وکړه اوماته يي کړو نونه قضاشته اونه کفاره لمامرانهاتبطل باالرجوع ليلا. اوکه د ورځي يي نيت مات کړونوقضالا زم ده لا لغوکمامر. اوکه معين روژه وي نوپه هغه کې بغيردعذرنه نيت ماتول جائزنه دي اوکه معين نه وي دهغي وخت نوجائزده .والله اعلم . ۱۳۰۴ هـ (امداد /ج۱/ ص ۱۸۲)

حکم افطارغيرناوی صوم

سوال:(۱۹۱) يوسړي په رمضان کې دشپي نه نه ده روژي دنيوؤنيت وکړو اونه ده نه نيوؤ ورځي هغه ته خوراک څکاک جائزدي يانه اوکه څه يې ونه خوړل اونه يې څه وڅکل نودهغه روژه صحيح ده يانه . اوکه کوژويې وکړه نوپه ده قضاده ياکفاره ؟

جواب:که چري په رمضان کې روژه داردزوال نه مخکې نيت ونه کړو نودهغه روژه صحيح نه ده اګرکه دورځي اوبې تږي وي. خوخوراک څکاک دحرامو الی دوخت دوجه نه جائزنه دي اوکه خوراک يي وکړونوصرف قضاپري لازم ده. لمامران من اصبح غيرناوالخ،والله اعلم ۱۳۰۴هـ (امداد /ج۱ / ص ۱۸۲)

حکم دادن کفاره نمازميت به بنی هاشم

سوال:(۱۹۲) دفوت شوؤلمونځونودکفاري په مصرف يوه شبه پيداشويده که مرحومي وصيت کړي وي نوبياخوبه دمال ددريمي حصي څخه دهغي ويستل واجب دي اوداکفاره به صدقه واجبه کې دشماريدودوجه نه په شان دزکات ، عشر، سرسايه ، اودروژي دکفاري هاشميانو ته نه ده ورکول پکارخوچه هرکله يې وصيت نه دي کړي نودايوتبرع (احسان) شوه اوداصدقه نفلي شوه پدي وجه دنورونفلي صدقو په شان هاشميانوته ورکول جائزکېدل پکاردي مادامسئله تلا ش کړه هيڅ ځاي کې هم ملا ؤنه شوه دبهشتي زيوردعبارت نه چه که کفاره يې ويسته نوخپل فضل اوکرم سره هغه قبول کړه ددي خيال تائيدکوي چه کفاره تبرع ده ؟

جواب: بالکل تبرع ده اوددي مقضاهم ښکاره خبرده چه دغه ده چه بنی هاشم دپاره دي جائزشي مګردغورکولونه معلومیږي چه دفدیې دلا زم حکمونونه داهم ده چه بنی هاشم دهغي مصرف نه وي. اوپدي کې دارازدي چه داتبرع ده خولګیدلي ده دواجب سره دوجه دفدیي کیدونه کني په دي کې به دهغي اثرځه امیدنه وه کوم چه فدیه کې دي نوددي مثال دنفل لمونځ په شان دي چه اودس وغیره هغي دپاره هم شرط دي دهغي نظیر دفقهاؤپه کلام کې دادي چه دعقیقي(دماشوم سرکلی کول) حکمونه ئي دقرباني په شان لیکلي دي حالانکه عقیقه واجب نه ده بلکه په خپله که قرباني هم نفلي وي نودهغي هم دغه حکمونه اوشرطونه دي کوم چه واجب دي سوچ وکړي نوروعالمانوته رجوع کول هم مناسب دي جمادی الاول ۱۳۳۸ھ.

دروژي کفاره په اداکولوکې دکال تعین کول اودروژي په کفاره کې تتابع (پرله پسي والي) ضروري ده

سوال:(۱۹۳) یوکس باندي ددوۍرمضانودوه روژي دکفاري وي خوکاله وشول چه هغه بغیردتعین نه دهغه کال کوم کې ئي چه روژه ماته کړي وه دیوي روژي کفاره ئي ورکړه نو داکفاره دیورمضان صحیح شوه یانه اودکوم رمضان صحیح شوه.درومبني یادروستني اوس دبل رمضان کفاره سره دتعین دکال نه یي ورکوله پنځلس روژي یې نیولي وي په شپارسم روژه کې ئي نیت کول دشپي نه هیرشو اودزوال نه پس یادشوچه زه دفلا نکې کال دروژوکفاره ورکوم اونن نیت کول ماته ټوله شپه یادنه شول غرض داچه هغه روژه مي هم پوره کړه اونوروژي نیسم.اوس اوفرمائي چه کله شپیته روژي ونیوي شي نوکفاره پوره شوه یانه ځکه چه کفاره کې دشپي نه نیت کول ضروري دي اوددہ نه یوپه هیره پاتي شویده اوکه ورومبي روژه کې نیت شرط وي نومعلومه نه ده اوکه دده بی بی دمعمول مطابق هره ورځ دی دخوبه پاځولي وي اوپیشمني ئي پري کړي وي اوده ته په خوراک کولوکې دروژي خیال رانغي یاصبائي ته نزدي داوبوځکلوضرورت راغي اوده پدي خیال چه اوس به صباشوي وي پدي وجه یي اوبه ونه ځکلي خودروژي خیال ورته رانغي نوبیاهم دغه کفاره صحیح کېږي یانه . که نه صحیح کېږي نوکه ددغه یوي روژي قضاراوړي نوصحیح ده یانه یادسرنه بیاشپیته روژي اونیسي ؟

جواب:فی الدرالمختاروالشرط للباقی من الصیام (اقول ومنهاصوم الکفارة) قران النیة للفجرولوحکماوهوتبییت النیة للضروره وتعینهاالخ. وفیه ولوتکررفطره ولم یکفر للاول یکفیه واحدة ولوفی رمضانین عندمحمدرحمه الله وعلیه الاعتمادفی ردالمحتارقوله وعلیه الاعتمادونقله فی البحرعن الاسراروتقله قبله عن الجوهرة لوجامع فی رمضانین فعلیه کفارتان وان لم یکفر للاولی فی ظاهرالروایة وهوالصحیح الخ . قلت فقداختلف الترجیح کماتری ویتقوی الثانی بانه ظاهرالروایة الخ. وفی الدرالمختارباب الظهاروالاصل نیة التعین فی الجنس المتحدسببه لغووفی المختلف سببه مفیدوفی ردالمحتارولذاکان صوم رمضان من قبیل الاول والصلوة من الثانی وکذاصوم یومین من رمضانین(ای هومن قبیل المختلف سببه) ددي روایتونونه معلومه شوه چه درومبني کفاره هرکله ده دکال تعین ونه کړو نودیوکال کفاره هم ادانه شوه [1] که چري دیویقین یې کړي وي نوهم به دیواداشوي وه برابره خبره ده که درومبني وه که ددویمي مګردویمه کفاره ددي وجه نه چه مینځ کې یوه روژه صحیح نه شوه نوداکفاره هم صحیح نه شوه اوس به دسرنه بیاددواړوروژوکفاره اداکول راځي فعلا. والله اعلم ۳۰ شوال / ۲۲ھ.
(تتمه / ج۱/ ص ۵۹)

تداخل کفارات صوم یعني دځوروژودپاره یوه کفاره پوره ده

سوال:(۱۹٤) دعمرپه ورومبني حصه کې زمانه ځوروژي په قصدپاتي شوي وي اوخوپوري چه ماته یادوي تقریباً پنځلس یاشل به وي اوس که چرته ددي قضاراوړل غواړم نودشریعت دحکم مطابق دهري روژي په بدل کې دوه میاشتي روژي نیول پکاردي اوپرله پسي نیول هم شرط دي په دي شرط باندي عمل کول ډیر مشکل معلومیږي ځکه چه دخوراک دکموالي دوجه نه اوس کمزوري ډیره زیاته ده اوددي سره که دوه څلورکاله برابرروژي هم اونیسم نوډیري کمزوري دوجه نه فرض عبادت کې به هم قصورراشي اوددي نه علاوه به نورهم ډیرحقونه ضائع شي نودي حالت کې څه کول پکاردي ؟

جواب:قضاخوددغه روژوپه شمیرکې برابرخوښکاره خبره ده چه ضروري دي یعني شل

---

[1] داحکم هله دي چه کله یې روژه په کوروالی ماته کړي وي که په غیرد کوروالی یې ماته کړي وي نوتول راجح په بنیادیوه کفاره واجب ده په دي وجه دتعین ضرورت پاتی نه شواوددواړوکلونوکفاره اداشوه ۱۲ رشیداحمدعفی عنه!

روژي وي نوشل روژي نيول پکاردي اوس پاتي شوه کفاره په دي وجه قصداً دروژي ماتي کړي يعني چه شروع کولو سره ماتي کړي پدي کې مختلف اقوال دي امام محمد رحمه الله په نزد دوؤرمضانونوکې يازيات روژوکفاره کې هم تداخل کولي شي کمافی الدرالمختار نواوس که پدي حال کې چه کوم سوال کې ذکردي په دي قول هم عمل وکړيشي جائزدي نوپدي بنياد باندي شپيته روژي پرله پسي دکفاري په نيت سره نيول واجب دي ددي نه هيچا ته هم تيخته نشته اوکه شروع کولوسره يي نه وي ماتي کړي بلکه دسرنه يي نيت هم دروژونه وه کړي نوصرف برابرقضالا زم ده کفاره لا زم نه ده فقط ۳۰ ذی الحجه ۱۳۳۲ھ (تتمه اولی / ص ۲۰)

تحقيق وتفصيل تداخل كفارات صوم

سوال:(۱۹۵) ديورمضان دځلورپنځوروژودطرفنه يوکفاره (شپيته روژي) پوره ده يانه که پوره ده نودهغي سره داشرط هم دي چه تولوروژي ديوسبب دوجه نه ماتي شوي وي يادا شرط نشته ؟

جواب:دراتلونکې سوال په جواب کې به ددي جواب هم راشي ۲۰ جمادی الثانی ۱۳۳۱ھ/جواب بهشتي زيور دريمه حصه کې يي ليکلي دي. **مسئله** که ديورمضان دوه دري روژي چا ماتي کړي نويوه کفاره واجب ده البته که دغه دوه روژي ديورمضان نه وي نوجداجداکفاره به ورکول راځي انتهی ددي مسئلی نه مطلقاً معلوميږي چه برابره خبره ده دهرقسم سبب نه چه داروژي خوړلي شوي وي يوه کفاره کافی ده اودبل څه سبب تحقيق نشته خوپه دي شرط چه ديورمضان وي بهشتي ګوهرکې په تتمه دريمه حصه کې . ذکردي **مسئله** دکوروالي نه علاوه که دبل څه سبب نه کفاره واجب شوي وي اويوه کفاره تراوسه پوره شوي نه ده بل کفاره واجب شوه نودي دواړودپاره يوه کفاره پوره ده اګرچه دواړي کفاري ددوؤرمضانونووي هن که دکوروالي په وجه څه روژي ماتي شوي وي نودهريوکفاره پوره به جداورکوي اګرکه ورمبني کفاره ددوؤرمضا نونووي هن که دکوروالي په وجه څه روژي ماتي شوي وي نودهريوکفاره به جداورکوي اګرکه رومبني کفاره ئي نه وي اداکړي انتهی ددي مسئله نه معلوميږي چه که روژي دکوروالی په سبب ماتي شوي وي نويوه کفاره پوره نه ده اګرچه ديورمضان وي اوکه دکوروالي نه علا وه دځه بل سبب نه کفاره واجب شوي وي نويوه کفاره پوره ده اګرچه ددوؤرمضانونووي لکه

ديوکس چه ددوؤرمضانونوروژي يوځاي کړي نوپنځه روژي شي داپه څه سبب سره دکوروالي نه علاوه ماتي شوي وي نودورومبي مسئله مطابق يوه کفاره پوره ده اوددويم مسئلي مطابق پنځۀ کفاري ورکول راځي نوکومه خبره صحيح ده[1] ؟ جواب -: دبهشتي زيورسندکې خوهغه وخت څه روايت ملا ؤنه شو مولوي احمدعلی صاحب مرحوم پته نه لګي چه دامسئله دکوم ځاي نه ليکلي ده البته دبهشتي ګوهر موافق روايت په درمختاراوردالمحتارکې شته خوورمبني مسئله کې بغيراختلا ف نه اودويمه کې سره داختلا فه فقط!

عدم وجوب تقديم قضاء برکفاره

سوال:(۱۹۶) جناب دقضاروژوپه باره کې فرمائيلي وه چه دتولوروژوکفاره شپيته روژي دي اوس داعرض کوؤچه قضاروژي مخکې نيول پکاردي يادکفاري روژي مخکې نيول پکاردي ؟

جواب:فی ردالمحتارتحت قول الدرالمختارقض وکفرمانصه وانماقدم القضاء اشعاراً بانه ينبغی ان يقدمه علی الکفارة الخ،ج۲ / ص ۱۷۴ / ددي روايت نه معلوم شوه چه زيات بهترخوداده چه قضاروژي اول ونيوي شي خوکه دکفاري روژي هم ورومبي ونيسي بياهم جائز دي! ۹ذی قعده ۱۳۳۵ھ (تتمه خامسه/ ص ۳۸)

---

[1] حاشيه بهشتی ګوهر:- ازمولاناظفراحمدمدظله دي مسئله کې دري مذهبه دي يوداچه چه مخکې دکناري نه مطلقاً تداخل کيدیشي دويم داچه يورمضان کې مطلقاتداخل کيدیشی او دوؤرمضانوکې مطلقاً تداخل نه شی کيدی دريم داچه دجماع په کفاره کې مطلقاً تداخل نه شی کيدی اودغيرجماع په کفاره کې مطلقاً تداخل کيدیشی په بهشتی زيورکې يې دريم مذهب اختيار کړي دي اوپه بهشتی ګوهر کې دريم مذهب دااختلاف دمولوی احمدعلی صاحب مولف بهشتی زيوراومولوي عبدالشکور صاحب دفقه دعلم دي اوحضرت مولانامرحوم ومغفورپه تتمه ثانيه امدادالفتاوی صـ ۳۷کې ديوسوال په جواب کې مسئله دبهشتی زيور غيرمعلوم السنداومسئله دبهشتی ګوهر يې مستندالدرالمختارورد المحتارخيال ګرځولی دي اومونږه دهغی په اصلاح کې ثابت کړيدی چه مسئله دبهشتی زيور ددرمختار نه ماخوذده. اودغه دهغه په نزدراجح ده من شاء التفصيل فليرجع الی اصلاحاتنا المتعلقة بالتتمة المذکور ۱۲ تصحيح الاغلاط .بياوروستودبهشتی ګوهرپه مسلك کې ترميم اوشواوس حاصل دمسئلی دادي چه په غيرجماع کې مطلقاً تداخل جائزکيدیشی اوجماع کې ديورمضان کفاری متداخل کيدیشی ددوو رمضانونه څکه چه جماع مطلقاً تداخل نه کيدل دظاهرروايت نه خلاف دي . کمايظهرمن الشامية زمرافی الفلاح - خلاصه داده چه په ظاهرروايت کې ديورمضان کفاری متداخل کيدیشی هرکله چه تراوسه يې څه کفاره نه وي اداکړي ددوو رمضانونه شی متداخل کيدي اوپه ديکې جماع اوغيرجماع تول برابر دي خومونږپه غيرجماع کې قول صحيح اومعتمداخستی دي ۱۲ ظفراحمد ختم!

طاعونی ستن (تیکه) سره روژه نه ماتیږي

سوال:(۱۹۷) څه طاعوني جراثیم دبیزي یاګډي په یخني یاپیووغیره بهیدونکې شي کې اچوي چه کوم ځاي کې هغه خپل نسلونه زیاتوي بیاددغه ذکرکړي شوي مادي نه لږغوندي واختستی شي اودستن په ذریعه دیوسوئي یادمنږک وغیره په جسم کې داخل کړي چه هغي یې سره په دغه سویه یامنږک کې دطاعون مرض علامي ښکاره شي اوچه کله لږښه شي نوبیادهغه مادي نه لږغوندي دهغه په جسم کې داخلولي شي داځل دطاعون علامي دوړومبي په نسبت ډیر کمزوري وي دغه شان څوځله چه ددي مادي نه دسویي اودمنږک په جسم کې داخلولوسره ددي منږک اوسویي داحالت شي چه بیالږغوندي طاعون جراثیم ورکې واچوي نوپه سویه اومنږک کې علامي دطاعون مرض علا مي ښکاره شي اوچه کله لږښه شي نوبیادهغي مادي نه لږغوندي دهغه په جسم کې داخلولي شي داځل دطاعون علا مي دووړمبي په نسبت ډیرکمزوري وي دغه شان څوکله چه ددي مادي نه دسویي اودمنږک په جسم کې داخلولوسره ددي منږک اوسویي داحالت شي چه بیالږغوندي طاعون جراثیم ورکې واچوي نوپه سویه اومنږک علا مي دطاعون نه پیداکېږي ځکه چه دهغي وینه ددغه مادي دزهرونه داسي متاثره شي چه بیاهغه قسم لږ غوندي زهرپه هغوي باندي هیڅ اثرنه کوي اوس ددغه سویي یا منږک دویني نه هغه وینه واخلي اودستن په ذریعه یې یوصحت مندانسان په بدن کې داخل کړي نوهغه سره معمولي غوندي علا مي پیداشي چه دهغي نه هغي ډیرزښه شي اوبیایه دغه طاعوي مرض کې دمبتلا کېدوویره نه وي اوکه متبلاکېدوویره هم وي اوکه مبتلا هم شي نودهغي نه معمولی غوندي طاعون مرض پیداشي هلا کوونکی نه وي اودهغي اثرشپږومیاشتوپوري وي شپږومیاشتونه پس که ضرورت وه نو بیاستن لګول پکاردي بهرحال ددي تفصیلي حالت اوکېفیت لیکلونه زمااصل مقصد چوکوم باعث دي ددي خط دلیږلونه هغه دادي چه روژه دارته داسي ستن لګولوسره به خوځه نقصان نه راولي یاروژه ورسره ماتیږي که ماتیږي نوقضاسره کفاره هم لازم ده یانه داخیال دي وي چه طاعون ټیکه (ستن) یوقسم دوائي ده اودګس لاس په مټه باندي وهلی کېږي دپچکاري هغه سوکه چه داوسپني ده اوپه اوږدوالي کې دري کرښي برابروي ټوله په جسم کې داخلولي شي چه دهغي اثر په رګ رګ اودماغ وغیره کېږي دادیوفتوی په شکل کې خط ستاسوپه خدمت اقدس کې درلیږلی کېږي ؟

جواب:دي سره روژه نه ماتیږي البته دوائي په پلیت شي سره ده ددي وجه نه پکې اختلاف دي. ۲۶رمضان / ۱۳۲۸هـ (تتمه اولی / ص ۲۲)

په روژه کې په خوله کې ددوائي کېخودوحکم

سوال:(۱۹۸) که دیوسړي په غابښ درد وي دهغي دلري کېدودپاره څه دوائي استعمال کړي پدي طریقه سره چه هغه دوائي مري کې دننه لاړه نه شي یادپان خوړو واله دپان پانړه خوله کې اوژوي اوتوکانړي دننه تیرنه کړي یانسوارچه تمباکومیده کړي اودهغي نه جوړکړي اودپنجاب ډیرخلق یې خوله کې اچوي ځینې خلق یې پوزي سره بوي کوي دیته یعني نسوار صرف خوله کې کېخودوسره خپل عادت پوره کړي نوروژه ماتیږي یانه په دلیل سره جواب راکړي بینواتوجروا؟

جواب:فی درالمختار وکره له ذوق شئی وکذامضغه بلاعذرقیدفیهما الخ،ثم عدعذراً مست الیها الحاجة فی الحال ککرن الزوج الخلق وخوف الغبن فی الشراء.ددي نه معلومه شوه چه داټول صورتونه مکروه دي. لا سیماء قدایدالکراهة الحدیث من قوله ﷺ افطر الحاجم والمحجوم وقوله علیه السلا م من رفع حول الحمی اوشک اویوقع فیه ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۲۹ هـ (تتمه اولی / ص ۲۵)

التي(قي) روژه ماتونکې ګنړلوسره قصداً خوراک وکړي دي باندي دقضااوکفاري حکم

سوال:(۱۹۹) یوبیمارسړي په رمضان کې روژه داروه. صبایي هغه قی په ډکه خوله وکړي بیاپري تنده زیاته شوه خودروژي دماتیدودویري نه یې دوائي ونه څکله څکه چه هغه کس ته پته وه چه التوکولوسره روژه نه ماتیږي خودیوسړي نه ئي دجمعي دمانځه نه پس خپل خیال صحیح کولو دپاره تپوس وکړو چه التوسره روژه ماتیږي یانه نوهغه سړي ورته ووئیل چه التوسره خوروژه ماتیږي که تکلیف وي نوکوژه کړه پدي وجه دغه بیماردمانځه نه پس دتندي سري دوائي اوځکله وروستوورته معلومه شوه چه التوسره خوروژه نه ماتیږي اوس دي صورت کې به روژي قضانیول راځي یادوړاه یعني قضااوکفاره به اداکول راځي اوددي بیماررروژه ماتول قصداً به ګنړي یاغلطي سره که قصداً ده نوقضااوکفاره دواړه راځي اوکه غلطي سره وي نوبیاپري قضا اوکفاره دواړه نشته یا شته مالا بدمنه دفارسي کې یې لیکلي دي که اګردوایاغذا قصداً خورد کفاره واجب بود مګرمحشی

صاحب دخزانه المفتين اوعالگيري په حواله سره ليکي که اين سخن وقتی است که دواغذا برائی اصلاح بدن وبدل مايتحلل مقرربوده باشد يعني اورازجنس دوا غذا قرارداده باشند وا لا کفاره لا زم نيايد .آری قضاواجب شود . کذا فی خزانة المفتين هکذا فی العالمگيريه (۲) درمضان دروژي دکفاري څه قاعده ده دهغه څومره اندازه ده فقط ؟

جواب:دعامي فتوی ورکول شرعاً څه شبه نه پيداکوي پدي وجه دغه کوژه کول به قصداً ګنرلي کيږي که تنده قابل دبرداشت وه نوبياروژي ماتولوسره قضااوکفاره دواړه لا زم دي .فی الدرالمختاراذاحتجم فظن فطره به فاکل عمداً قضی وکفرلا نه ظن فی غيرمحله حتی لوافتاه هفت يعتمدعلی قوله الی قوله لم يکفرللشبه وفی ردالمحتارويشترط ان يکون المفتی ممن يوخذمنه الفقة ويعتمدعلی فتواه فی البلدة، ج۲/ص۱۷۴/ دکفاري شپيته روژي به يوبل پسي نيسي فقط. ۸ رمضان / ۱۳۳۰هـ (تتمه اولی / ص ۲۲)

بخورهغه څيزونه چه سوزولوسره دهغي نه خوشبوي څي دي سره روژه ماتيدل

سوال:(۲۰۰) ماقولکم ايهاالعلماء الکرام دام فضلکمطحطاوی حواشی مراقی الفلاح کې دي فی سکب الا فر لووجدبدامن تعاطی مايدخل غباره فی حلقه افسدلوفعل الخ. ويدل عليه التعلل بعدم امکان الا حتراز انتهی اومحقق ابن عابدين شامی په حاشيه ددرمختارکې ليکې اذاوجدبدامن تعاطی مايدخل غباره فی حلقه افسد لوفعل شرنبلا ليه انتهی .ددي دواړوعبارتونواومثالونونه داثابتيږي چه که روژه دارته ددواسي کارنه بچ کېدل بغيردنقصان اودتکليف نه ممکن وي چه دهغي په مري کې ددوړي يالوګی دننه کېدوباعث وي ددي نه باوجودهم دي داکاروکړي نوروژه يې ماته شوه درمضان شريف کې دورځي په دريمه ياځلورمه ورځ په مړوکې يادميلادشريف په مجلس کې دروژه دارودډلي په خواکې لوبان(يوقسم ګوندي دي چه لرګي باندي ئي کېدي اووي سوزوي يوخوشبوئي پيداکوي) سوزول اګربتی بلول چه داځه ضروري کارنه دي ددي نه بغيرهم دګلابواوبوشيندلووغيره سره ياعطر تقسيمول په خلقوکې يادروژه داروپه خواکې لوبان يااګربتی بلول اودهغي نه ګيرچاپيره نزدي نزدي دروژه داروناسته په داسي ځای کې چه کې لوګي په مري اودماغوکې ددي خلقويقيناً اوضرور رسي اوس ددي کارکولو دوجه نه چه لوګي مري يادماغوته ورسی سره ددي نه چه دهغي نه ځان بچ کول ممکن وه

اويادمجبوري دوجه نه ممکن نه وي ددي عبارت موافق افسدلوفعل داکارونه روژه ماتوونکې دي يانه بينواتوجروا؟

جواب:داکوم قيدونه چه سوال کې ذکرشويدي داپه خپله روژه ماتوونکې دي اوقضا راوړل يې واجب دي! فی الدرالمختاراودخل حلقه غباراوذباب اوخان ولوذاکرا استحساناً لعدم امکان التحرزعنه فليتنبه له کمابسطه الشرنبلالی وفی ردالمحتارقوله لوادخل حلقه الدخان ای بای صورة کان الادخال حتی لوتبخربخورفاواه الی نفسه واشمه ذاکرا لصومه افطرلامکان التحرزعنه وهذامايغفل عنه کثيرمن الناس ولايتوهم انه کشم الوردومائة والمسک لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسک وشبهه وبين جوهردخان وصل الیٰ جوفه بفعله امداد وبه علم حکم شرب الدخان الخ !

ذی قعده ۱۹ ۱۳۳۰هـ (تتمه اولی/ص۲۷)

عمل برتخمين درتعدادصيام فاسده

سوال:(۲۰۱) که ديوکس نه ددوه دريوکالودرمضان دروژي خورلي شويدي خويورمضان کې ځيني روژي دکوروالي په وجه ماتي شويدي اوځيني دځه بلي وجه نه ماتي شوي وي چه هغي سره صرف قضاواجبيږي اويورمضان کې صرف دقضاروژي خورلي شويدي خوپوره طريقي سره ياد نه دي چه رمضان کې دکفاري روژه نه وي خورلي شوي اوداهم معلوم نه دي چه هررمضان کې څومره روژي خورلي شويدي خوپه اندازي سره معلوميږي چه پنځه پنځه ياشپږشپږروژي به وي اودايانه دي چه په هررمضان کې څومره روژي کوروالي په وجه ماتي شويدي اوځومره روژي په بل سبب ماتي دي يعني هغه سبب سره چه کوم کې صرف قضا واجبيږي نواوس ددي روژوقضا اوکفاره څه رنګه اداکړي اونيت هم څه رنګه وکړي ؟

جواب:غالب ګمان باندي دعمل وکړي احتياط دپاره دي دوه څلورروژي زياتي ونيسي اوپه نيت کې ورمبي روژه واجب وئيل کافی دي. ۲۱ جمادی الثاني ۱۳۳۱ هـ (تتمه ثانيه / ص ۳۵)

وجه مفطر نبودن غيبت باوجودمفطر بودن زنا حالا نکه غيبت اشدمن الزناست

سوال:(۲۰۲) کنزالدقائق کې راغلي دي چه ومن جامع اواکل اوشرب غذاً

اوداواً ، عمداً قضی کفر . اوحدیث کې راغلي دي. وعن ابی سعیدوجابرؓ قال قال رسول اللهﷺ الغیبة اشدمن الزنا الخ . هرکله چه زناسره روژه ماتیږي نوپه غیبت سره په طریقه اولی ماتیدل پکاردي پدي چه غیبت دزنانه زیات سخت دي ؟

جواب: اشدیعني سخت کېدلوسره روژه ماتیدل لا زم نه راځي ځکه چه داسخت والی په اعتبارګناه دي نه پدي اعتبارچه دروژي رکن سره ئي منافات دي په خلا ف دخوراک څکاک اودکوروالی چه دادروژي سره منافی دي یعني امساک عن المفطرات الثلث اخری درجه ده چه هغه روژه دوجه دیوځاي کېدودګناه نه قابل قبول نه ده خودنه قبلیدوسره صحیح کېدل لا زم نه دي لکه څنګه چه پینسوزورندولوسره نمونځ نه قبلیږي خوصحیح کېږي اوداسخت والی هم من کل الوجوه نه دي بلکه خپله حدیث کې دهغه خاص وجه بیان شویده چه زناتوبي سره معاف کېږي اوغیبت بغیردهغه چانه چه تادهغه غیبت کړیدي هغه تامعاف نه کړي نونه معاف کېږي!

۱۲ رمضان ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه/ ص ۷۰)

حکم تبرودرصوم برائ دفع تشنګی

سوال: (۲۰۳) درحالت صوم ازشدت تشنګی برائ تفریح وتبرید غسل کردن جائزاست یانه ؟

جواب: فی الدرالمختار لا تکره حجامة وتلفف بثوب مبتل ومضمضة واستنشاق اواغتسال للتبرد عنه الثانی وبه یفتی وفی ردالمحتارقوله وبه یفتی لا ن النبی ﷺ صب علی راسه الماء وهوصائم من العطش اومن الحرروواه ابوداود وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یبل الثوب ویلفه علیه وهوصائم ولان هذه الا شیاء یهاعون علی العبادة ودفع الضجرالطبعی وکرهها ابوحنیفة رحمہ اللہ لمافیها من اظهارالضجرفی العبارة کما فی البرهان امداد ج۹ /ص/ ۱۸۳ ازین روایت معلوم شد که اګرغسل کردن بدین طوراست که ازواظهاربی صبری می شود کراهت دارد واګربطورتسهل عبادت واستعانت بروباشد غیرمکروه است وهووجه التوفیق بین قول الا مام والثانی!

رمضان ۱۲ / ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه /ص۷۷)

په روژه کې دشین مسواک وهلوحکم

سوال: (۲۰۴) په روژه کې دکیکرشین مسواک وهل جائزدي یانه ؟

جواب: جائزدي .لما فی الدرالمختارولاسواک ولوعشیا اورطباالماء علی المذاهب فی ردالمحتار اماالرطب الافضرفلا باس به اتفاقاً کذافی الخلا صه نهر!

ج۲ / ص ۱۸۳ / ۳ شوال / ۱۳۳۳ھ (تتمه اولی ثالثه / ص ۸۷)

په روژه کې په غابنونوباندي ددوائي مګلو(منجن وغیره) حکم

سوال: (۲۰۵) په بهشتي زیوردریمه حصه صفحه پنځلس باندي روژه ماتوونکې څیزونوپه بیان کې ئي لیکلي دي. مسئله کوئله اوجوي اوغابنونوپوري مګل چه صفائي دپاره اومنجن(دغابنونوصفاکېدودوائي) سره غابنونه صفا کول مکروه اوکه ددي نه څه مري کې لا ړل نوروژه ماته شوه سخکال یوکس پدي اعتراض وکړو اوهغه اووئیل چه څوپوري دمري نه ښکته نه وي تلې روژه کې څه خرابي نه راولي اوداخبره بالکل غلطه ده داخودارد و رسالي دي په دي څه اعتبارپکاردي بلکه دومره مخکې لاړوچه که کوئلي سره یامنجن سره غابنونه صفاکول مکروه شول نوزه ئي ذمه داریم اوددي کس دوجه نه پدي کال روژه څه کسانوخپل غابنونه کوئلي اومنجن سره صفاکول بلکه ماته اونوروکسانوته هم ډیرسختي سره اووئیل که څه روایت په فقه کې ددي په ثبوت کې اولیکلي شي نوځه لري ده کېدیشي چه ددي خلقواصلا ح وشي چه خپل ملګري به زیات مضبوط شي ؟

جواب: فی الدرالمختاراوذاق شیأبغمه وان کره لم یفطرفی ردالمحتارقوله ان کره ای الالعذر کمایأتی. ط ج ص۱۶۲/ثم قال فی الدرالمختار وکره له ذوق شئی وکذا مضغه بلا عذر قیدفیهماقاله العینی ککون زوجها اوسیدهاسئی الخلق فذاقت وفی کراهة الذوق عندالشراء قولا ن ووفق فی النهر بانه ان وجد بدا ولم یخف غبناکره و الا لا الی قوله وکره مضع علک ابیض ممضوع والا فیفطرفی ردالمحتارقوله ابیض قیده بذالک لا ن الا سود غیرالمغضوع وغیرالملئم یصل منه شئ الی الجوف الی قوله فان کان مما یصل عادة حکم بالفساد لانه کالمتیقین . ج۲ / ص ۱۸۰ / ددي رویتوانونه واضحه شوه چه دا کارمکروه دي اوکه عادةً خپتي ته ورسي نوروژه ماته ده. ۲ذی قعده ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه / ص ۶۹)

حکم خوردن تلا نیه دررمضان برائ معذورفطر

سوال:(۲۰۶) رمضان کې که څوک بیماروي یاحائضه وي دهغوي روژه دارانومخامخ پان یاډوډي خوړل په شریعت کې جائزدي یانه ؟

جواب:فی النهایه قیل تاکل الحائض سراوقیل هی والمسافر والمریض جهراً . جامع الرموز،ج۱ / ذی قعده ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه / ص ۱۰۹)

مکروه نبودن روزه ازبودن دندان مصنوعی دردهن

سوال:(۲۰۷) څه فرمائي عالمان په دي مسئله کې چې دیوسړي غابنې مات شویدي هغه په خپله خوله کې هروخت مصنوعی غابنونه لګولی وي غابنونه دسنګ مرمر اوبرنه جوړشویدي دوه څیزونونه مصنوعی غابنونه جوړیږي نه پکې بوي شته نه مزه نه په دي دواړوخیزونوکې څه شي په اوبوکې حل کیږي . اوس هغه سړي روژه نیول غواړي نواوس سوال دادي چه دروژي په حالت کې که دغه مصنوعي غابنونه خوله کې وي نوروژه خوبه نه مکروه کیږي صحیح جواب سره خبرداري راکړي ؟

جواب: نه مکروه کیږي، ۱۸ شعبان ۱۳۳۸ ھ (تتمه خامسه / ص ۱۵۲)

حکم وجوب کفاره برافطارکردن قبل الغروب بسبب رویت هلا ل قبل ازغروب

سوال:(۲۰۸) تیرشوي رمضان دزیات دورځي نه شروع شوي وه اوپه دیرشم تاریخ دجمعه په ورځ ختمیدونه پس دخالی په شپه سپوږمي اولیدي شوه اوپه ټول هندوستان کې دخالي په ورځ اختروشوه مګرچرته اتفاق سره داوشول چه دناپوهي دوجه نه دجمعی په ورځ دغرمي نه روستویادهغي نه لږ مخکې سپوږمي لیدوسره دورځي یعني دیرشم تاریخ باندي یې روژه ماته کړه نوپه دي صورت کې په دوي باندي صرف قضا ده یاکفاره به هم ورکول راځي دمعتبروکتابونوپه حواله سره جواب راکړي اودغرمي نه مخکې یادوروستولیدودواړه یوحکم دي یاڅه فرق شته که فرق وي نوڅه فرق دي ؟

جواب:فی الدرالمختارورویته باالنهارللیلة الاتیة مطلقاً علی المذهب ذکره الحدادی وفی ردالمحتارمطلقا ای سواء رؤی قبل الزوال اوبعده وقوله علی المذاهب ای الذی هو قول ابی حنیفة رحمه الله ومحمد رحمه الله قال فی البدائع فلا یکون ذالک الیوم من رمضان عندهما قال

ابویوسف رحمه الله ان کان بعدالزوال فکذالک وان کان قبله فهوللیلة الماضیه ویکون الیوم من رمضان وعلی هذا وعلی هذا الخلا ف هلال شوال فعندهمایکون للمستقبلة مطلق ویکون الیوم من رمضان وعنده لوقبل الزوال یکون للماضیه ویکون الیوم یوم الفطر الخ . وبعد نحونصف صفحة لا ن الخلا ف علی ماصرح به فی البدائع والفتح انما هوفی رویته یوم الشک وهویوم الثلا ثین من شعبان اومن رمضان فاذاکان یوم الجمعة المذکور یوم الثلا ثین من الشهروروی فیه الهلا ل نهاراً فعندابی یوسف ذالک الیوم اول الشهر(ای باالقیدلمذکور) وعندهمالا عبرة لهذه الرویة ویکون اول الشهریوم السبت سواء وجدت هذه الرویة اولا الخ،ج۲/ص۳۵۲/ وفی الدرالمختاراوحتجم فظن فطره به فاکل عمداً قضی وکفر لا نه ظن فی غیرمحله حتی لوافتاه مفت یعتمدعلی قوله اوسمع حدیثا ولم یعلم تاویله لم یکفر للشبهة وان اخطأالمفتی ولم یثبت الا ثرالا فی الادهان وکذا الغیبة عندالعامة زیعلی لکن جعلهافی الملتقی کالحجامة ورجحه فی البحرللشبة فی ردالمحتار قوله یعتمدعلی قوله ویشترط ان یکون المفتی ممن یوخذمنه الفقه ویعتمد علی فتواه فی البلدة وح ویصیرفتواه شبهة ولا معتبربغیره الخ . وبه یظهران یعتمد مبنی للمجهول فلا یکفی اعتمادالمستفتی وحده فافهم قوله وکذالغیبة لا ن الفطربهایخالف القیاس والحدیث وهوقوله ﷺ ثلاث تفطرالصائم مؤول بالاجماع بذهاب الثواب بخلا ف حدیث الحجامة فان بعض العلا ماء اخذبظاهره مثل الا وزاعی واحد امداد ولم یعتدبخلا ف الظاهریة فی الغیبة لا نه حدیث بعدامعنی السلف تاویله بماقلنا فتح وفی الخانیة قال بعضهم هذا والحجامه سواء وعامة المشائخ قالوا علیه الکفاره علی کل حال لا ن العلماء اجمعوا علی ترک العمل بظاهرالحدیث وقالوارادبه ثواب الا خرة ولیس فی هذاقول معتبر فهذاظن مااستندالیٰ دلیل فلا یورث شبهة الخ، ج۲ / ص ۱۷۴-۱۷۵ / ددي روایتونونه دافائده راوتله چه دزوال نه پس چه په دیرشم تاریخ سپوږمي ولیداي شوه هغه په اتفاق سره دراتلونکې شپې ده اودچاپه نزدهم دغه ورځ دوړومبي شوال نه ده نونه دچاعالم مذهب دي اونه حدیث صوموالروایته وافطروالرویته دچاپه نزددغه معني ده نودغه کارنه چرته حدیث کې شته اونه چرته فتوی شته نوهیڅ څه شرعی دلیل اونه موندی شو چه هغه سره څه په لویه شبهه پیداشي پدي وجه دغه خلقوباندي قضااوکفاره دواړه لا زم دي البته که دزوال نه مخکې سپوږمي لیدل شوي وي نوپه هغه

کې به داتفصیل وه چه که روژه ماتول ددغه حدیث په بنیادوي نودغه حکم به وه خکه چه د حدیث دغه معنی دهیڅاپه نزدهم نه ده اوکه دامام ابویوسف رحمه الله په قول وي نوکه ددغه قول خبرروژه ماتوونکي ته وي پاڅالوي مفتی دغه فتوی ورکولی نوصرف قضا لازم راتله اوکه دادواړه کاره نه وه بیاهم قضااوکفاره دواړه لازم راتلل . اګرچه هغه کاردامام ابویوسف رحمه الله دقول موافق وي خکه چه ددغه کس دشبی خوخه وجه نه وه.

۸ ذی قعده ۱۳۳۸ھ (تتمه خامسه / ص ۱۶۲)

یوسړي ټول عمرپه سفرکې وي نوهغه به قضاراوړي یانه

سوال :(۲۰۹) یوسړی اکثرپه سفرکې وي اورمضان هم په سفرکې تیریږي رمضان نه پس هغه ته دپاتي کېدوموقع نه ملا ویږي که ټول عمرهغه ته داقامت (پاتي کېدو) موقع ملاونه شي نودرمضان قضاپه هغه لازم ده یانه اودفدیه وصیت هم به هغه لازم دي یانه بینواولکم عندالله الاجرالبحزیل ؟

جواب :په مسافراومریض باندي قران کریم کې دقضاواجبیدوسبب یې صیام عدة من ایام اخرموندل یې خودلی دي نوکه ورځي یې اوموندي نوقضاپه اندازه دهغه ورځوموندلو شوواجب ده ګني نه واجبیږي اګرکه ټول په سفرکې وي فلا تجب علیهم الوصیة بالفدیة لعدم ادراکهم عدة من ایام اخرولوماتوابعدزوال العذروجبت الوصیة بقدرادراکم عدة من ایام اخرکذا فی الدرالمختار(تتمه خامسه / ص ۱۴۹)

دروژي په حالت کې په فرج کې ږېړاغلولوحکم

سوال :(۲۱۰) یوضروري مسئله دي وخت کې داپیښه شویده هغه داده یوزنانه درحم (بچه دانی) په مرض کې مبتلاده اوکمزوري هم ډیره زیاته ده هوښیاردائټري دنه ملا ویدودوجه نه ئي حکیمي علاج پریخودواوډاکټرعلاج ئي شروع کړو ډاکټرعلاج کې چه کومه هوښیاره مس ده دهغي نه علاج کوي هغه مس وائي چه درحم دکوږوالی دوجه نه داشکایت دي که چري رحم کې دننه دربړکړه یومیاشت دوه میاشتي دلاس په ذریعه ورخیژوي نوارام به راځي پدي هغه خپله تجربه بیانوي اوس سوال دادي چه رمضان شریف راغلودغه ږېړننه کولوسره چونکه اندام دننه دي په روژه کې څه خرابي راولي یانه اوکه څه خرابیدودوجه نه رمضان شریف کې داعلاج مبذکړیشي نومرض نورهم زیاتیږي نوکه

دي حالت کې روژه پریږدي اوعلاج کوي داجائزدي یانه ؟

جواب :دروژي په حالت دغه ږېړکړخیژولوسره روژه ماتیږي خوکه دروژي وخت نه علاوه بې خیژولي وي اودروژي په حالت کې په بدن کې وي نودي سره روژه کې څه نقصان نه راځي، ۲۷ شعبان المعظم / ۱۳۳۲ھ (حوادث خامسه / ص ۱۶)

دانجکشن ستنی سره روژه ماتیږي یانه

سوال :(۲۱۱) څه فرمائي علماء دین پدي مسئله کې چه دستن په ذریعه دوائي بدن کې اچولي کېږي دی سره روژه ماتیږي که نه دشریعت په دلیلونونوسره جواب راکړي ؟

جواب :داکټرانونه معلومات کولوسره اوبل دتجربي نه هم ثابت شویده چه انجکشن په ذریعه دوائي رګونوته رسولي کېږي اووینې سره په رګونوکې هغه روانه وي دماغوته یاخیتي ته دوائي نه رسي اوروژه هله ماتیږي چه دوائي دماغومینځ ته یاخیتي ته ورسي مطلقاً دیواندام مینځ ته یارګونوته رسیدوسره روژه نه ماتیږي پدي وجه انجکشن په ذریعه چه بدن ته کومه دوائي رسول کېږي هغې سره روژه نه ماتیږي دفقهاؤ عبارتونودوه قسم تقریباً بلکه حقیقتاً ددي دعوی تصریح کوي اول خوداده چه فقهاء په زخم باندي دوائي اچولوته مطلقاً دانه دي وئیلي چه دي سره روژه ماتیږي داقیدلګوي چه دازخم دخیتي یاددماغووي خکه چه دي دووقسموزخموسره دوائي دماغویاخیتي ته رسي ګنې رګونوکې دننه خونوروقسمه زخمونوسره هم دوائي رسي نوهم ډیردفقي جزئیات داسي دي چه په هغې کې دوائي وغیره چه بدن کې دننه رسیدلي وي خوچه دماغویاخیتي ته ونه رسي نوداهم روژه ماتوونکې نه ده لکه دسړي وړوکې اودس ماتي په اله کې چه دننه دوائي یاتیل واچوي نوددریووارواماموانواتفاق دي چه روژه نه ده ماته شوي کماصرح به الشامی حیث قال وافاد انه لویقی فی قصبة الذکرلایفسداتفاقاًولا شک فی ذالک شامی،ج۲ / ص ۱۰۳ / نقلا عن ابی بکرالبلخی که دوائي مثاني پوري ورسي بیاهم دامام اعظم رحمه الله اودامام محمد رحمه الله په نزد روژه نه ماتیږي اوامام ابویوسف رحمه الله دي لره روژه ماتوونکې ګڼړي هغه هم په دي بنیادچه هغه ته معلومه ده چه دمثاني اومعدي په مینځ کې دتیریدویوه لاره ده چه هغې سره دوائي معدی ته رسي ګني صرف مثاني ته په رسیدو باندي امام ابویوسف هم داوئي چه روژه نه ماتیږي په دي صاحب دهدایه داختلاف په

باره کې فرمائیلي دي فکانه وقع عندابي یوسف ان بینه وبین الجوف منفذا ولهذایخرج منه البول ووقع عندابی حنیفة ان المثانة بینها حائل والبول یترشح منه وهذا لیس من باب الفقة محقق ابن همام ددي په تشریح کې فرمایي یفیدانه لا خلا ف لواتفقوا علی تشریح هذالعضوفان قال ابی یوسف بالافساد انماهوعلی بناء قیام المنفذبین المثانة الجوف (الی قوله) قال فی شرح الکنز وبعضهم جعل المثانة نفسهاجوفاً عندابی یوسف وحکی بعضهم الخلا ف مادام فی قصبة الذکرولیسابشئی اهق . دغه رنګه که غوږکې اوبه واچوي نوروژه ورسره نه مایږي کماصرح به فی الدرالمختاروالخلا صه ، حالانکه غوږهم یوخالي ځاي دي دغه شان که یوسړي انګوروغیره دیوتارسره وږي اوعنباً مربوطابخیط اخرجه لا تفسدصومه خلا صه ومثله فی العالمګیره مطبوعة الهند/ص ۲۰۲ ولفظ ومن ابتلع لحماً مربوطاً علی خیط ثم انتزعه من ساعته لا تفسدوان ترکه فسدکذافی البدائع،که مطلق خالي ځاي دبدن کې څه شي رسیدل روژه ماتوونکې وي نوبیاخودوږوکې اودس ماتي اله هم یوخالي ځاي دي اومثانه خوپه درجه اولی خالی ځاي دي غوږ اومري هم یوخالي ځاي پدي کې څه شي راتلل په اتفاق امامانوروژه نه ماتوي ددي نه معلومه شوه چه مطلقاً دبدن په خالي ځاي کې روژه ماتوونکې څیزونو رسیدوسره روژه نه ماتیږي بلکه خاص ددماغواودمعدي جوف مراددي بلکه دماغ هم اصل نه دي دماغ یې پدي وجه اخستي دي چه دماغوته درسیدونه وروستودهغي لاري په ذریعه سره معدی ته رارسي لکه رحمه الله عبارت ددي ټولونه زیات واضح اوښکاره دي وهذا وماوصل الی الجوف اوالدماغ من المحارق الاصلیة کالانف والاذن والدبربین استعط اواحتقن اوقطر فی اذنه فوصل الی الجوف اوالی الدماغ فسدصومه واماذاوصل الی الجوف اوالدماغ من غیرالمحارق الاصلیة لابان داوی الجائفة والامة فان داوهابدواء یابس لایفسدلانه لم یصل الی الجوف ولاالیٰ الجوف ولاالیٰ الدماغ ولوعلم انه وصل یفسدفی قول ابی حنیفة رحمه الله بدائع / صـ ۹۳ / هذا والله سبحانه وتعالی اعلم باالصواب والیه المتاب فی کل باب کتبه الا حقرمحمدشفیع غفرله خادم درالا فتاء دیوبند .ربیع الاول/ ۱۳۵۰هـ

جواب: صحیح وهورائي منذ برهة من الزمان اشرف علي ۱۵ ربیع الاول ۱۳۵۰هـ/ النور /

ص۷ / رمضان / ۵۰ هـ ا

سوال:(۲۱۲) مانن دخپل ورور ډاکټرصاحب سره دانجکشن (ستن) په باره کې خبري وکړي چه دي سره روژه ماتیږي یانه ډاکټرصاحب اوفرماییل چه هغه څیزونه چه مالش سره په بدن کې جذب کیږي هغه ضرور ورو ورو خیتي ته رسي لکه یوه دوائي ده چه دخپو پرسید ودپاره پتون پوري تړلي شي اوهرکله چه هغه دمساماتوپه ذریعه (نري نري سوري چه کوم نه خوله راوځي) معدي ته ورسي نوډیري التي ورسره راځي دغه حال دانجکشن هم دي چه هغه هم خامي خیتي ته رسي لکه څنګه چه افیون انسان ته التي ورولي دغه شان دهغی انجکشن هم انسان ته التي ورولي چه دمعده دبادنه ډکه شي .اوهغه اوزي نه نودهغي دلري کولودپاره په متې انجکشن لګولي شي دي سره هغه بادونه لري شي ؟

جواب: مطلقاً رسیدلوسره روژه نه ماتیږي هغه خاص لاري چه دهغي دتیریدوده چه هغه سره اورسي اومساماتوباندي رسیدلوسره روژه نه ماتیږي . ذی الحجه ۱۳۳۵هـ (النور/ ص ۸ / شعبان / ۵۱ هـ)

دمنفذاودجوف تحقیق منفذ هغه خاص لاره دتیریدوته وائي کوم چه دماغونه معدي ته تل ده

سوال:(۱۸۷) بل هغه داهم وائي چه غوږکې تیل یادوائي واچولي شي نودهغي معدي ته درسیدوهیڅ قسم امکان نشته ځکه چه دغه ښکاره سوري په یوځرمن باندي چه هغي ته پرده وئیلي کیږي ختم شي هغه څرمن داسي په غوږکې لګیدلي شویده لکه یوبندصندوق په شان چه دهغي لاره صرف دغه بارني سوري دي سیوا ددي نه چه دیوکس دخاص مرض دوجه نه په پرده کې سوری وي البته سوروکې دننه درسیدلوامکان شته دغه شان ددماغوزخم په باره کې هم هغه فرمائي چه ددي نه هم څه لاره معدي ته نشته اونه ددماغو دوائي معده ته رسیدلوامکان شته . سیواددنه چه دپوزي په سوري کې څه شي واچولي شي نوهغه مري کې اودمري نه معدي ته رسیدی شي داټول څیزونه دنن دور دتشریح اولیدلوکتلودوجه نه درنړاورځي په شان ښکاره دي هغه داهم فرمائي چه دخیتي دزخم اودماغودزخم باره کې دفقهاؤ مسئلي غلطي نه وي بلکه دهغوي خپل وضاحت غلط دي پدي وجه دي ټولوڅیزونوباندي دوباره نظر کولوسره فتوی ته ترتیب ورکولوضرورت دي ؟

جواب:جوف معدي سرخاص نه دي دماغواومعدي دواړوته شامل دي، ۸ ذی الحجه

۱۳۵۰ھ (النور /ص ۹ / شعبان / ۵۱ ھ)

دفعی اشکال متعلق عقوبت برترک افطارنفل

سول :(۲۱٤) رساله قشیریه باب حفظ المشائخ کې یوه قصه نقل کړي شویده ان شقیقاواباتراب قدماعلی ابی یزیدفقدمت السفرة وشاب یخدم ابایزیدفقالاله کل معنایافتی فقال اناصائم فقال ابوتراب کل ولک اجرصوم شهرفابی فقال شقیق کل ولک اجر صوم سنة فابی فقال ابویزیددعوا من سقط من عین الله فاخذذلک الشبابَ فی السرقة بعدسنة فقطعت یده الخ ، پدکې دوه اشکاله دي یوداچه دداسي فضلیت وعد بغیردنص څه رنګه جائزدي دویم داچه کوم عمل په شریعت کې واجب نه وي بلکه کېدیشي چه جائزهم نه وي لکه کوژه کول ددي په پریخودو باندي سزا څه رنګ راغله ؟

جواب : ثبوت په یقین یاظني درجه کې ضرور په نص باندي موقوف دي هغه نص چه کومه درجه کې هم وي خوثبوت په درجه داحتمال کې موافق ددي حدیث اناظن عبدی بی، سره صرف په العامی زیري سره هم ممکن دي کېدشي چه دي بزرګانو ته داسي زیري شوي وي برابره خبره ده که دابتداء نه وي ددعاقبلیدونه وروستووي یائي قسم(۱) پوره شوي وي دادورمبي اشکال جواب دي اوددویم جواب دادي چه کېدیشي روژه نفلي وه ځکه چه نفلي روژه ماتول دکوربه د میلمه دپاره اودمیلمه دکوربه دپاره بلکه چه تادعوت ته څوک رااوبلي نودعوت رابلونکې ته هم جائزده لګه یوروایت چه بعض محقیقینوغوره کړیدي چه بغیردعذرنه هم نفلی روژه ماتول جائزدي خوپه دي شرط چه قضابه راوړي وهذا کلمة مذکورفی الدرالمختار اومباح بعض عوراضودوجه مندوب اومندوب بعضوعوراضوسره یودرجه نورهم مضبوط ګرځي اوددي عوارضونه یوعارض وعده هم ده اووعده عامه ده قولي اوفعل سره اوچاسره دعقیدت معامله داوعده فعل ده په نه رسولود تکلیف کې په دي قصه کې هم دخادم دطرف نه دغه شان وعده راغلي ده او ددوي دپلارانونه دي بزرګانوته تکلیف رسیدلي وه چه دهغي نه بچ کېدل سخت شوي وه اګرچه هغه سختیدل ددي درجه نه وه چه په هغي دومره سزا مرتبه کړیشي خولږه غوندي سزاپه هغي باندي

(۱) اشاره ده حدیث لواقسم الله لابره یعنی دالله بعض مقبول پندیګان داسی هم دي چه که چرته هغوی قسم اوخوری نوالله هغه پوره کوي ۱

مرتب کېدیشي اوهغه لږه په همت اواطاعت اودګناهونوپریخودوکې کمزوري وه اودغه همت کمزوري کېدل (چه دي ته توفیق ورکولوکې کمي هم وائي) دابویزیددي قول نه اخستي شویدي چه سقط من عین الله اوددغه کمزوري مخه رانیول اودهغي برابرول دده په اختیارکې وه که داختیارنه ئي کاراخستي نودسزانه به بچ شوي وي خوده دخپل اختیارنه کار وانه خستواودګناه مرتکب شو بیاپه هغه ګناه سزا مرتبه شوه نوهغه تکلیف رسول په دغه ذریعوباندي سزااوعذاب ته اورسیدو وهکذاسنة الله فی اولیاءه ومن اذاهم بغیرعذر،بهرحال دیکې څه دویري شي لا زم رانغي، والله اعلم، ۸ محرم / ۱۳۵۴ھ (النورالص۹ ذی الحجه ۵۴ھ)

دبواسیرومسه داستنجاء په وخت کې بره کولوسره روژه ماتیږي یانه

سول :(۲۱۵) دبواسیرودمسی داودس ماتي وخت کې باطې ووځي اوداودس ماتي نه وروستوهغه دباؤکړي اوبره ئي کړي په دي صورت کې که چرته اوبه اوچي نه کړي اوهغه مسه بره کړي نوروژه ماتیږي یانه ؟

جواب:فی ردالمحتارعن الفتح خرج سرمه فغسله فان قام ان ینشفه فسدصومه والا فلا لان الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل ان یصل الی الباطن بعودالمقعدة الخ، قبله فی نظیره عن الطحاوی ومحله اذاکان ذاکراً للصوم والا فلا فساد کمافی الهندیه عن الزاهد الخ ،ص ۱۵۸ / ج ۱/ ددي روایتونونه جواب ښکاره شوچه روژه ماته شوه خوپه دي شرط چه روژه ورته یاده وي. ۱۲رمضان المبارک / ۴۳ھ / تتمه خامسه / ص ۳۶۸

تتمه -:ددي نه یومیاشت پس داسوال دبل ځاي نه راغي چه هغي کې په داتکلیف ښکاره کړو چه اوبواوچولو سره ډیرزیات سوزي کوي اوقبض اووینه راره وانه شي ددي وجه نه دلوندخیژولوعادت دپنځووشتوکالونه دي نوتیروشوو روژو سره څه اوکړو اوددي ته وروستوخه رنګه روژي اونیسو .ددي جواب مولوي ظفراحمد لیکلي ده چه دهغي خلاصه داده چه ماتیدل دروژي مقیددي پدي چه دغه لوندوالي ځاي دحقنه (یعنی چرته نه چه فضله راځي) نه ورسي اوهغه ځاي ډیرلري دي عام معمول سره هم هلته نه رسي ددي وجه دروژي فاسدکېدوحکم نه شي کېدلي . امدادالاحکام کې هغه جواب په تاریخ ۲ ذی قعده

/۴۳ھ / کې لیکلي شویدي[1] . ذی قعده / ۱۳۴۳ھ
(تتمه خامسه / ص ۳۲۹)

سوال :(۲۱۶) زیددبواسیروپه مرض کې مبتلا دي داودس ماتي وخت کې اونوروختونو کې هم هغه دننې مسي باهرراوځي دکښاستواوپاسیدوسره ګرځیدلوسره یا چه ډیروخت ولاړ وي اوبغیردلوندولونه هغه مسه دننه نه راځي اونه په خپل ځاي اودریږي . که لږئي دباؤ کړي دننه شي بیاهم نه اودریږي باهرپاتي کېدوسره ډیرزیات تکلیف وي اودلوندولو په باره کې مي دااوریدلي دي چه اوبوسره لوندولوباندي اودننه ځاي ته رسولوباندي روژه ماتیږي نوداسي وخت کې هرکله چه زیدته ډیره سخته مجبوري وي نوځه وکړي ؟

جواب :فی ردالمحتارخرج سرمه فغسله فان قام قبله ان ینشفه فسدصومه والا فلا لا ن الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل ان یصل الی الباطن بعود المقعدة . ج۲ / ص ۲۵۸ ددي ورایت نه معلومه شوه چه دي صورت کې روژه ماتیږي نودورځي دي ددي نه ځان اوساتلي شي البته که داسي وکړي چه لونددي کړي اوکپړي سره یي اوچ کړي اوبیائي دننه کړي نوبیا روژه نه ماتیږي، شوال / ۱۳۴۳ھ!

متعددمسائل فدیه صوم

سوال :(۲۱۷) یوکس دومره بوډاشویدي چه روژه نه شي نیولي درمضان تیریدونه پس دتولوروژو فدیه په ورځ کې یوفقیرته ورکول جائزدي یانه اودرمضان ختمیدونه مخکې دتول رمضان فدیه ورکولي شي یانه اودقسم کفاره که یوورځ کې یوسړي ته تولـه ورکړي نوجائز دي یانه ؟

جواب : فی الدرالمختار للشیخ الفانی العاجزعن الصوم الفطرویفدی وجوباً ولوفی اول الشهروبلا تعدد فقیر کالفطرة لوموسراً والا فیستغفرالله وفی ردالمحتارقوله وبلا تعدد فقیراای بخلاف نحو کفارة

---

[1] ددي نه علاوه دردالمحتارپه عبارت کې چه کوم جزئیه په لفظ دخرج سرمه ذکرشویده هغه مسه بواسیرودپاره صریح نه ده ځکه چه سرمه بیل خیزدي دبواسیرمسه اوسرمه داهل لغت دتصریح اودکتابونودتشریح مطابق دمعنی مستقیم نوم دي چه هغی ته په اردوکې کانچ (یوه بیماري ده چه په هغی کې داودس ماتی وخت کې دمقصدغوښه بهررا اوځی) داکله کله بهررااوتی اوهرکله چه اوخیژي نودحفنی ځای پوري رسی په خلاف دمسی دبواسیر چه دادمبرز دپاسه پیداکیږي کله بهراوکله دننه اوداحقنی ته عادة نه رسی په دی وجه کوم لوندوالی چه دي پوري وي هغه دحقنی ځای ... نه رسی په دي وجه روژه ورسره نه ماتیږي والله اعلم بنده محمدشفیع عفا الله عنه ۱۲ !

الیمین للنص فیها علی التعدد فلواعطی منهامسکیناً صاعاً عن یومین جازه ،لکن فی البحر عن القنیة ان عن ابی یوسف رحمه الله فیه روایتین وعندابی حنیفة رحمه الله لا یجزیه کمافی کفارة الیمین وعن ابی یوسف رحمه الله لواعطی نصف صاع من یوم واحد لمساکین یجوزقال الحسن وبه ناخذ الخ .ومثله فی القهستانی (فصل فی العوارض) ددي روایتونونه داخبري معلومي شوي اول داسي بوډاله فدیه ورکول جائزدي دویم رمضان شروع کېدونه پس دتول رمضان فدیه ورکول هم صحیح دي که رمضان ختم شوي وي اوکه نه وي ختم شوي دریم،دځوروژوفدیه یومسکین ته ورکول هم جائزدي خوخاص پدي مسئله کې اختلا ف هم دي . ددي وجه احتیاط په دیکې دي چه دځوروژو فدیه دیوته نه ورکوي خوکه ورکړي نوهم خیردي څلورم دیوي روژي فدیه ګنړومسکینانوته ورکول جائزدي . پنځم دقسم پوره کفاره یوکس ته ورکول جائزنه دي ۱۲ جمادی الاخری / ۱۳۵۳ ھ (النور/ ص ۹ / جمادی الثانی ۵۵۴ ھ)

دشیخ فانی پیژندګلو

سوال :(۲۱۸) شیخ فانی یعني چاته چه روژه معاف ده چاته وئیلی کیږي یعني په کوم عمراوکوم حال کې شیخ فاني ګنړلی کیږي ؟

جواب : فی الدرالمختار وللشیخ الفانی العاجزمن الصوم الفطرویفدی الخ وفی ردالمحتار ای الذی فنیت قوته اواشرف علی الفناء ولذاعرفوه بانه الذی کل یوم فی نقص الی ان یموت فهرومثله مافی قهستانی عن الکرمانی المریض اذاتحقق الیاس من الصحة فعلیه الفدیه لکل یوم من المرض الخ ،وکذا مافی البحرلونذرصوم الا بدفعضف عن الصوم لا شتغاله بالمعیشة له ان یطعم ویفطرلانه استیقن انه لا یقدرعلی القضاء ،ج۲ / ص ۱۹۱ / ددي روایتونونه دشیخ فاني دپیژندګلو داخلا صه راووتله چه دهغه دموجوده حال نه دامعلومیږي چه نه فی الحال دهغه دروژي نیوؤ طاقت شته اوئنده څه امید شته اودغه شتوالی دطاقت برابره خبره ده که دبوډاوالی دوجه نه وي که دمرض دوجه نه وي، ۲۵ ربیع الاول /۱۳۳۱ھ !

باب الاعتکاف / باب دي په بيان داعتکاف کې

خروج معتکف بسوئي صحن مسجدکه برسقف دکا نها باشد

سوال:(۲۱۹) دکوموجوماتونوچه دننه درجه په برائي جوړه شوي وي اوباهر انګړپه دوکانونباندي وي داخومعلومه ده چه باهرانګړکې لمونځ کولوسره دجومات ثواب نه ملاويږي. اوس داخبره معلومول غواړو چه يوسړي دننه حصه کې اعتکاف اوامام صاحب اودصاحبينو چه داعتکاف ماتيدوپه باره کې کوم اختلا ف دي چه يوساعت يايووخت دپوره لمونځ برابردجماعت نه باهروي پدي کې کوم يوقول ډيرغوره دي ؟

جواب:وړومبی که چري دادوکانونه جومات دپاره وقف وي دفقي دځيني روايتونوپه بنياد ديته دجومات چهت وئيلوځه ګنجائش شته نوجمعی سره لمونځ کولوضرورت دوجه نه پدي روايت عمل کول جائزدي دويمه داکه چري داغوره قول واخلي چه ددي حکم دجومات نه دي بياهم دضرورت دوجه اعتکاف کوونکې ته دجومات نه وتل جائزدي برابره خبره ده که طبعي ضرورت وي اوکه ديني . اوجمعی لمونځ موندل هم په شان دجُمعی موندلودين ضرورت دي ددي وجه نه وتل جائزدي دريم داچه هرکله دامعلومه ده چه ماته به دي ځاي پوري تلل راځي نوګوياچه دانيت داستنثاء دي اوداستنثاء په وخت کې وتل جائزدي ځلورم دا چه دصاحبينوقول ته بعضوترجيح ورکړيده،کمافی الدرالمختارفقط ۲۰ رمضان / ۱۳۳۵ھ (امداد /ص ۱۸۳ /ج۱)

حکم اخراج ریح معتکف رادرمسجد

سوال:(۲۲۰) اعتکاف په باره کې اختلا ف دي چه حدث هواوتل، يعني بي اودسي جومات کې دننه وکړيشي ياباهرځيني شاګردان دمولانا خليل احمدصاحب چه دسهارنپورمدرسي وړومبني مدرس دي اونورمفتيان مولا ناګنګوهي، په جومات کې دننه اجازت ورکوي اوځني شاګردان دحضرت دي لره په وړواولويوبولوباندي قياس کوي اودايوشرعي عذرګڼي نوددي وجه دوي دجومات نه باهرکولواجازت ورکوي اودحضرت مولانا مذکورنه هم يوجواب په جومات کې ددننه کولوهم راغلي دي اومولا نا ګنګوهي طرفته ددي قول نسبت کېدلي شي اوداحدث(هواوتل) يوشرعي عذرباندي قياس کول

دهغوي نه نه دي نقل شوي ددي وجه نه دوي نه مني ددي وجه نه پوره اميددي چه بنده ته زړه يخوونکې جواب ورکړيشي اوکه دکتابونوپه حوالي سره دليل هم ورکړيشي نوداخونورعلی نوردي پدي وجه چه زمونږمخالفين چپ شي فقط ؟

جواب:فی ردالمحتاروکذا الايخرج فيه الريح فيه من الدبرکما فی الاشباه واختلف فيه السلف فقيل لا باس وقيل يخرج اذااحتاج اليه وهوالا صح حموی عن شرح الجامع الصغيرللتمرتاشئی ص ۲۸ /ج۱ / دينه معلومه شوه چه جومات کې دننه که ريح اوځي هم خيردي خوښه خبره داده جومات نه باهراوځي اوروايت عام دي اعتکاف کوونکې ۱۰ غير اعتکاف کوونکې دواړوته شامل دي، ۱۴ رمضان / ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانيه / ص ۲۹)

عدم جوازخروج معتکف بعذرمرض يادوا

سوال:(۲۲۱) اعتکاف واله سړي په جومات کې يواځي وي اودشپي بيمارشي اوهغه ته ددوائي کولو څوک نه وي نودی خپله کورته تللي شي چه ددوائي انتظام وکړي ياهسپتال نه دوائي راوړي شي يانه ؟

جواب: فی الدرالمختاروحرم عليه الخروج الا لحاجة الانسان طبيعة کبول وغائط وغسل لواحتلم ولا يمکنه الاغتسال فی المسجد کذا فی النهراوشرعية واذان لومؤذنا وباب المنارة خارج المسجدوالجمعه الخ،ثم فيه وان خرج بعذرويغلب وقوعه وهومامرلا غيرلا يفسدوفی ردالمحتارقوله مامرای من الحاجة الطبيعة والشرعية ثم فيه ولان الخروج عرض وحيض ونسيان اذاکان مفسداً الخ ،ج۲/ص۲۱۱ -۲۱۲/دهغي روايتونونه ثابته شوه چه دي صورت کې دجومات نه وتل جائزنه دي ، ۴محرم ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه / ص ۵)

حکم دیوار مسجددرحق معتکف

سوال:(۲۲۲) اعتکاف کوونکې دجومات په غاړه چه کوم ديوال دي په هغي کښاستل جائزدي يانه ؟

جواب: پته نشته چه جومات جوړونکې په خپل نيت کې داجومات کې داخل کړي يانه(تتمه خامسه / ص ۹۲)

خارج بودن فصیل ازمسجد

سوال:(۲۲۳) جومات فصیل یعني ددیوال بره حصه په جومات کې داخل ده که نه ؟

جواب:جومات کې دننه دځه حصي ددا خلیدو اوخارجیدومداردجوړونکې اوقف کوونکې په نیت باندي دي اوکه هغه موجوددنه وي نوبیابه حالتونوته کتي شي زماپه نزددلیدلوکتلونه دامعلومیږي چه دجومات نه باهردي اوکه چاته ددغه حالتونونه خلاف معلوم شو نوبیاجومات کې داخل کنړل پکاردي خوکه جومات نه باهرهم دي بیابه هم دغه ځاي کې داسي کارنه کوي چه دهغي اثرجومات ته اورسي اودجومات احترام فوت شي مثلاً هلته کښیني اوچیلم اوڅکې حدیث کې راځي من اکل الثوم فلا یقربن مصلاناپه دیکې لا یقربن لفظ ددغه ذکرکړي شوي دعوي پوخوالي ثابتوي. ۱۵ شوال / ۱۳۲۱هـ (امداد ثالث / ص ۱۳۹)

عدم جوازمعتکف درغسل خانه ووجوب قضاء درغسل کردن روزانه درغسل خانه

سوال:(۲۲۴) ګرمي دوجه نه هره ورځ غسل خانه کې لا مبل جائزدي یانه ؟

جواب: نه دي جائز!

سوال:(۲۲۵) که یوکس ته دمسئلي پته نه وي اولا مبلي ئي وي نودده اعتکاف اوشو یانه؟

جواب: څومره ورځي چه داسي کړيدي دهغي ورځوداعتکاف قضادي راوړي. ۱۵ رمضان ۱۳۳۷هـ (تتمه خامسه / ص ۹۲)

اعتکاف کې دچپ ناستي حکم

سوال:(۲۲۶) علم الفقه اوبهشتي ګوهرکې ئي لیکلي ده چه اعتکاف کې چپ کېناستل مکروه تحریمي دي نوڅومره وخت چپ اوسیدل مکروه تحریمي دي دخادم عادت دي دماسخوتن نه پس چه کله تراویح وغیره اوشي نو پاس انفاس ذکرکوم چه ددي تعلیم حضور ﷺ په شروع کې ورکړي وه نوداخوبه چپ کې نه شمارکېږي اودیني کتابونه کتل یاوعظ اونصحیت کتابونه کتل خوبه چپ اوسیدوکې نه شمارکېږي اواعتکاف کوونکې ځیني خبري کولي شي یعني ضروري خبره دضرورت مطابق پدي وخت کې قصداً دخپلي

فائدي اخستودپاره بالکل غلي یم داشاري نه کاراخلم یادلیکلونه پدیکې څه باک شته یا نه ؟

جواب:فی الدرالمختارویکرہ تحریماً صمت اواعتقدہ قربة والا لا لحدیث من صمت نجاویجب ای الصمت کما فی غررالا ذکار عن شروتکلم الا بخیر ج ۲ / ص ۲۱۷ / ددي روایت نه پته ولګیده چه کوم چپ والي ستادي دامکروه نه دي بلکه بهتردي البته چه کوم چپوالي مستقل عبادت وګنړلي شي هغه مکروه دي.
۲۵ رمضان / ۱۳۳۷هـ (تتمه خامسه / ص ۹۲)

داعتکاف په باره کې څه جزئي

سوال:(۲۲۷) که دبدن دکمزوري دوجه نه داخري پوره لسوورځو اعتکاف اونه کړیشي اویوویشتمي اوددیرشمي په مینځ کې دري یاپنځه عتکاف وکړي نودسنت څه ثواب پري ملاویږي که نه نوررمضان کې داعتکاف په شان صرف نفل به ګنړلي کېږي (۲)درمضان په اخري لسوورځوکې په اعتکاف کې دجمعی دپاره یادپخوالي دپاره یاغسل کولو په غرض دجومات نه وتلوسره اعتکاف ماتیږي یانه اودوتلونه مراد دجومات احاطه ده یاهغه حصه چه مانځه دپاره دجومات په حکم کې ده که غسل خانه دصدر دروازي نه دننه وي نودي کې غسل کول یاباهرغسل کول برابر دي یانه ؟

جواب: سنت اعتکاف دپاره قیدلس ورځي دي چه هرکله قید نشته نومقیدهم نشته اودغه لس ورځي سنت دي چه دانشته نودغه سنت نه دي اوجزودسنتوپه حالت انفرادی کې اوپه حالت اجتماعي دټولواجزاؤ سره په حکم کې کېدل نه لا زم دي اونه ثابت(۲) دکومي ورځي اعتکاف ئي چه شروع کړي دي نوهغه یې مات دي اوجومات هغه ځاي دي کوم ځاي کې چه نمونځ اداکېږي ټوله احاطه نه. ۵ شوال / ۱۳۳۴هـ (تتمه رابعه / ص ۵۵)

کتاب الحج

حج دپاره دهرکس دمال مناسب توبنه شرط ده

سوال:(۲۲۸) یوسړی مالداره دي همیشه ئي ملازمان خدمت کوي په ریل کې فرسټ

کلاس، وړومبي درجه، کې سفرکوي نوپه دي کس باندي به حج هله فرض کېږي چه روپي دفرست کلاس دکرائي قابل وي اودملا زمانولا ئق هم داکرایه وي ځکه چه بنکاره خبره ده چه مالداره خلق چرته بغیردملا زم نه نه وخت تیرولي شي اوکه ځانته وي نوځه پته لګي که ناجوړه شي غرض داچه ددي تخميني نه داسي خلقوسره زر روپي خامخاوي يا په دوي هم دري سوه روپو باندي حج فرض کېږي ؟

جواب: فی الدرالمختار ذی زاد یصح به بدنه فالمعتاد للحم ونحوه اذاقدرعلی خبزوجین لا یعدقادراً وفی ردالمحتارلیس من الحوائج الا صلیة ماجرت به العادة المحدثة برسم الهدیة للا قارب والا صحاب فلا یعذربترک الحج لعجزه عن ذالک، ص ۲۴۱ / ج ۲، دي عبارت نه دافائده رااوتله په کوم عادت داسي وي چه دهغي پریخودلو سره دي ناجوړه کېږي نودهغي عادت موافق سامان شرط ددي دحج دواجبیدودپاره اودافائده هم رااوتله چه هدیواوتحفوراوړلو باندي طاقت لرل شرط نه دي اوددي په حکم کې دمديني طيبي سفرهم دي اوپه هغي طاقت هم په حج کې شرط نه دي اوداخومعلومه خبره ده چه دخپل لازمي حاجتونونه زياتي چه کوم سامان وي اونقدروپي نه وي نودغه سامان خرڅول واجب دي اوددي په کېدلوسره هم حج فرض کېږي ۲۲جمادی الثانی / ۱۳۳۲ھ، حوادث اول / ص ۱۴۱ ،

په حج کې ښځي سره محرم ضروري کېدل اوکه نه وي نوپه اخرعمرکې وصیت کول

سوال: (۲۲۹) یوه ښځه کنده ده اودحج دانداز ي برابرهغي سره روپي شته خوهغي سره دتلوځوک محرم ځوي پلار یاورورنشته.غرض داچه هیڅ ځوک نشته داسي صورت کې دي ښځه باندي حج فرض دي یانه که فرض وي نوبل چاسره یایواځي تلي شي اوکه حج پري فرض نه وي اودازنانه څه روپي یادحج برابرروپي په څه نیک کارکې اولګوي نودیته دحج ثواب ملاؤیږي یانه ؟

جواب: که پیسي دومره وي چه صرف ددي ښځي دپاره پوره کېږي نوبیاخوپري حج فرض نه دي . فی الدرالمختارومع زوج اومحرم بالغ عاقل الی قوله مع وجوب نفقة لمحرمهاعلیهاوفی ردالمحتارقوله مع وجوب النفقة الخ.اي فیشترط ان تکون قادرة علی نفقتهاونفقته الخ،ج۲ / ص ۲۲۴ / اوکه خرچه ده دووکسانوبرابروي نوبیاخونفس وجوب پري شته اووجوب اډانه ده شوي ځکه چه محرم نشته ځکه چه پردي سړي سره خوسفرکول دیته جائزنه دي خوپیسي

دمحفوظ کېدي کېدلي شي څوک محرم ملاؤشي اوکه اخرعمرپوري ملاؤ نه شونووصیت دي اوکړي [۱] چه دمرګ نه پس ددي دطرفنه دحج اوکړي،یادمرګ نه مخکې که داسي مال راشي چه محرم ملاؤ شي اوسفرنه شي کولي نوددي دطرفنه حج بدل کولي شي ۱۲، فی ردالمحتار والذی اختاره فی الفتح مع انه مع الصحة وامن الطریق شرط وجوب الا داء فیجب الایضاء الخ،ج۲ / ص ۲۳۵ فقط. ۲۲رجب / ۱۳۳۰ھ، تتمه اولی / ص ۷۲،

په پا للواودنکاح داولادباندي دحج مخکې کولوحکم

سوال: (۲۳۰) څه فرمائي علماء دین پدي مسئله کې چه زیدغریب دي وخت ئي خوپه توکل علی الله تیریږي څلور اولاد ئي بالغ اوځلورنابالغه دي جائدادهم نشته البته داوسیدومکان نه علاوه دهغي یوبل لوي مکان دي چه هغه ده په پنځه سوه روپي باندي خرڅ کړو سل روپي ئي دخپل قرض ورکړي اوس دي څلورسوو روپوکې دي دهغي خپل بالغ اولاددنکاح نه ځان خلا ص کړي یادادخپل نابالغه اولاد په پرورش باندي ولګوي یادې یوموتي روپو باندي دملکیت دوجه نه په ده حج فرض شوحج ته لاړشي بیانواتوجروا؟

جواب: فی الدرالمختارفضلاً عمالا بدمنه الی قوله وحررفی النهرانه یشترط بقار رآس المال لحرفته ان احتاجت لذالک والا لا وفی الا شباه معه الف وخاف الغروبة ان کان قبل خروج اهل بلدة فله التزوج ولووقته لزمه الحج وفضلا عن نفقة عیاله ممن تلزمه نفقته لتقدم حق العبدالی حین عوده وقیل بعده بیوم اوقیل بشهرمع امن الطریق بغلبة السلامة ولوبالرشوة علی ماحققه الکمال الخ . وفی ردالمحتارقوله الی حین عوده متعلق بقوله فضلا اوبمالا بدمنه لا نه بمعنی ما یحتاجه اوینفقه ای فلا یشترط بقاء نفقة لمابعدعوده وهذا ظاهرالروایة الخ . ج۲ / ص ۲۳۲ / ددي روایت په بیناد باندي چه هرکله دي سړي ته څه پیشي دپاره روپوضرورت نشته اونه دغریبي ویره شته اواوسیدودپاره بل مکان هم شته او واپس پوري دخپل بال بچ دپاره خرچه اوباسي بیاهم دحج دپاره ډیري روپي پاتي کېږي پدي وجه دسړي باندي حج فرض کېږي خوپه دي شرط سره چه دلاري امن وي . والله اعلم ۲۰ذی قعده / ۱۳۳۲ھ، تتمه ثانیه / ص ۱۸۹،

---

[۱] یادمرګ نه مخکې داسی حالت راشی چه که چرته محرم هم ملاؤشی بیاهم سفرنه شی کولی نوبیاهم حج بدل کولی شی ۱۲،

صحیح بودن حج درایام حکومت شریف مکه

سوال :(۲۳۱) څه فرمائي علماء ددين پدي مسئله کې چه شريف مکه باندي فتوىٰ شويده نوچه کوم خلق تيرکال اوسږ کال حج ته تلي دي ددوي حج اوشويانه اويوعالم وائي چه ددارالحرب مسئله دوجه نه چه هرکله خطبه دحج يادهغي په ځاي بله او وئيلي شي حج اونه شو اوکه حج اُوم شي نوناقص دي اوخاکساردي خبري رداوکړو په حواله درسالي دمناسک حج تصنيف مولا نا مولوي شاه رشيداحمدصاحب چه هغي کې دوي ليکلي دي چه که ذذی الحجی په نهم تاريخ دماسپخين نه وروستويعني په ورځ صرف دعرفات دميدان نه تيرهم شوي نوبياهم حج اوشو . اوزماداهم عرض دي چه هرکله مکه معظمه دکافروپه قبضه کې وه بياهم رسول الله ﷺ حج کړيدي اواوس خومکه معظمه دارالاسلام بلکه دارالايمان دي اوداعجيبه خبره ده چه ديوسړي عمل دي خراب شي اودنورو خلقو عمل هدوعمل اونه ګڼړي پدي وجه جواب اوفرمائي ؟

جواب :ستاپه دي خوش فهمي سره مي زړه خوشحاله شوچه کوم تااوګڼړلوبي شک هم دغه خبره ده دحج په جائزکېدو کې هيڅ شک نشته خصوصاً چه په چاباندي حج فرض دي که په دي لاړنه شي نوسخت ګنهګاردي اونفل هم صحيح دي ۱۲ شوال / ۱۳۳۸هـ (تتمه خامسه / ص ۱۵۲)

حکم حج کردن مفلس ازمال عطاکرده غيربرايي حج

سوال :(۲۳۲) يوکس بالغ عقل مند ازاد دي خومال دنشتوالی دوجه نه خوپه ده حج فرض نه دي ده ته دنفل حج دپاره چا پيسي ورکړي اوده خپل ځان طرفنه حج اداکړو دي نه وروستوداسړي مالداره شو اودي حج ته لاړنه نومخکې چه ده نفل حج کړيدي هغي سره دده نه فرض حج حکم ساقطيږي يانه ؟

جواب : وړومبي حج چه ده کړيدي که چري خالص دنفل حج نيت ئي کړي وي نوهغه حج نفل اداشواوده نه دفرض حج حکم نه ساقطيږي که چري بيامالداره شو نوبيابه حج ادا کوي اوکه چري خالص دنفل حج نيت ئي نه وي کړي بلکه دمطلق حج نيت ئي کړي وي نودي سره فرض حج ساقطيږي اوس مالداره کېدولوسره په ده دويم حج کول فرض نه دي ! فی ردالمحتاربان الحج يصح بمطلق النية بلاتعيين الفرضية بخلاف الصلوة الاتحت قول الدرالمختار حرمکلف عالم بفريضية امابالکون بدارناوفی نورالانوربحث انطراف والمعيارويتادی (الحج) باطلاق

النية لابنية النفل ای ان ادی الحج بمطلق النية بان يقول نويت الحج يقع من الفرض بخلاف ماذاقال نويت حج النفل فانه يقع عن النفل اه

۸ رجب / ۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه / ص ۲۷۰)

دميلين اخضرين حقيقت

سوال :(۲۳۳) سوال حج خانه کعبه کې په ميلين اخضرين باندي دسعی کولو حکم دي ددي بنياد په څه دي ميلين څه شي دي ولي جوړکړي شويدي اوريدلي کېږي چه دادوارۀ شيطانان وه کانړي ترينه جوړشويدي زړه يخوونکې جواب وليکې ؟

جواب :حضرت هاجری ؓ چه کله دابوتلاش کولودپاره صفاغرته اوختله اوبياپه منډه مرواه ته اورسيده حضرت اسماعيل ؑ بچي وه هغه ته به ئي کتل دغه مقام کې ښکته ځاي وه نوهلته به منډه وهله اوس دوه نخښي په هغه ځاي باندي جوړي شويدي اوهغه عمل جاري دي (تتمه اولی / ص ۷۲)

دساه دبيماري دوجه دحج فرضيت نه ساقطيږي

سوال :(۲۳۴) يوسړي سره دوه سوه روپي وي ده نيت کړي وه چه په دي پيسوبه حج کوم خوتراوسه هغه صورت الله اونه خودلواوهغي نه پنځوس روپي خرچ شوي اودي سړي ته دساه بيماري پيداشوه اوداويره ده چه سفرکې چرته زياته نه شي اوس دانيت کوي چه په دي پيسوبه دخپلي محلي جومات تهيک کړم شريعت څه وائي ؟

جواب : په ده حج فرض کړي شوي ؤ اوکومه ناجوړتيادساه ئي چه ليکلي ده هغه عذرکافی نه دي . فی الدرالمختار صحيح البدن وفی ردالمحتارای سالم عن الافات المانعة عن القيام بمالا بدمنه فی السفر الخ (تتمه اولی / ص ۷۱)

حکم منع زوج ازحج زنی راکه بچه شيرخورداشته باشد

سوال :(۲۳۵) يوسړي چه دفرض حج وس لري حج ته تلواراده کوي اودده بي بي هم طاقت لري ده سره دحج تلواراده لري خاوندورته وائي چه ستاسره په پرورش اوپي رودلوکې زمادشپږومياشتوبچي دي ريل جهاز ياداوښ په سورلئ باندي تلل دي هسي نه دي ماشوم

ته تکلیف اورسي ته خپله اراده لرې وروستو کړه انشاء الله مشرهلک سره به بیاته حج ته لاړه شي اوس داخبره معلومول غواړوچه دي مسئلي کې شپږومیاشتوبچي ته چه دتکلیف رسیدوویره ده دي سره حج وروستوکول عذرشرعي ګرزیدل لي شي یانه اوکه داخاوندخپله بي بي منع کړي نودي شرعاً نیولي کېږي یانه ؟

جواب:څه جزئیه خوملاؤنه شوه خودشریعت دقاعدومطابق جواب دادي چه پي ورکول اوتربیت کول په خاوند واجب دي ښځه باندي نه رضاعت وحضانت حق لهادی حق علیها نهادي الا فی بعض الصور.په دي وجه خاوندباندي په دي عذرجائزنه دي چه ښځه دحج نه منع کړي اوبچي ته خواول څه تکلیف رسیدل یقیني نه دي اوکه دااومنوهم نوبیادي سړي بله ښځه په نوکري سره ئي ورکولودپاره اونیسي اوبچي دپریږدي اودبچي دجدائي تکلیف شرعي عذرنه دي اوکه بچي بوتلوکې څه تکلیف دي بچي ته رسیدل یقیني نه وي نوداکاریعني دمورنه جداکول اوکورکې بیاپریخودل جائزنه دي لان فیه اتلاف الحق للمرآة من الرضاعة والحضانة والله اعلم. ۲۰ رجب / ۱۳۲۱ھ (تتمه خامسه / امداد / ج۱)

تحقیق عدم وجوب حج برکسی که منافع اراضی اوهمه خرج شودوهیچ رقم فاضل نمی ماند

سوال:(۲۳۶) یوزمیندارسره دځلورپنځوسوؤروپو دګټي جائداددي خودبال بچ داسي دي چه په کال کې هیڅ هم نه پاتي کېږي نوایاپه ده حج واجب دي ؟

جواب:فی ردالمختار/ ص ۱۰۴ /ج ۲ / وفی التتارخانیة عن الصغری لـه داریـسکنها لکـن تزیدعلی حاجته بان لا یسکن الکل یحل له اخذالصدقة فی الصحیح وفیها سئل محمـدعمن لـه ارض یزرعیها اوحانوت یستغلهااودارغلتها ثلثة الاف ولا تکفی لتفقته ونفقة عیاله یحل له اخذ الزکوة وان کانت قیمتهاتبلغ الوفاء وعلیه الفتوی وعندهمایحل الخ. دي روایت نه معلومه شوه چه په دي سړي حج واجب نه دي(۱) والله اعلم وعلمه اتم، ۴ ربیع الثانی / ۱۳۲۴ھ (امداد / ج ۱ / ص۱۸۴)

---

(۱) اصل صـ ۱۸۵ سطر ۱۱ دی سړي باندي حج واجب نه دي دسوال په اصلاح کې اجمال دي څکه چه نه په خرچ کې دضروري اوغیر ضروري تفصیل شته اونه په اهل وعیال کې دواجب النفقه اوغیرواجب النفقه تفصیل شته اودپرخلق اخراجات غیرضروریه ضروري ګڼي اوفضول خرچي کوي اودپرخلق دخپل سخاوت یادعرف اودرواج په

حج برائ کسی که اګرحج کندبرائ صرفه هیچ سرمایه نماید

سوال:(۲۳۷) څه قرضه مي اخستي وه په هغي مي دوکان کړي وه هغي سره بحمدالله خرچ ضروریات پوره کېږي خوڅه پاتي کېږنه اوداخیال وه چه دومره څه اوشي چه دحج دسفردپاره پوره شي دزړه تمناوه چه حق تعالی شانه داترسره کړي خواونه شوه اوس سږ کال پنځه سوه روپي دمامانه په میراث کې ملاؤشویدي اودغه پوره سرمایه ده چه دهغي تجارت کوم اوضروریات خرچي ددغه مال نه غلباًپوره کېږي اوپدي وخت کې نغدي پیسي بالکل نشته البته دومره مال تجارت شته چه هغه خرچ کړي نوسفرپري هم کېدلي شي اودکورضروریاتودپاره هم پوره کېږي خودواپسي نه وروستوڅه سامان په نظرنه ښکاري په داسي حالت کې مناسب مشوري سره خبرراکړي ؟

جواب:داسي حال کې دحج دپاره سفرمناسب نه دي فی الدرالمختاروحرر فی النهرانه یـشترط بقاء رآ س المال بحرفته ان احتاجت لذالک والالا وفی ردالمختارکتاجرودهقان ومزارع کمـافی الخلا صة ورآس المال یختلف باختلا ف بحرفلت والمرادمایمکنه الا کتساب به قدر کفایته عیاله لا اکثرلا نه لا نهایة له الخ . ج۲ / ص ۲۳۲ / فقط والله اعلم ۱۰ شوال / ۱۳۲۴ھـ (امداد / ج۱ / ص ۱۵۸)

حکم سفرحج زنی که شوهرش نفقه نه دهد وبرادرانش بحج روند

سوال:(۲۳۸) که خاوندښځي ته نان نفقه یعني خرچه څه شی نه ورکوي اونه ئي څه خبراتري اخلي هغه دخپل مورپلارکورکې اوسي اوهغوي دهغي خبراتراخلي نوددي بي بي داورورلره چه خبراتراخلي دوي سره حج ته لاړه شي نودانبځه بغیردخاونداجازت نه حج ته تلي شي یانه په دي ښځه حج فرض نه دي بلکه دغه ورونړه ددي دسفرخرچ برداشت کوي که ډلته یوازي اوسي نوددي څوک خبراخستواله نشته اودخاوندنه ویریږي ؟

جواب:ددي ښځي په حق کې حج سفرداسي دي لکه بل سفرچه ددي دمورپلار کوروالوته پیښ شي نودضرورت دوجه نه دي ښځي لره هغوي سره یوځاي اوسیدل راشي داجائزدي

بنیاد دغیرواجب النفقه خلقو بارپه خپله ذمه اخلی نوجواب داسی صورت سره مخصوص ګنړل پکاردي هرکله چه دضروریات واقعیه شرعیه وزیات نه وي اوحکم مطلق نه دي ګنړل پکار (تصحیح الاغلاط صـ ۳۲)

نوداسفرهم ورلره جائزدي . ولله اعلم ۱۷ رجب ۱۳۲۵هرامداد /ج۱ / ص ۱۸۷،

حرام مال سره حج فرض کپري يانه

سوال:(۲۳۹) يوسړي سره حرام مال دي نوپه ده باندي حج فرض دي يانه اوهرکله چه داپيسي خرچ شي اودپيسيودمالک نه اجازت اوغواړي نواوس هغه مال حلال شو خواوس خرچ شوي دي نواوس په ده حج فرض دي يانه که فرض وي سوال وکړي ياقرض اخستل ضروري دي ؟

جواب:حرام مال[1]، چه کله دخپل مال سره ګډوډ شي نوملکيت کې داخل شو ددي وجه حج فرض کېږي اودفرض کېدونه ورستومال خرچ کېدوسره فرض په خپل مال پاتي دي خوسوال به نه کوي البته که اداکولواميدوي نوقرض اخستل جائزدي کذافی ردالمحتاراول کتاب الحج ۱۲ محرم / ۱۳۲۲هرتتمه اولی /ص ۲۸،

دحج دمياشتونه مخکې دحج طريقه

سوال:(۲۴۰) يوسړي دحج مياشتونه مخکې دعمري يادحج احرام اوترې يعني درمضان شريف کې يادي نه مخکې لا ړشي نوهغه به څه رنګ اوڅه طريقي سره اوکوم نيت سره احرام ترې اودي دحج مياشتونه مخکې ځان حلال کړي نومکه مکرمه کې پاتي کېدیشي يانه اوعمره دحج دمياشتونه مخکې کولي شي يانه اوحج تمتع کوونکې دحج مياشتوکې عمره کولي شي يانه ؟

جواب:ددي کس په تمتع کې داتکليف دي چه دحج مياشتوپوري به بيااحرام کې وي اودهغي نه مخکې عمره نشي کولي اوحج قران[2] اوحج افراد کې به ترحج پوره کېدوپوري محرم وي په دی وجه اسان صورت ده دپاره دادي چه دعمري احرام داوترې په رمضان کې مثلاً عمره داوکړي اوځان دحلال کړي اورمضان کې چه کله هم اوغواړي عمره دی وکړي بيادشوال دداخليدونه وروستوبه عمره نه کوي ځکه چه داسړي په حکم مکی

---

[1] ګډوډ کولوسره حرام مال ملکيت کې خوداخل شوخوقرض شمارلی کيږي پدی وجه دحرام نه زيات دوس مطابق که مال وي نوحج فرض کيږي کنی نه فرض کيږي ددی تفصيل په څوارلسمه مسئله اتمه صفحه اودير ويشتمه مسئله دولسمه صفحه باندی وګوري ۱۲، رشيداحمدعفی عنه!

[2] په دی کې دابدی هم ده چه دحج دمياشتونه مخکې دحج احرام ترل مکروه تحريمی دي ۱۲رشيداحمدعفی عنه!

کې دي . بيادحج په ورځو کې ددافرادواحرام اوترې اومنی ته دي لاړشي، فی ردالمحتارعن الفتح والنهروالحيلة لمن دخل مكة محرمابعمرة قبل اشهرالحج يريدالتمتع ان لا يطوف بل يصير الى ان تدخل اشهرالحج ثم يطوف فانه متى طاف وقع من العمرة ثم لم احرم باخرىٰ بعد دخول اشهرالحج وحج من عامه لم يكن متمعا فی قول الكل لا نه صار فی حكم المكی بدليل ان ميقاته ميقاتهم الخ، ج۲ / ص ۳۱۷ والله اعلم ،جمادی الاخری / ۱۳۲۷هـ/ (تتمه اولی / ص ۶۹)

باب الا حرام واركان الحج

باب دي په بيان داحرام اودارکانودحج کې

داحرام په حالت کې دپان استعمالولوحکم

سوال:(۲۴۱) يوسړي دپان خوړلوعادت دي ده ته احرام په حالت کې پان خوړل څنګه دي پان سره شوندي خائسته کېږي اوپه پان کې يوقسم خوشبوئي هم ده اوکه په پان کې لاچی اوخوشبودارتمباکوهم وي نودهغي خوړل څنګه دي اوکه دچاعادت نه وي هغه لره پان خوړل دپاره دخائست يابغيردخائست دلحاظ نه څنګه دي ؟

جواب: فی عالمگيريةالطيب كل شئی له رائحة مستلذه وبعده العقلا طيباكذا فی السراج الوهاج وفيهاولوكان الطيب فی طعام طبخ وتغيرفلا شئی على المحرم فی اكله سواء كان يوجد رائحة اولا كذافی البدائع وان خلطه بمايوكل بلا طبخ فان كان مغلوباً فلاشئی عليه غيرانه وجدت معه الرائحة كره وان كان غالباً وجب الجزاء وفی الدرالمختار وثوب صبغ بماله طيب كورس وعصفرالا بعذروالبحث لا يفوج فی الاصح، دي روايت نه معلومه شوه چه پان په خوشبوئي کې داخل نه دي اګرچه خائست اوزينت پکې شته خودااحرام سره منافی نه دي اولاچي اودغه شان نورځيزونه خوشبوئي خوضرورده خوپان اوتمباکوداخوشبوئي مغلوب اوکمه ده پدي وجه داهم جنايت نه دي خومکروه ده اوپه جناياتوکې عادت اوغيرعادت کې څه فرق نشته تردي چه دوائي په ضرورت کې دعادت نه هم بره ده که داهم خوشبوئي وغيره سره وي نوجنايت دي اګرچه ګناه پکې نشته فقط والله اعلم ! ۱۴ذيقعده/ ۱۳۲۰هـ (امداد/ص ۱۸۴/ ج ۱)

افاقی (چه دمکي اوسیدونکي نه وي) لره بغیره داحرام نه په حرم کې ددا خلیدوحکم

سوال:(۲۴۲) که یوسړی دمکي مکرمی اوسیدونکي نه وي بغیرداحرام نه حرم شریف کې داخل شی اواحرام اوترې اوپه دغه احرام کې حج وکړي نودهغه څه حکم دي ؟

جواب:فی الدرالمختارباب الجنایات افاقی یرید الحج اوالعمرة وجاوزوقته ثم احرم لزمه دم الخ اددی روایت نه معلومه شوه چه ددي سړي حج اوشوخودم پرې لازم دي فقط، ۲شوال/ ۱۳۲۲ھ (تتمه اولی/ ۲۸)

مدینی منوري قصدکوونکي ته بغیرداحرام نه حرم ته ددا خلیدوحکم

سوال:(۲۴۳) یمنی ته دجده شریف ینبوع بندرنه مدینی منوري ته تلوقصددي دمیقات یلملم نه دتیریدوپه وخت کې یې احرام اونه ترلوهرکله چه جده شریف ته اورسیدو،بیایې مکه معظمه ته دتلواراده وکړه اودجده شریف نه یې احرام وترلو اوس دی چه یلملم نه بغیرداحرام ترلوتیرشوي دي په ده دم لازم دي یانه یاڅه حکم دي یادمکی معظمی قصد کول په وخت دتیریدودمیقات کې شرط دي !

جواب:فی الدرالمختاروحرم تاخیرالاحرام عنهاکلهالمن قصددخول مکة الی قوله امالوقصدموضعامن الحل کخلیص وجدة حل له مجاوزته بلااحرام فاذاحل به التحقق باهله فله دخول مکة بلااحرام فی ردالمحتارقوله فله دخول مکة بلااحرام ای مالم یرد نسکا،ج۲/صـ۲۴۹/ دي نه معلومه شوه چه دي مسئله کې دده احرام جده نه صحیح دي اوپه ده څه جنایت لازم نه دي ! ۱۰شعبان/ ۱۳۲۷ھ (تتمه اولی/ صـ۲۹)

حج تمتع کوونکي دپاره دطواف قدوم حکم

سوال:(۲۴۴) په متمتع باندي طواف قدوم سنت دي یانه ځکه چه طواف قدوم خوحج دپاره سنت دي اومتمتع خوعمري دپاره احرام ترلی دي اوس په ده طواف قدوم شته یانه یادعمری طواف ،اوطواف قدوم دواړه به کوي !

جواب:فی الدرالمختاروطاف بالیت طواف القدومویلسن هذاالطواف للأفاقی،فی ردالمحتارثم ان کان المحرم مفردابالحج وقع طوافه هذالقدوم وان کان مفردابالعمرة اومتمتعااوقارناوقع عن طواف

العمرة نواه له اولغیره وعلی القارن ان یطوف طوافا اخرللقدوم اه ای استحبابابعدفراغه عن سعي العمرة قاری، ج۲/ صـ ۲۷۰/ وفی العالمگیریة ویفعل (ای المتمتع) مایفعله الحاج المفرد غیرانه لایطوف طواف التحیة، ج۱/ صـ۱۵۴/ دی نه معلومه شوه چه متمتع باندی طواف قدوم لازم نه دي (تتمه اولی،صـ ۷۰)

محرم دپاره یادشکریې ځناورذبح کول څنګه دي

سوال:(۲۴۵) دقربانی یادشکریې ځناوراحرام ترونکي حلالولی شی یانه ؟

جواب:فی الدرالمختاروله ای للمحرم ذبح شاة وبقرة وبعیراخ مع ردالمحتار،ج۲/صـ ۳۵۸/ددی نه معلومه شوه چه جائزدي ! (تتمه اولی/ صـ ۷۰)

حلاله (ذبح) دسرخریلونه وروستوده یامخکې

سوال:(۲۴۶) حلاله دسرخرئیلونه وروستووکړي یامخکې ؟

جواب:فی الدرالمختارثم بعدالرمی ذبح ثم قصرفی ردالمحتارای اوحلق ،ج۲/ صـ۲۹۴ ددی نه داترتیب معلوم شواول به جمرات اولی بیابه حلاله وکړي بیابه سروخریې، ۷شعبان/ ۱۳۲۷ھ (تتمه اولی/ صـ ۷۰)

ایادطواف زیارت دپاره دمستقل احرام ضرورت دي

سوال:(۲۴۷) دقربانی په ورځ چه کله جمرات اولی بیاذبح وکړي بیااحرام نه خلاص شی نوطواف زیارت دپاره به بل ځل احرام ترې یانه ؟

جواب:وحل له کل شئی الاالنساء الی قوله ثم طاف للزیارة وفی ردالمحتاروشرائط صحته الاسلام وتقدیم الاحرام،ج۲/ص۲۹۶-۲۹۷/ دي نه معلومه شوه چه بل ځل احرام نشته دکوم احرام نه چه دي حلال شویدي هغه دي دپاره کافی دي ! ۷شعبان/ ۱۳۲۷ھ (تتمه اولی/ صـ ۷۰)

دقربانی په ورځوکې سعی کول

سوال:(۲۴۸) هغه کوم دري ورځو دقربانی کې چه سعی کول مکروه لیکلی دي که یوسړي عرفات ته دتلوپه وخت کې طواف اوسعی نه وي کړي .اوس هغه دطواف زیارت کولوپه

وخت کې دقربانی په ورځوکې سعی کولی شی یانه ؟

جواب:فی الدرالمختاراحکام المفرد ثم طاف للزیارة یومامن ایام النحرالثلاثة سبعة بلارمل ولاسعی ان کان سعی قبل هذاالطواف والافعلهمالان تکرارهمالم یشرع وفی ردالمحتارتحت قوله والافعلهماای وان لم یکن سعی قبل رمی وسعی وان رمل قهستانی ای لانه رمله السابق بلاسعی غیرمشروع،ج۲/صـ ۲۹۷/ وفی الدرالمختاراحکام المتمتع ویحج کالمفرد لکنه یرمل فی طواف الزیارة ویسعی بعدان لم یکن قدمهاالاحرام وفی ردالمحتارقوله ان لم یکن قدمهاای عقب طواف تطوع بعدالاحرام بالحج فلادلالة فی هذا علی مشروعیة طواف القدوم وللتمتع،ج۲/ص ۳۱۹/ دي نه معلومه شوه چه سعی په دي صورت کې کولی شی ! (تتمه اولی/ صـ ۷۰)

لبس رنګین ومخیط احرام دحج /احرام په عمري سره دبدلولوحکم

سوال: (۲۴۹) احرام په ترلوکی توره کپړه یادګیرویادبل څیزڅخه رنګ کړی شوی دکپړی اغوستل چه په هغه کی دخوشبوڅه شبهه نه وی جایزده اوکه نه ، دوهم څه لونګ یاڅادرچه د پلنوالی دوجی څخه دوه پته کړی واغواستلی شی په داسی حالت کی احرام دواسطی څه حکم دی

جواب:فی درالمختارباب الاحرام ولبس ازارورداء جدیدین اوغسیلین طاهرین ابیضین ککفن الکفایة وهذابیان السنة الخ . فی ردالمحتارقوله وهذاای لیس الازاروالرداء علی هذه الصفة بیان للسنة والافساترالعورة کاف یجوزفی ثوب واحدواکثرمن ثوبین وفی السوادین اوقطع خرقة مخیطة ای المساة مرقعة ولافضل ان لایکون فیهاخیاطة لباب ج / ص ۲۵۴/ ددینه معلومه شوه چه سپینه جامه احرام لپاره مستحبه ده ورنه توره وغیره هم دیکی چه خوشبونه وی جایزده اوداهم معلومه شوه چه تولـه نه بهتره داده چه په دیکی سلائی بلکل نه وی که چیرته دووپتوپه جوړ باندی سلائی وی بیاهم جائزده ، (۱۲شوال ۱۳۳۳هـ / تتمه ثالثه / ص ۸۹).

حکم تبیدل احرام حج وعمره

سوال: (۲۵۰)حجة الوادع کښی تاسومحرمین حج حکم وکړوپه دیکښی تاسوسوق هدیه ونه کړهغه عمره وکړه حلال شوکه چیری داسی وکړی آیااوس هم احرام حج مبدل په عمره سره کیدی شی که چیرته نه کیږی نوولی ؟

جواب:مسئله کې اختلاف دي امام احمد رحمه الله اوس هم دحج احرام په عمري سره دبدلیدوجوازورکوي اوجمهورنه ورکوي . دجمهورودلیل دبلال بن حارث دلیل دي . قال قلت یارسول الله ﷺ فسخ الحج لنا خاصة ام للناس عامة قال بل لنا خاصة رواه ابوداؤد والنسایي . دي حدیث ته اګرچه ضعیف وئیلي شویدي خود حضرت عمر رضی الله عنه فتوي ان ناخذ بکتاب الله فان الله امربالا تمام قال الله تعالی اتموالحج والعمرة لله وان ناخذ بسنة النبی ﷺ فانه لم یحل حتی نحرالهدی رواه الشیخان . اودحضرت عثمان رضی الله عنه فتوي لماسئل عن متعة الحج قال کان لنا لیست لکم رواه ابوداؤدوباسنادصحیح اوداخوښکاره ده چه دمتعة الحج نه مراد فسخ الحج بالعمرة دي نه چه تمتع بالعمرة الی الحج،ځکه چه ددی عموم منصوصی دی اواتفاقی دي .اودغه رنګ دابوزر رضی الله عنه فتوي ده انه کان یقول فیمن حج ثم فسخها بعمرة لم یکن ذالک الا للرکب الذین کانوا مع رسول الله ﷺ رواه ابوداؤد . اوداروایت کې دده نه دا الفاظ دي انماکانت المتعة لناخاصة،اوداثراګرچه دابوذر رضی الله عنه نه مرسل دي خومرسل زمونږپه نزدحجت دي غرض دادري فتوي ددی حدیث ضعف ختموي اودري دمعنی صحت دپاره موجب ګرزي .اوکه دحضرت عمر رضی الله عنه ددی قول نه چه متعتان . کانتاعلی عهد رسول الله ﷺ واناحرمهاځه شبه وي چه دامنع کول داحرام دحج عمري سره دحضرت عمر رضی الله عنه رایې ده په دي وجه ددي ضعیف مرفوع حدیث دقوت اودصحت دلیل نه شي جوړیدي نودهغي جواب دادي چه داحرمها په معنی کې اظهرحرمتها التی ثبت عندی عن رسول الله ﷺ . ددي واضح قرینه داده چه دبلي متعه حرامـوالی یقینا حدیث مرفوع صحیح سره ثابت دي نوځه رنګ چه هغه دحضرت عمر رضی الله عنه رایې نه ده نودغه داهم دهغه رایې نه ده،والبسط فی التفسیرالمظهری وفیهالخصاکفایةً انشاء الله تعالی . رجب ۲۷ / ۱۳۵۱هـ / (النور / صـ ۹ / ربیع الاول / ۵۲ هـ)

په متمتع باندي دم شکرنه علاوه دقربانی واجبیدل

سوال: (۲۵۱)په ممتنع باندی چه نعمت باندی دشکردوجه حلاله لازم ده دی نه علاوه مالداره مسافرباندی قربانی لازم یانه ؟

جواب: فی الدرالمختارعلی حرمسلم مقیم بمصراوقریة اوبادیة عین فلاتجب علی حاجی مسافر فاما اهل مکه فلزم مهم وان حجواالخ . وفی ردالمختاروذالك لانهم مقیمون ج ۵ ص ۳۰۸ دینه معلومه شوه چه داکس شرعاً که چری مقیم شوی وی په شرط دمالداری ده باندی قربانی

داختر مستقل واجب ده اوکه شرعاً مسافروی نمونځ مسفرانه کوی نوبیاواجب نه ده (تتمه اولی ۱ص ۱۳۵)

دحج نه پس دشکرئی ددم حکم

سوال: (۲۵۲) دحج نه پس دشکرئی دم څنګه دی اومالداره اوغریبانوباندی څه حکم لری ؟

جواب: دشکري په حج قران اوتمتع کوونکي باندي واجب دي اوحج افراد کوونکي دپاره مستحب دي کذا فی الدرالمختار. اوددي دم نه خوړل غریب مالداره اوپه خپله چه چادا کړي وي تولوته جائزده ، فی الدرالمختار ویجوزاکله من هدی التطوع اذابلغ الحرم والمتعة والقران. فقط (تتمه اولی)

﴿باب الحج عن الغیر﴾

باب دي په بیان دکولودحج دطرفه دغیرنه

تحقیق اشتراط حج خود برائ حج بدل

سوال: (۲۵۳)من العبدالمفتاق الی حضرة الشیخ الاکمل الا شرف الا بجل مدّالله ظلاله امابعدفهٰذاالعبد منذزمان قد قصرعن التحریروليس هذا الا مر من قصور الباع علی انی قدکان عوض لی انحمی بناقص فمالت بینی وبین مااشهتی وبحمدالله قدبرء والسقم فشکرالله علی السباغ النعم وتلک الا یام لم استطع علی حزبی فیاهف نفسی ثم انی اکلف جابکم لحل شبهات قدعرضت لی فی اثناء التدریس الصحیح للامام محمدبن اسمعیل البخاری رحمه الله ولم اقدرعلی جواب شاف من غدفالتجات الی سندی ووسیلة النجاح فی یومی وغدی انامعاشرالحنیفة نستدل علی جوازالحج عن الغیروان لم یحج عن نفسه بحدیث الخثعمیة المرویة فی البخاری المطبوع فی المطبع المصفطاي ص ۲۰۵-۲۲۲-۲۵۰ / ونقول الحدیث مطلق وایضاً لم یسئلها ﷺ احججت ام لا فیدل علی جوازالحج البدل وان لم یحج عن نفسه لکن هذا شي لا ن سوال الخثعمیة کان غداة جمع کماوقع فی الصحیح ص۲۲۲-۲۵۰ / استنباطاًوفی سنن النسای صریحا بهذا اللفظ ان امراء من خثعمرسالت ﷺ غداه جمع الحدیث باب الحج الحی الذی لا یستمسک

علی الرحل فلا ان یکون المعنی افاحج عنه العام لا ن الوقت قدمعنی بل المعنی افاحج عنه عاماً اخرولماکان الغالب من حالهاانهاقدقضت الحج ثم سالت فلهذالم یتعرض النبی ﷺ عن سؤالهابانهاحجت ام لا وقال نعم ای یجوز ذالک اداء فریضه الحج عن ابیک ولماکان الملبی عن شبرمة لم یحج من قبل قطعا اذکان ذالک عامه حجة الوداع فلما قال لبیک عن شبرمة فلماقال لبیک عن شبرمة ساله من شبرمة فلماقال هواخی فلاجرم نهی النبی ﷺعن ذالک وامره لقضاء الوطرعن نفسه ثم عن شبرمة فحدیث الخثعمیة ظنی انه مقید لا مطلق عدم الکشف لمامرفلعل مبنی تلک المسئلة کون وقت الحج طرفاً موسعاً هوالعمرلا هذا الحدیث وامثاله فالمرجوان تفیدوفی بجواب شاف من عندکم اذاالشرح لم یاتوابشي یغنی ولم یفتح لی مایعنی !.

جواب: نعم هذا الحدیث محتمل فلا یصح للاستدلا ل لکن لنافی اصل المسئلة دلیل اخرایضاً وهوسوال الجهنیة وجوابه ﷺ لهابقوله ارأیت لوکان علی امک دین الحدیث وهومذکورفی صحیح البخاری . ص ۲۵۰ / من الجلد الاول فلما الحق ﷺ الحج عن الغیر یقضاء الدین ولم یشترط فی قضاء الدین تقدیم دین نفسه علی دین غیره فکذاالحج واما الا ستدلال بحدیث شبرمة فلیس بقوي لا حتماله علی الکراهة وقدقال فقهاء نابه والله اعلم وماوردفی بعض الروایات کثیروهذاکله فی التلخیص لجیرا (تتمه رابعه)

حکم افساد حج بدل

سوال: (۲۵٤)څه فرمایي علماء دین په دي مسئله کي چه یوسړي مامورپه حج بدل وه ده دوقوف عرفات نه مخکي حج فاسدکړو اوس داخبره معلومول غواړو چه راتلونکي کال ته به چه دي کوم حج اداکوي هغه امردطرفه کیدیشي یانه که چري دی داسي وکړي چه راتلونکي کال ددي فوت شوي حج قضاراوړي بیایوکال نورهم مکه کي پاتي شي اوهم دغه مکي نه احرام اوتړي دي صورتونوکي حج بدل وشویاکه دوړومبي په شان دي وخت کي هم دامردوطن نه حج کول لازم دي ؟

جواب: وقوف عرفات نه مخکي کورواالی کولوسره حج فاسدیږي باطلیږي نه صرح فی اللباب بان مفسده الجماع قبل الوقوف ومبطله الرواه انتهی . دغه وجه ده که چرته ددویم حج نیت یي وکړو نوهغه فاسدشوي حج په خپل حال دي ددویم حج نیت لغوه دي فلواهل الحجة اخری

ينوي قضائها قبل ادائها فهي هي ونية لغو لاتصح مالم يفرغ من الفاسدة ردالمحتار. اوهر كله چه وقوف عرفات نه مخكې كورواليٰ كولوسره مخالفت دامر لازم راغى نو داحج دامرنه شو بلكه دمامورشو. اول به ددي حج افعال پوره كړي بيابه بل كال ته اول ددي حج قضا اوړي دي نه پس به دريم حج دامر دطرفنه وكړي لا نه اذافسده لم يقع مامورا به فكان واقعا عن المامور فيضمن ماانفق فى حجة من مال غيره ثم اذاقضى الحج القابلة على وجه الصحة لا يسقط الحج عن الميت لا نه لما خالف فى السنة الماضية بالا فساد صارالا حرام واقعاعنه فكذا الحج المؤدى به صاروا قعاعنه ابن كمال وعليه حجة اخرىٰ للامراى سوي حج القضاء وهوالاصح كمافى المعراج، ردالمحتار. ج۲ / ص ۲۶۷/ خوديكې دامرمخالفت دي ددوؤ وجونه وشوپه دي وجه دده حج ميقاتى نه شو خكه چه دي مامور په مكې شو خودغه نقصان ختميدل ممكن دي كه پنځومیقاتونوكې د ذوالحليفه يادبل ميقات نه احرام وتړي نوحج ميقاتي شو دويمه وجه داده چه دغه سفر چه حج دپاره مامور به وه ده لره په غير كې مصروف كړو. ددي جواب داوركړي شويدي چه بل كاردسفرحكم نه شي بدليدى. ذكر العلامه القارى فى بعض رسائلة اضطراب فيهافقهاء عصره وهى ان الا فاقى الحاج عن الغيراذاجاوزالميقات بلااحرام الحج ثم عاد الى الميقات واحرام هل يصح عن الا مر قيل لا وقيل نعم ومال هوالى الثانى قال وافتى به الشيخ قطب الدين وشيخناسنان الرومى فى منسكه والشيخ على المقدسى قلت وهذا يفيدجوازالحيلة المذكورة له اذاعادالى الميقات واحرم الجواب عن قوله لان سفره حينئذٍ لم يقع للحج انه اذاقصدالنذرعندالمجاوزة يقيم به اياماً لبيع اوشراء مثلاً يدخل مكته لم يخرج ان يكون سفره للحج كمالوقصدمكاناً اخرفى طريقة ثم النقلة عنه ردالمحتار ج ۲ / ص ۱۲۸.

فائده ازحافظ عبدالمجيدصاحب تهانوي نزيل بمبئ لسفرالحج

(مسائل منثوره متعلقه بالحج) دحج متعلق مختلف مسئلي

په حج كې دروضه منوره دزيارت حكم

سوال: (۲۵۵)روضه منوره زيارت دپاره دسفرپه باره كې وړومبي خبره فقه كتابونوكې مستحب اوافضل ليكلي ده اوددي سره دبعض فقهاء رحمهم الله دقول مطابق واجب ليكلي

دي اوحضرت مولانا مرشدناقطب عالم حضرت مولانا مولوي رشيداحمدصاحب محدث گنگوهى قدس سره العزيزهم په خپله فتوي كې مستحب فرمايي. خومولانا مولوي عبدالحي لكنهوي رحمه الله دوجوب قائل دي پدیكې كومه خبره مضبوطه ده اودمحققينوحنفيه رحمهم الله مسلك پدي باب كې څه دي؟

دقرباني دورځونه حلق (سرخريبل) وروستوكولو حكم

سوال: (۲۵۶)كه چيرته تاخيرحق دايام نحرځخه وى ددى څه حم دى؟

جواب: فى درالمختارباب الجنايات فى موجبات الدم اوآخرالحاج الحلق اوطواف الفرض عن ايام النحرلتوقتها اه.ددينه معلومه شوه په دى صورت كى په حاجى باندى دم لازم شو فقط (۲/شوال ۱۳۲۲هـ ج /تتمه اولى/ص ۲۸).

دمابنام لمونځ عرفات كې اودماسخوتن لمونځ په مزدلفه كې دكولوحكم

سوال: (۲۵۷)دعرفى په ورځ كه چيرته يواځى دمابنام مونځ په عرفات كى وكړى اودماخستن لمونځ په مزدلفه كى وكړى نوځنګه اوځه حكم دى

جواب: فى درالمختارفصل فى كيفية الحج ولوصلى المغرب فى طريق اوفى عرفات اعاد. ددى روايت نه معلومه شوه په دى شخص باندى دمابنام لمونځ اعاده كول لازم دى فقط (۲/شوال ۱۳۲۲هـ ج /تتمه اولى/ص ۲۸).

عرفات كې وروستو دجمع نه دمازيګراود

ماسپښين لمونځ جمع كولوځه حكم دي

سوال: (۲۵۸)مونږحج كولوعرفات په غونډى باندى الوان يولوى مسجد حضرت آدم ع ورته ويلى شى په دى كى امام خطبه لوستله دماسپښين اومازديګرپس له زوال نه په يومثل كى ددى نه وروسته امام اويوځوحاجيان يوځاى شى بيرون دمسجدنه ظهراودعصرمونځ ځانله ځانله وكړى جايزدى كه نه؟ځكه هريوځانله ځانله لوستل جماعت احرام ځخه شرط دى خطبه خوشرط نه ده كه چيرته صحيح وى مهربانى وكړى جواب راكړى.

جواب: فی درالمختاروشرط لصحة هذاالجمع الامام الاعظم اونائبه اوالاصلوا وحداناً . (ج /۲/ص۲۸۲/) ددی نه معلومه شوه پدی صورت مسؤله کی جمع جایزنه ده .(تتمة اولی /ص ۷۱)

مزدلفه کې دمابنام اوماسختون لمونځ یوځای اداکولوکې امام شرط نه دي

سوال: (۲۵۹)په مزدلفه کی مابنام اوماخستن اول امام څخه بعدیوځاجیان یوځای شی هریوځانله مونځ وکړی کنه ؟

جواب: فی درالمختارکمالااحتیاج ههناللامام فی ردالمختاروشرائط هذا الحج الاحرام بالحج وتقدیم الوقوف علیة لزمان والمکان والوقف الاآخره . (ج ۲/ ص ۲۸۲)، ددینه معلومه شوه په دی جمعه کی اماالحج شرط نه پس اگرچه فرداً وکړی یاځوکسان جمع شی په جماعت سره یی وکړی هرقسم صحیح ده (تتمه اولی / ص ۷۱)

مزدلفه کې مابنام اوماسختون کې ترتیب واجب دي

سوال: (۲۶۰)مخکی ماسختن مونځ کول یامابنام اوصاحب ترتیب هم مخکی دمابنام مونځ اوکه دمابنام.

جواب:فی الدرالمختارولوصلی العشاء قبل المغرب بمزدلفة صلی المغرب ثم اعاد العشاء فان لم یعدها حتی ظهرالفجر عادالعشاء الیٰ الجوازفی ردالمختارلافرق فی هذابین ان یکون صاحب الترتیب اولا فتزادهذه علی مسقطات وجوب الترتیب ،ج ۲ ص ۱۲۸۸ . ددینه معلومه شوه اول مابنام وکړی بیاماسختن اوکه چیرته بالعکس وکړی نودترتیب اعاده واجب ده که چیرته اعاده یی ونکړه طلوع دفجرځخه دواړه صحیح کیږی فقط (۷شعبان /۱۳۲۷ هـ /تتمه اولی /ص ۷۱)

دنذرحج کولوسره صاحب دنذرحج نه اداکیږي

سوال: (۲۶۱)یوکس دحج کولونظروکړه یوصاحب نصاب مولوی صاحب یې ولیږلواوحج یې وکړودوجه دنه مسکینوالی نه اگرچه حج ادانه شونظرهم پوره نه شوهغه دوهم ځلی خرچ ورکړی نوحج اداکیږی اوکنه ؟

جواب: نظر نه اداکیږی په قدردزادحج کی ځکه مسکینانوته ورکول لازمی ده خواه که هغه حج اداکړی یانه نظراداء شور(ربیع الاول ۱/ ۱۳۳۰ هـ / تتمه اولی / ص ۷۲)

اوپدي صاحب نصاب دروپو واپس کول واجب نه دي

سوال: (۲۶۲)په مولوی صاحب باندی هغه روپی واپس کول ضروری دی یانه؟

جواب: نه .....(تتمه اولی / ص ۷۲)

دنذرحج سره فرض حج اداکیږي یانه

سوال: (۲۶۳)مولوی صاحب حج وکه دهغه فرض اداء شوکه نه ؟

جواب: دځه شی نیت چه یې کړی وی صحیح دی (ربیع الاول ۱/ ۱۳۳۰ هـ / تتمه اولی / ص ۷۲)

په عرفات کې دونو لګولوحکم

سوال: (۲۶۴)بعضی دردمندمسلمانانوداخیال دی چه په عرفات کی دګرمی په موسم کښی دډیردهوپ اوګرمی دوجه نه په زرګونوحاجیان چه دخیموغیره انتظام نشی کولی هلاکیږی یاډیرسخت تکلیف اوچتوی که چیری هلته دګنړسوری والاونی په ګنړشمیرکښی لکه توت یاکیکروغیره اودرولی شی نودهغی سوری سره دګرمی اودهونه دبچ کیدوامیدشته داخلق دونولګولوپه کوشش کښی دی اودهغوی داخیال دی چه دمشرانونه تراوسه پوری پدی باندی عمل نه کیدووجه داده چه پخوانی زمانه کښی دغه ونووجوداوودحجازپه زمکه کښی ددی دشین کیدوعلم نه وو اونه دغه زمانه کښی دسوئی اودیوځای نه بل ځای ته دتلوځه ذریعه موجودوی خلق دسخت عادت ووخوځه مسلمان پدی سوچ کښی دی دبلی ډلی داخیال دی چه دمیدان عرفات داقدرت ی منظردخیرالقرون نه جمع دزرګونوکلونونه مخکښی دانسانی تفرقاتونه پاک وو اوپه خپل اصلی شکل باندی مضبوط پاتی دی اوپدی صفت سره چه دګرمی دلری کولوضرورت هم پخوانه دی اودهغی سببونه (یعنی سایه دارونی اودرول) هم پخوانی دی اوآسان هم بیاهم دمشرانونه ترتنه پوری داصورت چه هیڅ وخت کښی هم ګران نه وواختیارنه کړی شومکه څنګه چه دابوضرورت په نهرزبیدی سره پوره شوسره ددی نه چه دهغی جوړول ډیرګران وواوداسلفوپه زمانه کښی چه کم نه کم تبع تابعین موجودوو. نودګرمی دپاره دونوضرورت چه آسان ذریعه ده داخودبدعت په تعریف کښی راځی اوددی قیاس کول دپخوانی سفرکولوچه په قدیم سامان سره وودنن زمانی په جدیدجدیدسامان سره مثلاموټری ،ریل ګادی ،هوائی جهاز،سمندری جهاز،اوخلقناله من مثله مایرکبون باندی قیاس مع

الفارق دی. بل داکه دونواودرولوسلسله قائم پاتی شوه نووادی عرفات به دمیدان په ځای دیوباغ په صورت کښی بدل شی. لهذاداتپوس کووچه .(۱) میدان عرفات کښی حاجیانوته دګرمی په موسم کښی ددهوپ اوګرمی نه دبچ کیدوپه خپل سایه دارونی اودرول اودهغی کوشش کول شرعاًجائزدی یانه ؟(۲) که ونی اودرول یاهغی کوشش کول جائزوی نومباح دی یامستحب یاسنت یاواجب یافرض ؟(۳) که ناجائزه وی نومکروه تنزیهی دی یاتحریمی دی یاحرام ؟(۴) که اودرول جائزنه وی نوداکسان منع کول مسلمانانوباندی خپل وس مطابق لازم دی یانه ؟(۵) دعرفات دحدنه بهردمسجدغره شاته دونواودرولوحکم هم دمیدان عرفات په شان دی یادهغی نه جدا دی ؟(۶) مکه مکرمه کښی اودحرم په حدود کښی دننه دونواودرولوجوازپه میدان عرفات باندی قیاس کیدیشی یانه ؟بینوتوجروا؟

جواب:عرفات اودحرم په حدود کې دننه سیوري دپاره وني لګول بغیردشبه نه فی نفسه جائزدي اوبغیراستحباب حکم هم پري کیدیشي اګرچه غوره ددي پریخودل دي. دجائزکیدودپاره دغه دلیل کافی دي اودنه جائز کیدوځه دلیل نشته بلکه کلیات ظاهراً په جواز باندي دلالت کوي فقهاء په باب جنایات الحج کې دګیاکټ کولواودونو میوه دارواوغیرو میوه داروکټ کولو حکمونه داباحت نهي اودضمانت یې تفصیل سره بیان کړیدي که چري ونوکرلو کې څه درجه هم کراهت وي نودهغي به یې خامخاذکرلولي مګرهغي ته یې هیڅ تعرض نه دي کړي داواضح دلیل دي چه دابلا کراهت جائزدي بل داچه فقهاء په منی کې چه داهم حرم کې داخل دي دعمارتونوپه وجودباندي یې دجمعه صحیح والي متفرع کړیدي اودهغي کراهت ته یې څه تعرض نه دي کړي نوپه دي طریقي ذکرشوي داهم دلیل دي دعمارتونودجوازبغیرد کراهت نه. دعمارتونواوونومشترکه غرض فائده اخستل دي دواړه ظاهردي نولکه عرفات کې خوپه درجه بهتره اجازت شته دادجواز فی نفسه دلیلونه وه. بل داستحباب لغیره داتوجیه کیدیشي چه داحاجیانوته ارام رسول دي اوحاجیانوته ارام رسولوکمه درجه مستحب خوضرورده اوداشبه چه خیرالقرون کې نه وه خیرالقرون کې موجود دیدل عام دي وجود دعین او وجود دلیل لره. اودلیل سره دنظیر اومثال بره ذکرکړي شو چه هغه نظیرعمارتونواوابادي دي آبادوکې اوونو کې څه دومره لوي فرق نشته که جائزاخستوکې دانفع اخستل مؤثرنه وي نوبیاخوابادي هم په منی کې دحضرت ﷺ په زمانه کې نه وي بیابه خیرالقرون کې داهم ناجائزګنړلي کیدي پاتي داخبره چه پریخودل یې غوره ځکه دي چه دي کې دسنتو صورت اومعنی دواړه جمع کول اوجمع کیدوکې صرف دمعنی خیال ساتل بغیر

دصورت نه غوره کیدل ظاهردي معنی اودحاجیانودهلاکیدلوغالبه ویره ددي غوره والی پریخودوته نقصان نه شي رسولي ځکه چه ددي انتظام وس اوطاقت لرونکې کسان کولي شي چه بې وسه اوکمزوري کسان ځان سره خیمه وغیره کې شریک کړي البته دغه غرض یعنی سیوري دپاره په جومات کې وني لګول دغوره قول مطابق مکروه دي ځکه چه دهغي علت مشابهت دبیع سره راځي اوهغه ځایونه چه مانځه دپاره جوړکړي شویدي خرابولي شي البته خپله دجومات دعمارت مصلحت دپاره وني لګول لکه نمي جذب کول داددي کراهت نه مستثنی دي ذکرهذا کله فی الدرالمختار وردالمحتاراحکام المسجد قبیل باب الوتر. والله اعلم. ۲۰ شعبان / ۵۳ (النور / ص ۷ / شعبان / ۵۴ هـ)

﴿کتاب النکاح﴾

داکتاب دي په بیان دنکاح کې

ولی چه دمنکوحی داجازت نه بغیرنکاح وکړي دهغی حکم

سوال: (۲۶۵) ولي چه دمنکوحي داجازت نه بغیرنکاح چه دهغي عمردیارلس کاله وه په زوره دعمروسره اوکړه سره ددي نه چه جیني دینه مخکې صفا صفا وئیلي وه چه زه هرګز هرګز عمروسره خوشحاله نه یم خوبکربغیر درضااواطلاع نه په خپله یې دهغي نکاح عمروسره وکړه اوس نکاح نه پس هم دجیني هغه خبره ده کومه چه دنکاح نه مخکې وه اوس دانکاح چه بکر دخپل طرفنه دخپلي لورنکاح عمروسره کړي وه جائزشوه یانه اودولایت موده په شریعت کوم وخت پوري ده ولیکې ؟

جواب:که دغه جیني بالغه وي اوکوم وخت چه پلار ددي نه اجازت غوختویادنکاح خبرورته اورسیدو اوهغي انکار وکړو نودانکاح جائز نه شوه ځکه چه ولي په زوره ولایت بالغیدو پوري دي اوکه بالغه نه وي یاسره دبالغیدونه دنکاح داجازت په وخت کې یادخبررسیدوپه وخت چپ پاتي شوي وي(۱) نونکاح وشوه اودنکاح نه مخکې یاپس دنکاح نه انکارته اعتبارنشته (۲)،البته که دپلار دموجودګي په وخت کې چابل چااجازت اوغوختونوصرف چپ کیدل دلیل

---

(۱) یعنی چه دولی داجازت اخستونکې ولی وي ۱۲ منه

(۲) یعنی که دولی داجازت اخبتووخت کې چپ پاتي شوي وي ۱۲ منه

درضانه دي څوپوري چه په خوله يې اجازت نه وي ورکړي پدي صورت کې هم نکاح نه ده شوي . ولا يجوزللولى اجبارالبكرالبالغة على النكاح فاذا استاذنها الولى فسكت اوضحک فهواذن وان فعل هذاغيرالولى لم يكن رضاحتى يتكلم به ولوزوجهافبلغها الخبرفسكتت فهو على ماذكرنا(هدايه) اودجيني بالغيدل احتلام ، حيض ، اوحامله كېدوسره ثابتيږي اوكه دي علامتونوكې څه علامت اونه موندي شوه نو پنځلس كالوپه عمرباندي بالغ كېدوفتوي ورکولي شي البته كه داجيني خپله او وايي چه زه بالغه يم اوښكاره حالت هم دهغي معلوميده نودهغي تصديق به كولي شي (۱). والجارية بالا حتلام والحيض والحبل وان لم يوجدمنهاشيې فهى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى فان راهقالا بلغناصدقاان لم يكذبهما الظاهر . درمختاروالله اعلم . ۲٤ ذى قعده / ۱۳۰۳ هـ (امداد الفتاوي / ج۲ / ص ٥)

دګونګي دنكاح طريقه

سوال: (۲٦٦) دګونګی نكاح په څه رنګ طريقی سره كيديشی ؟

جواب: كه په ليكلوپوهيږی نواودليكلی شی ورته كنی اشاری سره چه كله منظورکړی اوقبول دپاره دسريالاس سره اشاره اوکړی نكاح صحيح ده . واذاكان الاخرس يكتب كتابااويومی اسماً يعرف به فانه يجوزنكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراءه (هدايه جلدثاني) والله اعلم (امدادج ۲ ص ۶)

بې بې لره په سفر کې دبوتلو متعلق حكمونه

سوال: (۲٦۷) زيدخپله بی بی زبيده ځان سره په سفركښی بوتلل غواړی اوهغه انكاركوی چافتوی ورکړيده چه دزيدپه زبيدی باندی هيڅ طريقی سره څه حق نشته اوزبيده ته اختيارشته چه خپل سامان دواده واپس کړی اودادواړه سپاهيان دی سيل اوسفرپكښی څه عيب نه دی دادرست دی يانه؟

جواب: كه چري مهرپوره يادهغي فوراً ورکول ياڅه موډي باندي ورکول شرط ده هغي يې ورکړي وي ياد طلاق اودمرګ نه وروستو دمهر اوغوختواودهغي نه مخكې دي نه غوختو رواج وي اوڅه مهريې نه وي ورکړي نوبيا خوزيدته اختياردي كه كوم خواچه غواړي بودي ځي خوپه

[1] خوپه دي شرط چه نهوكالونه كم نه وي ۱۲ منه

دي شرط چه دتنګولوپه اراده يې نه بوځي . اوكه مهرسره ددي نه چه فوراً اداكيدل شرط شوي وه اوده ټول يابعضي دهغي نه نه وي اداكړي يادتنګولوپه اراده يې بوځي نوبيا ورته سفرکې دبوتلو اختيارنشته . ولهامنعه من الوطى والسفر بهاولوبعدالوطى وخلوة رضيتها لا خذمابين تعجيله من المهركله اوبعضه اواخذمايجعل لمثلها عرفابه يفتى لا ن المعروف كالمشروط (۱)ان لم يوجل اويعجل كله فكماشرطاالان الصريح لفوق الدالا لةالا اذاجهل الاجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية الا التاجيل بطلا قه اوموت فيصح للعرف بزازية ويسافربها بعد اداء كله موجلا اومعجلا اذاكان مامونا عليها والا يؤ دكله اولم يكن مامونا لا يسافر بهابه يفتى درمختار. اوده واده سامان واپسي په عرف باندي مبني ده كه دلورپه ملكيت كې وي نواختيارشته اوكه دځوم په ملكيت كې وي نواختيارنشته اوكه د دواړوملكيت كې وي نوتقسيدونه وروستوبيا اختيارشته . والله اعلم . ۲۷ شوال / ۱۳۰۴هـ / (امداد ج۲ / ص ۲

بې بې سره دخپل خپلوانوسره دملاويدونه منع كولو تفصيل اوحكمونه

سوال: (۲٦۸) خاوندښځی لره دښځی دولی نه مصلحة دوجه دشراوفسادنه خپل ځای ته دراتلونه دمنع كولوياد ډيرملاويدونه دمنع كولواختيارلری يانه فقط ؟

جواب: مورپلارسره دملاويدونه دنه بندوی په هره هفته كښی دورسره يوځل ملاويدوته پريږدی اونورخپلوانوسره كه يوكال كښی ديوځل نه زيات ملاويدونه منع كوی نوجائزدی اودچاپه راتلوكښی كه شر،فتنه يافسادويره وی نوهغه لره منع كول جائزدی سړی ته دهغی اختيارشته خودلری نه ليدلواوخبرونه دی نه منع كوی .وله ان يمنع والديهاوولدهامن غيره واهلهامن الدخول عليهالان المنزل ملكه فله حق المنع من دخول ملكه ولايمنهم من النظراليهاوكلامهافى اى وقت اختاروالمافيه من قطيعة الرحم وليس له فى ذالك ضرروقيل لايمنع من الدخول والكلام وانمايمنعهم من القراولان الفتنة فى اللباث وتطويل الكلام وقيل لايمنعهامن الخروج الى الوالدين

[1] فقهاء داعبارت ليكلی دي الاالتاجيل بطلاق اوموت چه دهغی حاصل دايې وليكل چه داشرط يې كړځولی وه چه دمرګ داشبه راغله چه كېدیشی داحكم چه فقهاء ليكلی دي صريح تاجيل په صورت كې وي لي كتوونكوعالمانوددي مكررتحقيق وكړي ۱۲ منه

ویمنعهاعن الدخول علیهافی کل جمعة فی غیرهمامن المحارم االتقدیربسنة وهوالصحیح .هدایه ص/۴۲۱
واللہ اعلم . ۲۶/ربیع الاول /س ۱۳۰۱هـ (امدادص /۴/ج/۶)

بي بي لره دولیانوسره دملاویدونه منع کول

سوال: (۲۶۹) زیدخپله بی بی دخپلی مورکورته دتلونه منع کوی اونه ئی پریږدی پدی وجه چه دی غالب گمان سره داگنړی چه هلته به پرده نه وی اوپرده خودشرعی غیرمحارمونه نه کیږی اودهغی مورلیدل غواړی . اوزیدداجازت ورکوی چه ددی مورزمونږکورته راشی اوخپله لورااووینی . نودی صورت کښی زیدلره خپله بی بی مورکره دتلونه منع کول شرعاً جائزدی یانه اودهغی مورلره ئی په زوره راغوختپل جائزدی یانه فقط ؟

جواب: که مورپلارخپلی لورکره راتلی شی نوخاوندلردغوره مذهب مطابق مطلقاً اختیارشته چه بی بی لره هغوی کره دتلونه منع کړی .بلکه هغوی دخپله راشی اوملاودشی اوخاص کرداکه فتنه اواحتمال دبی پردگی وی نودی وخت کښی اجازت ورکول هم جائزنه دی که اجازت ئی ورکړه نوګنهګاردی . ولایمنهامن الخروج الی الوالدین فی کل جمعة ان لم یقدرواعلی اتیانهاعلی مااختیاره فی الاختیارفی هامشه هکذانعم ماذکره الشارع اختاره فی فتح القدیرحیث قال وعن ابی یوسف رحمه الله فی نوادرتقیدخروجهابان لایقدرعلی اتیانهافان قدرالاتذهب وهوحسن وقداختاربعض المشائخ منعهامن الخروج الیهاواشارالی نقله فی شرح المختاروالحق الاخذبقول ابی یوسف رحمه الله اذاکان الابوین باالصفتة التی ذکرت والاینبغی ان یاذن لهافی زیادتهافی الحین بعدالحین علی القدرالمتعارف امافی کل جمعة فهوبعیدفان فی کثرة الخروج فتح باب االفتنة خصوصاً اذاکانت شابة والزوج من ذوی الحیات بخلاف خروج الابوین فانه الیسرانتهی .۱۲شامی ج ۳ ص ۶۶۴.وایضافی الدرالمختارفی باب النفقة ویمنعهامن زیارة الاجانب وعیادتهم والولیمة وان اذن کان عاصیین النتهی اقول اناالکاتب علة العصیان انماهی خوف الفسادفمتی خیف الفسادعصی باالاذن .نودغه صورت کښی زیدلره خپله منع کول جائزدی اودهغی موروغیره ئی په زوره نه شی راغوختی. واللہ اعلم.

حدحق زوجه ومحارم اودملاقات باهمی

سوال: (۲۷۰) درمختارمطبوعه بمبی ص ۲۱۰ کرخه یوویشتم باندی چه کوم عبارت دی چه بی بی لره دمورپلارلیدلودپاره دکورنه وتل جائزدی . فی کل جمعة مرة الی ان قال لافیماعداذالك وان اذن کان عاصین ددی وضاحت غواړم ددی مفهوم زماپوهه ته صحیح نه دی راغلی آیاورورئی دپاره یاغیرذی محارم کښی څه ضرورت دپاره دراتلواجازت بی بی ته کیدیشی یانه . اودمورپلارلیدلودپاره په هره جمعه کښی یوځل نه زیات جائزنه دی که حق نه دی اوخاوندلره په هره جمعه دتلونه دمنع کولوحق شته یانه . بهرحال زماطبیعت په دی شبه کښی غورزیدلی دی چه عام ښځی دخاوندپه اجازت دخپلوخپلوانوپه غم اوخوشحالی کښی شریکیږی اودغه شان هم دلیوردخاوندمشروروریادنورخپلوخپلوانامالویدته ځی راځی اوشپی هم هلته تیروی اودیکښی عوام اوخواص ټول مبتلادی بیاددی روایت مطلب دی ؟

جواب: فی الدرالمختارباب المهروهاالسفروالخروج من بیت زوجهاالی قوله اوالزیارة ابویهاجمعة ثم الی قوله لافیماعداذلك وان اذن کاناعاصین والمعتمدجوازالحمام بلاتزین اشباه وسیجئی فی النفقة فی ردالمختاروان لم یکوناکذلك (ای قادرین علی اتیانها) ینبغی ان یاءذن لهازیارتهمافی الحین بعدالحین علی قدرمتعارف امافی کل جمعة فهوبعیدفان فی کثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصاًان کانت شابة والرجل من ذوی الهیئة وفی ردالمحتارتحت قوله والمعتمدوحیث ابحناالخروج فیشترط عدم الزینة فی الکل وتغییرالهیئة فیشترط عدم الزینة فی الکل وتغیرالهیئة ای مالایکون داعیة الی نظرالرجال واستعمالتهم ثم قال فی الدرالمختارباب النفقة ویمنعهامن زیارت الاجانب وعیادتهم والولیمة وان اذن کاناعاصین فی ردالمختارقوله والولیمة ظاهرة ولوکانت عندالمحارم لانهاتشتمل علی جمع فلاتخلومن الفسادعادتاً رحمتی . دی عبارت نه لاندی امورمعلوم شول .

(۱) جمعه څه شرعی حدنه دی مدارپه عرف اوضرورت باندی دی ددی نه زیات که چرته څه فتنه نه وی نوحق نشته اوکه فتنه وی نوجائزهم نه دی (۲) ولیمواوغیرمحارم ځایونوته دتلونه منع کیدل دانهی معلل ده په علت ددی چه احتمال دفتنه وی اوفتنه عام هرهغه کارچه دشریعت خلاف وی چه دهغی تفصیل زماپه نزدهغه دی کوم چه بنده په اصلاح الرسوم کښی لیکلی دی باقی دچاپه نزدچه کوم فتنه وی مداردنهی هم هغه دی اودعلت ختمیدوسره معلول ختمیږی شی (۳) کوم ځای ته چه دتلواجازت دی هغه هم مشروط دی په دی چه ځان به نه

خائسته کوی اودهغی مدارهم دغه احتمال دفتنی دی امیددی چه اوس ددی متعلق ټول اشکالات ختم شوی وی. ۷جمادی الاخری سنه ۳۴ھ (تتمه رابعه ص ۴۰)

حدزیارت ابوین منکوحه شابه را

سوال: (۲۷۱) فلانی سړی یعنی خسرخپله لوربوتله نوحضرت زمانقصان اوشوزمادرضانه بغیرئی بوتله اوداوائی چه آیازمونږځه حق نشته ددی دراوستواواوس داهم پته نشته چه څومره موده ورکړه وی. حضرت اوس عاجزداخبره معلومول غواړی چه مورپلارلره په خپل کورکښی دپاتی کولوڅومره حکم دی. یاداچه څلورمیاشتی خاوندسره وی نواته میاشتی به پلارکره وی اوحضرت هغی وائی چه مونږخپله لورپه تاځه خرڅه کړی خونه ده ؟

جواب: فی الدرالمختارولایمنعهامن الخروج الی الوالدین فی کل جمعة ان لم یقدرعلی اتیانهاعلی مااختاره فی لاختیارالی قوله ولایمنعهامن الدخول علیهافی کل جمعة وفی غیرهامن المحارم فی کل سنة لهاالخروج ولهم الدخول زیلعی فی ردالمحتارفان قدرالاتذهب وهوحسن الی قوله والاینبغی ان یاذن لهافی زیارتهمافی الحین علی قدرمتعارف امافی کل جمعة فهوبعیدفان فی کثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصاً اذاکانت شابة والزوج من ذوی الهیئة بخلاف خروج الابوین فانه ایسرآهـ ج ۲ ص ۱۰۹۳.

دنابالغه نکاح بغیردولي نه باطل دي

سوال: (۲۷۲) څه فرمائی علمادین په دی مسئله کښی چه څوکاله اوشول چه یوی زنانه دخپلی نابالغی لورنکاح دخاوندډرضامندئ نه بغیر خپلوانوکښی یوهلك سره اوکړه اودواده ددواړوطرفونوټوله خرچه ئی دخپل طرف نه اولګوله چه ددووسوو ۲۰۰ روپوبرابربه وی سره ددی نه چه ددی زنانی خاونددواده کیدوپه وخت کښی موجوددو. خودی چپ ناست وی دسخت مزاجی اودسخت ژبی دښځی نه څه وئیلی نه شی بلکه دی باره کښی څومره ځلی خاوندمنع کړه که عبث دلورنکاح داسی هلك سره کوی چه بیابه سیوادافسوس اوارمان اولاس مرورټونه بل څه په لاس نه درځی. سره ددی دومره پوهولونه پدی باندی هیڅ اثرنه شوبلکه په غصه کښی خاوندته وائی چپ شه ستادیکښی څه کارنشته هغه غریب نه ساه لاړه چپ شو. اودنکاح ترلوپه وخت کښی نکاح لوستونکی دمهرباره کښی دسړی نه تپوس اونه کړه. نودی صورت کښی چه دانکاح دپلاردا جازت نه بغیراوترلی شوه صحیح اودرست ده یانه بینواتوجروا؟

جواب: دی صورت کښی دانکاح صحیح نه شوه ځکه چه دنابالغی نکاح بغیردولی نه نه کیږی اودپلارپه موجودګی کښی مورته دولایت حق نشته. ویجوزنکاح الصغیرة اذازوجهاالولی بکراًکانت الصغیرة اوثیباوالولی هوالعصبة هدایه فان لم یکن عصبة فالولایة للام درمختار. ۲۷ ذی الحجة بروزجمه سنه ۱۳۰۴ھ (امداد ص ۷ ج ۲)

دنابالغي نکاح په اجازت دولي باندي موقوف دي

سوال: (۲۷۳) یوه نابالغه جینی ددولسودیارلسوکالوده دهغی وروردپنځلس شپاړس کالودکلی نه لری کلکته کښی نوکردی دهغی جینی پلارنیکه نشته تره اونورخپلوان وغیره ئی شته خوپوره طریقی سره دهغی خبراترنه اخلی دهغی مورچه دوړوکوالی نه ئی پرورش اوپالنه کوی هغی ورته دغریبی اودتکلیف په وجه دخپل پوهه مطابق یوښه ځای نیولی ووخوتره اونورخپلوانوئی دحسدیادځه خفګان یادبل څه وجه نه هغه ځای ناخوښه ګنړلوپه وجه بیل شول مورئی دمجبوریۍ دوجه نه ځان په خپله ولی جوړکړواواذن ئی ورکړه نکاح ئی اوترلې نودی صورت کښی دانکاح جائزشوه یانه. نوبیاڅه کول پکاردی اوکه دانکاح معلق وی نوکه داجینی دبالغ والی دوجه نه دی جلسه کښی خپله رضابنکاره کړی نوبیانکاح جائزده یانه ؟

جواب: فی ردالمحتارالجلدالاول ص/۵۳۶/واماذکان ای وجدسلطان اوقاض فی مکان عقدالفضولی علی المجنونة فیتوقف ای ینفذباجازتهابعدعقلهااوبلوغهالان وجودالمجیزحالة العقدلایلزم کونه من اولیاء النسب کماتقدم فی الباب السابق قبیل قوله وللولی الابعدالتزویج بغیبة الاقرب الخ. اوس دی مسئله کښی چونکه اجازت ورکوونکی دنکاح موجوددی نودانکاح اول موقوف ده اوکله چه پس دبالغیدونه جینی خپله رضابنکاره کړی نونکاح صحیح ده البته که ولی اجازت ورکوونکی ته ددی درضاخبررسیدونه مخکښی ددي دنکاح داخبرقبول نه کړی نوبیادانکاح نه معلق ده اونه موقوف ده بلکه باطله ده. ۱۱/ربیع الاول /س۱۳۲۵ھ (امدادص ۳۴ج۲)

سوال: (۲۷۴) که دنابالغی جینی ولی ته دهغی دنکاح پته وی اودهغی په نکاح کښی شامل نه شی نوداولی ددی نکاح یوکال یادوه کاله پس جائزه کړی اواجازت ورکړی نوآیاسره دعلم دنکاح ددی نه کال یادوه کاله پوری دانکاح دولی پوری موقوف کیدیشی ؟

جواب:موقوف کیدیشی څوپوری چه ئی ردکړی نه وی . فی الدرالمختارباب الولی صغیرة زوجت نفسهاولاولی حاکم ثم توقف ونقدباجازتهابعدبلوغهالان له مجیزاً وهوالسلطان الخ. ۱۸محرم الحرام س۴۲ھ (تتمه خامسه ص ۲۴۹)

دنابالغي نکاح دپلارنیکه نه بغیردبل چادطرفه دکولوحکم

سوال: (۲۷۵) خدابخش نومی یوډیرښه سړی دی دده یوی زنانه (دمی) سره بی دنکاح نه تعلق پیداشواودغه حالت کښی ددی یوهلك پیداشواوس داهلك دخدابخش دنطفه نه دی یادبل دچادنطفی نه دی ځکه چه ددی دموزنانوعمل ته اعتبارنشته ،خوخدابخش داهلك دخپلی نطفی نه اوګڼراوپه ځی ئی اونیوواودهغه نوم ئی عبدالله کیښودودخوورځونه پس دغه زنانه مړه شوه چاسره چه دخدابخش تعلق ووددی دمړک نه ووستوداهلك عبدالله خدابخش دتربیت په غرض ځان سره کړواودهغی وارثانوته ئی ورنه کړواوپه دی خیال ئی ځان سره اوساتلوچه زمایوخورزه (دخورلور) ده دهغی سره به ئی نکاح وکړم اوداهلك عبدالله به زماقبضه کښی پاتی شی په دی وجه خدابخش دخپل خیال مطابق هغه شان عمل وکړودخپلی خورزی سره دهغی د ورورسره اومورنه اجازت اوولایت وانخښته (ځکه چه ددی جینی ورورسره اومورموجودنه وو ددی نه دومره لری ووچه په ریل کښی ورته یوه شپه اوورځ لیګیده) په دی شرط واخسته چه مونږجینی درکووخوهسی نه داهلك بالغ شی اودموروارثانوته لاړشی اوجینی ته رخصت وکړی پدی خدابخش اقراروکړوچه داسی به نه کیږی (داجینی یتیمه وه ددی وارثان ورورسره اومورروه اونورئی څوك نه وو) په دی شرط باندی خدابخش خپله ولی شواودځوی نکاح ئی دخپلی خورزی سره دخپل طرف نه اوترله پدی وخت کښی دعبدالله عمرتقریباً اته کاله وواوددی جینی عمرتقریباً څوارلس کاله وودوه کاله پس دخدابخش خیال غلط راووتو یعنی ددی هلك وارثانودی هلك سره یعنی عبدالله دځان سره بوتلواودبلی جینی درخصتی ئی غوختله خوخدابخش دخپلی خوراوخورزی دشرط مطابق رخصت ورنه کړی اوبیاخدابخش ته دافکرپیداشوچه دغه جینی ته طلاق ورکړی اوبله نکاح ورسره دخپلی خورزی اوترې ځکه چه که دډموپه ډله کښی زماخورزه پاتی شوه نودهغی نه چه کوم اولادپیداکیږی هغه به هم دډمتوب کارکوی نوپه دی خیال ئی دطلاق اخستوکوشش کولو اوطلاق نامه ئی اولیکله اواوس په دی وخت کښی دعبدالله عمریوولس کاله دی چه ددی مارپه نابالغی کښی کیږی اوډیروړوکی دی اودخدابخش دخورزی عمردی وخت کښی اوولس

۱۷کاله دی چه پوره طریقی سره بالغیدوته رسیدلی دی نوددی بره ذکرشووجوهو مطابق داطلاق صحیح کیدیشی یانه .اودازنانه چه بالغه ده ددی دعدت دوه میاشتی لس ورځی اوشوی یعنی عدت پوره شوی نه دی اودویمه نکاح ئی اوکړی شوه دانکاح صحیح ده یا نه یادځه بل حکم ضرورت دی هغه حکم بیان کړی دواده کولوخبره ترجوابه پوری حصاره ده فقط.؟

جواب: فی الدرالمختارباب الولی وللولی انکاح الصغیروالصغیرة الی قوله وان کان المزوج غیرهما ای غیرالاب وابیه ولوالام لایصح النکاح من غیرکفواوبغبن فاحش اصلاومافی صدرالشریعة صح ولهمافسخه وهم آه مختصراً .قلت وقدقرره فی ردالمختاروفی الدرالمختارباب الولی ایضاً وهو ای الولی شرط صحة نکاح صغیرآه.ددی روایتونوپه بنیادجواب دادی چه که دوړمبنی نکاح ترلوپه وخت کښی داخورزه نابالغه وه نوبیاددی نکاح ردناجائزکیدودوجی دې یوداچه بغیردپلاراودنیکه نه نکاح کول په غیرکفوکښی ځکه چه عبدالله نسب ثابت نه دی دی دهغه کفونه دی ځنګه چه ړومبی روایت نه معلوم شول دریم داچه دعبدالله څوك ولی نشته ځکه چه نسب ئی ثابت نه دی .اوکه داجینی بالغه وی نوبیاصرف ددویمی دوجی نه دانکاح جائزنه ده ځکه چه عبدالله څوك شرعی ولی نشته اودوړوکی نکاح بغیردولی نه جائزنه ده ځکه چه ددویم روایت نه معلومه شوه .بهرحال دغه اوله نکاح صحیح نه شوه اودویمه نکاح صحیح شوه ۲۴ذی الحجة ۱۳۲۷ھ

دسوالونوپوره معلومات :- (۱) دعبدالله مورچه بغیردنکاح وه دهغی خپلوان لری اونزدی څوك څوك دی یعنی مور،ورور،خوروغیره په واسطه سره دې سره رشته لری ځکه چه حرام سره دپلاردرشته دارانوتعلق شریعت کښی نه ثابتیږی (۲) که ددغی جینی یعنی دعبدالله دموررشته داران موجودوی نوهغوی پدی نکاح کیدوباندی څه په ژبه وئیلی ووبانه دغه رنګ دی دویمی نکاح کیدوباندی ئی څه وئیلی ووبانه(۳) دخدابخش دخورزی ورورد نکاح اجازت غوختوپه وخت کښی بالغ ووکه نابالغ (۴) ددی ویناځه مطلب دی چه مونږجینی تاسوته درکووآیاعبدالله سره دنکاح کولواجازت ورکول مقصودنه وو(۵) چه کله عبدالله سره ددغه خورزی نکاح اوکړی شوه په دغه وخت دغه خورزه بالغه وه که نابالغه هغی ته حیض راتلویانه؟

اوس ددی معلوماتوجوابونه :- (۱) دعبدالله دمورخپلوان نزدی اولری دابیانیږی مولابخش متوفی چه دعبدالله غرنیکه وودهغه ښځه چه دعبدالله غره پناه وه دعبدالله دنکاح په وخت کښی ژوندی وه یوکال اوشوچه وفات شوه دمولابخش یوه لورچه چوهانوم ئی وودعبدالله پناه ده هغه هم ډمتوب کوی اواوس هم ژوندی ده دادخپل مورپلارنه جداوه اوس ددی هم دوه لونړه پیداشوی دیونوم مسماه رمضان بخش چه دعبدالله موروه چه ددی تعلق دخدابخش سره وواوددویمی نوم مسماه باندی ده چه دعبدالله ترورده چه ددی بل چاسره تعلق دی خواوس

څلور کاله اوشول چه هغه هم نکاح کړیده چه کومه دعبدالله تروره ده هغی څوك اولاد نشته دمسماه رمضان بخش دوه لونړه بالغی دی اویوځوی عبدالله دی چه په وخت دنکاح اوطلاق کښی نابالغه وو ،اوس ددی دخاص رشته دارانوسلسله ختم شوه . اوس هغه لری خپلوان ئی بیانوو .دعبدالله غرنیکه مولابخش دوه ورونړه ووبل ورورنوم ئی غوث محمد متوفی وودهغه بنځه چه اوس هم ژوندی ده دهغی نه دری لونړه پیداشویدی اوس هم شته اودډومتوب پیشه کوئ اویوځای چه دهغه نوالله بخش میرشکاردی چه دعبدالله دنکاح په وخت کښی بالغ وواواوس هم موجوددی اوددی خلقونسل نوبرهه نه دی بلکه بس دومره پوری دی نورځه رشته دارحلال اودحرامونه ددی خلقونه علاوه .دعبدالله دنکاح په وخت کښی موجودنه وو.(۲) دواړودنکاح په وخت کښی په ژبه څه نه وووئیلی وړومبی نکاح کښی په دی وجه چه خدابخش ولی وواودویمه نکاح کښی دطلاق نامه کیدودوجه نه ئی څه نه وولیکلی. (۳)نابالغه (۴) دزړه نه ئی منظوره نه ووخودمروت دوجه نه ئی خدابخش ته اختیارورکړی وو(۵) نابالغه ووحیض ورته نه ووراغلی

نتمه جواب :- اصل جواب دخلاصه په طورځکه لیکلی ووچه بعض واقعی معلومی نه وی بیادمعلومولونه پس چه وړومبی نکاح په وخت کښی ددغه خورزی بالغه کیدل ثابت شول نودړومبی نکاح دناجائزکیدودپاره دغه وجه کافی ده بهرحال داوړومبی نکاح نه وه صحیح شوی اوس دی دویمی نکاح باندی که دغه خورزه رضاوی نوصحیح شوه . ۸محرم الحرام سـ ۱۳۲۸ هـ (تتمه اولی ص ۸۱)

ماشومي په خپل عبارت باندي کړي شوي نکاح دولي په اجازه موقوف ده

سوال: (۲۷۶) شخصی دخترصغیره عاقله خودرابعد قبض مهر معجلش بخانه خاطب فرستادونکاح بعبارة صغیره موصوفه درآنجامنعقدشدآیااین نکاح صحیح باشدیانه بر تقدیر اول لازم باشدیاقابل الفسخ

جواب: اگرولی صغیره بصریح عبارت خودصغیره رااذن داده بودکه بزبان خودقبول کنی یابعدازینکه صغیره قبول کردآن ولی این قبول رابعبارت صریح خوجائزداشته نکاح منعقدشدوالاړیراکه تصرفات صغیره محتاج وموقوف براذن ولی می باشداذن سابق باشد یالاحق وهوظاهرفقط . ۱۶/شعبان سـ ۱۳۲۹ هـ (تته اولی ص/ ۹۳)

دنابالغي دنکاح اجازت دمورطرفنه کولوحکم سره ددي

نه چه تره يې موجوددي اوپلاريې په سفرکې وي

سوال: (۲۷۷) څه فرمائی علماءدین متین پدی مسئله کښی چه زیدپه کلی کښی موجودنه وومالك برهماته دنوکری دپاره تللی وودزیدبی بی دخپلی لورزبیدی نکاح چه بالغه وه دعمروسره چه بالغه وواوکړه هرکله چه زیدراغی نوهغه اوئیل چه مونږته دانکاح منظورنه ده څوورځی پس زیدخپلی نوکری ته لاړواوزبیده عمروکره لاړه اویوکال پس بیادپلارکورته راغله زبیده چه کله دعمرودکورنه دخپل پلارکورته راغله دهغی نه یوکال پس بالغه شوه اووائی چه مونږته دانکاح منظورنه ده اودزبیدی پلارهم راغلی دی هغه خومخکښی وئیلی ووچه مونږته دانکاح منظورنه وه اواوس هم منظورنه ده اوس زیداوزبیدی اودهغی مورټولوته دامنظوره ده چه دزبیدی نکاح دبل سړی سره اوکړیشی .اوس دزبیدی نکاح عمروسره جائزوه یانه اوبل سړی سره دزوبیدی نکاح کیدیشی یانه ؟ فقط.

تنقیح (تالاش) دوه خبری پدی سوال کښی معلومول غواړوجواب په هغی باندی موقوف دی یوداچه دزبیدی نکاح چه دنابالغی په حالت کښی دعمروسره شویده .ددی دتلواری څه وجه وه آیاداویره وه چه داسی نښه موقع بۀ بیاپه لاس نه راځی پایله څه وجه وه .دویمه خبره داچه دزبیدی دنکاح په وخت کښی دهغی څوك رشته دارموجودوولکه تره یابالغ وروریانه وومموجودصرف مورئی موجودوه .اوکه څوك موجودوونوهغوی ددی دنکاح متعلق څه وئیلی وواوس دی دواړوخبرومعلومولوباندی جواب موقوف دی . ،

جواب تنقیح (ددی تالاش جواب) (۱) دنکاح دتلواری سبب دادی چه دزبیدی نکاح عمروسره اوشوه اودعمروخورنکاح دزبیدی وروربکرسره چه دزبیدی نه عمرکښی کمه ده یوځای اوشوه پدی وجه دزوبیدی مورنکاح کښی تلواری اوکړواوزیدته ئی خبرورنه کړو.(۲) دنکاح په وخت کښی دزبیدی تره موجودووهغه منع کړه خودزبیدی موردهغه وینامنظورنه کړه پدی وجه دزبیدی تره په نکاح کښی شریك نه شواوبل څوك رشته دارموجودنه وو؟

جواب: دپلارپه موجودګي کې مورولی نه شي جوړيدي پس ددي داکړي شوي نکاح موقوف اومتعلق ده هرکله چه زيدراغي اوهغه اووئيل چه ماته منظورنه ده نونکاح باطل شوه دي نه پس زبيده چه عمروکره لاړه دغي تلوسره نکاح نه شي صحيح کېدي اوس زبيده چونکه بالغه

ده دي اجازت سره بل خاي کي نکاح کول جائزدي ولا يخاف جسک ان غيبة الاب كانت منقطعة فمستقل الولاية الى الام لان الغيبة المنقطعة على مانقله الشامي عن الذخيرة اصح تفاسيره انه اذا كان في موضع لوانتظر حضوره اواستطلاع رايه فات الكفؤ الذى حضر وفي البحر عن المجتبى والمبسوط انه الاصح وفي النهاية واختاره اكثر المشائخ وصححه ابن الفضل وفي الهدايه انه اقرب الى الفقه وفي الفتح انه الا شبه باالفقه واطال في ترجيحه . ج۲ / ص ۵۱۲/ ولم يوجدهذاالشرط كمايعلم من التنقيح وان فرض الغيبة منقطعة فالعم كان ولياولم يرض ونهى عنه فلم يصح النكاح اصلا فارتفع الشبهه وصح بلاغيار. ۳۰ شوال / ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانيه / ص ۸۳)

دښځي خاوند حقونو تفصيل

سوال: (۲۷۸) څه فرمائی علماء ددين چه خاوند باندی دښځی حقونه وينا اواخرت کښی څومره دی بنځه باندی دخاوند وينا اوآخرت کښی څومره حقونه دی ؟

جواب: په خاوند باندی دښځی داحقونه دی (۱) خائسته اخلاق (۲) تکليف برداشت کول خوپه درميانه حال (۳) په غيرت کښی ميانه روی کول يعنی بدګمانی به هم نه کوی اونه به باالکل غافل کيږی (۴) خرچ کښی هم ميانه روی يعنی نه به باالکل تنګی راولی اونه به فضول خرچی کوی .(۵) دحيض وغيره حکمونه ورته بنودل دنمونځ اوددين بيان ورته کول دبدعتونواوخلاف شرع کارونه منع کول (۶) که ډيری زنانه وی نوهغوی په حقونو کښی برابرساتل (۷) دضرورت اودحاجت په اندازه ورسره کوروالی کول (۸) داجازت نه بغيرعزل نه کول (۹) بغيردضرورت نه طلاق نه ورکول (۱۰) دضرورت مطابق اوسيدودپاره کوروالی (۱۱) خپلوخپلوانوسره ملاويدوته پريخودل (۱۲) دکوروالی وغيره رازبه نه بنکاره کوی (۱۳) دحدنه زيات نه وهل اوددی په شان نورحقونه دخاوند دادی (۱) په هرکارکښی دخاوندتابعداری کول خوپه دی شرط چه ګناه نه وی (۲) دهغه دوس نه زيات خرچ وغيره نه غوختل (۳) دخاوند داجازت نه بغيرڅوک کورته نه راوستل (۴) دهغه داجازت نه بغيرکورنه نه وتل (۵) دهغه داجازت نه بغيرچاته څه شی دهغه دمال نه نه ورکول (۶) نفل نمونځ اونفلی روژه دخاوند داجازت نه بغيرنه نيول (۷) اوکه کوروالی ته ئی اوغواړی نوبغيردمانعی شرعی نه انکارنه کول (۸) خپل خاوند دغريبی يادبدرنګ والی دوجه نه سپک نه ګڼړل (۹) که دشريعت خلاف کارپه خاوند کښی اووينی نوادب سره منع کول (۱۰) هغه په نوم سره نه رابلل (۱۱) دچامخکښی دخاوندشکايت نه

کول(۱۲) دهغه خپلوانوسره تکرارنه کول اوددی په شان نورهم ډيرحقونه دی ددواړوطرفونه کوم چه دی وخت کښی ذهن ته راغلل هغه می اوليکل. هذا ماخذت من احياء العلوم وغيره

دنکاح په وخت کي دښځي په مکان داوسيدوشرط

سوال: (۲۷۹) څه فرمائی علمادين اومفتيان دشرع متين په دی صورت کښی چه هنده اوبکرچه نابالغه وودوی نکاح دزيداوعمروپه ولايت شويده دنکاح په وخت وليانونه داشرط اخستی شوی ووچه بکربه دنن نه دزيدپه مکان کښی په طوردمتنبی (په څوی نيولی شوی) خپل سکونت اختياروی اوکه دلته اوسيدل اوسکونت اختيارنه کړی نودهندی ولی ته دنکاح فسخ کولواختيارشته . هنده اوبکرتراوسه نابالغه دی خلوت صحيحه هم نه دی شوی اواوس دبکرولی يعنی عمرودغه شرط منلونه انکارکوی نواوس دهندی ولی زيدته دنکاح فسخ کولواختيارحاصل دی يانه ؟(۱)

جواب: قال الله تعالى يايهاالذين آمنواوفوابالعقودوقال الله تعالى واوفوابالعهدان العهدكان مسئولاوقال الله تعالى ولاتجعلواالله عرضة لايمانكم ان تبرواوتقط وتصلحوابين الناس وقال الله تعالى ولاتوعدواهن سرّاً الآية . وړومبی دوه آيتونه مطلقاً دوعدی په پوره کولوحکم کوی اوآخری دوه آيتونه مخصص دی دوعدودوسره دهغه وعدوچه مشروع دی دهذاظاهرووروی ابن جوزی بسنده عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عندشروطهم ماوافق الحق من التفسيرالمظهری وفی الصحيحين مان كان من شرط ليس فی كتاب الله فهوباطل وان كان مائة شرط فقضاء الله حق وشرط الله اوثق .دی دواړوحديثونونه معلوم شوه چه کم شرط دشريعت خلاف نه وی هغه پوره کول واجب دی اوکوم چه دشريعت خلاف وی هغه پوره کول واجب نه دی داحکم خودمطلق عهودودی اوداحکم په خاص شرطونوکی دی . يؤيده عموم قوله تعالى اذاتراضوابينهم بالمعروف وفی البخاری فی باب الشروط فی المهرعندعقدة النكاح

۱- جواب کښی دری شبه دفع کول پاتی شول چه دی لره په امربااليدکښی داخل کړيشی نوددی حل دادی چه اول خوپه دی کښی دطلاق اختيارشته اودفسخ نشته دويم ديکښی قيددمجلس دی اودلته مخکښی دشرط مخالفت کښی طلاق اختيارنه کړيشواوپه محرم باندی څه لفظ دولايت هم نه کوی دريم په دی کښی داشرط دی چه ياخوبه دنکاح نه پس وی يابه نکاح کښی دننه وی نوديکښی خاص قيدونه دی مقيدبه اذاابتدت باالمرءة فقالت زوجت نفس منك على ان امری بيدی اطلق نفسی کمااريداوعلی انی طالق فقال الزوج قبلت امالوبدالزوج لاتطلق ولايصيرالامربيدها كمافی البحرعن الخلاصة والبزازيه .شامی اخر باب الامربااليد . سوال نه داصورت نه معلوميږی بيه په احد الكلامين کښی لفظ دنفس مذكوروی دلته داهم نشته . ۱۲ ختم

وقال عمررضی الله عنه مقاطع الحقوق عندالشروط ولك مااشترطت وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم احق الشروط ان توفوابه مااستحللتم به الفروج وفی باب مالایجوزمن الشروط فی عقدة النكاح ولاتسال المرءة اختهالتتكفی انئهاالحديث . ددی دواړوحديثونونه معلومه شوه چه غيرمشروع شرط مقررول جائزنه دی اوچه كوم شرط مشروع وی هغه پوره كول واجب دی اوس داكتل پكاردی چه دی مسئله كښی چه كوم شرط ذكرشويدی داجائزدی يانه .اگرچه نظراًالی ظاهرالعرف خوجائزمعلوميږی خودمحققين په نزدجائزنه معلوميږی ځكه چه په زوره هلك دخسروغيره سره په اوسيدوكښی ماشوم اودهغه په محارم كښی جدائی لازم راځی . وقداخرج الترمذی ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من فرق بين والدة وولدهافرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه . دويم داچه داشرط دعقددمقتضی خلاف دی اوداسی شرط نه لازميږی . قال القسطلانی تحت حديث احق الشروط الخ . والمرادشروط يخالف مقتضاه كشرط ان لاتيسری عليهاولايسافربهافلايجب الوفاء به بل يلغوالشرط ويصح النكاح بمهرالمثل فهوعام مخصوص لانه يخرج منه الشرط والفاسدة النتهی .دريم داشرط په هلك لازم نه دي ځكه اول دهغه رضامندي محمتل ده ثانياغيرمعتبرلتقدم الايه ثالثا وهوغيرمكلف لقوله ﷺ رفع القلم عن ثلاثة وعدمنهم الصبی حتی يحتلم . اودماشوم په ولی هم واجب نه دي ځكه چه هغه په دي قادرنه دي لكونه فعل غيره وقدقال الله تعالی لا تكلف الانفسک الايه . ولاوجوب بدون الموجب عليه . نواول خوددي شرط په صحت كې هم كلام دي كماعرفت . مگرسره دفسادوالی دشرط په نكاح كې څه نقصان نشته وفی الدرالمختارومايصلح ولا يبطل باالشرط الفاسدة القرض والهبة والصدقة والنكاح الخ وفی ردالمحتار والمرادبقول الشارح مايصح فی نفسه وبلغوا لشرط وايضاً فی الدرالمختار ولكن لايبطل النكاح باالشرط الفاسدوانمايبطل الشرط دونه . نودي مسئله كې دماشومې ولی ته دنكاح فسخ كولواختيارنشته . داهغه وخت دي چه عقدكې داشرط شوي وي مثلاً دايې وئيلی وي چه زه په دي شرط نكاح كوم چه داهلك به زماپه كوركې اوسي اوبل وئيلی وي چې مادانكاح په دي شرط سره قبوله كړه اوكه دنكاح نه مخكې يادنكاح نه وروستويې داشرط مقررکړي وي نوهغه شرط نه دي بلكه وعده ده پدي وخت كې دغه وعده نه مؤثرکيدل په نكاح كې ښكاره دي اودي صورت كې په درجه اولی سره اختيارنشته البته كه جيني بالغه وي داولی پلارياني كه نه وي نوبياجيني په دي اعتبارچه بالغه ده په شرط دفيصلي دقاضي اختيارد فسخ لري اوكه نكاح كوونكې پلارنيكه دي نوبيادااختيارهم نشته ، وكذالغلام وهومعروف والله اعلم وانمااطلنا الكلام فی هذالقام وان كان بكفی سطرواحدفی

كشف الابهام لان المستفتی امرناهذا بالزام والعلم عندالله العلام وهوذوالجلال والاكرام وانا العبدالمستهام الغريق فی بحارالا ثام محمدالمدعواباشرف علی عفاعنه القدوس السلام .
(امدادالفتاوي / ج۲ / ص ۸)

په وعدي نه پوره كولوسره نكاح نه باطليږي

سوال: (۲۸۰) څه فرمائی علمادين اومفتيان شرع متين په دی مسئله كښی چه زيدپه مقابله دعمرواوخالدكښی يوی زنانه سره په دی شرط نكاح كړی وه كه دنكاح نه وروستوبه دلته خپل سكونت اختياروی بل كلی كلكته وغيره ته به هيچری هم نه ځی اوس نكاح نه وروستو زيددخپلی وعدی خلاف اوكړوكلكة يابمبئی ته بيالاړودی صورت كښی نكاح باطل ده يانه بينواتوجروا؟

جواب: فی الدرالمختارمع ردالمحتارومايصح ولا يبطل باالشرط الفاسدالی قوله والنكاح . ٤ج / ص ۳۵۳ – ۳۵٤ . ددي نه معلومه شوه چه نكاح كې څه فسادیابطلان نه راځي البته بغيردعذر نه دوعدي خلاف كول داكناه ده دا جداشي دي لقوله تعالی اوفوابالعهد . ۹رمضان / ۱۳۳۱هـ
(تتمه ثانيه / ص ۷۴)

دبالغې كنډې ښځې نكاح بغيردولی نه

سوال: (۲۸۱) كنډه ښځه كه بغيرداذن دولی نه نكاح اوكړی جائزده يانه ؟

جواب: كه دغه كونډه بالغه اصيله وی نودهغی نكاح بغيرداذن دولی نه جائزده خوكه غيركفوكښی يادمهرمثل نه كم باندی ئی اوكړه(۱) نوولی اعتراض كولی (۲). فتفدنكاح حره بلارضی ولی وله الاعتراض فی غيرالكفوء درمختار

دبالغی نكاح په غيركفوكښی بغيرداجازت دولی نه نه صحيح كيږی

سوال: (۲۸۲) څه فرمائی علماءدين په دی مسئله كښی چه مسماة هنده كونډه شويده اوهغی څه بچی هم دی قوم ئی فاروقی دی اودهغی خاوندعالم اودينداړسړی وواوس هغه غواړی چه دعالم ديندارہ سره نكاح اوكړی دهغی په خپلولی كښی څوك سړی نه ملاويږی دهغی دمرضی

۱- خوخپله څه نه شی كولی بلكه دقاضی فيصله شرط ده ۱۲
۲- مفتی قول باندی بغيرداجازت دولی نه په غيركفوكښی نكاح منعقدكيږی هم نه ۱۲ رشيداحمدعفی عنه امداد ج ۲ ص ۱۰

موافق یوصاحب شته چه دمدرسه جامع العلوم کان پوراودمدرسه اسلامیه دیوبندنه ئی تعلیم کړیدی دهغی طرفته دده دزړه اوطبیعت میلان هم دی خودومره نقصان دی چه هغه صاحب دقوم نورزباف نه دی اوس دامعلومول غواړوچه هنده لره داسی کس سره نکاح کول جائزدی یانه .که جائزوی نودنوروخلقوبدردوئیل څنګه دی اومسماة هنده دمورپلاردرضامندی نه بغیرنکاح کولی شی یانه ؟

جواب:فی الدرالمختاروله ای للولی اذاکان عصبة ولوغیرمحرم کابن عم فی الاصح خانیة وخرج ذوالارحارم والام والقاضی الاعتراض فی غیرالکفوالیٰ قوله ویفتی فی غیر الکفو بعدم جوازه اصلا وهوالمختارللفتویٰ لفسادالزمان وفی ردالمحتارتحت قولهٗ بعدم جوازه اصلاوقول البحرلم یرض یشمل مااذالم یعلم اصلافلایلزم التصریح بعدم الرضی بل السکوت منه لا یکون برضی کما ذکرنافلابدحینیذً بصحة العقدمن رضاه صریحاً وعلیه فلوسکت قبله ثم رضی بعده لا یفیدفلیتامل وفیه تحت قوله وهوالمختاراختری وقال شمس الا ئمة وهذااقرب الی الا حتیاط کذافی تصحیح العلامة قاسم لانه لیس کل ولی یحسن المرافعة والخصومه ولا کل قاض یعدل ولواحسن الولی وعدل القاضی فقدیترک انفة للتردد علی ابواب الا حکام واستثقاله لا لنفس الخصومات فلیتقرر الضرر فکان منعه دفعالهٗ فتح. ص ۴۸۲- ۴۸۷- / ج ۲ . دي تحقیق نه ثابته شوه چه که پلارنه به صریح اجازت اخلي نونکاح صحیح ده ګني نه ده صحیح . ۲۰ شوال / ۱۳۳۸هـ (تتمه خامسه / ص ۱۰۲)

بي بي ته اوله شپه د راتلودوخت دعاګانی

سوال: (۲۸۳) څه فرمائی علماءدین چه کله ناوی خپل کورته راولی نودصحت اودخلوت صحیحه په وخت کښی کوم کوم کاروته په خاوندسنت دي اوکومی کومی دعاګانی وئیل دحدیثونونه ثابت دی اوڅه نمونځ هم کول پکاردی .اوداسی سنت باندی عمل کوونکی باندی کوم برکتونه اورحمتونه نازلیږی ؟

جواب: سنت دادی چه وړومبی به هغی دتندی دویختونه اونیسی اودبرکت دعابه اوکړی اوبسم الله سره به دادعااولولی اللهم انی اسئلك خیرهاوخیراماجبلت علیه واعوذبك من شرها وشرماجبلت علیه اوکوم وخت چی دکورواليٰ اراده وکړی دادعایه اووائی .بسم الله اللهم جنبناالشیطان وجنب الشیطان مارزقنا.داولی دعابرکت دادی چه بی بی به همیشه تابعداره وی

وي نوهغي طرفته اشاره کول کافي ده اوکه غائبه ده نوکه دنوم اخستونه بغیرپه نوروقیدونوسره دهغي تعین ممکن وي نودنوم اخستوحاجت نشته اوکه صفتونو سره تمیزنه راځي نودهغي نوم اخستل ضروري دي بلکه که دهغي نوم سره هم تعین نه راځي نودپلارنیکه نوم خستل هم ضروري دي حاصل داچه ابهام ختم شي . فی الدرالمختار ولا المنکوحة بمجهولة وفی ردالمحتارقلت وظاهرة انهالوجرت المقدمات علی معینة وتمیزت عندالشهودایضاً یصح العقد وهی واقعة الفتویٰ لا ن المقصود نفی الجهالة وذالک حاصل بتعینها عندالعاقدین والشهود اون لم یصرح باسمها کمااذاکانت احدهما متزوجة ویؤیده ماسیاتی من انهالوکانت غائبة وزوجهاوکیلها فان عرفهاالشهودوعلموا انه ارادهاکفی ذکراسمهاوالا لا بدمن ذکرالاب والجدایضاً الی اخرماقال واطال والله اعلم (امداد / ص ۱۱ / ج ۲)

حکم صحت نکاح بدون ذکراسم زوجه وقتیکه نزد

ګواهان وقاعدین بمقدمات نکاح وغیره زن متمیزشود

سوال: (285) دزیددوه لونړه دی دمشری لورنوم زینب اودکشری لورنوم کلثوم دی دزینب نکاح بکرسره مقرروه په دغه ورځ دبکردطرفنه پنځه شپږوسړوجامی اوکالی وغیره راوړل اودزید کورته لاړل نوزیددهغه خلقونه جامی کالی وغیره واخستل اوزینب ته ئی واغوندل دهغی نه وروستودزیداوبکردطرفنه خلق یوځای شول اودبکرکورته راغلل اوزینب دزیدپه کورکښی وه دهغه نه وروستودغه حاضرینودمجلس زیدته اووئیل چه ستادلورنکاح بکرسره اوکړوزیداووئیل چه ماقبول کړه اوزیددجینی نوم وانه خسته نکاح لوستونکی دمجلس حاضرینواوزیددبکرنه تپوس اوکړه چه دچانکاح اوشوه ته پوهه شوی هغه فوراً جواب ورکړوچه خائسته کړی شوی ناوی .آیاچه نوم وانخلی صرف دااوائی چه خائسته کړی شوی ناوی دانسبت زینب طرف ته اوکړیشی اونکاح اوشی آیادانکاح صحیح ده یانه اودازینب نابالغه ده بکراوګواهان په دغه صفت اوپته باندی دزینب تعین پیژنی؟

جواب: فی ردالمحتارلوجرت المقدمات علی معینة وتمیزت عندالشهودایضاًیصح العقدوهی واقعة الفتویٰ لان المقصودنفی الجهالة وذاك حاصل بتعینهاعندالعاقدین والشهودووان لم یصرح باسمها

حکم صحت نکاح بدون ذکراسم زوجه وقتیکه نزد گواهان وقاعدین بمقدمات نکاح وغیره زن متمیزشود

سوال: (۲۸۵) دزیددوه لونړه دی دمشری لورنوم زینب اودکشری لورنوم کلثوم دی دزینب نکاح بکرسره مقرروه په دغه ورځ دبکرد طرفنه پنځه شپږوسړوجامی اوکالی وغیره راوړل اودزید کورته لاړل نوزیددهغه خلقونه جامی کالی وغیره واخستل اوزینب ته ئی واغوندل دهغی نه وروستودزیداوبکرد طرفنه خلق یوځای شول اودبکرکورته راغلل اوزینب دزیدپه کورکښی وه دهغه نه وروستودغه حاضرینودمجلس زیدته اووئیل چه ستادلورنکاح بکرسره اوکړوزیداووئیل چه ماقبول کړه اوزیددجینی نوم وانه خسته نکاح لوستونکی دمجلس حاضرینواوزیددبکرنه تپوس اوکړه چه دچانکاح اوشوه ته پوهه شوی هغه فوراً جواب ورکړوچه خائسته کړی شوی ناوی .آیاچه نوم وانخلی صرف دااوائی چه خائسته کړی شوی ناوی دانسبت زینب طرف ته اوکړیشی اونکاح اوشی آیادانکاح صحیح ده یانه اودازینب نابالغه ده بکراوگواهان په دغه صفت اوپته باندی دزینب تعین پیژنی؟

جواب: فی ردالمحتارلوجرت المقدمات علی معینة وتمیزت عندالشهودایضاًیصح العقدوهی واقعة الفتویٰ لان المقصودنفی الجهالة وذاك حاصل بتعینهاعندالعاقدین والشهودوان لم یصرح باسمها اج/ ۲/ ص/ ۴۳۷ . هرکله چه دزینب په تعین پوهیږی نکاح صحیح شوه .۱۶ رمضان س ۱۳۳۱ هرتتمه ثانیه ص ۷۱)

دنکاح دټرلوضرورت

سوال: (۲۸۶) (۱) هرکله چه په پیسواخستی شوی وینځی سره کوروالی جائزدی نوبیادنکاح ترلوځه ضرورت دی (۲) مهرولی مقررولی شی (۳) په نکاح کړی شوی ښځی اوپه پیسواخستی شی وینځه کښی څه فرق دی ؟

جواب: الله تعالی انسان دنسل انسانی دپاتی کیدمحتاج پیداکړیدی اونسل انسانی بغیر دیوځای کیدودسړی اوښځی نه ممکن نه دی اوس دامحتاجه کیدل دانسانی نسل پاتی کیدوته دامقتضی ده یوځای والی دسړی اوښځی ته ددی یوځای کیدوځومره صورتونه دی

یوداچه نه څوك سړی دیوی زنانه سره خاص کړی شوی وی اونه څوك زنانه دیوسړی سره بلکه هرسړی ته هری زنانی سره کوروالی حلال وی اوهری زنانه لره هرسړی ته ځای ورکول مباح وی . دویم صورت دادی چه سړی دیوزنانه سره خاص کړی شوی وی اوزنانه سړی سره یعنی یوزنانه یوسړی سره اوسی ۱۲ .دریم داچه سړی خودزنانه دپاره خاص کړی شوی وی یعنی ددی سړی نه علاوه بل سړی سره کوروالی کول ورته حلال نه وی خوزنانه ده دپاره یوه نه وی خاص کړی شوی بلکه ګنړی زنانه ورته جائزوی .څلورم ددی التیه صورت یعنی زنانه سړی دپاره یوه وی یعنی ددی زنانه نه علاوه ورته بلی زنانی سره کوروالی حلال نه وی اوسړی یوه نه وی بلکه ګنړسړی ورته جائزدی .دی څلوروصورتونوکښی خواول اوڅلورم صورت باالکل دعقل خلاف دی ځکه چه سړی کښی باالطبع شهوت وغیره کیخودلی شویدی اودسړی دګنړوالی په صورت کښی به خبره یقیناً جهګړی اوقتل ته رسی اوداکاردیوځای اوسیدواودعالم دآبادی دپاره دیرنقصانی دی په دی وجه دادواړه صورتونه حرام شول .دویم صورت باالکل دعقل موافق دی چه دی کښی نه زنانوکښی دعناداودفساداحتمال شته اونه سړوکښی .دریم صورت اګرچه په ظاهرکښی دعقل نه خلاف معلومیږی ځکه چه داهم مقتضی دی دزنانواختلاف اوتمانع طرفته داهم جائزکیدل نه ووپکارخوچونکه دزنانودقوت علمی اوعملی دکمزوری دوجه نه سړوسره په تمدن کښی برابرشریك نه دی په دی وجه ئی دهغوی هغه بغض اوکینه ئی نقصانی اونه ګنړله اوڅومره نقصان چه اقبال وودهغی بندیزئی اوکړودخاوندپه ذریعه سره اوهغه ئی ددی مشرانواوحاکم اوګرځولوچه دی دواړولره داتفاق په لړی کښی مسلك اولری په دی وجه داصورت هم جائزاوګرځیدونومداردناجائزکیدوهغه اوګرځیدوکوم چه دسړوسره خاص شوی نه ووکوم چه خاص وودسړوسره هغه مداردجائزکیدواوګرځیدو .نواوس چه کوم سړوسره خاص ووهغه یومطلوب اواصلی مقصداوګرځیدوددی اختصاص دیرقسمونه دی عقلاً څوکه انصاف اوفطرت سلیمه سره اوګوری نودی نه بل بهترصورت نشته چه ښځی اوخاوندنه په واسطه سره یابغیرد واسطی نه ددی اختصاص اقراردګواهانوپه وړاندی واخته شی چه دنورو سړوطمع ددی زنانی نه کټ شی اوخبره جنګ جګړی ته لاړه نه شی دی صورت نوم شریعت کښی عقدنکاح دی اوداصورت چونکه ددی وجه نه چه دی سړی غوره کړواوډیرمهتم باالشان وونوددی دښکاره کیدوغوره کیدواودتوجه کولودپارهئی څه مال دسړی په ذمه واجب کړوچه دهغی خرچ کول دلیل دی په اهتمام دمبذول علیه باندی .دی دپاره چه ددی اختصاص یواوچته وجه متعین کړیشی اومال ته چونکه دسړی شوق کیږی اوخرچ کول ګران

وی په دی وجه نورخلق ددی قسم په دی اختصاص رشک اونه کړی ددی نوم مهردی
نودامهرددی اختصاص دمتمماتونه دی . په وجه دارسم دحضرت محمدصلی الله وسلم
مخکښی هم په عربوکښی موجوداوشارع هم دی لره برقراراوساتلو. اوبله فائده دنکاح چونکه
ژوندتیرول دی اودیوبل امدادکول دی داخبره نه پوره کیږی ترڅوچه ددواړویوبل طرفته دزړه
اطمینان نه وی راغلی اودااطمینان نه چه دابه زمانه نه جداکیږی نودسړی تسلی ئی په دی
طریقی سره اوکړه چه دښځی دلاس نه ئی هغه اختیاردجدائی واخستو. اوس دښځی داطمینان
دپاره خوداصورت نه کیدی چه سړی هم دجدائی اختیارمندجوړنه کړی ځکه چه دی صورت
کښی به بیادی دښځی قیدی اوگرځی اودادده دمشری اوحاکمیت سره منافی دی .نومناسب
دادی چه ذمه څه مال واجب کړیشی نودجدائی اودفراق په وخت کښی دعادت په طورد هغی
مطالبه ډیری سختی سره کیدیشی نوهروخت به سړی ته داویره وی چه که زه دماپریږدم نودابه
بیاسختی سره خپل حق غواړی نوپه دی خیال به بغیردسخت ضرورت نه په پریخودوباندی
جراءت نه کوی نوداصورت دزنانی داطمینان دپاره دی نودادمشروعیت مهردپاره بل
مصلحت دی اوبل داچه دامنکوحه دخپلواولیاؤدزړه یوه تکړه ده نوددی دمفت مالك
کیدودوجه نه به اولیاؤته ډیرغم رسی نوځه مال ئی دسړی په ذمه دهغی په بدل واجب
اوگرځوځکه چه مال طبیعت ته ډیرخوښ وی چه دی سره داولیاؤتسلی اوشی چه یومحبوب
زمونږلاړواویومحبوب دهغوي لاړودادمشروعیت مهردپاره دریم مصلجت دي اوبل مفت
تملک کې خرچ دبضع کول دادبني ادم بي عزتي ده په دي وجه دمحل شرافت دوجه نه مال
واجب کړي شو چه دهغي عزت اوخطره بنکاره وي دادمشروعیت مهردپاره څلورم مصحلت د
اوبل داچه دښځي خاوند موافقت دپاره داضروري دي چه دیوبل ډیرخیال اومدارساتي نه
ممکن ده خواحسان مندي دښځي دعاجزوالي اوقیدوالي دوجه نه غیرمتصورده په دي وجه په
سړي باندي مال واجب کړي شو نوکه بنځه احسان کوونکې جوړیدل غواړي نوخپل حق دي
وروستوکړي یادي ټول یانیم دمعاف کړي اوداحسان په سړي باندي دي دادمشروعیت
مهردپاره پنځم مصلحت شوهرکله چه دنکاح دضرورت اودمهروجه معلومه شوه اوس داخبره
واوري چه خپلي وینځي سره مهردټرلوضرورت ولي نشته صرف مالک جوړیدل کافی دي
ددي وجه داده چه داخومعلوم شول چه دعقدنکاح ضرورت اودهغي دمتمم یعني مهرضرورت
دهغي اختصاص په بنیاد دوه کوم ځاي کې چه داختصاص مقصود وي که اصیلي سره وي
اوکه وینځي سره وي هلته به عقدضروري وي کوم ځاي کې چه دااختصاص مقصودنه وي هلته

دعقدهم ضرورت نشته اودوینځي مالک کېدوسره لودغه شان نورمالونودتجارت نه
مقصودصرف ملک رقبه ده اودا اختصاص کوم چه دملک متعه دپاره وضع کړي شویدي
مقصودنه دي کنې پکارخوداوه چه کوم ځاي دامقصودنه حاصلیده هلته دتملک هم جائزنه وي
لکه څنګه چه منکوحه کې دي خواختصاص دملک متعه مقصوددي په دي وجه کوم زنانه چه
محل دحلا لوالي دوطي نه وي لکه محارم شو یا د چاعدت کې وي یاواده شوي یعني
خاوندنووالله وي وغیره دي بنځوسره نکاح نه ده . لان الشي اذاخلامن مقصودهانتفی . حالانکه
سره حرامیدودوطي هم تملک جائزدي لکه رضاعي خوریامشرکه یامجوسیه یاغلام اخستل
چه شریعت کې دي سره وطي حلال نه ده هرکله چه سره دحراموالي دوطي نه هم تملک جائزدي
نومعلومه شوه چه ددي نه مقصود دغه اختصاص نه دي کوم چه ذکر شویده بل داکه چرته دغه
اختصاص مقصودوي نودغه محلوکه به ډیرومالکانوکې شریکیدل جائزنه وه لکه پوه منکوحه
ډیرناکحینو په نکاح کې راتلل دمخکې تیرشوؤ وجونه جائزنه ده حالانکه دهغي په ملک کې
چاسره نکاح جائز نه وي لکه څنګه چه خپلي منکوحي په صورت دپاتي کې دنکاح کې دچاسره
نکاح جائزنه ده چه داداختصاص منافی ده حالانکه دخپلي مملوکې نکاح دبل چاسره جائزده
نومعلومه شوه چه ددي نه هغه اختصاص مقصودنه دي په دي وجه نه دعقدضرورت شته نه
دهغه دمتمم یعني دمهرځه حاجت شته . که چرته دمملوکې سره وطي حلال ده نوتبعاً لملک
الرقبة حلال ده برابره خبره ده که هغه ملک رقبه مال سره وي که بیع په شان یابغیردمال نه وي
لکه میراث کې پاتي کیدل یادهبه دوجه نه ځکه چه اضعف داقوي تابع وي په دي شرط چه څه
مانع ورته نه وي . اودهغه موانع تفصیل دفقه کتابونوکې سره ددلیل نه ذکر شویدي. ددي
تقریر اوریدونه پس غالب ګمان دي چه کتونکې د دریوواړوسوالونوپه جوابونوپه پوه شوي وي
مګردضرورت په اندازه مونږه هم دي تقریرسره په دي سوالونومطابق کوؤ بس پوه شنه چه
ورمبي سوال نه که داغرض وي چه هرکله دخپلي وینځي سره چه په پیسواخستي ده ددي وجه
نه کوروالي جائزدي بیادي سره نکاح ترلونه څه حاجت دي نوداخبره مونږاوس ثابت کړه چه
خپله وینځه برابره ده که پیسویې اخستي وي اوکه مفت دده ملک کې راغلي وي په دیکې
دغه اختصاص مقصودنه دي په دي وجه عقد ته څه ضرورت نشته البته که چرته تملک کې څه
شک وه نوپه هغه مقصودي ختصاص کې دشک دوجه نه احتیاطاً نکاح کول غوره دي . فی
الدرالمختاروحرم نکاح الملی امته والعبد سیدته لان المملوکیة تنافی المالکیة نعم لوفعله المولیٰ

احتیاطاً کان حسناً الخ . اوکه غرض دادي چه دغیردوینځي سره دعقدځه حاجت دي یاداغرض دي لکه څنګه چه دوینځي تملک دوطي حلا لوالي دپاره کافی دي علی هذاالقیاس منکوحي ته مهرورکول کافی دي دنکاح حاجت نشته نودي دواړوسره دعقدضروري کېدووجه هغه مقصودي اختصاص دي دادورمبي سوال جواب شو. دویم سوال دمهردتعین باره کې دي دهغي پنځه وجي ذکرشوي دریم سوال هم دوړومبي په شان مجمل دي که غرض ددي نه ددي په معنی کې دفرق تپوس کول وي نو دافرق ښکاره دي چه منکوحه مملوکه پملک متعه ګرځي اووینځه مملوکه په ملک رقبه سره ګرځي اوکه دینه غرض دافرق معلومول وي چه دوینځه خواخستوسره حلا لیږي اومنکوحه مقصودملک رقبي دي نه ملک متعي چه هغي لره مونږپه دریودلیلونوسره ثابت کړل اوکه ددي سوالونونه څه بل څه مقصودوي نودهغي بیان لازم دي چه دهغي جواب به هم انشاء الله تعالی درکړیشي . هذاماالقی فی القریحة . والله اعلم بحقیقة اسرارالشریعة . سـ ۱۳۰۴هـ (امدادص ۱۳ج۲)

یوه زنانه دبلوغت دعوي اوکړي دهغي دقبلیدوشرطونه

سوال: (۲۸۷) زن شوهرده ساله منکوحه بولایت غیرااب وجدفی الصغرلزوم نکاح می ګویدکه ماراحالاحیض اول آمده اعتبارکرده شودیانه ؟ وعورت خانه ومحله شاهدی ګواهی دهندکه حیض اوراازچندسال می آیدوسینه وجسدش فی البدیهه می نمایدکه ازچندسال بالغه است یازنی صغیربران زخم زده می ګویدکه مارادم حیض است وپارچه خون آلوده مردم شاهدپارچه دیده تحقیق نه کرده ګواهی دادندیاخودآن زن ګفت که ماراحیض می آیدوخون وپارچه کسی ندید ګفته این زن بدفن قبول کردند.

جواب:فی الدرالمختارکتاب الحجرفان راهقافقالابلغناصدقاان لم یکذبهماالظاهروفی الدرالمختارباب العدة قالت مضت عدتی والمدة تحمله وکذبهماالزوج قبل قولهامع حلفهاوفیه قبیل فصل الحد اوکذبته فی مدة تحمله لم تسقط نفقتهاوله نکاح اختهاعملابخبریهمابقدرالامکان وفی ردالمحتاریعمل بخبریهمابقدرالامکان بخبره فیماهوحقه وحق الشرع وبخبرهافی حقهاالخ. وفی الدرالمختارباب شهادة للولادة الی قوله وعیوب النساء فیمالایطلع علیه الرجال امرءة الخ وفیه باب صغیرة فان القول لهاان ثبت ان سنهاتسع وکذالوادعی المراهق بلوغه ولوبرهنافبینة البلوغ اولیٰ وفی ردالمحتار

واستشکل بعض المحشین تصورالبرهان علی البلوغ قلت وهوممکن بالحبل والاحبال اوسن البلوغ اورؤیة الدم والمنی کمافی الشهادة علی الزناوفی ردالمحتاربعدقول الدرهذاقالت عندالقاضی اوالشهودادرکت الآن وفسخت فانه یصح کمایاتی بیانه .ازمجموعه روایات بوضوح پیوست که دربلوغ قول زن معتبراست هرګاه صدقش محتمل باشدووقت اختلاف اوراحلف داده شودالبة اګربینه شرعیه برکذبش قائم شودقول بینه معتبرباشدوبینه دومردیایک مردودوزن باشدزیراکه اطلاع بردم حیض برطریقی که زنان راممکن است مردان رانیزممکن وقول امام صاحب دراکثربلوغ هیجده سال است پس بناء علی هذه الروایات این هیجده ساله وخردساله تصدیق کرده شود(۱) بشرطیکه کم ازنه سال نباشد. فقط والله اعلم .۹جادی الاخری سـ ۱۳۲۲هـ (امدادج/ ص/۲۰)

دجینی دبالغ کیدوعلامات اودهغی دحکم تفصیل

سوال: (۲۸۸) څه فرمائی علمادین په دی مسئله کښی چه یوه جینی مسماة الله بندی چه نهه کالوده اومورپلارئی وفات شویدی دپلاردمرګ ئی درکاله اودموردمرګ ئی اته میاشتی اوشوی ددی ددووتروریانو(دپلارخویندی) ځامن غلام محمد ،الهی بخش ،صحیح اوسالم اودنیادتره ځوی څلورځامن حیم بخش ،کلو،قررا ،رولهااودری لونړه عیدو،سوندهی، شبواودموردترورلورئی الله بندی دی اوددی ورورنانوموجوددی .په دی وخت کښی الله دمورطرفنه درشته دارانویعنی دنیادتره ځوی داولادپه پرورش اوحفاظت کښی ده اوالله بندی دنکاح دولایت حق چاته حاصل دی اوکه ولایة نکاح اوکړیشی نودرخصت کولوحق فوراًخاوندته حاصل شویاددی منکوحی دبالغیدوانتظاربه کولی شی اوکه دخاوندطرفنه مهراداکړیشی نوهغه مهربه چاته ورکولی شی اوجینی به دچاپه حفاظت کښی وی اودزنانه دبالغیدوحدځه دی اومورپلارددی نابالغ والی دوجه نه وصیت اوکړی نوددی نکاح په دغه وصیت ولی کولی شی یانه اوداوصیت ترکومه پوری نافذکیدیشی اوددی دپرورش اوپاللو میعادځومره دی اوچاته دپرورش کولوحق حاصل دی .بینواتوجروا؟

جواب:په دی ذکرشوی صورت کښی حق دولایت دنکاح دواړورشته دارانودترورادولاد غلام محمداوالهی بخش ته دی .ثم لذوی الارحام العمات ثم الاخوان ثم الخالات ثم بنات الاعمام

۱- ددبالغیدومتعلق دامام صاحب نه یوروایت داولس ۱۷ کالودی اودویم دپنځلس کالو ۱۵ وهوقولهما وعلیه الفتوی .په دی وجه اتلس ۱۸ کالوجینی ته اختیاربلوغ نشته .۱۲ (رشیداحمدعفی عنه)

نوداتنخواه دوړومبی امام په ذمه لازم ده باقی ددی نهی په صورت کې دوړومبی امام دتنخواه مستحق کیدل په هغی دسوال نمبر۲ دشرط موافق عمل کولی شی چه دهغی بیان دجواب په شروع کې تیرشواوکوم صورت کې چه په خپله متولیانودده په ځای څوک مقررکړیدی دهغی حکم ښکاره دی چه هغوی دتنخواه مستحق دی اوکه دبعض اموروووضاحت اوتصریح نه وی نودعدم تصریح زمانی پوری خوبه په قرف باندي عمل کولی شی اوکله چه تصریح وکړیشی چه دهغی اختیارهروخت متولیانوته شته اودهغی نه پس امام ته هم اختیارشته چه که نوکری دی پریږدی اودتصریح دوخت نه به په تصریح بادی عمل کولی شی دي تقریرسره دټولونمبرونوجواب ښکاره شواوتفصیل چه په کوموکلیاتو شرعیوباندی مبنی دی هغه مشهوراومعلوم دی پدی وجه ځای په ځای په مینځ کې می هغی طرفته اشاره هم کړیده خوتقویةً اوتائیداً بعض جزئی چه دی مقام سره خاص وی هم نقل کوم

فی الدرالمختار وهل یاخذ(ای المدرس)ایام البطالة کعیدورمضان لم اره وینبغی الحاقة ببطالة القاضی والاصح انه یاخذ للاستواحة اشباه من قاعدة العادة محکمة سیجئی مالوغاب فلیحفظ

وفی ردالمحتار تحت قوله وینبغی الحاقه بعدکلام طویل مانصه فحیث کانت البطالة معروفة فی یوم الثلاثاوالجمعة وفی رمضان والعیدین یحل الاخذوکذالوبطل فی یوم غیرمعتادلتحریردرس الااذانص الواقف علی تقیید الدفع بالیوم الذی یدرس فیه کماقلنا الخ قوله سیجئ ای عن نظم الوهبانیة بعدقوله مات المؤذن ولاامام.ج۳ ص۵۸۸ اقول یعتبرفی کل العقدعرف ذلک العقد فکما یعتبرفی التدریس عرف التدریس یعتبرفی الامامة عرف الامامة ثم فی الدرالمختار بعدقول مات المؤذن والامام الخ مانصه ونظم ابن الشحنه الغیبة الخ . وفی ردالمحتارتحت هذاالقول مانصه قال الطرطوسی ومقتضاه ان المدرس ونحوه اذااصابه عذرمن مرض اوحج بحیث لایمکنه المباشرة لایستحق المعلوم لانه اداراالحکم فی المعلوم علی نفس المباشرة فان وجدت استحق المعلوم والافلاوهذا هوالفقة الخ مخلصاً قلت ولاینافی هذامامرمن المسامحة باسبوع ونحوه لان القلیل مغتفر کماسومح بالبطالة المعتادة علی مامربیانه فی محله .ج۳ ص۲۳۰ ص۲۲۱ فی الدرالمختارعن المنظومة انجیة لاتجز استنابة الفقیه لا-ولاالمدرس لعذرحصلا کذک حکم سائر الارباب- اذالم یکن عذرفذامن باب- فی ردالمحتاروسکت عمایعینه الاصیل للنائب کل شهرفی مقابلة عمله والظاهرانه تحقه لانها اجارة وقدوفی العمل بناء علی قول المتاخرین المفتی به من جوازالاستیجارعلی

الامامة والتدریس وتعلیم القران الی اخر ماقال واطال . ج۳/ ص۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳/ وفیه التصریح لاکثرماحررت .۱۹ذی قعده/ ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالث/ ص۱۰۴)

بطلان وقف باشتراط بطلان اوبحالت خاص

سوال :(۷۴۹)څه فرمائی علماء دین اومفتیان شرع متین په دي مسئله کې چه لاندینی کیفت اوبیان سره چه کوم وقف یاهبه وکړیشی دفقه حنفی په روسره جائزده یانه که جائزنه ده نودهغی څه اثردی (کیفیت درپوټ اوحکم) نواب ناصراحمدخان اونواب فاخراحمدخان دواړه حاضر شول دابوالحسن نمبردارپه پیژندګلوي ووئیل چه مونږدی شریکي زمکې نمبر ۱۴۰ نه دخپلی حصی نه هغه للمه سره دکوهی چه دغی شریکي زمکې نمبر ۱۴۰کې دی بغیردشاملات دحصی نه په طوروقف په نوم دحالی مسلم هائی اسکول پانی پت په اهتمام دخواجه سجادحسین صاحب هبه کړیده اوقبضه کې مودرکړیدی شرط دادی چه دی وقف کړیدی شوی زمکې باندی به مدرسه جوړولی شی څوپوری چه داعمارت ولاړوی هغی پوری به هائی اسکول مالک وی اودمدرسی دعمارت دنه اودریدوپه صورت کې به دهبه کوونکې وارثانوته ملکیت رسی خواجه سجادحسن صاحب هم اومنل مقابله جمع بندی سره اوشوه داخل خارج منظوردی ؟

جواب:فی الدرالمختار واذاوقته بشهراوسنة بطل اتفاقادرروفی ردالمحتار هذا اذاشرط رجوعه بعد الوقت الی قوله اماذاشرط رجوعه الیه بعد مضی الوقت فقدابطل التابیدفیبطل الوقف وبعداسطرهکذه الوقال ارضی هذه صدقة موقوفة شهراًفاذامضی شهرفالوقف باطل الی قوله باطل مطلقا کماعلمت انفا.ج۳/ ص۵۲۲/۵۲۷ دی روایت نه معلومه شوه چه داوقف صحیح نه دی والتوقیت بانقطاع السکول کالتوقیت بالشهر والسنة لاشتراک العلة وهی ابطال التابید وهوظاهر اوهبه ځکه نه زه چه په سکول کې دموهوب له صلاحیت نشته ولاهبة بدون الموهوب والله اعلم ۱۹.ربیع الاول/ ۱۳۳۴ھ (تتمه ۴/ ص۱۸)

(وقف) عدم جوازمنافع زائده الخ

سوال :(۷۵۰)دوقف کړی شوی زمکې آمدنی کومه چه په تک باندی راځی هغه خومتولی یاکارکوونکې په خپل مصرف کې لګوی خونورحقونه ددی خپلی زمکې کوم چه

سوال: (۲۹۱) دزنانی دبالغیدواندازه څه ده؟

جواب: دزنانه دبالغیدوڅه اندازه مقررنه ده خودنهوکالونه مخکښی نه شی بالغیدی اودهغی دبالغیدونخښه حیض وغیره دی. که څه نخښه ښکاره نه شی نوبیاداولسوکالونه وروستوچه کله هغه په خپلوکارونوکښی هوښیاره شی نوحکم دبلوغ به پری کولی[1] اوخپل مهربه ورته حواله کړی شی. وان حاضت الجارية واحتلم الغلام اوتاخرفاستكمل الغلام تسع عشرسنة والجارية سبع عشرسنة وانس مهماالرشدواختبروابالحفظ لاموالهماوالصلاح فی دینهمادفعت اليهما. عالمگیری جلدثانی ص۳۱۳(امدادص ۱۴۷ج۳)

سوال: (۲۹۲) درمختارباب الرحمت کښی راغلی دی ولوخافت ان لايطلقاتقول زوجتك نفسی علی ان امری بيدی ، اوس که یوسړی دخپلی پیغلی بالغی لورپه دی طریقی سره کوی نوڅنګه به کوی آیاپلاربه دلورنه داسی اجازت غواړی چه ستانکاح په دی شرط باندی کوم چه امرد طلاق به زماپه لاس کښی وی اوهغه لورداواوری اوچپ شی ، بیاداسړی په دی شرط نکاح اوتړی نوجینی ته اختیارشته یانه یابه پلارته اختیاروی یابه جینی په خپله ژبه پلارته وائی چه زمانکاح په دی شرط اوکړه اوبیائی پلارپه دی شرط اوکړی یاڅه بل صورت په دی مسئله کښی اولیکی غرض داچه څومره پوری کیدیشی چه جینی دخبروکولوضرورت ډیرلږراشی ؟

جواب: فی ردالمحتارباب تفويض الطلاق مشافتهااواخباراً وفی ردالمحتارقوله مشافهة ای فی الحاضرة اواخبارافی الغائبة اه قلت دل علی ان التفويض يجوز للحاضرة والغائبة وفی ردالمحتارباب الا مربالیدتحت قوله وينبغی الخ لا نه يصح ان يجعل الا مر بيداجنبی وان كانت بالغة الی قوله قلت علی انه اذاجعل انه اذاجعل امرهابيدها يكون فی معنی التعليق علی اختيارهانفسهافلايصح من ابيهاولوكانت صغيرة وكذالوجعله بيدابيهالا يصح منها ولوكانت كبيرة لعدم وجودالمعلق عليه اه قلت دل علی امرين احدهماان التفويض يجوزلغيرالزوجة والثانی ان من فوض اليه يكون الامربيده غيره ودل ايضاً علی ان صحة التفويض لا يتوقف علی اذن الامرأة وفی الدرالمختارباب تفويض الطلاق لا تطلق بعده ای المجلس الا اذازادمتی شئت الخ قلت دل علی ان بقاء الا ختياربعد

۱- دادامام صاحب قول دی اودصاحبینوپه نزدپخلس کاله دی اوپه دی باندی فتوی ورکړی شویده پ. ۱۲

المجلس لا يكون الا بدليل العموم وفی الدرالمختارقبيل فصل المشية نكحهاعلی ان امرهابيدهاصح وفی ردالمحتارقوله صح مقيدبمااذابتدأت المرأة فقال زوجتهانفسی منک علی ان امری بيدی اطلق نفسی كلمااريداوعلی انی طالق فقال الزوج قلبت امالو بدأ الزوج لا تطلق ولايصيرالامربيدها كمافی البحرعن الخلاصة والبزازية وفی ردالمحتار تحت قول الدرالمختارالمذكورفی السوال هكذا قوله وتمامه فی العمادية حيث قال ولوقال لهاتزوجتک علی ان مرک بيدک فقلبت جازالنكاح ولغاالشرط لان الامرانمايصح فی الملک اومضافاليه ولم يوجدواحدمنهابخلاف مامرفان الامرصاربيدهامقارنة لصيرورتهامنكوحة اه، فمروقدمناه قبل فصل المشية والحاصل ان الشرط صحيح اذابتدأت المرأة لا اذا ابتدأ الرجل ولكن الفرق خفی نعم يظهرعلی القول بان الزوج هوالموجب تقدم اوتاخروالمرأة هی القابلة اذابتدئ كذالک تامل اه ،قلت دل صريحاعلی ان صحة اشترط التفويض فی النكاح مقيدبهمااذا ابتدئ من الزوجة ، دي تولوروايتونودمقتضي نه معلومه شوه چه.دي صورت کې که دجيني پلاراول ووايي چه زه دخپلي لورنكاح تاسره په دي شرط باندي کوم چه دهغي امرپه زمالاس کې وي يادد جيني په لاس کې وي چه کله زه اوغواړي طلاق ورکړم ياطلاق واخلي اوخاونداووايي چه ماقبول کړيده . نكاح هم اوشوه اوامربالیدهم ثابت شوکه دپلارپه لاس کې يې اختياروركړي وي نوهغه اختيار منددي جيني نه ده اوکه دجيني په لاس کې يې اختياروركړي وي هغه اختيارمنده ده پلاريې نه دي اودغه اختيارشرط ګرځولوکې پلارته دجيني نه دتپوس کولواجازت نشته فقط .۲۳/جمادی الاخری س ۲۲ھ(امدادص ۲۱ ج۲)

دنوي مسلمانه شوي پيښلي جيني دنكاح صحيح کيدوشرطونه

سوال: (۲۹۳) يوزنانه عاقله بالغه مسلمانه شويده اونكاح کول غواړی اودهغی خاوند حاضرنه دی اونه دهغه څه پته ننبه شته چه اسلام ورته پيش کړی دی صورت کښی ددی نكاح صحيح ده يانه ،داسلام پيش کيدودپاره که انتظارضروری وی نوڅومره انتظارپکاردی دانتظارنه وروستوددی خاوندخوبه څه حق نه وی ؟

جواب: که ددی حيض راځی نوداسلام پيش کولونه وروستودری حيضه انتظارپکاردی اوکه حامله ده نودحمل پيداکيدوپوری انتظارپکاردی اوکه نه ئی حيض راځی اونه حامله ده نودری

والجامع بنیها التحریرفان الوقف تحریرعن البیع وتعلق حق الغیریقتضی من ربعه کسعایة العبدبل انه امکن اذقدیموت قبل اداء السعایة والعقار باقی رعایة للمصحلة فایتامل اه مافی شرح الوهبانیة ج٣ص٢١١-٢١٢/ داروایتونه اودرایتونه ددی امورفائده ورکوی (١) دګانړه کړی شوی وقف جائزدی هرکله چه وقف کوونکي دګانړی دمال دادکولوانتظام وکړیشی (٢) یوانتظام داهم دی چه ده هغه داداکولودپاره څه شی بیع دپاره مقررکړی (٣) په نسبت دیوجزودوقف دبیع کولوپه خپله دوقف دآمدنی نه اداکول اصلح للوقف دی بس دهغی جوازبالاولی دی (٤) هرکله چه دوقف مصلحت دپاره دوقف دجزوبیع کول جائزدی هرکله چه دوقف په وخت کې اووائی دهغی دخلاصولودمصلحت دپاره قرض اخستل اولی بالجوازدی (٥) هرکله چه دوخت دمصلحت دپاره جزودوقف بیع کول جائزدی هرکله چه دوقف په وخت اووائی نوخاص دهغی جزودوقف بیع کول جائزدی چه کله دوقف په وخت اووائی کوم چه دوقف په وخت کې ګانړه کړی شوی وه اوقرض اخستوسره یې هغه دګانړی نه خلاص کړودوباره دی مقرض سره ګانړه کیخودل اولی بالجوازدی اوداپنځه امورخوبعض روایتونوکې موجود دی اوبعض ترینه مفهوم کیږی اوس ددی امورونه پس دسوال په جواب باندی ځان پوهول پکاردی چه کله دراهن په اجازت سره مرتهن بل چاسره ګانړه کیږدی نوحقیقت دهغه عقدبه راشی چه اصل راهن ددی دویم مرتهن نه قرض واخستواوادادویم مرتهن یې وکیل جورکړوچه هغه یې دوړومبی مرتهن نه خلاصه کړی بیایې وړومبی مرتهن وکیل جورکړو چه هغه دویم مرتهن سره ګانړه کیږدی نوشرعاً داګانړه داصلی راهن دطرفه شوه اوتول خکمونه چه وړومبی مرتهن دپاره ثابت وه هغه به دی دویم مرتهن دپاره ثابت شی بلکه بهترین داوی چه ددی عقدرهن دررهن چه دهغی په شریعت کې ددی توجیه نه بغیرهیڅ اصل نشته دادواړه وړومبی راهن اودویم مرتهن دی عنوان سره اختیارکړی اګرکه قانونی پانړوکې دالفاظ اونه لیکې خوپه خولی باندی ویل هم شرعاً کافی دی اوددی اختیارمصلحت بلکه ضرورت شرعیه دادی چه بیادپاره دتوجیه اوتاویل حاجت پاتی نه شی دعقدضمنی نه عقدصریح اضرب الی الصحة والعبدعن الشبه وی بیاچه هرکله دادویم مرتهن دوړومبی مرتهن په ځای په عقدصحیح سره په دغه ذکرشوی طریقه اوګرځیدونواوس دهغه حق صرف په زررهن کې به وی برابره خبره ده چه هغه دوقف جزوچه مشروط البیع وه خرڅ کړی اوزررهن اداکړی کوم وخت چه هم ممکن وي اویاپه خپله ددی ګانړه کړی شوی دآمدنی نه دامرتهن هغه پوره کړی

داپه اختیاردمرتهن کې دی اوددی ګانړه کړی شوی نه فائده اخستل څه رنګ چه دی وړومبی مرتهن دپاره په حیثیت سره دمرتهن کیدوناجائزوه دغه شان دی دویم مرتهن ته هم ناجائزدی بلکه که چرته دامرتهن ددی ګانړه کړی شوی دآمدنی نه زررهن په مزه مزه اخستل قبول نه کړی نوبیاددی ګانړه کړی شوی آمدنی هم به دوقف په مصرفونوکې صرف کیږی البته که چرته دامرتهن په دی وجه چه په اولاددوقف کوونکې اوګانړی کوونکې کې دي اوهغه جائدادپه اولادباندی وقف دی .دی خاص حیثیت سره هم دوقف مصرفونونه دی اوکه حالاً یامالاً څه چه هم مقتضی دوقف نامی دشرطونووی نوهغی حیثیت سره دشرط دوقف موافق ددی ګانړه شوي دآمدنی منقطع کیدیشی دی تقریرسره دسوال دهرجزوجواب راغلی برابردی کړیشی اوکه دڅه سوال په جواب باندی څوک پوهه نه وی نودوباره دي سوال وکړی. ١٠ جمادی الاخری/ ١٣٣٤هـ (تتمه رابعه/ صـ ٤٢)

حکم وقفی که دران ازسرکارزمین یاروپیه کرفته شامل کرده شودودوکس سرکاری شریک انتظام کرده شود

سوال :(٧٥٣)څه فرمائی علماء دین په دی مسئله کې چه زید ډیرمالداره دی دهغه اراده ده چه په خپل ژوندکې یوډیرلوي وقف وکړم چه دپنځوس شپیتولکوروپوپه اندازه وی چه په هغی کې یوه لویه مدرسه صرف دیتیم بچودتربیت اودینی تعلیم دپاره کولاؤ کړیشی چه هغی کې پنځه سوه یتیمان وی هغی کې قرآن مجیدترجمی سره اودیتمیانو کتابونواورسالی اولوستلی شی اوپنځلس شپاړلس کاله پکې دوی اوساتلی شی هرکله چه هغوی دخپل مذهب نه خبرشی نودوی ته که چرته ضرورت وګڼلی شی نوهنرورته اوخودی شی خوداضروری نه دي اونه په وقف کې شرط وی صرف وقف ددین تعلیم دپاره اوهغه هم یتیم غریبانانودپاره چه سنی مسلمانان وی اوهغه اداکول غواړی چه یوډیره لویه زمکه چه څوسوه ګزه وي دهند حکومت نه واخلی چه هغی کې لوئی مکان جورکړي چه هغی کې داتول انتظام دمدرسی داوسیدودیتمیانواودهغوی دخوراک څکاک اودمدرسینواوکړیشی دازمکه چه دهغه حکومت نه واخستی شی دهغی به هیڅ قیمت نه ورکوي بلکه هغه به په طریقی دامدادواخستی شی دغه شان داهم چه مثلاً پنځوس زره روپی دهند حکومت نه دامدادپه طورواخلی هغه به هم دغه پیسوسره شامل کړی خوپه هغی به دحکومت هیڅ حق نه

دنقل (پیښو) په طور دنکاح صیغه وئیلوسره نکاح نه کیږي

سوال: (۲۹۶) څه فرمائی علماءدین دی مسئله کښی چه زید مسماة هندی چه بالغه اوکنډه ده ددوکسومخکښی ئی اول دنکاح خطبه اولوستله هغی نه وروستوئی یوکاغذ هندی مخی ته کیخودواوپه هغی کښی ئی لیکلی وی یازیدزجت نفسی منك علی مائتی درهم اووئیل چه داپه اوچت آوازدری ځله اووایه پدی وجه هندی په اوچت آوازدااولوستل اوزید قبلت اووئیل اودی دواړه کسوته ئی واورول اوهنده اودادواړه کسان دانه پیژنی چه زوجت نفسی منك سره نکاح منعقد کیږی نودی صورت کښی دشرح وقایه دقول مطابق کزوجتنی فقال زوجت وان لم یعلمامعناه وایضاًسامعین معالفهما . اوموافق دحدیث شریف جدهاجدوهزلهاجددی . اوس دانکاح ترلی شویده یانه ؟

جواب:سوال خومختصردی خوظاهراًمعلومیږی چه ښځی دالیکلی شوی کاغذچه اولوستلونه ددی نه خطاب کول مقصوددی اونه دوی ته دامعلوم دی چه دی سره نکاح کیږی اوګواهان هم دانه پیژنی داخوپه خپله سوال کښی موجوددی نودخطاب نه کیدونه داخوانشاء نه ده صرف حکایت دیوعبارت دی په دی طریقی سره که چرته داسی الفاظ اوائی چه دهغی معنی هم پیژنی بیاهم نکاح نه قضا یه شوی نه دیانة بلکه څنګه چه ظاهره ده اودغه رنګ دامعلومه نه وی چه داالفاظ په نکاح کښی فائده ورکوی نوهم دبعضوعالمانوپه نزددانکاح باالکل نه ده شوی اودشرح وقایه وغیره دعبارت مطلب دادی چه دهغی معنی مفسراومنفصل معلوم نه وی دانه چه دهغی مفیدنکاح کیدل هم معلوم نه وی اوکه څوك داالفاظ وائی چه ورته پته نهخ وی چه دانکاح کښی فائده ورکوی بعضوورته جائزوئیلی دی چه نکاح کیږی خوداصرف قضاء په دیانة نه اودلته ضرورت ددیانت دصحیح والی دی کنی بیابه داپه سړی حرام وی که قاضی په جداوالی باندی جبراونه کړی . دارنګه دګواهانودومره پوهه چه دامفیددنکاح دی عم الراجح شرط دی دلته داهم نشته بغیرمال دانکاح باالکل صحیح نه شوه هرګزدیته دحلال وئیلوجرات اونهه کړی شی اوکوم سړی چه حیلی کوی هغه دسزاقابل دی چه تعزیرورکړی شی اوهغه سره ملاقات هم بندکړیشی اولری والی دی ترینه اختیارکړیشی ځکه چه دی سره ویره ده چه دګمراهی دروازه دی سره کولاوُنه شی . نعوذبالله تعالی من شرکل غوی مغوی فی ردالمختارتحت قول الدرالمختارولایشترط لکن قیدفی الدرعدم الاشتراط بمااذاعلماان هذااللفظ ینعقدبه النکاح وان لم یعلماحقیقة معناه قال الفتح لولقنت المرءة زوجت نفسی بالعربیة ولاتعلم معناه وقیل

الی قوله وقیل لاکالبیع کذاافی الخلاصة وبعده بسطرین واقعة فی الحکم الی قوله ینبغی ان یکون النکاح کذالك وفی الدرالمختارشاهدین االی قوله فاهمین انه نکاح علی المذهب بحرونقل تصحیحه صاحب ردالمحتارعن التبیین والجوهرة والظهیریة والخانیة الی قوله ویحمل القول بالاشتراط علی اشتراط فهم انه عقدنکاح والقول بعدمه علی عدم اشتراط فهم معانی الالفاظ بعدفهم ان المرادعقدالنکاح . اودهزل نه مراددانه دی بلکه معنی داده چه په معنی باندی پوهه اوقصددتکلم خودی خوداثردمرتب کیدوقصدئی نه وی دیته عزل وئیلی کیږی . والله اعلم . ۱۵ رمضان سنه ۱۳۲۳ھ

دمخکنی سوال تفصیل

هنده بالغه کنډه ښځه ده ددی څه اولادنشته بلکه ورومبی خاوندسره ئی خلوت هم نه دی شوی په خپله نمونځ کزاره ده اوقرآن هم لولی ددی پلاربی نمازه دی بلکه نشه (دکجورونه یوقسم نشه آورس اوځی) څکی اوچه چاسره خبری کوی نوبس جنګ ته تیاروی . هنده زیدکره ځی راځی نوزیدیوه ورځ ددووکسانومخکښی دنکاح خطبه ددی اولوستله دنه ئی وروستویوکاغذ دهغی مخی ته کینبودوچه هغی کښی لیکلی وه یازیدزوجت نفسی منك علی مائتی درهم اوهندی ته ئی اووئیل چه داه په اوچت آوازدری ځکه اووایه هندی هغه شان اوکړل اوپه خپله ئی قبلت اووئی څوورځی وروستوبیازیدهغه خطبه دهندی مخکښی کیخوده اوورته ئی اووئیل چه داخطبه داپه فلانکی ورځ وئیلی وه هغه ووئیل چه آو. بیائی دغه کاغذکیخودووائی داهم تاوئیلی ووهغی اوئیلی چه آو. بیازیدورته اووئیل چه یازیدزوجت نفسی منك معنی داده چه ای زیدماتاسره نکاح اوکړه نوته زمانښځه شوی اوزه ستاخاوندشوم هنده په دی چپ شوه اوځه جواب ئی زیدته ورنه کړواوځنګه چه مخکښی زیدکره تله راتله هغه شان اوس هم ځی راځی زیدڅیراحتیاط کوونکی سړی دی فاسق فاجرنه دی نودانکاح اوشوه یانه اوزیددی اعلان کولی شی یانه چه زمانکاح دهندی سره شویده .بینواتوجروا .؟

جواب:چپ پاتی کیدوسره صحیح کیدل دنکاح لازم نه راځی که زیددی لره رضاګنړی نوګویاچه دانښځه په نکاح باندی راځی ده نوبیاددی حیلی نه څه فائده ده چه دهغی سره نکاح نه ثابت کیږی هرکله چه هغه راضی ده نوهغی سره دصفاخبره اوکړی اونکاح داوکړی دجهالت هغه رسم به ښه بندکړیشی اوحیله مخترعه کښی خواول نکاح نه کیدل ثابتیږی نودی سره به دجهالت رسم څه بندشی هغی جهالت دپاسه به بل جهالت یعنی مکروفریب رواج شی بیاچه

احکام المساجد

مسائله اهل الغلة فی مسئلة الظلة

حکم سائبان درمسجد/په جومات کې دسیوری دپاره دچوپال جوړولوحکم

سوال :(۷۵۷)بعدالحمدوالصلوة دی عاجزپیرمحمدوالی جمات کې ددریوځلور درو مخکې دټیم چوپال جوړکړي وه په هغی کې یودري دری جنوبی شمال طرفته جومات سره پیوست ده ددی چوپال په باره کې بعض مشرانوحضراتوسره دتحقیق په طورځه خط وکتابت هم اوشوهغی لره په دی[1] غرض نقل کوم چه علمانوپه دی باره کې نورهم تحقیق وکړیشی اوزماقول اوفعل ‹وینااوعمل› دی حجت اونه شی ګنړلی مادخپلی پوهی موافق وئیلی دی وسمیتهااشارة الی الاسم المسمی نواث الکابرنخبة الاکابر.

وړومبی خط ددی بزرګ

مکرم ومحترم سندی ادام الله تعالیٰ فیومنکم ،السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته (دیوبل مضمون نه وروستو) دستاسوددریودرودچوپال باره کې زماشک دی زه داناجائزګنړم اوتاسویې جائزدمولوي صاحب..... تقریرځه پوهي ته رانغی پدی وجه مکلف دخدمت یم چه تفصیلی کیفیت ددی اولیکلی شی چه داجنوبی دری دری په جومات کې داخل ده یاباهر اوداجومات سره جوړه شویده که وروستوجوړه شویده یادهغی څه حصه په جومات کې داخل ده دتفصیلی علم نه وروستوکه څه شک پاتی شونوبیابه عرض وکړم ‹بیایوبل مضمون دی› والسلام ۳۰ شوال/ ۱۳۳۱ھ

[1] اودی دپاره هم چه دي خطونو کې ډیراصول اوفروع فقیهه دعالمانودپاره ډیره فائده منددی کوم چه نوروواقعاتوکې هم په کار راتلی شي اویوغرض ددی امرهم خودل دي چه دحق اظهاردپاره دمناظره څه رنګ وي ۱۲.

وړومبی خط جواب دعاجزدطرفنه

‹وروستودلقبونو[1]›اودادب اودنوورمضمونونو› مولویصاحب..... ته می چه کوم مضمون ذکرکړی وه هغه ډیراوږد وه په دی وجه دیادنه پاتی کیدودوجه نه ادانه کړي شودهغی خلاصه داده چه دادیوال په کوم چه چوپال کیخودی شوي دي دجومات حصه ده اوچوپال هم په قصددمصلحت دجومات اچولی شوي دي اوهغه مصلحت دادی چه ډیرووړځودماسپښین لمونځ په بهرحصه کې کیږی نووړومبی صف باندی خودزور چوپال سیوری کیږی خودویم صف کوم چه دماشومانودی زیات ماشومان په دوپ کې وي اګرچه ضرورت دوجه نه هغوی ددی دیوال په سیوری باندی اودریدل خوهغه سیوری نه پوره کیدواوس هغوی ددی چوپال په سیوری کې آرام سره اودریږی البته دی دیوال کې یوه پخوانی غلطی دمشرانودوخت نه شته چه ددی دری کړی یې په هغی کیخودلی دی نودهغی غلطی لری کولوهم خیال دي دغه شان چه مشرقی اومغربی دیوال باندی یوشهتیرکیخودي شی اوکړی په هغی باندي ولګولی شی والسلام ‹تاریخ نقل کول یاد نه دی›

دبرنی خط جواب باره کې دویم خط

مکرم ومحترم دامت برکاتهم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته (پس دیومضمون نه) دجومات دچوپال باره کې حضرت دوه مقدمی لیکل دی وړومبی داچه کوم دیوال چوپال کیخودي شویدی هغه دجومات حصه ده دویم مقدمه داچه چوپال هم په قصددجومات اچولی شویدی دی دواړو کې زیاته اهم وړومبی مقدمه ده دامقدمه چه څه پوری دلیل سره نه وي ثابت شوي صفائی نه شی کیدی سوچ کولوسره معلومیږي چه دوی خلاف ډیرقوی دی ځکه چه دیوال کوم باندی چه چوپال کیخودی شودیدی داحصه ټول مجموعه دري دری ده کوم چه خارج دی اوحصه دخارج[2] خارج وي ددی نه علاوه دری دجومات حصه کیدل غیرمعقول دي ځکه که چرته دادیوال دجومات وي نوپنه دیکې ددریودروځه وجه نه وه بیادادری دری خپله داګواهی ورکوی چه دي دیوال کوم کې چه دادر ده دجومات سره یې څه

[1] دلته چه کوم کاغذپاتی شوي وه په هغی کې لقبونه اوادب نقل شوي نه وه صرف خط چه کوم تلی وه په هغی کې لیکلی شوي وه ۱۲

[2] فی هذالمقدمة کلام لان بعض اقسام الخارج مایکون مرکبا من الداخل فکیف یحکم علی جمیع اجزائه التی بعضها داخل بکونها خارجاً ۱۲

مشرجور کړي اوداحرکت ابليسي اوتلبسي يې کړيدي مسلمانانوباندي واجب دي چه داسي سړي سره معامله نه لري کومه چه مشرانوپشوايانوسره لري شي . ۱۹ شوال / ۱۳۳۷هـ (تتمه خامسه / ص ۱۰۰)

سوال: (۲۹۸) يوسړی يوی بالغی عاقلی پيغلی ياکونډی زنانه ته په عربی کښی زوجتك نفسی ددووګواهانومخکښی اووئی اوکله هغه زنانه دااالفاظ اووئی نوخپله ورته قبلت اووائی اوداوړه ګواهان ددی الفاظوپه مطلب خبرنه وی نودانکاح صحيح ده يانه که صحيح نه وی نوکه ښځه په خپله ددی الفاظوپه معنی خبروی خوګواهان ناخبره وی نودی صورت کښی هم نکاح جائزده يانه ؟

جواب: فی ردالمختارفی اشتراط فهم الزوجين معنی الايجاب والقبول اوعدم اشتراطه لصحة النکاح مانصه لکن قيدفی الدرعدم الاشتراط بماذاعلما(الزوجان) ان هذااللفظ ينعقدبه النکاح ای وان لم يعلماحقيقة معناه الخ وفيه فی اشتراط علی اشتراط فهم ان عقدنکاح والقبول بعدمه علی عدم اشتراط فهم معانی الالفاظ بعدفهم ان المرادعقدالنکاح . ددی روايتونوپه بنيادکه چرته ښځه ياګواهان داهم نه پيژنی چه دی الفاظوسره نکاح کيږی نودانکاح نه منعقد کيږی . ۲۳ شعبان سـ ۴۹هـ (النورص ۳ ،ربيع الثانی سـ ۵۰ هـ)

دجينئ په نکاح باندی معاوضه اخستل جائزنه دی

سوال: (۲۹۹) څه فرمائی علمادين په دی مسئله کښی چه دی ملك کښی دڅوکالونه درواج جوړشويدی چه مثلاًزيدغريب دی دخپلی لورپه نکاح کښی څه خرچه نه شی کولی کوم رواج چه دملك موافق دی خپل محلی والوته څه پان شربت وغيره خوراك څکاك کښی خرچ کول راځی اوهغه بی چاره خپلی لورلره دی خرچ دوجه نه واده کولی هم نشی نوځه کوی چه مثلاً په لسم شعبان خپل څه رشته داران اودواده دهلك (چنغول) څه رشته دارپه خپله کښی يوځای شی اودنکاح تاريخ شلم شعبان مقررکړی اودسروسپنوکالودکپړومهرمعجل وغيره ټولی فيصلی ښه اعتمادسره اوکړی اوکومی روپی چه دمهرپه بدل کښی وی نيم معجل اونيم غيرمعجل ټولی خبری په دغه تاريخ ښه وعدی سره اوکړی نوآخروخت کښی په دغه لسم تاريخ دجلسه والادجينی پلاردواده دهلك طرفته سړوته وائی چه کوم نيم مهرمعجل چه په شلم تاريخ سودنکاح ترلوپه وخت کښی ورکوی هغه روپی که درسره نه وی نوراکړئ ياڅلورپنځوورځوکښی دنته راکړی چه زه درواج مطابق په دغه روپوباندی څه تيارکړم غرض

داچه ښه اعتمادااووعدی سره چه کله دواده کولواطمينان اوسکون راشی نودواده کولونه مخکښی هغه روپی ورکړی په دی شرط باندی چه خدادی نه کړی که دځه فتنه اوفساددوجه نه نکاح اونه شی نوروپی به واپس راکوی اوبعضی خلق دنکاح ترلوپه ورځ هم مهرمعجل وصولوی . نودی صورتونوکښی وړومبی داچه که داجينی پيغله بالغه وی خپل پلارياقاضی منع نه کړی نوپلارنيکه قاضی بوځی ياخپل تصرف کښی ددی جينی واده اوکړی نوداجائزدی يانه که جائزوی نودتعريف نه وروستودامهربياواجب الاداء دی يانه ،دويم داکه داجينی بالغه منع کوونکی وی نوکه بياپلارخپل تصرف اوکړی نوځه حکم دی اوجينی څه صورت کښی دامهروصولولی شی يانۀ ،دريم داچه دعقدنه مخکښی دامهراخستل جائزدی يانه اودعقدنه وروستومهراخستل څنګه دی اودغه پيسوکه خلقوباندی خوراك اوکړی نوځنګه دی اوکه دقرض حسنه په طوردخپلی لورنه پيسی واخلی په خلقوئی اوخوری نوداخوراك څنګه دی اوولی لکه ورورتره وغيره دوی څه اخستی شی اوکه په خپل تصرف کښی اوکړی نوجائزدی يانه اوپه دغه طريقی باندی ددی نه قرض واخلی اوپه محلی والوباندی اوخوری نوداجائزدی يانه . بينواتوجروا؟

جواب: فی ردالختارخطب بنت رجل وبعث اليهااشياء ولم يزوجهاابوهافمابعث للمهريسترددعينه اوقيمة هالکاوفيه اخذاهل المراءة شيئاعندالتسليم فللوج ان يسترددعينه لانه رشوة فی ردالمختار الحظروالاباحة وامادعوة تقصدبهاالتطاول اوانشاء الحمدوماشبه فلاينبغی اجابتهاالخ.دی روايتونه معلومه شوه چه څه اوشول کوم څه چه اخستی شی که دادمهرنه نه وی نوبياخورشوت اوحرام وی ددی خورل په چاخورول ټول ناروادی اوخاوندته ددی دواپس کولوحق دی که دمهرنه اخستی وی نوکه داجينی وړه وی نودهغی په ملك کښی تصرف کول اګرکه دهغی په اجازت سره وی هم حرام وی دهغی خورل وغيره ټول ناروادی . که چری دابالغه وی نوکه ددی داجازت نه بغيروی نوهم دغه حکم دی که نابالغه ده نودهغی اجازت صرف ظاهراً وی دزړه په خوشی سره نه وی نوبياخوقضاء مطالبه دهيچانه نه شی کيدی خوداتصرف حرام دی اوخوراك اوخوراك وغيره کول ټول حرام اوکه فرض حال عادتاً دزړه په خوشی سره وی نوپه دی وجه چه داسی موقعوکښی قصددفخراودنوم کولی شی نوهم خوراك وغيره پری کول منع دی البة که چرته داخرائی هم نه وی نوبيادی اخيری صورت کښی جائزدی .والله اعلم . ۱۶ رمضان سـ ۱۳۲۲هـ (ج۲ص۲۷)

ترڅوچه څلورواړه (۱) پیوستونه چه مشرقی اومغربی طرفته دي هغه دغیرجومات نه جدانه کړیشی هن که چرته شهتیرواچوی اوپه هغی کړی کیخودلی شی اوڅلورواړه پیوسته هم جداکړیشی نوهغه وخت څه لری ده چه هغه دیوال په اتفاق دمحلی والودجومات دیوال وګنړلی شی اوس پاتی شوه بله خبره چه کله دادیوال دجومات دیوال نوپه هغی باندی چوپال اچول جائزدي یانه زماپه نزد خوچوپال اچول هغه وخت هم جائز نه دی ځکه چه عرفاً چوپال صرف دیوال دپاره نه شی اچولی نه تابع ددیوال وي بلکه تابع دټول مکان وي په کوم مکان باندی چه چوپال اچولی شی نواوس دی صورت کې چوپال ددري دری تابع دي نه دجومات ددویوال په دی وجه قواواهم ده ځکه چه ددري دری کیناستوهم ارام مدنظر دي اودجومات ماشومانواولمونځ ګزاروهم دآرام خیال دی خوددی غرض په حاصولوکې دجمع اهم مقصود یعنی دامام مخالفت لازم راځی په دوجه دامقصودهم ددی قابل دي چه ملحوظ دنظر نه وي اواصل داده چه اغراضولره دیکې څه دخل نشته ځکه چه جومات لره دغیرجومات په استعمال کې رواستل اګرچه دڅه جومات په غرض کې وي هم جائزنه دی فقط والسلام خیرختام (تاریخ نه وه)

ددی عاجزدطرفه ددي دریم خط جواب

(وروستولقبونواوادابونه) خط راورسیدودحق داظهارتکرارهرګزپه زړه باندی بوج نه دی اوبحمدالله خوداعادت ذی چه هرکله دڅه خبری حق کیدل واضح کیږی نوبیاپه راته خپلی رایې اصرارنه راځی نوتراوسه پوری ددي انتظاردي کوم چه اونه شواوماته هم په جواب کې تکرارادب نه خلاف معلومیږی خوتحقیق په دی باندی جرآت منعه کړم دچوپال جوړولونه مخکې خوبه می دزړه وجدان ددلیل په ځای ګنړلی وه اودهغی تابعداری به می کړي وه ماته ددی مضمون زبانی پیغام صرف په دی عنوان راورسیدوچه ده خارج جومات اوبه په جومات کې داخستلوویره لازم راځی چونکه دابناء مقصودوه ځکه چه چوپال چه دهغی اوبه جومات کې غورزیدي دجومات حصه ګرځیده بس دهغی اوبه هم ددغه جومات اوبه دی په دی وجه هغه جوړکړي شوي اوس دجوړولونه وروستودهغی په جدااکولودکې په خپله شبه دجومات

---

(۱) غرب کې خودهغی حاجت ځکه نشته چه هغه طرفته اتصال جومات دوجه نه دی البته په شرق کې نوی دیوال سره دهغی اتصال نوی شی لکه څنګه چه حاشیی ددویم خط کې ذکرشول ۱۲

ورانولواوخرابولوکې تصرف کولودوجه نه دعدم جوازاحتمال وګرځیدونودی احتمال لری کولودپاره دډیروواضحه دلیل چه بالکل کافی اوشافی دی ضرورت دی کوم چه تراوسه پوری نه دی ملاؤشوی ددیوال متعلق کوم چه ماعرض کړي وه هغه صرف تبرعاً وه چه دهغی دلیکلواصل وجه دهغی تپوس جواب وه اورسره می داخیال هم شامل شوي وه چه دهغی هم تحقیق وکړیشی کیدیشی چه څه صورت دهغی مخکینی غلطی داصلاح دپاره رااوځی باقی نفس مسئله واقع کې هغی ته څه دخل نشته اودچوپال جوازپه هغی باندی موقوف نه دی ځکه چه که هغه چرته دجومات حصه نه وی نوهغه لره دجومات په کارکې راوستل په درجه اولی جائزشول لکه څنګه چه مخکې خط کې اولیکلی شول(۱) اوښکاره هم ده چه که چرته په جومات کې خیمه اودرولی شی اودهغی هغه رسی دمحلی په مکان کې اوترلی شي نوبی شکه جائزدی یادجومات په فناء کې چرته یوعادت کې اوترلی شی نودهغی جائزکیدل دهغی نه هم زیات ښکاره دی په دی وجه ددیوال قصه بریږدم دنفس مسئلی متعلق عرض کوم نوعرفاًدهغی ددري دری تابع کیدل اوتابع په حکم دمتبوع کې وي اوس زماخیال کې ددی عرف مقابل نیت دجوړونکې کیدیشی دهغی نمونه داده چه که چرته یوجوړونکې دجومات دجومات دفرش اخیری حصی لره دااوګنړی (چه خلق به دلته اودس کوي اوپه جومات کې داودس اوبه تویوول جائزنه دي) دجومات نه دبهرلرلونیت وکړي اوامتیازدپاره دتعمیرڅه شکل هم بدل کړي نویقیناً جائزدي اومخکې جوماتونو کې داودس کولوهم داسی تاویل کیدلی شی کنی دعاموم مسلمانانوپه بی حرمتی اوبی ادبی کې مبتلاکیدل به په جوماتونوکې لازم راشی حالانکه حساً اوصورةً هغه حصه دجومات تابع بلکه دجومات حصه ده اوتابع په حکم دمتبوع کې وي نوپکاردی چه دي وضع عرفی په اعتبارسره دینه دجومات حصه ووئیلی شی اوپه دی باندی اودس کولوته جائزاونه وئیلی شی بس حکم دجوازنه داصفاثابته شوه چه نیت دجوړونکې دهغه عرف مقابل کیدیشی دلته هم دچوپال جوړونکې دهغی دری دری دحصی جوړولونیت نه دی کړی اوداخبره چه دری دری کې کیناستونکوته په دی کې فائده رسی نواګرچه دقوعاً به داسی اوشی خوزماپه نزددلته هم دی وقوع باندی نیت ته ترجیح شته اونیت دی فائده دجومات دهغی نمونه داده چه دپرخی کمولودپاره دونوکرلوته په جومات کې جائزوئیلی شویدي اونوروغرضونودپاره ناجائزحالانکه وقوعاً

---

(۱) یعنی ددویم خط په جواب کې لقوله اوکه ددی نه قطع نظرالی قوله نوربه هم آسان شی ۱۲

پلاریانیکه وي فی الشامیة،ص۵۱۷ / قبض الاب مهرهاوهی بالغة اولا ومهرهاوقبض مکان المهرعینالیس لهاان لا تجیز لان ولایة قبض المهرالی الاباء وکذا التصرف فیه الخ وفیها ص ۵۷۱/ للاب والجد والقاضی قبض صداق البکرصغیرة کانت اوکبیرة الا اذاهة وهی بالغة صح الهی ولیس لغیرهم ذالک والوصی یملک ذالک علی الصغیره والثیب البالغة حق القبض لها دون غیرهاالخ . پدیکې دحضرت څه خیال دي . امدادالفتاوي / ۲ج /ص ۲۸ / کې خومطلقاً منع یې فرمایېلي ده چه کوم ارشاددحضرت په سرسترګوقبول دي امیددي که حضرت ته تکلیف نه وي که مختصراولیکې هم کافی دي .؟

جواب: مهربنکاره خبره ده چه دپلارحق نه دی بیادارقم په مهرکښی حسابول پدیکښی ضرورتفصیل دی هغه داکه چرته دامنکوحه بالغه وی نودپلارپه قبض اوتصرف دواړوکښی ددی اجازت شرط که صراحتاً وی که دلالتاً وی . پدی وجه دغه روایت کښی الااذانهبة ددی بنکاره دلیل دی باقی دی بل روایت کی چه دی لیس لهاان لاتجیزمراددینه نشتوالی داجازت دقبضی نه پس دی . یعنی دپلاردقبضی نه وروستوکه منکوحه دخاوندنه مطالبه اوکړه اواوئی چه زه داقبضه جائزنه ګنړم نوهغه ته داحق نشته خودی کښی داشرط دی چه اجازت اواذن متعارف وی دهغی چه کوم دلیل دی لان ولایة قبض المهرالخ هغه هم مقیددی اذن متعارف سره پدی وجه دبنکاره نهی نه وروستودولایت دقبض نه کیدل دهغی بنکاره دلیل دی داخوهغه صورت کښی دی چه بالغه وی که نابالغه وی نوبیادپلارپه قبضه اوتعریف هم هغه شرطونه دی کوم چه ددی نابالغی په نورومالونوکښی دی اودابنکاره خبره ده چه دهغی په جلج والوباندی خوړل جائزنه دی .فکذامن المهر . ۸ جمادی الشوال سه ۱۳۵۱ هـ،النورص ۸،محرم ۱۳۵۲هـ

حکم ددي چه لفظ نکاح اووایه اوحکم

ددي چه زنانه داجازت دنکاح نه انکارکوي

سوال: (۳۰۳) فدوی یونکاح دزیددصالحه بی بی سره پدی صورت اولوسته چه وړومبی تقریباً اویاسړی اوزنانه مسمی مصاحب چمیارچه دصالحه بی بی اوښی ووددی په کورکښی جمع شول اومسمی صالحه بی بی چه دهغی عمرتقریباً ۲۶شپږویشت کاله دی دمغربی طرف کوټی په چهت باندی چه تقریباځلورفټه اوچته ده ناسته وه اوهغی ته ئی یووکیل اودوه ګواهان

دی دپاره اولیږل چه ستانکاح دفلاح ځوی دفلاح سره کولی شی چه په قوم چمیاران دی نوهغی دری خله کلمه شهادت اووئیل اوپه اوچت آوازئی ووئیل چه زمانکاح لوستونکی ته اجازت دنکاح کولوراکړواومادصالحه بی بی هغه ایجاب واوریدونومادشریعت مطابق سل روپی چه دغه وخت رواج وومقررکړی اوفلانکی ځوی دفلانکی ته می قبول کړه اودواده هلك (چنغول) هم قبول کړه په دی باندی خواړه تیل ګوړه تقسیم شوه بیادهغی نه پس دصالح بی بی خوراواوښی دواده هلك ته اووئیل چه مونږخوورځی کښی سامان جمع کووواوستاسوجوړه برابروته دخپل کلی څه کسان ځان سره راوله اوخپله منکوحه بوزه بیادغه هلك خپل کلی طرفته لاړودوه میاشتی پس صالحه بی بی چابی لاری کړه اوبوئی تله اودیته یعنی صالحه بی بی ته ئی دااوخودل چه ته اوداپه چه مادانکاح اجازت نه ووورکړی .هغی انکاراوکړه اووئیل چه دوی دخپل ځانه دانکاح کړیده اوس سوال دادی چه آیادانکاح اوشوه یانه .؟

جواب:دزنانه داویناچه زمانکاح اولوله دادزوجنی ترجمه ده ددی په ایجاب کیدوکښی اختلاف دی خووکیل جوړیدل ددی یقین دی بیاچه کله وکیل نکاح اولوستله نودااایجاب داصل ایجاب قائم مقام شواوهلك قبوله کړه نوایجاب اوقبول دواړه راغلل نونکاح یقیناً صحیح ده داپه هغه وخت کښی دی چه کله زنانه داجازت ورکولواقراروکړی اوکه انکارکوی نوحکم دادی چه که چرته داسی یومسلمان کس طرفته مقدمه راشی چه دسلطنت دطرفنه حاکم وی یاښځه اوسړی دواړه رضاوی اوده ته مقدمه یوسی اوهغه ګواهانوته حکم اوکړی نوددی انکاربیاموثرندی اوکه دواړوصورتونوکښی هیڅ یوصورت هم نه وی صرف دعالمانوفتوی وی نوخاوندلره دری ګواهانوپه بیان باندی زنانه بوتلل جائزنه دی . فی الدرالمختار کزوجنی الی قوله فانه لیس بایجاب بل هوتوکیل وفیه وقیل هوایجاب . والله اعلم وعلمه اتم.

۱۵/ ربیع الثانی / ۱۳۲۴هـ،امداد/ص ۳۱/ ج۲

ددي زمانی عیسایې ښځوسره په نکاح باندي اشکال جواب

سوال: (۳۰۴)نصاریٰچه عموماً دتثلیث (خدایان دري دي) قائل دي مشرکان دي یانه . که مشرکان وي نوددوي زنانوسره نکاح ولي جائزشوه قوله تعالی ولاتنکحوالمشرکت الخ . اوکه دوي مشرکان نه وي نودتثلیث عقیده لرونکې موحدګرځیدل پوه ته نه راځي داسي جواب راکړي زړه مي یخ شي ؟

جواب: مشرکان په دوه قسمه دي یوهغه دي چه دهغوي اسمانی مذهب نه وي دویمه هغه چه دهغوي اسمانی مذهب وي اګرکه هغي کې تحریف وکړي دشرک قائل وي نوایت ولاتنکحو المشرکت کې دقسم اول مشرکانوسره دنکاح نه منع ده اوایت والمحصنت من الذین اوتوالکتب من قبلکم کې دویم قسم سره نکاح کولواجازت دي نونه دنصاری موحد ګرځیدل لازم راغلل اونه دایت ولاتنکحواخلاف مشرکانوسره نکاح حلال ګرځیدل لازم راغلل خودي زمانه کې چه چاته نصاریٰ وئیلي شي هغه اکثرقومي حیثیت سره خونصاریٰ دي مذهبی حیثیت سره صرف دهریان اوسائنس پرست دي داسی نصاریٰ سره ده نکاح جائزکېدوحکم نشته . فقط والله اعلم.

۱۵ ربیع الثانی ۱۳۲۴ھ (امداد / ص ۳۲ / ج ۲ /

سوال: (۳۰۵) قرآن کریم کې چه الله رب العزت فرمایېلي دي والمحصنت من الذین اوتوالکتب من قبلکم . یعنی دي ایت سره داهل کتابومحصنه (پاکو) زنانه سره نکاح جائزده حالانکه داهل کتابو شرک لکه ابن الله وئیل وغیره اوبدعتونواوشرکونو کې غلو ثابت شویده ددي دومره خرابیانوباوجود هم ددوي زنانوسره نکاح جائزلرلی شویده اواوس هم داهل کتابوزنانوسره نکاح جائزده یانه اوس خوداخلق نورهم خراب شویدي . هرکله چه دوي سره نکاح جائز شوه نومرزایي ، رافضی بنځی اوبدعتی چه دشرک درجی ته رسیدلی دي . ددوي بنځوسره خوپه درجه اولیٰ کې جائزکېدل پکار دي حالانکه فقهاء دوي سره نکاح منع کوي پدي وجه اسلام نه خارج دي . جناب دالله دپاره شافی جواب راکړی زوځو ورځونه دي شبه کې غوزیدلی یم . شفاء العی السوال فقط؟

جواب: په شریعت کې داصلی کافر اودمرتد کافر حکمونه مقرردی اوبیاپه اصلی کافر کې اهل کتابویعنی داسمانی کتاب عقیده لرونکې (یعنی په اسمانی کتاب عمل کوونکې مراد نه دي) اودغیراهل کتابوحکمونه مختلف دي دي مقدمی سره ټول شبهات لری شول یعنی داهل کتابوچه کوم شرک نقل کړي شویدي هغه دکتابي سره دنکاح نه منع کوونکې نه دي اومرزایانووغیره باندي چه دکفرفتوي اولګیده دي سره هغوي مرتد اوګنړلی شول فحصل الفرق بنیهما اودی شرک سره اهل کتاب اګرچه عمل کوونکې په کتاب نه دی خو عقیده لرونکې خودی البته که ددي قوم نه وي اوبیاهم داسمانی کتاب عقیده لازم نه ګنړي لکه نن صباچه دبعضوداحالت دي نوددوي حکم داهل کتابوپه شان نه دی . ۱۰ محرم الحرام / ۱۳۳۷ھ (تتمه خامسه / ص ۷۹)

سوال: (۳۰۶) (۱) زیددمرزاغلام احمدقادیانی مریدشویدی اودهغه بی بی اهل السنت عقیدی باندی ولاړه ده دی صورت کښی نکاح شرعاً قائم ده یانه . (۲) اوداهل السنت عقیدی والاړنانی نکاح دمرزاغلام احمدقادیانی عقیدی والاسره شرعاً جائزده یانه ؟

جواب: (۱) دی مریدنه تپوس کول پکاردی چه هغه دمرزادتمامواقوالومعتقددی یانه . که دی اقراراوکړی چه زه دتمامواقوالومعتقدیم نوداکس مسلمان نه دی اوده نکاح داهل السنة والجماعت زنانی سره باقی نه ده پاتی شوی اوکه دی اووائی چه زه دټولواقوالومعتقدنه یم نوده نه تپوس پکاردی چه دکوم کوم قول معتقدنه ئی دی تفصیل نه وروستوفتوی غوختل پکاردی . (۲) که ددی کس داقرارنه دمرزادتمامواقوالومعتقدکیدل ثابت وی بیاخونکاح دسرنه کیږی هم نه . اوکه دځینی معتقدوی اودځینی نه نودتفصیل نه وروستوسوال کول پکاردی اوکه باالفرض دده مسلمان کیدل هم ثابت شی بیاهم بدعتی اوګمراه کیدوکښی هیڅ شك نشته پدی وجه هرحال کښی ولی ګنهګاردی چه ده سره ئی ددی نکاح اوکړه لهذاپه دی ولی واجب دی چه باالکل سراسرانکاراوکړی (دنکاح نه مخکښی) فقط . ۱۴/صفرسه ۱۳۳۰ھ (تتمه اولی ص ۹۰)

څلورونیبیانو په موجودګی کې دپنځمی سره نکاح

سوال: (۳۰۷) دیوسړی څلوربیبیانی موجودوی اوهغه دشریعت دحکم نه خلاف پنځمی سره نکاح اوکړی نوددده داکاریوفضول اوبی هوده حرکت دی اونکاح اونه شوه یانکاح کیږی خوبی بی سره کوروالی حرام دی پدی بنیادباندی که ددده دځلورونبځونه یوه مړه یائی یوی ته طلاق ورکړونوبغیردنکاح تازه کولوکوروالی جائزدی یادنکاح تازه کول پکاردی ؟

جواب: داپنځم عقدباطل محض دی دسرنه منعقدهم نه دی پدی وجه دیوی دفات کیدویاطلاق ورکولونه وروستونکاح تازه کول ضروری دی مخکښی نکاح کافی نه ده. ۱۵/شوال س ۱۳۲۱ھ (امدادص ۴۹ ج ۲)

څلورونه دزیاتونکاح حیله باطل ده

سوال: (۳۰۸) دزیدځلوربیبیانتی موجوددی دخپل ځای دهلی بمبی ته ځی یویادوه زنانه نوری هم کول غواړی پدی صورت سره چه په پټه باندی خپلودوونبځوته چه مکان کښی دی طلاق بائن ورکوی اوطلاق مغلظ نه ورکوی اونبځوله خبرهم نه ورکوی عدت تیریدونه

وروستوچه خپله اندازه ورته معلومه ده چه اوس زمادبیبیانوعدت تیرشوهغه نورودوو بنځو سره په بمبی کښی نکاح کوی څه موده پس چه خپل ځای ته راځی نودبمبی هغه دواړوبنځوته په پته طلاق ورکوی اوپه خپل ځای بیامخکښی زنانوسره نکاح تازه کوی ځکه چه حلاله خوپه طلاق مغلظ کښی کیږی په بل کښی نه کیږی هغه نه پس بیابمبی والوسره نکاح کوی اودواړه طرفته بنځوته دطلاق خبرنه ورکوی بلکه هغوی داوائی چه دانکاح داحتیاط دوجه نه تازه کړه داسی صورت سره دځلورونه زیاتی په خپله نکاح کښی ساتی نودزیداحیله کول فتوی کښی څنګه ده ؟

جواب: داحیله محض لغوبیهوده مهمل اوباطل ده نکاحاهم اوطلاقاهم اول خوځکه چه دنکاح دحلالوالی واقعی دپاره درضاواقعی ضرورت دی اوهرکله چه دی طلاق کړی شوی زنانه ته معلوم هم نه دی چه زه په انکارکولوهم قدرت لرم اوزماانکارهم موثردی دارضامعتبرنه ده . اودویمه داچه دغه طلاق چه ددریونه کم دی په څوځله ورکولوکښی دریوته رسی نوبیادحلالی نه بغیرنکاح څرنګ تازل کول کافی دی . اودریم په دی وجه چه دبنځوعدت دمختلف اوحوالوپه اعتبارسره مختلف کیږی مثلاً په حمل کښی وضع دحمل ده اوپه رضاع کښی دحیض نه راتلودوجه نه دمیاشتوپه ځای کښی کله نه هم تیرشی نوبیااندازه لګول څنګه جائزدی ددی نه علاوه پدی بنځه سره خلوت نه بچ کیدل هم ممکن نه دی عرض داعمل صرف دشیطان دقدمونوتابعداری ده .فقط.سه ۱۳۲۵ھ (امدادص ۴۲ ج ۲)

سوال: (۳۰۹) څه فرمائی علمادین په دی مسئله کښی چه زیدهندی سره نکاح اوکړه اوهغی یوه لورزینب ځان سره راوستله آیازیدته جائزدی چه زینب سره نکاح اوکړی یاجائزنه دی چه څه حق وی په حواله دقرآن وحدیث اوفقه اولیکی بینواتوجروا؟

جواب: وبه نستعین دشریعت په اصطلاح کښی داسی لورته ربیبنه (پرکتهی) وائی اودپرکتهی نکاح دووشرطونوسره طلاق سره وی که مرګ سره وی که خلع سره وی دی دواړوشرطونوکښی که یوشرط هم نه وی نکاح جائزنه ده یعنی که دهغی مورسره ئی کوروالی کړی وی نولورسره ئی نکاح جائزنه ده .قال الله تعالی فی الجزاء الرابع وربائبکم التی فی حجورکم من نساء کم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونودخلتم بهن فلاجناح علیکم . فی سنن الترمذی عن عمروبن شعیب عن ابیه عن جده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ایمارجل لکم امرة فدخل بهافلایحل له نکاح ابنتهاوان لم یدخل بهافلینکح ابنتها. فی صحیح البخاری فی تفسیرقوله تعالی

وربائبکم الاتی فی حجورکم الخ عن ام حبیبه رضی الله عنهاقالت قلت یارسول الله صلی الله علیه وسلم هلك لك فی بنت ابی سفیان قال فافعل ماذاقلت تنکح قال اتحبین قلت لست لك بمخلیة واجب من شرکنی فیك اختی قال انهالاتحل قلت بلغنی انك تخطب دره بنت ابی سلمة قال بنت ام سلمة قلت نعم قل لم تکن ربیبتی ماحلت لی ارضعتنی وایاهاثویبة فلاتعرضن علی بناتکن واخواتکن فی الدرالمختاروحرم بالمصاهرة بنت زوجة الموطوئة.اودغه رنګ دهغی مورسره ئی نکاح باقی وی نوبیاهم دهغه لورسره ئی نکاح جائزنه ده ځکه چه دی سره یوسړی ته په یونکاح کښی موراولوردواړه جمع کیدل لازم راځی اوداپه اجماع سره حرام دی . پدی بنیادکه زیدهندی سره کوروالی نه وی کړی اودکوروالی نه مخکښی دزیددنکاح نه وتلی وی یامړه شوی وی یائی طلاق ورکړی وی یائی ورسره خلع کړی وی نوبیازینب سره نکاح جائزده اوکه هندی سره ئی کوروالی کړی وی نوزینب سره نکاح جائزنه ده برابره خبره ده که هندی سره ئی کوروالی کړی وی یانه . واللہ اعلم بالصواب والیه المرجع والماب . (امدادص ۴۳ ج ۲)

په سخت مرض کې نکاح کول

سوال: (۳۱۰)زیددپختواودپهیهپړوپه دردکښی چه دیته نمونیااومرض ذات الجنب هم وائی مبتلاوواوتلی راتلی کیناستی پاسیدی نه شی بلکه بالکل حواس ئی بیکاره شوی ووداسی حالت کښی دده یومشردخپلی لورهندی نکاح دده سره اولوستله اودمهربدله کښی دزیدتول جائداددخولی په ویناورکړودی نکاح کښی دزیدځوك نزدی خپلوان موجودنه ووتردی چه موراودتره ځامن وغیره هم شریك نه ووانه ئی چاته خبرورکړی ووادغه جائدادهم دزیدوددی نکاح نه پس دی دخپلی بیماری نه بنه شوخوکال پس بیاوفات شوخوپه خپل ژوندکښی ده نه داوادة کړه اونه ئی خپل کورتهخ رااوغوختله اونه ئی دجائدادانتقال ورپسی کړی ووانه ئی سرکاری دفترکښی ستامپ لیکلی وونه ئی ورسره خلوت صحیحه شوی اونه ئی ورسره وړومبی شپه تیره کړی دزیددمرګ نه وروستواوس هنده دزیدپه تول جائدادباندی دعوی کوی چه په عدالت کښی دعوادائرکړیده .اوس داتپوس کوو.(۱)داسی نکاح په سخت مرکښی جائزده(۲) دمهرپه بدله کښی تول جائداددغه شان دنوروواړثانورضامندی نه بغیرمنتقل کیدیشی (۳)حالانکه په وړومبی شپه تیریدلواوخلوت صحیحه کښی کلام دی

نوداسی حالت کښی هنده دامال دمیراث اخستی شی (۴) که مهرمعاف کړیشی نومیراث حقداره هنده کیدیشی ؟

جواب: فی الدرالمختارو المختارانه (ای مرض الموت) ماکان الغالب منه الموت وان لم یکن صاحب فراش (وفیه)لابدان یکون المرض الذی طلقهافیه مرض الموت فاذاصح تبین انه لم یکن مرض الموت (وفیه) ومالزمه (ای المریض مرض الموت) فی مرضه بسبب معروف (الی قوله) والسبب المعروف کنکاح مشاهدان بمهرالمثل امالزیادة فباطلة وان جازالنکاح عناية (وفیه) صدرت (ای صیغة النکاح) عن قصد(الی قوله) فیصح به(وفیه) ویجب الاکثرمنها(ای العشرة) ان سمی الاکثرویتاکدعندوطی اوخلوة صحت اوموت احدهماویجب نصفه بطلاق قبل الوطی اوخلوة (وفیه) فیفرض للزوجة فصاعدا الثمن مع ولدااوولدالابن والربع لهاعندعدمهاوفی ردالمحتارولیس منه مالوتزوجهاعلی عبدالعزیزلوجوب قیمته اذالم یجزمالکه الی قوله لامهرالمثل ج ۲/ص ۵۴۸. دی روایتونونه معلومه شوه چه دی مرض کښی که دزیددومره حواس هم نه ووچه هغی سره دی دومره پوهیدی چه زه په خوله څه وایم یعنی دومره بدحواس ووچهخ ده ته داخبرهم نه ووچه زه خولی سره څه وایم بیاخودانکاح هم اونه شوه پدی وجه نه مهرواجب دی نه میراث اوکه دومره حواس ئی ووچه کله ده ته دنکاح دقبلیدواووئیلی شول نوده خپلی ارادی اوقصدسره قبول اوکړه اگرکه سوچ اوفکرته ئی څه وصیت نه وی ورکړی نودی صورت دانکاح صحیح ده اوچونکه دی خوددی مرض نه بنه شویدی وویوکال ژوندی هم ووپدی وجه دامرض الموت نه دی نوددہ داتول جائداد مهرکښی گرقول صحیح شول نوکه چرته داتول جائداد دده په ملکیت کښی دی نوتول جائدادبه په مهرکښی شی اگرکه داجائداددده پلارنه پاتی وی . اوکه دی جائداد کښی ده سره نورڅوک هم شریك وی مثلادزیددپلارڅوک بل وارث هم وی اوهغه ده سره جائداد کښی شریك وی نودهغی حکم دادی چه څومره جائداددزیدپه ملکیت کښی دی هغه به په مهرکښی شی اوڅومره جائدادچه دبل چادی هغه هم مهرکښی لګولی شویدی دهغی قیمت اندازه به دزیددنورخیزونونه مکمل کړیشی اوزیدچونکه مړی دی پدی وجه تول مهرثابت شواگرچه خلوت صحیحه نه دی شوی ځکه چه مرګ سره تول مهرموکرکیږی نودجواب خلاصه داشوه چه که دومره هوش ووچپه خپل قصدسره ئی نکاح قبول کړیده نودانکاح صحیح شوه اوتول جائدادپه مهرکښی راغی اوپه دی صورت کښی خلوت صحیحه ته ضرورت نشته خوداتول په هغه وخت کښی دی چه نکاح اومهردعادل اوانصاف دارګواهانونه ثابت وی اگرکه

دزید خپلوان موجودنه ووواواگرکه هغه رضانه ووواواگرکه په عدالت کښی دهغی لیکل نه ووشوی اوزیداگرکه دواده کولوهم مطالبه نه وی کړی ځکه چه شریعت کښی داځیزونه شرط نه دی وهذا ظاهراومهریوقرض دی چه مستقل حق دی اومیراث ځانته یومستقل حق دی یوحق دمعاف کیدوسره دویم حق نه ساقطیږی . نوکه مهرمعاف هم کړی بیاپه هم میراث ورته ملاویږی . فقط . ۲۸ رجب س ۱۳۲۱ھ (امدادالفتاوی ج ۲ ص ۴۶)

دنیت نه بغیرمحض په لفظ هبه سره نکاح نه منعقدکیږی

سوال: (۳۱۱) دپنجاب په علاقه کښی داروا ج دی چه دهلك اوجینی خپلوان چه کله دهغوی کوژدن کوی نوددی ویری نه چه هسی نه دجینی والاکسان دواده نه انکاروکړی نودهلك والاخلق دجینی والوته داوائی چه تاسواووئی چه مونږه خپله جینی تاسوته ورکړه یاموهبه کړی اوداالفاظودڅوکسانومخکښی وئیلی شی داغام رواج دی خودهغی نه وروستوبیانکاح کوی دی الفاظوسره حرف دکوژدن خیال نوآیادکوژدن په وخت کښی دجینی والونه داالفاظواخستل دی سره نکاح کیږی یانه . دپنجاب په بعض ملیانوکښی اختلاف دی په دی وجه ددی تحقیقی جواب غواړوفقط . اوکه دجینی والاخلق ددی جینی نکاح بل ځای کښی کول غواړی نوددی هلك نه طلاق اخلی . نودطلاق اخستوضرورت شته یابغیردطلاق اخستونه ددی جینی نکاح بل ځای کښی کیدیشی . فقط ؟

جواب:فی الدرالمختار وانمایصح ذالک بلفظ التزویج والنکاح لا بهماصریح وما عداهماکنایة وهوکل لفظ وضع لتملیک عین کهبة وتملیک الی قوله لشرط نیته اوقرینة وفهم الشهود المقوصود وفی ردالمحتارقوله لشرط نیته الخ . هذاماحققه فی الفتح رداً علی ماقدمناه الی قوله وملخصه انه لا بدفی کنایات النکاح من النیة مع قرینة اوتصدیق القابل للموجب کهبة وفهم الشهودالمراد واعلامهم به الخ . دی روایت نه چه کوم شرط معلومیږي دسوال دعبارت نه چه دی الفاظونه صرف کوژدن خیال کوي دهغی شرط ارتفاع معلومیږي لهذا په دی صورت کې نکاح منعقدنه ده هرکله چه نکاح اونه شوه نودطلاق اخستوهم ضرورت نشته . فقط۳ جمادی الاولی ۱۳۲۲ھ (تتمه اولی / ص ۷۴)

که ولی نه بغیربل څوک دنابالغی نکاح وکړی نودهغی څه حکم دی

سوال: (۳۱۲) دهندی نابالغی نکاح سره ددی نه چه ولی موجودوواوبل چااوکړه یعنی چه تره موجودوی اونیااوتړی نودانکاح مقبول ده که نه ده ؟

جواب: دانکاح موقوف اومعلق ده که ولی ته خبراورسیدواوهغه اجازت ورکړونوجائزه اونافذشوه کنی جائزاونافذنه ده .فی الدرالمختارونکاح عبدوامته بغیراذن السیدموقوف علی الاجازة کنکاح الفضولی الخ . یکم جمادی الاخری سنه ۱۳۲۶هـ (تتمه اولی ص ۷۶)

اجازت نکاح فضولی بتمکین من الوطی

سوال: (۳۱۳) یوی کنډی بنځی ته دنکاح اجازت اخستودپاره سړی اولیږلی شوهغه سړی دی بنځی ته لاته ړلوصبائی دې بنځه داواوریدل چه نکاح اوشوه دی خبرسره دابنځه هغه سړی کره لاړله اواولادهم پیداشودانکاح صحیح شوه یانه .څوورځی وروستوددسکه خوروددی خاوندته دنکاح نه بغیرراغله اوناجائزه تعلق ئی پیداشواودهغی نه ئی هم اولاداوشواوسم دهغه وړومبی بنځی نکاح په خپل حال باقی ده یانه بیادغه وړومبی بنځه خپل خاونداووهله اوویسته اودائی ورته اوئیل چه کوم خواستازړه غواړی لاړه شه پدی وجه هغه بل کلی ته لاړه اوس غواړی چه چرته نکاح اوکړم دی دپاره دعدت څه صورت دی ددی هغه بله خورتراوسه ددی خاوندسره دنکاح نه بغیرموجوددده ؟

جواب: فی العالمگیریة کتاب النکاح الباب السادس وتثبت الاجازة لنکاح الفضولی بالقول والفعل آه وعدفی الدرالمختاروغیره تمکینهامن الوطی من الافعال الدالة علی الرضاء.دی سوال کښی سوال کوونکی دانه دی لیکلی چه واقع کښی نکاح لوستلی شوی وه یاصرف مشهوره شوی وه که صرف مشهوره شوی وه نوبیاخونکاح نه ده شوی اوچه نکاح اونه شونوعدت هم نشته اوکه نکاح شوی وی نودانکاح فضولی ده دښځی تمکین من الوطی اجازت دنکاح دی په دی وجه دانکاح نافذه شوه اودسکه خوررااتلوسره اوکوروالی سره ددوی نکاح کښی څه نقصان نه دی راغلی البة دائی چه وئیلی دی چه چرته ستازړه غواړی لاړه شه دده نه دامعلومات کول کاردی چه دائی دطلاق په نیت وئیلی دی یابل څه دطلاق بیان وویائی غصه کښی وئیلی دی څه دپاره ئی وئیلی دی ددی پس بهٔ جواب درکولی شی .فقط .۱۸ ربیع الاول سنه ۱۳۲۷ هـ (تتمه اولی ص ۷۷)

توقف نکاح فضولی

سوال: (۳۱۴) څه فرمائی علمادین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کښی یوه زنانه کنډه ده اودهغی لورنابالغه ده اودجینی مشرتره ناسکه دی ددی ناسکه تره نه ددی جینی دنکاح په خت کښی اجازت اوغوختی شونوده ورته ووئیل چه زماپکښی هیڅ کارنشته نه می اقرارشته نه انکارهغی کنډی بنځی په خپل اجازت نکاح اوکړه دوه کاله تیرشول اوس دغه کنډه بنځه ددی نابالغی جینی نکاح بل ځای کول غواړی ددی جینی ددی ناسکه مشرتره په دی ددویمی نکاح کښی څه عرض مطلب نشته نه انکارکوی نه اقرارکوی دې حالت کښی دادویمه نکاح جائزده یانه ؟.

جواب:فی الدرالمختارنکاح الفضولی سیجئ فی البیوع توقف عقودة کلها ان لهاامجیزحالة العقدوالا تبطل وفی ردالمحتارلوباع الصبی ماله اواشتری الیٰ قوله توقف علی اجازة الولی فلوبلغ هوفاجاز نفذالخ . ج۲/ص ۵۳۵/ وفی الدرالمختار الفضولی قبل الاجازة لایملک نقض النکاح بخلاف السبع وفی ردالمحتارقوله لا یملک نقض النکاح ای لا قولاً ولا فعلاً قال فی الخانیة العاقدون فی الفسخ اربعة عاقدلا یملک الفسخ قولاً وفعلاًوهوالفضولی حتی لوزوج رجلاامرأة بلا اذنه ثم قال قبل اجازته فسخت لا ینفسخ وکذا ولوزوجه اختهایتوقف الثانی ولا یکون فسخاللاول الخ ۵۳۸ ص/ ج۲/ ددی روایتونوپه بنیاد ددی مسئلی جواب دادی چه که داترهٔ په عصباتوکې وي نودده په موجودګی کې دمور نکاح کول معلق اوموقوف دی ترڅوچه دی مشرتره په خپله ژبه نه وي وئیلی چه مونږدانه قبلوؤترهغه وخته پوری خوبه دادغه شان وي اوبل ځای کې هم نکاح کول نه شي صحیح کیدی اوکه بل ځای کې هم دغه مورنکاح وکړي نوهغه هم معلق ده که دغه تره یې جائزاوګڼړی نوجائزده اوکه په دیکې چپ پاتی شونداوړه نکاحونه معلق دی بیاچه کله داجینی بالغه شي نوهغه وخت چه داکومه نکاح په خپله ژبه منظوره کړی نودانکاح نافذ شوه اودادویمه فسخ شوه اوکه هغه په خپله ژبه هیڅ اونه وایې نودواړه به معلق وي (اوالتمکین من الوطی یقوم مقام الا جازة باالسان) اوکه دغه مشرتره دعصباتونه نه وي نوبیاسوال دوباره وکړی . ۱۵ / جمادی الثانی / ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه / ص ۴۴)

مرزائی اوسنی کښی دنکاح کولوحکم

سوال: (۳۱۵) نکاح دداسی سړی اوښځی په مینځ کښی چه په دیکښی یوسنی حنفی دی اوبل دمرزاغلام احمدقادیانی تابعداروی اودهغه دتولودعواموا والهامونوتصدیق هم کوی دانکاح جائزده یانمه که دادواړه یاپدیکښی یونابالغه وی نودیکښی ولایت دمورپلاردی نوچه داسی کډوډعقیدی والاوی نودهغی څه حکم دی امیددی چه بنه وضاحت اوتفصیل سره جواب راکړی .بینواتوجروا؟

جواب:دمرزابعضی خبری کفرته رسیدلی دی خوداممکن ده چه دهغه یوخاص معتقدته ددی خبری پته نه وی پدی وجه دمرزامعتقدکیدلوسره دالازم نه دی چه دهغی دخاص کفرمعتقدی وی نودامرزائی که بنځه وی اوکه سړی وی خاص دهغه دکفری خبروهم معتقدوی نودهغه نکاح مسلمان سړی یابنځی سره نه کیدی خوکه دامرزائی بالغ وی نوپه خپله دهغه عقیده به کنی شی اوکه نابالغی دی نودهغه دمورپلارعقیدی ته به کتنی شی یعنی که مورپلاردواړه مرزائی وی نودانابالغ به مرزائی ګڼلی کیږی اوکه یوپکښی هم غیرمرزائی دی نودی به بیاغیرمرزائی ګڼلی شی اوداحکم به ورته نه شی ثابتولی اوکه دامرزائی دمرزادخاص کفری خبرومعتقدنه وی نودی بدعتی دی دده سنی حنفی سره په دیانت کښی کفونشته نوکه دابنځه وی نودسنی حنفی سړی نکاح ددی سره صحیح نه ده اوکه داسړی وی اوزنانه سنیه حنفیه ده نوکه دابنځه بالغه ده اودهغی اجازت سره نکاح شویده نونکاح اوشوه اوکه دانابالغه ده اوپلارنیکه ئی نکاح اوکړه بیاهم نکاح اوشوه اوکه دپلارنیکه نه علاوه بل چائی نکاح اوکړه یاپلارنیکه ئی څه محبت کوونکی اوخیرغوختونکی نه دی نوسوال کښی ددی وضاحت نه پس به جواب ملاویږی فقط . ۱۰جادی الاولی ص ۱۳۲۷هـ (تتمه اولی ص۷۸)

مسلمانی بنځی نکاح دقادیانی سره جائزنه دي

سوال: (۳۱۶) دعلماء شریف په خدمت کښی سلمکم الله الی یوم القیامه څه فرمائی اساطین قول دین متین مفتیان شرع مبین پدی خبره کښی چه دمرزاغلام احمدقادیانی اقوال لاتدینی لیکل شویدی .

قول

حواله کتاب

ایت مبشرابرسول یاتی من بعدی اسمه احمد مصداق زه یم . (ازالاوهام طبع اول ص ۲۷۳)

مسیح موعود چه دهغه خبرحدیثوکې راغلیدی هغه زه یم . (ص ۲۲۵)
زه مهدی مسعود یم اوبعض نبیانونه غوره اوافضل یم . (معیارالاخیار / ص ۱۱)
ان قدمی علی منارة ختم علیه کل رفعة . (خطبات الهامیه / ص ۳۵)
لا تقیونی باحدولا احداً ابی . (ص ۱۹)
زه مسلمانانودپاره مسیح مهدی یم اوهندوانودپاره خداي یم
چه انسانی شکل کې راغلی یم (لکچرسیالکوټ / ص ۳۳)
زه دامام حسین نه افضل یم . (دافع البلاء / ص ۱۳)
وانی قتیل الحب لکن حسینکم قتیل العدافالفرق اجلی واظهر (اعجازاحمدی / ص ۸۱)
دیسوع مسیح دری دپلارمیندی اودری مورمیندی زناکاری وي. (معاذالله) (ضمیمه انجام اتهم / ص۵)
دروغ وئیل دیسوع مسیح عادت وه .
دیسوع مسیح معجزی هسی خیالی وي هغه سره ددهوکې نه علاوه بل څه نه وه .
(ازاله ص ۳۰۳-۳۲۲ /ضمیمه انجام اتهم / ص ۷)
زه نبی یم دی امت کښی دنبی نوم مادپاره مختص دی (حقیقت اولوحی ص ۳۹۱)
ماته الهام شویدی . یایهاالناس انی رسول الله الیکم جمیعا. (معیارالاخیارص ۱۱)
زمامنکرکافردی (حقیقة الوحی ص ۱۲۳)
زمامنکرینوبلکه مقابله کوونکوپسی نمونځ هم جائزنه دی (فتاوی احمدیه جلداول)
ماته خدائی اووئیل اسمع ولدی (ای زماځویه واوره) (البشری ص ۴۹)
لولاك لماخلقت الافلاك (حقیقت الوحی ص۹۹)
زماالهام دی وماینطق عن الهوی (اربعین ص ۳)
ومارسلنك الارحمة للعلمین (حقیقت الوحی ص ۸۲)
انك لمن المرسلین (حقیقت الوحی ص ۱۰۷)
اتانی مالم یوت احدمن العلمین (حقیقت الوحی ص ۱۰۷)
ماته حوض کوثرملاؤشویدی اناعطینك الکوثر (ضمیه انجام اتم ص ۸۵)
الله معك یقوم اینماقمت (ضمیمه انجام ص ۱۷)
ماپه خوب کښی اولیدل چه زه هوبهوالله یم (اتین فی المنام) (آئنه کمالات ص ۵۲۵-۵۲۴)

عین الله ویتقنت انی خلقت السموت والارض (آئینه کمالات)

زمامریددبل چاسره چه زمامریدنه وی وادة دنه کوی (فتای احمدیه ص ۷)

کوم سړی چه دمرزاغلام احمددی دخبرومنونکی وی دهغه سره دمسلمانی چه دده خبری هم نه منی وادة کول جائزدی یانه اوکه دنکاح نه وروستودمرزاالتصدیق اوکړی نودانکاح موجب دجدائی ده یانه .بینواتوجروا؟

جواب:کوم مسلمان چه داذکرشوی عقیدی اختیارکړی چه دیکښی بعضی کفردی هغه دمرتدپه حکم کښی ده اودمرتدنکاح مسلمانی ښځی سره اودغه شان دمرتدی ښځی نکاح مسلمان سره صحیح نه ده اوله نکاح نه وروستوکه دادکفرعقیده اختیارکړی نونکاح فسخ شوه . (تتمه خامسه ص ۵۵)

سوال: (۳۱۷) زیدچه مذهب حنفی کښی دی یوقادیانی مذهب والاښځی سره نکاح کول غواړی یوحنفی مفتی نه ئی تپوس اوکړه هغه دجوازفتوی ورکړه چه لائدی لیکلی کیږی دهغه جواب بعینه دحضرت په خدمت کښی پیش کوم دهغی حق جواب غوختل غواړم ؟

دهغه د جوازدفتوي نقل

مکرم برادرم السلام علیکم قادیانی مذهب واله ښځی سره نکاح جائزده کوم قادیانی چه دمرزاغلام احمد قائل دی هغه اگرچه کافردی خواهل کتاب ضروری دی اهل کتاب زنانه سره دمسلمان نکاح جائزده لاهوریان مرزاغلام احمدنبی نه ګڼړی صرف مجدد ګڼړی پدی وجه دوي ته دکفرنسبت نه شي کیدی بهرحال قادیانی ښځی سره چه نکاح جائزشوه نودهغوي ښځوسره اگرچه ګډه وډه عقیده لری دمسلمان سړي نکاح جائزده هرګزشک مه کوي ؟

جواب چه دلته اونه شو

زماپه نزدقادیانی ښځی سره باالکل باطل ده هرکله چه دهغه منلی شویدی اومرتددکتابی په حکم کښی نه شی کیدی پدی وجه دوی اصل کتاب کښی نشی داخلیدی اولاهوریان اگرکه مرزاته نبی نه وائی خودهغه کفری عقیدی ته کفرهم نه وائی . کفرته کفرنه وئیل هم کفردی آیاکه یوسړی مسلم کذاب نبی نه منی خودهغه عقیدی ته کفرهم نه وائی نوداسی سړی ته مسلمان وئیلی شی . ۳۰ ذی قعده سـ ۱۳۵۱هـ (النورجب ص ۱۳۵۲هـ ،۸)

دسنی ښځی شیعه سره نکاح

سوال: (۳۱۸) څه فرمائی علمادین مبین په دی مسئله کښی چه دهندی سنی بالغی ښځی نکاح دزیدشعیه سره په رضادپلاراوشوه چه ولی ددی پلاروو . ددی نکاح څه وخت اوشوتردی چه هندی نه دزیداولادهم اوشواوس هندی ته داپته اولګیده چه شعیه کافردی پدی وجه نکاح نه منعقدکیږی اوکوروالی دزناپه حکم کښی دی نوهندی ددی پوهه وروستودکوروالی نه په ډډه شوه اوداغواړی چه دانکاح فسخ شی دعلمادین نه داتپوس کووچه دشعیه اوسنی مذهب کښی چه فرق دی ددوی مینځ کښی نکاح کول صحیح دی یانه بلکه څنګه چه هندوستان کښی رواج دی اوزنانه ته چه مسله معلومه نه وی یادشعیه سړی نه دبچ کیدودپاره خپل قانون سنی ښکاره کړی پدی بنیاددازنانه دشعیه په نکاح کښی لاړه شی نوچه مسئله ورته معلومه شی یادشعیه خاوندخیالات چه شعیه دی یاشیخین ته بدردویل معلوم شی نودی ښځی ته ددی سړی نه خپل ځان ویستواودنکاح فسخ کولواختیارشته یانه اوداسی حالت کښی چه کوم اولادپیداشویدی په هغوئی به څه حکم لګولی شی .؟

جواب: فی الدرالمختاروتعتبرالکفائة دیانة ای تقوی فلیس فاسق کفوالصالحة الخ وفیه لوزوجوها برضاهاولم یعلموابعدم الکفائة ثم علموالاخیالاحدالااذاشرطواالکفائة اواخبرهم بهاوقت العقد فزوجوهاعلی ذلك ثم ظهرانه غیرکفوکان لهم الخیارولوالجیة فلیحفظ .ددی روایت په بنیاد دا نکاح په غیرکفوکښی شویده .ولم یثبت کون النسب کفواً .اودریم روایت په بنیادباندی چه ښځه اواولیاء دغیرکفوپه نکاح رضاوی نونکاح لازمیږی که دغیرکفوپته نه وی بیاهم نکاح کیږی البته که تعریخائی کفاءه شرط ګرځولی وی یاخاوندپه خوله ښکاره خبرورکړی وی چه زه سنی یم دی صورت کښی دانکاح منعقدنه ده لکن لابدللفسخ من وجودقاض شرعی ،اونورتولوصورتونوکښی دنکاح فسخ کولوحق نشته اوچونکه منعقدشویده په دی وجه اولادتول ثابت النسب دی اودغه کوروالی حلال دی .واللہ اعلم . (۲۹صفرس ۱۳۲۳هـ)

سوال: (۳۱۹) دیوی نابالغی جینی نکاح خپلی موربه غیرکفوه کښی اوکړه څکه چه ورورتره څوك خپلوان ئی نشته تراوسه جینی بالغه نه وه خومعلومه شوه چه هغه هلك چاسره چه نکاح کړی شوی وه نهایت آوازبدکرداراوشعیه دی دانکاح ددی جینی دبالغیدوپه وجه موقوف کیدیشی ددی په اجازت باندی یانه . یاداچه ولی نشته نودانکاح دغیرکفودوجه نه باطل ده یادسنی اوشعیه کښی فرق دوجه نه دانکاح دسرنه منعقدهم نه دی که دادریم شق واخلی

نوآیامطلق شعیه سره دسنی نکاح نه شی کیدی که تفضیله وی که سبیه وی که غالیه وی حالانکه تفضلیه باندی دکفرفتوی نشته اوسبیه کښی هم اختلاف دی اوداهم ممکن نه ده چه سړی خپل نکاح قائم پاتی کیدودوجه نه خپل ځان سنی یاکم نه کم شعیه تفضلیی اوښائی (داصورت واقع شوی دی خاوند ډیرظالم دی اودایتیمانان بچی وهی تکوی .ددی موردهوکه اوخوړه چه دلورنکاح ورسره اوکړه اوس ئی مورجداکول غواړی اوخاوندپه ضدولاړدی) ؟

جواب: فی الدرالمختاروان کان المزوج غیرهمای غیرالاب وابیه ولوالام اوالقاضی الی قوله لایصح النکاح من غیرکفواوبغبن فاحش اصلاوان کان من کفووبمهرالمثل صح لکن لهماخیارالفسخ الی قوله یشترط القضاء للفسخ وفیه ایضافی باب الکفائة وتعتبرفی العرب والعجم دیانة ای تقوی فلیس فاسق کفوالصالحة اوفاسقة بنت صالح معلناکان اولاعلی الظاهرهر. دوړومبی روایت نه معلومه شوه که موړیه غیرکفوکښی نکاح اوکړی نودانکاح منعقدنه ده اودویم روایت نه معلومه شوه چه شعیه دفسق اعتقادی په وجه کفودسنی نه ده پدی وجه دانکاح هم منعقدنه ده وفی ماانعقدیحتاج ای قضاء القاضی وهومن له ولایة ولاولایة للعلماء فهم لیسوالقضاء وکذ الاولایة لاجنبی الذی لیس ن الاقسام المدونة للعصبة کماهومبسوط فی کتب الفقه . فافهم .

۲۷محرم س ۱۳۲۳هـ

دسنی بښی شیعه سره دنکاح کولوتفصیل الخ

سوال: (۳۰۷) څه فرمائی علمادین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کښی چه رافضی چه توله صحابه باندی بدوائی اومسلمانانوسره مذهبی تعصب لری دوی مسلمانان دی یاکافر. دوی سره تعلقات نکاح وغیره کولی شی یانه بوهری قوم چه په یمنی کښی اوګیرچابیره ډیردی یومتعصب رافضی قوم دی ددوی قاعده داده چه داهل السنت والجماعت زنانی مورپلارته دپیسولالچ ورکړی اونکاح ورسره وکړی داسی حالت کښی که داهل السنت والجماعت والادلالچ دوجه نه شعیه ته لوروړکړه اودارافضی دخپلی فائدی دوجه اسلام بنکاره کړی خوتول خلق په دی پوهه وی چه دده دااسلام بنکاره کول دنکاح په غرض دی نوداسی حالت کښی به ددی داسلام اعتبارکولی شی یانه اودده دانکاح صحیح ده یانه ؟

جواب:فی الدرالمختاروتعتبر(الکفاءة) فی العرب والعجم دیانة ای تقوی فلیس فاسق کفوالصالحة بنت صالح معلناکان اولا علی الظاهرهروفیه وللولی انکاح الصغیر والصغیرة ولزم النکاح

ولوبغبن فاحش اوبغیرکفو ان کان الولی اباوجدا لم یعرف منهما سواء الا ختیارمجانة وفسقاوان عرف لا وان کان المزوج غیرهما لا یصح النکاح من غیرکفو اوبغبن فاحش اصلاوفیه وله ای للولی اذاکاعصبة الاعتراض فی غیرالکفومالم تلدامنه ویفتی فی غیرالکفوبعدجوازه اصلا وهوالمختار للفتوی لفساد الزمان وفی ردالمحتار وهذا اذکان لها ولی ولم یرض به قبل العقد فلا یفیدالرضی بعده بحرواماذلم لهاولی فهوصحیح نافذمطلقا اتفاقاکمایاتی، ددی روایتونو اونوروقاعدوپه بنیاد جواب کې تفصیل دادی چه که دغه رافضی دکفر عقیده لری لکه قران کریم کې زیاتی کمی قائل وي یاحضرت عائشة ﷺباندی تهمت لګول قائل وي یاحضرت علی ﷺ خداي منی یاداعقیده لری چه حضرت جبریل ﷺ په غلطی سره وحی آنحضرت محمد ﷺ ته یوړه بیاخوکافردی اودده نکاح سنی زنانی سره صحیح نه ده اوکه صرف تبراوویزاری دصحابه نه کوي نوبیایې کفرکې اختلاف دی علامه شامی دیته غوره وئیلی دی چه دی کافرنه دی . ج۳ / ص ۴۵۳ / نودده په بدعتی کېدوکې هیڅ شک نشته نودی صورت کې دی اګرچه کافرنه دی خودفسق اعتقاد دی . دی وجه نه دسنی کفونه ده اوغیرکفوسړی سره نکاح کولو کې تفصیل دادی . که جینی نابالغه وي اونکاح پلار نیکه نه علاوه بل چاکړی وي بیاخونکاح صحیح نه ده اوکه پلارنیکه کړی وي اوواقعاتونه معلومه وي چه دمال ددولت دلالچ نه یې کړیده اودجینی په مصلحت یې نظرنه دی کړی اوولی عصبه هم رضانه وه بیاهم نکاح صحیح نه شوه . داصورتونه دغه جائزکېدودنکاح دی اوکه جینی نابالغه ده اونکاح پلارنیکه کړیده اودجینی مصلحت ته هم کتلی دی دځه لالچ دوجه نه یې نه ده کړی یاجینی بالغه ده . اونکاح یې خپله کړیده اوولی عصبه په رضایې کړی وي یاددی څوک ولی عصبه نشته یاجینی بالغه ده اوولی نکاح ددی په اجازت کړیده نودی صورتونوکې دهغه عالمانو په نزد نکاح صحیح ده څوک چه تبرایې ته کافرنه وایې اوداتول تفصیل هغه وخت دی چه دنکاح په وخت دده رفض معلوم وي اوکه دغه وخت یې خپل ځان سنی بنکاره کړو اودنکاح نه وروستو یې رفض معلوم شو نودی محض بدعتی دی اوس دی صورت کې که دامنکوحه بالغه وي اوددی ولی عصبه دواړه رضاوي نودنکاح دفسخ کولو حق ورته حاصل دی اوکه دولی نه یې اجازت نه وي غوختی نوولی ته دفسخ کولو حق شته چه دهغی یوشرط فیصله دقاضی ده اوکه دامنکوحه ماشومه وي اودبالغیدونه وروستورضاده بیاهم نکاح صحیح ده اوکه رضانه ده نودیته دفسخ کولوحق شته څه رنګه شرط چه مخکې تیرشو. کمافی ردالمحتارفلونکحت

رجلا ولم تعلم حاله فاذاهوعبدالاخیارلهابل للاولیاء ولوزوجوهابرضاهاولم یعلموابعدم الکفائة ثم الاخبارلاحدالااذاشرطو الکفاءة واخبرهم بهاوقت العقد فزجوهاعلی ذالک ثم ظهرانه غیرکفوکان لهم الخیاروفی ردالمحتارقوله لا خیارلا حدهذا فی الکبیرة کما هو فرض المسئلة بدلیل قوله نکحت رجلا فقوله برضافلایخالف ماقدمناه فی الباب المهرعن النوازل لوزوج بنته الصغیرة ممن ینکرانه یشرب المسکرفاذا هومدمن له وقالت بعدماکبرت لا ارضیٰ بالنکاح ان لم یکن یعرفه الاب بشربه وکان غلبة اهل بیته صالحین فالنکاح باطل لا نه انما تزوج علی ظن انه کفواه ثم بعداسطرلکن کان الظاهران یقال لا یصح العقد اصلا کما فی الاب الماجن والسکران مع ان المصرح به ان لهاابطاله البلوغ وهوصحته فلیتامل . ۲۰ ربیع الثانی / ۱۳۲۴ھ .

دسنی نکاح دشیعه سره

سوال: (۳۲۰) زیدچه نوی شعیه شوی ووه دخالدسنی المذهب ته داباوروکړی چه زه سنی یم اوقسم ئی اوکړه اودخالدنابالغی لورهندی سره ئی نکاح وکړه خالدداوکنړل چه ده قسم اوکړوچه زه سنی یم نودخپلی لورنکاح ئی ورسره اوکړه دنکاح نه وروستودزیدبعض کارونه لکه ماتم کول، دلسم محرم په ورځ ځان تکول سینه وهل وغیره وجودته راغلل په دی وجه دزیددوطن قاضی صاحب نه دده دمذهب حال تپوس اوکړیشونودهغی نه معلومه شوه چه زیدواقعی شعیه دی اوشعیان دډلی نه دی . نواوس دفقه حنفی موافق دغه نکاح چه دی سره دسنی اوشوه منعقدشوه یانه که دانکاح واقع شوی وی نودهندی پلارخالدته ددی نکاح دفسخ کولواوختمولواختیارشته یادانکاح به دقاضی په فیصله فسخ کولوی شی یاپه خپله دانکاح باطل ده دفقه دکتابونوپه حواله سره جواب راکړی عندالله به ماجورشی ؟

جواب: فی ردالمحتارعن فتح القدیرعن النوازل لوزوج بنته الصغیرة ممن ینکرانه یشرب المسکر فاذاهوممن له وقالت لاارضی بالنکاح ای بعدماکبرت ان لم یکن یعرفه الاب یشربه وکان غلبة اهل بیتهاصالحین فالنکاح باطل وفیه ثم اعلم ان مامرمن النوازل من النکاح باطل معناه انه سیبطل ج ۲ص ۴۹۹ وفی الدرالمختارولوزوجها(ای الکبیرة) برضاهاولم یعلموابعدم الکفائة ثم علموالاخیارلاحدالااذاشرطواالکفائة اواخبرهم بهاوقت العقدفزوجوهاعلی ذلک ثم ظهرانه غیرکفوکان لهم الخیارولوالجیة فلیحفظ . ج ۲ ص ۵۲۱ .دی روایتونونه معلومه شوه چه دی

مسئله کښی دمنکوحی ولی ته هم اودغه شان دبالغیدونه وروستوپه خپله هم دی منکوحی ته دنکاح دفسخ کولواختیارحاصل دی اودافسخ به په حکم دحاکم کیږی چه دحیدرآبادپه علاقه کښی آسانه ده .وقوله قالت لاارضی لیس بلاحترازفی صورة الاشتراط اوالاخبارلیتوقف الفسخ علی بلوغهالان المسالة الثانیه التی رضیت الکبیرة فیمایتحقق الاختیارللاولیاء والله اعلم . ۹ربیع الاول سـ ۱۳۳۴ھ

نکاح دمرتدی الخ

سوال: (۳۲۱) څه فرمائی علمادین اومفتیان دشرع متین په دی مسئله کښی چه زیدواده اوکړه اوښځه ئی خپل کورته راوستله دخلوت نه څوورځی پس ددی اولیاء رخصتی دپاره راغلل زیدخپله ښځه رخصت کړه. څوورځی پس بیازیدراوستل غوختل نوددی ښځی اولیاء حیلی اوبهانی شروع کړی اوڅوورځی پس ئی دبوتلونه صفاانکاراوکړه اوخلع ئی غوختله نوزیددمجبوری نه ددی درخصتی دپاره گورنمټ کښی درخواست ورکړوهرکله چه اولیاء ته داپته اولګیده نوهغوی دی ښځه زرد کفرخبراوخودلی دی ښځی په خوله دکفرالفاظ اووئیل اوس اولیاء عدالت کښی دااووئیل چه جینی عاقله بالغه ده اوداسی دکفرخبری په خوله وائی اوس زیدسره ددی نکاح څنګه پاتی شوه چه دی ئی بوتلل غواړی نکاح ماته شوه پدی وجه ئی مونږنه پریږدواوس دی اظهاربالندی حاکم دزیدنه فتوی اوغوختله اوخپله فیصله ئی په فتوی باندی موقوف کړیده اوس سوال دادی چه دی ښځی ته چه دی اولیاء دکفرخبری اوخودی یائی په خپل طبیعت نکاح فسخ کولودپاره داخبری دکفراووئیلی نوعندالله دانکاح فسخ شوه یانه ؟

جواب: نکاح فسخ شوه چه قصدسره دکفرالفاظ اووائی چه عقیدی سره وی اوکه بغیردعقیدی نه وی یادچاپه خودوسره وی تول موجب دکفرګرځی . اوکفرموجب ګرځی دفسخ دنکاح . پدی وجه نکاح ماته شوه اودی سره چه چاورته دالفاظ خودلی دی دهغوی هم نکاح ماته شوه . اوکوم کوم کسان چه دی کاربالندی رضادی دهغی تولونکاح ماته شوه خودومره فرق دی چه دزیدبی بی خوبه شرعاً مجبورولی شی چه هغه اسلام راوړی اودغلاوړومبی خاوندسره نکاح وکړی دویم کس سره دی ته نکاح جائزنه ده .اودغه الفاظ خودونکواورضابښکاره کوونکوخلقوښځوته اختیاردی دعدت تیریدونه وروستوچه چاسره غواړی نکاح داوکړی . فی الدرالختاراخبرت بارتدادزوجهافلهاالتزویج باخربعدالعدة الخ وفیه لیس للمرتدة التزویج بغیرزوجهابه یفتی وفی

ردالمحتار حکموا بجبرھاعلی تجدیدالنکاح مع الزوج وتضرب خمسة وسبعین سوطا واختارھاقاضی خان للفتوی آھ ج ۳ ص ۴۶۹و۴۷۰ . اوھرکلہ چہ ددی تولونکاح ماتہ شوہ نودی دپارہ راتلونکی تپوسونہ تول دوی پوری متعلق دی . ۴ذی قعدہ سہ ۱۳۳۱ھ

دمنکوحی دلورنکاح دخاوندنمسی سرہ جائزدہ

سوال: (۳۲۲) دزید دمنکوحی یوہ لورچہ دھغی دوړومبی خاوندنہ وہ اودزید خپل سکہ نمسی چہ دزید دبلی منکوحی دلورځی دی نوآیاددی منکوحی دلورنکاح دغہ نمسی سرہ جائزدہ یانہ ؟

دموردترورلورسرہ دنکاح کولوحکم

سوال: (۳۲۳)دھندی دخپلی ترورسرہ دھندی دځوی نکاح جائزدہ یانہ دکتابونوپہ حوالی جواب راکړی ؟

جواب:دادواړہ نکاحونہ جائزدی ځکہ چہ دادواړہ خپلولی دمحرماتونہ نہ دی . کتہ اشرف علی عفی عنہ .۱۹شعبان سہ ۱۳۲۷ھ (تتمہ اولی صہ ۷۹)

دترہ د ځوي لورسرہ دنکاح کولوحکم

سوال: (۳۲۴) دترہ ځی لورسرہ وادہ کول جائزدی یانہ ؟

جواب:جائزدی لقولہ تعالی واحل لکم ماوراءذالکم .(تتمہ اولی ص ۷۹)

صرف تحریر ایجاب وقبول سرہ نکاح نہ کیدل اودجائزکیدوشرط

سوال: (۳۲۵) زبیدہ چہ بالغہ دہ (لیکل لوستل کولی شی) دبکرسرہ (چہ لیکل لوستل کولی شی) تحریراً یعنی چہ لیکل شوی وی ایجاب اوقبول کولی شی اوآیادانکاح شرعاً صحیح دہ اوکہ چری دوہ عاقل بالغ مسلمانان خپل قلم سرہ پہ دغہ لیکلوبادی چہ دوی تہ یقین وی چہ دالکل کوم باندی چہ نکاح شویدہ دزوبیدی اودبکرپہ قلم سرہ دی نوآیاداګواهی شرعاً جائزدہ اودمنلوقابل دہ حالانکہ زبیدہ اوبکرپہ یوکلی کښی موجودنہ دی ؟

جواب:کہ دواړوطرفونہ لیکل شوي وي نونکاح صحیح نہ دہ دغہ شان کہ یوطرفنہ لیکل شوي وي اوبل طرفنہ دګواهانوپہ مخکې پہ ژبہ باندی قبول اوشوخودی ګواهانوتہ ددی لیکل شوي

ایجاب پہ ژبہ خبرنہ دی ورکړی شوي . بیاهم نکاح اونہ شودغہ شان کہ ګواهانوصرف دزبیدی یادبکریاددواړولیکل اوپیژندل اوګواهی اوکړہ بیاهم نہ داګواهی صحیح دہ اونہ دی ګواهی سرہ نکاح صحیح شوہ صرف دنکاح دصحیح کیدوخاص صورت دادی چہ مثلاً بکردزوبیدی پہ نوم دنکاح خط اودرخواست اولیکې اوزبیدہ دوہ ګواهانولہ یازیات چہ شرعاً دګواهی قابل وي یعنی دوہ سړی یایوسړی دوہ ښځی چہ عاقل بالغ وي اوددوي پہ ژبہ پوهیږی دنکاح لیکلی دی اوزہ دادرخواست منظورووم اودہ لرہ پہ نکاح کې قبولوم نواوس نکاح صحیح شوہ .

فی ردالمحتار الکتابة من الطرفین بلاقول لا تکفی ولوفی الغیبة وفیه من الفتح ینعقد النکاح بالکتاب کماینعقد بالخطاب وصورته ان یکتب الیهما یخطبها فاذابلغها الکتاب احضرت الشهود وقرأته علیهم وقالت زوجت نفسی منه اوتقول ان فلا ناً کتب الی یخطبنی فااشهدوا انی زوجت نفسی منه امالولم تقل بحضرتهم سوي زوجت نفسی من فلان لا ینعقدلا ن سماع الشطرین شرط صحة النکاح وبناسماعهم الکتاب اوالتعبیرعنه منها قدسمعوالشطرین بخلاف ماذانتقیا. ج۲ / ص ۲۳۴ / ۱۹ ذی قعدہ / ۱۳۲۸ھ (تتمہ اولی / ص ۸۸)

سوال: (۳۲۶) ماقولکم ایهاالعلماء الکرام چہ هندہ عاقلہ بالغہ دشلوکالودہ اودزیدپہ نوم ئی یاداخط اولیګلوچہ جناب ..... صاحب تاسوچہ دخط پہ ذریعہ کوم پیغام دنکاح رالیږلی ووماهغہ پہ زړہ سرہ منظورکړاوزہ پہ صفاالفاظوسرہ لیکم چہ ماخپل ځان تاتہ دلس زرہ روپومهرموجل پہ بدلہ کښی پہ نکاح درکړوزیددالفظ وصول کړاوځہ مستورالحال مسلمانان ئی پری خبرکړل اودنکاح دقبولیت اومهرپہ مقدارئی هم خبرکړل اوهندی تہ ئی هم اطلاع ورکړہ چہ ماقبول کړاوځہ مسلمانان ماپہ دی ګواہ کړل دشریعت پہ نظرکښی اوفقہ پہ مذهب دامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کښی دانکاح دزیداوهندی مینځ کښی منعقدشوہ یانہ ؟

جواب: داسی نکاح منعقدکیږی لان الشرط سماع االشاهدین الفاظ الزوجین فی مجلس واحدولم یوجدولذی وجدهوالخبرلاالانشاء وهوالشرط وهذااکلہ فی الدرالمختاروردالمختار. ۱۱محرم الحرم سہ ۱۳۳۱ھ (تتمہ ثانیہ صہ ۷)

سوال: (۳۲۷) زیددخپل برګتی طلاق کړی شوی ښځی سرہ کولی شی یانہ ؟

جواب: کولی شی بلکه خپلی بی بی سره ئی هم جمع کولی شی ځکه چه دزید په بی بی کښی اوده دپرکتی په بی بی هغه علاقه نشته چه هغه لره سږی فرض کړی بل سره ئی نکاح حرام وی (تتمه اولی ص ۹)

دمرتدی ښځی دتوبی نه وروستو دخپلی مخکښی

خاوندنه بغیربل چاسره نکاح نه دی کول پکار

سوال: (۳۲۸) جنتی کالی دریمه حصه ، ددین څه داوړیدوپه بیان کې یې دامسئله لیکلی ده چه که چادکفرخبره دخپلی ژبی نه اوویسته نوایمان یې لاړواوخومره نیکې اوعبادتونه چه یې کړیدی ټول ضائع شول اونکاح یې ماته شوه نوکه یوي زنانه دکفرخبره دخولی نه اوویسته اوتوبه یې اوویسته بیامسلمانه شوه اوس هغه وایې چه زه به بل سږی سره نکاح کووم نواوس ددی زنانه دوړومبی خاوند دچاپه نکاح کې چه وه طلاق اخستوضرورت شته یانه دشریعت چه څه حکم وي هغی اووئیل ؟

جواب: وړومبی خوهغه خبری دکفرچه کوم فقهاء لیکلی دی هغی کې تاویل ممکن دی په دی وجه په دوي دکفرفتوی نه دی لګول پکار مقصوددفقهاء زجراورتنه ده اوکه داسی خبریې اوکړه چه هغی کې دتاویل احتمال نه وه بیاهم اګرچه هغه کافره شوه خوهغه نه به دبل سږی سره نکاح نه کوي . فی الدرالمختار ولیس للمرتدة التزویج بغیرزوجهابه یفتی وایده فی ردالمحتار. ج۳ / ص ٤٦٩ / فقط .جمادی الثانی/۱۳۲۹هـ (تتمه اولی / ص ۹۲)

لفظ قبول په ځای الحمدلله وئیلوسره نکاح نه کیږی

سوال: (۳۲۹) زیددلفظ قبول په ځای الحمدلله اووئیل دانکاح اوشوه یانه ؟

جواب: فی الدرالمختارویتعقد بایجاب وقبول وضعاللمضی وبماوضع احدهماله ای للمضی والاخرللا ستقبال اوللحال فالاول الامرالخ . وفی ردالمحتارتحت قول الدرالمختار لوقال لهایاعرسی فقالت لبیک الخ مانصه صوابه لم ینعقد فقد صرح فی البحرعن الصیرفیه بان الانعقاد خلاف ظاهرالروایة ومثله فی النهروکذاشرح المقدسی عن فوائدتاج الشریعة الخ . ج ۲ / ص ۴۳۳مصری / دی نه

معلومه شوه چه الحمدلله وئیلوسره نکاح نه کیږی خوځه جزئیه ملاونه شوه بهتره داده چه چرته بل ځای هم تحقیق اوکړیشي فقط . ۴ ربیع الثانی / ۱۳۳۰هـ

دجینی چپ والی هغه وخت اذن دی چه ولی

تپوس اوکړی کنی په ژبه جواب ضروری دی

سوال: (۳۳۰) دی طرفته داروا‌ج دی چه دکومی بالغی جینی نکاح کیږی نوپه دی طریقه کیږی چه داجینی چه کوم په پرده کې ناسته وي هلته دری داسی سږی ځی کوم چه پیر نزدی خپلوان وي اوپه هغی کې یووکیل وي اودوه ګواهان وي دجینی موردی جینی خورته وایې چه مادخپلی نکاح ترلودپاره (دوکیل نوم واخلی چه) فلانکې ته می اختیار ورکړی وه جینی خویابالکل چپ شي یاپه ژړاشي یاسراوخوزوي نوهغه دریواړه سږی بهرراوځی هغه ځای ته کوم ځای کې چه دواده هلک قاضی وغیره موجودوغیره موجود وي اوهغه دوه چه کوم ګواهان دی دقاضی مخامخ دابیان کوي چه فلانی لوردفلانی دخپلی نکاح دپاره فلانکې سږی ته چه دهغی نه وکیل مراد وي اختیارورکړیدی زمونږپه مخکې بیاقاضی دوکیل نه دمهراندازه معلوموي اودنکاح لوستلواجازت غواړی هرکله چه وکیل اجازت ورکړی نوقاضی صاحب خطبه وغیره اولوسته اودواده هلک ته یې ووئیل چه مسماة فلانی لوردفلانی دخپل نفس اختیارپه بدله ددومره مهر (چه څومره مقررشوي وي) نیم معجل اونیم موجل کې تاته درکړوهغه وایې چه ماقبول کړو اودغه دووګواهانواودوکیل نوم سره دقاضی دناوي اودهلک نوم په سرکاری رجسټرکې اولیکلی شي نوداخبره معلوموؤ چه داقاعده چه کوم ذکرشوه صحیح ده یانه که صحیح نه وي نواصلاح اوفرمایې ؟

جواب: داچپ والی دجینی چه هرکله تپوس کوونکې ولی نه دی معتبرنه دی نودا وکالت صحیح نه دی دګواهانوداوینا چه جینی اختیارورکړیدی دروغژنه ګواهی ده نودا نکاح صحیح نه شوه البته دوي نه وروستوچه کله رخصتی اوشي اودهلک کورته راشي اودکورته راشي اودکوروالی په وخت یې انکاراونه کړه نودغه وخت هغه نکاح چه تراوسه پوری معلق وه صحیح شوه . خوچونکه دنکاح لوستلوپه وخت کې نه وه صحیح شوي په دی وجه داخلوت (ځانه له والی) دیته لاس لګول بربندول اوبربنده لیدل اوبی پرده کول داځرنګه جائزشول په دی وجه ددی اصلاح داده چه که جینی نابالغه وي نوبیاخودولی نه اجازت

داوغواړی اوکه بالغه وي نودی جینی نه دولی معلومات اوکړی دهغه په معلومات کولو باندی که داچپ شوه نودغه اذن دی نو دولی اجازت ورکول بیاصحیح دی اوکه خامخاوکیل جوړول ضروری وي نوبیاضروری دی چه هغه جینی په خپله ژبه دغه وکیل ته اجازت دنکاح اوکړی اوکه په ژبه یې اونه وئیل نوهم هغه خرابی به وي کومه چه بره ذکرشوه دامسئله خائسته طریقی سره په خلقو کې خورول پکاردی (تتمه اولی/ص ۹۴)

جوازنکاح بایجاب وقبول وکیل روبرویې شاهدین

سوال: (۳۳۱) یوه مسئله دحضرت قبله صاحب په خدمت کې پیش کوؤ دزید اوزینب په مینځ کې دنکاح اقرار اوشوزینب زیدته اووئیل چه زماتاسره نکاح کول منظوردی زه تا خپل وکیل مقرروم زمانکاح دخپل ځان سره ددووګواهانوپه مخکې اوکړه زید ددوو ګواهانوپه مخکې داخبره پیش کړه اووي وئیل چه زه بحثیت وکیل په مسماة زینب کې دزینب نکاح دخپل ځان سره دوجه دهغی دقبولوالی نه کوم اوزه په خپل قبولوالی سره دانکاح منظوروم اوزه ددی نکاح اقرار کوم تاسوددی خبری ګواه شي ګواهانودغه ګواهی دزینب اوزیدپه نکاح کې منظوره کړه آیادغه شان نکاح جائزده ؟

جواب: جائزده . ۲۲رجب / ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه / ص ۵۷)

حکم نکاح فرزندخودبادخترمزینه خودکه زوج ان مزینه زنده است وشبه است که دختر ارنطفه زانی باشد یاازشوهرمزینه

سوال: (۳۳۲) څه فرمایې علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه زید دبکر په موجودګی کې دبکر ښځی سره ناجائزتعلقات جوړکړه چه هغي سره دبکردښځی یوه لورپیداشوه دلته داشک دی چه دالورمعلومه نه ده چه دزید دنطفی نه ده که دبکر دچا دنطفی نه پیداشویده اودزید دخپلی ښځی نه دزیدځوي پیداشویدی اوس دغه جینی اوهلک کې نکاح جائزده یانه بینوا توجروا؟

جواب: دفتوي مطابق خوجائزدی خوداحتیاط نه خلاف دی . ۱۵رمضان / ۱۳۳۱ھ (تتمه / ص ۷۰)

حکم نکاح مردوزن که هردومدعی زوجیت اند وقبل ازان نکاح نه شده باشد

سوال: (۳۳۳) څه فرمایې علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله که چه مسماة هنده دډمانو ددلی نه وه اودهغی پیشه ګانی بجانی وغیره وي هرکله چه زید سره ددی تعلق پیداشو نوزید هغه پوه کړه اودګانوبجانووغیره نه یې پري توبه ویسته اوهندی هغه کار بالکل پریخودواودزیدپه کور کې یې اوسیدل شروع کړل اوزید نه علاوه دی کورته بل څوک نه شوراتلی اوزید اوهنده دښځی خاوندپه شان اوسیدل اودی دواړو ددوکسانو په مخکې اووئیل چه خاوند دواړه ښځه خاوند یواوس دااوفرمایې چه داهنده دزیدښځه شوه یانه ؟

جواب: فی ردالمحتارعن الفتح قال قاضی خان وینبغی ان یکون الجواب علی التفصیل ان اقرابعقد ماض ولم یکن بینهماعقدلایکون نکاحاوان اقررالرجل انه زوجها وهی انها زوجته یکون نکاحا ویتضمن اقرارهما الانشاء الخ . ج۲ / ص ۴۳۵ / دی روایت نه معلومه شوه چه هرکله دواړوددوؤګواهانوپه مخکې اقراراوکړو (په دی شرط چه دواړه ګواهان سړی اوددواړواقرارپه یومجلس کې وي) نودانکاح اوشوه . ۱۲شوال / ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانی / ص ۷۹)

سوال: (۳۳۴) څه فرمایې علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه څه دولس کاله اوشول چه یوسړی یوزنانی بغیردنکاح نه تعلق پیداشوچه دهغی نه یوهلک پیداشو اوخه ورځ هغی زنانه هلک بوتلواوبل ملک ته لاړله هلته اوسیده څوکاله پس هغه سړی هم هغه ملک ته لاړو هغه ښځه دی سړی ته په خپله راغله اوداسړي یې خپل ځای ته بوتلواوخلقوته یې اووئیل چه زماخاوند راغی اوسړي هم خلقوته اووئیل چه مونږ په بل ملک کې دري کاله تیرشوي دی یوځای اوسیدو . سړی دهرچامخکې دی زنانه ته خپله ښځه وایې اودازنانه هرچامخکې دی سړی ته خاوند وایې اومحلی والهم سړی ته ددی خاوند اوښځی ته بی بی دده وایې اودوي پیژنی اودغه سړی اوښځه دمحلی والو داوینا قبلوي داسی حالت کې ددواړوځه حکم دی دزمانی درواج مطابق دنکاح ضرورت شته یانه دښځی وارث دمخکې نه نشته دشریعت محمدی ﷺ په روسره ددی څه حکم دی ؟

جواب: په دی کې ډیراقوال دی اوقاضی خان داتفصیل غوره کړیدی . ان اقربعقدماض ولم یکن بینهماعقد لا یکون نکاحاً وان اقرار الرجل انه زوجها وهی انها زوجته یکون نکاحاً ویتضمن اقرارهما الانشاء الخ . کذافی ردالمحتارعن الفتح . ۲ج / ص ۴۳۵ / ددی روایت په بنیاد ددی

سړی اوښځی په دغه ویناباندی نکاح نه ده شوي . لان قول المرأة یتضمن الاقراربعقدماض لان معناه ان الرجل الذی هوزوجی قبل المجئی قدجاء .دوي اوس نکاح باقاعده کول پکاردی . ۴ رمضان / ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانیه / ص ۱۲۰)

جواز نکاح زن بابدرنسبی برادررضاعی خود

سوال: (۳۳۵)عبدالقدوس نومی یوسړی دی دهغی بی بی نه یوځای ترور(مورخور) هغی بچی ته خپل پی ورکړی اوچاچه داپی ورکړیدی هغه په رشته کې داسی ترورده چه دعبدالقدوس دبی بی دموروفات نه وروستودعبدالقدوس دی بی بی پلاردویم واده اوکړه دغه دویم چه کومه زنانه ده اوداکوم چه پی ماشوم ته ورکړی خویندی دی دغه شان دهغه زنانی یوه لوروه . عبدالقدوس دبی بی دوفات نه وروستویی ددغه لورنکاح دعبدالقدوس سره اوکړه آیادانکاح جائزده یانه ؟

جواب: پدی صورت کې دالور چه دعبدالقدوس دښځی دمیرانه مورخورزه ده دعبدالقدوس دځوي رضاعی خورده نودهغی نکاح چه دعبدالقدوس سره اوشوه نودخپل رضاعی ورورنسبی پلارسره اوشوه نوداجائزده . فی الدرالمختار یجوز تزوجه بام اخیه وتزوجها بابی اخیهاالخ ،مع ردالمحتار. ۲ج / ص ۲۲۹ / ۲۵ ذی الحجه / ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه / ص ۱۰۰)

غلطی نکاح خوان درعقدبمرددیګروعدم صحت این نکاح

سوال: (۳۳۶)څه فرمایې علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه مسماه رقیه چه بالغه جینی ده پلار خپل ځوي مسمی داؤد ته چه ددی جینی میرانه ورووردی اجازت ورکړو چه رقیه نکاح دزیدسره ولوله دهغی نه وروستوداؤد په یوداسی جلسه کې دنکاح لوستلودپاره لاړوچه هلته ددوه دریوهلکانونکاح وه دغلطی دوجی چه ولایت د داؤد وه اوقاضی دعمرونه قبول وکړوبیادغه جلسه کې داؤده انکار وکړوچه عمروسره نکاح کولوته نه یم راغلی نوبیاقاضی په دغه جلسه کې دزید قبول واخسته اوس دی صورت کې درقیه نکاح عمروسره صحیح شوه که زیدسره ؟

جواب: داود وکښل دی اوقاضی عمروسره نکاح لوستلوکې فضولی دی دقاضی داتصرف دجینی دپلارپه اجازت موقوف دی خوچه ددداود اجازت سره قاضی زیدسره نکاح ولوسته

نودادوکالت دوجی نه داسی وشول لکه چه په خپله دجینی پلاردانکاح لوستلی وي . اودفضولی تصرف موقوف کېدونه وروستوکه اصیل یادهغه وکښل چه په منزله داصیل دی دفضولی دتصرف خلاف تصرف کوي نودی سره هغه تصرف چه فضولی وه اوهغه موقوف وه هغه تصرف باطل شویدی وجی عمروسره چه کومه نکاح ولوستی شوه هغه باطل ده اوزیدسره چه کومه نکاح اولوستی شوه هغه صحیح شوه خوداجواب په هغه صورت کې دی چه دجینی پلارداود ته ددی هم اختیارورکړی وي چه قاضی باندی نکاح اولوله ګنی وکالت صحیح نه دی اوزیدسره چه کومه نکاح ولوستی شوه چه هغی کې ایجاب مستقل شووي دانه چه دعمروپه ایجاب یې پوره والی کړی وي دی دووخبرو کې یوه خبره هم کمه وي یعنی یاخوداودته ددی اجازت نه وي ورکړی شوي چه قاضی ته دنکاح لوستواجازت درکړه یادعمروپه ایجاب یې پوره والی کړی وي نوبیاداجواب نه دی دوباره بیاسوال وکړی . (تتمه ثانیه / ص ۱۴۸)

دری ځله ایجاب اوقبول کول مستحب نه دی

سوال: (۳۳۷)نکاح کې چه ایجاب اوقبول دری ځله کولی شي آیا داواجب دی یاسنت مؤکده یامستحب . بینواتوجروا. بحواله کتب معتبره حنیفه ؟

جواب: هیڅ هم نه دی . ۲۰ جمادی الثانی / ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانیه / ص ۱۴۸)

ابن الزناء سره دصحیح النسب زنانی دنکاح حکم

سوال: (۳۳۸)یوکس ولدالزنادی چه هغه عمرشل کاله دی تراوسه هغه واده نه دی کړی چه چرته پیغام یوسی نوخلق داعذروراندی کوي چه داسی سړی پسی لمونځ جائزنه دی نو نکاح په څنګه صحیح شي پدی خبره ورسره نسبت نه قائمه وي نودی صورت داسی سړی سره صحیح النسب زنانی نکاح صحیح ده یانه که وکړیشي برابره خبره ده که یوه بالغه زنانه ورسره خپله وکړی یادیوي نابالغه زنانه ولی ورسره وکړی صورتونوکې نکاح صحیح ده یانه داسړی یقیناً ولدالزنادی بینواتوجروا؟

جواب: دکومی بالغی زنانه چه ولی نه وي یادویوي بالغي زنانه ولی وي هغه زنانه او داولی دواړه ده سره نکاح کولوباندی رضاوي نودانکاح صحیح ده نوروصورتونوکې اختلاف دی

پدی وجه دنابالغ ده سره نکاح کول یادبالغه نکاح بغیردولی درضانه کول دواړه نه دی پکار.
۱۰ رمضان / ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانیه / ص ۱۲۲)

ولدیت کې غلطی سره نکاح نه منعقدکیږی

سوال: (۳۳۹)په دنکاح وخت کې که دبالغی ښځی اوخاوند دپلارنوم په بیانولکې که فرق راشي نونکاح وشوه یانه ؟

جواب: فی الدرالمختارغلط وکیل هابالنکاح فی اسم ابیهابغیرحضورهالم یصح للجهالة وکذالوغلط فی اسم ابنته الا اذاکانت حاضرة اشارالیهافیصح وفی ردالمحتار قوله الا اذاکانت راجع الی المسالتین الخ .دینه ثابته شوه چه دپلارنوم کې غلطی کولو سره نکاح نه کیږی البته که هغه پلاریې مخامخ وي اوهغه طرف ته دنوم اخستوپه وخت کې یې اشاره کړی وي نودانکاح وشوه . ۱۰محرم / ۱۳۳۳هـ (تتمه ثالثه / ص ۷)

جمع درمیان زنی وزوجه پدراو

سوال: (۳۴۰)زیددخپلی ښځی په ژوندکې دخپل خسرکنډی ښځی سره یعنی دخپلی ښځی میرانه سره نکاح وکړی نوشرعاً دانکاح جائزشوه یانه ؟

جواب: فی الدرالمختارفجازالجمع بین امرأة وبین زوجها. ددی روایت نه ثابته شوه چه دانکاح جائزده . ۱۰ شوال / ۱۳۳۳هـ (تتمه ثالثه / ص ۸۷)

جواززیادت علی الاربعة دراماء

سوال: (۳۴۱)دکوم زیدچه یویادوه دری یاځلورښځی ازادی موجودوي نودازیددخپلی وینځی سره چه په پیسویې واخلی وطی بغیردنکاح نه کولی شي یاوینځی سره وطی ته هم دګواهانوپه حضورکې نکاح شرط ده ؟

جواب: فی الدرالمختاروصح نکاح اربع من الحرائروالاماء فقط للحره اکثروله التسریٰ بماشارمن الاماء فلوله اربع والف سریة وارادشراء اخریٰ فلامه رجل خیف علیه الکفر الخ . دی روایت نه ثابته شوه چه دځلوروښځی نه پس هم وینځه دکوروالی دپاره اخستل صحیح دی اودی سره دنکاح کولوضرورت نشتهٔ خودایادساتی چه هندوستان کې چه کوم وینځی دی شرعاً

وینځی نه دی دوي سره کوروالی کول جائزنه دی داپه حکم داصیلو ازادوزنانوکې وي . ۱۰
شوال ۱۳۳۳هـ (تتمه ثالثه / ص ۸۷)

تحقیق نکاح زن مکرره الاعضاء

سوال: (۳۴۲)څه فرمایی علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه دهندی دوه لونړه یوځای پیداشوي چه دهندی دوه دوه خپی دوه دوه لاسونه ، سرجداجدا، دوړوکې اودس ماتی ځای ددواړویودی دملانه لره حصه جداجداده اودملانه ترمقصدپوری یوده اوس دایوشمیرل پکاردی یادوه که زیددنکاح اراده وکړی نوڅه اجازت دی بینواتوجروا؟

جواب: کوم اندامونه دی چه مکرروي که دهغی دواړونه دهغوي خاص کارونه راوتی شي نوبیاخودوه جینکې دی که داسی نه وي نوبیا یوه جینی ده که یوه وي نودی صورت کې دهغی نکاح سړی سره جائزده نوراندامونه به یې زیاتی وکنړل شي اوکه دوه وي نودی صورت کې به کتی شي چه دابه دواړه دغه شان وي یادحکمانوپه مشوری سره به دوي جداجداکولی شي که جداجداکړیشي نوبیاددواړونکاح ددووسړوسره صحیح ده اوکه دغه شان یوځای نوبیاده دوي نکاح هیڅا سره صحیح نه ده ځکه که ددواړونکاح دیوسړی سره وکړیشي نوبیاخودواړه خویندی یوسړی سره نکاح نه شي کولی اوکه یوسړی سره دیوي نکاح وکړي نوبیاځکه جائزنه دی دیوي نه فائده اخستل بغیردبلی داخستونه ممکن نه وي اوغیرمنکوحه نه فائده اخستل حرام دی ، نوموقوف علی الحرام هم حرام وي خصوصاً داچه عضومشترک کې احتمال دی چه کیدیشي دادغیرمنکوحی وي یا منکوحه اوغیرمنکوحه کې مشترک وي لکه څنګه چه دخنثیٰ (هیچړا) سره نکاح کول ددی اشتباه دوجی نه باطل دی وقدصرحوابه . ۱۰ شعبان / ۲۵هـ (تتمه خامسه / ص ۲۰)

عدم جوازنکاح بادوزنان که باهم توام ومتفق اند

سوال: (۳۴۳)نن صباډیری خبری ښکاره کیږی دریاست میسوردپنډتانودوه جینکې بالکل یوځای شویدي دیوي ښې توتی دبلی ګس توتی سره پیدائشي ملاؤشویدی دغه شان یوازی نه یوه کیناستی شي نه پاڅیدی شي نه ځملاستی شي نه اودس ماتی ته تلی شي نه داوړه جداجدا پرتوګ اوچولی شي ددواړه یولنګ دی څلورخپی څلورلاسونه غرض داچه نورټول اندامونه بیل بیل دی اوداټول ماحافظ یعقوب صاحب ګنګوهی او حاجی احمدمرزا صاحب

ته په ستر گوسره خودلی دی اوپه سوونوخلق هره ورځ ددوي کتلودپاره راځی . داخودبل چانه معلوم شول چه لوړه تنده خوب اودس ماتی حاجت دیوي شته دبلی نشته چه یوه دوړوکې اودس ماتی نه فارغه شي نوبله هم ورسره په خپله فارغه شي دحیض راتلوځایونه بیل بیل دی ددی حالت پیش کولونه مقصوداغرض دی چه که دادواړه مسلمانان وي یامسلمانان شي نوشرعاً دوي سره دنکاح کولوځه صورت دی ؟

جواب: فی الدرالمختارحکم المفضاة مانصه وانه لایحل وطؤهاالا ان امکن الاتیان فی القبل بلاتعد. ص ۱۴۱ ددی نه یوه کلیه ثابته شوه چه کوم زنانه سره وطی کول بغیردگنهگاریدونه عادةً ممکن نه وي هغی سره وطی کول حرام دی اوښکاره خبره ده چه دلته که وطی وکړیشي نووطی کوودکې ته دبلی نه فائده اخستل حلال نه دی ځکه چه دواړه خویندی دی اونه دی دویمی ته دلاس لګولونظرکولواوبربنډیدونه بچ کېدیشي پدی وجه ددی کلیه په بنیاد منکوحه سره هم وطی حرام شوه داحکم خودوطی دی باقی دنکاح په صحیح کېدو کې خوځه داسی خبره نشته چه نکاح منع کوونکې وي خودانکاح دفائدی نه دخالی کېدودوجه نه لغیره منهی عنه ده لکه دمنکوحی که چری یوسړی حق ادانه کړیشي نودهغی تعبیرپه ظلم سره کېږی پدی وجه دفقهاء دتصریح مطابق نکاح کول مکروه دی اودغه شان منکوحه که چری مصاهرة ګنی حرام شي نونکاح خوباقی ده خودهغی خائسته طریقی سره ساتل ممکن نه دی پدی وجه بنی طریقی سره پریخودل یې واجب دی دلته به وړومبی دنهی عن النکاح حکم کولی شي ولولغیره ومع حکم الصحة . ۲جمادی الاخری/ ۱۳۴۳ھ (تتمه خامسه/ص ۳۲۳)

مشوره:- کچیری ډاکټردداړوځرمن پریکړی اوجدایې کړی نوبیاټول اشکالات ختم شول

خلوت صحیحه بودن ازفرار زوجه ازمکان خلوت .

سوال: (۳۴۴)یوسړی خپلی بنځی ته لاړواودروازه یې بنده کړه زنانه فوراً دروازه کولاؤ کړه اوبهرته اووته دی یومنټ دی کورکې تیرکړی وي آیاداخلوت صحیحه دی مهربه پوره ورکولی کېږی یانیم . فقهاء داقیدلګوي چه څه منع کېدوونکې نه وي خودوخت اندازه نه ښایې اودلته یوه قصه داسی وشوه سوال کوونکې ته څنګه جواب ورکړو؟

جواب: دجزیې تحقیق ددیوبندنه وکړي باقی دقاعدونه چه زماکوم شرح صدر (سینه کولاؤ) اوشوه هغه داچه خلوت قائم مقام دوطی ځکه دی چه دیکې امکان دوطی دی اوځومره موانع

چه دخلوت ذکرشوي دی په هغی کې امرمشترک عدم تمکن من الوطی دی . نومعلومه شوه چه اصل منع کوونکې شي هغه عدم تمکن دی اودی مسئله کې هغه محقق دی نودهغی مقتضی داده چه دی صورت کې خلوت صحیحه نه دی والله اعلم .۲۵/ ۱۳۳۸ھ (تتمه خامسه/ص ۱۳۹)

صحیح بودن نکاح بقبول وکیل ولی دختر

سوال: (۳۴۵)څه فرمایې علماء دین اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه دلته دنکاح طریقه داده چه وړومبی نسبت وي چه هغی کې په ټولوخبروباندی فیصله اوشي تردی چه دنکاح دوخت نه څوګهنټی مخکې قاضی صاحب ته دولی دطرفنه ددی اطلاع ورکړیشي چه دفلانی سره په دومره مهرکولی شي اوفلانی فلانی به وکیل اوګواه وي اوته به نکاح اوترې قاضی صاحب په خپل رجسټر کې دقاعدی مطابق ټولی خبری اولیکې بیاپه خپله ولی یادهغی اجازت واخلی . جینی چپ کېدووغیره سره (یعنی سکوت) اجازت ورکوي اوس وکیل اودواړه ګواهان قاضی صاحب سره نکاح په مجلس کې ډیرخلق وي قاضی صاحب دوکیل نه نکاح اجازت اخلی خطبه لولی اوخطبی نه پس وکیل طرفته مخاطب شي اوقاضی اوچت اوازسره وایې (ځکه چه وئیل عام طورسره خپل مطلب بنی طریقی سره نه شي ښکاره کولی) تاپه خپل وکالت سره ددی دواړه ګواهانو (ګواهانوطرفته اشاره وکړی) په ګواهی سره اوددی مجلس حاضرینو په ګواهی سره پنځوس تولی خالص سروزروپه عوض کې فلانی چه دفلانی لورده فلانی ته چه دفلانی ځویې دی په نکاح کې ورکړه وکیل جواب ورکوي چه اوورمی کړه بیاقاضی صاحب وایې چه کوم الفاظ زه وایم هغه الفاظ ته هم اووایه . نکحتهاوقبلتهاوزوجتها . هلک دغه الفاظ بیابیاوه وایې مجلس خلق داټولی کارووایې اوری اووینی عام طورسره دلته په دی طریقی سره نکاح کېږی خواوس بعض عالمانواعتراض وکړواودی فرمایېل چه داایجاب وقبول داعتماد قابل نه دی اونکاح نه ده شوي ځکه چه دوکیل په موجودګی کې قاضی صاحب دواسطی ضرورت نشته دالفاظ دی خپل وکیل اووایې اوهلک دجواب ورکړی دقاضی ترجمانی نکاح دپاره مفسد ده اوس سوال دی چه آیاواقعی دی صورت کې نکاح اونه شوه اوایادامسئله دعالمانوپه مینځ کې اختلافی ده یاداحنافواو شوافع په منیځ کې مختلف فیه ده څنګه ده . مونږ کې بعض ملګری شافعی هم دی مهربانی اوکړی جواب کې دکتابونوحوالی هم راکړی اودمذهب

حواله هم راکړی بلکه که عبارت نقل راکړی ډیره مناسب ده که چرته جینی اوهلک کې دواړو کې یوشافعی وي بل حنفی وي نوآیاحکم کې به هم فرق وي داسوال هم دی دپاره دی چه دلته کله کله خاوند حنفی وي اوښځه شافعی وي داسی حالت کې په دواړو طرفونوکې اختلاف راځی بهرحال په جواب کې ټول شقونه صفاکړی چه بیادپاره دامسئله پوره کړی شوي اوګنړی شي اوداختلاف نه دپرهیزتدبیراختیارکړیشي . فقط والسلام .

جواب: فی الدرالمختاروالاصل عندناان کلمن ملک قبول النکاح بولایة نفسه انعقد بحضرته الی قوله والاصل ان الامرمتی حضرجعل مبآشراً له فی ردالمحتارلانه اذاکان فی المجلس تنتقل العبارة الیه کماقدمناه (فی الصفحة السابقة) ج۲ / ص ۴۴۸- ۴۴۹ / دی روایت نه معلومه شوه چه داولی چه کوم ماموردی که دی مجلس کې موجوددوي اوهیڅ هم اونه وایي بیاهم دقاضی صاحب دنکاح ترلوپه وخت کې دده موجودګی دنکاح صحیح کیدودپاره پوره ده اودلته خودقاضی دسوال په وخت ده خپله وئیلی دی نوحقیقت کې نکاح ده ترلی ده دنکاح دنه جائزکیدوڅه وجه نشته اودشافعی دمذهب ماته څه پته نشته نه ماسره کتاب شته نه مهارت خوښکاره ده چه په دیکې داختلاف څه خبره نشته غوره داده چه چرته دشافعی عالم نه تپوس وکړیشي ۸ محرم / ۱۳۴۰ھ (تتمه خامسه / ص ۲۱)

وړوکوالی کې دواده حکم

سوال: (۳۴۶)قوله دی کې څه شک نشته چه یومسلمان دپاره دالله دحکم نوعیت بدلول یوازی حرام نه دی بلکه نافرمان اومجرم جوړیدل دی خودنابالغو جینکودنکاح جوازچرته په اسلام کې نه ملاویږی اسلام کې ددی څه حیثیت نه موندلی کیږی ددی خلاف قران کریم څلورمه پاره دولسمه رکوع کې دنکاح عمرخودلی شویدی . وابتلوا الیتمیٰ حتیٰ اذابلغوالنکاح . **اقول** :- سړي چه په کوم فن نه پوهیږی په هغی کې ولی ګوتی وهی دایت مفهوم دتفسیرونوکې اوګوری دلته دقابلیت نکاح نه مراد پوره قابلیت بالغیدوسره راځی ځکه چه دهغی نه مخکې دی دتوالداوتناسل (اولادپیداکیدل اونسل چلیدلو) صلاحیت نه لری اودنکاح اصل مقصوددغه دی نوپوره قابلیت نه کیدونه لازم نه راځی چه دهغی نه مخکې دنکاح جائزنه وي ګڼی دابه لازم شي چه ترننه پوری په قران نه څوک عالم پوهیږی اونه څوک مجتهد ځکه چه دمجتهد ینواجتماعی فتويٰ نه دمذهب کتابونه لیکلی شویدی

چه نابالغ نکاح جائزده . **قوله** :- دنابالغی دنکاح په جوازکې ډیرخلق دحضرت عائشه ﷺ نکاح پیش کوي خودابالکل غلط دی چه دصدیقه ﷺ نکاح حضرت ﷺ سره داسی حالت کې اوشوه چه نابالغه وه مونږه فروری ۱۹۲۲ھ په بلاغ کې دوي غلطی تصحیح کړیده کتاب اکمال فی اسماء الرجال په ترجمه صفحه ۱۲ باندی دحضرت اسماء ﷺ په حالاتوکې لیکلی دی چه دنه لس یاشل ورځی وفات شوي ده دی نه معلومه شوه چه دحضرت اسماء وفات هم په کال ۷۵ھ کې شوي دی اودوفات په وخت کې ددی عمر سل کاله لیکلی شویدی دی نه داثابتیږی چه ددی پیدائش دهجرت نه اوویشت کاله مخکې شویدي اوحضرت عائشه (ض) دحضرت اسماء ﷺ نه لس کاله کشره وه په دی وجه حضرت عائشه ﷺ دهجرت نه اوولس کاله مخکې پیداشویده یاداسی اووایه چه دهجرت په وخت ددی عمراوولس کاله وه اوپدیکې چاته هم اختلاف نشته چه ددی واده دهجرت نه دوه یادري کاله پس شویدي نودا اظهرمن الشمس ده چه دواده په وخت کې دحضرت عائشه (ض) عمر نوولس یاشل کاله وه دینه ثابته شوه چه دحضرت عائشه (ض) نکاح په بالغوالی کې شویده اوس خوددی صحیح سند موجوددی . **اقول** :- څه خائسته سند موجوددی په کوم اکمال کې چه یې دغه لیکلی دی په دغه اکمال کې دحضرت عائشه ﷺ په حالاتوکې داهم لیدل پکاردی چه دنکاح په وخت کې دحضرت عائشه ﷺ عمر نهه کاله وه اووواده دهجرت نه اتلس میاشتی یااوه میاشتی پس شویدی اونکاح ددنه دری کاله مخکې شویده نودنکاح په وخت کې شپږویااوه کالووه اودحضرت ﷺ په مدمت کې نهه کاله پاتی شویده اودحضرت ﷺ دوفات په وخت کې داتلسو کالووه آه داځنګه خبره ده چه داکمال یوجزؤاومنی اوبل نه منی اوس اکمال پریږده چرته بل ځای کې ثابت کړه مونږداکمال نه په زیات قوي دلیل سره ثابتوؤ واوره صحیح مسلم کې حضرت عائشه ﷺ په خپله خپله قصه بیانوي چه حضرت ﷺ ماسره نکاح اوکړه چه کله زه داووه کاله اؤم اوواده اوشوه کله چه زه دنهه کالواوم اوحضرت ﷺ وفات وشوه کله چه زه داتلسو کالووم دصحیح حدیث په مقابلی کې تاریخ څه حیثیت نه لری مورخین سره دمحدیثنو په شان سندنشته .

فائده متعلقه بمبحث نکاح صغرسن که درقانون ساختن یانه ساختن اودرمیان قوم اختلاف افتاد

نمبر(۱) دحضرت عائشه (ض) حدیث فعل دی چه هغی کې جاهل ته داشبه کیدیشي داخصوصیت دحضرت ﷺ وي زه یوقولی حدیث لیکم چه قانون دی چه په هغی کې داشبه نه

شي کیدی هغه حدیث دادی عن عمر ابن الخطاب ﷺ وانس بن مالک ﷺ عن رسول ﷺ قال فی التوراة مکتوب من بلغت ابنته اثنتی عشرة سنة ولم یزوجها فاصابت اثماً فاثم ذالک علیه . رواه البهیقی فی شعب الایمان (مشکوة باب الولی فی النکاح) **نمبر(۲)** توله خرابی دی ځای نه وشوه چه مضمون لیکونکو اصلی دلیلونو یعنی قران اوحدیث نه استدلال شروع کړوجاهلانوپه هغی کې شبهی شروع کړی داکار دمجتهدینوعالمانودی مونږته دومره پوره دی چه کوم مذهبی کتابونه منلی شوي وي یعنی دفقه کتابونه چه هغی لره ګورنمنټ هم مذهبی کتابونه منلی دی په هغی کې جوازموجود دی نودجوازحکم مذهبی شو. **نمبر(۳)** لویه شبه ددی جاهلانوداده چه شرعی جائزپه قانون کې منع کول مذهب مداخلت نه دی ګنی تیکه (هغه پیسی چه دناوړ پلارهلک کورته واده نه مخکې لیږی نه انکار جائزدی اوقانون کې داجرم دی نودیته هم مداخلت وئیل پکاردی حالانکه دیته څوک مداخلت نه وایې ددی دوه جوابونه دی یوالزامی بل تحقیقی الزامی خودادی چه غواګانی زبح کول هم واجب نه دی جائزدی نوڅوک مسلمانداغواړی چه دادقانون کې جرم دی اوتحقیقی جواب دادی چه دجائزدوه درجی دی یومحض مباح چه هغی کې څه حیثیت ددین اوطاعت نشته لکه دمرضونوعلاج اودهغی پریخول اودویمه درجه چه په هغی کې څه حیثیت ددین اطاعت هم شته اودبعضی معیار دادی چه دهغی ترغیب اوفضیلت په شریعت کې راغلی وي لکه نکاح چه ددی تاکیدراغلی دی اوبغیرعذرنه ددی په پریخودوسزاهم دادی دین نه کیږوصفادلیل دی . پدی وجه فقهاء چه دنکاح قسمونه اودهغی حکمونه لیکلی دی په هغی کې څه درجه دمباح نشته آودځه عارض پـه وجه مکروه ګرځیدلی شي خوفی نفسه طاعت دی. اوفقهاؤدادومره درجه کې طاعت ګرځولی دی چه دی لره یې داشتغال بالتعلیم والتعلم والتحلی للنوافل هم افضل بیان کړیده . کذافی الشامی . نودنکاح نوي قانون جوړول مداخلت دی په دین کې اومعالجه دپاره قانون جوړول مداخلت نه دی په دین کې دواړوکې فرق دی . که څوک اعتراض وکړی چه مداخلت نکاح دین دی خو په قیدصغر سن (وړوکوالی) دین نه دی ددی جواب چه څه مهارت دعلم دین لری په هغی موقوف دی هغه داچه چه شرعی فقهی قاعده ده چه کوم عمل اطلاق په درجه کې کوم شان سره چه موصوف وي هغه چه کوم جائزقیدسره هم اولګی هغه شان سره په موصوف وي لکه دماسپښین نمونځ فرض دا اوددی خاص داقیدچه ددوه بجی کول جائزنه دی نودایقیناً دین کې مداخلت دی دغه رنګ چه هرکله مطلق نکاح دین دی نوکه وړوکوالی حالت کې ومونډی شي نودیته هم دین وئیلی شي نوددی

ده منع کول قانون جوړول په دین کې مداخلت دی دغه رنګ قربانی کې وئیلی شي چه قربانی عبادت دی که په قیددغواسره وي نوهم عبادت دی نوددی منع کول دین کې مداخلت دی . خان ښه پوه کړه . اخرمحرم / ۱۳۲۷هـ (تتمه خامسه / ص ۲۳۴)

رساله ضم شاردالابل فی ذم شاردابل

بسم الله الرحمٰن الرحیم

سوال: (۳۴۷) دحمدوصلوة نه وروستومختصر لیکم په نوم دضم شارالابل فی ذم شارالابل چه ددی معنون کول پـه دی عنوان سره ددویم جزونـه معلومیږی . اوړومبی جزوددویم جزودپاره غایه ده یعنی چه کوم خلق دناپوهونه یائی په زوره ځان پوه کړیدی پدی وجه دخپل هغـه اصلی اوحقیقی ځای نـه خواره واره دی هغوی لـره پـه دغـه خپل ځای جمع کـول دامقـصوددی . اوتراوسـه مـی خـاص طورپـه دی موضـوع باندی حاجت ددووجونـه نـه ګنړلو . یوپه دی وجه چه دامسئله دومره ښکاره اوواضحه ده چه دیته داشاری کولوهم حاجت نشته ددی دقوت دپاره څه لیکلوسره داوهم راتلوچه دابه ډیره خفی اوپته وی کوم چه دواقع نه خلاف دی . دویمه دی وجه چه لویولویوعالمانوپه دی باندی دضرورت نه زیات لیکل کړیدی چـه هـری طریقـی سره کـافی دی یعنـی شرعی طورسره هـم بعـض ملګرودعلم خاوندانوپدی امیدچه دی کښی به اعتراض کوونکواوشك کوونکوتـه فائده وی نوهغوی خاص په دی عنوان سره مجبورکړم بل داچه ددی متعلق اکثروضاحت کښی استفساګانی هم راځی چه دهغه جواب تراوسه پوری په قاعدی سره ورکیده چه لری نه ده کیدښی سوال کوونکوهغی یووختی شی ګنړلی وی دی تحریرسره به دهغوی دمرضی مطابق جواب هم اوشی اوادواړه خبری اګرچه کمزوری دی خودمرتکب کوونکودعاپه برکت دفائدی چه امیدسره دایوځوکربشولیکلوخیال می راغی .

قول رومی .

کوئ نومیدی مروامیدهاست　　سوئ تاریکې مړدخورشیدهاست

والله المستعان وعلیه التکلان

اطلاع (خبرداری) اصل مقصد خوددی لیکلونـه شرعی تحقیق دی اوهغـه هم پـه علمی اصطلاحاتوکې ځکه چه ددی وړومبی مخاطب هغه اهل علم دی چه کوم ددی تحریر محرک

دی بیاهغوي په خپل خیال سره اهل علم لره دویم نمبر کې مخاطب جوړولی شي اوسیاسی طرفته پدی کلام ځکه مقصدنه دی چه زه نه علماً په دی قدرت لرم چه ددی نه بچ کېدوچلونه درته اوښائم باقی چرته په څه موقع باندی غیرسیاسی طریقی سره پدی باندی تبعاً او استطراداً ذکرراتلل بله خبره ده اوددی تحریر وړومبنی عنوان نه په دعطن نوم ورکوم اوپه مقصدباندی نظر کولوسره داپه څوعطن کې تقسیموم فقط.

عطن اول :- داتحقیق چه مطلق نکاح قطع نظر ددي نه چه نکاح کوونکې بالغ وي اوکه نابالغ وي آیاددیناکار دی یاددین ،دادی دپاره چه په دی پوهیدل اسان شي چه دین کې تصرف کول داتصرف په دین کې په دینا کې نوددی یومعیار دی هغه داچه دکوم کار شریعت کې تاکید یعنی وجوبی یاترغیبی یعنی استحبابی حکم کړی شوي وي یاپه هغی دثواب وعده کړی شوي وي دکوم هغه ددین کاردی که دهغی په پریخودلوباندی څه وعید سزایاناراضګی هم راغلی وي هغه فرض یاواجب دی اودکوم په پریخودوچه څه عذاب یاناراضګی نه وي راغلی هغه مستحب دی اوپه کوم کې چه داخبره نه وي هغه ددیناکاردی که دهغی متعلق څه حکمونه راغلی وي هغه حکمونه په هرحال کې دین دی اوکه څه عقیدی یاعمل سره په دی کې تغیراوشي نوداهم تغیرفی الدین دی اوس نکاح هم په دغه معیارباندی وګوره نوصفابه معلومه شي چه داددین کاردی ځکه چه بعض حالتونو کې ددی تاکیدی اوبعض کې ترغیبی حکم راغلیدی اوپه دی دثواب وعده هم ده اوددی په پریخودومذمت اوبدی هم راغلیده پدی وجه قران مجیدکې ارشاددی .[وانکحوالایامی[1] منکم](سورة نور) تاسوکې چه کوم خلق بی نکاح دی هغوي ته نکاح وکړی . دادامرصیغه ده چه دهغی مدلول وجوب دی اوکه دځه وجه نه وجوب مرادنه خلی نوبیادځه قرینه دوجه که ددی پریخودوته ترجیح ورکړی نواستحباب مراددی ګنی اباحت اودلته په مقصود دنکاح باندی قرینه موجوده کماسیذکرعنقریب اودغه معیاردی دماموربه (چه په کوم باندی حکم کړی شویدی) ددین کېدونوثابته شوه چه نکاح یودینی امردی اوهغه قرینه پدی ایت کې ارشاددی . ان یکونوافقراء یغنهم الله من فضله (یعنی ددی بی نکاحوپه نکاح کې دخپل عزیزنکاح کوونکې غریبی یادخپلی عزیزی منکوحی دخاوند غریبی منع کوونکې مه ګنړی چه هرکله

[1] فی القاموس الایم یقال لکل من لازوج لهابکرااوثیبااومن لامرأة له آه واما اطلاق الایم فی بعض الاحادیث علی غیرالبکر فجازبقرینة المقابلة ویحتمل الروایة بالمعنی حیث وردفی بعضها الثیب مکان الایم ۱۲۔

بالقوه هغوي کې دخدمت اودګټلوماده وي ځکه چه که هغوي غریب وي نوالله که چرته اوغواړی نوخپل فضل سره به یې مالداره کړی الخ . اوددی قرینه کیدل په دی شان سره دی چه زکات اوحج پوری چه داداسلام شعائر (نخښی) دی پدیکې دمختلفوحالتونودوجه وجوب بااستحباب دپاره دغه غریبی منع کوونکې ده خوپه نکاح کې دغه مانع نشته برابره خبرده که مستقل دلیل سره څه بل شي منع کوونکې وي وي سره بالکل صفادنکاح دمطلوبیت ترجیح ثابته شوه اوددی سره ددی دین کیدل ثابت شول اود دی فرق رازدادی چه په غریبی کې زکات اوحج نه اداکولوسره په څه ګناه کې دغورزیدو احتمال نشته اونکاح نه کولوکې په زنا کې دمتبلاکېدوویره ده که پدی باندی سوال وي نودلته په بل راتلونکې ایت کې ارشاددی، [ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحاً حتی یغنهم الله من فضله]داسی خلقودپاره چه دچادنکاح طاقت نه وي هغوي له پکاردی چه ځان پاک اوساتی تردی چه الله هغوي دخپل فضل نه مالداره کړی الخ . دلته یې فقر (غریبی) منع کوونکې دنکاح اوګرځوله . جواب :- دادی چه دقران په مضمونونوکې خاص کرپه هیڅ مقام کې دتعارض احتمال نه شي کیدی ترڅوچه څه دلیل دنسخ نه وي نوحقیقت دادی چه دلته یې فقرته مانع اونه وي بلکه بښځی نه ملاویدوته یې مانع اووي پدی وجه عنوان لایجدون هم دانبایې یعنی په چازورخونشته ملاؤشوه اوکړه ملاؤنه شوه په صبرسره کښه اودامعنی یې بل ایت کې عدم استطاعت (چه طاقت یې نه وي) سره تعبیرکړیده .ومن لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنت المومنات فمن ماملکت ایمانکم (سورة نساء) یعنی کوم سړی چه تاسوکې پوره طاقت نه لری ازادومسلمانوزنانو سره دنکاح کولونوویئځوسره دنکاح وکړی دلته هم په اتفاق سره نه ملاویدل مرادذی سره دملاویدونه دغریبی په وجه نه کول مرادنه دی باقی دحنفی شافعی اختلاف په قید احترازی کې هغه بله خبره ده اودی حدیث کې هم دعدم استطاعت نه دامرادی[1]. ومن لم یستطع .فعلیه بالصوم داخودقران نه اثبات وه چه نکاح یودینی امردی اوس حدیث را واخله .عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ یامعشرالشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصرواحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء متفق علیه (مشکوة) دعبدبن مسعود رضی الله عنه نه روایت دی چه رسول الله ﷺ ارشاد

[1] دلیله الحاشیة الآتیة من المرقات ۱۲

فرمایې چه ای دځوانانوډلی که څوک تاسوکې دکودباراوچتولو[1] طاقت لری (بالقوة بالفعل کماذکرفی تغیرالا تیه) نوهغی ته نکاح کول پکاردی ځکه چه نکاح سره سترګی خکته شي اوشرمګاه ه هم محفوظ شي اوکوم سړی چه طاقت نه لري (اوهغه[2] په دی وجه نکاح نه شي کولی) هغی دروژی نیسی داروژه ده لره محفوظ ساتوونکې ده . وعن انس قال قال رسول الله ﷺ اذاتزوج العبدفقداستکمل نصف الدین فلتیق الله فی النصف الباقی راوه البیهقی (ترغیب) انس ؓ نه روایت دی چه رسول الله ﷺ اوفرمایېل چه کله بنده نکاح اوکړی نودهغه نیم دین مکمل شواوس هغه ته پکاردی چه په پاتی نیم کې دی دالله نه ویره اختیارکړی . عن ابی نجیح ان رسول الله ﷺ قال من کان مرسرالان ینکح ثم لم ینکح فلیس منی راوه الطبرانی باسنادحسن (ترغیب) دابونجیح نه روایت دی چه رسوالله ﷺ اوفرمایېل چه کوم سړی په تاسوکې دنکاح کولوطاقت لری بیاهغه نکاح ونه کړی دهغه ماسره تعلق نشته . وعن ابی ذرفی حدیث طویل قال رسول الله ﷺ لعکاف یاعکاف هل لک من زوجة قال لا قال ولاجارية قال ولاجارية قال وانت موسربخیر قال وانابخیرقال انت اذامن اخوان الشیاطین لوکنت من النصاریٰ کنت.من رهبانهم ان سنتاالنکاح شرارکم عزابکم واراذل موتکم عزابکم بالشیطان.تمرسون مالشیطان سلاح ابلغ فی الصالحین من النساء الاالمتزوجون اوالئک المطهرون المبروءن من الخنالیٰ قوله ویحک یاعکاف تزوج والافانت من المدبرین رواه احمد(جمع الفوائد) ابوزر ؓ نه یواوږد حدیث کې روایت دی چه رسول الله ﷺ اوفرمایېل عکاف ته اوفرمایېل ای عکاف چه آیاستابی بی شته هغه عرض وکړوچه رسول الله ﷺ اوفرمایېل چه وینځه هم نشته وایې وینځه هم نشته حضرت ﷺ اوفرمایېل چه ته مالداره یې آومالداره یم حضرت ﷺ اوفرمایېل چه دی حال کې خوته دشیطان په ورونړوکې یې که ته دنصاریٰ نه وي نودهغوي راهب به وي بی شکه زمونږه طریقه نکاح ده په تاسوکې بدترین بی نکاح سړي دی اوپه مړکېدونکوکې بدترین بی نکاح سړي دی .آیاتاسوشیطان سره ملګری تیالری شیطان سره دښځونه لویه وسطه نشته چه په نیکانوکې هم کاروکړی مګرچه

---

[1] کذافی المرقات ونصهاوفیه حذف مضاف ای مؤنة الباء ته من المهروالنفقة لان قوله ومن لم یستطع عطف علی من الستطاع ولوحمل الباء علی الجماع لم یستقم قوله فان الصوم له وجاء لانه لایقال للعاجزهذا اآه

[2] دلیله الحاشیه السابقة من المرقات ۱۲

چانکاح کړیده داخلق بالکل پاک دی اودبی حیایې نه بچ دی اودایې هم اوفرمایېل چه ای بدبخته عکاف نکاح وکړه ګنی ته به دشاکړوشوؤنه وګرځی . داځلورحدیثونه دنمونی په طورذکرشول اوپه دی باب کې ډیرحدیثونه راغلیدی پدیکې ورومبی حدیث کې دامرصیغه راغلیده چه په هغی کې دنکاح سبب سره دسترګواودشرمګاه حفاظت کېدیشي چه دادولره دین دی اودهغی بدل یې روژه اودرولی ده چه کله دنکاح نه عاجزوي دادنکاح مظلومیت صفامفهوم دی که واجب وي که مستحب په اختلاف دحالتونوسره دویمه حدیث کې یې دهغی فضیلت بیان کړیدی چه نکاح مکمل ایمان دی . اودریمه حدیث کې طاقت باوجودهم نکاح کولوباندی دخفګان اودبی تعلقی اظهارکړیدی چه داعلامه دوجوب ده . اوځلورم حدیث کې خوپه څوطریقوسره په نکاح نه کوونکوباندی بدې اومذمت بیان کړیدی چه داهم علامه دجوب ده اګرکه بعض اعتبارسره وي اوداتول دنکاح دامرونهی کېدومعیاردی . البته چه چرته شرعی وینځه پیداکېږی هلته وینځه ساتل یې هم دنکاح بدل فرمایېلی دی اګرکه اکثروحالتونوکې خلاف اولیٰ ده . خوکه چرته وینځه هم نه وي هلته بیاهم نکاح متعین ده لکه هندوستان کې . فائده :- په کوم حدیثونو کې چه دوسعت اواستطاعت قیددی داقیددامربالنکاح دپاره شرط نه دی چه دهغې په خوت کېدوسره مشروط یعنی امربالنکاح خوت شي بلکه اقتضاء دپاره دی یعنی دا استطاعت مقتضی دی امربالنکاح ته اومقتضی خاص ته مقتضی نفی مقتضی نه ده لکه ایت [فمن کان یرجوالقاء ربه فلیعمل عملاصالحاولایشرک بعباده ربه احدا] دیکې رجاء لقاء مقتضی ده نیک عمل اوشرک پریخودوته دانه چه که دارجاء نه وي نونیک عمل اوشرک پریخودل به مطلوب اوانتفاء لازم مستلزم ده انتفاء ملزوم ته اوددی عکس نه شي کیدی نوداحدیثونه معارض نه شول دی ایت ان یکونوافقراء یغنهم الله من فضله سره . نودی حدیثونوسره دفقرمانع نکاح کېدو وهم ونه کړیشي .تردی پوری دنکاح امردین کېدواثبات دقران دحدیث نه وشواوس دعالمانواوامامانوددی امت اقوال راواخله درمختارکې دی، لیس لناعبادة شرعت من عهدادم الیٰ الان ثم تستمرفی الجنة الا النکاح والایمان . مونږدپاره دنکاح اودایمان نه علاوه بل څه عبادت نشته کوم چه دادم علیه السلام نه تردی وخته پوری مشروع دی اوجنت کې به هم جاری وي . پدیکې دنکاح عبادت کېدوتصریح ده اوعبادت هم داسی چه تماموشریعتونوکې مشترک اوعبادت دینی کارکېدوکې څوک خبري کولی شي اګرکه ددی

په جنت کې جاری کېدو باندی بعضو کلام اوخبری کړیدی اونور جزونه دټولو په نزد منلی
شوي وي اوردالمحتارکې راغلیدی . وقدمه علی الجهادالیٰ قوله وکذاعلی العتق والوقف
والاضیحة وان کانت عبادات ایضاً لانه اقرب الیٰ الارکان الاربع حتی قالوان الاشتغال به افضل
من التخلی لنوافل العبادت ای الاشتغال به ومایشتمل علیه من القیام بمصالحه واعفاف النفس
عن الحرام وتربیة الولدونحوذالک. اودنکاح باب یې (په ترتیب دبابونوکې په باب) جهاد مقدم
کړودغه رنګ په اعتاق قربانی اووقف په بابونویې هم مقدم کړواګرچه هغه هم عبادتونه دی
(هم دامطلب چه لکه څنګه نکاح عبادت دی دغه شان هغه هم عبادتونه دی خوبیایې هم
نکاح په هغی مقدم کړه) پدی وجه چه نکاح (دعبادت کېدوپه وصف کې) ځلورورکنونو(
لمونځ، روژه زکات حج) سره (په نسبت داعتاق وقف اوقربانی) زیاته نزدی ده . په دی وجه
ددی رکنونودبابونونه پس یې دنکاح باب راوړوتردی چه فقهاء اوفرمایېل چه نکاح کې
مشغولیدل نفل عبادت دپاره بالکل فارغیدونه هم افضل دی یعنی په خپله په نکاح کې
مشغولیدل اونکاح چه په کوموخیزونومشتمل ذه (په هغی کې مشغولیدل) لکه دنکاح
مصلحتونواهتمام) کول اونفس دحرامونه بچ کول اوداولادتربیت کول اودغه شان چه
نورخیزونه دی الخ . اوګوره په دی عبارت کې څنګه په سختی سره دنکاح فضلیت دینی
بیانوي (۱) اعتاق ، وقف ، قربانی چه دهغی په ثواب باندی ډیرنصوص راغلیدی اونکاح
یې دهغی نه مخکې ذکرکړه (۲) داسلام رکنونوسره په نسبت سره نوروعبادتونوته ددی
زیات مناسبت رانقل یعنیٰ ددی نکاح زیات مناسبت دی داسلام رکنونوسره ځکه یې ورکړه
نزدی راوړه ولعل السرفیه ان ارکان الاسلام فیهااکبارالاسلام باظهارالاحکام والنکاح فیه
اکبارالاسلام باکثاراهل الاسلام واشیرالیه فی قوله علیه السلام فانی اباهی بکم الامم فی تعلیل
التزویج فاشبه الارکان لاسیماالصلوة فان فی النکاح اعلاناً ادناه نصاب الشهادة کمافی ان فی
الصلوة اذاناوان فی اوله ثناء وتوحیداوقراناوفی اخره دعاء کمافی اوله‌اثناء وتوحیداوقراناوفی
اخرهادعاء بالسلام علی الملائکة والمصلین ولیسن کونهمافی المجسدفهوبالصلوة اشبه (۳) نکاح
اودهغی په متعلقاتو کې مشغولیدل نفل عبادتونوکې دمشغولیدونه افضل کیدل ددی
تصریحاتونه پس دنکاح په امردینی کېدوکې څه پتوالی پاتی کېدیشي **عطن ثانی** :- مخکې
دلیلونوسره مطلق نکاح عبادت کیدل ثابتیږی هغه په خپل اطلاق سره هرنکاح خالی عن

الموانع ته عام دی برابره خبره ده که نکاح کوونکې بالغ وي یایوبالغ وي یایونابالغ وي
اودعام دلالت خپلو افرادودپاره په حکم ثابتولوکې قطعی وي څوپوری چه دلیل دخصوص
نه وي برابره خبره ده که داعام ثبوتاً ظنی وي خودلته ثبوت هم قطعی دی دکتاب الله قطعی
کیدل خوظاهر دی اوحدیثونه هم معنیً متواتردی اوکه احادهم وي خوپه یوځای
کېدوداجماع نه پس قطعی شوپه دی حالت کې خصوصیت سره دنابالغودنکاح مشروعیت
ثابتولوته څۀ حاجت نشته خوتبرعاً خصوصی سره هم ثابتیدی شي دالله ﷻ ارشاددی [
ویستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن ومایتلی علیکم فی الکتب فی یتمی النساء اللاتی لا تو
تونهن ماکتب لهن وترغبون ان تنکحوهن .] الایه ، اوخلق ستانه دزنانوباره کې حکم معلوموي
ته ورته ووایه چه الله ﷻ دهغی باره کې تاسوته حکم کوي اوهغه ایتونه هم (حکم ورکوي)
چه کوم (ددی نه مخکې) په قران کې په تاسولوستی کېږی په باره دیتیمانوزنانوکې هغی
چه تاسوهغوي ته خپل حق نه ورکوي اوهغوي سره نکاح کولونه نفرت کوي . **فائده** :-
دامضمون مختصردی حدیثونوکې دوي شرح راغلیده چه یتیمانان بچی چه کوم دخپلوانوپه
پرورش کې وه تاسودهغوي سره دبعضوخلقوداروید وه چه هغوي به خائسته وي نوتاسوبه په
خپله په نکاح کړی خودهغوي پوره مهربه مونه ووکولو اوکه خائسته به نه وي نودبی رغبتی
دوجه نه نه موپه خپله ورسره نکاح کوله اونه دمال دقبضی نه دوتودویری نه موبل چاته په
نکاح ورکولی په هغی داایت نازل شو پدی ایت کې دیتیمی دمحل نکاح کېدوتصریح ده
اولفظ یتیم لغةً اوشرعاً خاص دی نابالغ سره قاموس کې راغلیدی . ولایتیم ویتیمان مالم یبلغ
الحلم لایتم بعداحتلام. رواه ابوداود .عن علی ﷺ الی قوله وحسنه النووي متمسکابسکوت
ابی داؤد لاسیماوهوعندالطبرانی فی الصغیرمن وجه اخرعن علی بل له شواهدعن جابروانس
وغیرهماکذافی المقاصدیتیم اویتیمان اطلاق هغه وخت پوری کېږی څوپوری چه بلوغت ته نه
وي رسیدلی اوحدیث کې راغلی دی بلوغت نه پس یتیمی نشته داروایت ابوداؤد کړیدی
دحضرت علی ﷺ نه مخکې وایې چه امام نووي دابوداؤدپه سکوت تمسک کړیدی نودی
حدیث نه یې حسن وئیلی دی خصوصی په دی حالت کې چه داحدیث طبرانی په صغیرکې هم
بلی طریقی سره دحضرت علی ﷺ نه نقل دی بلکه ددی نورهم شواهدشته حضرت جابر ﷺ
اوحضرت انس ﷺ ددی نه علاوه نوروهم دغه شان راغلیدي مقاصدحسنه کې . پاتی
شواحتمال دمجازدابی دلیله دی اوکه لفظ نساء ته ددی دلیل اووایې نودهغی جواب دادی